Guia d'estudi

dels temaris de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya

agents rurals

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

Guia d'estudi

dels temaris de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica del

Cos d'Agents Rurals

de la Generalitat de Catalunya

agents rurals

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

Coordinació:

Cristian Soms Alcon
Francesc Coll i Riba

Redacció:

Miquel Àngel Álvarez Oliva
Pablo Herraez Vilas
Josep Comellas Bonet
Francisco Rivera Cruz
Josep Maria Capdevila Subirana
Àlex Cuadros Andreu
Alberto Muñoz Costa
Sisco Mañas Prieto
Lídia Butjosa Molines
Oriol Rosselló Molinari
Jordi Minguell Bascuñana
Ignasi-Lluís Prats Rosell
Xavier Vilanova Arbós
Marta-Carolina Cervantes Aragón
Joan Baraut Plarromaní
Joel Capdevila Armengol
Cristian Soms Alcon
Francesc Coll i Riba

Disseny

Macarena Paz Maturana Quintanilla

© D'aquesta edició:
Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior i Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

edició: Desembre de 2023
Coordinació de l'edició: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

d'estudi guia

Índex

Presentació 9

Temari general

Tema 1
1.1. La Constitució espanyola: estructura i contingut general 12
1.2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut 21
1.3. Organització territorial i competències de la Generalitat de Catalunya 28
1.4. La competència en matèria de medi ambient establerta a l'Estatut de Catalunya 29
1.5. Normativa relacionada 30

Tema 2
2.1. Organització de l'Administració catalana 32
2.2. Institucions i organismes de la Generalitat 32
2.3. La Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans 35
2.4. Els departaments: estructura i atribucions 38
2.5. Els municipis. Les províncies. Les comarques. Les vegueries 43
2.6. Normativa relacionada 46

Tema 3
3.1. El procediment administratiu 48
3.2. Els interessats 49
3.3. Els terminis 51
3.4. Els actes administratius 52
3.5. La revisió dels actes en via administrativa 54
3.6. Procediment administratiu sancionador 56
3.7. Concepte d'autoritat i potestats d'inspecció 59
3.8. Normativa relacionada 60

Tema 4
4.1. El personal al servei de les administracions públiques 62
4.2. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 63
4.3. Drets i deures del personal funcionari 63
4.4. Situacions administratives 67
4.5. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball 70
4.6. Incompatibilitats 72
4.7. Règim disciplinari 75
4.8. Mesures d'igualtat per raó de gènere 78
4.9. Normativa relacionada 84

Temari específic

Tema 1
1.1. El Departament d'Interior: estructura i funcions 88
1.2. La Direcció General d'Agents Rurals 89
1.3. Normativa bàsica reguladora del Cos d'Agents Rurals 95

Tema 2
2.1. Els agents rurals com a policia judicial 130
2.2. Els delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme, sobre el patrimoni històric, contra els recursos naturals i del medi ambient, els relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i dels incendis forestals 132

Tema 3
3.1. L'activitat cinegètica a Catalunya: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya 144
3.2. Modalitats de caça 162
3.3. Classificació dels terrenys cinegètics 165
3.4. Espècies cinegètiques i períodes hàbils 171
3.5. Infraccions 179
3.6. Normativa de referència 185

Tema 4
4.1. El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències 188
4.2. Regulació de la tinença, la circulació i l'ús 201

Tema 5
5.1. L'activitat piscícola a Catalunya: normativa i regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya 207
5.2. Classificació de les zones de pesca a Catalunya 223
5.3. Espècies piscícoles i períodes hàbils 225
5.4. Competicions esportives 229
5.5. Infraccions 230
5.6. Normativa relacionada 233

Tema 6
6.1. Protecció d'animals: normes generals de protecció dels animals 235
6.2. Nuclis zoològics 246
6.3. Centres d'acollida d'animals de companyia 251
6.4. Infraccions 252

Tema 7
7.1. Protecció de la fauna salvatge: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya 257
7.2. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades 284
7.3. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida 286
7.4. Fauna salvatge autòctona i no autòctona 290

Tema 8
8.1. Espècies exòtiques invasores de flora i fauna: Catàleg espanyol d'espècies invasores 302
8.2. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb espècies exòtiques invasores 312

Tema 9
9.1. Prevenció d'incendis forestals: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya 320
9.2. Infraccions 329
9.3. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) 329
9.4. Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal 336
9.5. El Pla Alfa 337

Tema 10
10.1. Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives 341
10.2. Regulació d'activitats amb risc d'incendis forestals: autoritzacions i comunicacions 349
10.3. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola 351

Tema 11
11.1. Protecció i gestió de les forests: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya 356
11.2. Infraccions 366
11.3. Forests: concepte i classificació 372
11.4. Condicions normatives dels aprofitaments forestals regulats: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres 375
11.5. L'activitat apícola a Catalunya 386

Tema 12
12.1. Normativa bàsica de la flora protegida 391
12.2. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya 396
12.3. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la flora amenaçada 397
12.4. Arbres monumentals i verd nadalenc 400

Tema 13
13.1. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat 408
13.2. Catalogació i protecció dels hàbitats de patrimoni natural 414
13.3. Espais de la Xarxa Natura 2000 416
13.4. Conservació de la biodiversitat 417
13.5. Infraccions 425

Tema 14
14.1. Protecció dels espais naturals terrestres i marítims: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya 430

Tema 15
15.1. Regulació de l'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals 442
15.2. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives 452
15.3. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural 455

Tema 16
16.1. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural: normativa i regulació aplicable a Catalunya 465
16.2. Normativa bàsica d'urbanisme. Construccions en el sòl no urbanitzable: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions 472

Tema 17

17.1. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya 484
17.2. Zona de servitud i zona de policia de lleres 490
17.3. Usos comuns i usos comuns subjectes a autorització 492
17.4. Regulació del domini públic hidràulic 494
17.5. Normativa de referència 502

Tema 18

18.1. Residus: residus municipals i residus industrials 505
18.2. Vehicles fora d'ús 514
18.3. Pneumàtics fora d'ús 516
18.4. Runes, terres i altres residus de la construcció 517
18.5. Dejeccions ramaderes 521

Tema 19

19.1. Introducció 538
19.2. Competències i marc legal 538
19.3. Àmbit d'aplicació 540
19.4. Classificació dels recursos minerals i geològics 540
19.5. Definicions 541
19.6. Autorització de les activitats mineres 543
19.7. Extracció d'àrids a les lleres fluvials 544
19.8. Programa de restauració 546
19.9. Restauració integrada 547
19.10. Restauració morfològica amb runes de la construcció 547
19.11. Restauració superficial edàfica amb fangs de depuradora 548
19.12. Ús del compost de la fracció orgànica del residu 549
19.13. Període de garantia 549
19.14. Fiança 550
19.15. Infraccions i sancions 551
19.16. Normativa de referència 552

Tema 20

20.1. Els plans de protecció civil a Catalunya: el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) 554
20.2. Els plans especials d'emergències a Catalunya 574
20.3. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) 579
20.4. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112) 581

Tema 21

21.1. Introducció 585
21.2. Geografia física 585
21.3. Geografia política 591
21.4. Conceptes bàsics sobre geografia 592

d'estudi
guia

Presentació

Els continguts temàtics que es desenvolupen en aquesta Guia pretenen facilitar l'assoliment dels coneixements necessaris del temari general i específic previst a la *Resolució INT/3497/2021, de 24 de novembre, per la qual s'aproven i es fan públics els temaris de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.*

El contingut del temari general ofereix informació bàsica per comprendre l'estructura general i contingut de la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'organització territorial i administrativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i fa una breu introducció al procediment administratiu i al règim del personal al servei de les administracions públiques.

El contingut del temari específic pretén ajudar a entendre les funcions, l'estructura i la normativa reguladora del Cos d'Agents Rurals, la seva condició d'agents de l'autoritat i policia judicial, així com la legislació de cadascun dels àmbits materials on duen a terme les seves activitats de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió del medi natural.

Confiem que aquesta eina us sigui d'utilitat i que us ajudi a assolir l'objectiu de formar part d'aquest cos.

Nota a la present edició:

El contingut d'aquest Guia d'estudi és orientatiu i en cap cas vincula al tribunal qualificador, que pot incloure en la prova de coneixements preguntes sobre aspectes del temari no recollits en aquesta guia.

d'estudi guia

Temari general

Tema 1

1.1. La Constitució espanyola: estructura i contingut general
- 1.1.1. La Constitució espanyola
- 1.1.2. Estructura i contingut

1.2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut
- 1.2.1. L'Estatut d'autonomia de Catalunya
- 1.2.2. Estructura i contingut

1.3. Organització territorial i competències de la Generalitat de Catalunya
- 1.3.1. Organització territorial
- 1.3.2. Competències de la Generalitat

1.4. La competència en matèria de medi ambient establerta a l'Estatut de Catalunya

1.5. Normativa relacionada

Tema 1

1.1. La Constitució espanyola: estructura i contingut general

1.1.1. La Constitució espanyola

La Constitució espanyola fou aprovada per les Corts Generals en sessions plenàries del Congrés dels Diputats i del Senat el 31 d'octubre de 1978, ratificada per la ciutadania per referèndum popular el 6 de desembre de 1978, sancionada pel rei davant les Corts el 27 de desembre, i va entrar en vigor el 29 de desembre de 1978, en publicar-se en el *Butlletí Oficial de l'Estat.*

La Constitució espanyola és la norma suprema de tot l'ordenament jurídic, les disposicions de la qual obliguen a tothom, tal com es desprèn de l'article 9.1:

> *Artículo 9*
> 1. *Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.*

Aquesta posició preeminent de què gaudeix comporta que totes les normes han de ser compatibles amb els preceptes continguts a la Constitució, per la qual cosa s'estableixen mecanismes de garantia, com ara que la Constitució no pot ser modificada ni derogada per cap altra norma, o l'existència de controls jurisdiccionals específics per assegurar que la resta de l'ordenament jurídic no contradiu la dita norma suprema, a través d'un tribunal específic com el Tribunal Constitucional.

1.1.2. Estructura i contingut

Sistemàticament, la Constitució té un total de **169 articles**, s'estructura en un preàmbul, un títol preliminar, deu títols numerats i una sèrie de disposicions complementàries (quatre d'addicionals, nou de transitòries, una de derogatòria i una de final).

Quant al contingut dels diferents títols, aquest és el següent:

1. Un ***preàmbul***, que recull l'exposició de motius que impulsen la norma constitucional i els objectius que es pretenen assolir amb aquesta norma. Aquesta part té un valor merament declaratiu però no preceptiu, per la qual cosa no és integrada pròpiament dins l'articulat del text i el seu contingut no és una norma jurídica susceptible de poder fonamentar eventuals pretensions al·legables directament davant els òrgans jurisdiccionals, i recull únicament una declaració de principis i motius sobre la voluntat de garantir la convivència democràtica, consolidar un Estat de dret i protegir tots els ciutadans i pobles de l'Estat espanyol en l'exercici dels drets humans i sota una idea de ple respecte a les diferents cultures.

2. El **títol preliminar** (articles 1 a 9), que recull una formulació general dels principis que regeixen l'ordenament jurídic espanyol i les institucions de l'Estat. Està dividit en 9 articles, en els quals es reconeixen els valors superiors de l'ordenament jurídic, s'estableix que la sobirania

resideix en el poble i es reconeix la unitat de la nació i el dret a les autonomies, s'estableix que el castellà és la llengua oficial de l'Estat, com també ho són les altres llengües en les seves comunitats autònomes respectives, es regula la bandera de l'Estat espanyol, es fixa la capital de l'Estat a la ciutat de Madrid i es reconeixen el pluralisme polític, els sindicats i les associacions empresarials. A més, estableix quina ha de ser la missió de les Forces Armades i, finalment, disposa que tant els ciutadans com els poders públics estan subjectes a la Constitució espanyola i a la resta de l'ordenament jurídic, reconeix el dret a la igualtat real i efectiva i garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

3. El **títol I, sobre els drets i deures fonamentals** (articles 10 a 55), que es divideix en 5 capítols.

   - El capítol primer, que es titula ***"Dels espanyols i dels estrangers"***, estableix que la nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que la llei estableix, prohibeix que cap espanyol d'origen pugui ser privat de la seva nacionalitat (article 11), fixa la majoria d'edat als divuit anys (article 12) i estableix que els estrangers gaudiran a l'Estat espanyol de les llibertats públiques que garanteix la Constitució espanyola en els termes que estableixin els tractats i la llei (article 13).
   - El capítol segon, titulat ***"Drets i llibertats"***, és un dels elements més significatius, ja que recull els diferents drets civils, polítics i socials que reconeix el text constitucional, i estableix, en primer lloc, el principi d'igualtat davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol condició o circumstància personal o social.
     El capítol diferencia entre els anomenats ***"drets fonamentals i les llibertats públiques"*** de la secció primera i els "*drets i deures dels ciutadans*" de la secció segona.
     Entre **els drets i les llibertats fonamentals** recull el dret a la vida (article 15), la llibertat ideològica i religiosa (article 16), el dret a la llibertat personal (article 17), el dret a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili (article 18), la llibertat de residència i circulació (article 19), la llibertat d'expressió (article 20), el dret de reunió (article 21), el dret d'associació (article 22), el dret de participació (article 23), la llibertat d'ensenyament i el dret a l'educació (article 27), la llibertat i sindicació i el dret a la vaga (article 28) i el dret de petició (article 29). Així mateix, recull un seguit de garanties processals com ara el dret a la tutela judicial efectiva (article 24), el principi de legalitat penal (article 25), el treball remunerat per als presos (article 25) o la prohibició dels tribunals d'honor (article 26).
     Entre els **drets i deures dels ciutadans**, recull el servei militar i l'objecció de consciència (article 30), la contribució al sistema tributari (article 31), el dret a contreure matrimoni (article 32), el dret a la propietat (article 33), el dret de fundació per a finalitats d'interès general (article 34), el deure i el dret al treball (article 35), la creació de col·legis professionals (article 36), el dret a la negociació col·lectiva del treball entre els representants i els empresaris i el dret a poder adoptar mesures de conflicte col·lectiu (article 37) i la llibertat d'empresa dins el marc de l'economia de mercat (article 38).
   - El capítol tercer regula els "principis rectors de la política social i econòmica", en els quals es descriuen els fonaments de l'Estat de benestar, com ara la protecció de la família i la infància (article 39), la promoció per a una distribució de la renda equitativa i orientada cap a la plena ocupació (article 40), una Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l'assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat, especialment en cas de desocupació (article 41), la salvaguarda dels drets econòmics i

socials dels emigrants (article 42), la protecció de la salut i el foment de l'esport (article 43), l'accés a la cultura (article 44), la protecció del medi ambient (article 45), la conservació del patrimoni històric, cultural i artístic (article 46), el dret a un habitatge digne i adequat (article 47), la participació de la joventut (article 48), l'atenció als disminuïts físics, sensorials i psíquics (article 49), la garantia de la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat (article 50), la defensa dels consumidors i usuaris (article 51) i la regulació de les organitzacions professionals que contribueixin a la defensa dels interessos econòmics propis (article 52).

- El capítol quart recull ***"les garanties de les llibertats i dels drets fonamentals"***, estableix que els drets i les llibertats reconeguts a la Constitució espanyola vinculen tots els poders públics i disposa una reserva de llei per a la seva regulació, de manera que no es podran regular, en cap cas, reglamentàriament. Per als drets i les llibertats fonamentals, a més, estableix el recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional com a procediment preferent i sumari perquè els ciutadans demanin la seva tutela (article 53). Així mateix, s'hi estableix també la institució del Defensor del Poble per tal de defensar els drets fonamentals i supervisar l'actuació de l'Administració i donar-ne compte a les Corts Generals (article 54).
- I, finalment, el capítol cinquè i darrer estableix la possibilitat de ***"la suspensió dels drets i de les llibertats"*** a través de la declaració de l'estat d'excepció o de setge (article 55).

4. El **títol II** recull els articles relatius a la regulació de **la Corona** (articles 56 a 65) i estableix que el rei és el cap de l'Estat, símbol de la seva unitat i permanència, qui arbitra i modera el funcionament regular de les institucions i assumeix la més alta representació de l'Estat espanyol en les relacions internacionals. Per aquest motiu, la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat (article 56). També regula la successió a la Corona d'Espanya (article 57), la figura de la reina consort o del consort de la reina (article 58), la regència per als casos en què el rei sigui menor d'edat o resulti inhabilitat per a l'exercici de la seva autoritat (article 59), la figura, si s'escau, del tutor del rei menor (article 60), el procés de jurament del rei (article 61), les funcions del rei (articles 62 a 64) i, finalment, la Casa del Rei (article 65).

5. El **títol III** conté en primer lloc els articles dedicats a la composició i al funcionament de les **Corts Generals** (articles 66 a 96), òrgan constitucional inviolable que exerceix la representació del poble espanyol i és format pel Congrés dels Diputats i pel Senat, i que exerceix la potestat legislativa, l'aprovació dels pressupostos i el control de l'acció del Govern (article 66), així com el mandat parlamentari (article 67). S'hi regulen també la composició del Congrés dels Diputats (article 68), del Senat, com a cambra de representació territorial (article 69), les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat dels diputats i senadors (article 70), la inviolabilitat per les opinions manifestades en l'exercici de les seves funcions i la immunitat de què gaudeixen (article 71), així com altres qüestions relatives al funcionament de les dites cambres (articles 72 a 80).

   En segon lloc, estableix el **procediment per a l'elaboració de les lleis**: la iniciativa legislativa correspon al Govern espanyol, mitjançant la presentació d'un **projecte de llei**, al Congrés dels Diputats, al Senat, als parlaments i als ciutadans (mitjançant la denominada iniciativa legislativa popular), a través de la presentació d'una **proposició de llei** (article 87).

   La Constitució espanyola reserva a les denominades **lleis orgàniques** el desplegament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, l'aprovació dels estatuts d'autonomia, el règim electoral i les que afecten altres matèries no enumerades expressament per aquest article però previstes al llarg de l'articulat de la mateixa Constitució, i requereix, per la seva importància, a tal efecte, una majoria absoluta (la meitat més un dels seus membres) del

Congrés per a la seva aprovació, modificació o derogació (article 81). Cal tenir en compte que aquest tractament diferenciat de la figura de la llei orgànica no es regeix pel principi de jerarquia, sinó exclusivament pel principi de competència.

Tot i que les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa en exclusiva (per això és el poder legislatiu), la Constitució espanyola atribueix al Govern la capacitat de dictar normes diferents dels reglaments, a les quals concedeix el mateix rang, força i valor que les lleis, com ara el decret llei i el decret legislatiu, i exigeix, no obstant això, en ambdós casos, la intervenció de les Corts Generals en un moment o un altre dels seus procediments de tramitació.

- D'aquesta manera, d'una banda, les Corts Generals poden delegar al Govern, mitjançant una llei de bases o una llei ordinària, la potestat de dictar normes amb rang de llei sobre matèries diferents de les anteriors (articles 82 a 84), i tindran el títol de **decrets legislatius** (article 85). Aquesta habilitació legislativa s'ha de fer de forma expressa, per a una matèria concreta (llevat de les reservades per a lleis orgàniques) i dins el termini màxim establert per aprovar-lo, passat el qual, caduca la dita delegació.
- I, de l'altra, i només en cas d'una necessitat extraordinària i urgent, el Govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals que adoptaran el títol de **decrets llei** i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans regulats en el títol I, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general, els quals hauran de ser sotmesos immediatament a debat i votació de la totalitat en el Congrés dels Diputats en el termini màxim de 30 dies següents des de la seva promulgació, el qual haurà de convalidar-lo o derogar-lo (article 86).

En tot cas, qualsevol llei aprovada per les Corts Generals cal que sigui sancionada pel rei, el qual les promulga i n'ordena la publicació immediata (article 91).

Així mateix, la Constitució espanyola preveu que les decisions polítiques de transcendència especial puguin ser sotmeses a un referèndum consultiu de tots els ciutadans, el qual serà convocat pel rei a proposta del president del Govern i autoritzada prèviament pel Congrés dels Diputats (article 92).

I, finalment, en tercer lloc, estableix el procediment per a la formalització de **tractats internacionals**, a través dels quals s'atribueix a una organització o a una institució internacional l'exercici de competències derivades de la Constitució espanyola (articles 93 a 95). Els tractats internacionals formalitzats vàlidament formen part de l'ordenament intern un cop publicats oficialment a l'Estat espanyol (article 96).

6. El **t**ítol IV està dedicat al **Govern i l'Administració** (articles 97 a 107). La Constitució espanyola atribueix al **Govern** una funció política, una funció executiva i una funció normativa. D'aquesta manera, dirigeix la política interior i l'exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat, exerceix una funció executiva i disposa d'una potestat reglamentària d'acord amb la mateixa Constitució espanyola i amb les lleis (article 97). El Govern és format per un president, uns vicepresidents, si s'escau, uns ministres i la resta de membres que pugui establir la llei (article 98).

   El president és l'encarregat de dirigir l'acció del Govern i coordinar les funcions dels seus membres, sense perjudici de la seva responsabilitat directa en la seva gestió.

   El president no és escollit directament pels ciutadans, sinó indirectament a través de les eleccions generals. És el rei qui proposa el candidat a la presidència del Govern, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària,

a través del president del Congrés, el qual, després d'exposar el seu programa polític a la cambra, demana la seva confiança, que el pot escollir amb el vot de la majoria dels seus membres (majoria absoluta en la primera votació, o majoria simple en la segona), i aleshores el rei procedeix al seu nomenament (article 99).

Els altres membres del Govern són nomenats i remoguts pel rei, a proposta del seu president (article 100). El Govern cessa després de la celebració d'eleccions generals, en els casos de pèrdua de la confiança parlamentària o per dimissió o defunció del seu president, tot i que continua en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern (article 101). Així mateix, s'hi preveu un règim de responsabilitat del president i dels altres membres del Govern (article 102).

Aquest títol també preveu els principis rectors de l'**Administració pública**, i estableix que aquesta serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al dret (article 103.1). Tot i que no detalla l'organització de l'Administració pública, el text constitucional exigeix que els seus òrgans siguin creats, regits i coordinats d'acord amb la llei (article 103.2). També estableix que per llei es regulin l'estatut dels funcionaris públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els principis del mèrit i de la capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu dret a la sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat de les seves funcions (article 103.3).

També s'hi preveu que una llei orgànica determini les funcions, els principis bàsics d'actuació i els estatuts de les forces i els cossos de seguretat, que, sota la dependència del Govern, tenen la missió de protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantir la seguretat ciutadana (article 104).

Per llei també s'ha de regular el règim de participació dels ciutadans, en particular, l'audiència dels ciutadans, bé a través d'organitzacions o bé individualment, l'accés dels ciutadans als arxius i registres administratius (llevat de tot allò que afecti la seguretat i la defensa de l'Estat, la indagació dels delictes o la intimitat de les persones) i el procediment a través del qual s'han de tramitar els actes administratius i garantir, quan sigui procedent, l'audiència dels interessats (articles 105).

Finalment, preveu un control judicial de l'Administració, especialment de la seva potestat reglamentària, la legalitat de l'actuació administrativa i la submissió d'aquesta a les finalitats que la justifiquen, preveient que els particulars, en els termes que estableixi la llei, tenen dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que puguin patir en qualsevol dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics (article 106).

7. El títol V recull **les relacions entre el Govern i les Corts Generals** (articles 108 a 116) i estableix que el Govern respon solidàriament de la seva gestió política davant del Congrés dels Diputats (article 108), motiu pel qual garanteix el **dret d'informació** de les cambres i les seves comissions, que podran requerir la informació i l'ajut que necessitin del Govern i dels seus departaments i de qualsevol autoritat de l'Estat i de les comunitats autònomes (article 109), així com podran requerir la presència dels membres del Govern (article 110).

   En aquesta línia, el Govern i cadascun dels seus membres estan sotmesos a les interpel·lacions i a les preguntes que els puguin formular davant les cambres (article 111) i, fins i tot, el president del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, pot plantejar davant el Congrés dels Diputats la **qüestió de confiança** sobre el seu programa o sobre una declaració de política general, que s'entendrà atorgada si hi vota favorablement la majoria simple

dels diputats (article 112). Si el Congrés dels Diputats nega la confiança al Govern, aquest presentarà la dimissió al rei i caldrà iniciar novament el procediment d'investidura que preveu la mateixa Constitució espanyola (article 114.1).

Per la seva banda, el Congrés dels Diputats pot exigir la responsabilitat política del Govern mitjançant l'adopció d'una **moció de censura** per majoria absoluta, que haurà de ser proposada com a mínim per la desena part dels diputats i haurà d'incloure un candidat a la presidència del Govern, i, en cas que no sigui aprovada, els signataris no en podran presentar cap més durant el mateix període de sessions (article 113). Si el Congrés adopta la moció de censura, el Govern presentarà la dimissió al rei i s'entendrà que resta investit de la confiança de la cambra el candidat proposat dins la moció i el rei el nomenarà president del Govern (article 114.2).

Així mateix, el mateix president del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, i sota la seva responsabilitat exclusiva, pot proposar **la dissolució del Congrés, del Senat o de les Corts Generals** (sempre que no hi hagi en tràmit una moció de censura), la qual serà decretada pel rei, i el decret de dissolució fixarà la data de les eleccions. No és possible la dissolució si no ha transcorregut un any des de l'anterior, llevat que cap candidat obtingui la confiança del Congrés (article 115).

Finalment, el text constitucional estableix la possibilitat que, en determinats supòsits es puguin declarar els **estats d'alarma, d'excepció i de setge**, que s'hauran de regular per llei orgànica. Durant l'estat d'alarma no es suspèn l'exercici dels drets, sinó que només es produeixen determinades restriccions en el seu exercici, mentre que la declaració dels estats d'excepció o de setge es preveu la suspensió de l'exercici de determinats drets constitucionals (article 116).

8. El **t**ítol VI regula el **Poder Judicial** (articles 117 a 127) i estableix que la justícia emana del poble i és administrada en nom del rei pels jutges i pels magistrats que integren el Poder Judicial, independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l'imperi de la llei (article 117.1), els quals no podran ser remoguts, suspesos, traslladats ni jubilats més que per alguna de les causes i amb les garanties que preveu la llei (article 117.2). Per aquest motiu, els jutges i els magistrats, i també els fiscals, mentre restin en actiu, no poden exercir altres càrrecs públics ni pertànyer a partits polítics o a sindicats (article 127). I és que correspon exclusivament als jutjats i als tribunals l'exercici de la potestat jurisdiccional en qualsevol mena de processos, jutjant i fent executar allò que hagi estat jutjat, segons les normes de competència i de procediment que les lleis estableixin (article 117.3), i resten prohibits els tribunals d'excepció (article 117.6).

   Tothom té l'obligació de complir les sentències i les altres resolucions fermes dels jutges i dels tribunals i de prestar la **col·laboració** que aquests requereixin en el curs del procés i en l'execució d'allò que hagi estat resolt (article 118).

   També s'hi estableix la gratuïtat de la justícia quan la llei ho disposi i, en qualsevol cas, per a aquells que acreditin insuficiència de recursos per litigar (article 119) i la publicitat de les actuacions judicials, amb les excepcions que prevegin les lleis de procediment, i les sentències sempre seran motivades i pronunciades en audiència pública (article 120). De manera similar a la responsabilitat patrimonial administrativa, els danys causats per error judicial i els que siguin conseqüència del funcionament anormal de l'Administració de justícia donaran dret a una indemnització a càrrec de l'Estat d'acord amb la llei (article 121).

   Una llei orgànica ha de regular la constitució, el funcionament i el govern dels jutjats i dels tribunals, com un cos únic, i n'ha d'esdevenir l'òrgan de govern el **Consell General del Poder**

Judicial, responsable, entre altres qüestions, dels nomenaments, dels ascensos, de la inspecció i del règim disciplinari. Aquest òrgan és format pel president del Tribunal Suprem, que el presideix, i per vint membres nomenats pel rei per un període de cinc anys (article 122).

Precisament, el **Tribunal Suprem**, amb jurisdicció a tot Espanya, és l'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres (civil, penal, contenciós administratiu i social), llevat del que es disposa en matèria de garanties i drets constitucionals, la competència de la qual correspon al Tribunal Constitucional (article 123).

D'altra banda, el **Ministeri Fiscal** té la missió de promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei, d'ofici o bé a petició dels interessats, de vetllar per la independència dels tribunals i procurar davant ells la satisfacció de l'interès social (article 124).

Per la seva part, els ciutadans poden exercir l'acció popular i participar en l'Administració de justícia mitjançant la institució del jurat i en els tribunals consuetudinaris i tradicionals (article 125).

Finalment, s'hi regula també la figura de la policia judicial, que depèn dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal en les seves funcions d'indagació del delicte i de descobriment i assegurament del delinqüent en els termes que la llei estableixi (article 126).

9. El **títol VII** recull els articles referits a **economia i hisenda** (articles 128 a 136) i estableix que tota la riquesa del país en les seves diverses formes, i sigui quina sigui la titularitat, resta subordinada a l'interès general (article 128). També s'hi estableix que el règim jurídic dels béns de domini públic i el dels comunals es regulin per llei, a l'igual de la seva eventual desafectació, inspirant-se en els principis d'inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat (article 132).

   Quant als tributs, la potestat per al seu establiment correspon a l'Estat, tot i que les comunitats autònomes i les corporacions locals també poden establir-ne i exigir-ne (article 133).

   Anualment, el Govern ha d'elaborar els pressupostos generals de l'Estat, on inclourà totes les despeses i tots els ingressos del sector públic estatal i l'import dels beneficis fiscals que afectin els tributs de l'Estat, i les Corts Generals els han d'examinar, esmenar i, si s'escau, aprovar. Si els pressupostos no són aprovats abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, queden prorrogats automàticament els de l'any anterior (article 134). Totes les administracions públiques adequaran les seves actuacions al principi d'estabilitat pressupostària (article 135), i el Tribunal de Comptes és l'òrgan encarregat de fiscalitzar els comptes i la gestió econòmica de l'Estat i del sector públic en general (article 136).

10. El **títol VIII** és sobre l'**organització territorial de l'Estat** (articles 137 a 158), estructurat en tres capítols:

    - En el primer capítol es recullen els **principis generals** i s'estableix que l'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en comunitats autònomes, i totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius (article 137). Tot i això, tots els espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions en qualsevol part del territori estatal, i cap autoritat no pot adoptar mesures que directament o indirectament obstaculitzin la llibertat de circulació i d'establiment de les persones i la lliure circulació de béns per tot el territori espanyol (article 139).
      Així mateix, l'Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat, vetllant per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les diferents parts del territori espanyol i atenent assenyaladament les circumstàncies del fet insular (article 138).

- El segon capítol està dedicat a l'**Administració local** i garanteix l'autonomia dels municipis, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena i seran integrats per batlles i regidors (article 140). També preveu l'existència de les províncies com a entitats locals amb personalitat jurídica pròpia determinada per l'agrupació de municipis la modificació de les quals exigeix una llei orgànica i que compleixen la funció de divisió territorial per al compliment de les activitats de l'Estat. El seu govern i la seva administració autònoma seran encomanats a diputacions o altres corporacions de caràcter representatiu. En els arxipèlags, les illes tindran, a més, administració pròpia en forma de cabildos o consells (article 141).
- Finalment, el tercer i darrer capítol regula el procediment de creació i el funcionament de les **comunitats autònomes** i estableix que les províncies limítrofes que tinguin característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les províncies d'entitat regional històrica poden accedir a l'autogovern i constituir-se en comunitats autònomes (article 143). La norma institucional bàsica de cada comunitat autònoma és l'Estatut, una norma que l'Estat reconeix i l'empara com a part integrant del seu ordenament jurídic i que conté la denominació, la delimitació del territori, el model organitzatiu propi i les competències assumides (article 147).
  En aquest sentit, els estatuts hauran de preveure una organització institucional autonòmica basada en una assemblea legislativa escollida per sufragi universal d'acord amb un sistema de representació proporcional que asseguri també la representació de les diverses zones del territori, un consell de govern amb funcions executives i administratives, i un president, escollit per l'assemblea entre els seus membres i nomenat pel rei, al qual corresponen la direcció del consell de govern, la representació suprema de la comunitat autònoma respectiva i l'ordinària de l'Estat dins d'aquella (article 152). Així mateix, un delegat nomenat pel Govern dirigeix l'Administració de l'Estat en el territori de la comunitat autònoma i la coordina, si s'escau, amb l'Administració pròpia de la comunitat autònoma (article 154).
  El text constitucional detalla aquelles matèries sobre les quals les comunitats poden assumir competències (article 148) i les matèries sobre les quals l'Estat té competència exclusiva (article 149.1). Les competències que no hagin estat assumides pels estatuts d'autonomia corresponen a l'Estat (article 149.3).
  Excepcionalment, per una banda, les Corts Generals poden facultar les comunitats autònomes per legislar en matèries de competència estatal a través d'una llei marc, que estableix una base normativa uniforme de referència que aquestes comunitats autònomes hauran de respectar a l'hora de legislar; per l'altra banda, l'Estat pot transferir o delegar a les comunitats autònomes, mitjançant una llei orgànica, facultats corresponents a una matèria de titularitat estatal que, per la seva natura, són susceptibles de transferència o delegació (article 150).
  Així mateix, el text constitucional disposa que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és la darrera instància jurisdiccional de tots els processos judicials iniciats a Catalunya, sense perjudici de la facultat reconeguda al Tribunal Suprem per unificació de doctrina (article 152).
  L'activitat dels òrgans de les comunitats autònomes és controlada (article 153):
  - Pel Tribunal Constitucional, en allò que es refereixi a la constitucionalitat de les seves disposicions normatives amb força de llei.
  - Pel Govern, en allò que pertoqui a l'exercici de les funcions que hagi pogut delegar.
  - Per la jurisdicció contenciosa administrativa, en allò que es refereixi a la seva administració i a les seves normes reglamentàries.
  - Pel Tribunal de Comptes, en els aspectes econòmics i pressupostaris.

Si una comunitat autònoma no compleix les obligacions que li imposen la Constitució espanyola o altres lleis, o actua de forma que pugui atemptar greument contra l'interès general

de l'Estat espanyol, el Govern, previ requeriment fet al president de la comunitat autònoma i, en cas de no ser atès, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, pot adoptar les mesures necessàries per obligar-la al compliment forçós de les dites obligacions o per protegir l'interès general esmentat (article 155).

Les comunitats autònomes gaudeixen d'autonomia financera per acomplir i exercir les seves competències (article 156), i els seus recursos seran formats pels impostos cedits totalment o parcialment per l'Estat, recàrrecs sobre impostos estatals i altres participacions en els ingressos estatals, pels seus propis impostos, taxes i contribucions especials, per transferències del Fons de Compensació Interterritorial i altres assignacions a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat, pels rendiments procedents del seu patrimoni i ingressos de dret privat i pel producte de les operacions de crèdit (article 157). Per aquest motiu, en els pressupostos generals de l'Estat es pot establir una assignació a les comunitats autònomes en funció del volum dels serveis i de les activitats estatals que hagin assumit i de la garantia d'un nivell mínim en la prestació dels serveis públics fonamentals en tot el territori espanyol (article 158).

11. El **t**ítol IX recull les disposicions relatives al **Tribunal Constitucional** (articles 159 a 165), un òrgan jurisdiccional, format per 12 membres nomenats pel rei per un període de nou anys, entre magistrats, fiscals, professors d'universitat, funcionaris públics i advocats, tots ells de reconeguda competència i amb més de quinze anys d'exercici professional (article 159), que té jurisdicció sobre els recursos d'inconstitucionalitat contra lleis i disposicions normatives amb força de llei que puguin vulnerar la norma constitucional, els recursos d'empara per violació dels drets i de les llibertats reconeguts als articles 14 a 29 i 30.2 de la Constitució espanyola, els conflictes de competència entre l'Estat i les comunitats autònomes o d'aquestes entre si, i, finalment, d'aquelles altres matèries que li atribueixin la Constitució o les lleis orgàniques (article 161). Les seves sentències es publiquen al *Butlletí Oficial de l'Estat* amb els vots particulars i tenen el valor de cosa jutjada a partir de l'endemà de la seva publicació, sense que puguin ser objecte de recurs en contra (article 164).

12. I, finalment, el **t**ítol X regula **el procés de reforma constitucional** (articles 166 a 169), la iniciativa de la qual correspon al Govern, al Congrés dels Diputats i al Senat, estableix que no es pot iniciar cap reforma constitucional ni en temps de guerra ni mentre estigui vigent algun estat d'alarma, d'excepció o de setge (article 169) i preveu dos procediments de reforma:

    - Un procediment ordinari que exigeix per a la seva aprovació una majoria de tres cinquenes parts, tant del Congrés com del Senat, i en qu**è,** en cas de no assolir aquesta majoria, es preveu la possibilitat de creació d'una comissió paritària per presentar un text alternatiu perquè torni a ser votat per ambdues cambres; en cas de no aconseguir tampoc la seva aprovació per aquesta majoria de tres cinquenes parts, el Congrés dels Diputats en podria aprovar la reforma per majoria de les dues terceres parts en cas d'haver obtingut el vot favorable de la majoria absoluta del Senat, i en qualsevol dels casos ha de ser sotmesa a referèndum per a la seva ratificació, a petició d'una dècima part dels membres de qualsevol de les cambres (article 167).
    - Un altre procediment agreujat, molt més rígid, per al cas de proposar la revisió total de la Constitució o una revisió parcial que afecti les matèries del títol preliminar, els drets fonamentals de la secció primera, del capítol segon del títol I o la Corona, i que requereix, en aquest cas, una majoria de dos terços de les dues cambres per a la seva aprovació, la dissolució immediata posterior de les Corts i la ratificació per majoria de dos terços novament de les dues cambres novament escollides, sense perjudici d'haver de sotmetre's finalment a referèndum per a la seva ratificació (article 168).

1.2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut

1.2.1. L'Estatut d'autonomia de Catalunya

El 30 de setembre, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC) amb cent vint vots a favor i quinze vots en contra, una majoria, doncs, més àmplia que els dos terços exigibles.

Posteriorment, el text fou aprovat per la Comissió Constitucional del Congrés i el 30 de març de 2006 fou ratificat pel Ple del Congrés dels Diputats i pel Ple del Senat, per la qual cosa, pel Decret 170/2006, de 18 de maig, el president de la Generalitat va procedir a sotmetre el text a referèndum per part del poble de Catalunya el dia 18 de juny de 2006, el qual, amb una participació del 49,41%, fou aprovat amb el 73,90% dels vots emesos.

Finalment, un cop signada (sancionada i promulgada) pel rei, la Llei orgànica de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (LO 6/2006, de 19 de juliol) es va publicar al *Butlletí Oficial de l'Estat* i al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* el 20 de juliol de 2006 i va entrar en vigor 20 dies després de la seva publicació, és a dir, el 9 d'agost de 2006.

Posteriorment, el Tribunal Constitucional va declarar la inconstitucionalitat o la interpretació conforme a la Constitució espanyola de diversos articles, paràgrafs, sintagmes o paraules (Sentència 31/2010, de 28 de juny; Sentència 48/2010, de 9 de setembre; Sentència 137/2010, de 16 de desembre; Sentència 138/2010, de 16 de desembre).

1.2.2. Estructura i contingut

Sistemàticament, l'Estatut d'autonomia de Catalunya té un total de **223 articles**, s'estructura en un preàmbul, un títol preliminar, set títols numerats i una sèrie de disposicions complementàries (quinze d'addicionals, dues de transitòries, una de derogatòria i quatre de finals).

Quant al contingut dels diferents títols, aquest és el següent:

1. Un ***preàmbul***, que recull el conjunt de motivacions que fonamenten la norma estatutària, sense cap valor normatiu, però que és un element important per a la seva interpretació. S'hi recorda que Catalunya vol, d'una banda, construir una societat democràtica i avançada, de benestar i progrés, solidària amb el conjunt d'Espanya i incardinada a Europa, i, d'altra banda, desenvolupar la seva personalitat política en el marc d'un Estat que reconeix i respecta la diversitat d'identitats dels pobles d'Espanya, reconeixent el caràcter de Catalunya com a nació.

2. El **títol preliminar** (articles 1 a 14), que conté els elements definitoris, les bases sobre les quals es construeixen els continguts institucionals, competencials, nacionals o socials que es desenvolupen en els títols posteriors, començant per definir Catalunya com a nacionalitat, la qual exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma d'acord amb la Constitució espanyola i amb l'Estatut, que és la seva norma institucional bàsica (article 1), i la Generalitat com el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya i que és integrat pel Parlament, per la Presidència de la Generalitat, pel Govern i per la resta d'institucions que preveu l'Estatut, com ara el Síndic de Greuges o el Consell de Garanties Estatutàries, així com els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin, aquests darrers com a ens en els quals la Generalitat s'organitza territorialment, sense perjudici de la seva autonomia (article 2).

En aquest sentit, s'hi estableix que el territori de Catalunya és el que correspon als límits geogràfics i administratius de la Generalitat en el moment de l'entrada en vigor de l'Estatut (article 9), i la capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona, seu permanent del Parlament, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, sense perjudici que el Parlament i el Govern es puguin reunir en altres llocs de Catalunya (article 10).

En aquest títol preliminar es determina que les relacions de la Generalitat amb l'Estat espanyol es fonamenten en el principi de la lleialtat institucional mútua, bilateralitat i multilateralitat (article 3) i es proclamen els principis que han d'orientar les actuacions dels poders públics de Catalunya, entre els quals destaquen la llibertat, la igualtat, la democràcia, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible (article 4).

També s'hi fa una invocació als drets històrics del poble català com a fonament de l'autogovern de Catalunya, dels quals deriva una posició singular amb relació al dret civil, la llengua, la cultura, la projecció d'aquestes en l'àmbit educatiu, i el sistema institucional en què s'organitza la Generalitat (article 5), i s'hi estableix la igualtat jurídica entre el català i el castellà, reconeixent ambdues com a llengües oficials de Catalunya, de manera que totes les persones tenen el dret d'utilitzar ambdues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les, sense que hi pugui haver discriminació per l'ús de qualsevol d'ambdues llengües. Tot i això, reconeix que la llengua pròpia de Catalunya és el català, que, com a tal, és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament (article 6).

S'hi reconeix la condició política de catalans o ciutadans de Catalunya a tots els ciutadans espanyols que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya (article 7) i s'hi defineixen els símbols nacionals de Catalunya (article 8), que no són altres que la bandera (la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc, que ha de ser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a Catalunya), la festa (la Diada de l'Onze de Setembre) i l'himne (*Els segadors*).

Finalment, l'Estatut reconeix el règim especial de l'Aran (article 11), dona un tractament singular als territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya (article 12) i a les comunitats catalanes a l'exterior (article 13), i acaba amb unes previsions sobre l'eficàcia territorial de les normes i les disposicions de la Generalitat i del dret civil de Catalunya (article 14).

3. El **títol I** recull **els drets, els deures de la ciutadania i els principis rectors** (articles 15 a 54), amb un llarg catàleg de drets, que es projecten en els àmbits civil i social, polític i de relació amb les administracions i lingüístic:

   Dins els drets i deures de l'àmbit civil i social, l'Estatut reconeix els següents:

   - **Drets de les persones.** Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal (article 15).
   - **Drets en l'àmbit de les famílies.** Totes les persones tenen dret a rebre prestacions socials i ajuts públics per a atendre les càrregues familiars (article 16).
   - **Drets dels menors.** Els menors tenen dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social (article 17).

- **Drets de les persones grans.** Les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l'edat (article 18).
- **Drets de les dones.** Les dones tenen dret a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats (article 19).
- **Dret a viure amb dignitat el procés de la mort.** Les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort, així com a poder expressar la seva voluntat de manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d'ésser respectades, especialment pel personal sanitari quan no estiguin en condicions d'expressar personalment llur voluntat (article 20).
- **Drets i deures en l'àmbit de l'educació.** Les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat (article 21).
- **Drets i deures en l'àmbit cultural.** Les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a la cultura i al desenvolupament de les seves capacitats creatives individuals i col·lectives, i el deure de respectar i preservar el patrimoni cultural (article 22).
- **Drets en l'àmbit de la salut.** Les persones tenen el dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris (article 23).
- **Drets en l'àmbit dels serveis socials.** Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública; les persones amb necessitats especials, per mantenir l'autonomia personal en les activitats de la vida diària, tenen dret a rebre l'atenció adequada a la seva situació, i les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna (article 24).
- **Drets en l'àmbit laboral.** Els treballadors tenen dret a formar-se i promoure's professionalment i a accedir de manera gratuïta als serveis públics d'ocupació, i les persones excloses del mercat de treball i que no disposen de mitjans de subsistència propis tenen dret a percebre prestacions de caràcter pal·liatiu (article 25).
- **Drets en l'àmbit de l'habitatge.** Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne (article 26).
- **Drets i deures amb relació al medi ambient.** Totes les persones tenen dret a viure en un medi equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut i a gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions d'igualtat, a ser protegides de la contaminació i a accedir a la informació mediambiental, i també tenen el deure de fer-ne un ús responsable i evitar-ne el malbaratament i col·laborar en la conservació del patrimoni natural (article 27).
- **Drets dels consumidors i usuaris.** Les persones, en la seva condició de consumidores i usuàries de béns i de serveis, tenen dret a la protecció de llur salut i seguretat i a una informació veraç i entenedora sobre les característiques i els preus dels productes i dels serveis, a un règim de garanties dels productes adquirits i dels subministraments contractats i a la protecció dels seus interessos econòmics davant conductes abusives, negligents o fraudulentes (article 28).

Dins els drets en l'àmbit polític i de l'Administració, l'Estatut reconeix els següents:

- **Dret de participació.** Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en especial el dret a escollir els seus representants en els òrgans polítics representatius i a presentar-s'hi com a candidats (article 29).
- **Dret d'accés als serveis públics i a una bona administració.** Les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d'interès general, i les administracions públiques han de fixar les condicions d'accés i els estàn-

dards de qualitat d'aquests serveis, amb independència del règim de la seva prestació. Les persones també tenen dret que els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d'una manera imparcial i objectiva, i que l'actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen (article 30).

- **Dret a la protecció de les dades personals.** Totes les persones tenen dret a la protecció de les dades personals contingudes en els fitxers que són competència de la Generalitat i tenen dret a accedir-hi, examinar-les i obtenir-ne la correcció (article 31).

Dins els drets i deures lingüístics, l'Estatut reconeix els següents:

- **Drets i deures de coneixement i ús de les llengües.** Les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques (article 32).
- **Drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions estatals.** Els ciutadans tenen el dret d'opció lingüística i, consegüentment, en les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin (article 33).
- **Drets lingüístics dels consumidors i usuaris.** Les persones tenen dret a ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en la seva condició d'usuàries o consumidores de béns, productes i serveis (article 34).
- **Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament.** Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, el qual s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari (article 35).
- **Drets amb relació a l'aranès.** A l'Aran, totes les persones tenen el dret de conèixer i utilitzar l'aranès i de ser ateses oralment i per escrit en aranès en les seves relacions amb les administracions públiques i amb les entitats públiques i privades que en depenen, i els ciutadans de l'Aran tenen el dret d'utilitzar l'aranès en les seves relacions amb la Generalitat (article 36).

Finalment, l'Estatut preveu una sèrie de principis rectors que tenen un paper orientador de les polítiques públiques dels poders públics de Catalunya, els quals han de promoure i adoptar les mesures necessàries per garantir-ne l'eficàcia plena (article 39).

- **Protecció de les persones i de les famílies.** Els poders públics han de tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes les persones (article 40).
- **Perspectiva de gènere.** Els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en la promoció professional, en les condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, i també han de garantir que les dones no siguin discriminades a causa d'embaràs o de maternitat (article 41).
- **Cohesió i benestar socials.** Els poders públics han de promoure polítiques públiques que fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis socials, de titularitat pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i socials de Catalunya (article 42).
- **Foment de la participació.** Els poders públics han de promoure i facilitar la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia (article 43).
- **Educació, recerca i cultura.** Els poders públics han de garantir la qualitat del sistema d'ensenyament i han d'impulsar una formació humana, científica i tècnica de l'alumnat basada en els valors socials d'igualtat, solidaritat, llibertat, pluralisme, responsabilitat cívica i els altres que fonamenten la convivència democràtica (article 44).
- **Àmbit socioeconòmic.** Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per promoure el progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans,

basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d'oportunitats (article 45).

- **Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial.** Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de l'adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional (article 46).
- **Habitatge.** Els poders públics han de facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant la generació de sòl i la promoció d'habitatge públic i d'habitatge protegit, amb una atenció especial pels joves i els col·lectius més necessitats (article 47).
- **Mobilitat i seguretat viària.** Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat i garanteixin l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, i han d'impulsar, de manera prioritària, mesures destinades a l'increment de la seguretat viària i la disminució dels accidents de trànsit, amb una incidència especial en la prevenció, l'educació viària i l'atenció a les víctimes (article 48).
- **Protecció dels consumidors i usuaris.** Els poders públics han de garantir la protecció de la salut, la seguretat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels consumidors i usuaris (article 49).
- **Foment i difusió del català.** Els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n'han de fomentar l'ús, la difusió i el coneixement, principis que també s'han d'aplicar respecte a l'aranès (article 50).
- **Cooperació al foment de la pau i cooperació al desenvolupament.** La Generalitat ha de promoure la cultura de la pau i accions de foment de la pau al món i accions i polítiques de cooperació al desenvolupament dels pobles i ha d'establir programes d'ajut humanitari d'emergència (article 51).
- **Mitjans de comunicació social.** Els poders públics han de promoure les condicions per garantir el dret a la informació i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns continguts que respectin la dignitat de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós, i han d'assegurar la neutralitat dels mitjans de comunicació de titularitat pública (article 52).
- **Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació.** Els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d'impulsar l'accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d'igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral (article 53).
- **Memòria històrica.** La Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques i perquè aquesta memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència (article 54).

4. El **títol II** regula les **institucions pròpies** (articles 55 a 94) en sis capítols diferents:

   - En el primer capítol regula la institució del **Parlament**, que representa el poble de Catalunya i exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l'acció política i de govern (article 55), format per un mínim de cent diputats i un màxim de cent cinquanta, escollits per a un termini de quatre anys per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret (article 56). Els seus membres són inviolables pels vots i per les opinions que emetin en l'exercici del seu càrrec i, d'una banda, durant el seu mandat gaudeixen d'immunitat amb l'efecte concret que no poden ser detinguts si no

és en cas de delicte flagrant, i, de l'altra, l'òrgan jurisdiccional competent en les causes contra ells és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (article 57).

- En el capítol segon es regula la institució del **president o presidenta de la Generalitat**, que té la més alta representació de la Generalitat i dirigeix l'acció del Govern, a banda de tenir també la representació ordinària de l'Estat a Catalunya. El president o la presidenta és escollit pel Parlament d'entre els seus membres i nomenat pel rei (article 67).
- En el capítol tercer es regula el **Govern**, com a òrgan superior col·legiat que dirigeix l'acció política i l'Administració de la Generalitat, i exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària. Està compost pel president de la Generalitat, el conseller primer o la consellera primera i els consellers (article 68). Per la seva part, l'**Administració de la Generalitat** és l'organització que exerceix les funcions executives atribuïdes a la Generalitat, serveix amb objectivitat els interessos generals i actua amb submissió plena a les lleis i al dret (article 71). El nostre Estatut també preveu l'existència de la Comissió Jurídica Assessora, com a alt òrgan consultiu del Govern, i el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, com a òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals (article 72).
- El capítol quart es refereix a **les relacions entre el Parlament i el Govern** i estableix que el president de la Generalitat i els consellers tenen el dret d'assistir a les reunions del Ple i de les comissions parlamentàries i prendre-hi la paraula, sense perjudici que el Parlament pot requerir al Govern i als seus membres la informació que consideri necessària per a l'exercici de les seves funcions, així com la seva presència al Ple i a les comissions (article 73). De fet, el president de la Generalitat i els consellers responen políticament davant el Parlament de forma solidària, sens perjudici de la responsabilitat directa de cadascun d'ells (article 74).
- El capítol cinquè preveu **altres institucions de la Generalitat**, com ara el **Consell de Garanties Estatutàries**, que vetlla per l'adequació a l'Estatut i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat (article 76), o el **Síndic de Greuges**, que té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats reconeguts a la Constitució i a l'Estatut, supervisant l'activitat de l'Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d'interès general o universal o activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de les altres persones amb un vincle contractual amb l'Administració de la Generalitat i amb les entitats públiques que en depenen, com també supervisant l'activitat de l'Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen. Totes aquestes administracions públiques, entitats i persones tenen l'obligació de cooperar amb el Síndic de Greuges (article 78).
  També s'hi regula la figura de la **Sindicatura de Comptes**, com a òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya, que depèn orgànicament del Parlament i exerceix les seves funcions per delegació d'aquest, amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària (article 80), i la del **Consell de l'Audiovisual de Catalunya**, com a entitat reguladora independent en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada (article 82).
  El sisè capítol regula el **Govern local** de Catalunya, la qual estructura la seva organització territorial bàsica en municipis, vegueries, comarques i altres ens locals que la llei determini (article 83).

5. El **títol III** conté les previsions relatives al **poder judicial a Catalunya** (articles 95 a 109), amb la regulació del Tribunal Superior de Justícia, com a última instància jurisdiccional de tots els processos iniciats a Catalunya i de tots els recursos que es tramiten en el seu àmbit territorial, sigui quin sigui el dret invocat com a aplicable, sense perjudici de la competència reservada al Tribunal Suprem per a la unificació de doctrina. Correspon

exclusivament a aquest òrgan jurisdiccional la unificació de la interpretació del dret de Catalunya (article 95).

També regula, d'una banda, la figura del fiscal superior de Catalunya, com a fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que representa el Ministeri Fiscal a Catalunya (article 96). Finalment, s'hi determinen les competències de la Generalitat sobre l'Administració de justícia (capítol III).

6. El **títol IV** es refereix a les **competències** (articles 110 a 173), distingeix les competències exclusives, les competències compartides i les competències executives i les enumera totes, per ordre alfabètic i determinant l'abast de les matèries de cadascuna d'aquestes competències.

7. El **títol V** regula les **relacions institucionals de la Generalitat** (articles 174 a 200) i estableix que la Generalitat i l'Estat espanyol es presten ajuda mútua i col·laboren quan és necessari per a l'exercici eficaç de les competències respectives i, per a la defensa dels interessos respectius, també poden establir amb altres comunitats autònomes relacions de col·laboració per a la fixació de polítiques comunes, per a l'exercici eficaç de les seves competències i per al tractament dels afers d'interès comú, especialment quan tinguin un abast supraterritorial (article 174). La Comissió Bilateral Generalitat-Estat és el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat (article 183).

   També regula com la Generalitat pot participar en els afers relacionats amb la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de Catalunya (articles 184 a 192) i l'acció exterior de la Generalitat, per impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, respectant, en tot moment, la competència de l'Estat en matèria de relacions exteriors (article 193). A aquest efecte, la Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot establir oficines a l'exterior (article 194).

8. El **títol VI** es refereix al **finançament de la Generalitat** (articles 201 a 221), el qual es regeix pels principis d'autonomia financera, coordinació, solidaritat i transparència, així com pels principis de suficiència de recursos, responsabilitat fiscal, equitat i lleialtat institucional entre l'Estat i la Generalitat (article 201). La Generalitat gaudeix de plena autonomia de despesa per tal de poder aplicar lliurement els seus recursos d'acord amb les seves directrius polítiques i socials (article 202) i la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, que corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya, mentre que les dels altres impostos de l'Estat recaptats a Catalunya corresponen a l'Administració tributària de l'Estat (article 204).

   Així mateix, la Generalitat té competència exclusiva per ordenar i regular les seves finances (article 211) a través del pressupost de la Generalitat, amb caràcter anual i únic i que inclou totes les despeses i tots els ingressos de la Generalitat, i també els dels organismes, les institucions i les empreses que en depenen. Correspon al Govern la seva elaboració i execució, i al Parlament, el seu examen, esmena, aprovació i control (article 212). En relació amb les finances dels governs locals, aquests tenen autonomia pressupostària i de despesa en l'aplicació de llurs recursos, incloent-hi les participacions que percebin a càrrec dels pressupostos d'altres administracions públiques, dels quals poden disposar lliurement en l'exercici de llurs competències (article 218).

9. I, finalment, el **títol VII** regula la **reforma de l'Estatut** (articles 222 a 223), la iniciativa de la qual correspon al Parlament de Catalunya, a proposta d'una cinquena part dels seus diputats, i al Govern de la Generalitat, tot i que els ajuntaments de Catalunya també poden proposar al Parlament l'exercici de la iniciativa de reforma si així ho demanen un mínim del 20% dels plens municipals, que representin un mínim del 20% de la població, o bé els ciutadans,

acreditant la recollida de 300.000 signatures amb dret de vot. Aquesta proposta de reforma requerirà després el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Parlament, la tramesa i consulta a les Corts Generals per a la seva aprovació mitjançant una llei orgànica i, finalment, un referèndum positiu de la ciutadania. Si les Corts Generals es declaren afectades per la reforma en el termini de 30 dies de la recepció de la consulta esmentada, se seguirà el procediment establert a l'article 223. Si la reforma no és aprovada pel Parlament o pel cos electoral, no pot ser debatuda i votada pel Parlament durant un any (article 222).

1.3. Organització territorial i competències de la Generalitat de Catalunya

1.3.1. Organització territorial

La Constitució espanyola configura el model d'organització territorial del conjunt de l'Estat en els articles 137, 140, 141, 143 i 152.

L'article 137 de la Constitució espanyola estableix que l'Estat espanyol s'organitza territorialment en municipis, províncies i comunitats autònomes, les quals, totes elles, gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels seus interessos respectius.

L'article 140 de la Constitució espanyola garanteix l'autonomia dels **municipis**, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena, el govern i l'administració dels quals corresponen als ajuntaments respectius, integrats pels batlles i pels regidors.

L'article 141 de la Constitució espanyola preveu l'existència de **províncies**, com a entitats locals amb personalitat jurídica pròpia, determinades per l'agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats estatals; qualsevol alteració dels límits provincials ha de ser aprovada per les Corts mitjançant una llei orgànica; el govern i l'administració de les províncies estan encomanats a les diputacions o altres corporacions de caràcter representatiu.

L'article 143 de la Constitució espanyola preveu que, en l'exercici del dret a l'autonomia que reconeix la mateixa Constitució, les províncies limítrofes que tinguin característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les províncies d'entitat regional històrica puguin accedir a l'autogovern i constituir-se en **comunitats autònomes** d'acord amb aquest títol i els estatuts respectius.

I, finalment, l'article 152.3 de la Constitució espanyola permet que els estatuts d'autonomia prevegin altres circumscripcions territorials pròpies que gaudiran de personalitat jurídica mitjançant l'agrupació de municipis limítrofs: previsió que el nostre Estatut d'autonomia ha recollit en l'article 151, a través del qual s'atorga competència exclusiva en relació amb l'organització territorial, que inclou en tot cas:

a. La determinació, la creació, la modificació i la supressió dels ens que configuren l'organització territorial de Catalunya.
b. La creació, la swwwupressió i l'alteració dels termes tant dels municipis com dels ens locals d'àmbit territorial inferior; la denominació, la capitalitat i els símbols dels municipis i dels altres ens locals; els topònims, i la determinació dels règims especials.
c. L'establiment per mitjà d'una llei de procediments de relació entre els ens locals i la població, respectant l'autonomia local.

De fet, l'article 2 de l'Estatut estableix que Catalunya s'organitza territorialment a través dels municipis, les **vegueries**, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin, els quals integren també el sistema institucional de la Generalitat, sens perjudici de la seva autonomia.

L'article 83 de l'EAC estableix que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries, i que l'àmbit supramunicipal és constituït per les comarques, regulades per llei del Parlament.

D'aquesta manera, tot i les competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, coexisteixen en matèria de règim local dos marcs legislatius, el bàsic estatal i el dret autonòmic, que dona com a resultat que, administrativament, Catalunya s'organitzi, doncs, en 8 vegueries, 42 comarques i 947 municipis, com a entitats locals dotades d'autonomia per gestionar els seus interessos respectius, sense perjudici de les 4 províncies com a entitats locals i com a divisió territorial per a l'acompliment de les activitats de l'Estat i circumscripció electoral per a les eleccions generals.

1.3.2. Competències de la Generalitat

D'acord amb l'Estatut, les competències de la Generalitat són de tres tipus:

- Les **competències exclusives**, que atribueixen de manera íntegra la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, de manera que correspon únicament a la Generalitat l'exercici d'aquestes potestats i funcions en els àmbits de competència exclusiva, mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies. En matèria de les competències exclusives de la Generalitat, el dret català és el dret aplicable en el seu territori amb preferència sobre qualsevol altre (article 110).
- Les **competències compartides**, que atribueixen a la Generalitat la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva en el marc de les bases que fixi l'Estat. En exercici d'aquestes competències, la Generalitat pot establir polítiques pròpies (article 111).
- Les **competències executives**, que atribueixen a la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències executives, la potestat reglamentària, que comprèn l'aprovació de disposicions per a l'execució de la normativa de l'Estat, i també la funció executiva, que, en tot cas, inclou la potestat d'organització de la seva pròpia administració i, en general, totes les funcions i activitats que l'ordenament atribueix a l'Administració pública (article 112).

1.4. La competència en matèria de medi ambient establerta a l'Estatut de Catalunya

La competència en matèria de medi ambient és una competència compartida entre l'Estat espanyol i les comunitats autònomes, d'acord amb l'article 149.1.23 i l'article 144 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

En aquesta línia, l'article 149.1.23 de la Constitució espanyola, dins les competències exclusives que corresponen a l'Estat espanyol, estableix la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes per establir normes addicionals de protecció, com també la legislació bàsica sobre monts, aprofitaments forestals i vies ramaderes.

Per tant, la voluntat del legislador era facultar l'Estat espanyol per determinar la política global en matèria mediambiental, és a dir, una ordenació de mínims que cal respectar en tot cas, però permetre a les comunitats autònomes amb competències sobre aquesta matèria establir, si s'escau, nivells de protecció superiors.

Això implica a les comunitats autònomes la facultat de desenvolupar, mitjançant normes legals o reglamentàries, la normativa estatal i, a més, complementar, millorar o reforçar, si s'escau, el nivell de protecció recollit per aquesta normativa, sempre que les normatives autonòmiques siguin compatibles, no contradiguin, ignorin, redueixin o limitin la protecció establerta en la normativa bàsica estatal.

De fet, l'article 148.1.9 de la Constitució espanyola faculta les comunitats autònomes per assumir competències sobre la gestió en matèria de protecció del medi ambient. En el cas de Catalunya, la

dita competència compartida s'assumeix en l'article 144 del nostre Estatut d'autonomia, que recull la competència per establir normes addicionals de protecció, que inclou, en tot cas:

1. L'establiment i la regulació dels instruments de planificació ambiental i del procediment de tramitació i aprovació d'aquests instruments.
2. L'establiment i la regulació de mesures de sostenibilitat, fiscalitat i recerca ambientals.
3. La regulació dels recursos naturals, de la flora i la fauna, de la biodiversitat, del medi ambient marí i aquàtic si no té per finalitat la preservació dels recursos pesquers marítims.
4. La regulació sobre prevenció en la producció d'envasos i embalatges en tot llur cicle de vida, des que es generen fins que passen a ésser residus.
5. La regulació sobre prevenció i correcció de la generació de residus amb origen o destinació a Catalunya i sobre la gestió i el trasllat d'aquests i llur disposició final.
6. La regulació en la prevenció, el control, la correcció, la recuperació i la compensació de la contaminació de sòl i subsol.
7. La regulació i la gestió dels abocaments efectuats a les aigües interiors de Catalunya, i també dels efectuats a les aigües superficials i subterrànies que no passen per una altra comunitat autònoma. En tot cas, dins del seu àmbit territorial, correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la intervenció administrativa dels abocaments a les aigües superficials i subterrànies.
8. La regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d'aquest, la declaració de zones d'atmosfera contaminada i l'establiment d'altres instruments de control de la contaminació, amb independència de l'administració competent per autoritzar l'obra, la instal·lació o l'activitat que la produeixi.
9. La regulació del règim d'autorització i seguiment de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
10. La promoció de les qualificacions relatives a productes, activitats, instal·lacions, infraestructures, procediments, processos productius o conductes respectuosos amb el medi.
11. La prevenció, la restauració i la reparació de danys al medi ambient, i també el règim sancionador corresponent.
12. I, finalment, les mesures de protecció de les espècies i el règim sancionador.

En matèria d'espais naturals, correspon a la Generalitat la competència exclusiva, respectant, en qualsevol cas, l'esmentada competència exclusiva estatal sobre legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, i que inclou, entre altres aspectes, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d'espais naturals i d'hàbitats protegits situats a Catalunya.

La declaració i la delimitació d'espais naturals dotats amb un règim de protecció estatal requereix l'informe preceptiu de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. Si l'espai està situat íntegrament al territori de Catalunya, la gestió correspon a la Generalitat.

En relació amb el Cos d'Agents Rurals, l'article 144.6 del nostre Estatut d'autonomia estableix que la Generalitat exerceix les seves competències en matèria de medi ambient i espais naturals per mitjà del Cos d'Agents Rurals, que són competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest Cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei.

1.5. Normativa relacionada

- Constitució espanyola.
- Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema 2

2.1. Organització de l'Administració catalana

2.2. Institucions i organismes de la Generalitat
- 2.2.1. El Parlament de Catalunya
- 2.2.2. La Presidència de la Generalitat de Catalunya
- 2.2.3. El Govern
- 2.2.4. El Consell de Garanties Estatutàries
- 2.2.5. El Síndic de Greuges
- 2.2.6. La Sindicatura de Comptes
- 2.2.7. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya

2.3. La Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans

2.4. Els departaments: estructura i atribucions

2.5. Els municipis. Les províncies. Les comarques. Les vegueries
- 2.5.1. Els municipis
- 2.5.2. Les províncies
- 2.5.3. Les comarques
- 2.5.4. Les vegueries

2.6. Normativa relacionada

Tema 2

2.1. Organització de l'Administració catalana

L'article 152.1 de la Constitució espanyola predetermina l'esquema institucional bàsic i la forma de govern de les comunitats autònomes com Catalunya i estableix que hauran de tenir una determinada organització institucional basada en una assemblea legislativa (escollida per sufragi universal, d'acord amb un sistema de representació proporcional), un consell de govern (amb funcions executives i administratives) i un president (escollit per l'assemblea legislativa d'entre els seus membres i al qual corresponen la direcció del consell de govern, la suprema representació de la comunitat respectiva i l'ordinària de l'Estat dins d'aquella).

Tot i això, l'article 148.1.1 de la Constitució espanyola deixa un ampli marge a la capacitat d'autoorganització de les comunitats autònomes i preveu que puguin assumir competències en l'organització de les seves institucions d'autogovern.

Avui, la Generalitat és el complex institucional que comprèn el Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Govern, a més d'altres òrgans de rellevància estatutària com el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

A més, l'Estatut d'autonomia de Catalunya també inclou dins el sistema institucional de la Generalitat els ens locals (municipis, vegueries, comarques) respectant-ne l'autonomia local. A aquest efecte, preveu la creació del Consell de Governs Locals i l'establiment d'una organització institucional local en què destaquen els consells de vegueries (amb el propòsit de substituir les diputacions provincials actuals) i una organització institucional pròpia de l'Aran.

2.2. Institucions i organismes de la Generalitat

2.2.1. El Parlament de Catalunya

El **Parlament** representa el poble de Catalunya i exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l'acció política i de govern (article 55 EAC).

És format per un mínim de cent diputats i un màxim de cent cinquanta, escollits per a un termini de quatre anys per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret (article 56 EAC). En l'actualitat, la cambra parlamentària és integrada per 135 diputats, dels quals 18 són elegits per la circumscripció de Tarragona, 17 per la de Girona, 15 per la de Lleida i 85 per la de Barcelona. Aquesta xifra de representants pot ser modificada mitjançant la Llei electoral de Catalunya.

Els seus membres són inviolables pels vots i per les opinions que emetin en l'exercici del seu càrrec i, d'una banda, durant el seu mandat gaudeixen d'immunitat amb l'efecte concret que no poden ser detinguts si no és en cas de delicte flagrant, i, de l'altra, l'òrgan jurisdiccional competent en les causes

contra ells és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i fora del territori de Catalunya la Sala Penal del Tribunal Suprem (article 57 EAC).

El Parlament gaudeix d'autonomia parlamentària, que inclou l'autonomia organitzativa, financera, administrativa i disciplinària, i gaudeix també d'autonomia reglamentària, i pot elaborar i aprovar el seu reglament (de fet, fou aprovat pel Ple del Parlament en la sessió del 22 de desembre de 2005) d'autonomia financera, establint el seu propi pressupost, i d'autonomia administrativa, fixant l'estatut del personal que en depèn (article 58 EAC).

La legislatura fineix per expiració del mandat legal en complir-se els quatre anys de la data de les eleccions, tot i que també pot finir anticipadament si no té lloc la investidura del president o de la presidenta de la Generalitat, o per dissolució anticipada, acordada pel president o per la presidenta de la Generalitat (article 66 EAC).

El Parlament té un president o una presidenta i una mesa escollits pel Ple del Parlament. El Parlament funciona en ple i en comissions, i els diferents grups parlamentaris participen en totes les comissions en proporció als seus membres. Així mateix, es poden crear comissions d'investigació sobre qualsevol assumpte de rellevància pública que sigui d'interès de la Generalitat, i les persones requerides per les comissions d'investigació han de comparèixer-hi obligatòriament, d'acord amb el procediment i les garanties establerts pel Reglament del Parlament; s'han de regular per llei les sancions per l'incompliment d'aquesta obligació. Així mateix, els càrrecs públics i el personal al servei de les administracions públiques que actuen a Catalunya tenen l'obligació de comparèixer a requeriment del Parlament (article 59 EAC).

2.2.2. La Presidència de la Generalitat de Catalunya

Juntament amb el Govern, la Presidència de la Generalitat de Catalunya és una de les institucions bàsiques del poder de la Generalitat i té la més alta representació de la Generalitat i dirigeix l'acció del Govern, a banda de tenir també la representació ordinària de l'Estat a Catalunya. El president o la presidenta és escollit pel Parlament d'entre els seus membres i nomenat pel rei (article 67 EAC).

La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, regula l'estatut personal del president o de la presidenta de la Generalitat. Als efectes de precedències i protocol a Catalunya, el president o la presidenta de la Generalitat té la posició preeminent que li correspon com a representant de la Generalitat i de l'Estat a Catalunya, i presideix els actes oficials als quals assisteix.

Com a representant ordinari de l'Estat a Catalunya, correspon al president o a la presidenta:

- Promulgar, en nom del rei, les lleis, els decrets llei i els decrets legislatius de Catalunya i ordenar-ne la publicació.
- Ordenar la publicació dels nomenaments dels càrrecs institucionals de l'Estat a Catalunya.
- Demanar la col·laboració a les autoritats de l'Estat que exerceixen funcions públiques a Catalunya.
- Les altres que determinin les lleis.

El president o la presidenta de la Generalitat cessa per renovació del Parlament a conseqüència d'unes eleccions, per aprovació d'una moció de censura o denegació d'una qüestió de confiança, per defunció, per dimissió, per incapacitat permanent, física o mental, reconeguda pel Parlament, que l'inhabiliti per a l'exercici del càrrec, i per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics.

El conseller primer o la consellera primera, si n'hi ha, o el conseller o la consellera que determini la llei, supleix i substitueix el president o la presidenta de la Generalitat en els casos d'absència, malaltia o impediment del president o de la presidenta de la Generalitat, i en els supòsits de cessament. La

suplència i la substitució no permeten exercir les atribucions del president o de la presidenta relatives al plantejament d'una qüestió de confiança, la designació i el cessament dels consellers i la dissolució anticipada del Parlament.

El president o la presidenta de la Generalitat, si no ha nomenat un conseller primer o una consellera primera, pot delegar temporalment funcions executives en un dels consellers.

2.2.3. El Govern

El Govern és l'òrgan superior col·legiat que dirigeix l'acció política i l'Administració de la Generalitat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb aquest Estatut i les lleis (article 68 EAC).

Es compon del president o de la presidenta de la Generalitat, del conseller primer o de la consellera primera, si escau, i dels consellers. Una llei ha de regular l'organització, el funcionament i les atribucions del Govern.

El Govern cessa quan ho fa el president o la presidenta de la Generalitat.

El president o la presidenta de la Generalitat i els consellers, durant llurs mandats i pels actes presumptament delictius comesos al territori de Catalunya, no poden ésser detinguts ni retinguts excepte en cas de delicte flagrant.

Correspon al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decidir sobre la inculpació, el processament i l'enjudiciament del president o de la presidenta de la Generalitat i dels consellers. Fora del territori de Catalunya, la responsabilitat penal és exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem (article 70 EAC).

2.2.4. El Consell de Garanties Estatutàries

El Consell de Garanties Estatutàries és un òrgan consultiu que dictamina, sense perjudici del control del Tribunal Constitucional, sobre l'adequació a l'Estatut i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat en els casos següents (article 76 EAC):

a. L'adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi.
b. L'adequació a aquest Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament i dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament.
c. L'adequació a aquest Estatut i a la Constitució dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.
d. L'adequació dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l'autonomia local en els termes que garanteix aquest Estatut.

El Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar abans de la interposició del recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern, abans de la interposició de conflicte de competència pel Govern i abans de la interposició de conflicte en defensa de l'autonomia local davant el Tribunal Constitucional.

El Consell de Garanties Estatutàries és format per membres nomenats pel president o per la presidenta de la Generalitat d'entre juristes de competència reconeguda, dues terceres parts dels quals a proposta del Parlament, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i una tercera part a proposta del Govern (article 77 EAC).

2.2.5. El Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i l'Estatut i, amb aquesta finalitat, supervisa l'activitat de l'Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d'interès general o universal o activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de les altres persones amb un vincle contractual amb l'Administració de la Generalitat i amb les entitats públiques que en depenen. També supervisa l'activitat de l'Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen. Totes aquestes administracions públiques de Catalunya i totes aquestes entitats i persones tenen l'obligació de cooperar amb el Síndic de Greuges (article 78 EAC).

El síndic o la síndica de greuges és elegit pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres i ha d'exercir les seves funcions amb imparcialitat i independència; és inviolable per les opinions expressades en l'exercici de les seves funcions, és inamovible i només pot ésser destituït i suspès per les causes que estableix la llei (article 79 EAC).

2.2.6. La Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. Depèn orgànicament del Parlament, exerceix les seves funcions per delegació d'aquest i amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord amb les lleis (article 80 EAC).

2.2.7. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya és l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada i actua també amb plena independència del Govern de la Generalitat en l'exercici de les seves funcions.

2.3. La Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans

Els òrgans superiors de l'Administració de la Generalitat són el president o la presidenta de la Generalitat, el Govern, el conseller primer o la consellera primera del Govern, el vicepresident o la vicepresidenta del Govern i els consellers, mentre que els secretaris generals i els directors generals són alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat (article 5 de la Llei 13/1989).

Els òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya es classifiquen en centrals i territorials o perifèrics i en consultius i actius (article 7 de la Llei 13/1989).

1. Els **òrgans centrals** de la Generalitat són aquells la competència dels quals s'estén a tot el territori de Catalunya (article 8 de la Llei 13/1989).

    a. **Departament.** La direcció de cada departament correspon al conseller, i a cada departament hi ha una secretaria general i les direccions generals imprescindibles que exigeixen els serveis especialitzats que s'integren dins d'aquell, tot i que el Govern, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, pot crear, en el si d'un departament, secretaries sectorials, amb rang orgànic de secretaria general, si l'especificitat o la complexitat tècnica o organitzativa d'un àmbit material determinat ho requereix, a les quals s'han d'atribuir les funcions que siguin determinades per reglament, fins i tot les que

per llei s'hagin atribuït específicament a una direcció general. En els departaments en què, pel seu volum de gestió o per la seva complexitat calgui, hi pot haver una direcció de serveis, amb categoria de direcció general. La creació, la modificació, la supressió, l'agrupació, la divisió i el canvi de denominació de la secretaria general adjunta, de les secretaries sectorials i de les direccions generals s'acorden per un decret del Govern (article 11 de la Llei 13/1989).

b. **Conseller.** Sense perjudici de les facultats que li pertoquen com a membre del Govern, cada conseller, com a cap del seu departament, té les atribucions següents (article 12 de la Llei 13/1989):
   a. Representar el departament corresponent.
   b. Dirigir, organitzar i establir les prioritats del departament i dels organismes autònoms i de les empreses públiques que hi són adscrits.
   c. Proposar al Govern els avantprojectes de llei o els projectes de decret, dins l'àmbit de les competències del departament.
   d. Exercir la potestat reglamentària en l'àmbit i amb els límits que li són propis.
   e. Proposar el nomenament i la separació d'alts càrrecs del departament, i nomenar-ne i separar-ne els altres càrrecs, i també exercir la potestat disciplinària, en el marc establert per l'ordenament vigent.
   f. Resoldre els conflictes d'atribucions entre les autoritats i els òrgans del departament.
   g. Suscitar conflictes d'atribucions amb altres departaments.
   h. Resoldre, en última instància, els recursos i les reclamacions administratives que no pertoquin a organismes i autoritats inferiors al departament.
   i. Presentar l'avantprojecte de pressupost del departament.
   j. Autoritzar les despeses pròpies del departament, dins l'import dels crèdits autoritzats i d'acord amb les normes per a l'execució del pressupost.
   k. Signar, en nom de la Generalitat, els contractes relatius a assumptes propis del departament, en els termes establerts per la legislació vigent.
   l. Exercir les altres facultats que li atribueix la legislació vigent o que li deleguin el president de la Generalitat o el Govern.

c. **Secretari general.** El secretari general, com a segona autoritat del departament després del conseller, té les facultats següents (article 13 de la Llei 13/1989):
   a. Representar el departament per delegació del conseller i exercir, sota la direcció del titular del departament, les funcions que aquest li delegui.
   b. Assumir la inspecció dels centres, les dependències i els organismes adscrits al departament, sens perjudici de les atribucions pròpies dels directors generals, i dirigir i organitzar els serveis generals del departament.
   c. Vetllar per l'organització, la simplificació i la racionalització administratives i assegurar el suport tècnic i jurídic general del departament.
   d. Ésser l'òrgan de comunicació amb altres administracions i entitats que tinguin relació amb el departament i amb els altres departaments, organismes i entitats que en depenen, sens perjudici de les atribucions que a aquest respecte tenen els directors generals.
   e. Coordinar l'actuació del departament en relació amb les transferències de funcions i serveis.
   f. Ésser el cap superior de tot el personal del departament i resoldre els assumptes que afecten aquest personal, llevat que pertoquin al conseller; contractar el personal laboral i nomenar els funcionaris interins del departament.
   g. Coordinar, sota la direcció del conseller, els programes i les actuacions de les diferents direccions generals i dels organismes adscrits al departament.

h. Tramitar les disposicions generals i, si s'escau, elaborar-les i fer-ne l'estudi i l'informe.
i. Elaborar, conjuntament amb els directors generals, l'avantprojecte de pressupost del departament per sotmetre'l al conseller, tramitar el dels organismes i les entitats adscrits al departament, i dirigir i controlar la gestió del pressupost del Departament.
j. Supervisar l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també els expedients de contractació de qualsevol tipus; autoritzar les despeses dins els límits que s'estableixin per reglament i fer informe de les propostes de les despeses que excedeixin aquests límits.
k. Elaborar els programes de necessitats del departament i exercir les altres funcions que la legislació vigent li atribueixi.
l. Proposar les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres del departament i preparar els mètodes de treball, tenint en consideració els costos i el rendiment.

d. **Director general.** El director general, en l'àmbit de la seva direcció general, té les facultats següents (article 14 de la Llei 13/1989):
   a. Dirigir i gestionar els serveis i proposar o resoldre els assumptes del departament que li pertoquen per raó de la matèria.
   b. Exercir el comandament, i vigilar, organitzar i inspeccionar les dependències al seu càrrec.
   c. Proposar al conseller o al secretari general les resolucions sobre les matèries pròpies de la direcció general.
   d. Elaborar i elevar anualment al conseller un informe sobre l'eficàcia, el cost i el rendiment dels serveis al seu càrrec.
   e. Exercir les altres facultats que li atribueixin les lleis i les disposicions vigents.

   Els secretaris generals i els directors generals poden dictar circulars i instruccions per dirigir l'activitat dels seus subordinats en relació amb l'organització interna dels departaments (article 16 de la Llei 13/1989).

e. **Director de Serveis.** El director de Serveis, en els departaments en què s'hagi creat, exerceix, sota la direcció del secretari general, les funcions d'administració, règim interior i gestió dels serveis generals del departament. La creació, la modificació, la supressió i el canvi de denominació dels directors de Serveis s'acordarà per un decret del Govern (article 15 de la Llei 13/1989).

2. Els **òrgans territorials** són formats per les delegacions territorials del Govern, d'acord amb la delimitació que s'estableixi legalment (article 18 de la Llei 13/1989). Els delegats territorials del Govern representen el Govern i són la màxima autoritat de la Generalitat a la delegació territorial respectiva, i tenen, als efectes de protocol, rang de secretari o secretària general i els corresponen les funcions de representació, d'informació, de coordinació i de règim interior (article 25 de la Llei 13/2008).

3. Els **òrgans consultius** de l'Administració de la Generalitat són els que tenen assignades expressament funcions d'informe, de consulta, d'assessorament o de proposta (article 21 de la Llei 13/1989), i la Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern (article 23 de la Llei 13/1989). Amb caràcter interdepartamental o dins d'un departament es poden crear consells assessors, la composició i les funcions dels quals s'han de determinar en les normes de creació respectives, i els seus informes tenen caràcter no vinculant, llevat d'una disposició en sentit contrari (article 22 de la Llei 13/1989).

4. Els **òrgans actius** de l'Administració de la Generalitat, llevat dels òrgans superiors i dels alts càrrecs, són les subdireccions generals, els serveis, les seccions i els negociats, i la direcció dels quals ha d'ésser exercida per funcionaris de carrera (article 24 de la Llei 13/1989).

2.4. Els departaments: estructura i atribucions

L'article 23.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que el Govern s'organitza en departaments, que integren l'Administració de la Generalitat, la direcció superior de cadascun dels quals correspon a un conseller o una consellera.

L'article 23.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que el president o la presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern.

L'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, preveu que l'estructura orgànica de cada departament s'estableix per un decret del Govern, amb subjecció al que determina la normativa reguladora de l'organització de l'Administració de la Generalitat. En tot cas, cada departament té una secretaria general.

El Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que l'Administració de la Generalitat està organitzada en els departaments següents:

1. **Departament de la Presidència**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
   - El suport i l'assistència al president de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves funcions.
   - Les funcions de Secretaria del Govern, l'assessorament, la representació i la defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat i dels organismes que en depenen, així com la gestió de les publicacions oficials.
   - La coordinació i el seguiment del Consell Tècnic, sense perjudici de les atribucions conferides al vicepresident o a la vicepresidenta del Govern.
   - El suport a la coordinació interdepartamental i l'impuls d'estratègies conjuntes.
   - L'estratègia comunicativa i la política informativa del Govern, així com la informació i difusió de l'activitat del president i del / de la portaveu.
   - La relació amb els mitjans de comunicació, l'organització de la prestació dels serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local, i la regulació i el control dels serveis de comunicació en l'àmbit de Catalunya.
   - L'impuls al desplegament de l'autogovern.
   - La cooperació amb l'Administració local de Catalunya.
   - Les relacions institucionals i amb el Parlament.
   - L'impuls d'estratègies i avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i digitalització, com també el desenvolupament de l'administració electrònica, la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.
   - Les polítiques de transparència, bon govern, govern obert, dades obertes i participació i qualitat democràtica, i els processos electorals.
   - La difusió de l'activitat del Govern de la Generalitat, i la gestió i comunicació corporativa i institucional de l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic.

- L'atenció ciutadana i la informació de serveis i els programes de l'Administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d'informació.
- Les telecomunicacions, les polítiques de ciberseguretat i de serveis d'identificació electrònica, i d'identitat i confiança digital.
- Els afers religiosos.
- La direcció de les polítiques esportives.
- La direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
- Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de la Presidència el Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Casa de la Generalitat a Perpinyà, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP), l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

2. **Departament d'Empresa i Treball,** al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
   - El comerç interior i l'artesania.
   - El consum.
   - El turisme.
   - La indústria, la seguretat industrial i les mines.
   - La innovació.
   - La internacionalització de l'empresa catalana.
   - L'emprenedoria.
   - Les relacions laborals i la inspecció de treball.
   - Les polítiques d'ocupació i la intermediació laboral. Pel que fa a la qualificació professional, les competències s'exerciran en coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals, assignat al Departament d'Educació.
   - L'economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa.
   - La societat digital i la confecció i la direcció de les polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, dades massives i tecnologies del mòbil.
   - Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

   Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament d'Empresa i Treball el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Consorci de Formació Professional d'Automoció, l'Autoritat Catalana de la Competència i l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.

3. **Departament d'Economia i Hisenda**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
   - La política econòmica.
   - Les entitats de crèdit.
   - El mercat de valors.
   - El deute públic i la tutela financera dels ens locals.
   - Els programes de transferència de fons de la Unió Europea, amb excepció dels de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural.
   - El sector assegurador.
   - Les finances públiques, els pressupostos i l'eficiència de la despesa.

- El control economicofinancer i la comptabilitat.
- L'establiment dels criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i de les subvencions.
- La supervisió del sector públic adscrit a la Generalitat de Catalunya i el seguiment de la seva activitat per vetllar pel compliment adequat de la normativa econòmica i pressupostària.
- La gestió de les despeses de personal.
- El patrimoni de la Generalitat.
- La gestió dels tributs.
- El joc i les apostes.
- L'establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.
- Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament d'Economia i Hisenda l'Institut d'Estadística de Catalunya, , l'Agència Tributària de Catalunya, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA), la Junta Consultiva de Contractació i l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.

L'Institut Català de Finances es relaciona amb l'Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d'Economia i Hisenda.

4. **Departament d'Igualtat i Feminismes**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
   - Les polítiques d'igualtat, d'igualtat en el treball i les de garanties de drets i la no-discriminació.
   - Les polítiques públiques LGTBI+.
   - Les polítiques de dones i per l'erradicació de les violències masclistes
   - El foment i la defensa dels drets humans, incloent els drets polítics i civils.
   - Les polítiques de migracions, refugi i ciutadania.
   - Les polítiques de cures i dels usos del temps.
   - Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

5. **Departament d'Acció Exterior i Unió Europea**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
   - La coordinació de l'acció exterior.
   - Les relacions exteriors i l'actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea.
   - La cooperació al desenvolupament.
   - El foment de la pau.
   - Qualsevol altre que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

   Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament d'Acció Exterior i Unió Europea el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis.

6. **Departament d'Educació**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
   - La política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.
   - L'actuació en matèria d'ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.
   - L'avaluació del rendiment escolar i l'establiment de mesures correctores.
   - La direcció i l'avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Catalunya.
   - La supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu de Catalunya.

- La planificació de l'oferta educativa de llocs escolars.
- La direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.
- La formació i qualificació professionals, sens perjudici de l'adscripció per part del Govern de determinades entitats vinculades a aquest àmbit de competència a altres departaments.
- Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

7. **Departament de Recerca i Universitats**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
   - Les universitats.
   - La qualitat del sistema universitari.
   - Les beques que no siguin competència del Departament d'Educació.
   - El foment de la recerca.
   - Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions

8. **Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,** al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
   - La planificació i qualitat ambiental, així com les polítiques davant el canvi climàtic i les polítiques de desenvolupament sostenible.
   - L'aigua.
   - Els residus.
   - Els serveis meteorològics.
   - L'energia i l'impuls de les energies renovables.
   - El medi natural i la biodiversitat.
   - Les polítiques d'agricultura.
   - Les polítiques de ramaderia.
   - Les polítiques de pesca i afers marítims.
   - Les activitats cinegètiques i la pesca fluvial.
   - El desenvolupament del món rural.
   - La gestió dels programes de transferència de fons de la Unió Europea de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural.
   - Els boscos.
   - La indústria agroalimentària i les polítiques d'alimentació.
   - Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

   Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural l'Institut Català de la Vinya i el Vi el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

9. **Departament d'Interior**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
   - Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana.
   - El trànsit.
   - Les emergències i la protecció civil.
   - La prevenció, l'extinció d'incendis i el salvament.
   - Els espectacles públics i les activitats recreatives.
   - La vigilància, el control i la col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el Cos d'Agents Rurals.
   - Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

   Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament d'Interior l'Institut de Seguretat Pública

de Catalunya, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 i el Servei Català de Trànsit.

10. **Departament de Territori**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
    - La política i la planificació territorial i l'urbanisme.
    - Les polítiques de sòl, incloses les de sòl residencial associades.
    - Les polítiques d'habitatge, que inclouen la planificació territorial sectorial de l'habitatge.
    - La planificació i la construcció d'habitatges d'obra nova per part de la Generalitat.
    - L'activitat de foment en matèria d'habitatge, tant de la promoció pública i privada d'habitatges com de la rehabilitació, en l'entorn urbà i en el món rural.
    - La gestió del patrimoni públic d'habitatges de la Generalitat.
    - L'ordenació de l'edificació i el control de qualitat del procés i dels productes d'edificació.
    - Les polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics, així com les actuacions de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial.
    - Les polítiques de l'arquitectura i de la millora urbana.
    - Les polítiques d'impuls de l'Agenda Urbana de Catalunya, en l'àmbit de competències del Departament.
    - Les obres públiques i infraestructures.
    - La licitació de les infraestructures de Catalunya.
    - Les carreteres, els ferrocarrils, els ports i aeroports.
    - La mobilitat i el transport.
    - Les polítiques de muntanya i del litoral.
    - L'atenció ciutadana i la informació de serveis i els programes de l'Administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d'informació.
    - La direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
    - Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

    Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament de Territori l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

11. **Departament de Salut**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
    - La política sanitària.
    - El Servei Català de la Salut.
    - L'Institut Català de la Salut.
    - Els equipaments sociosanitaris, inclosos els equipaments sociosanitaris de la xarxa de serveis socials.
    - Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

12. **Departament de Drets Socials**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
    - Les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, inclosa la renda garantida de ciutadania.
    - La política de la joventut.
    - La política de la gent gran.
    - Les famílies, la infància i l'adolescència.
    - L'acolliment i les adopcions.
    - La política de les persones amb discapacitat i dependències.
    - Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.

- Les polítiques d'inclusió social de les persones amb discapacitat i les polítiques de dependència.
- L'acció comunitària.
- La coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials.
- La sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.
- Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament de Drets Socials l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

13. **Departament de Cultura**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
    - La promoció, la cooperació i la difusió culturals.
    - El patrimoni cultural, els arxius i els museus.
    - Les indústries culturals, també aquelles que es fomentin a través dels mitjans de comunicació públics.
    - La cultura tradicional i popular catalana.
    - Els equipaments culturals.
    - La promoció i el foment de la llengua catalana.
    - Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

    Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Cultura la Institució de les Lletres Catalanes, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, la Biblioteca de Catalunya, l'Institut Català de les Empreses Culturals, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

14. **Departament de Justícia, Drets i Memòria**, al qual correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els àmbits següents:
    - Les funcions relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització.
    - Els serveis penitenciaris, la reinserció i la justícia juvenil.
    - La conservació, l'actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya.
    - Les associacions, les fundacions, els col·legis professionals i les acadèmies.
    - Els notaris i registradors.
    - La promoció i el desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.
    - La memòria democràtica.
    - Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

    Sense perjudici dels òrgans i organismes que s'hi puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Justícia el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i el Centre d'Història Contemporània.

2.5. Els municipis. Les províncies. Les comarques. Les vegueries

Com ja s'ha esmentat, l'article 137 de la Constitució espanyola estableix que l'Estat espanyol s'organitza territorialment en municipis, províncies i comunitats autònomes, les quals, totes elles, gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels seus interessos respectius, i, per la seva banda, l'article 152.3 de la Constitució espanyola permet que els estatuts d'autonomia prevegin altres instàncies pròpies.

2.5.1. Els municipis

D'acord amb l'article 86 EAC, el municipi és l'ens local bàsic de l'organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics, per la qual cosa es garanteix al municipi l'autonomia per a l'exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat que representa.

El govern i l'administració municipals corresponen a l'ajuntament, format per l'alcalde o l'alcaldessa i els regidors, els quals són escollits pels veïns per mitjà de sufragi universal, igual, lliure, directe i secret.

D'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies les matèries següents:

a. Urbanisme, incloent aquí el planejament, la gestió, l'execució i la disciplina urbanística, la protecció i la gestió del patrimoni històric, la promoció i la gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera i la conservació i la rehabilitació de l'edificació.
b. Medi ambient urbà, particularment, parcs i jardins públics, la gestió dels residus sòlids urbans i la protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
c. Abastament d'aigua potable a domicili i l'evacuació i el tractament d'aigües residuals.
d. Infraestructures viàries i altres equipaments de la seva titularitat.
e. Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
f. Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
g. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat, així com el transport col·lectiu urbà.
h. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i d'àmbit local.
i. Fires, abastaments, mercats, llotges i comerç ambulant.
j. Protecció de la salubritat pública.
k. Cementiris i activitats funeràries.
l. Promoció de l'esport i les instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
m. Promoció de la cultura i dels equipaments culturals.
n. Participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperació amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents, així com la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
o. Promoció al terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
p. Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere

2.5.2. Les províncies

L'article 141 de la Constitució espanyola estableix que la província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l'agrupació de municipis limítrofs, que constitueix una divisió territorial per al compliment de les activitats de l'Estat.

El govern i l'administració de la província s'encomanen a les diputacions o altres corporacions de caràcter representatiu, a les quals correspon la coordinació i l'assistència supramunicipal a les corporacions municipals del seu àmbit territorial.

L'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, preveu com a atribucions essencials de les diputacions: la coordinació de serveis municipals, l'assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis del seu territori, la prestació de serveis intermunicipals, el foment dels interessos de la província i l'adopció del pla anual de cooperació a les obres i als serveis municipals.

2.5.3. Les comarques

La Constitució espanyola no crea la institució comarcal, però l'article 141.3 preveu la possibilitat que es creïn agrupacions de municipis diferents de la província i l'article 152.3 habilita els estatuts d'autonomia per establir circumscripcions territorials pròpies a través de l'agrupació de municipis limítrofs de personalitat jurídica.

D'acord amb l'article 3 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, la comarca es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l'agrupació de municipis contigus, i té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El territori de la comarca és l'àmbit en què el consell comarcal exerceix les seves competències i és definit per l'agrupació dels termes municipals que la integren.

D'acord amb l'article 11 del Decret legislatiu 4/2003, el govern i l'administració de la comarca corresponen al consell comarcal, que és format pels òrgans següents: el ple, la presidència, la vicepresidència, el consell d'alcaldes, la comissió especial de comptes i el gerent (article 12 del Decret legislatiu 4/2003).

Corresponen a les comarques sobretot funcions d'assistència i cooperació als municipis, com ara (article 28 del Decret legislatiu 4/2003):

a. Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
b. Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
c. Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
d. Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
e. Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.

2.5.4. Les vegueries

L'article 90 de l'Estatut defineix la vegueria com l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local, investida de la condició de govern local, amb autonomia per a la gestió dels seus interessos. A la vegada, la vegueria també es configura com la divisió per a l'organització territorial dels serveis de la Generalitat, que ha d'adaptar els seus òrgans territorials a la nova divisió veguerial.

L'article 91 de l'Estatut disposa que el govern i l'administració autònoma de la vegueria corresponen al consell de vegueria, que constitueix l'expressió institucional de la nova entitat, i determina que aquests consells substitueixen les diputacions provincials. Igualment, estableix que la creació, la modificació i la supressió de vegueries, i també el desplegament de llur règim jurídic, han d'ésser regulats per llei del Parlament, que es va dur a terme amb la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries.

Són competències pròpies dels consells de vegueria (article 22 de la Llei 30/2010):

a. Coordinar els serveis municipals entre ells per garantir la prestació integral i adequada dels serveis en tota la demarcació veguerial.
b. Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió, seguint criteris d'equilibri territorial.
c. Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.
d. Prestar serveis per encàrrec de gestió o per delegació dels ens locals.
e. Fomentar els interessos propis de la vegueria.
f. Les altres que li atribueixin expressament les lleis.

2.6. Normativa relacionada

- Constitució espanyola.
- Estatut d'autonomia de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries.
- Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
- El Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Reglament del Parlament, aprovat pel Ple del Parlament en la sessió del 22 de desembre de 2005.

Tema 3

3.1. El procediment administratiu

3.2. Els interessats

3.3. Els terminis

3.4. Els actes administratius

3.5. La revisió dels actes en via administrativa

3.6. Procediment administratiu sancionador

3.7. Concepte d'autoritat i potestats d'inspecció

3.8. Normativa relacionada

Tema 3

3.1. El procediment administratiu

L'Administració pública desenvolupa la seva activitat per mitjà de procediments administratius, i els procediments administratius són alhora la garantia que l'activitat de l'Administració se sotmet al dret, entenent com a tals el conjunt d'actuacions i tràmits formals que han de seguir les administracions públiques per elaborar i produir els seus actes administratius i dictar les seves normes. En altres paraules, el procediment administratiu és la manera en què s'han de produir els actes administratius.

Els procediments administratius són totalment necessaris per legitimar l'activitat de l'Administració pública, la qual ha de seguir aquests procediments establerts per portar a terme la seva actuació. Si no segueix el procediment administratiu o si hi manquen els elements més essencials i característics, l'actuació de l'Administració pública es considera nul·la de ple dret.

De fet, l'article 105 de la Constitució espanyola estableix que la Llei regularà el procediment a través del qual s'han de produir els actes administratius, una competència que l'article 149 del text constitucional reserva amb caràcter exclusiu a l'Estat espanyol, la qual s'ha dut a terme a través de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), que estableix en l'article 47 que són nuls de ple dret els actes dictats prescindint totalment i absolutament del procediment establert legalment o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

Els procediments administratius s'inicien amb un acte que produeix l'efecte de posar-los en marxa per tal de decidir les qüestions que aquest acte planteja, i pot ser iniciat d'ofici o a sol·licitud de la persona interessada.

1. Els procediments s'inicien d'ofici per un acord de l'òrgan competent (article 58 LPACAP):
   a. Per iniciativa pròpia, quan l'actuació deriva del coneixement directe o indirecte de les circumstàncies, de les conductes o dels fets objecte del procediment per part de l'òrgan que té atribuïda la competència d'iniciació (article 59 LPACAP).
   b. Com a conseqüència d'una ordre emesa per un òrgan administratiu superior jeràrquic del competent per iniciar el procediment (article 60 LPACAP).
   c. A petició raonada d'altres òrgans, quan la proposta d'iniciació del procediment és formulada per qualsevol òrgan administratiu que no té competència per iniciar-lo i que ha tingut coneixement de les circumstàncies, de les conductes o dels fets objecte del procediment, ocasionalment o bé perquè té atribuïdes funcions d'inspecció, indagació o investigació (article 61 LPACAP).
   d. Per denúncia, és a dir, per un acte d'una persona que, en compliment o no d'una obligació legal, posa en coneixement d'un òrgan administratiu l'existència d'un fet determinat que pugui justificar la iniciació d'ofici d'un procediment administratiu (article 62 LPACAP).

2. Els procediments s'inicien a instància de part interessada quan és el mateix interessat qui requereix a l'Administració que dicti una resolució en un sentit determinat. Les sol·licituds que es formulin a tal efecte han de contenir (article 66 LPACAP):

a. El nom i els cognoms de l'interessat i, si s'escau, de la persona que el representi.
b. La identificació del mitjà electrònic o, si no n'hi ha, el lloc físic en què vol que es practiqui la notificació. Addicionalment, els interessats poden aportar la seva adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic per tal que les administracions públiques els avisin de l'enviament o la posada a disposició de la notificació.
c. Els fets, les raons i la petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud.
d. El lloc i la data.
e. La signatura del sol·licitant o l'acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.
f. L'òrgan, el centre o la unitat administrativa a la qual s'adreça i el seu codi d'identificació corresponent.

Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix aquests requisits, s'ha de requerir a l'interessat que, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. Sempre que no es tracti de procediments selectius o de concurrència competitiva, aquest termini es pot ampliar prudencialment, fins a cinc dies, a petició de l'interessat o a iniciativa de l'òrgan, quan l'aportació dels documents requerits presenti dificultats especials (article 68 LPACAP).

Posen fi al procediment la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud, quan aquesta renúncia no sigui prohibida per l'ordenament jurídic, la declaració de caducitat i la impossibilitat material de continuar-lo per causes sobrevingudes. La resolució que es dicti ha de ser motivada en tot cas (article 84). També produeix la terminació del procediment la terminació convencional (article 86).

3.2. Els interessats

L'article 4 LPACAP estableix que es consideren interessats en el procediment administratiu:

1. Els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
2. Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la decisió que s'adopti en aquest.
3. Aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin ser afectats per la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat una resolució definitiva.

D'acord amb l'article 5 LPACAP, els interessats amb capacitat d'obrar poden actuar per mitjà d'un representant, i s'han d'entendre amb aquest les actuacions administratives, excepte en cas de manifestació expressa en contra de l'interessat. Quant a l'acreditació, se'n distingeixen dos supòsits:

1. Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, s'ha d'acreditar la representació, que es pot fer mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
2. Per als actes i les gestions de mer tràmit, aquesta representació senzillament es presumeix.

La manca d'acreditació o l'acreditació insuficient de la representació no impedeix que es tingui per efectuat l'acte de què es tracti, sempre que s'aporti aquella o es repari el defecte dins del termini de deu dies que ha de concedir a aquest efecte l'òrgan administratiu, o d'un termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requereixin.

Quan en una sol·licitud, un escrit o una comunicació hi figurin diversos interessats, les actuacions a què donin lloc s'han d'efectuar amb el representant o l'interessat que hagin assenyalat expressament i, si no n'hi ha, amb el que hi figuri en primer terme (article 7 LPACAP).

Si durant la instrucció d'un procediment que no hagi tingut publicitat s'adverteix l'existència de persones que siguin titulars de drets o interessos legítims i directes la identificació dels quals resulti de l'expedient i que es puguin veure afectats per la resolució que es dicti, s'ha de comunicar a aquestes persones la tramitació del procediment (article 8 LPACAP).

L'article 53 LPACAP reconeix als interessats els drets següents:

a) A conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d'interessats; el sentit del silenci administratiu que correspongui, en cas que l'Administració no dicti ni notifiqui una resolució expressa dins el termini; l'òrgan competent per a la seva instrucció, si s'escau, i la resolució, i els actes de tràmit dictats. Així mateix, també tenen dret a accedir als documents continguts en els procediments esmentats i a obtenir-ne una còpia.
b) Els qui es relacionin amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics tenen dret a consultar la informació a què es refereix el paràgraf anterior, en el punt d'accés general electrònic de l'Administració, que funciona com un portal d'accés. S'entén complerta l'obligació de l'Administració de facilitar còpies dels documents continguts en els procediments mitjançant la posada a disposició de les còpies en el punt d'accés general electrònic de l'Administració competent o en les seus electròniques que corresponguin.
c) A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin els procediments.
d) A no presentar documents originals llevat que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. En cas que, excepcionalment, hagin de presentar un document original, tenen dret a obtenir-ne una còpia autenticada.
e) A no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.
f) A formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que han de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució.
g) A obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, a les actuacions o a les sol·licituds que es proposin dur a terme.
h) A actuar assistits d'un assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus interessos.
i) A complir les obligacions de pagament a través dels mitjans electrònics previstos en l'LPACAP.
j) Qualssevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.

A més, s'ha de tenir en compte que, dins les normes generals d'actuació en l'activitat de les administracions públiques, l'article 13 estableix els drets de les persones següents:

a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés general electrònic de l'Administració.
b) A ser assistits en l'ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.
c) A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d'acord amb el que preveuen aquesta Llei i la resta de l'ordenament jurídic.
d) A l'accés a la informació pública, arxius i registres, d'acord amb el que preveuen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de l'ordenament jurídic.
e) A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

f) A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.
g) A obtenir i utilitzar els mitjans d'identificació i signatura electrònica que preveu aquesta Llei.
h) A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers, als sistemes i a les aplicacions de les administracions públiques.
i) Qualssevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.

Finalment, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, reconeix els drets següents:

a) Dret a la no-discriminació i una atenció adequada (article 21).
b) Dret a una bona administració (article 22).
c) Dret a un servei públic de qualitat (article 23).
d) Dret a l'ús de mitjans electrònics (article 24).
e) Dret a la presentació de sol·licituds, comunicacions i altres documents (article 25).

3.3. Els terminis

El termini és el període de temps dins del qual s'ha de realitzar un acte administratiu. Els terminis establerts en les lleis obliguen les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques competents per tramitar els afers, així com els interessats en aquests (article 29 LPACAP).

Els terminis es poden computar per hores, dies, mesos o anys (article 30 LPACAP):

1. Llevat que per llei o en el dret de la Unió Europea es disposi un altre còmput, quan els terminis s'assenyalin per **hores**, s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formin part d'un dia hàbil. Els terminis expressats per hores es compten d'hora en hora i de minut en minut des de l'hora i el minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, i no poden tenir una durada superior a vint-i-quatre hores; en aquest cas, s'han d'expressar en dies.
2. Sempre que per llei o en el dret de la Unió Europea no s'expressi un altre còmput, quan els terminis s'assenyalin per **dies**, s'entén que aquests són hàbils, i s'exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. Quan els terminis s'hagin assenyalat per dies naturals pel fet de declarar-ho així una llei o el dret de la Unió Europea, s'ha de fer constar aquesta circumstància a les notificacions corresponents.
   Els terminis expressats en dies es compten a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.
3. Si el termini es fixa en **mesos** o **anys**, aquests es computen a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci administratiu. El termini conclou el mateix dia en què es va produir la notificació, la publicació o el silenci administratiu el mes o l'any de venciment. Si el mes de venciment no hi ha un dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entén que el termini expira l'últim dia del mes.

En qualsevol cas, quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent. Quan un dia sigui hàbil en el municipi o la comunitat autònoma en què resideix l'interessat, i inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu, o al revés, es considera inhàbil en tot cas.

L'Administració General de l'Estat i les administracions de les comunitats autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial, han de fixar, en el seu àmbit respectiu, el calendari de dies inhàbils als

efectes de còmputs de terminis. El calendari aprovat per les comunitats autònomes ha de comprendre els dies inhàbils de les entitats locals corresponents al seu àmbit territorial, a les quals és aplicable. Aquest calendari s'ha de publicar abans del començament de cada any al diari oficial que correspongui, així com en altres mitjans de difusió que en garanteixin un coneixement generalitzat.

La declaració d'un dia com a hàbil o inhàbil als efectes de còmput de terminis no determina per si mateixa el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l'organització del temps de treball o el règim de jornada i d'horaris d'aquestes administracions.

L'Administració pública, llevat d'un precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació s'ha de notificar als interessats (article 32 LPACAP).

Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació s'han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas no pot ser objecte d'ampliació un termini ja vençut. Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

Quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l'aplicació que correspongui, i fins que no se solucioni el problema, l'Administració pública pot determinar una ampliació dels terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut.

Quan com a conseqüència d'un ciberincident s'hagin vist greument afectats els serveis i els sistemes utilitzats per tramitar els procediments i l'exercici dels drets dels interessats que preveu la normativa vigent, l'Administració pública pot disposar l'ampliació general dels terminis dels procediments administratius.

Finalment, quan raons d'interès públic ho aconsellin, es pot acordar, d'ofici o a petició de l'interessat, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos (article 33 LPACAP).

3.4. Els actes administratius

La realització de la funció administrativa exigeix tota una sèrie d'actes que integren un procediment administratiu. Per mitjà de l'acte administratiu es concreta l'activitat més característica de l'Administració pública quan exerceix les seves potestats administratives, i podem definir-lo com a tota manifestació de voluntat, desig, judici o coneixement de l'Administració en l'exercici d'una potestat administrativa diferent de la reglamentària. La característica principal és que aquesta manifestació o declaració ha de procedir sempre de l'Administració, de manera que s'exclou qualsevol acte que emani de qualsevol altre òrgan o poder públic, com ara el poder judicial o el poder legislatiu.

Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d'ofici o a instància de l'interessat, s'han de produir mitjançant l'òrgan competent i s'han d'ajustar als requisits i al procediment establert (article 34 LPACAP).

Els actes administratius que han de ser motivats són els següents (article 35 LPACAP):

a. Els actes que limitin drets subjectius o interessos legítims.
b. Els actes que resolguin procediments de revisió d'ofici de disposicions o actes administratius, recursos administratius i procediments d'arbitratge i els que en declarin la inadmissió.

c. Els actes que se separin del criteri seguit en actuacions precedents o del dictamen d'òrgans consultius.
d. Els acords de suspensió d'actes, sigui quin sigui el motiu de la suspensió, així com l'adopció de mesures provisionals.
e. Els acords d'aplicació de la tramitació d'urgència, d'ampliació de terminis i de realització d'actuacions complementàries.
f. Els actes que rebutgin proves proposades pels interessats.
g. Els actes que acordin la terminació del procediment per la impossibilitat material de continuar-lo per causes sobrevingudes, així com els que acordin el desistiment per l'Administració en procediments iniciats d'ofici.
h. Les propostes de resolució en els procediments de caràcter sancionador, així com els actes que resolguin procediments de caràcter sancionador o de responsabilitat patrimonial.
i. Els actes que es dictin en l'exercici de potestats discrecionals, així com els que s'hagin de dictar en virtut d'una disposició legal o reglamentària expressa.

Quant a la forma, els actes administratius s'han de produir per escrit a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d'expressió i de constància (article 36 LPACAP).

Quant a la seva notificació, l'òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius ha de notificar als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats per aquells de la forma següent (article 40 LPACAP):

a. Tota notificació s'ha de cursar dins del termini de deu dies a partir de la data en què s'hagi dictat l'acte, i ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l'expressió dels recursos que siguin procedents, si s'escau, en via administrativa i judicial, l'òrgan davant el qual s'hagin de presentar i el termini per interposar-los, sense perjudici que els interessats puguin exercir, si s'escau, qualsevol altre que considerin procedent.
b. Les notificacions que continguin el text íntegre de l'acte i ometin algun dels altres requisits previstos tenen efecte a partir de la data en què l'interessat porti a terme actuacions que suposin el coneixement del contingut i l'abast de la resolució o l'acte objecte de la notificació, o interposi qualsevol recurs que sigui procedent.
c. Sense perjudici de l'anterior, i només als efectes d'entendre complerta l'obligació de notificar dins del termini màxim de durada dels procediments, n'hi ha prou amb la notificació que contingui, si més no, el text íntegre de la resolució, així com l'intent de notificació degudament acreditat.
d. Les administracions públiques poden adoptar les mesures que considerin necessàries per protegir les dades personals que constin a les resolucions i els actes administratius, quan aquests tinguin per destinataris més d'un interessat.

Les notificacions s'han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via. No obstant això, les administracions poden practicar les notificacions per mitjans no electrònics en els supòsits següents (article 41 LPACAP):

a. Quan la notificació s'efectuï en ocasió de la compareixença espontània de l'interessat o del seu representant a les oficines d'assistència en matèria de registre i sol·liciti la comunicació o notificació personal en aquest moment.
b. Quan, per assegurar l'eficàcia de l'actuació administrativa, sigui necessari practicar la notificació per lliurament directe d'un empleat públic de l'Administració notificadora.

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, i que són els subjectes següents (article 14 LPACAP):

a. Les persones jurídiques.
b. Les entitats sense personalitat jurídica.
c. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d. Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e. Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Finalment, pel que fa a l'eficàcia, els actes de les administracions públiques subjectes al dret administratiu es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en què es dictin, llevat que aquests disposin una altra cosa. Tot i això, l'eficàcia pot quedar demorada quan així ho exigeixi el contingut de l'acte o estigui supeditada a la seva notificació, publicació o aprovació superior (article 39 LPACAP).

Són nul·les les resolucions administratives que vulnerin el que estableix una disposició reglamentària, així com les que incorrin en alguna de les causes que recull l'article 47.

Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els casos següents (article 47 LPACAP):

a. Els que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d'empara constitucional.
b. Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori.
c. Els que tinguin un contingut impossible.
d. Els que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta.
e. Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment establert legalment o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
f. Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los.
g. Qualsevol altre que s'estableixi expressament en una disposició amb rang de llei.

També són nul·les de ple dret les disposicions administratives que vulnerin la Constitució, les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, les que regulin matèries reservades a la llei i les que estableixin la retroactivitat de disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.

Són anul·lables els actes de l'Administració que incorrin en qualsevol infracció de l'ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder. No obstant això, el defecte de forma només determina l'anul·labilitat quan l'acte no tingui els requisits formals indispensables per assolir el seu fi o doni lloc a la indefensió dels interessats, i la realització d'actuacions administratives fora del temps establert per a aquestes només implica l'anul·labilitat de l'acte quan així ho imposi la naturalesa del terme o termini (article 48 LPACAP).

3.5. La revisió dels actes en via administrativa

La revisió d'un acte administratiu es pot dur a terme en via administrativa mitjançant els procediments de revisió d'actes en via administrativa que disposa l'LPACAP.

La revisió dels actes en via administrativa pot ser provocada:

1. Per les persones interessades, mitjançant:

   a. **Els recursos administratius.** Es pot interposar un recurs administratiu contra les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'afer, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims (article 112 LPACAP). Existeixen dos tipus de recursos ordinaris i un tipus de recurs extraordinari::
      - **El recurs d'alçada**. Contra les resolucions i els actes, quan no posin fi a la via administrativa, s'hi pot recórrer en alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar, el qual es pot interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el competent per resoldre'l (article 121 LPACAP).
        El termini per interposar el recurs d'alçada és d'un mes, si l'acte és exprés. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s'ha interposat el recurs, la resolució és ferma a tots els efectes. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s'ha dictat una resolució, es pot entendre desestimat el recurs. Contra la resolució d'un recurs d'alçada no s'hi pot interposar cap altre recurs administratiu, llevat del recurs extraordinari de revisió (article 122 LPACAP).
      - **El recurs potestatiu de reposició.** Contra els actes administratius que posin fi a la via administrativa s'hi pot recórrer potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o poden ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu (article 123 LPACAP).
        El termini per interposar el recurs de reposició és d'un mes, si l'acte és exprés. Un cop transcorregut aquest termini, únicament es pot interposar un recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si s'escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d'un mes. Contra la resolució d'un recurs de reposició no s'hi pot tornar a interposar el recurs esmentat (article 124 LPACAP).
      - **El recurs extraordinari de revisió.** Contra els actes ferms en via administrativa s'hi pot interposar el recurs extraordinari de revisió davant l'òrgan administratiu que els va dictar, que també és el competent per resoldre'l, quan concorri alguna de les circumstàncies següents (article 125 LPACAP):
        – Que en dictar-los s'hagi incorregut en error de fet, que resulti dels mateixos documents incorporats a l'expedient.
        – Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l'afer que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l'error de la resolució contra la qual s'ha recorregut.
        – Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per una sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
        – Que la resolució s'hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s'hagi declarat així en virtut d'una sentència judicial ferma.

        El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar, quan es tracti de la primera causa del paràgraf anterior, dins el termini de quatre anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada. En els altres casos, el termini és de tres mesos a comptar del coneixement dels documents o des que la sentència judicial va quedar ferma.

   b. **L'acció de nul·litat.** A sol·licitud d'una persona interessada, es pot instar la revisió d'ofici d'un acte administratiu (article 106 LPACAP).

c. **La rectificació d'errors.** Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes (article 109 LPACAP).

2. Per la mateixa Administració pública, sense haver-ho demanat les persones interessades, mitjançant el procediment de **revisió d'ofici**. Hi ha diversos supòsits:

   a. La revisió d'ofici d'actes nuls, de manera que, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia, i amb el dictamen favorable previ del Consell d'Estat o de l'òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma (en el cas de Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora), han de declarar d'ofici la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o contra els quals no s'hagi recorregut dins el termini, en els supòsits de nul·litat de ple dret que preveu la mateixa normativa (article 106 LPACAP).
   b. La declaració de lesivitat d'actes favorables que siguin anul·lables per, posteriorment, demanar-ne l'anul·lació als tribunals contenciosos administratius (article 107 LPACAP).
   c. La revocació d'actes desfavorables o de gravamen (article 109.1 LPACAP).
   d. La rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes (article 109.2 LPACAP).

   Són, per tant, un conjunt de mecanismes que permeten a l'Administració pública poder revisar els seus propis actes i li permeten tornar a examinar un acte ja dictat i, si es donen els requisits legals, suprimir-lo o modificar-lo, subjectant-se sempre a un procediment predeterminat per la llei.

3.6. Procediment administratiu sancionador

Els procediments de naturalesa sancionadora s'inicien sempre d'ofici per acord de l'òrgan competent i han d'establir la separació deguda entre la fase instructora i la sancionadora, que s'encarrega a òrgans diferents. Es considera que un òrgan és competent per iniciar el procediment quan així ho determinin les normes que el regulen (article 63 LPACAP).

En cap cas no es pot imposar una sanció sense que s'hagi tramitat el procediment oportú.

No es poden iniciar nous procediments de caràcter sancionador per fets o conductes tipificats com a infraccions en la comissió dels quals l'infractor persisteixi de manera continuada, mentre no s'hagi dictat una primera resolució sancionadora, amb caràcter executiu.

L'acord d'iniciació s'ha de comunicar a l'instructor del procediment, amb trasllat de totes les actuacions que existeixin sobre això, i s'ha de notificar als interessats, i en tot cas s'entén com a tal l'inculpat. Així mateix, la incoació s'ha de comunicar al denunciant quan les normes reguladores del procediment així ho prevegin. Aquest acord d'iniciació ha de contenir almenys (article 64 LPACAP):

a. La identificació de la persona o les persones presumptament responsables.
b. Els fets que motiven la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions que puguin correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
c. La identificació de l'instructor i, si s'escau, del secretari del procediment, amb la indicació expressa del règim de recusació d'aquests.
d. L'òrgan competent per a la resolució del procediment i la norma que li atribueix aquesta competència, amb la indicació de la possibilitat que el presumpte responsable pugui reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat.
e. Les mesures de caràcter provisional que hagi acordat l'òrgan competent per iniciar el procediment sancionador, sense perjudici de les que es puguin adoptar durant aquest.

f. La indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu exercici, així com la indicació que, en cas que no s'efectuïn al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l'acord d'iniciació, aquest pot ser considerat proposta de resolució quan contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.

Excepcionalment, quan en el moment que es dicti l'acord d'iniciació no hi hagi elements suficients per a la qualificació inicial dels fets que motiven la incoació del procediment, la qualificació esmentada es pot dur a terme en una fase posterior mitjançant l'elaboració d'un plec de càrrecs, que s'ha de notificar als interessats.

Un cop iniciat el procediment, l'òrgan que l'ha de tramitar ha de dur a terme una sèrie d'actes d'instrucció per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'haurà de pronunciar la resolució (article 75 LPACAP). Mitjançant els actes d'instrucció s'obté la informació necessària per resoldre el procediment administratiu.

1. **Al·legacions** (article 76 LPACAP). Els interessats, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, poden adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici. Els uns i els altres han de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució corresponent.

2. **Mitjans de prova** (article 77 LPACAP). Els fets rellevants per a la decisió d'un procediment es poden acreditar per qualsevol mitjà de prova admissible en dret, la valoració de la qual s'ha de fer d'acord amb els criteris que estableix la Llei d'enjudiciament civil.
   L'instructor del procediment només pot rebutjar les proves proposades pels interessats quan siguin manifestament improcedents o innecessàries, mitjançant una resolució motivada.
   En els procediments de caràcter sancionador, els fets declarats provats per resolucions judicials penals fermes vinculen les administracions públiques respecte dels procediments sancionadors que substanciïn.
   Els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d'autoritat i en els quals, observant-se els requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer prova d'aquests llevat que s'acrediti el contrari.

3. **Informes** (article 79 LPACAP). Als efectes de la resolució del procediment, s'han de sol·licitar aquells informes que siguin preceptius per les disposicions legals, i els que es considerin necessaris per resoldre, i s'ha de citar el precepte que els exigeixi o bé fonamentar, si s'escau, la conveniència de reclamar-los. En la petició d'informe s'ha de concretar l'aspecte o els aspectes sobre els quals se sol·licita. Llevat d'una disposició expressa en contra, els informes són facultatius i no vinculants.

Finalitzada la fase d'instrucció, l'òrgan instructor ha de resoldre la finalització del procediment, amb l'arxivament de les actuacions, sense que sigui necessària la formulació de la proposta de resolució, quan en la instrucció del procediment es posi de manifest que es dona alguna de les circumstàncies següents (article 89 LPACAP):

a. La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció.
b. Quan els fets no estiguin acreditats.
c. Quan els fets provats no constitueixin, de manera manifesta, una infracció administrativa.
d. Quan no existeixi o no s'hagi pogut identificar la persona o les persones responsables o bé apareguin exemptes de responsabilitat.
e. Quan es conclogui, en qualsevol moment, que la infracció ha prescrit.

En el cas dels procediments de caràcter sancionador, una vegada conclosa la instrucció del procediment, l'òrgan instructor ha de formular una proposta de resolució que ha de ser notificada als

interessats. La proposta de resolució ha d'indicar la posada de manifest del procediment i el termini per formular al·legacions i presentar els documents i les informacions que es considerin pertinents.

En aquesta proposta de resolució s'han de fixar de manera motivada els fets que es considerin provats i la seva qualificació jurídica exacta, s'ha de determinar la infracció que, si s'escau, aquells constitueixin, la persona o les persones responsables i la sanció que es proposi, la valoració de les proves practicades, en especial les que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, així com les mesures provisionals que, si s'escau, s'hagin adoptat. Quan la instrucció conclogui la inexistència d'infracció o de responsabilitat i no es faci ús de la facultat prevista a l'apartat primer, la proposta ha de declarar aquesta circumstància.

A més del contingut que preveuen els dos articles anteriors, la resolució ha d'incloure la valoració de les proves practicades, en especial les que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, ha de fixar els fets i, si s'escau, la persona o les persones responsables, la infracció o les infraccions comeses i la sanció o les sancions que s'imposen, o bé la declaració de no existència d'infracció o de responsabilitat (article 90 LPACAP).

En la resolució no es poden acceptar fets diferents dels determinats en el curs del procediment, independentment de la seva valoració jurídica diferent. No obstant això, quan l'òrgan competent per resoldre consideri que la infracció o la sanció revesteix més gravetat que la determinada a la proposta de resolució, s'ha de notificar a l'inculpat perquè aporti totes les al·legacions que consideri convenients en el termini de quinze dies.

La resolució que posi fi al procediment ha de ser executiva quan no sigui possible interposar-hi cap recurs ordinari en via administrativa, i en la resolució es poden adoptar les disposicions cautelars necessàries per garantir-ne l'eficàcia mentre no sigui executiva i que poden consistir en el manteniment de les mesures provisionals que, si s'escau, s'hagin adoptat.

Quan la resolució sigui executiva, es pot suspendre cautelarment, si l'interessat manifesta a l'Administració la seva intenció d'interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució ferma en via administrativa. La suspensió cautelar esmentada finalitza quan:

a. Hagi transcorregut el termini previst legalment sense que l'interessat hagi interposat un recurs contenciós administratiu.
b. L'interessat, tot i haver interposat un recurs contenciós administratiu:
    - No hagi sol·licitat en el mateix tràmit la suspensió cautelar de la resolució impugnada.
    - L'òrgan judicial es pronunciï sobre la suspensió cautelar sol·licitada, en els termes que s'hi preveuen.

Quan les conductes sancionades hagin causat danys o perjudicis a les administracions i la quantia destinada a indemnitzar aquests danys no hagi quedat determinada en l'expedient, s'ha de fixar mitjançant un procediment complementari, la resolució del qual és executiva immediatament. Aquest procediment és susceptible de terminació convencional, però ni aquesta ni l'acceptació per part de l'infractor de la resolució que es pugui dictar no impliquen el reconeixement voluntari de la seva responsabilitat. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa.

Quant a la terminació en els procediments sancionadors, un cop iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que escaigui.

Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé calgui imposar una sanció pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari però s'ha justificat la improcedència de la segona, el pagament voluntari per part del presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implica la terminació

del procediment, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

En tots dos casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per resoldre el procediment ha d'aplicar reduccions d'almenys el 20% sobre l'import de la sanció proposada, i són acumulables entre si. Les reduccions esmentades han d'estar determinades a la notificació d'iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. El percentatge de reducció previst en aquest apartat es pot incrementar per reglament (article 85 LPACAP).

3.7. Concepte d'autoritat i potestats d'inspecció

L'article 77.5 LPACAP estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la condició d'autoritat i en els quals, observant-se els requisits legals corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer prova d'aquests llevat que s'acrediti el contrari.

En relació amb l'actuació inspectora, no hi ha un procediment d'inspecció reglat pròpiament, sinó que en diverses lleis sectorials es parla de les potestats d'inspecció, com ara la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, que en l'article 58 estableix que els funcionaris que exerceixin funcions de policia administrativa forestal, per atribució legal o per delegació, tenen la condició d'agents de l'autoritat, i els fets constatats i formalitzats per aquests a les actes d'inspecció i denúncia corresponents tenen presumpció de certesa, sense perjudici de les proves que en defensa dels drets i interessos respectius puguin aportar els interessats.

Així mateix, en l'exercici d'aquestes funcions estan facultats per:

a. Entrar lliurement en qualsevol moment i sense avisar als llocs subjectes a inspecció i a quedar-s'hi, amb respecte, en tot cas, a la inviolabilitat del domicili. En efectuar una visita d'inspecció, han de comunicar la seva presència a la persona inspeccionada o al seu representant, llevat que considerin que aquesta comunicació pugui perjudicar l'èxit de les seves funcions.
b. Procedir a practicar qualsevol acte d'investigació, examen o prova que considerin necessària per comprovar que les disposicions legals s'observen correctament.

En particular poden prendre o treure mostres de substàncies i materials, efectuar mesuraments, obtenir fotografies, vídeos, gravació d'imatges, i aixecar croquis i plans, sempre que es notifiqui al titular o al seu representant, llevat de casos d'urgència, en els quals la notificació es pot fer amb posterioritat.

D'altra banda, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, reconeix a les administracions públiques de Catalunya potestats d'inspecció i control del compliment dels requisits aplicables d'acord amb la normativa sectorial (article 88).

Pel que fa al seu exercici, el personal de l'Administració encarregat de les funcions públiques d'inspecció i control té la consideració d'autoritat, resta obligat a identificar-se degudament i a mantenir el secret professional. Les persones físiques i jurídiques que siguin inspeccionades o controlades resten obligades a prestar la màxima col·laboració en les tasques d'inspecció i control, i també a proporcionar les dades necessàries que els siguin sol·licitades (article 89).

Els fets constatats pel personal de l'Administració encarregat de les funcions públiques d'inspecció i control, i que es formalitzen en un document públic observant els requisits legalment establerts, tenen valor probatori, sens perjudici de les proves que puguin aportar les persones interessades en defensa de llurs drets i interessos. El valor probatori es limita als fets constatats directament pel personal d'inspecció i control (article 90).

3.8. Normativa relacionada

- Constitució espanyola.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

Tema 4

4.1. El personal al servei de les administracions públiques

4.2. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

4.3. Drets i deures del personal funcionari

4.4. Situacions administratives

4.5. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball

4.6. Incompatibilitats

4.7. Règim disciplinari

4.8. Mesures d'igualtat per raó de gènere

4.9. Normativa relacionada

Tema 4

4.1. El personal al servei de les administracions públiques

L'article 103.3 de la Constitució espanyola estableix que la llei ha de regular l'estatut dels funcionaris públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els principis del mèrit i de la capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu dret a la sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en l'exercici de les seves funcions.

L'article 1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFP) defineix la funció pública com el conjunt de persones que treballen a l'Administració pública, d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, mitjançant una relació professional, retribuïda i de caràcter especial per raó del servei públic a desenvolupar. Aquest personal, en el desenvolupament de les seves funcions, per acomplir els objectius assignats, ha d'actuar en tot moment amb diligència, professionalitat, imparcialitat i sotmetiment a la Constitució, l'Estatut, les lleis, els reglaments que les complementen i el dret en general.

I en l'article 10 classifica aquest personal al servei de l'Administració de la Generalitat en:

- **Funcionaris.** Són els qui, en virtut de nomenament i sota el principi de carrera, mitjançant relació professional sotmesa al dret públic, s'incorporen al servei de l'Administració de la Generalitat i ocupen places dotades en els seus pressupostos o es troben en alguna de les situacions que aquesta Llei determina.

- **Personal eventual.** Són els qui, en virtut de lliure nomenament del president o dels consellers i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent relació de llocs de treball. El règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat està regulat en el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

- **Personal interí.** És el que presta serveis amb caràcter transitori en virtut d'un nomenament subjecte al dret administratiu i ocupa places dotades pressupostàriament que d'acord amb la relació de llocs de treball són reservades a funcionaris de carrera.

- **Personal laboral.** Són els qui, en virtut de contracte de naturalesa laboral, que s'ha de formalitzar sempre per escrit, ocupen llocs de treball classificats com a tals. Excepcionalment, atès el caràcter temporal de determinades tasques a realitzar, o per raons d'urgència que han de ser degudament motivades, l'Administració pot contractar personal laboral amb caràcter no permanent, d'acord amb la legislació laboral vigent. El contracte s'ha de formalitzar necessàriament per escrit.

L'article 42 TRFP estableix que l'Administració de la Generalitat selecciona tot el seu personal amb criteris d'objectivitat, en funció dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, i mitjançant convocatòria pública.

L'article 8 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TRLEBEP), ha incorporat normativament un nou concepte, el d'empleat públic, que es refereix globalment a tot el personal que presta els seus serveis retribuïdament en una administració pública, amb independència de la naturalesa del vincle que l'uneix amb l'Administració, i permet, d'aquesta manera, poder aplicar directament a tots dos col·lectius el mateix règim jurídic en determinades matèries, i no es limita a ser, doncs, l'estatut dels funcionaris públics, sinó que va més enllà i esdevé un estatut de tots els empleats públics en el seu conjunt.

4.2. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

L'article 149.1.18 de la Constitució espanyola atribueix a l'Estat espanyol la competència exclusiva per dictar les bases del règim dels funcionaris públics i, en aquest sentit, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, i el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TRLEBEP), n'estableixen la regulació bàsica, és a dir, els preceptes de la Llei estatal aplicables a totes les administracions públiques.

Per la seva banda, l'article 136 de l'Estatut de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament legislatiu i l'execució del règim jurídic dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, que configura el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFP), com la norma fonamental d'estructuració i consolidació de la funció pública catalana, que ordena i regula els aspectes de la relació de serveis professionals al servei de l'Administració de la Generalitat.

4.3. Drets i deures del personal funcionari

Els articles 14 i 15 TRLEBEP regulen conjuntament els drets, els deures i el codi de conducta tant dels funcionaris públics com dels treballadors amb contracte laboral, i estableixen un marc jurídic comú per a tots els empleats públics. Cal tenir en compte, però, que hi ha alguns drets que es poden predicar del personal funcionari i no del personal laboral, i drets que són comuns a tots dos però no al personal eventual o al personal funcionari interí.

En qualsevol cas, l'article 14 TRLEBEP reconeix als empleats públics els drets de caràcter individual següents:

a. A la inamovibilitat en la condició de funcionari de carrera.
b. A l'exercici efectiu de les funcions o tasques pròpies de la seva condició professional i d'acord amb la progressió assolida en la seva carrera professional.
c. A la progressió en la carrera professional i promoció interna segons principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius i transparents d'avaluació.
d. A percebre les retribucions i les indemnitzacions per raó del servei.
e. A participar en la consecució dels objectius atribuïts a la unitat on presti els seus serveis i a ser informat pels seus superiors de les tasques que ha de dur a terme.
f. A la defensa jurídica i protecció de l'Administració pública en els procediments que se segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de l'exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.
g. A la formació contínua i a l'actualització permanent dels seus coneixements i capacitats professionals, preferentment en horari laboral.

h. Al respecte de la seva intimitat, orientació i identitat sexual, expressió de gènere, característiques sexuals, imatge pròpia i dignitat a la feina, especialment davant de l'assetjament sexual i per raó de sexe, d'orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals, moral i laboral.
i. A la no-discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o orientació i identitat sexual, expressió de gènere, característiques sexuals, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
j. A l'adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
k. A la intimitat en l'ús de dispositius digitals posats a la seva disposició i davant de l'ús de dispositius de videovigilància i geolocalització, així com a la desconnexió digital en els termes que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
l. A la llibertat d'expressió dins dels límits de l'ordenament jurídic.
m. A rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
n. A les vacances, descansos, permisos i llicències.
o. A la jubilació segons els termes i les condicions que estableixen les normes aplicables.
p. A les prestacions de la Seguretat Social corresponents al règim que els sigui aplicable.
q. A la lliure associació professional.
r. I, finalment, als altres drets reconeguts per l'ordenament jurídic.

L'article 15 TRLEBEP reconeix també als empleats públics uns drets individuals que es poden exercir de manera col·lectiva, com ara:

a. A la llibertat sindical.
b. A la negociació col·lectiva i a la participació en la determinació de les condicions de treball.
c. A l'exercici de la vaga, amb la garantia del manteniment dels serveis essencials de la comunitat.
d. Al plantejament de conflictes col·lectius de treball, d'acord amb la legislació aplicable en cada cas.
e. Al de reunió.

Per la seva banda, en aquesta línia i en l'àmbit de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'article 92 TRFP reconeix als funcionaris els drets següents:

a. Ser assistits i protegits per la Generalitat envers qualsevol amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, difamació i, en general, envers qualsevol atemptat contra la seva persona o els seus béns, per raó de l'exercici de les seves funcions.
b. Romandre en el lloc de treball, sempre que les necessitats del servei ho permetin. Si haguessin de prestar serveis en una altra localitat, tindran dret a les indemnitzacions reglamentàries.
c. Ser retribuïts d'acord amb el lloc de treball que ocupen i el grau personal que els correspon i quedar acollits al règim general de la Seguretat Social.
d. Optar a les possibilitats de carrera administrativa i de promoció interna que els ofereix aquesta Llei, sempre que compleixin els requisits que s'exigeixen.
e. Participar en la millora de l'Administració de la Generalitat mitjançant un sistema d'iniciatives i suggeriments.
f. Beneficiar-se de l'assistència sanitària i l'acció social, ells mateixos i els seus familiars, beneficiaris, i les persones que tenen reconeguda l'assimilació a aquesta condició, d'acord amb el que estableix el sistema de Seguretat Social a què es troben acollits, i gaudir també dels altres beneficis de qualsevol classe que aquest sistema ofereix.
g. Conèixer el seu expedient individual i accedir-hi lliurement.
h. Ser tractats amb respecte a la seva intimitat i amb la consideració deguda a la seva dignitat, i rebre protecció o assistència envers les ofenses verbals o físiques de naturalesa sexual o de qualsevol altra naturalesa.

En relació amb els deures, l'article 52 TRLEBEP estableix que els empleats públics han d'exercir amb diligència les tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i han d'actuar d'acord amb els principis d'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de conducta dels empleats públics configurat pels principis ètics i de conducta següents:

1. **Principis ètics** (article 53 TRLEBEP):
   a. Els empleats públics han de respectar la Constitució i la resta de normes que integren l'ordenament jurídic.
   b. La seva actuació ha de perseguir la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans i s'ha de fonamentar en consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l'interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, clientelars o qualssevol altres que puguin topar amb aquest principi.
   c. Han d'ajustar la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l'Administració en la qual prestin els seus serveis, i amb els seus superiors, companys, subordinats i amb els ciutadans.
   d. La seva conducta s'ha de basar en el respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques, i han d'evitar qualsevol actuació que pugui produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació i identitat sexual, expressió de gènere, característiques sexuals, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
   e. S'han d'abstenir en els assumptes en què tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui representar un risc de plantejar conflictes d'interessos amb el seu lloc públic.
   f. No han de contraure obligacions econòmiques ni intervenir en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan això pugui representar un conflicte d'interessos amb les obligacions del seu lloc públic.
   g. No han d'acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o avantatge injustificat, per part de persones físiques o entitats privades.
   h. Han d'actuar d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, i han de vigilar la consecució de l'interès general i el compliment dels objectius de l'organització.
   i. No han d'influir en l'agilitació o resolució de tràmit o procediment administratiu sense una causa justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici dels titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan impliqui un menyscabament dels interessos de tercers.
   j. Han de complir amb diligència les tasques que els corresponguin o se'ls encomanin i, si s'escau, han de resoldre dins de termini els procediments o expedients de la seva competència.
   k. Han d'exercir les seves atribucions segons el principi de dedicació al servei públic i abstenir-se no només de conductes contràries a aquest principi, sinó també de qualssevol altres que comprometin la neutralitat en l'exercici dels serveis públics.
   l. Han de guardar secret de les matèries classificades o altres la difusió de les quals estigui prohibida legalment, mantenir la deguda discreció sobre els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec, i no poden fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjudici de l'interès públic.

2. **Principis de conducta** (article 54 TRLEBEP):
   a. Han de tractar amb atenció i respecte els ciutadans, els seus superiors i la resta d'empleats públics.
   b. L'acompliment de les tasques corresponents al seu lloc de treball s'ha de fer de manera diligent, complint la jornada i l'horari establerts.

c. Han d'obeir les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat que constitueixin una infracció manifesta de l'ordenament jurídic, cas en què les han de posar immediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció que siguin procedents.
d. Han d'informar els ciutadans sobre les matèries o els assumptes que tinguin dret a conèixer, i facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
e. Han d'administrar els recursos i béns públics amb austeritat i no utilitzar-los en profit propi o de persones pròximes. Així mateix, tenen el deure de vetllar per la seva conservació.
f. Han de rebutjar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vagi més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, sense perjudici del que estableix el Codi penal.
g. Han de garantir la constància i permanència dels documents per a la seva transmissió i lliurament als seus responsables posteriors.
h. Han de mantenir actualitzada la seva formació i qualificació.
i. Han d'observar les normes sobre seguretat i salut laboral.
j. Han de posar en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les propostes que considerin adequades per millorar el desenvolupament de les funcions de la unitat en què estiguin destinats. A aquests efectes, es pot preveure la creació de la instància adequada competent per centralitzar la recepció de les propostes dels empleats públics o administrats que serveixin per millorar l'eficàcia en el servei.
k. Han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori.

Per la seva banda, en relació específicament amb el personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'article 108 TRFP estableix que en el compliment de les seves funcions, encaminades a la satisfacció dels interessos generals, els funcionaris de la Generalitat han de respectar rigorosament els principis d'actuació derivats de l'article 103 de la Constitució i, especialment, tenen el deure de:

a. Complir la Constitució, l'Estatut de Catalunya i les altres disposicions que afecten l'exercici de les seves funcions.
b. Complir estrictament, imparcialment i eficaçment les obligacions pròpies del seu lloc de treball, complir les ordres rebudes que es refereixen al servei i formular, si s'escau, els suggeriments que creu oportuns. Si les ordres eren, a judici seu, contràries a la legalitat, podrà sol·licitar-ne la confirmació per escrit i, un cop rebuda, podrà comunicar immediatament per escrit la discrepància al cap superior, el qual decidirà. En cap cas no es compliran les ordres que impliquin comissió de delicte.
c. Guardar reserva total respecte als assumptes que coneix per raó de les seves funcions, excepte quan es cometen irregularitats i el superior jeràrquic, un cop advertit, no les esmena.
d. Comportar-se en les relacions amb els administrats amb la màxima correcció i procurar en tot moment de prestar el màxim d'ajut i d'informació al públic.
e. Esforçar-se per facilitar i exigir als subordinats el compliment de les seves obligacions, mitjançant les instruccions i les ajudes que calguin, i mantenir en tot moment la cordialitat amb ells i amb els seus companys.
f. Vetllar pel propi perfeccionament professional i, en particular, esforçar-se en el perfeccionament del coneixement del català per tal d'utilitzar-lo adequadament en la seva feina, i assistir amb aquesta finalitat als cursos que imparteixin els centres de formació.
g. Complir estrictament la jornada i l'horari de treball, els quals es determinaran per reglament en funció de la millor atenció als administrats, dels objectius assenyalats en els serveis i del bon funcionament d'aquests.
h. No alterar voluntàriament, per cap mitjà, les seves condicions físiques i psíquiques ni induir altre personal a fer-ho, quan això pugui afectar d'una manera considerable el funcionament regular dels serveis o la tasca que té encomanada.

4.4. Situacions administratives

La relació de servei del personal funcionari amb l'Administració, entesa com una relació amb voluntat de permanència i de continuïtat, pot experimentar diverses situacions al llarg de la seva existència i tots els diferents estats d'aquesta relació es coneixen amb el nom de **situacions administratives**.

L'article 85 TRLEBEP i l'article 84 TRFP reconeixen les situacions administratives dels funcionaris de carrera següents:

a. **Servei actiu.** Estan en situació de servei actiu els funcionaris que ocupen una plaça dotada pressupostàriament i desenvolupen un lloc de treball o que estan en situació de disponibilitat, de comissió de servei, de llicència o de permisos que comporten la reserva del lloc de treball (article 85 TRFP).

b. **Serveis especials.** Estan en situació de serveis especials els funcionaris que es troben en les situacions següents (article 88 TRFP):

    1. Quan adquireixin la condició de funcionaris al servei d'organitzacions internacionals o supranacionals.
    2. Quan siguin autoritzats per la Generalitat a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals.
    3. Quan siguin nomenats per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat o en altres comunitats autònomes.
    4. Quan siguin designats per les Corts Generals per formar part dels òrgans constitucionals o d'altres òrgans l'elecció dels quals correspon a les cambres.
    5. Quan accedeixin a la condició de diputats o senadors de les Corts Generals o de membres del Parlament de Catalunya, llevat del cas que, respectant les normes d'incompatibilitat, desitgin continuar en actiu.
    6. Quan ocupin càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals o quan prestin serveis en els gabinets de la Presidència del Govern de l'Estat, dels ministres i dels secretaris d'Estat o en llocs classificats com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat i de les entitats locals i no optin, en el cas de passar a ocupar llocs d'eventual, per continuar en actiu.
    7. Quan siguin nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític que sigui incompatible amb l'exercici de la funció pública.
    8. Quan compleixin el servei militar o una prestació substitutiva equivalent.
    9. Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo.
    10. Quan adquireixin la condició de personal al servei del Parlament i del Síndic de Greuges.
    11. Quan siguin escollits membres del Parlament Europeu.

    L'article 87 TRLEBEP hi afegeix, a més, els supòsits següents:

    12. Quan siguin designats membres dels òrgans de govern de les ciutats de Ceuta i Melilla, de les institucions de la Unió Europea o de les organitzacions internacionals, o siguin nomenats alts càrrecs de les administracions públiques o institucions esmentades.
    13. Quan siguin nomenats per ocupar llocs o càrrecs en organismes públics o entitats dependents o vinculades a les administracions públiques que, de conformitat amb el que estableixi l'Administració pública respectiva, estiguin assimilats en el seu rang administratiu als alts càrrecs.
    14. Quan exerceixin càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva a les assemblees de les ciutats de Ceuta i Melilla i a les entitats locals, quan exerceixin responsabilitats

d'òrgans superiors i directius municipals i quan exerceixin responsabilitats de membres dels òrgans locals per al coneixement i la resolució de les reclamacions economicoadministratives.

15. Quan siguin designats per formar part del Consell General del Poder Judicial o dels consells de justícia de les comunitats autònomes.
16. Quan siguin designats assessors dels grups parlamentaris de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
17. Quan siguin designats reservistes voluntaris per prestar serveis en les Forces Armades.

Als funcionaris en situació de serveis especials se'ls computa el temps que romanguin en aquesta situació als efectes de consolidació del grau personal, dels triennis i dels drets passius i tenen dret a la reserva de plaça o destinació i, en tots els casos, rebran les retribucions del lloc o el càrrec efectiu que ocupin i no les que els corresponguin com a funcionaris, sens perjudici del dret a percebre els triennis que poguessin tenir reconeguts com a funcionaris.

c. **Servei en altres administracions públiques.** Els funcionaris en actiu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que mitjançant els sistemes de provisió de llocs o per transferència de serveis passen a ocupar amb caràcter permanent llocs de treball adients als propis del seu cos o escala en altres administracions queden, respecte a la Generalitat, en la situació de serveis en altres administracions públiques. En aquesta situació, els funcionaris conserven la condició de funcionaris de la Generalitat, però sense reserva de plaça i destinació, i se'ls aplica el règim estatutari vigent en l'Administració pública en què prestin els serveis. El mateix s'aplica també als funcionaris en actiu propis o integrats de les entitats locals que, pel sistema de provisió de llocs o perquè són objecte de transferència de serveis a altres administracions públiques, passen a ocupar amb caràcter permanent llocs de treball en aquestes (article 87 TRFP).

d. **Excedència voluntària.** L'excedència voluntària significa el cessament temporal de la relació de treball, a petició del funcionari i sense dret a percebre cap tipus de retribució, i es pot concedir en els casos següents (article 86 TRFP):
   a. **Per interès particular.** El funcionari pot optar voluntàriament per gaudir d'aquesta situació administrativa i pot fer-ho pels motius que consideri, ja que no cal cap tipus de justificació. Tanmateix, per poder sol·licitar aquesta excedència cal haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública durant els cinc anys immediatament anteriors i no s'hi pot romandre menys de dos anys continuats.
   b. **Excedència voluntària per incompatibilitats**, per als funcionaris públics que es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l'autorització pertinent de compatibilitat, d'acord amb la legislació d'incompatibilitats.
   c. **Excedència voluntària incentivada.** El Govern pot aprovar mesures específiques per incentivar l'excedència voluntària, les quals han de determinar-ne l'àmbit d'aplicació, els incentius i les condicions i els requisits que cal complir per poder-la sol·licitar, la qual, en tot cas, resta condicionada a les necessitats del servei. Aquesta excedència voluntària incentivada té una durada de cinc anys i impedeix d'ocupar llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de relació funcionarial o contractual, ja sigui de naturalesa laboral o administrativa. Un cop transcorregut el termini de cinc anys, es passa automàticament, si no se sol·licita el reingrés, a la situació d'excedència voluntària per interès particular.

   La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, preveu també altres supòsits, com ara:

d. **Excedència per tenir cura d'un fill.** Els funcionaris tenen dret a un període d'excedència voluntària no superior a tres anys per tenir cura de cada fill, tant si ho és per naturalesa com si ho és per adopció o acolliment permanent o preadoptiu, a comptar de la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa d'adopció o acolliment (article 4).
e. **Excedència per tenir cura d'un familiar.** Els funcionaris tenen dret a un període d'excedència voluntària per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda, la qual pot ser atorgada per un període mínim de tres mesos i un màxim de tres anys, en funció de l'acreditació del grau de dependència i la durada estimada d'aquesta (article 5).
f. **Excedència voluntària per al manteniment de la convivència.** Els funcionaris tenen dret a un període d'excedència voluntària per al manteniment de la convivència per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè ha obtingut un lloc de treball estable (article 6).
g. **Excedència voluntària per violència de gènere.** Les funcionàries víctimes de violència de gènere tenen dret a un període d'excedència voluntària per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, sense necessitat d'haver prestat un temps mínim de serveis previs (article 7).

Finalment, l'article 89.6 TRLEBEP estableix un darrer supòsit:

h. **Excedència voluntària per raó de violència terrorista.** Els funcionaris que hagin patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, així com els amenaçats en la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, amb el reconeixement previ del Ministeri de l'Interior o de sentència judicial ferma, tenen dret a gaudir d'un període d'excedència en les mateixes condicions que les víctimes de violència de gènere. Aquesta excedència s'ha d'autoritzar i mantenir en el temps mentre que sigui necessària per a la protecció i l'assistència social integral de la persona a la qual es concedeix, ja sigui per raó de les seqüeles provocades per l'acció terrorista, ja sigui per l'amenaça a què està sotmesa, en els termes previstos per reglament.

e. **Suspensió de funcions o d'ocupació.** La suspensió d'ocupació d'un funcionari és la situació administrativa en la qual queda declarat el funcionari que ha estat sancionat arran de la instrucció d'un expedient disciplinari o un procediment judicial, i significa la privació temporal de l'exercici de les seves funcions (article 89 TRFP). Aquesta suspensió de funcions pot ser provisional (com a mesura cautelar) o ferma (quan ja s'ha dictat la resolució administrativa), i es declara si ho determina l'autoritat o l'òrgan competent com a conseqüència del procediment judicial o disciplinari que li hagi estat instruït.

L'article 85 TRLEBEP disposa que les lleis de funció pública que es dictin per desplegar-lo poden regular altres situacions administratives dels funcionaris i el TRFP preveu les dues següents:

f. **Excedència forçosa.** Un funcionari és declarat en situació d'excedència forçosa en els casos següents (article 90 TRFP):
   1. Si, d'acord amb els procediments legalment vigents, es produeix una reducció de llocs de treball i no és possible de mantenir els funcionaris afectats en servei actiu per manca de llocs vacants amb dotació pressupostària.
   2. Quan un funcionari ha estat declarat en situació de suspensió ferma i sol·licita el reingrés, pel fet d'haver complert la sanció imposada, i aquest reingrés no és possible per manca de vacant amb dotació pressupostària.

g. **Expectativa de destinació.** Els funcionaris als quals hagi estat suprimit el lloc de treball com a conseqüència d'una redistribució d'efectius o d'altres mesures de racionalització de l'organització administrativa i de personal que no hagin obtingut destinació poden ser declarats en situació d'expectativa de destinació (article 91 TRFP).

4.5. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball

L'article 16 TRLEBEP estableix que els funcionaris de carrera tenen dret a la promoció professional, defineix la **carrera professional** com el conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i preveu les modalitats següents:

a. **Carrera horitzontal**, que consisteix en la progressió de grau, categoria, esglaó o altres conceptes anàlegs, sense necessitat de canviar de lloc de treball.
b. **Carrera vertical**, que consisteix en l'ascens en l'estructura de llocs de treball pels procediments de provisió.
c. **Promoció interna vertical**, que consisteix en l'ascens des d'un cos o escala d'un subgrup, o grup de classificació professional en el supòsit que aquest no tingui subgrup, a un altre de superior.
d. **Promoció interna horitzontal**, que consisteix en l'accés a cossos o escales del mateix subgrup professional.

El Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tal com el seu nom indica té per objecte regular els procediments de provisió dels llocs de treball i promoció professional del personal que presta serveis en l'Administració de la Generalitat, amb excepció dels cossos, les escales o els grups de funcionaris que tinguin normativa específica en aquesta matèria, per als quals aquest Reglament és aplicable de manera supletòria en allò que sigui compatible.

D'acord amb aquesta normativa, la provisió dels llocs per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat es pot dur a terme per dues tipologies de sistemes:

1. **Sistemes ordinaris de provisió.** La provisió dels llocs per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat s'ha de fer pel sistema de concurs de mèrits i capacitats, que és el normal per proveir els llocs de treball, i pel sistema de lliure designació (article 5).

    a. **Concurs de mèrits i capacitats** (article 8). El concurs té com a finalitat seleccionar el candidat més adequat per exercir les funcions del lloc de treball a proveir, mitjançant l'avaluació dels mèrits i de les capacitats dels aspirants, sempre que siguin adients als requeriments generals o específics dels llocs objecte de la convocatòria corresponent. La convocatòria de concurs s'ha de fer segons el contingut funcional dels llocs a proveir, derivat de les característiques generals o de la finalitat, les funcions i tasques bàsiques d'aquests llocs, i poden ser generals o específics, segons determini la relació de llocs de treball (article 9). Les convocatòries de provisió de llocs de treball pel sistema de concurs específic han de vetllar especialment perquè els mèrits i les capacitats a valorar s'adaptin al perfil professional bàsic i al contingut i les característiques específiques de cada lloc de treball a proveir (article 12).

    b. **Lliure designació** (article 93). Els llocs de treball reservats a funcionaris s'han de proveir pel sistema de lliure designació en els casos que així es determini en la relació de llocs de treball. En qualsevol cas, s'han de proveir per lliure designació els llocs de subdirectors generals, els delegats territorials de cada departament, si són funcionaris de carrera,

els llocs qualificats de secretaris d'alts càrrecs i aquells altres llocs que per raó del seu caràcter directiu o d'especial responsabilitat, o que per la naturalesa de llurs funcions així es determini en la relació de llocs de treball.

2. **Sistemes extraordinaris de provisió.** Els llocs de treball reservats a funcionaris també es podran proveir de forma extraordinària per alguns dels sistemes següents (article 6):

   a. **Comissió de serveis** (article 101). Els secretaris generals poden atorgar comissions de serveis als funcionaris que en depenen, per raons d'urgència i motivades en necessitats dels serveis, per al desenvolupament de determinades funcions, per a la cobertura de llocs de treball vacants o que estan reservats a altres funcionaris. Per poder ocupar un lloc en comissió de serveis, els funcionaris han de reunir els requisits i les condicions establerts a la relació de llocs de treball per al desenvolupament de les funcions o dels llocs que passin a ocupar.

   b. **Encàrrec de funcions** (article 105). El titular del departament al qual estigui adscrit un càrrec de comandament vacant, quan es produeixin necessitats urgents, pot cobrir-lo amb caràcter provisional, mitjançant l'encàrrec de les funcions d'aquest lloc a un funcionari que s'adeqüi al perfil o a les característiques de l'esmentat lloc de comandament i compleixi els requisits exigits per exercir-lo.

   c. **Acumulació de tasques** (article 107). Amb la finalitat de facilitar el funcionament adequat dels serveis públics i per resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari o una situació d'urgència, l'encàrrec de funcions pot consistir en una acumulació de les tasques pròpies d'un lloc de comandament en un funcionari que ocupi un altre càrrec de la mateixa categoria. En aquest cas, el funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació ha de percebre per aquest motiu, a més de les retribucions del seu lloc, el 50% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat.

   d. **Redistribució d'efectius** (article 110). Per a una millor optimització dels recursos humans o per garantir el funcionament adequat dels serveis, es pot adscriure un funcionari a un altre lloc de treball vacant, diferent del que ocupa amb destinació definitiva, sempre que compleixi els requisits i les condicions necessàries per desenvolupar el nou lloc i d'acord amb el següent:
      1. Que el lloc que passi a ocupar el funcionari per la redistribució sigui de la mateixa naturalesa, nivell de complement de destinació i específic que el que desenvolupava amb destinació definitiva.
      2. Que ambdós llocs de treball tinguin previst en les relacions de llocs de treball el mateix sistema de provisió.
      3. Que la redistribució d'efectius no impliqui, llevat de casos especialment motivats, canvi de localitat de destinació. En els casos que estigui motivat el canvi de localitat de destinació es tindrà en compte la màxima proximitat geogràfica.

   e. **Trasllat interdepartamental** (article 113). El funcionari al qual s'imposi una sanció disciplinària de trasllat interdepartamental ha de ser destituït del seu lloc de treball, i mentre no es pugui fer efectiva la sanció de trasllat perquè impliqui canvi de departament d'adscripció, ha de quedar a disposició del secretari general del departament corresponent, el qual li ha d'atribuir provisionalment un lloc de treball o, si no hi ha lloc de treball vacant, l'exercici de les funcions corresponents al seu cos o escala. Amb caràcter general, aquests funcionaris tenen dret a percebre les retribucions bàsiques i el complement de destinació equivalent al grau personal que tinguin consolidat i el complement específic del lloc que passin a ocupar. En el cas d'atribució de funcions, el complement específic és el corresponent al

mínim assignat per grup de titulació de pertinença, o pel cos o escala respectiu, en les relacions de llocs de treball.

f. **Reassignació d'efectius** (article 118). Els funcionaris que ocupin els llocs que han estat suprimits com a conseqüència d'alguna mesura o pla d'ocupació poden ser destinats a altres llocs de treball mitjançant el procés de reassignació d'efectius. Les reassignacions s'han de fer aplicant criteris objectius relacionats amb les capacitats, experiència, formació i antiguitat, sempre en relació amb el nou lloc que s'hagi d'ocupar i de conformitat amb el que estableixi l'acord de Govern corresponent. L'adscripció de personal a llocs de treball pel sistema de reassignació d'efectius tindrà caràcter definitiu.

g. **Mobilitat per trasllat de llocs de treball** (article 124). Es pot disposar, quan les necessitats dels serveis i organitzatives ho aconsellin, el canvi d'adscripció d'un lloc de treball i del funcionari que n'és titular a una altra unitat directiva o un altre centre del mateix departament, organisme, ens o entitat de dret públic. Aquestes noves adscripcions dels llocs de treball impliquen les dels titulars respectius i no es poden fer sense un canvi previ en la relació de llocs de treball corresponent. El canvi d'adscripció de llocs de treball té com a finalitat millorar el funcionament de les unitats directives afectades i garantir el funcionament correcte dels serveis, i pot ser conseqüència de l'aplicació d'alguna mesura o instrument de racionalització o d'un pla d'ocupació.

h. **Adscripció provisional** (article 128). Els llocs de treball es poden proveir mitjançant una adscripció provisional d'acord amb el que estableix la normativa vigent i en tots els casos establerts en el Reglament de provisió de llocs de treball. Els llocs que s'ocupin amb caràcter provisional, llevat que estiguin subjectes a amortització, comissió de serveis o encàrrec de funcions, s'han de convocar per a la provisió definitiva en el termini màxim d'un any, i els funcionaris que els ocupen provisionalment estan obligats a participar en la convocatòria respectiva, sens perjudici que puguin participar en convocatòries de provisió d'altres llocs de treball (article 129).

i. **Permuta de llocs de treball** (article 130). A sol·licitud dels interessats, per raons degudament justificades es poden autoritzar permutes de llocs de treball entre funcionaris que estiguin en actiu, sempre que reuneixin els requisits següents:
   1. Que es tracti de funcionaris que ocupin els llocs a permutar amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l'obtenció d'aquesta destinació definitiva.
   2. Que els llocs tinguin igual categoria, nivell de complement de destinació i específics, si bé aquest darrer es pot modular en atenció a la jornada, que es puguin exercir indistintament pels funcionaris que permuten i que tinguin el mateix sistema de provisió.
   3. Que a ambdós funcionaris els manquin més de tres anys per a la seva jubilació.
   4. En tot cas, els interessats han de complir els requisits establerts en la relació de llocs de treball per exercir els llocs objecte de permuta.
   5. Que hi hagi un informe favorable dels titulars dels centres directius, unitats o organismes als quals estiguin adscrits els llocs de treball corresponents, sobre la idoneïtat dels funcionaris a permutar. A aquests efectes es poden utilitzar qualsevol dels mitjans d'acreditació dels mèrits i capacitats previstos per al concurs.

4.6. Incompatibilitats

Una de les finalitats institucionals de l'Administració pública és servir els interessos generals amb objectivitat, per la qual cosa, l'article 103.3 de la Constitució espanyola estableix que s'han de regular per

llei el sistema d'incompatibilitats i les garanties per assegurar la imparcialitat dels funcionaris públics en l'exercici de les seves funcions.

Com que l'article 148.1.18 de la Constitució espanyola fixa la competència de l'Estat per dictar les bases del règim jurídic de les administracions públiques, aquesta reserva legal es va dur a terme a través de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques (LIPSAP), que conté la regulació del règim d'incompatibilitats aplicable als empleats públics.

El seu àmbit objectiu comprèn tot el personal que presti els seus serveis en el sector públic, entenent per sector públic qualsevol Administració pública i qualsevol ens o empresa privada que tingui una participació del capital públic o dels ingressos públics de caràcter majoritari.

En relació amb el seu àmbit subjectiu, el seu règim d'incompatibilitats és aplicable a tot el personal al servei del sector públic, amb independència de quina sigui la naturalesa del vincle jurídic de la relació d'ocupació, és a dir, amb independència que es tracti de personal amb un vincle de naturalesa estatutària o personal amb un vincle de naturalesa laboral.

Per tant, d'acord amb el règim d'incompatibilitats, tot el personal que presta els seus serveis en el sector públic, ja sigui personal funcionari o personal laboral, té prohibit exercir cap altra activitat professional o lucrativa, ja sigui en el sector públic o en el sector privat, llevat dels casos en què la llei expressament ho permeti.

Aquesta normativa estatal té el seu desplegament reglamentari amb el Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents, i, pel que fa al personal al servei de la Generalitat de Catalunya, és aplicable la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (LIPSAG).

L'article 1 LIPSAP estableix els tres principis pels quals es regeix el règim d'incompatibilitats:

1. **Principi de dedicació a un sol lloc de treball**, d'acord amb el qual el personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'incompatibilitats no pot fer compatible la seva activitat amb l'exercici d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat dins del sector públic, llevat de les excepcions que estableix la mateixa llei. Als efectes del règim d'incompatibilitats, es considera activitat en el sector públic la que porten a terme els membres electes de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, per als alts càrrecs i altre personal dels òrgans constitucionals i de totes les administracions públiques, incloent-hi l'Administració de justícia i la de la Seguretat Social.

2. **Principi d'incompatibilitat econòmica**, d'acord amb el qual el personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'incompatibilitats no pot percebre més d'una remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen, entenent per remuneració qualsevol dret de contingut econòmic derivat, directament o indirectament, d'una prestació o servei personal.

3. **Principi d'imparcialitat i independència de l'empleat públic**, d'acord amb el qual el personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'incompatibilitats no pot exercir càrrecs, professions o activitats públiques que puguin impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.

D'aquesta manera, el resultat és que es preveu un règim molt més estricte respecte de la possibilitat d'exercir una segona activitat dins el mateix sector públic que no pas en relació amb la possibilitat d'exercir aquesta segona activitat en el sector privat.

1. En relació amb la possibilitat de dur a terme altres **activitats de caràcter públic**, la regla general és la de dedicació exclusiva a un sol lloc de treball, de manera que cap empleat públic

no pot desenvolupar un segon lloc de treball o activitat dins el sector públic, llevat que ho exigeixi l'interès del mateix servei públic. No obstant això, es pot autoritzar la compatibilitat per ocupar un lloc de treball en el sector públic com a (article 4 LIPSAG):

a. Professor o professora universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada.
b. Catedràtic o catedràtica i professor o professora universitaris, i catedràtic o catedràtica d'escola universitària, per ocupar un segon lloc en el sector públic sanitari o de caràcter exclusivament de recerca en centres públics de recerca.
c. La mateixa possibilitat de compatibilitat anterior es pot atorgar als professors titulars d'escoles universitàries d'infermeria.
d. En principi, es considera d'interès públic la realització habitual de funcions docents per a la formació, selecció o perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris.

Un cop autoritzades totes dues activitats, cal tenir en compte que hi ha limitacions pel que fa a les retribucions econòmiques que el funcionari pot percebre (article 5 LIPSAG).

2. En canvi, en relació amb les **activitats privades**, el sistema és més flexible i només regeix el principi d'imparcialitat i independència de l'empleat públic, de manera que la majoria d'activitats són compatibles, i es limita la prohibició a l'exercici d'una segona activitat únicament als supòsits que puguin afectar la imparcialitat de l'empleat públic. La regla general és que l'obtenció del reconeixement de compatibilitat és un requisit previ i imprescindible per exercir activitats privades. En tot cas, excepte les activitats següents (activitats prohibides), la resta d'activitats privades requereixen el reconeixement de la compatibilitat (article 11 LIPSAG):

a. Les activitats privades, de qualsevol tipus, relacionades directament amb les que desenvolupa el funcionari a l'Administració.
b. La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses privades, si l'activitat està relacionada directament amb les que desenvolupa el funcionari en el departament de destinació.
c. El desenvolupament d'activitats privades en els assumptes en què el funcionari intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en què hagi d'intervenir per raó del lloc públic.
d. El desenvolupament de càrrecs de tot tipus en empreses concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o la participació superior al 10% del capital d'aquestes empreses o societats.

D'aquesta manera, el personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'incompatibilitats no pot exercir càrrecs, professions o activitats privades que puguin impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.

En qualsevol cas, l'article 19 LIPSAP i l'article 2 LIPSAG enumeren les activitats que s'exceptuen del règim d'incompatibilitats, és a dir, les úniques activitats que un empleat públic pot portar a terme sense necessitat d'obtenir prèviament una autorització expressa per fer-ho, que podem resumir en les següents:

1. Les activitats derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar.
2. La participació en seminaris, en cursos o en conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris, quan no tingui caràcter permanent o habitual ni comportin més de 75 hores a l'any.
3. La participació en tribunals qualificadors o en òrgans de selecció per a l'accés a la funció pública.
4. La participació del personal docent en exàmens, en proves o en avaluacions diferents de les que habitualment els corresponguin.

5. L'exercici del càrrec de president, vocal o membres de juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no sigui un càrrec retribuït.
6. La producció i creació literària, artística, científica o tècnica, i també les publicacions derivades d'aquesta activitat, sempre que no tinguin lloc com a conseqüència d'una relació laboral o de prestació de serveis.
7. La participació ocasional en col·loquis i en programes en qualsevol mitjà de comunicació i la col·laboració i assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.

4.7. Règim disciplinari

L'article 109 TRFP estableix que els funcionaris han de ser responsables de la bona gestió dels serveis encomanats i han de procurar resoldre per iniciativa pròpia les dificultats que trobin en el compliment de la seva funció, i que aquesta responsabilitat no exclou la que pugui correspondre als seus superiors jeràrquics. L'incompliment per part dels funcionaris de les seves obligacions pròpies, si implica la comissió de fets o omissions constitutives de falta, dona lloc a les sancions corresponents, independentment de les que, segons els casos, puguin derivar de les responsabilitats civils o criminals (article 113 TRFP).

La regulació de la responsabilitat administrativa és prevista en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TRLEBEP), el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (TRFP) i el Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el qual estableix en l'article 26 el dret a la presumpció d'innocència i que els procediments per determinar la responsabilitat disciplinària i, si escau, la imposició de la sanció, han de garantir els principis de legalitat, contradicció, audiència i proporcionalitat.

Les faltes es classifiquen en (article 114 TRFP):

a. **Faltes molt greus**, que poden donar lloc a la separació del servei, entre aquestes (article 115 TRFP), les següents:
    1. L'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l'Estatut en l'exercici de la funció pública.
    2. Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
    3. L'abandonament del servei.
    4. L'adopció d'acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l'Administració o als ciutadans.
    5. La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o qualificats com a tals.
    6. La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques encomanades.
    7. La violació de la neutralitat o de la independència polítiques, servint-se de les facultats atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit.
    8. L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
    9. L'obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.
    10. La realització d'actes dirigits a coartar el lliure exercici del dret de vaga.
    11. La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la Llei.
    12. L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis mínims que siguin fixats, en cas de vaga, per tal de garantir la prestació de serveis que es considerin essencials.

13. La realització d'actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees i de les opinions.
14. El fet de causar per negligència greu o per mala fe danys molt greus al patrimoni i els béns de la Generalitat.
15. El fet d'haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en el període d'un any.
16. L'incompliment, pels responsables dels registres d'activitats i de béns patrimonials i d'interessos i pel personal que hi tingui accés, del deure de reserva professional respecte a les dades i les informacions que coneguin per raó de llur funció, establert per la Llei d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

b. **Faltes greus**, entre aquestes (article 116 TRFP), les següents:
1. L'incompliment de les ordres que provenen dels superiors i les autoritats que pugui afectar la tasca del lloc de treball, dins els límits previstos.
2. L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec.
3. La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de l'Administració en l'exercici de les seves funcions.
4. El fet d'originar enfrontaments en els centres de treball o de prendre-hi part.
5. La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus dels seus subordinats.
6. Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin un dany a l'Administració, als administrats o als companys.
7. L'incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que coneix per raó del seu càrrec, si causa perjudici a l'Administració o s'utilitza en benefici propi.
8. La intervenció en un procediment administratiu havent-hi motius d'abstenció establerts per via legal.
9. La negativa a acomplir tasques que li són ordenades pels superiors per satisfer necessitats de compliment urgent.
10. L'emissió d'informes, l'adopció d'acords o l'acompliment d'actuacions manifestament il·legals, si causa perjudici a l'Administració o als ciutadans i no constitueix falta molt greu.
11. El fet de causar danys greus en els locals, els materials o els documents del servei.
12. L'atemptat greu contra la dignitat dels funcionaris o de l'Administració.
13. L'exercici d'activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions sense haver obtingut l'autorització pertinent.
14. La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no constitueix falta molt greu.
15. L'incompliment injustificat de la jornada i l'horari de treball que, acumulat, suposi un mínim de deu hores per mes natural.
16. La tercera falta injustificada d'assistència al treball en un període de tres mesos, si les dues anteriors han estat sancionades com a faltes lleus.
17. Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horaris o a impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l'horari de treball.
18. La pertorbació greu del servei.
19. En general, l'incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de la funció encomanada al funcionari.
20. La reincidència en faltes lleus.
21. La realització d'actes d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe i d'actes que puguin comportar assetjament per raó de sexe o assetjament sexual i que no siguin constitutius de falta molt greu.

c. **Faltes lleus**, entre aquestes (article 117 TRFP), les següents:
   1. El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions.
   2. La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l'Administració.
   3. La manca d'assistència al treball injustificada d'un dia.
   4. L'incompliment de la jornada i l'horari sense causa justificada, si no constitueix falta greu.
   5. Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.
   6. La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus.
   7. L'incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta l'execució de tasques incompatibles o que requereixen la compatibilització prèvia.
   8. L'incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixi falta molt greu o greu.

L'article 119 TRFP estableix les possibles sancions que es poden imposar als funcionaris com a conseqüència de la resolució d'un expedient disciplinari:

1. La **separació del servei**, per la comissió de faltes molt greus i que significa la separació definitiva del servei per a totes les administracions públiques. En el cas dels funcionaris interins comporta la revocació del seu nomenament.
2. La **suspensió de funcions**, **amb pèrdua de retribucions**, que és una mesura temporal que es pot aplicar per la comissió de faltes lleus, greus i molt greus i la durada de la qual depèn de la gravetat de la falta, segons el ventall següent:
   - Faltes lleus, d'un a quinze dies.
   - Faltes greus, de setze dies a un any.
   - Faltes molt greus, d'un any a sis anys.
3. El **trasllat del lloc de treball amb canvi de residència**, que és una sanció específica que es pot imposar per la comissió de faltes molt greus.
4. La **destitució del càrrec de comandament**, que és una sanció que es pot imposar per la comissió de faltes greus i molt greus.
5. El **trasllat del lloc de treball dins de la mateixa localitat**, que és una sanció específica que es pot imposar per la comissió de faltes greus.
6. **La revocació del nomenament d'interí**, que és una sanció específica que només es pot imposar per la comissió de faltes greus o molt greus.
7. Les **amonestacions**, que es poden imposar específicament per la comissió de faltes lleus i tenen sentit pel fet que s'acumulen.
8. La **pèrdua d'un a tres graus**, que només s'aplica en el cas de comissió de faltes greus i molt greus.

Per graduar les faltes i les sancions, a més d'allò que objectivament hom ha pogut cometre o ometre, actuant sota el principi de proporcionalitat, cal tenir en compte (article 120 TRFP):

1. La intencionalitat.
2. La pertorbació en els serveis.
3. Els danys produïts a l'Administració o als administrats.
4. La reincidència.
5. La participació en la comissió o l'omissió.

En relació amb els terminis de prescripció, les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos, mentre que les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus prescriuen al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus prescriuen al cap d'un any (article 97 TRLEBEP).

4.8. Mesures d'igualtat per raó de gènere

L'article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe i l'article 9.2 consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions per tal que la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives.

A aquest efecte es va aprovar la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, amb l'objecte de fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació de la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva circumstància o condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, singularment en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural per assolir una societat més democràtica, més justa i més solidària, i estableix que les dones i els homes són iguals en dignitat humana i iguals en drets i deures.

L'article 3 estableix que el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes suposa l'absència de qualsevol discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil.

L'article 42 estableix que un dels objectius prioritaris de les polítiques d'ocupació és augmentar la participació de les dones en el mercat de treball i avançar en la igualtat efectiva entre dones i homes. Per a això, s'ha de millorar l'ocupabilitat i la permanència en l'ocupació de les dones, i potenciar el seu nivell formatiu i la seva adaptabilitat als requeriments del mercat de treball. D'acord amb el que s'estableix legalment, mitjançant la negociació col·lectiva es poden establir mesures d'acció positiva per afavorir l'accés de les dones a l'ocupació i l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte i no-discriminació en les condicions de treball entre dones i homes.

L'article 44 estableix que s'han de reconèixer als treballadors i les treballadores els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, de manera que fomentin l'assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars, evitant qualsevol discriminació basada en el seu exercici.

I l'article 45 estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que han de negociar, i si s'escau acordar, amb els representants legals dels treballadors de la forma que determini la legislació laboral.

L'article 51 estableix que les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències respectives i en aplicació del principi d'igualtat entre dones i homes, han de:

1. Remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de discriminació amb la finalitat d'oferir condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'accés a l'ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional.
2. Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense detriment de la promoció professional.
3. Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació pública com al llarg de la carrera professional.
4. Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i valoració.
5. Establir mesures efectives de protecció davant l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.
6. Establir mesures efectives per eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o indirecta, per raó de sexe.
7. Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus respectius àmbits d'actuació.

Per la seva banda, d'acord amb la disposició addicional setena TRLEBEP, les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta

finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, i han d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat que s'ha de desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable.

Els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe, els quals fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d'igualtat poden preveure, entre d'altres, les matèries d'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d'igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe (article 46 de la Llei orgànica 3/2007).

A Catalunya es va aprovar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes amb l'objectiu d'establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida, i amb les finalitats següents (article 1):

a. Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de la societat, que han patit històricament les dones.
b. Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de persones, que tradicionalment han exercit les dones.
c. Afavorir una distribució corresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball domèstic i de cura de persones, en el marc d'un model de societat sostenible.
d. Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aporti tot el seu potencial al progrés i a la transformació social i econòmica.
e. Garantir que les polítiques públiques:
    1. Remoguin els obstacles imposats per raó de sexe, que dificulten el ple exercici dels drets de les persones.
    2. Contribueixin a erradicar els estereotips culturals que perpetuen les diferències de gènere.
    3. Assegurin el lliure desenvolupament de l'autonomia i les capacitats de les persones, i l'exercici efectiu de la plena ciutadania des del respecte a la diversitat i la diferència.
    4. Permetin que dones i homes, des de la diversitat, participin en condicions d'igualtat efectiva en la vida familiar, política, social, comunitària, econòmica i cultural.
    5. Afirmin i garanteixin l'autonomia i la llibertat de les dones perquè puguin desenvolupar llurs capacitats i interessos i dirigir la pròpia vida.
    6. Estableixin les condicions per eliminar qualsevol tipus de discriminació de les dones i per promoure'n l'apoderament.
    7. Integrin la perspectiva de gènere en tots els àmbits.
f. Abordar, prevenir i erradicar, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en la matèria, tot tipus de violència masclista contra dones i infants.
g. Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret al lliure desenvolupament de la identitat i l'orientació sexuals, i els drets sexuals i reproductius, i garantir la lliure decisió de les persones a l'hora d'exercir-los.
h. Impulsar polítiques públiques destinades a reparar el dèficit històric que pateixen les dones en la redistribució de la riquesa, i prioritzar l'adopció de mesures per combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de més vulnerabilitat.
i. Potenciar un model de relacions entre persones igualitari i que erradiqui les relacions de domini i explotació de gènere imposades pel sistema patriarcal.

j. Donar suport a les famílies, en la mesura que són un instrument eficaç per corregir desigualtats.
k. Regular un sistema de permisos parentals que asseguri una distribució equitativa entre homes i dones de les responsabilitats amb relació als fills.

En relació amb les polítiques públiques per promoure la igualtat efectiva de dones i homes:

1. **Participació política i social de les dones.** D'una banda, els poders públics han de procurar d'atenir-se al principi de presència paritària de dones i homes en el repartiment del poder polític, i fomentar la participació de les dones en àrees o càrrecs en què són poc presents (article 19), i, de l'altra, han d'adoptar accions positives específiques temporals, raonables i proporcionades amb relació a l'objectiu perseguit en cada cas, que promoguin la igualtat efectiva de dones i homes, que permetin corregir situacions de desigualtat social resultants de pràctiques de subordinació o de sistemes socials discriminatoris, i facin efectiu el dret a la participació social de les dones (article 20).

2. **Educació, cultura i coneixement.**
   a. **Educació.** L'Administració educativa ha d'incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu i l'ha d'introduir en la programació educativa i els currículums de tots els nivells, a l'efecte d'afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantir una orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics i evitar tota discriminació associada al sexe (article 21).
   b. **Educació en el lleure.** Les administracions públiques de Catalunya amb competències en l'àmbit de l'educació en el lleure han de fomentar la coeducació a les entitats i institucions dedicades a la formació en el lleure i a les activitats extraescolars, i promoure i facilitar l'accés dels infants i dels joves a l'educació en el lleure, de manera que els permeti desenvolupar aptituds com a individus i com a membres de la societat i fomenti la igualtat efectiva de dones i homes (article 22).
   c. **Joc i joguines.** Les administracions públiques de Catalunya amb competències en matèria de jocs i joguines han d'emprendre les accions necessàries per sensibilitzar i informar sobre la importància del joc i les joguines en la transmissió dels estereotips sexistes; prohibir la comercialització de jocs i joguines que siguin vexatoris per a les dones, que atemptin contra llur dignitat, que facin un ús sexista del llenguatge o que fomentin l'agressivitat i la violència entre els infants i adolescents; i promoure l'edició de llibres, jocs i joguines no sexistes (article 23).
   d. **Manifestacions culturals.** Correspon a les administracions públiques de Catalunya adoptar mesures per garantir el dret de les dones a la cultura i a ésser considerades agents culturals i per visibilitzar la cultura que els és pròpia; adoptar mesures per evitar tot tipus de discriminació per raó de sexe i promoure la igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural i la participació de les dones en les activitats culturals, tenint en compte llurs realitats i aspiracions; i impulsar la recuperació de la memòria històrica de les dones amb la participació de les dones, i promoure polítiques culturals que en facin visibles les aportacions al patrimoni i a la cultura de Catalunya, i també la diversitat (article 24).
   e. **Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació.** Els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya i els mitjans de comunicació escrita gestionats o subvencionats per les administracions públiques de Catalunya han de garantir que no difonguin continguts sexistes que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o incitin a practicar-la; defugir dels estereotips sexistes sobre les funcions que exerceixen dones i homes en els diferents àmbits de la vida i, especialment, en els continguts destinats a la població infantil i juvenil; i garantir una participació activa de les dones, la presència paritària de dones i homes i una imatge plural de tots dos

sexes en tots els àmbits, amb una atenció especial als espais de coneixement i generació d'opinió, entre altres mesures (article 25).

f. **Societat de la informació i del coneixement.** Els poders públics de Catalunya han de promoure accions per afavorir la implantació de les noves tecnologies a partir de criteris d'igualtat, i han de fomentar la participació de les dones en la construcció de la societat de la informació i del coneixement (article 26).

g. **Accés de les dones a les tecnologies de la informació i la comunicació.** Els poders públics de Catalunya han de facilitar l'accés de les dones i de les entitats que defensen els drets de les dones a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb mesures i programes de formació que erradiquin les barreres que dificulten l'ús en igualtat de condicions dels recursos tecnològics, amb una atenció especial als col·lectius en risc d'exclusió social i de l'àmbit rural (article 27).

h. **Universitats i recerca.** L'educació en valors a què fa referència la Llei d'universitats de Catalunya ha d'incloure necessàriament la promoció de la introducció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement i en l'activitat acadèmica i investigadora, que s'han d'incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau (article 28).

i. **Formació en l'àmbit de les associacions i els col·legis professionals.** L'Administració de la Generalitat ha d'impulsar cursos de formació de caràcter general i específic destinats a les associacions professionals, els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals que exerceixen llur activitat en l'àmbit territorial de Catalunya, per millorar-ne els coneixements amb relació als drets de les dones i la perspectiva de gènere (article 29).

j. **Esports.** Les polítiques esportives s'han de planificar, entre altres aspectes, garantint la igualtat efectiva de dones i homes per practicar activitat física i esport, tant de lleure com de competició, a tots els nivells, inclosos els científics, tècnics, de control de les competicions, serveis mèdics i altres d'atenció a esportistes, de lideratge i de projecció i representació social, i han de fomentar la incorporació, la participació i la continuïtat de les dones en l'esport en totes les etapes de la vida, i incloure programes de conscienciació i foment de la presència de dones en els òrgans de decisió esportius i de dirigents esportives (article 30).

k. **Valor econòmic del treball domèstic i de cura de persones.** La Generalitat ha de fer, periòdicament, estimacions del valor econòmic del treball domèstic i de cura d'infants i de persones grans o dependents fet a Catalunya, i ha d'informar la societat catalana sobre el resultat d'aquestes estimacions per donar-ne a conèixer la importància econòmica i social (article 31).

3. **Treball, ocupació i empresa.**

a. **Promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en l'àmbit laboral.** Per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en l'àmbit laboral, els poders públics, entre altres coses, han de millorar l'ocupabilitat i l'ocupació de les dones pel que fa a l'accés, la presència, la permanència i les condicions de treball. I pel que fa a promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en l'àmbit laboral, els poders públics han de dur a terme actuacions, com ara dur a terme actuacions, plans i programes destinats a les dones amb dificultats específiques d'inserció laboral, o promoure l'accés de les dones a llocs directius i de comandament i crear un pla per incentivar les empreses a adoptar mesures específiques per garantir la representació equilibrada de dones i homes en els llocs de direcció i en els consells d'administració (article 32).

b. **Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball.** El Govern, a proposta del departament competent en matèria d'empresa i ocupació, ha d'elaborar, amb caràcter quadriennal,

un pla d'acció de suport a les empreses destinat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i d'oportunitats en llurs organitzacions (article 34).

c. **Distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball.** A aquest efecte, s'ha creat aquest distintiu per reconèixer les empreses que promouen polítiques d'igualtat (article 35).
d. **Plans d'igualtat.** Els poders públics de Catalunya han d'afavorir l'elaboració i la implantació de plans d'igualtat a les empreses (article 36).
e. **Qualificacions professionals.** Les administracions públiques de Catalunya, en l'àmbit de llurs competències, han d'assegurar la incorporació de la perspectiva de gènere en el Catàleg de qualificacions professionals (article 37).
f. **Promoció de mesures d'igualtat efectiva en els convenis col·lectius.** El Consell de Relacions Laborals, per mitjà de la Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya, ha d'analitzar i avaluar periòdicament el contingut dels convenis col·lectius des d'una perspectiva de gènere, emetre dictàmens de recomanacions i propostes, si escau, i promoure la inclusió de mesures d'igualtat en els convenis col·lectius (article 38).
g. **Responsable sindical d'igualtat.** L'Administració pública ha de facilitar programes de suport a la formació sindical per a la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere (article 39).
h. **Incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d'ocupació.** L'Administració de la Generalitat ha de vetllar pel respecte del dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en els expedients de regulació d'ocupació (article 41).
i. **Incorporació de la perspectiva de gènere en les actuacions de la Inspecció de Treball.** La Inspecció de Treball de Catalunya ha d'incorporar la perspectiva de gènere en les seves activitats, i garantir la formació adequada del seu personal i la realització d'actuacions específiques sobre el compliment de la legislació relativa a la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball (article 42).
j. **Inclusió de la perspectiva de gènere en els programes de seguretat i salut laboral.** El departament competent en matèria de seguretat i salut laboral, amb la col·laboració dels diferents departaments del Govern i la resta d'administracions i entitats competents, ha de tenir en compte les necessitats específiques de les dones i llurs característiques anatòmiques, fisiològiques, culturals i psicosocials en el disseny de polítiques, estratègies i programes de seguretat i de salut, i establir les mesures necessàries per abordar-ho adequadament (article 43).
k. **Impuls i promoció d'accions de l'economia social, el treball autònom i l'emprenedoria de les dones.** Les administracions públiques de Catalunya han de prestar una atenció especial a les treballadores autònomes econòmicament dependents en el disseny, l'aplicació i l'avaluació de les polítiques de foment i promoció del treball autònom i d'emprenedoria; impulsar iniciatives empresarials promogudes majoritàriament per dones en l'accés als programes de suport de l'emprenedoria, de l'economia social i cooperativa i del treball autònom, i prestar una atenció especial a les iniciatives emmarcades en sectors, professions i ocupacions en què són poc presents (article 45).

4. **Polítiques socials.**
   a. **Accions sobre els usos del temps.** L'Administració competent, entre altres qüestions, ha d'analitzar les desigualtats i les diferències existents entre dones i homes en els usos del temps i aplicar polítiques que tinguin en compte de manera integral la percepció i la visió del temps segons els diversos àmbits quotidians i permetin d'implantar horaris de treball més personalitzats i flexibles, així com impulsar l'equilibri en la valoració i la distribució del temps dedicat al treball de mercat i al treball domèstic i de cura de per-

sones tenint en compte el temps personal i el cicle de vida, i aplicar polítiques actives de sensibilització, corresponsabilitat, conscienciació i capacitació destinades als homes (article 46).

b. **Polítiques de benestar social i família.** En l'àmbit de les polítiques de benestar social, les administracions públiques han d'establir programes de cohesió social i d'inclusió específics per als col·lectius de dones més desfavorits o subjectes a situacions de discriminació o a desigualtats que n'afecten o en vulneren el ple exercici dels drets com a ciutadanes; dissenyar polítiques que facilitin l'autonomia de les persones dependents i afavoreixin l'eliminació de les desigualtats socioeconòmiques i de gènere que es produeixen en la cura de persones dependents a la llar, i establir els serveis públics i comunitaris de proximitat necessaris per garantir una oferta suficient, assequible i de qualitat per a l'atenció de les persones en situació de dependència (article 47).
c. **Polítiques de salut i serveis.** Les administracions públiques de Catalunya competents en matèria sanitària, en l'àmbit de les seves respectives competències, han de prendre les mesures necessàries per prevenir i tractar les malalties que afecten especialment les dones, per prevenir i tractar les malalties que tenen un impacte diferencial en les dones, i per garantir una detecció precoç de les situacions de violència masclista com a fenomen que afecta en gran mesura la salut de les dones (article 48).
d. **Recerca en ciències de la salut.** Les administracions públiques de Catalunya competents en matèria sanitària, en l'àmbit de les seves competències respectives, han de garantir que es facin investigacions científiques sobre la morbiditat diferencial entre dones i homes, que tinguin en compte les diferències biomèdiques entre sexes, i també les diferències i els condicionaments socials, culturals i educacionals que afecten la salut, aplicant criteris i paràmetres no androcèntrics (article 49).
e. **Apoderament de les dones del món rural.** L'Administració de la Generalitat ha de fer valer la funció de les dones com a eix estratègic per al desenvolupament rural, entre altres coses, vetllant per incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions sobre desenvolupament rural i garantint la igualtat d'oportunitats i la plena participació de les dones, amb equitat i en tots els àmbits del món rural, molt especialment en els processos de planificació i execució de les polítiques públiques (article 50).
f. **Cooperació al desenvolupament i foment de la pau.** Les polítiques de cooperació al desenvolupament i de foment de la pau, els plans, els documents de planificació, seguiment i avaluació estratègics, els processos d'actuació i de diàleg polític i les relacions institucionals han d'incorporar la perspectiva integrada de gènere basada en els drets humans (article 51).
g. **Tràfic, explotació sexual i prostitució.** El Govern ha de crear programes d'assessorament per a les dones que han estat víctimes de tràfic o explotació sexual i fer-ne un tractament integral amb l'objectiu d'evitar que cap dona pugui ésser obligada a prostituir-se, ésser explotada sexualment o ésser víctima de tràfic sexual; reforçar la persecució del proxenetisme; crear les condicions necessàries per erradicar l'explotació sexual infantil, i afavorir la reinserció social de les dones víctimes d'explotació sexual (article 52).

5. **Medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat.** Les polítiques de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat han d'incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del disseny, la planificació, l'execució i l'avaluació urbanístics, per posar en igualtat de condicions, en el disseny i en la configuració dels espais urbans, les necessitats i les prioritats derivades del treball de mercat i del domèstic i de cura de persones, i també per col·laborar a eliminar les desigualtats existents, com també promoure la participació ciutadana de les dones i de les associacions de defensa dels drets de les dones en els processos de disseny urbanístic (article 53).

6. **Justícia i seguretat.**
   a. **Justícia.** Els serveis i els centres d'execució penal han d'incorporar la perspectiva de gènere en els programes de tractament, rehabilitació i inserció sociolaboral de persones internes (article 54).
   b. **Seguretat.** El departament competent en matèria de seguretat ha de tenir en compte la diferent percepció de la seguretat de dones i homes i incloure la perspectiva de gènere en les enquestes de victimització, en l'anàlisi de la realitat de la seguretat a Catalunya, en les diagnosis de seguretat dels espais públics, i també en la definició de les polítiques i en l'adopció de mesures de prevenció i de protecció relacionades amb l'autonomia personal i l'ús dels espais, tant públics com privats, com també establir les mesures necessàries per erradicar la violència masclista en l'àmbit comunitari i promoure el treball amb els homes perquè no exerceixin cap tipus de violència masclista (article 55).

7. **Estadístiques i estudis.** Les administracions públiques de Catalunya, per garantir la integració efectiva de la transversalitat en la perspectiva de gènere, han d'incloure sistemàticament la variable del sexe en totes les estadístiques, enquestes i recollida de dades que duguin a terme; establir nous indicadors estadístics que permetin de conèixer millor les diferències en els rols socials, les necessitats, les condicions, els valors i les aspiracions de dones i homes en cada situació, circumstància i estadi de la vida, i incloure aquests indicadors en les operacions estadístiques (article 56).

4.9. Normativa relacionada

- Constitució espanyola.
- Estatut d'autonomia de Catalunya.
- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
- Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents.
- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
- Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
- Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

d'estudi guia

Temari específic

Tema 1

1.1. El Departament d'Interior: estructura i funcions
- 1.1.1. Funcions
- 1.1.2. Estructura
- 1.1.3. Normativa relacionada

1.2. La Direcció General d'Agents Rurals
- 1.2.1. Introducció
- 1.2.2. Funcions
- 1.2.3. Estructura
- 1.2.4. Normativa relacionada

1.3. Normativa bàsica reguladora del Cos d'Agents Rurals
- 1.3.1. Introducció
- 1.3.2. Estatut d'autonomia de Catalunya
- 1.3.3. Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests
- 1.3.4. Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals
- 1.3.5. Decret 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s'estableix l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals
- 1.3.6. Decret 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals
- 1.3.7. Normativa relacionada

Tema 1

1.1. El Departament d'Interior: estructura i funcions

El Govern s'organitza en departaments, que integren l'Administració de la Generalitat. La direcció superior de cada departament correspon a un conseller o una consellera. El president o la presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

1.1.1. Funcions

El *Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya*, estableix que l'Administració de la Generalitat queda organitzada en 14 departaments, entre els quals el Departament d'Interior, al qual assigna les competències en:

a) Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana.
b) El trànsit.
c) Les emergències i la protecció civil.
d) La prevenció, extinció d'incendis i salvament.
e) Els espectacles públics i les activitats recreatives.
f) La vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el Cos d'Agents Rurals.
g) Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

A més, resten adscrits al Departament d'Interior l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 i el Servei Català de Trànsit.

1.1.2. Estructura

El *Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior*, estableix que el Departament d'Interior s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.
b) La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
c) La Direcció General de la Policia.
d) La Direcció General de Protecció Civil.
e) La Direcció General d'Administració de Seguretat.

f) La Direcció General de Coordinació de les Policies Locals.
g) La Direcció General dels Agents Rurals.

A més, resten adscrits al Departament d'Interior mitjançant la Secretaria General:

a) El Servei Català de Trànsit.
b) L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
c) El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

1.1.3. Normativa relacionada

- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
- Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior.

1.2. La Direcció General d'Agents Rurals

1.2.1. Introducció

El mes de maig de 2021, el nou Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, derogat pel Decret 184/2022, de 10 d'octubre, va adscriure el Cos d'Agents Rurals al Departament d'Interior.

Posteriorment, el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior ha regulat les funcions i l'estructura de la Direcció General dels Agents Rurals.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General d'Agents Rurals

1.2.2. Funcions

Corresponen a la Direcció General dels Agents Rurals, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors, l'execució i compliment de les missions i competències del Departament d'Interior en matèria de vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient.

Correspon al director o directora general dels Agents Rurals, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors, el comandament del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat i la direcció, coordinació i inspecció dels serveis de gestió i protecció del medi natural i de les seves instal·lacions.

Correspon a la Direcció General dels Agents Rurals l'exercici de les funcions següents:

a) Coordinar les estratègies del Cos d'Agents Rurals sota el comandament i la direcció del conseller o consellera del Departament.

b) Elaborar i dictar circulars, instruccions i protocols d'actuació per dirigir el Cos d'Agents Rurals i els serveis necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.
c) Dirigir l'execució del pressupost assignat al seu centre directiu, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a la Secretaria General.
d) Promoure la coordinació operativa i l'elaboració de plans d'actuació en les matèries competents del Cos d'Agents Rurals.
e) Planificar les actuacions de vigilància, inspecció, col·laboració en la gestió, recerca, informació i protecció del medi mitjançant el Cos d'Agents Rurals.
f) Supervisar i coordinar les actuacions dels agents rurals vinculades a competències de la resta d'òrgans del Departament assimilats orgànicament a subdirecció general i direcció general, altres departaments de la Generalitat o altres administracions públiques.
g) Proposar plans, programes i activitats adreçats a l'educació, recerca i formació ambientals en l'àmbit de les competències de la Direcció General.
h) Vetllar pel compliment de les funcions d'informació i assessorament a la ciutadania que corresponen als Agents Rurals.
i) Participar en la interlocució amb els agents socials i les organitzacions sindicals en l'àmbit de les funcions de la Direcció General.
j) Informar i avaluar sobre l'impacte de les mesures i actuacions relacionades amb la implantació dels acords sobre relacions laborals en l'àmbit del Cos d'Agents Rurals.
k) Supervisar la direcció funcional de les unitats territorials del Cos d'Agents Rurals.
l) Proposar la normativa reguladora en les matèries competència de la Direcció General.
m) Promoure l'elaboració i proposar criteris sobre polítiques de selecció, formació, promoció i desenvolupament professional del Cos d'Agents Rurals i del personal tècnic especialitzat en coordinació amb els centres directius competents per raó de matèria.
n) Supervisar i coordinar la informació relativa a l'activitat desenvolupada des de les diferents unitats de la Direcció General, així com el seu impacte en els mitjans de comunicació.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

1.2.3. Estructura

De la Direcció General dels Agents Rurals en depenen:

a) L'Àrea General del Cos d'Agents Rurals.
b) La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics.

Estructura organitzativa del Cos d'Agents Rurals

Per a l'exercici de les funcions previstes a la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, aquest cos s'estructura en els nivells organitzatius descendents següents: l'Àrea General, la divisió, la regió, l'àrea i la unitat.

L'Àrea General constitueix el nivell superior de l'estructura operativa del Cos d'Agents Rurals, que s'estructura de manera jerarquitzada i al capdavant de la qual hi ha l'inspector o inspectora en cap, a qui correspon el comandament operatiu.

La divisió és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a l'Àrea General, com a òrgan central, tot i que pot estar territorialment desconcentrada.

La regió és un òrgan territorial que s'adscriu a l'Àrea General i li correspon la direcció operativa d'àmbits concrets de l'activitat del Cos d'Agents Rurals.

L'àrea és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a l'Àrea General o a una divisió, a la qual correspon la direcció tàctica d'àmbits concrets de l'activitat del Cos d'Agents Rurals. S'estableixen els següents tipus d'àrees:

— Àrees centrals, com a òrgans centrals, com a desenvolupament de les divisions.
— Àrees regionals i àrees bàsiques, com a òrgans territorials, com a desenvolupament de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals.

La unitat és un òrgan central que, de manera ordinària, s'adscriu a l'Àrea General o una àrea central, a la qual correspon la direcció operativa del Cos d'Agents Rurals.

Àrea General del Cos d'Agents Rurals

L'Àrea General del Cos d'Agents Rurals constitueix el nivell superior de l'estructura operativa del Cos d'Agents Rurals, que s'estructura de manera jerarquitzada i al capdavant de la qual hi ha l'inspector o inspectora en cap, a qui correspon el comandament operatiu.

Les funcions de l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals són les que es preveuen en el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

De l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals en depenen les unitats operatives següents:

a) La Divisió d'Especialitats.
b) La Divisió Operativa.
c) La Divisió Tècnica i de Planificació.
d) Les Àrees Regionals.

Divisió d'Especialitats

Correspon a la Divisió d'Especialitats l'exercici de les funcions següents:

a) Supervisar i dirigir l'activitat i el funcionament dels àmbits materials d'especialització del cos.
b) Dirigir la implantació i fer el seguiment dels procediments, les estructures i els processos per a la millora de l'eficàcia les actuacions pròpies de la seva àrea d'especialització.
c) Gestionar les propostes per a l'adquisició i l'ús dels equipaments per a cada àrea d'especialització.
d) Supervisar l'elaboració dels plans i procediments d'actuació amb la resta de serveis de l'àmbit operatiu.
e) Estudiar l'aplicació de noves tècniques i tecnologies en el seu àmbit d'actuació.
f) Dirigir i supervisar l'avaluació de necessitats de formació inicial i continuada, bàsica i especialitzada de les persones membres del Cos d'Agents Rurals adscrites a l'àrea d'especialització.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

De la Divisió d'Especialitats en depenen les àrees d'especialització següents:

a) L'Àrea de Recursos Forestals.
b) L'Àrea de Prevenció i Investigació d'Incendis Forestals.
c) L'Àrea de Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca.
d) L'Àrea dels Espais Naturals Protegits i de la Biodiversitat.

Àrees d'especialització

Correspon a les àrees d'especialització l'exercici de les funcions següents:

a) Coordinar el funcionament de l'àrea d'especialització.

b) Coordinar les actuacions dels agents rurals de les àrees d'especialització i quan la seva actuació sobrepassi l'àmbit d'una àrea regional.
c) Avaluar i proposar les modificacions dels procediments i els processos per a la millora de l'eficàcia de les actuacions pròpies de la seva àrea d'especialització.
d) Estudiar i proposar els continguts de la formació inicial i continuada, bàsica i especialitzada de les persones membres del Cos d'Agents Rurals adscrites a l'àrea d'especialització.
e) Exercir el comandament de guàrdia quan els correspongui.
f) Qualsevol altra funció que li encomanin els seus superiors jeràrquics

Divisió Operativa

Correspon al cap o a la cap de la Divisió Operativa l'exercici de les funcions següents:

a) Controlar i inspeccionar l'activitat i el funcionament dels grups especials i grups de suport unitats dependents de l'Àrea General.
b) Dirigir i planificar els operatius en què intervenen un nombre important d'efectius amb dependència de diferents àrees regionals i de grups especials i de suport.
c) Coordinar i planificar la participació del cos en el plans de protecció d'emergències.
d) Coordinar el Cos d'Agents Rurals amb els cossos i forces de seguretat, cos de Bombers i protecció civil.
e) Supervisar i coordinar les actuacions en incidències i emergències amb la finalitat de garantir la seva eficàcia i eficiència.
f) Exercir el comandament de guàrdia quan li correspongui.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

De la Divisió Operativa en depenen:

a) L'Àrea de Grups Especials.
b) L'Àrea de Grups de Suport.
c) La Unitat de Planificació i Coordinació Operativa.

Divisió Tècnica i de Planificació

Correspon al cap o a la cap de la Divisió Tècnica i de Planificació, en coordinació amb la Direcció de Serveis, l'exercici de les funcions següents:

a) Supervisar el funcionament de la xarxa de comunicacions utilitzada pel Cos d'Agents Rurals.
b) Fer el seguiment de les actuacions TIC de la Direcció General dels Agents Rurals.
c) Proposar sistemes informàtics necessaris per a una bona gestió informàtica en tots els nivells de l'estructura de la Direcció General dels Agents Rurals.
d) Supervisar i avaluar les necessitats i definir els requisits tècnics generals i específics per a la dotació dels equipaments del Cos d'Agents Rurals, en col·laboració amb les diferents unitats de la divisió d'operacions.
e) Supervisar i analitzar l'activitat desenvolupada pel Cos d'Agents Rurals en relació amb el compliment dels objectius estratègics establerts per la Direcció General dels Agents Rurals.
f) Elaborar propostes en relació amb la planificació estratègica i organitzativa del cos.
g) Supervisar l'elaboració de propostes de procediments normalitzats de treball, instruccions, circuits administratius i la seva implementació.
h) Supervisar la implantació de les mesures de prevenció de riscos laborals previstes a les corresponents avaluacions i fer-ne el seguiment.
i) Garantir la participació plena de les dones en els processos de planificació de les mesures d'implantació de nous procediments organitzatius en relació amb els equipaments, eines

tecnològiques i materials específics, i incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions en aquest àmbit.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

De la Divisió Tècnica i de Planificació en depenen:

a) L'Àrea Tècnica i de Comunicacions.
b) L'Àrea d'Anàlisi i Organització.

Àrees regionals

L'àrea regional constitueix el nivell mitjà de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals i comprèn la totalitat de les àrees bàsiques del seu àmbit territorial respectiu.

L'àmbit territorial de cada àrea regional es correspon amb el de cada un dels serveis territorials en què s'estructura el departament competent en matèria de seguretat pública.

El comandament, la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de cada àrea regional corresponen al sotsinspector o sotsinspectora en cap de l'àrea regional respectiva.

L'àrea regional, dins del seu àmbit territorial respectiu, té les funcions següents:

a) Dirigir els agents rurals i coordinar les àrees bàsiques, d'acord amb les ordres i instruccions rebudes dels seus superiors.
b) Comandar els operatius d'envergadura previstos pels procediments normalitzats de treball.
c) Planificar, programar i coordinar dispositius i operacions que ultrapassin el territori de l'àrea bàsica.
d) Gestionar i canalitzar els requeriments de les àrees bàsiques.
e) Gestionar el manteniment de dependències i equipaments.

Àrees bàsiques

L'àrea bàsica constitueix el nivell bàsic de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals i comprèn el conjunt de mitjans personals i materials de l'àmbit territorial respectiu.

Les àrees bàsiques depenen de les àrees regionals respectives.

L'àmbit territorial de cada àrea bàsica es determina per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública.

El comandament, la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de cada àrea bàsica corresponen al sotsinspector o sotsinspectora en cap de l'àrea bàsica respectiva.

L'àrea bàsica, dins del seu àmbit territorial respectiu, té les funcions següents:

a) Dirigir, planificar, programar, coordinar, avaluar i inspeccionar l'exercici de les funcions i de les tasques dels agents rurals, d'acord amb les ordres rebudes dels seus superiors.
b) Comandar els operatius previstos pels procediments normalitzats de treball.

Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics

Corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics l'administració econòmica i la gestió i aplicació del règim estatutari del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat i l'aplicació de les polítiques de recursos humans del personal adscrit a la Direcció General.

La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics exerceix les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar les tasques d'administració i gestió dels recursos materials i serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat ordinària del Cos d'Agents Rurals.
b) Dirigir i supervisar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost d'acord amb la planificació acordada amb els òrgans transversals responsables de l'elaboració i el manteniment dels plans d'equipaments d'infraestructures i de TIC, la gestió de la despesa centralitzada i la gestió dels programes pressupostaris de la Direcció General.
c) Dirigir i supervisar la gestió del programa pressupostari de la Direcció General, tramitant els documents de gestió econòmica ordinària i els expedients de despesa, els de contractació administrativa i els de gestió del patrimoni.
d) Proposar mesures per homogeneïtzar i optimitzar els sistemes de compres i l'adquisició de subministraments per part de les diferents unitats promotores.
e) Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients de contractació, subministraments i compres de la Direcció General.
f) Fer propostes de desenvolupament de les polítiques de recursos humans dins el Cos d'Agents Rurals.
g) Dirigir, impulsar i executar les mesures adoptades en el Pla d'igualtat home-dona i incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la Direcció General.
h) Proposar les modificacions dels llocs de treball, proposar-ne la valoració i participar en la definició dels perfils professionals dels llocs de treball de la Direcció General dels Agents Rurals.
i) Col·laborar i participar en el sistema de relacions laborals amb les organitzacions sindicals representatives.
j) Participar, en coordinació amb els òrgans i organismes competents, en la definició dels sistemes de la carrera professional del Cos d'Agents Rurals i col·laborar en el seu impuls i desenvolupament.
k) Tramitar i resoldre, si escau, els assumptes relatius al personal adscrit a les unitats de la Direcció General.
l) Donar suport i assistència a tots els òrgans que depenen de la Direcció General dins del seu àmbit de competències.
m) Dur a terme la gestió ordinària i l'aplicació del règim estatutari dels funcionaris del Cos d'Agents Rurals.
n) Elaborar i gestionar els processos de selecció i de provisió de llocs de treball corresponents al Cos d'Agents Rurals.
o) Preparar propostes de circulars i instruccions en matèria de personal del Cos d'Agents Rurals.
p) Dirigir i coordinar l'elaboració i revisió d'avantprojectes de llei, disposicions de caràcter general, circulars i instruccions sobre matèries que són competència de la Direcció General.
q) Coordinar el seguiment dels procediments judicials que afectin la Direcció General, així com la tramitació dels recursos administratius; les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral; les reclamacions de responsabilitat patrimonial i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius sobre les matèries que siguin competència de la Direcció General i elaborar la corresponent proposta de resolució.
r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

De la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics en depenen:

a) El Servei de Gestió de Personal.
b) El Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

1.2.4. Normativa relacionada

- Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior..

1.3. Normativa bàsica reguladora del Cos d'Agents Rurals

1.3.1. Introducció

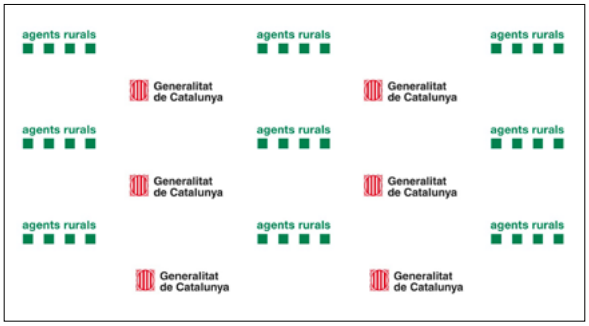
El Cos d'Agents Rurals va ser creat per la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, amb les funcions de policia i guarda de béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries i d'espais naturals protegits, i les tasques de col·laboració en les funcions específiques d'aquest àmbit, amb la voluntat de configurar una estructura administrativa que permetés assolir d'una manera adequada el repte que planteja als poders públics la necessitat de garantir una adequada protecció de la natura.

L'antecedent més remot d'aquest cos, dins de la nostra pròpia història, és el Servei Forestal creat per la Mancomunitat que va exercir les seves tasques fins a l'any 1923.

Posteriorment, el 25 de gener de 1932, la Generalitat de Catalunya va convertir el Servei Forestal del Patronat de la Muntanya del Montseny en el Servei Forestal de la Generalitat de Catalunya. Aquest nou servei tenia competència sobre tots els temes relatius al foment, la conservació i la millora de la riquesa forestal dins el territori de Catalunya, la creació de nous parcs naturals, la conservació dels existents i els serveis de caça i pesca.

Igualment, el Cos d'Agents Rurals enllaça amb la Guarderia Forestal de l'Estat, traspassada pel Reial decret 1950/1980, de 31 de juliol.

Davant la necessitat d'aprofundir en l'experiència assolida, en un marc d'augment de la conscienciació ciutadana nacional i internacional i la dels diversos sectors pel que fa a la protecció del medi ambient, i a fi de dotar el Cos d'Agents Rurals d'una nova regulació que configurés un règim de vigilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient fonamentat en els principis de corresponsabilització, sostenibilitat i educació ambiental de tota la ciutadania, es va aprovar la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, que fixa uns principis que comporten el compromís davant la societat perquè l'actuació del Cos d'Agents Rurals es dugui a terme sota el criteri d'assolir el màxim grau de qualitat i eficiència en l'exercici de les funcions que té encomanades.



Aquesta Llei va dotar el Cos d'Agents Rurals d'una estructura administrativa i va garantir la possibilitat de l'existència d'àrees d'especialització i de carrera professional. Aquesta regulació pretenia aplicar al Cos d'Agents Rurals les noves tendències en matèria de funció pública per aconseguir un grau més elevat de professionalització i de satisfacció de les persones que hi pertanyen en l'exercici de llur funció.

Més recentment, l'article 144.6 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, estableix que, en matèria de medi ambient i d'espais naturals, "la Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei".

En l'àmbit estatal, la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (que es considera legislació bàsica estatal), es va modificar l'any 2006, i va incloure de manera específica la figura de l'*agent forestal*, "amb independència de la seva denominació corporativa específica", com a persona funcionària, amb consideració d'agent de l'autoritat i funcions de policia judicial genèrica.

La Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, es va desplegar mitjançant el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

Finalment, el 2011 es va aprovar el Decret 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s'estableix l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals, i el 2019 el Decret 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals.

El 16 de juliol de 2019 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024 (PECAR), amb l'objectiu de consolidar el Cos i adaptar-lo a les necessitats i els reptes actuals, dimensionar-ne la plantilla, desplegar les diferents categories professionals i reforçar-ne l'estructura per potenciar l'operativitat del Cos a fi de continuar prestant un servei de qualitat.

Entre les mesures previstes en el seu termini de vigència, hi ha la creació de 300 places noves d'efectius i un increment de 50 places de personal tècnic i administratiu. També s'hi preveu, a més, l'aprovació del Reglament d'armes del cos, l'elaboració d'una carta de serveis per millorar-ne la prestació, la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat, el desenvolupament del pla de carrera, la implantació de noves tecnologies (com ara els drons o les tauletes) i la renovació del parc de vehicles i d'embarcacions, entre d'altres.

Amb aquest objectiu, el Pla estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024 proposa una sèrie d'actuacions per revertir les mancances actuals, futures i previsibles amb un horitzó temporal de cinc anys d'acord amb vuit línies estratègiques, com ara:

— L'adequació del dimensionament als reptes actuals i el desplegament de l'estructura de comandament.
— L'estructuració del model organitzatiu i de gestió dels serveis.
— L'adaptació del nivell del servei a les demandes i necessitats actuals.
— El reforç de la visibilitat i capacitat de comunicació del cos.
— La millora de l'eficiència dels processos i procediments de treball.
— La potenciació de la formació i la gestió del coneixement.
— L'adequació dels recursos materials.
— L'adaptació de la normativa relativa al cos.

A finals de 2022 es va publicar el Decret 244/2022, de 18 d'octubre, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, pel qual el Cos d'Agents Rurals s'incorpora com una peça més i un operador clau en el sistema de seguretat pública del país. Així, transforma l'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'ISPC en l'Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals de Catalunya, i crea una Àrea de Continguts i Instructors d'Agents Rurals.

Més recentment, el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior ha regulat les funcions i l'estructura de la Direcció General dels Agents Rurals. Per primera vegada, el Cos s'estructura a nivell funcional en 3 divisions:

— La Divisió d'Especialitats.
- La Divisió Operativa.
- La Divisió Tècnica i de Planificació.

Que pengen de l'àrea general del Cos d'Agents Rurals, la qual continua encapçalada per l'Inspector/a en cap com a màxim/a comandament uniformat/da del Cos.

Cada divisió té la seva estructura interna. Així, la Divisió d'Especialitats comprèn les 4 àrees d'especialització establertes per la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals i pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el reglament del Cos d'Agents Rurals. Una altra novetat és que es modifica la categoria requerida per a accedir al lloc de coordinador/a nacional d'àrea d'especialització, i passa de ser d'inspector/a a sotsinspector/a. La Divisió Operativa s'estructura en l'Àrea de Grups Especials, l'Àrea de Grups de Suport i la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa. La Divisió Tècnica i de Planificació s'estructura en l'Àrea Tècnica i de Comunicacions i l'Àrea d'Anàlisi i Organització.

1.3.2. Estatut d'autonomia de Catalunya

L'article 144.6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat exerceix les seves competències en matèria de medi ambient per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient, i afegeix que els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei. Aquestes funcions són objecte de desenvolupament i concreció a la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i al Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

1.3.3. Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests

Atenent els dubtes jurídics que alguns òrgans administratius autonòmics plantejaven sobre la figura dels *agents forestals*, la Llei estatal 10/2006, de 28 d'abril, de modificació de la Llei estatal 43/2003,

de 21 de novembre, de forests, va reconèixer de manera expressa la condició d'agent de l'autoritat dels *agents forestals*, *amb independència de la seva denominació corporativa específica*. Així mateix, va reconèixer que constitueixen policia judicial en sentit genèric, d'acord amb allò que disposa l'apartat 6è de l'article 283 de la Llei d'enjudiciament criminal, i va considerar que la referència que fa aquest precepte a *guardes de forests, camps i sembrats* s'ha d'entendre feta actualment als funcionaris esmentats:

- *Agent forestal: funcionari que té la condició d'agent de l'autoritat pertanyent a les administracions públiques que, d'acord amb la seva pròpia normativa i independentment de la denominació corporativa específica, té encomanades, entre altres funcions, les de vigilància, policia i custòdia dels béns jurídics de naturalesa forestal i la de policia judicial en sentit genèric, tal com estableix l'apartat 6 de l'article 283 de la Llei d'enjudiciament criminal, i que actua de manera auxiliar dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal, i de manera coordinada amb les forces i cossos de seguretat, amb respecte a les facultats de la seva legislació orgànica reguladora.*

- *Els funcionaris que exerceixin funcions de policia administrativa forestal, per atribució legal o per delegació, tenen la condició d'agents de l'autoritat. Els fets constatats i formalitzats per aquests a les actes d'inspecció i denúncia corresponents tenen presumpció de certesa, sense perjudici de les proves que en defensa dels drets i interessos respectius puguin aportar els interessats. Així mateix, en l'exercici d'aquestes funcions estan facultats per:*
  a) *Entrar lliurement en qualsevol moment i sense avisar als llocs subjectes a inspecció i a quedar-s'hi, amb respecte, en tot cas, a la inviolabilitat del domicili. En efectuar una visita d'inspecció, han de comunicar la seva presència a la persona inspeccionada o al seu representant, llevat que considerin que aquesta comunicació pugui perjudicar l'èxit de les seves funcions.*
  b) *Procedir a practicar qualsevol acte d'investigació, examen o prova que considerin necessària per comprovar que les disposicions legals s'observen correctament.*

En particular poden prendre o treure mostres de substàncies i materials, efectuar mesuraments, obtenir fotografies, vídeos, gravació d'imatges, i aixecar croquis i plans, sempre que es notifiqui al titular o al seu representant, llevat de casos d'urgència, en els quals la notificació es pot fer amb posterioritat.

1.3.4. Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals

1.3.4.1. Aspectes generals

Adscripció del Cos d'Agents Rurals i òrgans superiors

— El Cos d'Agents Rurals és adscrit al departament competent en matèria de seguretat pública i correspon al conseller o a la consellera titular d'aquest departament el comandament i la direcció superior del Cos.
— Els òrgans de comandament i de direcció superior del departament competent en matèria de seguretat pública, d'acord amb les seves normes d'organització interna, amb relació al Cos d'Agents Rurals, desenvolupen les funcions següents:
— L'alta direcció, l'organització, la coordinació i la inspecció dels serveis.
— La planificació general i el seguiment i el control de l'execució que se'n fa.
— L'aplicació i la supervisió del règim estatutari dels i de les agents rurals, dins de llurs competències.
— Les altres funcions atorgades per la resta de l'ordenament jurídic.

Caràcter del Cos d'Agents Rurals

- El Cos d'Agents Rurals és un cos de vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i de policia administrativa especial, sens perjudici de les funcions investigadores que li puguin correspondre, d'acord amb la legislació vigent.
- Els i les membres del Cos d'Agents Rurals són funcionaris i funcionàries de carrera de la Generalitat de Catalunya i tenen la condició d'agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions.
- Els i les membres del Cos d'Agents Rurals romanen en exercici de llurs funcions si, tot i estar lliures de servei, intervenen en qualsevol tipus d'actuació relacionada amb les funcions que els corresponen, sempre que acreditin prèviament llur condició de membres del cos.
- El Cos d'Agents Rurals actua en tot el territori de Catalunya. En supòsits excepcionals, si la naturalesa del servei ho requereix i en virtut dels principis d'auxili i cooperació, a petició de l'autoritat competent, els seus membres poden actuar fora del territori de Catalunya.

Principis d'actuació

- Els i les membres del Cos d'Agents Rurals, quan actuïn com a agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions, han de tenir accés a la informació i han d'integrar-se al sistema de seguretat de Catalunya. El Cos d'Agents Rurals participa en els plans de protecció civil, d'acord amb les previsions d'aquests plans.
- El Cos d'Agents Rurals exerceix les seves funcions i tasques sense perjudici de les competències del departament responsable en matèria de seguretat, protecció civil i prevenció i extinció d'incendis, i de les dels cossos que exerceixen funcions relacionades amb aquesta matèria.
- En aquest sentit, el Cos d'Agents Rurals ha de col·laborar amb els cossos i les forces de seguretat que tinguin encomanades les funcions de policia ordinària i integral en el territori en què tinguin competències, d'acord amb la legislació vigent i el protocol de coordinació corresponent.
- Així mateix, el Cos d'Agents Rurals ha de col·laborar amb els cossos que tinguin encomanades les funcions de prevenció i extinció d'incendis en el territori en què tinguin competències, d'acord amb la legislació vigent.
- El Cos d'Agents Rurals, tal com especifica l'article 5.1 de la Llei 17/2003, exerceix les seves funcions en el marc de les atribucions del departament competent en matèria de medi ambient i en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. En conseqüència, les previsions que conté aquest Decret en relació amb els espais naturals i la flora i la fauna silvestres s'han d'entendre referides als protegits per la legislació sobre medi ambient. De la mateixa manera, les previsions en matèria de pesca i recursos piscícoles s'han d'entendre referides a l'àmbit fluvial.

Col·laboració amb els diversos serveis del departament competent en matèria de medi ambient

- El Cos d'Agents Rurals ha de col·laborar en l'exercici d'algunes de les seves funcions amb els diversos serveis del departament competent en matèria de medi ambient, especialment, amb els serveis tècnics de gestió forestal i de fauna, i s'ha d'atenir a la direcció i a la supervisió tècniques superiors de les respectives unitats responsables per raó de la matèria, segons els protocols que es puguin establir, sense perjudici de la seva dependència funcional i orgànica.

Col·laboració amb altres organismes

- El Cos d'Agents Rurals pot prendre part en la gestió, la vigilància, la inspecció i la investigació de les infraccions en matèria d'aigües i residus, en col·laboració amb altres organismes del departament competent en matèria de medi ambient i de la resta de departaments de la Generalitat que hi tinguin competències, si afecten el medi natural, segons el protocol corresponent. En qualsevol cas, el Cos d'Agents Rurals, en l'exercici d'aquestes funcions i tasques, s'ha d'atenir a la direcció i a la supervisió tècniques superiors dels respectius òrgans

administratius responsables per raó de la matèria, sense perjudici de la seva dependència funcional i orgànica.

— A més de les funcions que li són pròpies, el Cos d'Agents Rurals pot prendre part, segons la normativa i/o els protocols corresponents, en la gestió, la vigilància, la inspecció i la investigació d'infraccions en matèria de medi ambient, en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat que hi tinguin competències. En qualsevol cas, el Cos d'Agents Rurals, en l'exercici d'aquestes funcions i tasques, s'ha d'atenir a la direcció i a la supervisió tècniques superiors dels respectius òrgans administratius responsables per raó de la matèria, sense perjudici de la seva dependència funcional i orgànica.

— En el supòsit que els agents rurals actuïn, segons la normativa i/o els protocols corresponents, en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat que hi tinguin competències, desenvolupant tasques d'inspecció i control, les actuacions i diligències que duguin a terme s'han de trametre al departament competent per raó de la matèria perquè aquest departament tramiti, si escau, l'expedient sancionador corresponent o les actuacions que calguin d'acord amb la legislació vigent.

1.3.4.2. Funcions generals del Cos d'Agents Rurals

El Cos d'Agents Rurals té quatre maneres de treballar per tal d'aconseguir el seu objectiu de prevenció i protecció integrals del medi ambient:

1. Funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió
2. Funcions d'investigació
3. Funcions d'informació i assessorament
4. Funcions de divulgació i educació ambiental

Funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió

El Cos d'Agents Rurals porta a terme les funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió en matèria de medi ambient, en el marc de les atribucions del departament competent en aquesta matèria i d'acord amb les competències d'altres departaments i d'altres administracions públiques, en els àmbits següents:

a) Dins de l'àmbit material d'incendis forestals: la prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals.
b) Dins de l'àmbit material de fauna, caça i pesca fluvial: la vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió de la caça i els recursos piscícoles fluvials i marins protegits per la legislació mediambiental; de les reserves de caça i pesca fluvial i qualsevol altre espai natural amb mesures de preservació de la fauna protegida; i la lluita contra les pràctiques furtives, i la protecció dels animals en els termes que preveu llur normativa reguladora i de la fauna silvestre.
c) Dins de l'àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat: la vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió dels espais naturals protegits; les activitats relatives a l'ús social, recreatiu i didàctic en aquests espais; la prevenció de les allaus i els danys al paisatge i el patrimoni cultural existent al medi natural; les activitats extractives minerals; les cremes i abocaments de residus; la qualitat i contaminació de les aigües; les actuacions al domini públic hidràulic i al domini públic marítim; la contaminació atmosfèrica i lumínica; la qualitat ambiental; les actuacions urbanístiques, i els impactes ambientals.
d) Dins de l'àmbit material forestal: la vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió del patrimoni i els recursos forestals, les pastures en terrenys forestals, les forests catalogades públiques i privades, els camins forestals, la flora silvestre i la preservació de la flora protegida.

Funcions d'investigació

Correspon al Cos d'Agents Rurals investigar les infraccions que es cometin en l'àmbit de les seves funcions, amb la finalitat d'esbrinar-ne l'abast, les causes i els presumptes autors o col·laborar en la investigació amb els òrgans o organismes que en tenen la competència per raó de la matèria.

Funcions d'informació i assessorament

El Cos d'Agents Rurals, com a cos especialitzat en la gestió del medi natural, porta a terme funcions d'informació i assessorament a la ciutadania quant a les conductes respectuoses envers el medi ambient, i les funcions d'assessorament, en allò que sigui competència seva, als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, amb l'objectiu que els aspectes relacionats amb el medi natural siguin gestionats correctament.

Funcions de divulgació i educació ambiental

El Cos d'Agents Rurals ha de contribuir a l'aplicació de la normativa ambiental, mitjançant actuacions d'assessorament i conscienciació ciutadana, ha d'impulsar conductes respectuoses envers el medi natural, i duu a terme actuacions de divulgació i d'educació ambiental fonamentades en els principis de corresponsabilització i sostenibilitat.

1.3.4.3. Funcions bàsiques del Cos d'Agents Rurals

Àmbit material d'incendis forestals:

a) La detecció dels incendis forestals i la vigilància, el control i la inspecció de les activitats i les infraestructures que en generen risc, i també de qualsevol activitat que en pugui ser la causa immediata.
b) La col·laboració en la gestió dels indicadors de risc, la predicció i la previsió del risc d'incendi forestal.
c) La col·laboració en la realització, l'aplicació i el seguiment dels plans de prevenció i en la definició de perímetres de protecció prioritària.
d) La vigilància, el control i la inspecció de les activitats i les infraestructures gestionades pel departament competent en matèria de medi ambient que en coadjuven a la prevenció i a l'extinció, situades en el medi natural.

e) La col·laboració en la realització i en l'aplicació dels plans de protecció civil per emergències degudes als incendis forestals, així com d'altres eines de gestió del risc.
f) La intervenció immediata i el control de l'incendi forestal fins a l'arribada dels serveis d'extinció, i la seva perimetració.
g) La investigació bàsica de les causes, l'abast i els presumptes autors d'incendis forestals i de tots els incendis de vegetació en la franja de 500 metres que envolta els terrenys forestals.

Àmbit material de fauna, caça i pesca:

a) El control i la inspecció d'instal·lacions dedicades a la taxidèrmia, de centres de cria en captivitat i nuclis zoològics, i de qualsevol establiment, instal·lació o mercat de venda, fix o ambulant, certamen, exposició o tinença d'espècies de fauna, autòctona o exòtica, o de llurs propàguls o restes.
b) La vigilància, el control i la inspecció de la captura, la tinença, l'exhibició i la comercialització de fauna autòctona o dels seus propàguls o restes, i de la protecció d'animals d'acord amb llur normativa reguladora.
c) El control i la realització de censos de fauna salvatge o ensalvatgida, protegida o no, i dels danys que pugui provocar, i l'execució de les accions adients per a la seva prevenció.
d) La captura, el trasllat i l'alliberament de la fauna silvestre i la protegida.
e) La col·laboració en la conservació i el manteniment de punts d'alimentació (canyets) per a la fauna salvatge, i també els de reproducció i cria, i els d'hivernada.
f) La col·laboració amb l'òrgan competent per a l'adequació dels plans territorials amb relació a la preservació de les zones d'hàbitats de fauna i flora protegida.
g) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables en l'execució dels plans de recuperació i/o conservació d'espècies protegides de la fauna salvatge, el seguiment de camp de llurs poblacions i el control de les activitats que puguin afectar-les.
h) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió de les àrees i les zones de caça i pesca fluvial.
i) El control i la col·laboració en la gestió de les repoblacions cinegètiques i piscícoles fluvials.
j) La prevenció, la vigilància i el control de les activitats de furtivisme i de l'ús de verins i d'altres mitjans massius i no selectius.
k) La vigilància, el control i la inspecció de l'activitat cinegètica i piscícola fluvial i dels seus mitjans, i també del transport i el comerç dels exemplars capturats.
l) La prevenció i la investigació de les mortaldats de peixos i d'altres afectacions al medi, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
m) La vigilància, el control i la col·laboració en la gestió dels terrenys cinegètics que siguin de titularitat o gestionats per l'Administració, i que siguin competència del departament competent en matèria de medi ambient, com ara les reserves nacionals de caça, les reserves de caça i les zones de caça controlada.
n) La vigilància, el control i la col·laboració en la gestió de la pesca recreativa fluvial i la conservació dels ecosistemes aquàtics continentals quan aquests siguin responsabilitat del departament competent en matèria de medi ambient.

Àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat:

a) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió de les activitats relacionades amb l'ús professional, social, recreatiu, didàctic i de qualsevol altra mena dels espais naturals protegits, i dels terrenys forestals.
b) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió dels espais naturals protegits, en la prevenció del correcte ús dels recursos naturals i en el compliment de les normes específiques de cada un.

c) La prevenció i la vigilància de la geomorfologia i del paisatge del medi natural, i també de la normativa que els protegeix, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
d) El control i la inspecció de les activitats extractives i mineres al medi natural, i llur evolució i restauració.
e) La vigilància, el control i la inspecció de les activitats, els treballs i les obres de caràcter mediambiental al medi natural derivades o subjectes a la normativa sobre avaluacions d'impacte ambiental.
f) La protecció i la vigilància d'edificis, d'instal·lacions, de terrenys, de dependències i de mitjans materials adscrits al departament competent en matèria de medi ambient situats en el medi natural, i també del patrimoni cultural existent al medi natural, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
g) La vigilància, el control i la inspecció de les aigües continentals, especialment de les captacions, el canvi de curs de rius i el manteniment de cabdals, de les afectacions i actuacions sobre el domini públic hidràulic i de les seves zones de policia i servitud, així com dels ecosistemes vinculats al cicle hidrològic i les aigües costaneres associades, de les zones de protecció costanera i el domini públic maritimoterrestre, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
h) La vigilància i la inspecció de realització de cremes i abocaments de residus, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
i) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió en matèria de qualitat i contaminació de les aigües continentals i marítimes en l'àmbit del medi natural o amb influència sobre aquest medi, i la determinació de l'origen d'abocaments, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
j) La vigilància, el control i la inspecció en matèria de qualitat ambiental, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

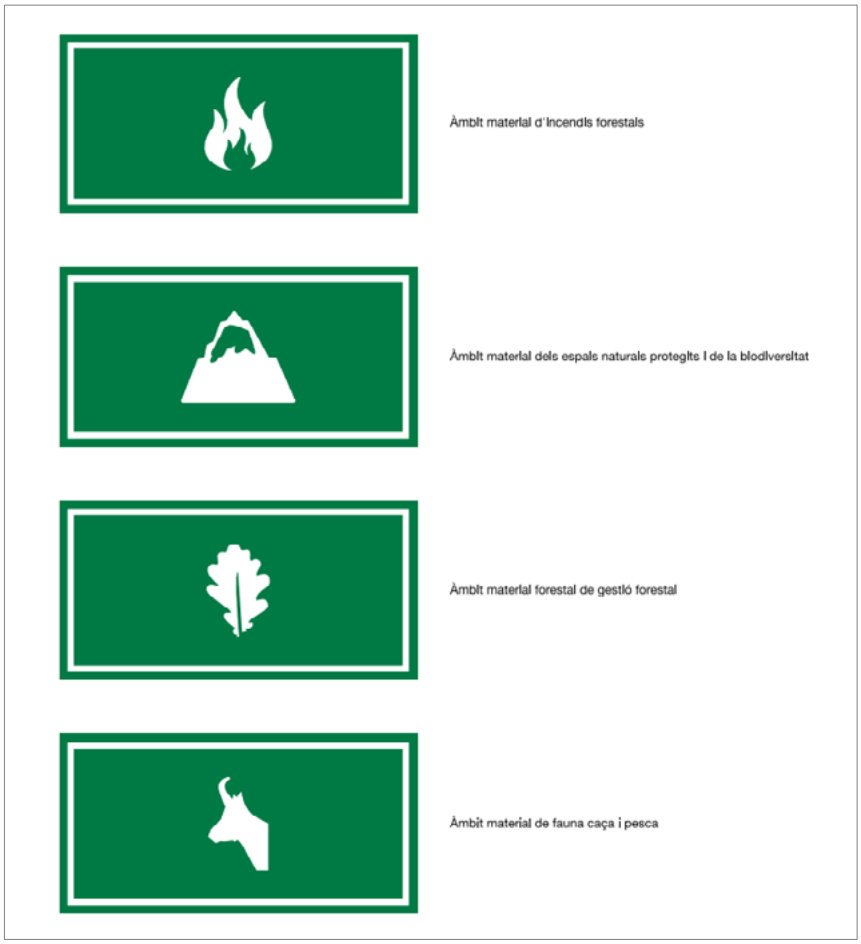
Àmbit material forestal:

a) La vigilància i el control de la realització dels aprofitaments forestals i de qualsevol altra actuació amb afectació als terrenys forestals, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, i informar-ne.
b) La vigilància i el control de la realització dels treballs de millora de qualsevol tipus, com ara repoblacions, replanteig, execució i seguiment de la construcció i obertura de vials en terrenys forestals, i de rompudes de terreny forestal, pastures i d'altres obres i actuacions en terrenys forestals.
c) La protecció i la vigilància d'arbres i arbredes monumentals, comarcals i locals.
d) La vigilància, el control i la inspecció d'activitats relacionades amb el verd nadalenc.
e) La protecció, la vigilància, el control i la inspecció de la propietat pública forestal en ocupacions, servituds i límits perimetrals en forests catalogades o gestionades per l'Administració mitjançant conveni, consorci o contracte que siguin competència del departament competent en matèria de medi ambient.
f) La protecció, la vigilància, el control i la inspecció dels camins forestals en ocupacions i servituds, i també de llurs límits.
g) El control i la inspecció que siguin necessaris per tramitar els ajuts i auxilis oficials a càrrec del departament competent en matèria de medi ambient en actuacions que afectin el medi natural.
h) La vigilància, el control i la inspecció de la recol·lecció, tinença o venda sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, inclosos establiments, instal·lacions o mercats de venda, fixa o ambulant, certàmens, exposició o emmagatzematge, d'espècies de flora, autòctona o exòtica, o de llurs propàguls o restes.
i) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió en matèria d'aprofitaments i pastures forestals.

Funcions bàsiques comunes als àmbits materials

En l'àmbit de les funcions del Cos d'Agents Rurals, tenen la consideració de funcions bàsiques les funcions que no siguin descrites com a especialitzades.

Així mateix, amb relació a les funcions abans esmentades, dins dels àmbits materials avantdits, el Cos d'Agents Rurals ha de realitzar, amb subjecció a la normativa sobre protecció de dades, entre d'altres, exàmens, controls, enquestes, preses de mostres, recollida d'informació, actes, denúncies, comisos, precintaments, preses de mesuraments, fotografies, vídeos, enregistraments d'imatges i de veu, aixecament de croquis i plànols i informes necessaris que siguin preceptius o requerits a fi d'estendre l'acta o emetre la resolució corresponent, que puguin afectar el medi natural; i el seguiment, la supervisió i l'informe final de les activitats de restauració establertes per les resolucions fermes dels procediments sancionadors del departament competent en matèria de medi ambient.



1.3.4.4. Funcions especialitzades del Cos d'Agents Rurals

Àmbit material d'incendis forestals:

a) La investigació especialitzada de les causes, l'abast i els presumptes autors d'incendis forestals i de tots els incendis de vegetació en la franja de 500 metres que envolta els terrenys forestals, i la redacció dels informes d'investigació i la pràctica de les diligències que escaiguin, d'acord amb el protocol corresponent.
b) La participació en la valoració de danys d'incendis forestals, en col·laboració amb el personal tècnic del departament competent en matèria de medi ambient.

c) Vigilar, inspeccionar, controlar, fer el seguiment, informar, dirigir i realitzar les actuacions de cremes controlades del departament competent en matèria de medi ambient.
d) La confecció dels mapes i informes gràfics que els siguin requerits amb ocasió d'un incendi forestal.
e) La col·laboració en campanyes de prevenció, divulgació i educació ambiental per a la prevenció dels incendis forestals.
f) L'assessorament i el suport a les agrupacions de defensa forestal i a les unitats de voluntaris forestals pel que fa a l'aplicació de les polítiques del departament competent en matèria de medi ambient.
g) L'assessorament i el suport en la recerca de mesures de prevenció d'incendis i/o conciliació d'interessos per minimitzar les causes d'incendis forestals.

Àmbit material de fauna, caça i pesca:

a) L'assessorament als col·lectius vinculats a la fauna, a la caça i a la pesca fluvial.
b) La vigilància, el control i la inspecció de la tinença, l'exhibició, el tràfic i la venda de fauna exòtica o dels seus propàguls o restes.
c) La prevenció, la vigilància i el control de les baralles d'animals, com ara de gossos i galls.
d) El control i la inspecció de les granges cinegètiques per a repoblació i dels centres de producció aqüícola continentals.
e) La col·laboració en el seguiment, la revisió, la millora i l'avaluació dels instruments de planificació i gestió cinegètica i piscícola fluvial.

Àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat:

a) La col·laboració en les activitats d'educació ambiental pel que fa a l'ús professional, social, recreatiu i didàctic dels espais naturals de protecció especial.
b) La presa de dades nivometeorològiques i de prevenció i cartografia d'allaus, i també la vigilància i el control de les activitats esportives que n'impliquin risc, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
c) La col·laboració en la vigilància, el control i la inspecció de les actuacions urbanístiques quan afectin sòl no urbanitzable o espècies catalogades.
d) La col·laboració en la vigilància, el control i la inspecció de l'execució dels plans territorials amb relació a la preservació dels valors naturals.
e) La col·laboració en les tasques de vigilància, control i inspecció de la contaminació atmosfèrica, lumínica i de sorolls, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
f) La vigilància i la inspecció de les instal·lacions de tractament i gestió de residus en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

Àmbit material forestal:

a) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables de la supervisió i el control en les obres, els aprofitaments forestals en forests públiques i els treballs silvícoles gestionats per l'Administració en el medi natural.
b) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables en la realització de les operacions de replanteig, partió i fitació i les activitats topogràfiques, en el control d'obres i dels usos compatibles i complementaris, sigui amb instrument de planificació forestal o sense, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, inclosos els camins forestals, quan així correspongui a l'Administració forestal.
c) L'execució de les operacions d'inventari, assenyalament, lliurament, recompte, cubicació i reconeixement final, amb instrument de planificació forestal o sense, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, quan així correspongui a l'Administració forestal.

d) La col·laboració en la prevenció, el tractament, el control i el seguiment dels efectes de plagues i malalties forestals i danys biòtics i abiòtics de qualsevol tipus.
e) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables del seguiment, la revisió, la millora i l'avaluació dels instruments de planificació i gestió forestal i llur execució.
f) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats responsables de l'assessorament sobre els programes d'ajuts i auxilis oficials a càrrec del departament competent en matèria de medi ambient en actuacions que afectin el medi natural.
g) La col·laboració amb l'òrgan competent per a l'adequació dels plans territorials amb relació a la preservació del patrimoni forestal.

Funcions especialitzades comunes als àmbits materials d'especialitat:

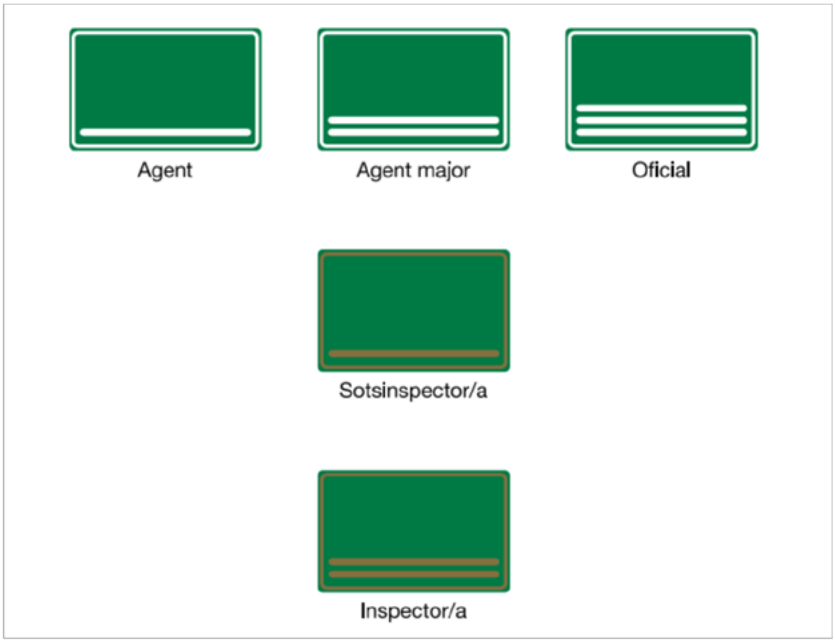
a) La direcció i/o exercici de cadascuna de les funcions bàsiques quan revesteixin especial dificultat.
b) L'assessorament de la resta d'agents rurals en l'exercici de les funcions bàsiques de l'àmbit material corresponent.

Així mateix, amb relació a les funcions abans esmentades, dins dels àmbits materials avantdits, el Cos d'Agents Rurals ha de realitzar amb subjecció a la normativa sobre protecció de dades, entre d'altres, exàmens, controls, enquestes, preses de mostres, recollida d'informació, actes, denúncies, comisos, precintaments, preses de mesuraments, fotografies, vídeos, enregistraments d'imatges i de veu, aixecament de croquis i plànols i informes necessaris d'especial dificultat que siguin preceptius o requerits a fi d'estendre l'acta o emetre la resolució corresponent, que puguin afectar el medi natural; i també el seguiment, la supervisió i l'informe final de les activitats de restauració establertes per les resolucions fermes dels procediments sancionadors del departament competent en matèria de medi ambient.

1.3.4.5. Estructura jeràrquica del Cos d'Agents Rurals

El Cos d'Agents Rurals s'estructura en una línia jeràrquica ascendent, segons les escales i les categories següents:

a) Escala bàsica, que comprèn les categories d'agent, agent major i oficial o oficiala.
b) Escala executiva, que comprèn la categoria de sotsinspector o sotsinspectora.
c) Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector o inspectora.



Escala bàsica: comprèn tres categories professionals.

— **Agent:** la categoria d'agent, que és la categoria inferior de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals, està destinada a garantir el desenvolupament de les funcions bàsiques del Cos i, si s'escau, les pròpies del grup especial o del grup de suport del qual puguin formar part.

— **Agent major:** la categoria d'agent major, que és la categoria mitjana de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals, està destinada al desenvolupament de l'àrea d'especialització assignada i a la direcció de les actuacions dels grups de suport o especial al qual puguin pertànyer. Corresponen als i a les agents majors:
  a) La direcció de les actuacions que els puguin ser assignades segons la seva àrea d'especialització o del grup de suport o especial al qual puguin pertànyer, donant compte als seus superiors del seu desenvolupament.
  b) El desenvolupament de les funcions especialitzades de l'àrea d'especialització assignada.
  c) En general, el desenvolupament de les funcions bàsiques del Cos i, en especial, les que per llur complexitat requereixen més experiència i capacitació tècnica.

— **Oficial o oficiala:** la categoria d'oficial o oficiala, que és la categoria superior de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals, està destinada a la coordinació, el control i la inspecció dels i les agents rurals de categories inferiors que tenen a càrrec en els àmbits territorials o funcionals assignats. Corresponen als oficials i a les oficiales:
  a) La coordinació, el control i la inspecció dels i les agents rurals de categories inferiors que tenen a càrrec en el seu àmbit territorial, o en l'àrea d'especialització assignada o en el grup de suport o especial al qual pertanyen.
  b) La coordinació i el desenvolupament de les funcions especialitzades de l'àrea d'especialització assignada o del grup de suport o especial al qual pertanyen, segons llur nivell d'especialització.
  c) En general, la coordinació de les funcions bàsiques del cos, i també llur desenvolupament segons llur categoria.
  d) La col·laboració amb llurs superiors en la direcció i coordinació del corresponent àmbit territorial o àrea d'especialització assignada o grup de suport o especial al qual pertanyen.

Escala executiva:

Comprèn únicament la categoria professional de **sotsinspector o sotsinspectora**, que està destinada a la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de les unitats en els àmbits territorials o funcionals assignats i a l'execució de les tasques corresponents al seu grup de titulació.

Corresponen als sotsinspectors o sotsinspectores:

a) La direcció, la coordinació, el control i la inspecció, i si escau el comandament, del Cos d'Agents Rurals dins de l'àrea territorial, regional o bàsica, de l'àrea de coordinació o dels grups de suport o especials assignats.
b) La col·laboració amb llurs superiors en la direcció i coordinació de l'àrea territorial, de l'àrea de coordinació o dels grups de suport o especials als quals pertanyen.
c) El desenvolupament de les tasques corresponents a llur grup de titulació.

Escala superior:

Comprèn únicament la categoria professional d'**inspector o inspectora,** que està destinada a la direcció i la coordinació de l'actuació i el funcionament de les unitats i serveis de nivell superior adscrits al Cos d'Agents Rurals i a l'execució de les tasques corresponents al seu grup de titulació.

Corresponen als inspectors o inspectores:

a) La direcció i la coordinació de l'actuació i el funcionament de les unitats i els serveis de nivell superior adscrits al Cos d'Agents Rurals que els siguin assignats.
b) La col·laboració amb llurs superiors en la direcció i coordinació de les unitats i els serveis de nivell superior adscrits al Cos d'Agents Rurals als quals pertanyen.
c) El desenvolupament de les tasques corresponents a llur grup de titulació.

Funcions i obligacions comunes a totes les escales

Són funcions comunes a totes les escales:

a) La tutela, la supervisió, el seguiment i l'ensinistrament dels i les agents rurals en pràctiques de la mateixa categoria i de categories inferiors en les funcions, les tasques i els procediments normalitzats de treball.
b) La informació i l'assessorament a la ciutadania quant a les conductes respectuoses envers el medi ambient.
c) L'assessorament als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals en els aspectes relacionats amb el medi natural.
d) La participació i la col·laboració en les tasques de la divulgació i l'educació ambientals.
e) La prevenció de les infraccions i la formulació de les denúncies i els comisos que corresponguin.
f) La realització de qualsevol altra tasca o comesa que els encomanin o deleguin llurs superiors, d'acord amb les funcions pròpies del Cos d'Agents Rurals, llur categoria i/o àrea d'especialització o grup de suport o especial a què pertanyen, i, en tot cas, d'aquelles altres que siguin necessàries per executar els serveis o les funcions que tenen encomanats.

Són obligacions comunes a totes les escales:

a) El coneixement i l'aplicació dels procediments normalitzats de treball.
b) La cura del manteniment correcte de vehicles, d'equipaments i de dependències, la realització de les revisions corresponents i l'informe a llurs superiors de les anomalies que detectin.
c) La redacció d'informes, peritatges, memòries i propostes tècniques amb relació a les funcions i tasques de llur lloc de treball i categoria i/o àrea d'especialització i d'ofici i/o a requeriment de llurs superiors o autoritats.
d) La participació en els grups de treball sobre l'àmbit territorial, l'àrea d'especialització, el grup de suport o especial o els serveis o les funcions assignats.
e) La participació en les activitats de formació i perfeccionament sobre aspectes relacionats en l'exercici de llurs funcions.
f) La realització de qualsevol tasca de col·laboració en la gestió amb subjecció a la direcció i la supervisió tècniques superiors dels òrgans competents per raó de la matèria del departament competent en medi ambient.
g) La realització de qualsevol tasca de col·laboració en la gestió, la vigilància i la inspecció i la investigació de les infraccions en matèria de medi ambient, en col·laboració amb altres organismes del departament competent en matèria de medi ambient i de la resta de departaments de la Generalitat que hi tinguin competències, amb subjecció a la direcció i la supervisió tècniques superiors dels respectius responsables tècnics per raó de la matèria.
h) La col·laboració i coordinació amb el personal tècnic i operatiu dels altres serveis i organismes del departament competent en matèria de medi ambient i de la resta de departaments de la Generalitat.
i) La col·laboració amb els cossos i les forces de seguretat que tinguin encomanades les funcions de policia ordinària i integral i amb els cossos que tinguin encomanades les funcions de prevenció i extinció d'incendis en el territori en què tinguin competències.

j) La coordinació en l'exercici de les funcions i tasques pròpies del Cos d'Agents Rurals amb les entitats privades i públiques i els voluntaris que hi col·laborin.
k) En supòsits excepcionals, si són requerits, han de prestar servei fora de llur jornada laboral, han de prolongar la prestació del servei o han de restar en situació de disponibilitat.

1.3.4.6. Accés i promoció

Requisits generals d'accés

Per accedir a les diverses escales i categories del Cos d'Agents Rurals cal complir els requisits establerts per aquesta Llei i per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública, i tenir la titulació exigida, d'acord amb la gradació següent:

a) Escala superior, titulació corresponent al grup A (A1).
b) Escala executiva, titulació corresponent al grup B (A2).
c) Escala bàsica, titulació corresponent al grup C.

Correspon al conseller o consellera del Departament al qual és adscrit el Cos d'Agents Rurals fer les convocatòries d'accés a les diverses categories del Cos d'Agents Rurals. Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions específics per ingressar en cadascuna de les escales i categories del cos.

Cal tenir la titulació i els coneixements lingüístics que estableix per als grups corresponents la normativa vigent sobre funció pública de l'Administració de la Generalitat.

Principis generals de selecció

Els sistemes de selecció dels funcionaris del Cos d'Agents Rurals han de garantir el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i també el de publicitat del procés selectiu.

Les proves selectives per a l'accés a cadascuna de les categories del Cos d'Agents Rurals són de caràcter teòric i pràctic. En aquest sentit, s'hi han d'incloure proves de capacitat física, mèdiques, psicotècniques i de coneixement, i, en general, altres instruments que ajudin a determinar d'una manera objectiva la idoneïtat de les persones aspirants en relació amb els llocs de treball.

No obstant això, un cop la persona aspirant ha superat el curs selectiu, en el cas que la causa d'exclusió mèdica sigui conseqüència de lesions sofertes en l'exercici de les seves funcions com a funcionari o funcionària en pràctiques, l'òrgan al qual correspongui en pot proposar el nomenament com a funcionari o funcionària de carrera a l'òrgan competent i li ha d'ésser assignat un lloc de treball adequat a les seves capacitats.

Requisits específics d'accés

Per ingressar al Cos d'Agents Rurals, cal complir, a més de les condicions generals d'accés a la funció pública de Catalunya, els requisits següents:

a) Tenir la titulació exigida.
b) Tenir una edat compresa entre el mínim i el màxim que es fixi per reglament o que s'indiqui en la convocatòria.
c) Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B.
d) Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc.

Accés a la categoria d'agent

S'accedeix a la categoria d'agent pel sistema de concurs oposició; cal, a més, la superació d'un curs selectiu i eliminatori, i d'un període de pràctiques de sis mesos de durada. Les pràctiques es duen a terme en els serveis i les demarcacions territorials que, segons llur activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l'estructura i el funcionament de les tasques assignades al Cos d'Agents Rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l'àmbit rural.

Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d'agent durant un mínim de sis mesos, sempre que n'hagin obtingut una avaluació positiva.

Es prohibeixen la tinença i l'ús d'armes de foc als funcionaris en pràctiques.

Durant el curs selectiu i el període de pràctiques les persones aspirants són nomenades persones funcionàries en pràctiques i tenen dret a la cotització corresponent a la Seguretat Social a efectes de drets passius i d'assistència sanitària, així com a les retribucions que per a cada cas s'estableixin.

El nomenament com a funcionaris de carrera únicament es pot efectuar un cop superats el curs selectiu i el període de pràctiques.

El fet de no superar el curs selectiu o el període de pràctiques comporta l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu i la pèrdua de tots els drets i expectatives pel que fa al nomenament. Correspon a l'òrgan competent per efectuar el nomenament d'adoptar la resolució que procedeixi, que no dona dret, en cap cas, a indemnització.

La persona aspirant també pot ser exclosa del procés selectiu per resolució de l'òrgan competent per efectuar el nomenament, a proposta del tribunal qualificador, si concorre una causa d'exclusió mèdica prevista a la convocatòria. Aquesta exclusió no dona dret a indemnització.

Accés a la categoria d'agent major i d'oficial o oficiala

L'accés a la categoria d'agent major i oficial o oficiala es fa per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició entre els membres del Cos d'Agents Rurals que tinguin una antiguitat de dos anys de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que superin el corresponent curs selectiu de formació, organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

L'accés a les categories d'agent major i oficial o oficiala comporta l'accés a una àrea d'especialització.

Un cop superades les fases d'oposició i de concurs per a l'accés a la categoria d'agent major, l'aspirant haurà d'escollir, si s'escau i d'acord amb l'ordre de prelació establert per les puntuacions obtingudes, l'àrea d'especialització en què es vol integrar dins del curs de formació selectiu.

Per a l'accés a la categoria d'oficial o oficiala, els i les aspirants estan exempts o exemptes de la part específica de l'àrea d'especialització del curs de formació selectiu, quan l'hagin superada en l'accés a la categoria d'agent major.

Accés a les categories d'inspector o inspectora i sotsinspector o sotsinspectora

L'accés a les categories d'inspector o inspectora i sotsinspector o sotsinspectora es fa mitjançant els sistemes de concurs oposició en torn lliure i en torn de promoció interna.

Dins els límits fixats per la normativa reguladora de la funció pública de la Generalitat, cada convocatòria ha de reservar el nombre de places a les quals poden accedir per promoció interna els membres del Cos d'Agents Rurals que acreditin un mínim de dos anys de servei actiu en l'escala immediatament inferior i no hagin estat sancionats per falta greu o molt greu, llevat que hagin obtingut la cancel·lació de la sanció imposada, sempre que compleixin els requisits exigits en la convocatòria i que superin un curs selectiu organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Infografia de la convocatòria 233/2018 d'accés a la categoria de sotsinspector/a.

L'accés per promoció interna a les escales superiors del Cos d'Agents Rurals requereix la superació de les mateixes proves que les establertes per ingressar-hi per torn lliure. No obstant això, els membres del Cos que participen en el torn de promoció interna poden ésser eximits de les proves destinades a acreditar els coneixements exigits per accedir a l'escala de procedència.

Les persones aspirants a accedir a les categories d'inspector o inspectora i sotsinspector o sotsinspectora que no són membres del Cos d'Agents Rurals han de superar una fase de prova selectiva de tres a sis mesos en la qual se n'avalua l'aptitud professional i la idoneïtat per al correcte exercici de les funcions encomanades.

1.3.4.7. Àrees funcionals d'especialització

Sota la dependència directa de l'Àrea General, amb relació als diferents àmbits materials, per a la realització de les funcions especialitzades per part del Cos d'Agents Rurals, i a fi de garantir els principis d'eficàcia i adaptabilitat, es formalitzen les àrees d'especialització següents:

a) Dins de l'àmbit material d'incendis forestals: l'Àrea de Prevenció i Investigació d'Incendis Forestals.
b) Dins de l'àmbit material de fauna, caça i pesca: l'Àrea de la Fauna Protegida, de la Caça i de la Pesca.
c) Dins de l'àmbit material dels espais naturals i de la biodiversitat: l'Àrea dels Espais Naturals Protegits i de la Biodiversitat.
d) Dins de l'àmbit material forestal: l'Àrea de Recursos Forestals.

Els i les membres del Cos d'Agents Rurals només poden prestar servei en una àrea d'especialització.

1.3.4.8. Grups de suport

Amb relació als diferents àmbits materials, amb caràcter transversal, com a agrupació de llocs de treball existents, sense que comporti la creació de cap òrgan ni de cap lloc, es creen els grups funcionals de suport següents:

a) **El Grup de Suport de Muntanya:** per al suport a les actuacions pròpies del Cos d'Agents Rurals que requereixin l'ús de tècniques d'escalada o d'esquí i de presa de dades nivometeorològiques.
b) **El Grup de Suport Aeri:** per a la realització de serveis de vigilància aèria, de censos i seguiment de fauna, de fotografia aèria i de perimetració d'incendis forestals.
c) **El Grup de Suport Marí:** per a la realització de serveis de vigilància i suport a la gestió

Grup de Suport de Muntanya (GSM).

en els espais marins protegits per la legislació mediambiental, i per donar suport a totes aquelles actuacions pròpies del Cos d'Agents Rurals que requereixin l'ús de tècniques i de material per al treball en el medi aquàtic.

d) **El Grup de Suport de Fauna i Flora:** per a la coordinació, el suport i la realització d'aquelles actuacions del Cos d'Agents Rurals en matèria de protecció dels animals i de la flora que per llur complexitat requereixin uns coneixements i una dedicació més grans.

1.3.4.9. Grups especials

Quan calgui per a la prestació del servei públic, mitjançant resolució del director general d'Agents Rurals, es poden crear, com a agrupació de llocs de treball existents, sense que comporti la creació de cap òrgan ni de cap lloc, grups funcionals especials per desenvolupar determinades tasques en tot o en part del territori.

L'assignació a aquests grups especials serà voluntària, si les necessitats del servei ho permeten, però en tot cas caldrà respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Quan no es presti servei en aquests grups especials, s'ha de prestar servei en l'àrea bàsica respectiva i exercir les tasques pròpies de la seva categoria.

Actualment, el Cos d'Agents Rurals disposa dels grups especials següents:

— Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia (GECAJ)
— Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA)
— Grup Especial caní (GK9)
— Grup Especial de Gestió Cinegètica i Captura d'Animals (GECA)

1.3.4.10. Estructura territorial

El Cos d'Agents Rurals, d'acord amb la divisió territorial i administrativa de Catalunya, s'estructura territorialment, en ordre jeràrquic descendent, en les àrees operatives següents:

Àrea General
Àrees regionals
Àrees bàsiques

Àrea General

L'Àrea General constitueix el nivell superior de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals i comprèn tot Catalunya.

El comandament, la direcció i la coordinació de l'actuació i el funcionament de l'Àrea General corresponen a l'inspector o la inspectora en cap.

L'Àrea General té atribuïdes les funcions següents:

a) Comandar el Cos d'Agents Rurals, d'acord amb les ordres i instruccions rebudes dels òrgans de comandament i de direcció superior del departament competent en matèria de medi

ambient, i també dirigir, coordinar, controlar i inspeccionar totes les àrees i grups en què s'estructura el Cos d'Agents Rurals territorialment i per àrees d'especialització.

b) Revisar, avaluar i proposar els procediments, les estructures i els processos per millorar l'eficàcia en el desenvolupament de les funcions i de les tasques del Cos d'Agents Rurals.
c) Planificar, programar i coordinar els dispositius i les operacions d'àmbit territorial superior al d'àrea regional i els grups de suport.
d) Estudiar, proposar i fer el seguiment de la formació inicial i continuada, bàsica i especialitzada, dels i de les membres del Cos d'Agents Rurals.
e) Gestionar les propostes per a l'adquisició i l'ús dels equipaments i dependències del Cos d'Agents Rurals.
f) Proposar la planificació territorial dels recursos materials i humans.

Depenen de l'Àrea General tota l'estructura territorial i totes les àrees d'especialització, i també els grups de suport.

Àrees regionals

L'àrea regional constitueix el nivell mitjà de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals i comprèn la totalitat de les àrees bàsiques del seu àmbit territorial respectiu.

L'àmbit territorial de cada àrea regional es correspon amb el de cada un dels serveis territorials en què s'estructura el departament competent en matèria de seguretat pública.

El comandament, la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de cada àrea regional corresponen al sotsinspector o a la sotsinspectora cap de l'àrea regional respectiva.

L'àrea regional, dins del seu àmbit territorial respectiu, té les funcions següents:

a) Dirigir els i les agents rurals i coordinar les àrees bàsiques, d'acord amb les ordres i instruccions rebudes dels seus superiors.
b) Comandar els operatius d'envergadura que preveuen els procediments normalitzats de treball.
c) Planificar, programar i coordinar dispositius i operacions que ultrapassin el territori de l'àrea bàsica.
d) Gestionar i canalitzar els requeriments de les àrees bàsiques.
e) Gestionar el manteniment de dependències i equipaments.

Àrees bàsiques

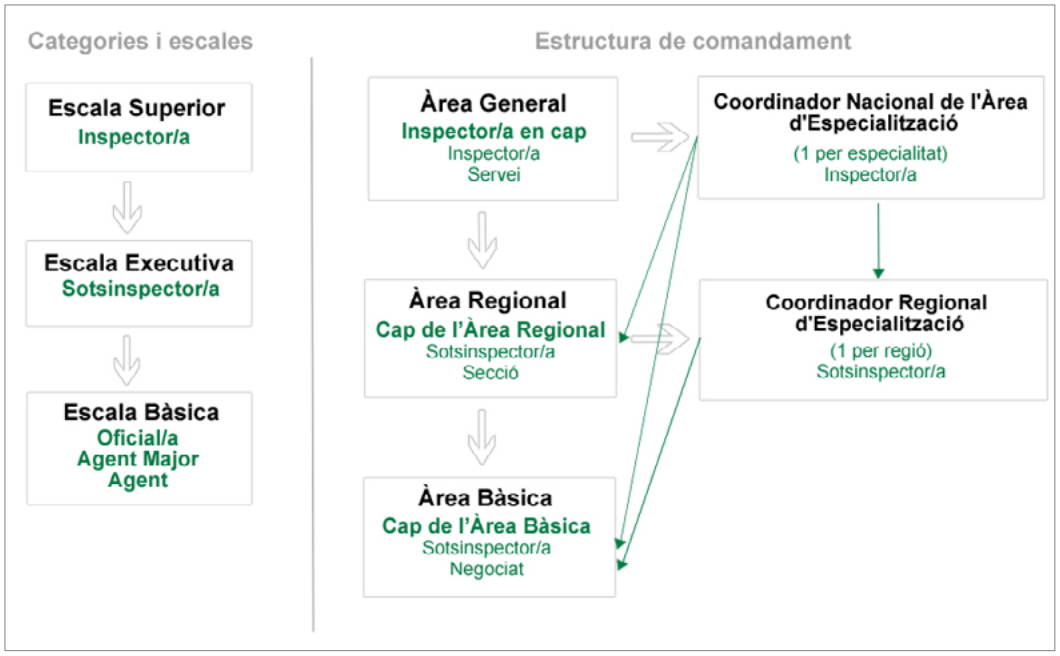
L'àrea bàsica constitueix el nivell bàsic de l'estructura territorial del Cos d'Agents Rurals i comprèn el conjunt de mitjans personals i materials de l'àmbit territorial respectiu.

L'àmbit territorial de cada àrea bàsica es determina per ordre del conseller titular del departament competent en matèria de medi ambient.

El comandament, la direcció, la coordinació, el control i la inspecció de cada àrea bàsica corresponen al sotsinspector o a la sotsinspectora en cap de l'àrea bàsica respectiva.

L'àrea bàsica, dins del seu àmbit territorial respectiu, té les funcions següents:

a) Dirigir, planificar, programar, coordinar, avaluar i inspeccionar l'exercici de les funcions i de les tasques dels i de les agents rurals, d'acord amb les ordres rebudes dels seus superiors.
b) Comandar els operatius previstos pels procediments normalitzats de treball.



Categories i escales i estructura de comandament del Cos d'Agents Rurals.

L'àrea bàsica està assimilada orgànicament a negociat.

Funcions i obligacions comunes dels caps de les àrees operatives

Els i les caps de les àrees operatives, dins de llur àmbit territorial respectiu, tenen les funcions i obligacions següents:

a) Informar regularment els òrgans superiors sobre l'eficàcia i l'eficiència de les actuacions del Cos d'Agents Rurals.
b) Analitzar i avaluar l'activitat desenvolupada pel Cos d'Agents Rurals.
c) Gestionar els recursos humans i materials assignats.
d) Proposar la formació inicial i continuada, bàsica i especialitzada, dels i les membres del Cos d'Agents Rurals.
e) Formular les propostes per adquirir i fer servir els equipaments i les dependències del Cos d'Agents Rurals.
f) Atorgar les autoritzacions que legalment els pertoquin o que els siguin delegades.
g) Representar el Cos d'Agents Rurals en l'àmbit territorial assignat.
h) Coordinar l'activitat dels i les agents rurals amb les agrupacions de defensa forestal i amb les unitats de voluntaris forestals.
i) Estar disponibles per si cal que entrin de servei.
j) Exercir el comandament operatiu de guàrdia, quan els correspongui.
k) Qualsevol altra que els encomanin llurs superiors jeràrquics.

1.3.4.11. Provisió dels càrrecs de comandament i de coordinació

La provisió de comandaments del Cos d'Agents Rurals s'ha de fer per concurs de mèrits i capacitats entre els membres de les diverses escales del cos, tret dels llocs de cap d'àrea regional, la provisió dels quals s'ha de dur a terme per lliure designació d'entre els funcionaris de l'escala executiva, i d'inspector o inspectora en cap, la provisió del qual s'ha de dur a terme per lliure designació d'entre els funcionaris de l'escala superior del Cos d'Agents Rurals.

Per a la provisió per concurs específic de mèrits i capacitats dels llocs de coordinador/a nacional de les àrees d'especialització, coordinador/a regional de les àrees d'especialització i cap d'àrea bàsica, a més de la categoria exigida com a requisit a la relació de llocs de treball, cal tenir una antiguitat de dos anys en la categoria esmentada, o de cinc anys en el Cos d'Agents Rurals.

Per a la provisió per lliure designació de la plaça d'inspector o inspectora en cap i de cap d'àrea regional, cal una antiguitat de dos anys en la categoria corresponent al lloc de treball a proveir, o de cinc anys en el Cos d'Agents Rurals.

1.3.4.12. Dependència orgànica i funcional i direcció operativa

Els i les membres del Cos d'Agents Rurals que són adscrits a una àrea d'especialització duen a terme llurs funcions, tant les bàsiques com les especialitzades, preferentment, dins de llur àrea bàsica i dins de llur jornada laboral, i depenen orgànicament dels i de les superiors jeràrquics i jeràrquiques de l'àrea bàsica a la qual estan destinats o destinades, tot i que, per a l'exercici de les funcions i de les tasques pròpies de llur àrea d'especialització, els i les agents rurals tenen dependència funcional dels i de les superiors de llur àrea d'especialització o de llur grup de suport o especial.

Quan no hi hagi el corresponent càrrec de comandament, i d'ordre superior, qualsevol càrrec de comandament pot exercir la direcció operativa dels serveis i de les actuacions, d'acord amb l'ordre jeràrquic descendent de l'article 34 d'aquest Reglament. En el cas que n'hi hagi més d'un del mateix nivell jeràrquic, la direcció operativa correspon al de més antiguitat en el càrrec, i, en cas d'empat, al de més edat.

Quan no hi hagi el càrrec de comandament, i d'ordre superior, la superior categoria professional implica la direcció operativa en els diferents serveis i actuacions. En el cas que n'hi hagi més d'un de la mateixa categoria, la direcció operativa correspon al de més antiguitat en la categoria, i, en cas d'empat, al de més edat.

1.3.4.13. Drets i deures

Principis generals

Els membres del Cos d'Agents Rurals tenen els drets i els deures que els pertoquen com a funcionaris de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública.

Els membres del Cos d'Agents Rurals tenen l'obligació d'actuar de conformitat amb els principis que proclama aquesta Llei.

Els òrgans competents de l'Administració de la Generalitat han de protegir els membres del Cos d'Agents Rurals en l'exercici de llurs funcions, han de vetllar per llur aptitud física i professional i els han de proporcionar els mitjans i les instal·lacions necessaris per a una prestació adequada del servei, en condicions de seguretat i eficàcia i de màxima proximitat als ciutadans.

Els membres del Cos d'Agents Rurals queden sotmesos al règim general d'incompatibilitats dels funcionaris de la Generalitat.

El Cos d'Agents Rurals, ateses les seves peculiaritats professionals, té un comitè de seguretat i salut propi, les funcions i la composició del qual s'han d'establir per reglament.

Els membres del Cos d'Agents Rurals tenen dret a una revisió mèdica anual, en la qual cal tenir en compte l'especialitat i la problemàtica de les condicions de treball del col·lectiu.

Llicències i permisos

El règim de llicències i permisos, la durada i la distribució de la jornada laboral, i el règim de descans, els horaris, els dies festius i les vacances dels membres del Cos d'Agents Rurals s'han de determinar per via reglamentària, segons els acords adoptats en la negociació col·lectiva i les necessitats del servei.

En supòsits excepcionals, els membres del Cos d'Agents Rurals poden ésser requerits per fer un servei fora de llur jornada laboral. També en supòsits excepcionals, se'ls pot imposar l'obligació de continuar prestant servei a les dependències del Cos o de restar en situació de disponibilitat.

Seguretat Social

Els membres del Cos d'Agents Rurals són inscrits al règim general de la Seguretat Social, sens perjudici dels que són inclosos en el règim de classes passives de l'Estat.

Assegurances

Els membres del Cos d'Agents Rurals tenen dret a una assegurança per cobrir el risc de mort o d'invalidesa total o parcial per causa d'accident en l'exercici de llur professió.

Drets sindicals

Els membres del Cos d'Agents Rurals tenen els drets i les llibertats sindicals d'acord amb el que disposen l'article 28 de la Constitució i la Llei orgànica 11/1985, del 2 d'agost, de llibertat sindical.

Assistència jurídica

L'Administració de la Generalitat ha de garantir la defensa jurídica necessària dels membres del Cos d'Agents Rurals en les causes judicials que se segueixin contra aquests com a conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de llurs funcions.

Jubilació

La jubilació forçosa dels funcionaris del Cos d'Agents Rurals es produeix d'ofici, quan es compleixi amb els requisits de jubilació vigents.

Segona activitat

Els membres del Cos d'Agents Rurals que, segons dictamen mèdic, tinguin disminuïdes les facultats psíquiques o físiques necessàries per a l'exercici de llurs funcions bàsiques poden ésser rellevats de les funcions operatives, passar a exercir la segona activitat i prestar servei en els llocs de treball que hagin estat prèviament determinats en la relació de llocs de treball.

S'han d'establir per reglament el procediment de declaració de pas a la segona activitat, el quadre de disminucions que determina aquesta situació i les retribucions que els membres del Cos d'Agents Rurals han de percebre una vegada els sigui assignat el lloc de treball que es determini com de segona activitat. En el supòsit que les retribucions totals fossin inferiors a les que cobraven en el moment de passar a la segona activitat, han de rebre un complement personal transitori que iguali les retribucions amb les que percebien abans.

Concurs de trasllats

Al concurs de mèrits i capacitats general, la destinació prèvia del o de la cònjuge o de l'altre membre d'una unió estable de parella, si també treballa a l'Administració pública i a la comarca on radiqui el lloc o llocs sol·licitats, es pot valorar com a màxim amb la mateixa puntuació que resulti de l'antiguitat, d'acord amb les bases de la convocatòria, quan la persona aspirant no tingui un lloc de treball definitiu assignat a la localitat a què opti.

Per poder canviar d'àrea d'especialització dins de la mateixa categoria, els i les agents rurals han de portar un mínim de cinc anys en llur especialitat.

1.3.4.14. Règim disciplinari

Principis generals

El règim disciplinari dels membres del Cos d'Agents Rurals es regeix per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública i per les disposicions que la despleguen, amb les peculiaritats que conté la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, derivades de l'especificitat de llurs funcions.

Gradació de les faltes

Les faltes disciplinàries que poden cometre els membres del Cos d'Agents Rurals es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Faltes molt greus

Són faltes molt greus, a més de les tipificades per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública, les següents:

a) Incórrer en qualsevol tipus de conducta constitutiva d'un delicte dolós que porti aparellada una pena privativa de llibertat.
b) Embriagar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques estant de servei, i negar-se, en situacions d'una evident anormalitat física o psíquica, a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.
c) Insubordinar-se, individualment o col·lectivament, a les autoritats o els superiors dels quals es depengui, i desobeir o incomplir les legítimes ordres o instruccions donades per aquests.
d) Denegar l'auxili o no intervenir en els fets o les circumstàncies greus o extraordinaris en què sigui obligada o necessària llur actuació urgent.
e) Adoptar una actitud de manca de rendiment manifesta, reiterada i no justificada, o de desídia o desinterès en el compliment dels deures, si constitueix una conducta continuada o ocasiona un perjudici greu als ciutadans o a l'eficàcia dels serveis.
f) Fer un abús d'autoritat que causi un perjudici greu als ciutadans, als subordinats o a l'Administració; maltractar d'una manera greu, degradant o vexatòria els ciutadans, de paraula o obra, i fer qualsevol actuació abusiva, arbitrària o discriminatòria que impliqui violència física, psíquica o moral.
g) Falsificar, alterar, sostreure, amagar o destruir documents del servei sota la pròpia custòdia o la de qualsevol altre membre del Cos d'Agents Rurals.
h) Perdre les armes o permetre'n la sostracció per negligència inexcusable.
i) Exhibir l'arma reglamentària, els distintius o les credencials del Cos d'Agents Rurals, fer valer la condició d'agent de l'autoritat sense cap causa que ho justifiqui, o fer-ne un mal ús.

j) Sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.
k) Negar-se a col·laborar, d'una manera manifesta, amb altres cossos de funcionaris, en els casos en què s'hagi de prestar col·laboració de conformitat amb la legislació vigent.
l) L'incompliment manifest de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de disposicions que integren l'ordenament jurídic, especialment les disposicions sobre els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Faltes greus

Són faltes greus, a més de les tipificades per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública, les següents:

a) Incórrer en actes i conductes que atemptin contra la dignitat dels funcionaris, la imatge del Cos d'Agents Rurals i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions públiques.
b) Incomplir l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que hagi de conèixer per raó del servei.
c) Actuar amb abús d'atribucions, en perjudici dels ciutadans, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.
d) Negar-se a prestar servei o no comparèixer per prestar-lo, estant lliure de servei, en el cas de fets o circumstàncies extraordinaris, si se n'ha rebut l'ordre.
e) Perdre les armes, els distintius o les credencials del Cos d'Agents Rurals o deixar que els siguin sostrets per negligència simple.

Faltes lleus

Són faltes lleus, a més de les tipificades per la legislació general de Catalunya en matèria de funció pública, les següents:

a) Mostrar descurança en la presentació personal.
b) No presentar-se amb l'uniforme reglamentari, sense causa justificada, al lloc de treball.
c) Prescindir del conducte reglamentari en formular qualsevol sol·licitud o reclamació, excepte en el cas d'urgència o d'impossibilitat física de fer-ho.
d) Incomplir qualsevol de les funcions assignades, en el cas que aquest incompliment no estigui tipificat com a falta greu o molt greu.

Responsabilitat de les faltes

Els membres del Cos d'Agents Rurals que indueixin altres membres a cometre actes o a adoptar conductes constitutives de falta disciplinària, i també els superiors que ho tolerin, incorren en la mateixa responsabilitat que els podria correspondre en el cas que en fossin els infractors.

Els membres del Cos d'Agents Rurals que encobreixin les faltes molt greus i greus consumades incorren en la mateixa responsabilitat de qui les ha comeses.

Procediment disciplinari

La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus corresponen a la persona titular de l'òrgan del departament al qual és adscrit el Cos d'Agents Rurals.

La imposició de sancions per faltes molt greus correspon al conseller o a la consellera del departament al qual és adscrit el Cos d'Agents Rurals.

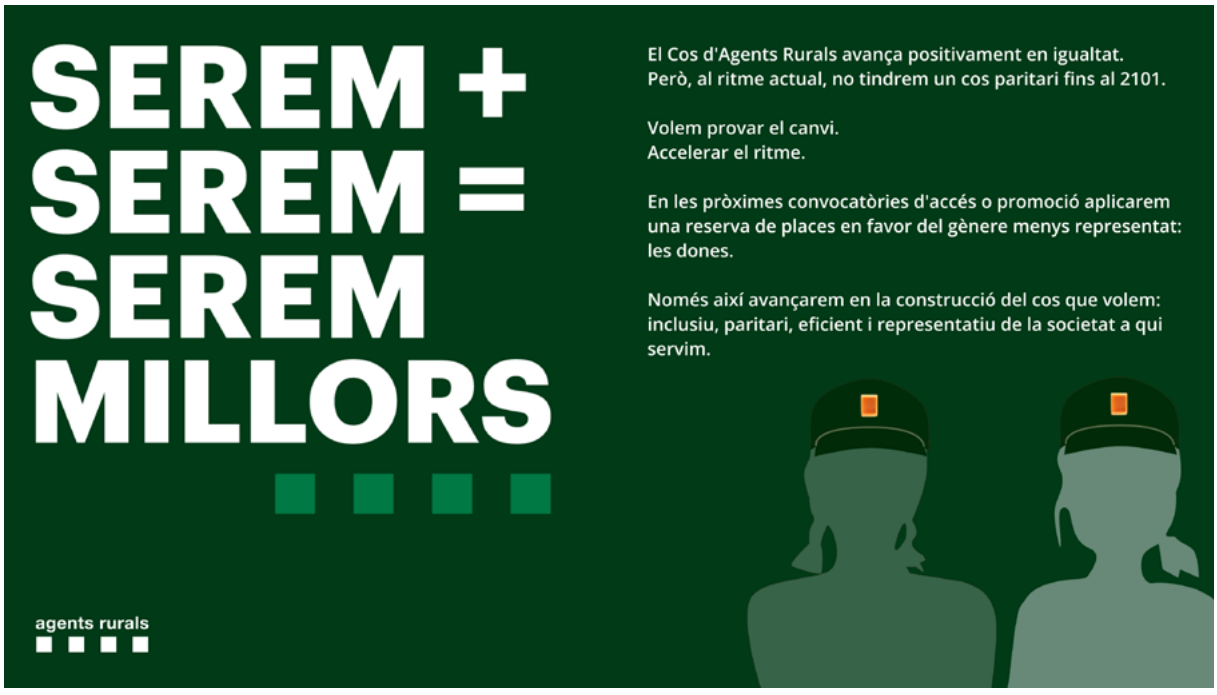
1.3.4.15. Equilibri en la presència de dones i homes en les diferents categories

Les convocatòries per accedir a les diferents categories de les escales bàsica, executiva i superior del Cos d'Agents Rurals aprovades a partir de l'1 de gener de 2022 poden determinar el nombre de places reservades per a dones per complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en les diferents categories.

El nombre de places reservades per a dones ha d'ésser proporcional als objectius perseguits i no pot ésser inferior al 25% ni superior al 40% de les places convocades.

En cas que es faci ús d'aquesta la reserva de places, els procediments selectius d'accés i de promoció interna corresponents s'han d'articular en dos torns diferenciats de places reservades i no reservades a dones. En cas que el procés selectiu inclogui limitacions del nombre màxim de persones aspirants que poden ésser convocades a la prova següent, s'ha d'establir quina part d'aquest màxim correspon a cada torn, d'acord amb el percentatge de places reservades a dones establert en la convocatòria.

Un cop finalitzades les fases d'oposició i de concurs, si s'escau, la convocatòria a la fase de formació s'ha de fer seguint una llista final de les persones que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda i d'acord amb el nombre màxim de places reservades per torn, aplicant-hi els criteris de desempat establerts legalment. Cap de les persones aspirants convocades a la fase de formació no pot tenir un diferencial negatiu de puntuació de més del 20% respecte a les persones de l'altre torn que es trobin dins el nombre màxim de persones a convocar a la fase de formació sumant els dos torns, d'acord amb el que estableixin les bases de cada convocatòria.



Les places reservades per a cada torn que restin vacants passaran a incrementar les fixades per a l'altre torn fins a assolir el nombre màxim de places convocades.

La reserva de places que regula aquesta disposició no és aplicable si en la categoria objecte de la convocatòria hi ha una presència de dones funcionàries igual o superior al 40%.

1.3.5. Decret 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s'estableix l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals

1.3.5.1. Objecte i finalitat

El Decret té per objecte establir l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals, amb la finalitat de garantir la identificació de les persones que en són membres com a agents de l'autoritat i l'exercici de les seves funcions amb seguretat i eficàcia.

1.3.5.2. Àmbit d'aplicació

El Decret és aplicable a la totalitat de les persones membres del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Només les persones membres del Cos d'Agents Rurals poden utilitzar els uniformes, els distintius i els elements d'acreditació del Cos d'Agents Rurals.

1.3.5.3. Drets de les persones membres del Cos d'Agents Rurals en relació amb l'uniforme, l'equipament, els distintius i els elements d'acreditació

Els drets de les persones membres del Cos d'Agents Rurals en relació amb l'uniforme, l'equipament, els distintius, i els elements d'acreditació són els següents:

1. Rebre els tipus d'uniforme, l'equipament, els distintius i els elements d'acreditació que els pertoqui en el moment de la presa de possessió del lloc de treball corresponent, d'acord amb la seva talla i sexe, i l'equipament específic necessari en funció de les tasques atribuïdes, l'especialitat assignada, l'àmbit territorial on hagin de desenvolupar les seves funcions i la talla. Les membres del Cos d'Agents Rurals en període de gestació han de disposar del vestuari necessari adequat a la seva situació.
2. Renovar els elements dels tipus d'uniforme, de l'equipament, dels distintius i dels elements d'acreditació en el supòsit de dany o pèrdua, desgast per l'ús o canvi de categoria utilitzant els models documentals normalitzats descrits en el Procediment general de funcionament. Així mateix, es preveu la reposició d'ofici d'aquells elements de l'uniforme i l'equipament que tenen un desgast pel seu ús.
3. Rebre informació sobre les condicions tècniques, de seguretat i d'ús de les peces que integren els tipus d'uniforme, de l'equipament, dels distintius i dels elements d'acreditació.

1.3.5.4. Deures inherents a l'uniforme, a l'equipament, als distintius i als elements d'acreditació

Les persones membres del Cos d'Agents Rurals tenen amb relació a l'uniforme, a l'equipament, als distintius i als elements d'acreditació els deures següents:

1. Portar, durant tota la jornada de treball i en correctes condicions de conservació i neteja, l'uniforme, els distintius, els elements d'acreditació i l'equipament necessari, d'acord amb les instruccions d'ús rebudes i les contingudes al Procediment general de funcionament.
2. Comunicar immediatament a la persona superior jeràrquica per escrit, segons els models normalitzats descrits en el Procediment general de funcionament, la pèrdua, el dany de les peces de l'uniforme, de l'equipament, dels distintius i dels elements d'acreditació.
3. Retornar l'uniforme, l'equipament, els distintius i els elements d'acreditació a la Generalitat de Catalunya en el cas de separació del servei, per passar a una situació administrativa diferent a la de servei actiu, llevat de la situació de segona activitat, i en el cas de pèrdua de la condició d'interí o interina.

4. Retornar els elements d'acreditació en el cas de suspensió de funcions.
5. Utilitzar l'uniforme, l'equipament, els distintius i els elements d'acreditació només per raó del servei.
6. Exhibir sobre l'uniforme únicament els distintius autoritzats pel present Reglament en funció de la categoria o especialitat corresponent i del lloc de treball corresponent.
7. Les persones membres del Cos d'Agents Rurals només poden dur visibles els tipus d'equipaments previstos en aquest Decret o en les resolucions previstes per a aquest, excepte en els casos que sigui necessari per la naturalesa de l'actuació a realitzar i sigui autoritzat expressament per l'òrgan que tingui atribuït el comandament de l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals.

1.3.5.5. Tipus d'uniforme

Els tipus d'uniforme del Cos d'Agents Rurals són l'uniforme de representació, l'uniforme de treball bàsic i els uniformes de treball especials. Les característiques estan descrites a l'annex 4 del Decret 391/2011.

Les peces que integren cada tipus d'uniforme es defineixen per una resolució de l'òrgan al qual estigui adscrit el Cos d'Agents Rurals.

- ***Uniforme de representació:*** és l'uniforme destinat a les persones membres del Cos d'Agents Rurals que tenen atribuït el comandament de les àrees operatives i de coordinació de les especialitats del Cos d'Agents Rurals quan porten a terme funcions de representació.

Polo de màniga curta. Manual d'identificació visual corporativa del Cos d'Agents Rurals.

  L'uniforme de representació és, també, el destinat a les persones membres del Cos d'Agents Rurals de les categories d'inspector o inspectora i sotsinspector o sotsinspectora, quan desenvolupen funcions de representació.

- ***Uniforme de treball bàsic:*** l'uniforme de treball bàsic és l'uniforme destinat a les persones membres del Cos d'Agents Rurals de qualsevol categoria quan desenvolupen les funcions bàsiques i especialitzades.

- ***Uniformes de treball especials:*** són els uniformes destinats a les persones membres del Cos d'Agents Rurals de qualsevol de les categories quan desenvolupen les funcions assignades als grups de suport i especials que així ho requereixen en emprar habilitats, tècniques, equipaments o materials especials.

1.3.5.6. Tipus d'equipaments

Els tipus d'equipaments del Cos d'Agents Rurals són l'equipament individual, l'equipament mòbil, l'equipament de l'Àrea funcional i territorial, i l'equipament específic necessari en funció de les tasques atribuïdes i l'especialitat assignada. Les característiques estan descrites a l'annex 5 del Decret 391/2011. Els elements que integren aquest equipament es determinen per una resolució de l'òrgan al qual estigui adscrit el Cos d'Agents Rurals.

- ***Equipament individual:*** és l'equipament assignat a les persones membres del Cos d'Agents Rurals.
- ***Equipament mòbil:*** és el constituït pel vehicle de servei ordinari o pels vehicles especials, i els elements que se'ls assignin.
- ***Equipament de l'Àrea funcional i territorial:*** és l'equipament assignat a les àrees funcionals i territorials.

1.3.5.7. Serveis sense els uniformes reglamentaris

Quan la naturalesa del servei a prestar ho requereixi, l'òrgan competent que tingui encarregat el comandament de l'Àrea regional corresponent pot autoritzar excepcionalment i individualment i de manera motivada, per un temps delimitat, que determinats serveis es prestin sense els uniformes reglamentaris. En qualsevol cas, les persones membres del Cos d'Agents Rurals que actuïn sense l'uniforme reglamentari han de portar els elements d'acreditació de la seva condició i l'equipament que en cada cas es determini. En cas de serveis puntuals, el comandament que tingui encarregada l'Àrea bàsica pot autoritzar el servei de paisà amb la comunicació prèvia al comandament de l'Àrea regional; en cas d'absència, l'autorització correspon a l'inspector en cap o al cap de l'Àrea regional de guàrdia.

1.3.5.8. Tipus de distintius

Les persones membres del Cos d'Agents Rurals n'acrediten la pertinença mitjançant els distintius propis d'aquest, que s'han d'incorporar obligatòriament a l'uniforme, i que són l'escut del Cos, els distintius de comandament i coordinació, de categoria professional, d'especialitat i el número d'identitat professional.

Escut del Cos d'Agents Rurals:

S'ha de portar al pit i al braç de l'uniforme.

Escut del Cos d'Agents Rurals.

Distintius de comandament i de coordinació:

El personal de comandament de les àrees operatives i coordinador de les àrees d'especialització del Cos d'Agents Rurals han de portar a les xarreteres dels diferents tipus d'uniforme i on, si escau, s'estableixi, els distintius de comandament i coordinació:

a) Inspector o inspectora en cap: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior dues barres i quatre avets de comandament, tot de color daurat:

b) Coordinador o coordinadora nacional d'àrea d'especialització: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior una barra i quatre avets de comandament, tot de color daurat:

c) Cap d'àrea regional: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior dues barres i tres avets de comandament, tot de color daurat:

d) Coordinador o coordinadora regional d'àrea d'especialització: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior una barra i tres avets de comandament, tot de color daurat:

e) Cap d'àrea bàsica: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior dues barres i dos avets de comandament, tot de color daurat:

Distintius de categoria professional:

Les persones membres del Cos d'Agents Rurals han de portar a les xarreteres dels diferents tipus d'uniforme i on, si escau, s'estableixi, els distintius de categoria professional:

a) Inspector o inspectora: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior dues barres, tot de color daurat:

b) Sotsinspector o sotsinspectora: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu daurat i a l'interior una barra, tot de color daurat:

c) Oficial: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior tres barres, tot de color blanc:

d) Agent major: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior dues barres, tot de color blanc:

e) Agent: manegot de drap verd fosc emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior una barra, tot de color blanc:

** Nota: les imatges dels distintius de comandament i coordinació publicats en la present guia d'estudi, en els quals hi ha integrat el número d'identitat professional (NIP), són els que actualment exhibeixen les persones membres del Cos d'Agents Rurals en els seus uniformes, tot i que no coincideixen amb els publicats al DOGC.*

Distintius d'especialitat:

Les persones membres del Cos d'Agents Rurals han de portar al braç dret dels diferents tipus d'uniforme els distintius d'especialitat:

a) Àmbit material d'incendis forestals: peça de roba rectangular de drap verd emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior la figura d'una flama:

b) Àmbit material de fauna caça i pesca: peça de roba rectangular de drap verd emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior la figura d'un cap d'isard:

c) Àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat: peça de roba rectangular de drap verd emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior la figura del perfil d'una muntanya:

d) Àmbit material forestal: peça de roba rectangular de drap verd emmarcat amb un viu de color blanc i a l'interior la figura d'una fulla de roure:

Número d'identitat professional:

Les persones membres del Cos d'Agents Rurals quan portin l'uniforme han de portar de manera visible a la part superior davantera esquerra del pit de l'uniforme en la seva peça visible el número d'identitat professional, de color blanc, a l'interior d'una peça de drap de color verd fosc emmarcat amb un viu de color blanc.

Actualment el NIP s'integra en el distintiu de categoria professional i en el de càrrec de comandament, si és el cas.*

** Nota: les imatges del NIP integrat en els distintius de comandament i coordinació publicats en la present guia d'estudi es corresponen amb els que exhibeixen actualment les persones membres del Cos d'Agents Rurals en els seus uniformes, tot i que no coincideixen amb els publicats al DOGC.*

Elements d'acreditació

Els elements d'acreditació de les persones membres del Cos d'Agents Rurals són la targeta d'identitat professional i la placa insígnia.

La targeta d'identitat professional i la placa insígnia són personals i intransferibles, i acrediten la condició d'agent membre del Cos d'Agents Rurals.

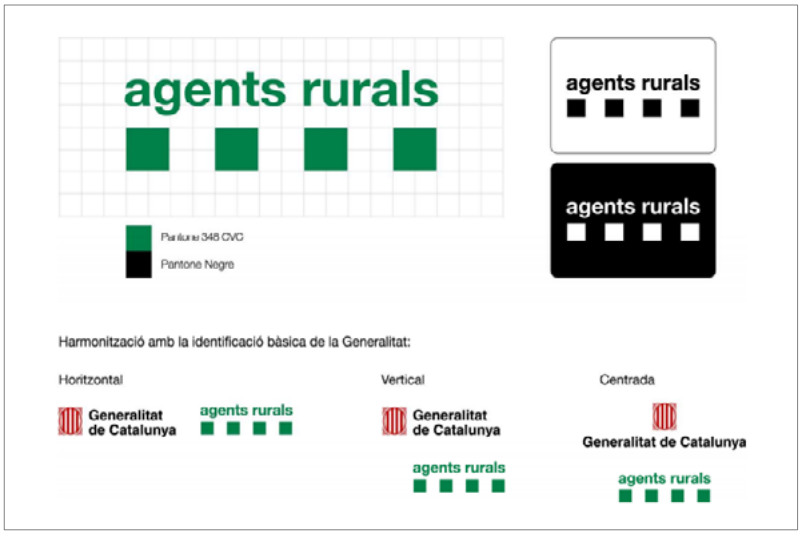
La targeta d'identitat professional i la placa insígnia s'han de lliurar pel departament competent a la presa de possessió de la primera destinació o, en cas de personal interí, de la plaça assignada, i s'han de portar a la cartera portadocuments, que té la part corresponent a la placa insígnia abatible per tal de poder-la mantenir visible a la butxaca.

Targeta d'identitat professional.

Placa insígnia i cartera portadocuments.

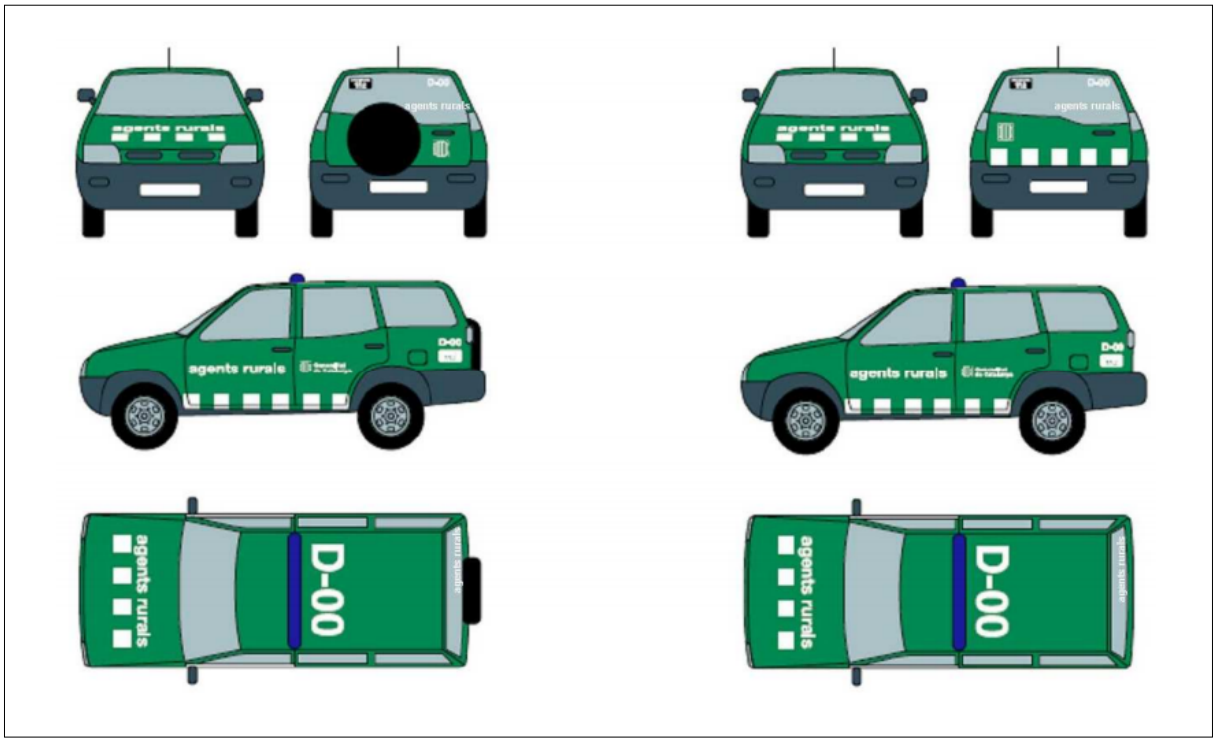
Imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals

Els elements que integren la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals s'han d'utilitzar en la retolació de les dependències, d'acord amb l'annex 3.2 del Decret 391/2011, i de l'equipament mòbil, d'acord amb l'annex 3.3. del Decret 391/2011:



Imatge corporativa.

Imatge corporativa a les dependències.



Imatge corporativa als vehicles.

1.3.6. Decret 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals

Nota: en data d'edició d'aquesta guia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat parcialment el recurs presentat per l'Advocacia General de l'Estat contra diversos preceptes del Decret 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals, i ha declarat nuls de ple dret els articles 2; 5.2; 6.1.c), 6.1.d), 6.1. e) ; 7; 8; 9.1; 14; 16; 21 i 25. La Direcció General dels Agents Rurals està preparant una modificació de l'esmentat Decret, que continua vigent per la resta d'articles, per tal d'adaptar-lo a la sentència esmentada.

1.3.7. Normativa relacionada

- Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.
- Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
- Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
- Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.
- Decret 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s'estableix l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals.
- Decret 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals.
- Decret 244/2022, de 18 d'octubre, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
- Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior.

Tema 2

2.1. Els agents rurals com a policia judicial
- 2.1.1. Funcions de policia judicial
- 2.1.2. Atribució de la condició de policia judicial al Cos d'Agents Rurals
- 2.1.3. Normativa de referència

2.2. Els delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme, sobre el patrimoni històric, contra els recursos naturals i del medi ambient, els relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i dels incendis forestals
- 2.2.1. Delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme
- 2.2.2. Dels delictes sobre el patrimoni històric
- 2.2.3. Dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient
- 2.2.4. Dels delictes contra la flora i la fauna
- 2.2.5. Delictes contra els animals
- 2.2.6. Delictes d'incendis
- 2.2.7. Normativa de referència

Tema 2

2.1. Els agents rurals com a policia judicial

La Constitució estatal de 1978 estableix en l'article 126 que "*La policia judicial depèn dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal en les seves funcions d'indagació del delicte i de descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei estableixi.*" Així, la Constitució defineix com a policia judicial les persones que tinguin encarregades aquestes tasques de "*funcions d'indagació del delicte i de descobriment i assegurament del delinqüent*", i ho fa "*en els termes que la llei estableixi*", sense assignar-ho a cap cos policial en concret.

La regulació legal de la funció de policia judicial la trobem únicament en normes estatals, concretament al Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal, a la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial; a la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat, i al Reial decret 769/1987, de regulació de la policia judicial.

2.1.1. Funcions de policia judicial

La policia judicial té per objecte, i és obligació de tots els qui la componen, esbrinar els delictes públics que es cometin en el seu territori o demarcació; practicar, segons les seves atribucions, les diligències necessàries per comprovar-los i descobrir els delinqüents, i recollir tots els efectes, instruments o proves del delicte que podrien desaparèixer, per posar-los a disposició de l'autoritat judicial.

Immediatament que els i les membres de la policia judicial tinguin coneixement d'un delicte públic, ho han de participar a l'autoritat judicial o al representant del Ministeri Fiscal, si ho poden fer sense cessar en la pràctica de les diligències de prevenció. Altrament, ho han de fer així que les hagin acabat.

El Ministeri Fiscal i els jutges i les jutgesses d'instrucció poden entendre's directament amb els funcionaris i les funcionàries de la policia judicial, sigui quina que sigui la seva categoria, per a tots els efectes, però si el servei que n'exigeixen admet espera, han d'acudir al superior respectiu o a la superior respectiva del funcionari o la funcionària de la policia judicial.

Els funcionaris i les funcionàries de la policia judicial han d'estendre, bé en paper timbrat, bé en paper comú, un atestat de les diligències que practiquin, en el qual han d'especificar amb la màxima exactitud els fets que hagin descobert, inserir les declaracions i els informes rebuts i anotar totes les circumstàncies que hagin observat i puguin ser una prova o indici del delicte.

2.1.2. Atribució de la condició de policia judicial al Cos d'Agents Rurals

L'Estatut d'autonomia de Catalunya 2006 estableix:

> *La Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei.*

La Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals, preveuen de manera específica les funcions d'investigació d'infraccions (s'entén administratives i penals):

> *Correspon al Cos d'Agents Rurals investigar les infraccions que es cometin en l'àmbit de les seves funcions, amb la finalitat d'esbrinar-ne l'abast, les causes i els presumptes autors o col·laborar en la investigació amb els òrgans o organismes que en tenen la competència per raó de la matèria.*

La Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests, recull, des d'una reforma del 2006, una referència a l'article 283.6 de la Llei d'enjudiciament criminal, que indica que quan aquesta es refereix als "*guardes de forests, de camps i de sembrats confirmats per l'Administració"* i els atribueix la condició de policia judicial, aquesta menció s'ha d'entendre feta al personal dels cossos d'agents forestals, independentment de la denominació corporativa específica que tinguin.

La mateixa reforma de l'any 2006 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests, defineix l'agent forestal, independentment de la denominació corporativa específica, com una "*persona funcionària que té encomanades, entre altres funcions, les de vigilància, policia i custòdia dels béns jurídics de naturalesa forestal i la de policia judicial en sentit genèric, tal com estableix l'apartat 6 de l'article 283 de la Llei d'enjudiciament criminal, i que actua de manera auxiliar dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal, i de manera coordinada amb les forces i cossos de seguretat, amb respecte a les facultats de la seva legislació orgànica reguladora*.

La mateixa Llei estatal estableix que en l'exercici de les seves funcions com a policia judicial genèrica, els i les membres dels cossos d'agents forestals, independentment de la denominació corporativa específica, s'han de limitar a efectuar les primeres diligències de prevenció, d'acord amb el que preveu la normativa reguladora de la policia judicial.

Segons estableix la Llei d'enjudiciament criminal, les diligències de prevenció consisteixen a:

— Donar protecció als perjudicats.
— Consignar les proves del delicte que puguin desaparèixer.
— Recollir i posar en custòdia tot allò que porti a la comprovació i a la identificació de la persona delinqüent.
— Detenir, si escau, els presumptes autors.

Quan tinguin coneixement de fets que puguin ser constitutius de delicte, els han de posar en coneixement de l'autoritat judicial o del Ministeri Fiscal, a través del procediment que determinen els òrgans en l'estructura dels quals s'integrin i de conformitat amb el que disposa la Llei d'enjudiciament criminal.

La mateixa Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests, estableix que en l'exercici de les funcions a què es refereix aquest apartat, els agents forestals han de prestar en tot moment auxili i col·laboració a les forces i cossos de seguretat, d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

2.1.3. Normativa de referència

- Constitució espanyola de 1978.
- Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal.
- Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
- Estatut d'autonomia de Catalunya.
- Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals.
- Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

2.2. Els delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme, sobre el patrimoni històric, contra els recursos naturals i del medi ambient, els relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i dels incendis forestals

Els i les membres del Cos d'Agents Rurals, en l'exercici de les seves funcions com a policia judicial en sentit genèric, han d'investigar els delictes relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, tipificats al títol XVI, capítol I al capítol V, i els delictes d'incendi forestal, tipificats al títol XVII, capítol II, de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.

2.2.1. Delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme

2.2.1.1. Article 319

1. S'han d'imposar les penes de presó d'un any i sis mesos a quatre anys, multa de dotze a vint-i-quatre mesos, llevat que el benefici obtingut pel delicte sigui superior a la quantitat resultant, cas en què la multa ha de ser del tant al triple de l'import de l'esmentat benefici, i inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps d'un a quatre anys, als promotors, constructors o tècnics directors que portin a terme obres d'urbanització, construcció o edificació no autoritzables en sòls destinats a vials, zones verdes, béns de domini públic o llocs que tinguin legalment o administrativament reconegut el seu valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o cultural, o pels mateixos motius hagin estat considerats d'especial protecció.

2. S'ha d'imposar la pena de presó d'un a tres anys, multa de dotze a vint-i-quatre mesos, llevat que el benefici obtingut pel delicte sigui superior a la quantitat resultant, cas en què la multa ha de ser del tant al triple de l'import de l'esmentat benefici, i inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps d'un a quatre anys, als promotors, constructors o tècnics directors que portin a terme obres d'urbanització, construcció o edificació no autoritzables en el sòl no urbanitzable.

3. En qualsevol cas, els jutges o tribunals, motivadament, poden ordenar, a càrrec de l'autor del fet, la demolició de l'obra i la reposició al seu estat originari de la realitat física alterada, sense perjudici de les indemnitzacions degudes a tercers de bona fe, i valorant les circumstàncies, i escoltada l'Administració competent, condicionar temporalment la demolició a la constitució de garanties que assegurin el pagament de les indemnitzacions esmentades. En tot cas, s'ha de disposar el comís dels guanys provinents del delicte siguin quines siguin les transformacions que hagin pogut experimentar.

4. En els casos que preveu aquest article, quan sigui responsable una persona jurídica d'acord amb el que estableix l'article 31 bis d'aquest Codi, se li ha d'imposar la pena de multa d'un a tres anys, llevat que el benefici obtingut pel delicte sigui superior a la quantitat resultant, cas en què la multa ha de ser del doble al quàdruple de l'import de l'esmentat benefici.

   Ateses les regles que estableix l'article 66 bis, els jutges i tribunals poden imposar així mateix les penes que recullen les lletres b) a g) de l'apartat 7 de l'article 33.

Precintament d'una construcció il·legal al Pallars Jussà.

2.2.1.2. Article 320

1. L'autoritat o funcionari públic que, coneixent-ne la injustícia, hagi emès informe favorable sobre instruments de planejament, projectes d'urbanització, parcel·lació, reparcel·lació, construcció o edificació o la concessió de llicències contràries a les normes d'ordenació territorial o urbanística vigents, o que amb motiu d'inspeccions hagi silenciat la infracció de les normes esmentades o que hagi omès la realització d'inspeccions de caràcter obligatori ha de ser castigat amb la pena que estableix l'article 404 d'aquest Codi i, a més, amb la de presó d'un any i sis mesos a quatre anys i la de multa de dotze a vint-i-quatre mesos.
2. Amb les mateixes penes s'ha de castigar l'autoritat o funcionari públic que per si mateix o com a membre d'un organisme col·legiat hagi resolt o votat a favor de l'aprovació dels instruments de planejament, els projectes d'urbanització, parcel·lació, reparcel·lació, construcció o edificació o la concessió de les llicències a què es refereix l'apartat anterior, essent conscient de la seva injustícia.

2.2.2. Dels delictes sobre el patrimoni històric

2.2.2.1. Article 321

Els qui enderroquin o alterin greument edificis singularment protegits pel seu interès històric, artístic, cultural o monumental han de ser castigats amb les penes de presó de sis mesos a tres anys, multa de dotze a vint-i-quatre mesos i, en tot cas, inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps d'un a cinc anys.

En qualsevol cas, els jutges o tribunals poden ordenar, motivadament, a càrrec de l'autor del fet, la reconstrucció o restauració de l'obra, sense perjudici de les indemnitzacions degudes a tercers de bona fe.

2.2.2.2. Article 322

a) L'autoritat o el funcionari públic que, sabent-ne la injustícia, hagi emès informe favorable sobre projectes d'enderroc o alteració d'edificis singularment protegits ha de ser castigat, a més de la pena que estableix l'article 404 d'aquest Codi, amb la de presó de sis mesos a dos anys o la de multa de dotze a vint-i-quatre mesos.
b) S'ha de castigar amb les mateixes penes l'autoritat o el funcionari públic que pel seu compte o com a membre d'un organisme col·legiat hagi resolt o votat a favor de la concessió sabent-ne la injustícia.

2.2.2.3. Article 323

1. S'ha de castigar amb la pena de presó de sis mesos a tres anys o multa de dotze a vint-i-quatre mesos el qui causi danys en béns de valor històric, artístic, científic, cultural o monumental, o en jaciments arqueològics, terrestres o subaquàtics. S'han de castigar amb la mateixa pena els actes d'espoliació en aquests últims.
2. Si s'han causat danys d'una gravetat especial o que han afectat béns amb un valor històric, artístic, científic, cultural o monumental especialment rellevant, es pot imposar la pena superior en grau a l'assenyalada a l'apartat anterior.

Comís d'eines utilitzades per a un espoli arqueològic.

3. En tots aquests casos, els jutges o tribunals poden ordenar, a càrrec de l'autor del dany, l'adopció de mesures encaminades a restaurar, en la mesura que sigui possible, el bé danyat.

2.2.2.4. Article 324

El qui per imprudència greu causi danys, en una quantia superior a 400 euros, en un arxiu, registre, museu, biblioteca, centre docent, gabinet científic, institució anàloga o en béns de valor artístic, històric, cultural, científic o monumental, així com en jaciments arqueològics, ha de ser castigat amb la pena de multa de tres a 18 mesos, atenent la importància dels danys.

2.2.3. Dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient

2.2.3.1. Article 325

1. S'ha de castigar amb les penes de presó de sis mesos a dos anys, multa de deu a catorze mesos i inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps d'un a dos anys el qui, contravenint a les lleis o altres disposicions de caràcter general protectores del medi ambient, provoqui o realitzi directament o indirectament emissions, abocaments, radiacions, extraccions o excavacions, aterraments, sorolls, vibracions, injeccions o dipòsits, a l'atmosfera, el sòl, el subsol o les aigües terrestres, subterrànies o marítimes, inclosa l'alta mar, amb incidència fins i tot en els espais transfronterers, així com les captacions d'aigües que, per si mateixos o conjuntament amb altres, causi o pugui causar danys substancials a la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües, o a animals o plantes.

Recollida de proves de contaminació d'aigües continentals.

2. Si les conductes anteriors, per si mateixes o conjuntament amb altres, poden perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals, s'ha d'imposar una pena de presó de dos a cinc anys, multa de vuit a vint-i-quatre mesos i inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps d'un a tres anys. Si s'ha creat un risc de perjudici greu per a la salut de les persones, s'ha d'imposar la pena de presó en la meitat superior, i es pot arribar fins a la superior en grau.

2.2.3.2. Article 326

1. S'han de castigar amb les penes que preveu l'article anterior, en els seus supòsits respectius, els qui, contravenint a les lleis o altres disposicions de caràcter general, recullin, transportin, valoritzin, transformin, eliminin o aprofitin residus, o no controlin o vigilin adequadament aquestes activitats, de manera que causin o puguin causar danys substancials a la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües, o a animals o plantes, mort o lesions greus a persones, o puguin perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals.
2. Qui, llevat del supòsit a què es refereix l'apartat anterior, traslladi una quantitat no menyspreable de residus, tant en el cas d'un com en el de diversos trasllats que apareguin vinculats, en algun dels supòsits a què es refereix el dret de la Unió Europea relatiu als trasllats de residus, ha de ser castigat amb una pena de tres mesos a un any de presó, o

multa de sis a divuit mesos i inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps de tres mesos a un any.

2.2.3.3. Article 326 bis

S'han de castigar amb les penes que preveu l'article 325, en els seus supòsits respectius, els qui, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general, portin a terme l'explotació d'instal·lacions en les quals es dugui a terme una activitat perillosa o en les quals s'emmagatzemin o s'utilitzin substàncies o preparats perillosos de manera que causin o puguin causar danys substancials a la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües, a animals o plantes, mort o lesions greus a les persones, o puguin perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals.

2.2.3.4. Article 327

Els fets a què es refereixen els tres articles anteriors han de ser castigats amb la pena superior en grau, sense perjudici de les que puguin correspondre d'acord amb altres preceptes d'aquest Codi, quan en la comissió de qualsevol dels fets que descriu l'article anterior es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que la indústria o l'activitat funcioni clandestinament, sense haver obtingut la preceptiva autorització o aprovació administrativa de les seves instal·lacions.
b) Que s'hagin desobeït les ordres expresses de l'autoritat administrativa de correcció o suspensió de les activitats que tipifica l'article anterior.
c) Que s'hagi falsejat o ocultat informació sobre els seus aspectes ambientals.
d) Que s'hagi obstaculitzat l'activitat inspectora de l'Administració.
e) Que s'hagi produït un risc de deteriorament irreversible o catastròfic.
f) Que es produeixi una extracció il·legal d'aigües en període de restriccions.

2.2.3.5. Article 328

Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis del Codi penal una persona jurídica sigui responsable dels delictes que recull aquest capítol, se li han d'imposar les penes següents:

a) Multa d'un a tres anys, o del doble al quàdruple del perjudici causat quan la quantitat resultant sigui més elevada, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de més de dos anys de privació de llibertat.
b) Multa de sis mesos a dos anys, o del doble al triple del perjudici causat si la quantitat resultant és més elevada, en la resta dels casos.

Ateses les regles que estableix l'article 66 bis, els jutges i tribunals poden imposar així mateix les penes que recullen les lletres b) a g) de l'apartat 7 de l'article 33 del Codi penal.

2.2.3.6. Article 329

1. L'autoritat o funcionari públic que, sabent-ho, hagi emès informe favorable sobre la concessió de llicències manifestament il·legals que autoritzin el funcionament de les indústries o activitats contaminants a què es refereixen els articles anteriors, o que amb motiu de les seves inspeccions hagi silenciat la infracció de lleis o disposicions normatives de caràcter general que les regulin, o que hagi omès la realització d'inspeccions de caràcter obligatori, ha de ser castigat amb la pena que estableix l'article 404 d'aquest Codi i, a més, amb la de presó de sis mesos a tres anys i la de multa de vuit a vint-i-quatre mesos.
2. S'ha de castigar amb les mateixes penes l'autoritat o el funcionari públic que pel seu compte o com a membre d'un organisme col·legiat hagi resolt o votat a favor de la concessió sabent-ne la injustícia.

2.2.3.7. Article 330

El qui, en un espai natural protegit, danyi greument algun dels elements que hagin servit per qualificar-lo, incorre en la pena de presó d'un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

2.2.3.8. Article 331

Els fets que preveu aquest capítol s'han de sancionar, si s'escau, amb la pena inferior en grau, en els casos respectius, quan s'hagin comès per imprudència greu.

2.2.4. Dels delictes contra la flora i la fauna

2.2.4.1. Article 332

1. El qui, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general, talli, tali, arrenqui, recol·lecti, adquireixi, posseeixi o destrueixi espècies protegides de flora silvestre, o trafiqui amb aquestes, les seves parts, derivats seus o amb els seus propàguls, llevat que la conducta afecti una quantitat insignificant d'exemplars i no tingui conseqüències rellevants per a l'estat de conservació de l'espècie, ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos, i inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps de sis mesos a dos anys.

   S'ha d'imposar la mateixa pena a qui, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general, destrueixi o alteri greument el seu hàbitat.

2. La pena s'ha d'imposar en la meitat superior si es tracta d'espècies o subespècies catalogades en perill d'extinció.

3. Si els fets s'han comès per imprudència greu, s'ha d'imposar una pena de presó de tres mesos a un any o multa de quatre a vuit mesos, i inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps de tres mesos a dos anys.

Estepa d'arenal ('Halimium halimifolium').

2.2.4.2. Article 333

El qui introdueixi o alliberi espècies de flora o fauna no autòctona, de manera que perjudiqui l'equilibri biològic, contravenint a les lleis o disposicions de caràcter general protectores de les espècies de flora o fauna, ha de ser castigat amb la pena de presó de quatre mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos i, en tot cas, inhabilitació especial per a la professió o ofici per un temps d'un a tres anys.

2.2.4.3. Article 334

1. S'ha de castigar amb la pena de presó de sis mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos i, en tot cas, inhabilitació especial per a la professió o ofici i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de caçar o pescar per un temps de dos a quatre anys qui, contravenint a les lleis o altres disposicions de caràcter general:

a) caci, pesqui, adquireixi, posseeixi o destrueixi espècies protegides de fauna silvestre;
b) trafiqui amb aquestes espècies, les seves parts o derivats seus; o,
c) dugui a terme activitats que n'impedeixin o en dificultin la reproducció o la migració.

S'ha d'imposar la mateixa pena a qui, contravenint a les lleis o altres disposicions de caràcter general, en destrueixi o n'alteri greument l'hàbitat.

Àliga pescadora ('Pandion haliaetus').

2. S'ha d'imposar la pena en la meitat superior si es tracta d'espècies o subespècies catalogades en perill d'extinció.
3. Si els fets s'han comès per imprudència greu, s'ha d'imposar una pena de presó de tres mesos a un any o multa de quatre a vuit mesos i, en tot cas, inhabilitació especial per a la professió o ofici i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de caçar o pescar per un temps de tres mesos a dos anys.
4. S'imposarà la pena de privació del dret a la tinença i el port d'armes per un període d'entre dos a quatre anys, quan els fets relatius als apartats a) i c) de l'apartat 1 s'hagin comès utilitzant armes, en activitats relacionades o no amb la caça.

2.2.4.4. Article 335

1. El qui caci o pesqui espècies diferents de les indicades a l'article anterior, quan estigui expressament prohibit per les normes específiques sobre la seva caça o pesca, serà castigat amb la pena de multa de vuit a dotze mesos, inhabilitació especial per a l'exercici del dret de caçar o pescar per temps de dos a cinc anys i privació del dret per a la tinença i el port d'armes pel mateix període.
2. El qui caci o pesqui o realitzi activitats de marisqueig rellevants sobre espècies diferents de les indicades a l'article anterior en terrenys públics o privats aliens, sotmesos a règim cinegètic especial, sense el permís degut del titular o sotmesos a concessió o autorització marisquera o aqüícola sense el títol administratiu habilitant degut, serà castigat amb la pena de multa de quatre a vuit mesos i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de caçar, pescar o realitzar activitats de marisqueig per temps d'un a tres anys i privació del dret per a la tinença i el port d'armes pel mateix període, a més de les penes que li puguin correspondre, si s'escau, per la comissió del delicte previst a l'apartat 1 d'aquest article.

Comís relacionat amb caça furtiva d'un isard i d'un cabirol al Ripollès.

3. Si les conductes anteriors produeixen danys greus al patrimoni cinegètic d'un terreny sotmès a règim cinegètic especial o a la sostenibilitat dels recursos en zones de concessió o autorització marisquera o aqüícola, s'imposarà la pena de presó de sis mesos a dos anys i inhabilitació especial per a l'exercici dels drets de caçar, pescar i realitzar activitats de marisqueig per temps de dos a cinc anys i privació del dret per a la tinença i el port d'armes pel mateix període.

2.2.4.5. Article 336

El qui, sense estar legalment autoritzat, faci servir per a la caça o pesca verí, mitjans explosius o altres instruments o arts de similar eficàcia destructiva o no selectiva per a la fauna, serà castigat amb la pena de presó de quatre mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos i, en qualsevol cas, la d'inhabilitació especial per a professió o ofici i inhabilitació especial per a l'exercici del dret a caçar o pescar per temps d'un a tres anys, amb la privació del dret per a la tinença i el port de armes pel mateix període. Si el dany causat és de notòria importància, s'ha d'imposar la pena de presó abans esmentada a la meitat superior.

2.2.4.6. Disposicions comunes

- ***Article 338***

Quan les conductes definides en aquest títol afectin algun espai natural protegit, s'han d'imposar les penes superiors en grau a les previstes respectivament.

- ***Article 339***

Els jutges o tribunals han d'ordenar l'adopció, a càrrec de l'autor del fet, de les mesures necessàries encaminades a restaurar l'equilibri ecològic pertorbat, així com de qualsevol altra mesura cautelar necessària per a la protecció dels béns tutelats en aquest títol.

- ***Article 340***

Si el culpable de qualsevol dels fets tipificats en aquest títol ha reparat voluntàriament el dany causat, els jutges i tribunals li han d'imposar la pena inferior en grau a les previstes respectivament.

Assistència a la necròpsia veterinària de l'os bru 'Cachou'.

Assistència a la necròpsia veterinària d'un gos mort a l'Anoia.

2.2.5. Delictes contra els animals

2.2.5.1. Article 340 bis.

1. Serà castigat amb la pena de presó de tres a divuit mesos o multa de sis a dotze mesos i amb la pena d'inhabilitació especial d'un a tres anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinença d'animals el que fos de les activitats legalment regulades i per qualsevol mitjà o procediment, incloent-hi els actes de caràcter sexual, causi un animal domèstic, amansat, domesticat o que visqui temporalment o permanentment sota el control humà lesió que requereixi tractament veterinari per al restabliment de la salut.

   Si les lesions de l'apartat anterior es causen a un animal vertebrat no inclòs a l'apartat anterior, s'imposarà la pena de presó de tres a dotze mesos o multa de tres a sis mesos, a més de la pena d'inhabilitació especial d'un a tres anys per a l'exercici de la professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals.

   Si el delicte s'ha comès utilitzant armes de foc, el jutge o el tribunal pot imposar motivadament la pena de privació del dret a tinença i port d'armes per un temps d'un a quatre anys.

2. Les penes previstes a l'apartat anterior s'imposaran a la meitat superior quan concorri alguna de les circumstàncies agreujants següents:

   a) Utilitzar armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes que puguin resultar perilloses per a la vida o la salut de l'animal.
   b) Executar el fet amb acarnissament.
   c) Causar a l'animal la pèrdua o la inutilitat d'un sentit, òrgan o membre principal.
   d) Realitzar el fet pel propietari o qui tingui confiat la cura de l'animal.
   e) Executar el fet en presència d'un menor d'edat o d'una persona especialment vulnerable.
   f) Executar el fet amb ànim de lucre.
   g) Cometre el fet per coaccionar, intimidar, assetjar o produir menyscabament psíquic a qui sigui o hagi estat cònjuge oa persona que estigui o hagi estat lligada a l'autor per una relació d'afectivitat anàloga, fins i tot sense convivència.
   h) Executar el fet en un esdeveniment públic o difondre'l a través de tecnologies de la informació o la comunicació.
   i) Utilitzar verí, mitjans explosius o altres instruments o arts de similar eficàcia destructiva o no selectiva.

3. Quan, en ocasió dels fets previstos a l'apartat primer d'aquest article, es causi la mort d'un animal domèstic, amansat, domesticat o que visqui temporalment o permanentment sota el control humà, s'imposarà la pena de presó de dotze anys vint-i-quatre mesos, a més de la pena d'inhabilitació especial de dos a quatre anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals.

   Quan, en ocasió dels fets previstos a l'apartat primer d'aquest article, es causi mort d'un animal vertebrat no inclòs a l'apartat anterior, s'imposarà la pena de presó de sis a divuit mesos o multa de divuit a vint-i-quatre mesos, a més de la pena d'inhabilitació especial de dos a quatre anys per a l'exercici de la professió, l'ofici o el comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals.

   Si el delicte s'ha comès utilitzant armes de foc, el jutge o el tribunal pot imposar motivadament la pena de privació del dret a tinença i port d'armes per un temps de dos a cinc anys.

Quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'apartat anterior, el jutge o tribunal imposarà les penes a la meitat superior.

4. Si les lesions produïdes no requereixen tractament veterinari o s'ha maltractat greument l'animal sense causar-li lesions, s'imposa una pena de multa d'un a dos mesos o feines en benefici de la comunitat d'un a trenta dies. Així mateix, s'imposarà la pena d'inhabilitació especial de tres mesos a un any per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i la tinença d'animals.

2.2.5.2. Article 340 ter.

Qui abandoni un animal vertebrat que estigui sota la seva responsabilitat en condicions en què pugui perillar la seva vida o integritat serà castigat amb una pena de multa d'un a sis mesos o de feines en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies. Així mateix, s'imposarà la pena d'inhabilitació especial d'un a tres anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i la tinença d'animals.

2.2.5.3. Article 340 quater.

1. Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica sigui responsable dels delictes recollits en aquest títol, se li imposaran les penes següents:

   a) Multa d'un a tres anys, si el delicte comès per la persona física té prevista a la llei una pena de presó superior a dos anys.
   b) Multa de sis mesos a dos anys, a la resta dels casos.

2. Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, en els supòsits de responsabilitat de persones jurídiques els jutges i tribunals també poden imposar les penes recollides a l'article 33.7, paràgrafs b) a g).

2.2.5.4. Article 340 quinquies.

Els jutges o tribunals poden adoptar motivadament qualsevol mesura cautelar necessària per a la protecció dels béns tutelats en aquest títol, incloent-hi canvis provisionals sobre la titularitat i la cura de l'animal.

Quan la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals recaigui sobre la persona que tingués assignada la titularitat o cura de l'animal maltractat, el jutge o tribunal, d'ofici o a instància de part, ha d'adoptar les mesures pertinents respecte a la titularitat i la cura de l'animal.

2.2.6. Delictes d'incendis

2.2.6.1. Article 351

Els qui provoquin un incendi que comporti perill per a la vida o la integritat física de les persones han de ser castigats amb la pena de presó de deu a vint anys. Els jutges o tribunals poden imposar la pena inferior en grau d'acord amb la menor entitat del perill causat i les altres circumstàncies del fet.

Quan no concorri aquest perill per a la vida o la integritat física de les persones, els fets es castiguen com a danys previstos en l'article 266 d'aquest Codi.

2.2.6.2. Article 352

Els qui incendiïn forests o masses forestals han de ser castigats amb les penes de presó d'un a cinc anys i multa de dotze a divuit mesos.

Si hi ha hagut perill per a la vida o integritat física de les persones, el fet ha de ser castigat de conformitat amb el que disposa l'article 351, i en tot cas s'ha d'imposar la pena de multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

Investigació d'un incendi forestal.

2.2.6.3. Article 353

1. Els fets a què es refereix l'article anterior han de ser castigats amb una pena de presó de tres a sis anys i multa de divuit a vint-i-quatre mesos quan l'incendi assoleixi una gravetat especial, atesa la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents:
   1a. Que afecti una superfície de considerable importància.
   2a. Que se'n derivin efectes erosius grans o greus en els sòls.
   3a. Que alteri significativament les condicions de vida animal o vegetal, o afecti algun espai natural protegit.
   4a. Que l'incendi afecti zones properes a nuclis de població o a llocs habitats.
   5a. Que l'incendi sigui provocat en un moment en què les condicions climatològiques o del terreny n'incrementin de manera rellevant el risc de propagació.
   6a. En tot cas, quan s'ocasioni un deteriorament o destrucció greu dels recursos afectats.
2. S'ha d'imposar la mateixa pena quan l'autor actuï per obtenir un benefici econòmic amb els efectes derivats de l'incendi.

2.2.6.4. Article 354

1. El qui cali foc a forests o masses forestals sense que arribi a propagar-se l'incendi ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any i multa de sis a dotze mesos.
2. La conducta que preveu l'apartat anterior queda exempta de pena si l'incendi no es propaga per l'acció voluntària i positiva de l'autor.

2.2.6.5. Article 355

En tots els casos que preveu aquesta secció, els jutges o tribunals poden decidir que la qualificació del sòl a les zones afectades per un incendi forestal no es pugui modificar en un termini de fins a trenta anys. Igualment, poden decidir que es limitin o se suprimeixin els usos que es duien a terme a les zones afectades per l'incendi, així com la intervenció administrativa de la fusta cremada procedent de l'incendi.

2.2.6.6. Article 356

El qui incendiï zones de vegetació no forestals i perjudiqui greument el medi natural ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de sis a vint-i-quatre mesos.

2.2.6.7. Article 357

L'incendiari de béns propis ha de ser castigat amb la pena de presó d'un a quatre anys si tenia el propòsit de defraudar o perjudicar tercers, ha causat defraudació o perjudici, hi havia perill de propagació

a edificis, arbrat o plantacions alienes o ha perjudicat greument les condicions de la vida silvestre, els boscos o els espais naturals.

2.2.6.8. Article 358

El qui per imprudència greu provoqui algun dels delictes d'incendi que penen les seccions anteriors ha de ser castigat amb la pena inferior en grau a les previstes respectivament per a cada cas.

2.2.6.9. Article 358 bis

El que disposen els articles 338 a 340 també és aplicable als delictes que regula aquest capítol.

2.2.7. Normativa de referència

- Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal.

Tema 3

3.1. L'activitat cinegètica a Catalunya: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya
- 3.1.1. Introducció i distribució de competències
- 3.1.2. Normativa i regulació d'aplicació a Catalunya
- 3.1.3. Definicions
- 3.1.4. Dels gossos i de la caça:
- 3.1.5. Limitacions i prohibicions dictades en benefici de la caça
- 3.1.6. Arts prohibits per a la captura d'animals
- 3.1.7. Conducció i alliberament de peces de caça
- 3.1.8. Responsabilitat per danys
- 3.1.9. Llicències i permisos
- 3.1.10. Assegurança obligatòria
- 3.1.11. Seguretat a les caceres
- 3.1.12. Mesures relacionades amb la seguretat contingudes a la Resolució anual de vedes
- 3.1.13. Mesures especials de protecció de la fauna salvatge: prohibicions i limitacions de la Resolució anual de vedes
- 3.1.14. Altres regulacions de la Resolució anual de vedes
- 3.1.15. Autoritzacions excepcionals
- 3.1.16. Autoritzacions de competicions de caça

3.2. Modalitats de caça
- 3.2.1. Introducció
- 3.2.2. Modalitats de caça major
- 3.2.3. Modalitats de caça menor

3.3. Classificació dels terrenys cinegètics
- 3.3.1. Terrenys cinegètics d'aprofitament comú
- 3.3.2. Terrenys sotmesos a règim cinegètic especial
- 3.3.3. Terrenys tancats
- 3.3.4. Protecció dels conreus

3.4. Espècies cinegètiques i períodes hàbils
- 3.4.1. Espècies cinegètiques
- 3.4.2. Regulacions específiques de la Resolució anual de vedes
- 3.4.3. Períodes i dies hàbils per a la caça d'acord amb la Resolució anual de vedes

3.5. Infraccions
- 3.5.1. Introducció
- 3.5.2. Sancions
- 3.5.3. Comisos i retirada d'armes

3.6. Normativa de referència

Tema 3

3.1. L'activitat cinegètica a Catalunya: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya

3.1.1. Introducció i distribució de competències

De la mateixa manera que ja feia l'Estatut d'autonomia de 1979, l'EAC de 2006 estableix en l'article 119 que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de caça, la qual inclou, en tot cas, la regulació del règim d'intervenció administrativa de la caça, de la vigilància i dels aprofitaments cinegètics.

D'altra banda, l'exercici de la caça es veu afectat per l'article 149.1.23 de la Constitució estatal, el qual reserva a l'Estat la legislació bàsica envers la protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes per adoptar normes de protecció concretes. D'acord amb aquest enunciat, es promulga la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.* Aquesta Llei regula, entre d'altres, aspectes sobre les espècies cinegètiques, sobre els seus hàbitats, i estableix prohibicions com utilitzar qualsevol procediment massiu i no selectiu per a la captura o la mort dels animals i exercir la caça en èpoques de zel, reproducció i cria.

També afecta la pràctica de la caça el Reial decret 139/2011 per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades, atès que les espècies que estan incloses en aquesta normativa no poden ser objecte d'aprofitament cinegètic.

En l'exercici de les competències legislatives i d'execució en matèria de protecció del medi ambient, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, i la Llei 3/1998, de 4 de març, de protecció dels animals (modificada diverses vegades, de manera destacada amb el Decret legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el text refós de protecció dels animals), normes que evidentment no poden ser considerades de caça en un sentit material, però que també incideixen en la regulació de les activitats cinegètiques amb la finalitat de protegir els espais naturals declarats de protecció especial, així com les espècies de la fauna autòctona declarades estrictament protegides, amb les restriccions i prohibicions corresponents relatives a la seva captura.

Finalment, el règim de producció, de comerç, de tinença i d'ús d'armes és competència exclusiva de l'Estat, el qual d'acord amb l'article 149.1.26 CE se'n reserva les competències legislatives i executives, i dicta el Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el reglament d'armes, que per la seva relació amb la pràctica de la caça i la seguretat de les persones esdevé un epígraf específic del present temari.

Pel que fa a les funcions del Cos d'Agents Rurals, la *Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals*, i el *Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals*, estableixen la participació del Cos d'Agents Rurals en aquesta matèria. Dins de l'àmbit material de fauna, caça i pesca fluvial, atribueix al Cos d'Agents Rurals, entre d'altres, funcions de vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió de la caça, de les reserves de caça i la lluita contra les pràctiques furtives.

En el detall de funcions que fa el *Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals*, es determinen com a funcions bàsiques, entre d'altres, la vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió de les àrees i les zones de caça; el control i la col·laboració en la gestió de les repoblacions cinegètiques; la prevenció, la vigilància i el control de les activitats de furtivisme i de l'**ús de verins i d**'altres mitjans massius i no selectius; la vigilància, el control i la inspecció de l'activitat cinegètica i piscícola fluvial i dels seus mitjans, i també del transport i el comerç dels exemplars capturats. També s'hi defineix com a funció bàsica la vigilància, el control i la col·laboració en la gestió dels terrenys cinegètics que siguin de titularitat o gestionats per l'Administració, i que siguin competència del departament competent en matèria de medi ambient, com ara les reserves nacionals de caça, les reserves de caça i les zones de caça controlada. Finalment, es defineixen com a funcions especialitzades del Cos d'Agents Rurals, entre d'altres, l'assessorament als col·lectius vinculats a la caça, el control i la inspecció de les granges cinegètiques per a repoblació i la col·laboració en el seguiment, la revisió, la millora i l'avaluació dels instruments de planificació i gestió cinegètica.

3.1.2. Normativa i regulació d'aplicació a Catalunya

La normativa bàsica que regula l'activitat cinegètica és la Llei estatal 1/1970, de 4 d'abril, de caça, i el seu Reglament de 1971. Aquesta Llei defineix la caça com a activitat esportiva i/o de lleure. Té com a funció la protecció, la conservació i el foment de la riquesa cinegètica i el seu aprofitament ordenat en consonància amb els diferents usos i interessos afectats. Aquesta Llei estableix els principis, les normes i les mesures necessàries per procurar un aprofitament regulat de la riquesa cinegètica. La superabundància d'una espècie, malgrat que a curt termini representi un augment del nombre de captures, a la llarga és perjudicial per al medi i per a tota la fauna del territori, i, per tant, també per als caçadors.

Amb l'entrada en vigor de l'Estatut d'autonomia de 1979, la caça passa a ser una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. L'any 1980 la Generalitat va assumir les competències, les funcions i els serveis de l'Estat en matèria de caça i pesca, però encara no ha aprovat la seva pròpia Llei de caça de Catalunya. Ha regulat parcialment aspectes de la caça mitjançant diverses normatives i especialment en la *Resolució de vedes* que es promulga anualment. Però la base de la regulació de la caça a Catalunya continua essent la Llei estatal de caça 1/1970 i el seu Reglament (Decret 506/1971).

L'activitat cinegètica a Catalunya està regulada per la legislació específica de la caça, i per molta altra normativa estatal i autonòmica que, tot i que regula altres matèries, afecta de manera directa diferents aspectes de l'activitat cinegètica. Per exemple, en el Codi penal de 1995 (i en les seves modificacions posteriors), es tipifiquen penalment conductes relacionades amb la pràctica de la caça. També es basa, en certs aspectes, en el text refós de la Llei de protecció d'animals (Decret legislatiu 2/2008) i en la *Llei estatal 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat.*

La caça també està afectada per reglaments (directament aplicables als estats membres) i per directives europees (part de les quals s'integren en l'ordenament jurídic estatal). Per exemple, de la *Directiva d'aus* (Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre 2009, relativa a la conservació dels ocells silvestres, en són aplicables preceptes que conté l'annex II: espècies que poden ser objecte de caça. O també de la *Directiva d'h*àbitats (Directiva 94/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats) n'és aplicable l'annex V: espècies que poden ser objecte de mesures de gestió de caça.

Finalment, també la normativa internacional incideix sobre la regulació de la caça. Per exemple, l'Instrument de ratificació de la Convenció sobre la conservació de les espècies migratòries d'animals (Conveni de Bonn) que estableix a l'apèndix I: *Espècies migratòries amenaçades* i a l'apèndix II: *Espècies migratòries que hagin de ser objecte d'acords*.

3.1.3. Definicions

- **Acció de caçar:** es defineix l'acció de caçar com aquella que és exercida per l'ésser humà mitjançant l'ús d'arts, d'armes o de mitjans apropiats per buscar, atraure o perseguir peces de caça amb l'objectiu de matar-les, capturar-les, o facilitar la seva captura per un tercer.

- **Persona caçadora:** el dret a caçar correspon a tota persona major de catorze anys que estigui en possessió de la llicència de caça i compleixi els altres requisits que estableixen la Llei i el Reglament de caça.

  Per obtenir la llicència de caça, la persona menor d'edat no emancipada necessita l'autorització escrita de la persona que la representi legalment.

  Per caçar amb armes de foc o accionades per aire o altres gasos comprimits cal haver complert 18 anys o anar acompanyat d'una altra o altres persones caçadores majors d'edat. A aquests efectes, es considera que una persona menor de 18 anys va acompanyada d'una altra persona caçadora més gran quan aquesta última estigui en possessió d'una llicència de caça de la classe que correspongui i la distància que els separi li permeti vigilar eficaçment les seves activitats cinegètiques. En cap cas aquesta distància ha de ser més gran de 120 metres.

  Per utilitzar armes o mitjans que necessitin autorització especial, cal estar en possessió del permís corresponent, expedit per l'autoritat competent en matèria d'armes.

- **Peça de caça:** són peces de caça els animals definits com a tals. La Generalitat de Catalunya té plenes competències per poder establir les espècies que poden ser objecte de caça dins el seu territori. La *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, estableix que la caça només es pot fer sobre les espècies que determinin les comunitats autònomes, declaració que en cap cas no pot afectar les espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, o les prohibides per la Unió Europea. A Catalunya, les espècies que poden ser objecte de caça es defineixen en l'Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s'estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya, tot i això, cal tenir en compte les restriccions que, sobre aquestes espècies, pot establir la Resolució anual per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada de caça en tot el territori de Catalunya (vegeu l'epígraf 3.4. d'aquest tema).

- **Propietat de les peces de caça:** quan l'acció de caçar s'ajusti a les prescripcions de la Llei i del Reglament de caça, la persona caçadora adquireix la propietat de les peces de caça mitjançant l'ocupació. S'entenen ocupades les peces de caça des del moment de la mort o captura.

  La persona caçadora que fereixi una peça de caça major o menor en terrenys on li sigui permès de caçar té dret a cobrar-la. Quan el predi aliè estigui tancat o sotmès a règim cinegètic especial, necessita permís del titular de la finca, del titular de l'aprofitament o de la persona que els representi, els quals han d'assenyalar la tècnica del cobrament de la peça pel que fa a armes, gossos i acompanyants. La persona que es negui a concedir el permís d'accés està obligada a lliurar la peça, ferida o morta, sempre que sigui trobada i pugui ser recuperada.

  No obstant el que disposa amb caràcter general l'apartat anterior, als terrenys oberts sotmesos a règim cinegètic especial i per a peces de caça menor no cal el permís a què es refereix aquest apartat quan la persona caçadora entri a cobrar la peça només, sense armes ni gossos, i aquella es trobi en un lloc visible des del límit.

Quan en terrenys d'aprofitament cinegètic comú una o diverses persones caçadores aixequin i persegueixin una peça de caça, qualsevol altra persona caçadora s'ha d'abstenir, mentre dura la persecució, d'abatre o intentar abatre aquesta peça. S'entén que una peça de caça és perseguida quan la persona caçadora que la va aixecar, amb ajuda o sense de gossos o altres mitjans, estigui seguint-la i tingui una raonable possibilitat de cobrar-la.

Quan hi hagi dubte respecte de la propietat de les peces de caça, s'hi han d'aplicar els usos i els costums del lloc. Si no n'hi ha, el dret de propietat sobre la peça cobrada correspon a la persona caçadora que l'hagi mort, quan es tracti de caça menor, i a l'autor de la primera sang, quan es tracti de caça major. Si es tracta d'aus en vol, la propietat de les peces de caça correspon a la persona caçadora que les hagi abatut.

- **Vedes i altres mesures protectores:** el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques fixa a través de la Resolució anual de vedes de caça les limitacions i èpoques hàbils de caça aplicables a les diferents espècies i als diferents territoris.
- **Malalties i epizoòties:** les autoritats municipals, així com les persones titulars d'aprofitaments cinegètics, han de notificar l'aparició de qualsevol malaltia sospitosa d'epizoòtia, per tal que facin la comprovació i el diagnòstic de la malaltia notificada. Les persones titulars dels terrenys sotmesos a règim cinegètic especial estan obligades a complir les mesures dictades per l'Administració amb l'objectiu d'aconseguir l'erradicació de l'epizoòtia. En els casos en què la investigació de les epizoòties així ho exigeixi, el departament competent pot procedir, en qualsevol classe de terrenys, a la captura d'espècies vives o mortes, per recollir les mostres necessàries.
- **Armes de caça:** respecte de la tinença i ús d'armes de caça, sens perjudici del que disposa la normativa d'armes, cal atenir-se al que estableixen la Llei de caça i el seu Reglament.
- **Titularitat:** els drets i les obligacions establerts a la Llei de caça i el seu Reglament, en relació amb els terrenys cinegètics, corresponen a les persones propietàries o a les titulars d'altres drets reals o personals que comportin l'**ús i** el gaudi dels predis i del seu aprofitament cinegètic. A aquest efecte, la paraula *titulars* inclou tota persona física o jurídica a qui correspongui l'aprofitament cinegètic dels terrenys o la facultat de gaudi o disposició sobre aquests.
- **Classificació cinegètica dels terrenys:** els terrenys, als efectes cinegètics, poden ser d'aprofitament comú o estar sotmesos a règim especial (vegeu l'epígraf 3.4. d'aquest tema).

3.1.4. Dels gossos i de la caça:

Les persones propietàries de gossos utilitzats per a la pràctica de la caça estan obligades a complir les prescripcions generals dictades per les autoritats competents sobre tinença d'animals de companyia.

- **Trànsit de gossos en zones de seguretat:** el trànsit de gossos per les zones de seguretat exigeix com a únic requisit de caràcter cinegètic que la persona propietària, o algú que la representi, s'ocupi de controlar eficaçment l'animal i d'evitar que aquest faci malbé, molesti o persegueixi les peces de caça o les seves cries i els ous.

Inspecció de gossos de caça.

- **Trànsit de gossos per terrenys cinegètics acompanyant persones que no estiguin en possessió d'una llicència de caça:** les persones que tinguin una llicència de caça estan obligades a impedir que els gossos que caminen sota la seva custòdia persegueixin o facin mal a les peces de caça, les cries i els ous. Quan els gossos que transiten per terrenys cinegètics s'allunyin de la persona que els té a càrrec més de 50 metres en zones obertes sense vegetació, encara que romanguin a la vista d'aquesta, o més de 15 metres en zones on la vegetació existent sigui susceptible d'ocultar l'animal de la persona cuidadora, es considera que els gossos vaguen fora del control de la persona que els vigila, i és aquesta responsable d'una infracció de caçar sense llicència i, si escau, tenint en compte el lloc i l'època, de caçar sense permís o de caçar en època de veda.

- **Trànsit de gossos per terrenys cinegètics acompanyant persones que estiguin en possessió d'una llicència de caça:** les persones que estiguin en possessió d'una llicència de caça vàlida per a la utilització de gossos només poden fer ús d'aquests animals en terrenys on per raó de l'època, l'espècie i el lloc estiguin facultats per fer-ho, i són responsables de les seves accions quan aquestes infringeixin preceptes que estableix aquest Reglament o les normes que es dictin per aplicar-les.

- **Gossos al servei de persones pastores de bestiar:** les disposicions anteriors no són aplicables als gossos que utilitzin les persones pastores de bestiar per custodiar-lo i manejar-lo en el cas que estiguin actuant com a tals i mentre romanguin sota la immediata vigilància i abast de la persona pastora.

- **Zones d'ensinistrament:** a fi que els gossos de caça puguin ser ensinistrats o entrenats durant l'època prèvia a la iniciació de la temporada hàbil, el departament competent pot establir els llocs, les èpoques i condicions en què es pot dur a terme aquest entrenament.

- **Races i tipus de gossos:** els gossos que es fan servir en les diferents modalitats de caça són de diverses tipologies:

  Gossos de mostra: gossos que en trobar la peça queden paralitzats fins que la peça marxa o arriba la persona caçadora i li mana guiar cap on hi ha la peça. N'hi ha de britànics, com ara els setters (anglès, irlandès i Gordon o escocès) i el pòinter, o continentals, com ara els bracs (alemany, portuguès, hongarès, de Weimar, francès, etc.), els é*pagneuls* (el bretó és el més conegut), els perdiguers i els *pachones*.

  Gossos de rastre: gossos que segueixen les peces de pèl (ja sigui de major o menor) pel rastre que en deixen les petjades. Entre les races més fetes servir hi ha l'*ari*ége*ois*, el beagle-Harrier, el porcellana, el grifó vendeà o asturcàntabre i el *sabueso español*.

  Gos de rastre de sang: gossos que serveixen per localitzar peces ferides, com ara el *sabueso* de Hannover, el gos de rastre de Baviera o el Bloodhound, però també el teckel (de pèl dur és el més utilitzat).

  Gos aixecador o springer: gossos que troben i aixequen la peça de caça, com ara l'springer spaniel, el cocker i el clumber spaniel.

  Podencs: gossos aixecadors propis o adaptats al sud d'Europa i al nord d'Àfrica, i, en el nostre cas, a la península Ibèrica (com ara el podenc portuguès, el *campanero*, l'andalús) o a les illes (podenc eivissenc, podenc canari).

  Gossos de presa (o agafada): gossos que serveixen per defensar els gossos de rastre o els podencs en cas d'atac d'un senglar. La gran majoria tenen la consideració de GPP (gos potencialment perillós) i solen ser el dog argentí, el rottweiler, els mastins i les barreges entre aquestes

races i/o els gossos de rastre o els podencs. En aquest cas, no es poden fer servir a la via pública sense lligar ni sense morrió i cal complir la resta de normativa específica d'aquestes races.

Gossos cobradors o retrievers: gossos que serveixen per portar la caça menor abatuda a la persona caçadora, ja sigui en caça dinàmica (al salt) o estàtica (al pas). Entre aquestes races trobem el Golden Retriever i el Labrador, el Chesapeake Bay o el Flat Coated Retriever.

Gossos de llodriguera o cau: gossos que entren dins dels caus de les guineus per foragitar-les, com ara el teckel o dachsund, fox terrier o el jagd terrier.

3.1.4.1. Benestar animal

El règim de protecció i de benestar animal que incorpora la recent Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, **no és d'aplicació a**:

- Els animals utilitzats en activitats específiques (les esportives reconegudes pel Consell Superior d'Esports, les aus de falconeria, els gossos pastors i de guarda del bestiar) així com els utilitzats en activitats professionals (dedicats a una activitat o comesa concreta realitzada conjuntament amb el seu responsable en un entorn professional o laboral, com els gossos de rescat, animals de companyia utilitzats en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades). Igualment **quedaran exclosos els gossos de caça, rehales i animals auxiliars de caça**.
- Tots ells es **regulen i quedaran protegits** per la **normativa vigent europea, estatal i autonòmica corresponent**, i que els sigui aplicable al marge d'aquesta llei.

3.1.4.2. Instal·lacions que allotgin gossos de caça

La normativa catalana que regula les instal·lacions que allotgen gossos de caça es fonamenta bàsicament en la Llei 2/2008, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals i la normativa que la desenvolupa (Decret 6/1999, de 26de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia i Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya).

En aquest sentit, la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 modifica aquesta Llei i incorpora unes modificacions importants respecte les instal·lacions que allotgin animals de companyia. Ara, es considera instal·lació que allotja animals de companyia a l'establiment en què es guarden els animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències, les escoles d'ensinistrament, els centres d'importació d'animals i **les gosseres esportives o de caça**, sempre que **allotgin quinze o més exemplars majors de tres mesos d'edat**.

Tanmateix, per a les gosseres esportives o de caça que allotgin menys de quinze exemplars, aquestes hauran de presentar als serveis territorials del departament competent en matèria de protecció dels animals una **declaració responsable** en què es descriguin les instal·lacions on s'allotgen i es justifiqui que compleixen els requisits de benestar dels animals i les mesures sanitàries i d'higiene publicades a la seu corporativa electrònica de la Generalitat i hauran de dur un llibre de registre en què han de constar les dades d'entrada, sortida i destinació d'animals i de la persona que n'és propietària o posseïdora, restant aquest llibre a disposició de les administracions competents.

3.1.5. Limitacions i prohibicions dictades en benefici de la caça

1. Caçar en època de veda, llevat que es tracti de terrenys sotmesos a règim cinegètic especial.
2. Caçar fora del període comprès entre una hora abans de la sortida del sol i una hora després de la posta.

3. Caçar en els anomenats *dies de fortuna*; és a dir, en aquells en què com a conseqüència d'incendis, epizoòties, inundacions, sequeres o altres causes els animals es veuen privats de les facultats normals de defensa o obligats a concentrar-se en determinats llocs.
4. És prohibit caçar en dies de neu quan cobreixi de manera contínua el terra, llevat de les espècies de caça major.
5. És prohibit l'exercici de la caça menor i d'ocells aquàtics per sota dels 1.700 m quan la neu cobreixi totalment el terra.
6. Caçar servint-se d'animals o vehicles com a mitjans d'ocultació.
7. Caçar en línia de ressaga, tant si es tracta de caça major com de menor. Es consideren línies i llocs de ressaga aquells que estiguin situats a menys de 250 metres de la línia més propera d'escopetes a les batudes de caça menor i a menys de cinc-cents metres a les de caça major.
8. Caçar als refugis de caça i als refugis de fauna salvatge, sense autorització.
9. Entrar portant armes, gossos o arts disposats per caçar en terrenys sotmesos a reglamentació cinegètica especial degudament senyalitzats, sense estar en possessió del permís necessari. Es considera que les armes estan disposades per caçar quan, estant desenfundades, no es portin descarregades.
10. Practicar la caça en terrenys sotmesos a règim de caça controlada o d'aprofitament cinegètic comú mitjançant el procediment anomenat "ojeo" (modalitat inexistent a Catalunya), o combinant l'acció de dos o més grups de caçadors, o fent ús de mitjans que persegueixin el cansament o l'esgotament de les peces. Queden exceptuades d'aquesta prohibició les batudes, degudament autoritzades i controlades, que s'encaminin a la reducció d'animals nocius.
11. Portar armes de caça desenfundades o disposades per al seu ús quan se circuli pel camp en època de veda, sense l'autorització competent.
12. Caçar amb armes de foc les persones que no hagin complert divuit anys i no vagin acompanyades d'una altra persona caçadora major d'edat.
13. Caçar sense tenir la documentació preceptiva o no portar-la a sobre.
14. Caçar o transportar espècies protegides o peces de caça l'edat o sexe de les quals, en el cas que siguin notoris, no concordin amb els permesos legalment o sense complir els requisits reglamentaris.
15. La destrucció de vivers i nius, així com la recollida de cries o ous i la seva circulació i venda, llevat dels destinats a repoblacions, per a la qual cosa cal disposar d'autorització.
16. Qualsevol pràctica que tendeixi a temptejar, atraure o espantar la caça existent en terrenys aliens. S'entén per acció de temptejar les pràctiques dirigides a sobresaltar o alarmar la caça existent en un predi amb vista a predisposar-la a la fugida o a alterar la seva voluntat natural. No es consideren il·lícites les millores d'hàbitat natural que es puguin realitzar en terrenys sotmesos a règim cinegètic especial, encara que suposin atracció per a la caça dels terrenys confrontants.
17. Disparar els coloms als seus abeuradors habituals o a menys de 1.000 metres d'un colomar la localització del qual estigui degudament senyalitzada.

3.1.6. Arts prohibits per a la captura d'animals

Es prohibeix la venda i la utilització de xarxes japoneses. Aquests arts només poden ser utilitzats amb finalitats científiques, mitjançant l'autorització especial del departament competent en matèria de medi ambient i sota els requisits de precinte identificador que s'ha de determinar per reglament.

Es prohibeix la venda i la utilització de tota mena de paranys de tipus cep i del tipus ballesta per a la captura d'animals.

Es prohibeix la utilització de balins, d'armes d'aire comprimit i d'armes de calibre 22 en la pràctica de la caça.

Es prohibeix la tinença i l'ús de munició que contingui plom durant l'exercici de la caça i el tir esportiu, quan aquestes activitats s'exerceixin en zones humides incloses a la Llista del Conveni relatiu a zones humides d'importància internacional, a les de la Xarxa Natura 2000 i a les incloses en espais naturals protegits.

3.1.7. Conducció i alliberament de peces de caça

Per importar, exportar, traslladar o deixar anar caça viva, cal l'autorització prèvia del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.

Per transportar caça viva cal disposar d'una guia de circulació, estesa pels serveis veterinaris, on figurin el nom de la persona expedidora, el de la persona destinatària, el nombre d'exemplars, els sexes, les espècies, la data de sortida d'origen i d'arribada a la destinació i on consti expressament el bon estat sanitari de l'expedició i el fet que els animals procedeixen de zones no declarades d'epizoòties.

En època de veda no es poden transportar ni comerciar amb peces de caça mortes, llevat del cas que procedeixin d'explotacions industrials autoritzades o es disposi d'una autorització especial del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques. Tots els transports que s'efectuïn en aquestes condicions han d'anar emparats per una guia sanitària, estesa pels serveis veterinaris corresponents.

La possessió, en època de veda, de peces de caça morta es considera il·legal, sempre que les persones interessades no puguin justificar-ne degudament la procedència.

3.1.8. Responsabilitat per danys

Les persones propietàries o altres titulars de terrenys constituïts voluntàriament en vedats de caça són responsables dels danys originats per la caça procedent del vedat. Llevat de pacte en contra, les persones propietàries també responen dels danys causats als conreus de les seves finques, quan les tinguin cedides en arrendament i s'hagin reservat el dret d'acotar-les. Aquesta responsabilitat ha de ser solidària entre tots els que van aportar voluntàriament les seves finques al vedat i, si no hi ha un altre acord, la part que correspongui abonar a cadascú s'ha de fixar en proporció a la superfície respectiva dels predis. A aquests efectes, els propietaris i titulars dels vedats de caça s'entenen representats en la persona o les persones al nom de les quals figuri inscrit l'acotat.

En els casos en què no sigui possible precisar la procedència de la caça respecte a un determinat dels diversos acotats que confronten amb la finca, la responsabilitat pels danys originats per les peces de caça ha de ser exigible solidàriament de totes les persones titulars d'acotats que siguin confrontants i subsidiàriament de les persones propietàries dels terrenys.

Quan es tracti de danys produïts per caça procedent de refugis, reserves o espais naturals de protecció especial, és aplicable el que preveu la Llei o disposició especial que n'autoritzi la creació i, si no, el que disposa la legislació civil ordinària.

Pel que fa als danys produïts per la caça procedent de terrenys d'aprofitament cinegètic comú, cal atenir-se al que disposa el Codi civil.

El departament competent en matèria d'activitats cinegètiques és responsable dels danys produïts per la caça existent als terrenys adscrits a règim de caça controlada sotmesos a la jurisdicció respectiva.

En aquells casos en què la producció agrícola, forestal o ramadera de determinats predis sigui perjudicada per la caça, el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques, amb la

instrucció prèvia de l'expedient oportú, pot autoritzar els propietaris de les finques danyades, i precisament dins d'aquestes, a prendre mesures extraordinàries de caràcter cinegètic, per protegir-ne els conreus.

Tota persona caçadora està obligada a indemnitzar els danys que causi amb motiu de l'exercici de la caça, excepte quan el fet sigui degut únicament a culpa o negligència de la persona perjudicada o força major. No es consideren casos de força major els defectes, els trencaments o les fallades de les armes de caça i els seus mecanismes o de les municions. Vegeu l'epígraf sobre l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil de la persona caçadora.

A la caça amb armes, si no consta l'autoria del dany causat a les persones, han de respondre solidàriament totes les persones membres de la partida de caça. A aquests efectes, es consideren únicament membres de la partida les persones caçadores que hagin practicat l'exercici d'aquesta en l'ocasió i el lloc en què el dany hagi estat produït i que hagin utilitzat armes de la classe que va originar el dany.

3.1.9. Llicències i permisos

La llicencia de caça és el document nominal i intransferible obligatori per poder caçar dins del territori de Catalunya i pot tenir una vigència variable. Per obtenir-la cal pagar una taxa que es reinverteix posteriorment en la gestió, la conservació, la repoblació i la vigilància de la caça i dels hàbitats.

Les persones majors de catorze anys no poden practicar la caça si no porten, a més de la llicència corresponent, el document nacional d'identitat, o el passaport, si es tracta de persones estrangeres.

No es concedeix llicència de caça:

a. A les persones menors de catorze anys.
b. A les persones menors d'edat no emancipades que no estiguin autoritzades per la persona que els representi legalment.
c. A les persones que, requerint-ho, no exhibeixin el document nacional d'identitat o, si escau, el passaport.
d. A les persones que estiguin inhabilitades per obtenir-la per mitjà d'una sentència o una providència ferma que així ho disposi.
e. A les persones que no hagin superat les proves d'aptitud que estableix amb aquesta finalitat el departament competent en matèria de caça.

Les llicències de caça no tenen validesa i es consideren nul·les de ple dret en els supòsits següents:

a. Quan la persona titular practiqui l'exercici de la caça amb armes l'ús o tinença de les quals requereixi estar en possessió d'una autorització especial i no en tingui.
b. Quan la persona titular practiqui l'exercici de la caça amb armes sense estar en possessió de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil de la persona caçadora.

Hi ha diferents tipus de llicències de caça:

- Llicència tipus A: caça amb armes de foc i assimilables. Segons la durada, hi ha llicències tipus A d'1,3 o 5 anys de vigència.
- Llicència tipus B: caça amb altres procediments autoritzats.
- Llicència tipus C: per tenir canilles.
- Llicència tipus JA: caça amb armes de foc per a majors de 65 anys.
- Llicència tipus JB: caça sense armes de foc per a majors de 65 anys.
- Llicència tipus AT: caça amb armes de foc i assimilables durant 15 dies seguits.

Per caçar, a més a més de la llicència, cal tenir el permís del titular de l'aprofitament en el cas de practicar la caça a les àrees privades i locals de caça; i cal tenir un permís específic per caçar a les reserves nacionals de caça o a les zones de caça controlada.

D'acord amb el que estableix la *Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024,* el permís de la persona o entitat titular del terreny cinegètic per exercir-hi el dret de cacera ha de ser per escrit i ha d'indicar, com a mínim, el nom de la persona caçadora autoritzada, el seu número de DNI i la matrícula del terreny cinegètic.

3.1.10. Assegurança obligatòria

Qualsevol persona caçadora amb armes ha de concertar un contracte d'assegurança que cobreixi l'obligació d'indemnitzar els danys a les persones. No es pot practicar l'exercici de la caça amb armes sense l'existència d'aquest contracte amb plenitud d'efectes.

L'entitat asseguradora, fins al límit de l'assegurança, ha de satisfer a les persones danyades en accident de caça amb armes o els seus drethavents l'import dels danys patits.

La víctima o els seus drethavents tenen acció directa contra l'asseguradora fins al límit esmentat, sens perjudici de les accions legals que els corresponguin.

3.1.11. Seguretat a les caceres

En tots els casos en què s'albirin grups de persones caçadores que cacin en sentit contrari o que es creuin, és obligatori per a totes elles descarregar les armes quan aquests grups es trobin a menys de 50 metres els uns dels altres, i mentre es mantinguin de cara respecte a l'altre grup.

Tant a les caceres de caça major com a les de menor, quan s'organitzin en forma de ganxos o batudes, no es poden disparar les armes fins que no s'hagi donat el senyal convingut per fer-ho, ni fer-ho després que s'hagi donat per acabada la cacera, el ganxo o la batuda corresponent, i aquest moment s'ha d'assenyalar de manera adequada.

En el supòsit anterior es prohibeix el canvi o l'abandonament dels llocs per les persones caçadores i les seves auxiliars durant la cacera, i s'ha de fer només, si s'escau, amb coneixement de la persona organitzadora d'aquesta (cap de colla) o en qui hagi delegat.

Així mateix, es prohibeix tenir carregades les armes abans del moment d'arribar a la parada o després d'abandonar-la.

En la caça menor i a les tirades de tórtores, coloms i aus aquàtiques, s'han de col·locar les parades distanciades, almenys, 30 metres les unes de les altres, i en tot cas queda prohibit el tir en direcció a les altres parades.

A les batudes s'han de col·locar les parades de manera que quedin sempre protegides dels trets dels altres caçadors, i s'ha de procurar aprofitar a aquest efecte els accidents del terreny. Si no n'hi ha, els llocs s'han de situar a més de 250 metres.

Cada cap de colla ha d'explicar abans de començar la cacera a totes les persones caçadores que col·loqui a les parades l'àrea de tir permesa i aquestes s'han d'abstenir de disparar fora d'aquesta, i especialment en direcció a les altres parades que tinguin a la vista. A aquests efectes cada persona caçadora està obligada a establir acord visual i verbal amb les més properes per assenyalar-ne la posició.

3.1.12. Mesures relacionades amb la seguretat contingudes a la Resolució anual de vedes

La Resolució anual de vedes de caça pot contenir regulacions addicionals envers la seguretat de les batudes de caça, que poden canviar a cada temporada de caça. En aquest sentit, la *Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya,* pel que fa a la seguretat en les batudes de caça major, conté les previsions següents:

- Les persones caçadores i acompanyants que intervinguin en les batudes de caça major i altres caceres col·lectives han de complir les normes de seguretat derivades de la legislació vigent. Per raons de seguretat, han de dur una peça de roba de colors d'alta visibilitat que cobreixi el tors, dins la gamma del groc al vermell. Així mateix, s'han de situar de manera que no es puguin posar en perill mútuament i prendre totes les mesures necessàries per garantir un desenvolupament correcte de l'actuació de caça de les espècies autoritzades i per a la seguretat de les persones participants i altres usuàries de l'espai natural.

- La persona o entitat titular de l'aprofitament cinegètic o la persona en qui delegui, d'acord amb el pla tècnic de gestió cinegètica vigent, comunicarà amb la màxima previsió possible, i en tot cas abans del seu inici, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pels mitjans telemàtics que aquest Departament habiliti, les batudes de caça major previstes durant la temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data, l'horari previst, el municipi i la ubicació o paratge de la batuda previst inicialment.

  Aquesta comunicació s'aplica en les zones i els períodes que seguidament es descriuen:

  a) A les Reserves Nacionals de Caça i les Zones de Caça Controlada: des del 3 de setembre de 2023 fins a la data de finalització de la temporada de caça major que determina el pla tècnic de gestió cinegètica (PTGC) corresponent.
  b) Als espais naturals protegits amb òrgan de gestió propi llistats en l'annex 3: del 3 de desembre de 2023 al 31 de març de 2024.

- Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de l'acció de caça intencionadament, quan de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. En aquest cas, la persona designada cap de colla pot sol·licitar la intervenció dels/de les agents de l'autoritat per donar una resposta apropiada al requeriment, els/les quals han d'actuar segons les circumstàncies específiques del cas.

- La persona caçadora ha de descarregar l'arma d'acord amb la legislació vigent, i, en tot cas, quan sota qualsevol circumstància s'aproximi o se li aproximin altres persones, quan abandoni la parada, quan finalitzi la cacera o quan sigui requerida pels/per les agents de l'autoritat. El pas per les zones incendiades o per aquelles zones que tinguin activat el Pla Alfa de nivell 3 s'ha de fer amb les armes descarregades. Així mateix, en cas d'inspecció per part dels/de les agents de l'autoritat, la persona caçadora, tan bon punt en rebi el requeriment, ha de deixar l'arma en el lloc que li indiquin, de tal manera que quedi fora del seu abast fins que els/les agents li indiquin que pot recuperar-la.

- Resta prohibit dur armes de caça sense causa justificada si se circula per terrenys cinegètics en època de veda o en dies o hores no hàbils per a la caça o per zones on la caça estigui prohibida. Aquesta prohibició pot restar sense efecte mitjançant l'autorització administrativa corresponent i sempre de manera motivada. Així mateix, és prohibit dur parts o complements d'armes l'ús dels quals estigui prohibit, com ara silenciadors o carregadors amb capacitat

superior a la permesa i arts no permesos, encara que en el moment de la inspecció no estiguin en ús.

- És prohibit circular o transitar dins els límits de les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada amb armes de foc o assimilables o qualsevol altre artifici susceptible de ser utilitzat per a la caça durant qualsevol època de l'any sense l'autorització expressa. A aquest efecte, els/les agents rurals estan autoritzats/ades per inspeccionar, dintre d'aquests espais, tant els vehicles com els seus equipatges.

- A cada batuda de caça major, hi ha d'haver una persona que ha d'actuar com a cap de colla i ha de ser la persona interlocutora davant l'Administració.

- Quant a la senyalització de les batudes de caça major i altres caceres col·lectives, la persona que actuï com a cap de colla ha de coordinar la col·locació, als camins i a les pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda, de senyals visibles per avisar de la seva realització, que han de ser cartells de xapa metàl·lica o de qualsevol altre material resistent a les inclemències atmosfèriques, i amb les característiques i els símbols que especifica l'annex 1 d'aquesta Resolució. S'han de col·locar abans de l'inici de la batuda i s'han de retirar com a màxim 12 hores després de finalitzar-la. Per a l'aplicació correcta d'aquesta mesura, s'entenen per camins i pistes forestals les definicions que estableix l'article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. També, quan calgui col·locar parades en camins d'ús públic, s'ha de disposar de l'autorització expressa de l'ajuntament, amb les condicions corresponents, i col·locar un altre cartell informatiu amb les característiques i els símbols que especifica l'annex 2 d'aquesta Resolució, que ha d'incloure una còpia de l'autorització. També s'ha d'instal·lar un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda perquè dificulti o impedeixi l'accés de persones i/o vehicles i, si cal, en zones d'elevada freqüentació humana, situar persones que informin les persones no caçadores.

Imatge de l'annex 1

Imatge de l'annex 2.

- Els cartells amb les característiques i els símbols aprovats durant la temporada 2013-2014 també es poden emprar durant la temporada 2023-2024.

- Si durant la realització d'una batuda en zones d'una àrea privada o local de caça limítrofes a un refugi de caça o un refugi de fauna salvatge o una zona de seguretat declarada els exemplars de caça major o els gossos que hi participen entren als refugis o a les zones de seguretat declarades, les persones que intervinguin com a gossers o gosseres amb la seva arma poden seguir-los a l'interior d'aquests refugis o zones de seguretat amb la finalitat exclusiva de reconduir-los a l'àrea privada o local de caça. L'entrada al refugi o la zona de seguretat declarada per part dels gossers o de les gosseres requereix haver

comunicat prèviament la batuda a la persona o entitat titular del refugi o promotora de la zona de seguretat declarada i haver-ne obtingut l'autorització prèvia per entrar-hi, si és el cas.

- Les persones que intervinguin com a gossers o gosseres en les batudes practicades a Catalunya han d'obtenir la llicència de caça per a canilles, si aquestes canilles consten d'un nombre de gossos igual o superior a 16. Els gossers o les gosseres poden dur arma de foc o assimilable i fer-ne ús si disposen de la llicència de caça corresponent. Els gossers o les gosseres que no disposin de la llicència de caça amb arma de foc i assimilables només poden dur arma blanca per rematar les peces, i han d'estar en possessió de la llicència de caça sense arma de foc.

3.1.13. Mesures especials de protecció de la fauna salvatge: prohibicions i limitacions de la Resolució anual de vedes

La Resolució anual de vedes de caça pot contenir regulacions addicionals envers la protecció de la fauna salvatge, que poden canviar a cada temporada de caça. En aquest sentit, la *Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya*, pel que fa a les mesures especials de protecció de la fauna salvatge, preveu:

3.1.13.1. Prohibicions generals de caça que afecten tot tipus de terrenys cinegètics

És prohibida la caça de la becada a l'espera o aguait.

És prohibit l'exercici de la caça amb el mètode de batuda de caça menor i major i altres caceres col·lectives, i la caça del cabirol amb el mètode d'acostament, a partir del segon dilluns de febrer (dia 12) fins al 31 de maig de 2024, a fi de garantir la conservació i reproducció de les poblacions d'àliga cuabarrada (*Aquila fasciata*) en aquelles zones o àrees de nidificació que estiguin delimitades per la direcció general competent per a l'espècie esmentada. Si prèviament al 12 de febrer els serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural no han notificat a les persones o entitats titulars dels terrenys cinegètics afectats les zones i les condicions específiques on no es pot exercir la caça durant aquest període, s'entén que són vàlides les zones o àrees comunicades l'any o els anys anteriors. Si posteriorment a aquella data es detecten canvis de sector de nidificació, els serveis territorials corresponents han de notificar a les persones o entitats titulars de les àrees privades o locals de caça afectades els canvis que durant el període esmentat permetin reduir o modificar aquestes limitacions durant la temporada en curs.

És prohibit caçar, en qualsevol època, les femelles acompanyades de cries i d'exemplars menors de dos anys de la cabra salvatge, i d'exemplars menors d'un any en el cas de l'isard, excepte a les reserves nacionals de caça, zones de caça controlada i àrees de caça autoritzades quan per raons biològiques calgui autoritzar aquesta actuació.

És prohibit dur a terme l'exercici de la caça durant tota la temporada hàbil 2023-2024 als terrenys afectats pels incendis forestals ocorreguts a partir de l'1 de gener de 2022. Tampoc no es pot dur a terme l'exercici de la caça als enclavaments no cremats de menys de 250 ha situats dins d'aquestes àrees incendiades. El detall de les zones afectades per aquests incendis es pot consultar a les bases cartogràfiques dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

És prohibit dur a terme l'exercici de la caça als terrenys dels municipis afectats quan per risc d'incendis forestals s'activi el nivell 3 del Pla Alfa. La situació d'activació del Pla Alfa es pot consultar al lloc web

del cos d'Agents Rurals (o bé Departament d'Interior) https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/index.html

És prohibit caçar en dies de neu quan cobreixi de manera contínua el terra, llevat de les espècies de caça major.

És prohibit l'exercici de la caça menor i d'ocells aquàtics per sota dels 1.700 m quan la neu cobreixi totalment el terra.

És prohibit subministrar aliment o facilitar-hi l'accés en qualsevol cas als exemplars de porc senglar. Excepcionalment, el/la director/a dels serveis territorials del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques pertinent, o la persona titular de la direcció tècnica de la reserva nacional de caça o de la zona de caça controlada corresponent, pot autoritzar, de manera raonada, per raons de danys a l'agricultura o la ramaderia, de prevenció d'accidents de trànsit o de control poblacional i de risc per a les persones i llurs béns, el subministrament d'aliment fins a una quantitat màxima de 10 kg de menjar per dia (blat de moro, fruita o pa) i per punt, i sempre a una distància superior a 200 m respecte d'una carretera o camí públic i en una zona específica, a fi d'atreure els exemplars a capturar al punt de cacera. Aquest subministrament només es pot fer durant la vigència de l'autorització excepcional i en els dies i termes establerts en l'autorització mateixa, i sense que es puguin establir sistemes permanents o automàtics d'alimentació.

3.1.13.2. Prohibicions en terrenys cinegètics d'aprofitament comú

És prohibida la caça de les espècies isard, cabra salvatge, cérvol i cabirol en terrenys cinegètics d'aprofitament comú, llevat de les batudes de cérvol i de cabirol que es realitzin en terrenys cinegètics de règim especial limítrofs per al desenvolupament de les quals se situïn parades puntuals en aquests terrenys.

És prohibida la caça de la perdiu xerra de muntanya en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú.

És prohibida la caça en els terrenys sotmesos a aprofitament cinegètic comú a l'interior dels espais naturals de protecció especial i de les reserves naturals de fauna salvatge. Excepcionalment, la persona titular de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques pertinent pot autoritzar el control d'espècies cinegètiques a proposta de la secció territorial corresponent competent en matèria d'activitats cinegètiques, amb l'informe previ de la persona titular de la direcció tècnica de l'espai natural afectat o a petició raonada de l'òrgan gestor de l'espai natural.

És prohibida la caça major en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 ha limítrofs a terrenys cinegètics de règim especial, a excepció del que preveu el punt 2.2.2 de la Resolució.

3.1.13.3. Prohibicions en terrenys cinegètics de règim especial

És prohibida la caça de la guineu dins dels terrenys cinegètics de règim especial que hagin obtingut autoritzacions excepcionals per danys produïts pel conill durant alguna de les dues darreres temporades.

En el cas d'àrees privades de caça tancades, els exemplars de porc senglar no es poden alimentar per cap concepte, ni per atreure'ls, ni en el cas de la prevenció de danys, ni per incrementar-ne el nombre o millorar-ne l'estat físic.

3.1.13.4. Limitacions

- Nombre màxim de captures: el nombre màxim de captures del conjunt de llebre (*Lepus granatensis* i *Lepus europaeus*), perdiu roja i becada és de 2 per caçador/a i dia als terrenys cinegètics d'aprofitament comú.
- El nombre màxim de captures de guatlla és de 20 exemplars per caçador/a i dia.

— El nombre màxim de captures de becada és de 3 exemplars per caçador/a i dia als terrenys cinegètics de règim especial.
— El nombre màxim de captures de perdiu xerra de muntanya és de 2 exemplars per caçador/a i dia als terrenys cinegètics de règim especial.
— És prohibida la repoblació i l'alliberament d'espècies exòtiques invasores, en especial de la guatlla japonesa (*Coturnix japonica*), i de qualsevol híbrid, i del faisà (*Phasianus colchicus*). Només es permet l'alliberament de faisans en aquelles zones on s'hagi autoritzat abans de l'entrada en vigor de la Llei 42/2007, de 13 de desembre.

3.1.14. Altres regulacions de la Resolució anual de vedes

La Resolució anual de vedes de caça pot contenir altres regulacions addicionals, que poden canviar a cada temporada de caça. En aquest sentit, la *Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya*, preveu:

3.1.14.1. Recollida de cartutxos

És obligatòria la recollida dels cartutxos i les beines de la munició emprada en l'activitat cinegètica. S'ha de fer de manera immediata en abandonar el lloc on s'ha desenvolupat l'activitat, o, en el cas de la caça d'ocells aquàtics en zones humides, aiguamolls, paratges inundats o inundables, la superfície n'ha de quedar lliure quan finalitzi la cacera per evitar el deteriorament del medi natural.

Infografia del Cos d'Agents Rurals.

3.1.14.2. Alliberaments i repoblacions amb espècies cinegètiques

Per efectuar alliberaments i repoblacions amb espècies cinegètiques de caça menor dins d'àrees privades o locals de caça, cal disposar de l'autorització del servei territorial corresponent del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.

El nombre total d'exemplars d'espècies a alliberar o repoblar durant el conjunt de la temporada no pot superar la quantitat total que figuri al PTGC de l'àrea privada o local de caça vigent. Resten exceptuats de l'obligació de disposar d'autorització els alliberaments efectuats per a l'ensinistrament en la falconeria.

La sol·licitud d'autorització s'ha de presentar amb una antelació mínima de 20 dies a la data prevista per realitzar la repoblació o l'alliberament. Les repoblacions i els alliberaments autoritzats s'han de comunicar al Cos d'Agents Rurals amb una antelació mínima de 48 hores mitjançant el formulari web de comunicacions de repoblacions i alliberaments del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques que ha d'especificar el terreny cinegètic, el lloc, la data i l'hora de trobada i les espècies a repoblar i/o alliberar autoritzades prèviament.

3.1.14.3. Estadístiques de captura, repoblacions i alliberaments

En un termini màxim de tres mesos a comptar des de l'1 d'abril de l'any en curs en el cas de les estadístiques corresponents a la temporada hàbil, excepte les que corresponguin a la temporada de la mitja veda, les persones titulars de les àrees privades i locals de caça o qui legalment les representi han de comunicar a la direcció general del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques el nombre d'exemplars capturats i repoblats i/o alliberats a l'àrea de caça durant la temporada anterior mitjançant el formulari web d'estadístiques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En un termini màxim de tres mesos a comptar de l'1 d'octubre de l'any en curs en el cas de les estadístiques corresponents a la temporada de la mitja veda, les persones titulars de les àrees privades i locals de caça o qui legalment les representi han de comunicar a la direcció general del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques el nombre d'exemplars capturats a l'àrea de caça durant la temporada vigent mitjançant el formulari web d'estadístiques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Les dades de les captures de cada persona caçadora determinen l'atorgament dels precintes ulteriors d'acord amb el PTGC, són confidencials i només són utilitzades pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques per a finalitats científiques, estadístiques i censals.

3.1.15. Autoritzacions excepcionals

La mateixa *Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya*, preveu les "mesures generals especials de protecció de l'activitat agrària, forestal i ramadera".

Quan en una determinada comarca, municipi o àmbit territorial, tant en àrees privades o locals de caça com en zones de seguretat declarades, refugis de caça o refugis de fauna salvatge, i terrenys cinegètics d'aprofitament comú, es produeixi o es pugui produir, d'acord amb els antecedents que constin d'anys anteriors en els serveis territorials del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques, una abundància d'individus d'una espècie cinegètica o d'una espècie inclosa en aquesta Resolució, de manera que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l'agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça, les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques, a proposta de les seccions corresponents i valorades altres solucions alternatives més satisfactòries sense èxit, poden autoritzar excepcionalment la captura d'aquestes espècies. En el cas de les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada, correspon autoritzar-les a les persones titulars respectives de la direcció tècnica d'aquestes figures cinegètiques.

Com a mesura de control i lluita per a l'erradicació d'espècies domèstiques ensalvatgides que es poden hibridar amb espècies cinegètiques, tot alterant-ne la puresa en estat salvatge, i que poden afectar-ne l'estat sanitari, i en relació amb les autoritzacions excepcionals a què fa referència el punt 6.1.1, es pot autoritzar la captura de les espècies de porcs domèstics ensalvatgits *(Sus scrofa var. domestica)* i els híbrids amb el porc senglar, i les cabres domèstiques ensalvatgides *(Capra hircus)*.

Les autoritzacions excepcionals han d'especificar:

a) L'espècie o les espècies objecte d'autorització.
b) Les causes excepcionals que les motiven.
c) El període i els llocs concrets de les autoritzacions.
d) La modalitat, el/s mètode/s i les armes i/o els arts autoritzats.
e) El caràcter d'aquestes autoritzacions.
f) El personal qualificat i les condicions que ha de reunir per a la realització de les actuacions autoritzades.
g) Les mesures de control.
h) L'obligació de comunicar les captures.

Per motius d'urgència com a conseqüència de la presència d'exemplars conflictius d'individus d'espècies cinegètiques i d'exemplars de les espècies incloses en aquesta Resolució que comportin un risc imminent per a les persones, llurs béns o el medi natural, les persones titulars de la direcció dels

serveis territorials corresponents del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques poden autoritzar amb caràcter excepcional els/les membres del Cos d'Agents Rurals, i en cas de necessitat altres agents de l'autoritat, a actuar capturant-los mitjançant l'ús d'arma de foc o mètodes de captura en viu o d'immobilització a distància per evitar-ne els danys o minimitzar-los.

Les captures s'han de notificar a les persones titulars de la direcció dels serveis territorials corresponents del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.

Les autoritzacions excepcionals per capturar espècies cinegètiques que causin danys a l'agricultura i a la ramaderia poden incloure una autorització específica per a l'activitat cinegètica a les zones de seguretat d'infraestructures viàries i passos de fauna, sempre que sigui comunicada a l'ajuntament corresponent i al Cos d'Agents Rurals, hi hagi una limitació en el nombre de dies i l'horari, i estigui assegurada la seguretat de les persones i llurs béns.

Durant els mesos de juny, juliol, agost i fins al 2 de setembre inclòs, la caça del porc senglar només es pot realitzar quan aquesta espècie produeixi danys a l'agricultura. Els mètodes permesos són la batuda de caça major i altres caceres col·lectives, l'aguait diürn i foragitar amb gossos, els quals han de ser comunicats per la persona titular de l'àrea privada o local de caça o el/la seu/seva representant legal amb antelació mitjançant el tramitador de Comunicacions de cacera de porc senglar a l'estiu del lloc web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, bo i especificant el terreny cinegètic, el paratge, la data i el mètode de caça amb què s'ha d'efectuar. Únicament es pot fer aquesta comunicació per a la data en què s'hagi de dur a terme l'actuació. Així mateix, la persona titular de l'àrea privada o local de caça o el/la seu/seva representant legal ha de comunicar a l'ajuntament del terme municipal corresponent la data i el lloc de realització de la batuda de caça major i altres caceres col·lectives, de l'aguait diürn i foragitar amb gossos, en les formes que determini el tramitador de Comunicacions de cacera abans esmentat. Un cop finalitzada, la persona titular de l'àrea privada o local de caça o el/la seu/seva representant legal ha de comunicar el resultat del total de captures durant aquest període en l'apartat corresponent del formulari web d'estadístiques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en un termini màxim de 7 dies un cop finalitzada cadascuna de les actuacions comunicades.

Per les característiques i els usos agronòmics propis de les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera i les Garrigues, a Lleida; les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès, a Tarragona, i les comarques del Baix Ebre i el Montsià, a les Terres de l'Ebre, la persona titular de la direcció dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural respectius pot autoritzar, amb les limitacions escaients, la caça del conill de bosc amb fura, gos i escopeta, i amb falconeria, a partir de l'1 de juliol fins al 31 d'agost, sempre que l'abundància de conills en aquestes comarques causi o pugui causar danys a l'agricultura i la pràctica de la seva caça no perjudiqui els conreus ni la fauna protegida.

Per l'impacte que les poblacions de conill de bosc causen als conreus i les infraestructures agràries, es prohibeixen l'alliberament i les repoblacions d'aquesta espècie a les comarques de Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. En resten excloses les autoritzacions de repoblació que tenen com a objectiu complir les declaracions d'impacte ambiental, les destinades a la conservació d'espècies amenaçades, els alliberaments a les zones de caça intensiva a les àrees de caça amb reglamentació especial, les repoblacions i els alliberaments que es realitzin en zones on l'impacte sobre els conreus sigui inexistent atesa la baixa densitat en les poblacions d'aquesta espècie, les translocacions dins de la mateixa àrea de caça i les que estiguin incloses en autoritzacions excepcionals de control poblacional quan els exemplars siguin alliberats en zones exemptes de produir danys.

3.1.15.1. Emergència cinegètica

Si en una determinada comarca o àmbit territorial es produeix una abundància d'individus d'una espècie cinegètica de manera que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l'agricultura,

la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça, sempre que se superin els llindars establerts per aquesta Resolució, les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han de declarar l'emergència cinegètica per a la comarca o l'àmbit territorial afectats, en els supòsits següents:

a) Quan es produeixin unes abundàncies mitjanes hivernals superiors a 8 porcs/km2 censades directament o estimades d'acord amb les estadístiques de captures de la darrera temporada hàbil de caça disponible, i es produeixin danys reiterats en el temps i en una mateixa zona envers l'agricultura o la ramaderia, causats per porc senglar, o que puguin afectar de manera sostinguda la seguretat de les persones.
b) Quan es produeixin unes abundàncies mitjanes hivernals superiors a 50 conills de bosc/km2 censades directament o 50 conills de bosc/km2 estimats d'acord amb les estadístiques de captures de la darrera temporada hàbil de caça disponible, i es produeixin danys reiterats en el temps i en una mateixa zona envers l'agricultura o la ramaderia, causats pel conill.

S'entén que els danys són reiterats per a senglar o conill:

1. Quan en el darrer any s'hagin autoritzat de manera excepcional, durant un període superior a 3 mesos, captures de porc senglar o conill en una superfície que representi, com a mínim, el 30% de l'àmbit territorial a què es refereixi la declaració, o
2. Quan s'hagin implementat mesures de prevenció cinegètiques i/o agronòmiques però, tot i així, els danys continuïn.

La declaració d'emergència cinegètica ha d'especificar:

a) L'espècie o les espècies objecte de la mesura.
b) Les causes excepcionals que la motiven.
c) L'abast territorial de la declaració.
d) El període de vigència.
e) Les mesures de caràcter cinegètic i agronòmic que es considerin adients, d'acord amb la normativa vigent, incloent-hi un nombre mínim de captures i el termini per realitzar-les.

Les mesures cinegètiques que incloguin la captura d'exemplars d'espècies cinegètiques s'han d'autoritzar d'acord amb el procediment d'autorització excepcional recollit al punt 6.1.3 de la Resolució.

L'execució de les mesures excepcionals de caràcter cinegètic establertes a la declaració d'emergència cinegètica correspon a:

a) Quan els animals que originen els danys provinguin d'una figura cinegètica la persona titular de la qual sigui una societat de caçadors/es federada, aquesta societat pot demanar en primera instància la col·laboració de la Federació Catalana de Caça.
b) Quan els animals que originen els danys provinguin d'una figura cinegètica la persona titular de la qual sigui un ajuntament, una entitat menor descentralitzada o una altra Administració local, correspon a aquests ens locals l'organització de les accions de caça necessàries per limitar l'abundància d'aquestes espècies.
c) Quan els animals que originen els danys provinguin d'una figura cinegètica o d'un refugi de fauna salvatge la persona titular dels quals sigui d'una naturalesa diferent a la dels apartats anteriors, el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques ha de determinar la forma d'execució de les accions cinegètiques necessàries per limitar l'abundància d'aquestes espècies, que es pot dur a terme amb mitjans propis o mitjançant fórmules de col·laboració amb les persones afectades o amb les persones titulars de les àrees privades o locals de caça limítrofes.

El departament competent en matèria d'activitats cinegètiques està habilitat per acordar l'execució subsidiària de les mesures excepcionals de gestió cinegètica en cas de manca d'actuació efectiva de

les persones que, segons la legislació vigent en matèria cinegètica, siguin responsables dels danys causats per les espècies cinegètiques. L'execució subsidiària de les mesures excepcionals de gestió cinegètica a l'interior d'una zona on s'hagi declarat l'emergència cinegètica s'ha de dur a terme en els supòsits següents:

a) Quan la persona titular o promotora de la figura cinegètica (àrea privada o local de caça, zona de seguretat o refugi de caça) o del refugi de fauna salvatge hagi posat en coneixement del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques i justificat motivadament, en el temps i la forma adients, que no té capacitat per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l'espècie que els causa amb els mitjans de què disposa.
b) Per manca d'actuació efectiva de la persona titular o promotora de la figura cinegètica o del refugi de fauna salvatge. Es considera que l'actuació de la persona titular no ha estat efectiva quan no hi hagi constància que hagi presentat cap sol·licitud d'autorització excepcional per minimitzar els danys o, en el cas que ho hagi fet, no s'hagi assolit el nombre mínim de captures determinades en la declaració d'emergència.

La declaració d'emergència cinegètica s'ha de fer mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la qual s'ha de publicar al lloc web del Departament i al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC).

3.1.16. Autoritzacions de competicions de caça

La mateixa *Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya*, preveu que correspon a la persona titular de la direcció dels serveis territorials corresponents del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques l'autorització de les competicions reglades de gossos en terrenys cinegètics sotmesos a règim especial amb espècies cinegètiques de caça menor en època de veda i en època hàbil de caça en el cas que el dia sol·licitat no estigui inclòs com a dia hàbil de caça en el PTGC corresponent.

Aquestes autoritzacions s'emeten a proposta de la Federació Catalana de Caça, amb la conformitat prèvia de les persones o entitats titulars dels terrenys cinegètics. Les espècies cinegètiques que es poden emprar en aquestes competicions són el faisà, la guatlla comuna, el colom roquer, la perdiu roja, la llebre ibèrica i europea, l'ànec collverd i el conill de bosc. En el cas de les llebres, només es poden alliberar dins de la seva àrea de distribució natural.

3.2. Modalitats de caça

3.2.1. Introducció

Les espècies cinegètiques, l'orografia del terreny, les directrius de gestió, la disponibilitat de recursos humans i tècnics... són, entre d'altres, els factors que condicionen la modalitat de cacera que cal triar, tant en la categoria de caça major com de caça menor. La batuda, l'acostament, a l'espera, al salt, en mà... són algunes de les modalitats de caça que es practiquen a Catalunya.

3.2.2. Modalitats de caça major

- **L'acostament:** caça dinàmica, generalment individual, que consisteix a anar a la crida i cerca d'un determinat exemplar, que compleixi les condicions que el pla d'aprofitament indica

(quant a sexe, edat, trofeu o selectiva), amb l'objectiu de mantenir l'equilibri poblacional del territori. Un cop identificat l'exemplar que s'hagi d'abatre amb l'ajuda imprescindible dels binocles, s'inicia un minuciós apropament per tenir l'animal a la distància justa que permet disparar amb garanties d'èxit suficients. És una modalitat principalment per a alta muntanya (isard i cabra salvatge) i alta/mitjana muntanya (mufló), però que també es pot practicar per a la caça de cèrvids (cabirol, daina i cérvol). La persona caçadora, algunes vegades, pot anar acompanyada d'un guarda o un guia local.

- **L'aguait:** caça estàtica, generalment individual, en la qual la persona caçadora roman mimetitzada amb el medi en un lloc de pas o amb volences (per exemple en un lloc on els grans ungulats van a menjar i generen danys als conreus). S'utilitza sobretot per a la caça del cabirol, però també pel cérvol (en brama) o la daina (en ronca), i també pel porc senglar a l'inici del dia i al capvespre. Cal identificar prèviament quines són les zones que acostuma a freqüentar i esperar-los, preferentment des d'un lloc elevat que permeti l'albirament de l'animal. S'utilitza amb freqüència per caçar espècies que provoquen danys en època de veda, amb les autoritzacions corresponents, perquè té menys afectació a la biodiversitat que les batudes. També s'utilitza en zones humanitzades en les quals les batudes poden ser problemàtiques des del punt de vista de la seguretat. Els aguaits solen ser diürns (des d'una hora abans que surti el sol fins a una hora després que es pongui), però mitjançant autoritzacions especials se'n poden fer de nocturns.

- **La batuda:** caça col·lectiva, que combina posicions estàtiques i recorreguts dinàmics. És la modalitat més practicada i tradicional a Catalunya per a la cacera del porc senglar. També es poden fer batudes per abatre altres espècies cinegètiques, excepte les d'alta muntanya (isard i cabra salvatge). En el desenvolupament d'una batuda, hi solen participar entre 15 i 50 persones caçadores (tot i que quan *s'ajunten colles* poden arribar al centenar). La coordinació i l'organització han de ser molt precises. En primer lloc cal triar la zona on es preveu fer la batuda, després d'haver verificat la presència de senglar a partir de la trobada de rastres. Les persones caçadores se situen tant en llocs fixos anomenats "parades" o "postures", que cobreixen la zona de batuda, com en punts estratègics de la via de fugida de l'animal que s'hagi d'abatre. Una vegada aquests components de la colla ja estan ben ubicats, les persones que fan de gossers, responsables de dirigir els gossos, baten la zona de caça amb els gossos per localitzar i conduir els animals cap a les parades. Una submodalitat seria el *ganxo, ganxillo o ganxet*, que és una batuda amb menys persones caçadores, menys gossos i normalment d'una durada de temps inferior al de la batuda. És a dir, una o dues canilles de gossos (generalment amb menys de 15 gossos per canilla, perquè en el cas que sigui superior cal la llicència de caça tipus "C") actuen de manera coordinada en la recerca de peces i les fan moure cap a les parades de les persones caçadores, col·locades estratègicament.

- **L'arc:** caça estàtica, generalment individual, en la qual la persona caçadora roman mimetitzada amb el medi en un lloc de pas o amb volences. Requereix molta paciència perquè sovint comporta hores d'espera, i molta concentració i destresa perquè la fletxa ha d'impactar de manera precisa en una zona vital de l'animal. Habitualment l'espera es fa des d'una posició elevada, de 10 a 40 metres com a màxim del lloc on es pretén abatre l'animal. Hi ha bàsicament dos tipus d'arcs, el *longbow* (un de recorbat) i el de politges. Aquest tipus de caça passa molt desapercebuda, perquè la persona caçadora es mimetitza amb el paisatge i fins i tot s'impregna d'olors per evitar que la presa la localitzi.

- **La falconeria:** a poc a poc es comencen a veure persones afeccionades a la falconeria que agafen cabirols o isards amb àliga daurada. És una tradició arrelada al centre i nord d'Europa, com també en algunes zones d'Àsia.

3.2.3. Modalitats de caça menor

- **Al pas; l'aguait o espera:** caça estàtica, que consisteix a romandre la persona caçadora, proveïda d'escopeta, amagada en llocs fixos escollits prèviament, amb escopeta, des d'on es dispara la peça, gairebé sempre al vol. És una modalitat vinculada a la caça espècies migradores, com els columbiformes (tudó, tórtora), túrdids (tord comú, tord ala-roig, estornell vulgar, griva).

  També es cacen al pas o l'aguait les aus aquàtiques, especialment els anàtids. En aquest cas es pot fer de manera diürna, i també nocturna mitjançant tirades que es fan en lluna plena. És freqüent la utilització de cimbells, reclams artificials o mecànics utilitzats per atreure els ànecs cap als punts on estan situades les persones caçadores, proveïdes d'escopeta.

  El becadell es captura en batudes. En aquestes batudes, les persones caçadores es col·loquen en punts estratègics amb escopetes i van seguint l'avanç dels caçadors que condueixen els gossos.

- **Al salt:** caça dinàmica, en la qual una persona proveïda d'escopeta, o dues, van caminant amb un o diversos gossos de caça (de mostra en el cas la ploma, o podencs en el cas el pèl).

  Es practica fonamentalment en solitari amb l'ajuda del gos, que busca els exemplars per tal de sorprendre'ls i disparar-los, però també es pot fer sense gos. La persona caçadora, d'acord amb l'experiència i els coneixements de l'espècie i del seu hàbitat, decideix seguir una estratègia o una altra. Aquesta modalitat no permet un gran nombre d'exemplars abatuts, fet que afavoreix que es respectin les quotes de captura autoritzades.

- **En mà:** caça dinàmica, col·lectiva, en la qual un grup de persones (a Catalunya, normalment de 4 a 6), amb gossos o sense, proveïdes d'escopeta van caminant i movent les peces de caça cap endavant. La formació és en forma de C, amb les persones de les puntes més avançades que la resta. És una caça en la qual importa el grup i no pas els individus, ja que moltes vegades qui troba o aixeca la caça podria no tirar.

  Es practica normalment en terrenys oberts i plans. La persona caçadora més veterana, o qui millor conegui el terreny, és qui fa de cap de colla, dirigeix l'agrupació per no trencar la formació i aporta les indicacions més convenients per al desenvolupament de la cacera. Amb aquesta modalitat es poden capturar més exemplars que no pas mitjançant la modalitat de caça al salt. Per qüestions de seguretat, els caçadors no poden tirar trets cap als costats, pel risc que comporta, i cal tenir sempre a la vista totes les persones participants.

  La perdiu roja, la perdiu xerra, la becada, el conill i la llebre són espècies que es cacen bàsicament mitjançant les dues modalitats: la caça al salt i en mà.

- **Barreig:** modalitat típica de Delta de l'Ebre, en la qual un grup de persones amb barques fan moure les fotges (i polles d'aigua amb autorització excepcional) cap a les tines/parades/bocois de persones caçadores, que romanen ocultes generalment en zones de canyís amb les escopetes.

- **Ojeo (esquivada):** modalitat de caça no practicada a Catalunya, en la qual un grup de persones, sense armes, fa moure les peces de caça (normalment perdius) cap a les parades de caçadors, on les esperen amb les escopetes.

- **Arc:** similar a la caça major per capturar petits mamífers com el conill o espècies en vol com el faisà o la perdiu. La persona que caça amb arc ha de disposar de llicència de caça de tipus A (arma de foc, atès que s'hi considera equivalent).

- **Falconeria:** alt vol (falcons) o baix vol (Harris o astors). La persona que caça amb falconeria ha de disposar de llicència de caça de tipus B (altres mètodes).
- **A dent (**a diente, **en castellà):** *podencs* que agafen conills amb la boca, sense armes de foc. La persona que caça *a dent* ha de disposar de llicència de caça de tipus B (altres mètodes).
- **Llebrers (**galgos, **en castellà):** gossos llebrers (no de rastre) que agafen llebres amb la boca. No s'utilitzen armes de foc. És una modalitat no practicada a Catalunya, atès que no hi ha terrenys i densitats de llebre per fer-ho. Allà on es podria plantejar (plana de Lleida), les societats de caça titulars o gestores prefereixen fer servir altres modalitats de caça per a la llebre. La persona que caça *amb llebrers* ha de disposar de llicència de caça de tipus B (altres mètodes).
- **Batuda:** modalitat molt similar a la batuda de caça major que es fa servir per caçar guineus i llebres amb gossos de rastre específicament ensinistrats i escopeta de caça. És una modalitat molt minoritària, a diferència de la batuda de caça major.
- **Amb fura i sendera:** la fura es col·loca a la llodriguera de conills, que els persegueix dins del cau i els fa sortir; les boques dels caus són tapades o bé s'hi posa una sendera (xarxa) per agafar-los vius. Hi ha una modalitat en la qual s'utilitzen la fura i l'arma de foc. Ambdues modalitats es fan servir per danys i cal una autorització excepcional, o bé tenir-ho aprovat en el Pla tècnic de gestió cinegètica corresponent. La fura és considerada un animal de companyia, per la qual cosa ha d'estar xipada i censada. La persona que caça amb la fura ha de disposar de llicència de caça de tipus B (altres mètodes).
- **Perdiu amb reclam:** modalitat no autoritzada a Catalunya, en la qual un exemplar mascle portat dins una gàbia fins a l'àrea de caça (reclam) "canta" i atrau els mascles de la zona, que venen a foragitar-lo. En aquest moment la persona caçadora pot abatre el mascle de la zona, o la parella si també atrau la femella. Es fa servir sobretot en finques abruptes, del centre i sud peninsular, on es caça poc la perdiu, i es busca treure els mascles vells que tenen un baix índex reproductor.

3.3. Classificació dels terrenys cinegètics

D'acord amb el que disposa l'article vuitè de la Llei de caça, els terrenys, a efectes cinegètics, poden ser d'aprofitament comú o estar sotmesos a règim especial.

3.3.1. Terrenys cinegètics d'aprofitament comú

Són terrenys cinegètics d'aprofitament comú els que no estan sotmesos a règim cinegètic especial.

La condició de terreny d'aprofitament cinegètic comú és independent, en tot cas, del caràcter privat o públic de la seva propietat.

Als terrenys cinegètics d'aprofitament comú l'exercici de la caça es pot practicar sense més limitacions que les generals fixades a la normativa de caça. D'acord amb la *Resolució de 19 de setembre de 1991*, es prohibeix l'exercici de l'activitat cinegètica en parcel·les de terrenys cinegètics d'aprofitament comú de 25 ha o menys, enclavades dins d'àrees de caça.

D'altra banda, la Resolució anual de vedes de caça prohibeix la caça major als terrenys cinegètics d'aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 ha limítrofs a terrenys cinegètics de règim especial, a excepció de les batudes del porc senglar, del mufló i de la daina que duguin a terme les

persones titulars de les àrees privades o locals de caça o les persones autoritzades per les persones titulars limítrofes a aquests terrenys, que les poden dur a terme tots els dies de la setmana.

3.3.2. Terrenys sotmesos a règim cinegètic especial

Són terrenys sotmesos a règim cinegètic especial els parcs nacionals, els refugis de caça (actualment a Catalunya assimilats als refugis de fauna salvatge, les reserves nacionals de caça, les zones de seguretat, les àrees privades i locals de caça, els tancats, amb l'excepció dels rurals tancats on hi hagi accessos practicables i no hi tinguin al costat cartells o senyals, en els quals es faci palesa, amb tota claredat, la prohibició d'entrar-hi, i els adscrits al règim de caça controlada.

Als terrenys sotmesos a règim cinegètic especial s'ha de donar a conèixer materialment aquesta condició per mitjà de cartells indicadors els models dels quals han de ser establerts oficialment. Aquests cartells han d'estar col·locats de manera que un observador situat en un tingui a l'abast de la vista els dos més immediats, sense que la separació entre cartells contigus excedeixi els 100 metres. Quan intervinguin circumstàncies topogràfiques o orogràfiques especials, el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques, a petició de part interessada, pot autoritzar la col·locació de cartells la separació dels quals no s'ajusti a allò que s'ha disposat anteriorment, sempre que aquesta alteració no sigui contrària a la correcta senyalització dels terrenys i la distància entre cartells contigus no excedeixi els 200 metres.

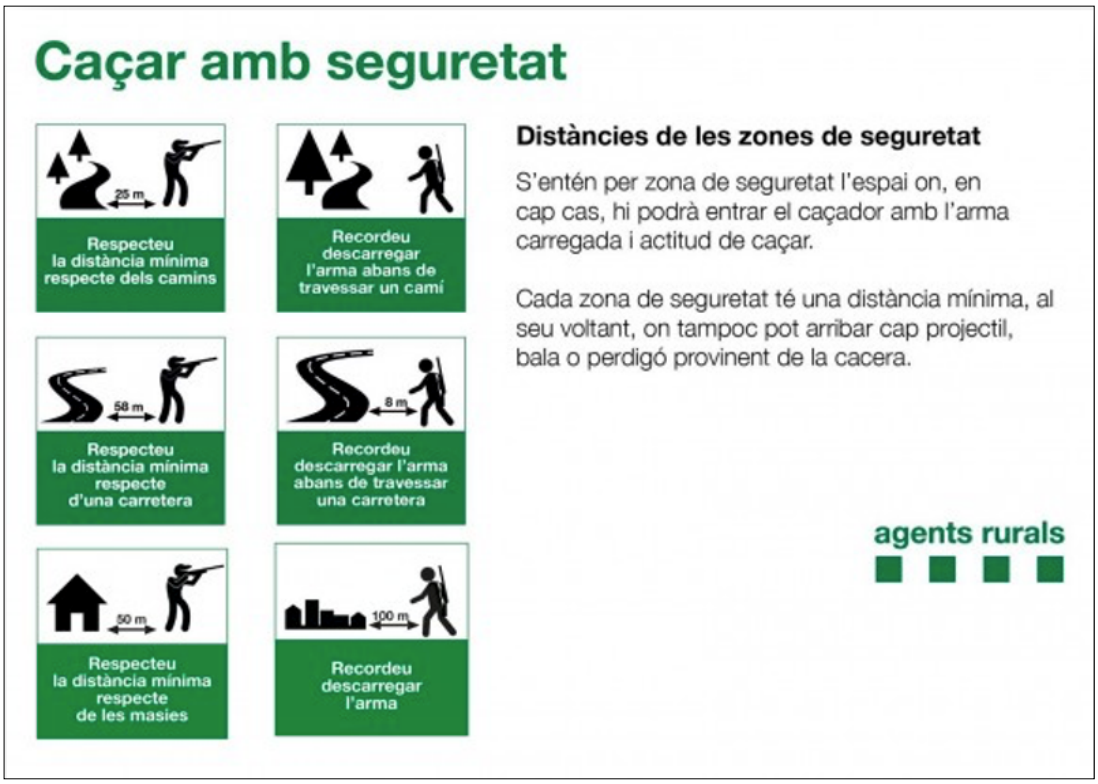
A les zones de seguretat no cal, amb caràcter general, la senyalització obligatòria que preveu l'apartat anterior.

Per caçar a les vies pecuàries, a les zones de servitud de les vies fèrries, així com a les lleres, marges i zones de servitud dels rius, rierols i canals que travessen o limitin terrenys sotmesos a règim cinegètic especial, cal disposar de l'autorització expressa expedida pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques a petició dels titulars interessats.

- **Refugis de caça:** a tota classe de refugis de caça i refugis de fauna salvatge hi és permanentment prohibit l'exercici de la caça. No obstant això, quan hi hagi raons d'ordre biològic, tècnic o científic, que aconsellin la captura o la reducció de determinats exemplars, el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques pot concedir l'autorització oportuna i fixar les condicions aplicables en cada cas. Cal no confondre aquesta figura amb les anomenades *zones de refugi o de reserva* que es fixen en alguns plans tècnics de gestió cinegètica per part de la persona titular de l'aprofitament.

- **Reserves nacionals de caça i reserves de caça:** a les comarques les especials característiques d'ordre físic i biològic de les quals permetin la constitució de nuclis d'excepcionals possibilitats cinegètiques es poden establir reserves nacionals de caça i reserves de caça, que, en tot cas, s'han de constituir mitjançant una llei. A les reserves nacionals de caça i a les reserves de caça correspon al departament competent en matèria d'activitats cinegètiques, la protecció, la conservació i el foment de les espècies, així com l'administració del seu aprofitament.

- **Zones de seguretat:** són zones en les quals s'han d'adoptar mesures precautòries especials encaminades a garantir la protecció adequada de les persones i dels seus béns. Es consideren zones de seguretat: a) les vies i camins d'ús públic; b) les vies pecuàries; c) les vies fèrries; d) les aigües públiques, incloses les lleres i els marges; e) els canals navegables; f) els nuclis urbans i rurals i les zones habitades i les proximitats; g) les viles, els edificis habitables aïllats, els jardins i els parcs destinats a l'ús públic; h) els recintes esportius; i) els altres llocs que siguin declarats com a tals per raó del que preveu el número anterior.



Infografia del Cos d'Agents Rurals.

En els supòsits que preveuen els apartats a), b), c), d) i e) anteriors, els límits de la zona de seguretat han de ser els mateixos que per a cada cas estableixin les lleis o disposicions especials respecte de l'ús o domini públic i utilització de les servituds corresponents.

En el supòsit de què tracta l'apartat f), els límits de la zona de seguretat són els que assoleixin les últimes edificacions o instal·lacions habitables, ampliats en una faixa de 100 metres en totes les direccions.

Per al cas de l'apartat g), els límits de les zones de seguretat són els de les viles, edificis, jardins i parcs, ampliats en una faixa de 50 metres en totes direccions.

Els recintes esportius a què es refereix l'apartat h) es consideren zones de seguretat fins on arribin a les seves instal·lacions si aquestes es troben dins de terreny tancat amb materials o tanques de qualsevol classe. Si els recintes esportius no estan tancats, el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques ha de delimitar les zones de seguretat que corresponguin.

La resolució del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques a què es refereix l'apartat anterior ha de ser publicada al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i als de les províncies afectades, sens perjudici de senyalitzar tan profusament com sigui necessari la zona de seguretat delimitada. Aquesta senyalització i la seva conservació han de ser a compte i càrrec de les entitats privades o públiques que utilitzin amb finalitats esportives el terreny delimitat, segons decideixi aquella delegació d'acord amb les condicions que hi concorrin en cada cas.

En relació amb les zones de seguretat, l'ús d'armes de caça s'atén a les prohibicions o condicions que s'especifiquen per a cada cas en els apartats següents. No obstant això, i amb

caràcter general, es prohibeix disparar en direcció a aquestes zones sempre que el caçador no es trobi separat per una distància més gran de la que pugui assolir el projectil o que la configuració del terreny o intermedi sigui de tal manera que resulti impossible batre la zona de seguretat.

a. Carreteres nacionals, comarcals i locals. Es prohibeix l'ús d'armes de foc o accionades per aire o altres gasos, dins de la zona de seguretat i en una faixa de 50 metres d'amplada que flanquegi per dreta i esquerra els terrenys inclosos.
b. Camins d'ús públic no compresos a l'apartat anterior, vies fèrries i canals navegables: es prohibeix l'ús d'armes de caça dins de la zona de seguretat i en una faixa de 25 metres d'amplada que flanquegi per dreta i esquerra els terrenys que s'hi incloguin.
c. Nuclis urbans i rurals, zones habitades, viles, jardins, parcs destinats a l'ús públic i recintes esportius: es prohibeix l'ús d'armes de caça dins de la zona de seguretat, llevat dels recintes on l'ús d'aquestes, amb finalitats esportives diferents de la caça, hagi estat autoritzat per les autoritats competents
d. Vies pecuàries i aigües públiques amb les lleres i els marges. En aquest cas s'hi permet l'ús d'armes de caça, excepte quan en fer-ho hi hagi perill per a persones, bestiar o animals domèstics. Això no obstant, quan concorrin circumstàncies especials, basades particularment en l'afluència de públic, de manera permanent o temporal, el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques hi pot limitar o prohibir la caça, i ha de difondre públicament aquesta decisió i senyalitzar degudament els terrenys i

Infografia del Cos d'Agents Rurals.

aigües afectats per la prohibició. Quan es tracti de vies pecuàries i d'aigües públiques que travessin o limitin terrenys sotmesos a règim cinegètic especial, no s'hi pot caçar sense l'autorització excepcional del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.

e. Terrenys declarats per la Resolució de declaració de zones de seguretat: s'hi ha d'especificar les limitacions i prohibicions aplicables a l'ús d'armes de caça en relació amb els terrenys afectats per aquestes. Cal tenir en compte que en la mateixa resolució s'hi estableix que la responsabilitat dels danys causats per la fauna cinegètica són a càrrec de l'entitat promotora de la zona de seguretat.

   En el supòsit d'algunes modalitats de caça, com ara les batudes, en què es poden determinar per endavant les parades dels tiradors i quan les circumstàncies de la topografia del terreny ho permetin amb tota garantia, es pot sol·licitar del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques la reducció de les faixes prohibitives i les distàncies mínimes esmentades anteriorment, per a la concessió o denegació de les quals caldrà fer, amb caràcter previ, un reconeixement del terreny per personal del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques. Les excepcions concedides a aquest efecte tenen validesa mentre no s'alterin la posició i les condicions de tir dels llocs, i s'ha de fer una nova sol·licitud si canvien, per qualsevol causa, aquestes circumstàncies.

   En tot cas, queda prohibit disparar en direcció als llocs on hi hagi ramats o qualsevol altra concentració de bestiar, bé estigui pastant o bé sent conduït, llevat que es faci a una distància superior a la de l'abast del projectil.

- **Terrenys sotmesos a règim de caça controlada:** als terrenys d'aprofitament cinegètic comú i per raons de protecció, conservació, foment i aprofitament ordenat de la seva riquesa cinegètica, es poden delimitar zones sotmeses a règim de caça controlada.

  Correspon al departament competent en matèria d'activitats cinegètiques, determinar els terrenys que han de quedar adscrits al règim de caça controlada. La resolució ha de delimitar amb suficient detall la zona sotmesa a règim de caça controlada, i ha de fixar el termini de durada d'aquest règim, que no pot ser inferior a sis anys, si es tracta de caça menor, ni a nou anys, si es tracta de caça major.

  El control i la regulació del gaudi de la caça als terrenys sotmesos a règim de caça controlada corresponen directament al departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.

- **Àrees de caça en general:** s'anomena àrea de caça qualsevol superfície contínua de terrenys susceptible d'aprofitament cinegètic que hagi estat declarada com a tal mitjançant una resolució del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.

  Als efectes que preveu el paràgraf anterior, no es considera interrompuda la continuïtat dels terrenys susceptibles de constituir-se en àrees de caça per l'existència de rius, rierols, vies o camins d'ús públic, ferrocarrils, canals o qualsevol altra construcció de característiques semblants; tot això sense perjudici del compliment del que es disposa sobre ús d'armes de caça a les zones de seguretat.

  La declaració d'àrea de caça s'ha d'efectuar a petició dels titulars de les persones dels drets cinegètics esmentats. Aquesta declaració porta inherent la reserva del dret de caça de totes les espècies cinegètiques que hi hagi al vedat.

  Les àrees de caça poden ser privades o locals.

La senyalització de les àrees de caça s'ha de fer de manera molt especial als seus diferents accessos, a fi de ressaltar en aquests punts la condició d'àrea privada o local de caça inherent als terrenys que hi són inclosos.

- **Àrees privades de caça:** les persones propietàries i titulars dels drets cinegètics poden constituir àrees privades de caça, sol·licitant-ne la creació al departament competent en matèria d'activitats cinegètiques. Els terrenys integrats en aquestes àrees privades de caça poden pertànyer a un o diversos propietaris o titulars que s'hagin associat voluntàriament amb aquesta finalitat, sempre que siguin confrontants. Quan participin en l'acord titulars diferents dels propietaris, han de disposar-ne de l'autorització escrita. A Catalunya hi ha unes 1.300 àrees privades de caça.

  Les superfícies mínimes per construir aquestes àrees privades de caça són, quan pertanyin a una sola persona titular, de 250 hectàrees, si l'objecte principal de l'aprofitament cinegètic és la caça menor, i de 500 hectàrees, si es tracta de caça major. Quan aquestes àrees privades de caça siguin constituïdes per terrenys de diverses persones titulars associades, les superfícies mínimes són el doble de les assenyalades anteriorment.

  Les persones propietàries o titulars de vedats privats de caça poden sol·licitar del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques l'agregació de finques enclavades, sempre que la superfície conjunta dels enclavaments no excedeixi el 10 per 100 de la fitada inicialment. A aquest efecte, les persones interessades han d'intentar prèviament els acords oportuns amb els titulars de les finques enclavades. També es pot atorgar la condició d'enclavaments a les parcel·les el perímetre de les quals confronti en més de les seves tres quartes parts amb l'àrea privada o local de caça. S'exceptuen de la consideració d'enclavaments a aquests efectes, les finques d'una sola persona titular la superfície de la qual sigui superior a la mínima exigible per constituir una àrea privada de caça.

  A les àrees privades de caça d'una sola persona titular, l'exercici del dret de caça correspon a aquesta i a les persones que autoritzi per escrit. L'obligació de senyalitzar els terrenys que comprenen les àrees privades de caça correspon a les persones titulars.

- **Àrees locals de caça:** els ajuntaments i les entitats locals menors poden patrocinar, dins dels seus termes respectius, la constitució de vedats locals de caça, que representin conjuntament les persones titulars dels terrenys, que accedeixin voluntàriament a cedir-los els drets de caça. Per obtenir la declaració de vedat local de caça és un requisit indispensable que la superfície que comprenen els terrenys a fitar sigui més gran de 500 o 1.000 hectàrees, segons es tracti, respectivament, de caça menor o major, si bé no ha d'excedir, inclosos els enclavaments, del 75 per 100 de la total del terme municipal en què estiguin ubicats. La contractació i l'adjudicació de l'aprofitament cinegètic de les àrees locals de caça patrocinats per ajuntaments o entitats locals menors s'ha de fer d'acord amb el que disposa la Llei de règim local. A les àrees locals de caça l'exercici del dret a caçar correspon a les persones adjudicatàries dels aprofitaments o a les persones a qui aquestes autoritzin per escrit. L'obligació de senyalitzar els terrenys que comprenen les àrees privades de caça correspon les persones adjudicatàries. N'hi ha menys d'una desena a Catalunya.

- **Àrea de caça amb reglamentació específica:** És aquell terreny sotmès a règim cinegètic especial en la qual es permet la repoblació i la caça intensiva amb exemplars procedents d'alliberament. No poden estar mai situades, ni totalment ni parcial, en espais naturals de protecció especial ni en espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Han de disposar d'una zona de caça intensiva, on és permesa la caça de determinades espècies (faisà, perdiu roja, conill, llebre, colom roquer, guatlla), durant tot l'any, amb excepció del

període de reproducció i criança dels ocells autòctons. Ha de disposar d'una zona de refugi de fauna (del 30% de la superfície de l'àrea) on sigui prohibida la caça durant tot l'any.

La zona destinada a caça intensiva ha de tenir una superfície mínima de 175 ha. i fins a una superfície màxima de 300 ha. La resta de la zona de l'àrea de caça és susceptible d'aprofitament cinegètic d'acord amb el règim general establert en la resolució anual de vedes. Per obtenir l'autorització d'una àrea de caça amb reglamentació específica, s'ha de justificar la tinença de guardes suficient per garantir l'aprofitament ordenat de la caça.

3.3.3. Terrenys tancats

Es consideren terrenys tancats els que estan envoltats materialment per murs, tanques, bardisses o qualsevol altra obra o dispositiu construït a fi d'impedir o de prohibir l'accés de les persones o animals aliens o d'evitar-ne la sortida.

Als terrenys tancats no acollits a cap altre règim cinegètic especial, la caça hi és prohibida permanentment, llevat dels casos en què hi hagi accessos practicables, que no hi tinguin al costat cartells o senyals, en els quals es faci palesa, amb tota claredat, la prohibició d'entrar-hi. En aquests casos són terrenys cinegètics d'aprofitament comú. D'acord amb la *Resolució de 19 de setembre de 1991*, es prohibeix l'exercici de l'activitat cinegètica a parcel·les de terrenys cinegètics d'aprofitament comú de 25 ha o menys, enclavades dins d'àrees de caça.

A les viles, jardins, parcs d'ús públic i recintes esportius, encara que estiguin tancats i en el tancament hi hagi accessos practicables, no s'hi pot caçar.

Els terrenys tancats, amb independència de la seva superfície, es poden constituir en vedats de caça quan el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques consideri que són susceptibles d'aprofitament cinegètic i el tancament compleixi les condicions que es determinin. A Catalunya no se n'autoritzen de nous des de fa més de 30 anys.

L'autoritat i els seus agents poden entrar als terrenys rurals tancats per vigilar el compliment de la normativa de caça.

3.3.4. Protecció dels conreus

A les hortes, camps de fruiters, oliverars, vinyes, conreus de regadiu i muntanyes repoblades recentment només s'hi pot caçar en les èpoques i circumstàncies que assenyali el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.

3.4. Espècies cinegètiques i períodes hàbils

3.4.1. Espècies cinegètiques

Les espècies que poden ser objecte d'aprofitament cinegètic al territori de Catalunya en cada temporada de caça són les que figuren a l'annex 1 de l'*Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s'estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya*, amb les excepcions que anualment determina la Resolució anual de vedes:

- Ànec xiulador, *Anas penelope*, ánade *silbón.*
- Ànec collverd, *Anas platyrhynchos,* ánade *real*.

- Ànec griset, *Anas strepera,* ánade *friso.*
- Ànec cuallarg, *Anas acuta,* ánade *rabudo*.
- Ànec cullerot, *Anas clypeata, pato cuchara*.
- Xarxet comú, *Anas crecca, cerceta común*.
- Xarrasclet, *Anas querquedula, cerceta carretona*.
- Xibec, *Netha rufina, pato colorado*.
- Morell de cap roig, *Aythya ferina, porrón común*.
- Morell de plomall, *Aythya fuligula, porrón mo*ñudo.
- Perdiu roja, *Alectoris rufa, perdiz roja*.
- Perdiu xerra, *Perdix perdix hispaniensis, perdiz pardilla*.
- Faisà, *Phasianus colchicus, faisán*.
- Guatlla, *Coturnix coturnix, codorniz*.
- Fotja vulgar, *Fulica atra, focha común*.
- Fredeluga, *Vanellus vanellus, avefría.*
- Becada, *Scolopax rusticola, becada*.
- Becadell comú, *Gallinago gallinago, agachadiza común*.
- Gavina vulgar, *Larus ridibundus, gaviota vulgar*.
- Gavià de potes grogues, *Larus cachinnans, gaviota patiamarilla*.
- Tudó, *Columba palumbus, paloma torcaz*.
- Xixella, *Columba oenas, paloma zurita*.
- Colom roquer, *Columba livia, paloma bravía*.
- Tórtora vulgar, *Streptopelia turtur, tórtola*.
- Griva cerdana, *Turdus pilaris, zorzal real.*
- Tord ala-roig, *Turdus iliacus, zorzal alirrojo*.
- Tord comú, *Turdus philomelos, zorzal común.*
- Griva vulgar, *Turdus viscivorus, zorzal charlo*.
- Estornell vulgar, *Sturnus vulgaris, estornino común.*
- Estornell negre, *Sturnus unicolor, estornino negro.*
- Garsa, *Pica pica, urraca.*
- Conill, *Oryctolagus cuniculus, conejo.*
- Llebre, *Lepus europaeus i Lepus granatensis, liebre europea i liebre ibérica.*
- Guineu, *Vulpes vulpes, zorro*.
- Senglar, *Sus scrofa, jabalí*.
- Isard, *Rupicapra pyrenaica, rebeco*.
- Cabra salvatge, *Capra pyrenaica subs. hispanica, cabra montés*.
- Mufló, *Ovis musimon, muflón.*
- Cérvol, *Cervus elaphus, ciervo.*
- Daina, *Dama dama, gamo*.
- Cabirol, *Capreolus capreolus, corzo.*

La *Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya*, exceptua de la caça per a aquesta temporada l'estornell negre (*Sturnus unicolor*), el xarrasclet (*Spatula querquedula*), el morell de cap-roig (*Aythya ferina*), el morell de plomall (*Aythya fuligula*), la fredeluga (*Vanellus vanellus*) i la griva cerdana (*Turdus pilaris*), que no es consideren espècies susceptibles d'aprofitament cinegètic.

També s'exclou la tórtora (Streptopelia turtur) de l'aprofitament cinegètic durant la temporada 2023-2024

Pel que fa a l'ànec cullerot (Spatula clypeata), el xibec o ànec bec roig (*Netta rufina*), l'ànec griset (*Mareca strepera*), l'ànec xiulador (*Mareca penelope*) i l'ànec cuallarg (*Anas acuta*), la Resolució anual

de vedes 2023-2024 determina que només poden ser objecte d'aprofitament cinegètic a les Terres de l'Ebre. El becadell comú (*Gallinago gallinago*) només pot ser objecte d'aprofitament cinegètic a les Terres de l'Ebre i en unes àrees privades de caça de la comarca del Baix Empordà determinades.

La mateixa Resolució anual de vedes estableix alguns condicionants per a altres espècies, com la perdiu xerra (mínim aprofitament) o el faisà (al·lòctona).

L'*Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s'estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya*, també enumera una sèrie d'espècies que poden ser objecte de caça si l'estat de les seves poblacions en permet un aprofitament cinegètic i, a més, es dona alguna de les circumstàncies següents:

- Quan es fa necessària la seva caça per a la protecció d'altres espècies de la fauna salvatge autòctona protegida.
- Quan es produeixin danys sobre béns i propietats.
- Quan calgui per raons de salut i seguretat públiques.

Les espècies afectades per aquesta previsió són:

- Oca vulgar, *Anser anser, ánsar común.*
- Polla d'aigua, *Gallinula chloropus, polla de agua.*
- Merla, *Turdus merula, mirlo común.*
- Gralla, *Corvus monedula, grajilla*.
- Gaig, *Garrulus glandarius, arrendajo.*
- Corb, *Corvus corax, cuervo*.
- Cornella, *Corvus corone, corneja*.
- Pardal comú, *Passer domesticus, gorrión común.*
- Marmota, *Marmota marmota, marmota*.
- Gat mesquer, *Genetta genetta, gineta*.

En tots els supòsits cal justificar la necessitat de la caça de les espècies esmentades. La regulació de la caça d'aquestes espècies s'ha d'establir, per a cada temporada de caça, en la Resolució anual per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials, o bé en resolucions específiques.

3.4.2. Regulacions específiques de la Resolució anual de vedes

La Resolució anual de vedes de caça pot contenir regulacions específiques per a la caça de diferents espècies cinegètiques, que poden canviar a cada temporada de caça. En aquest sentit, la *Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya*, preveu les següents:

3.4.2.1. Previsions específiques per a la caça de la perdiu xerra

Per a la caça de la perdiu xerra de muntanya en àrees privades o locals de caça, caldrà que el PTGC vigent inclogui una relació nominal de les persones caçadores que disposen del permís de la persona o entitat titular del terreny cinegètic per caçar aquesta espècie. Aquesta relació nominal s'haurà d'actualitzar cada temporada de caça, excepte en el cas que no hi hagi modificacions respecte de la temporada anterior.

En el cas de les àrees privades o locals de caça, els serveis territorials competents lliuraran aquests carnets i precintes a les persones o entitats titulars d'aquestes àrees perquè en facin el repartiment

entre les persones caçadores autoritzades per la persona o entitat titular, les quals els hauran de dur durant la jornada de caça.

A les reserves nacionals de caça i a les zones de caça controlada, el permís nominal o l'autorització prèvia per caçar la perdiu xerra de muntanya serà emès per la seva direcció tècnica, segons correspongui, el qual serà lliurat conjuntament amb un carnet de seguiment estadístic diari i els precintes corresponents.

Per a la gestió de la caça de la perdiu xerra de muntanya, el carnet de seguiment estadístic diari de l'esforç i resultat de les caceres de la perdiu xerra de muntanya s'haurà de retornar abans del 30 de gener de 2024 a fi d'obtenir la informació necessària per a una gestió correcta de les poblacions d'aquesta espècie i de la seva caça. En el cas de les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada, es lliurarà a la seva direcció tècnica en acabar la cacera. En el cas de les realitzades en les àrees privades o locals de caça, es retornarà, mitjançant la persona titular de les àrees privades o locals de caça o la societat de caçadors/es a què pertanyin, als serveis territorials corresponents del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques, preferiblement per mitjans telemàtics. El compliment d'aquesta obligació és un dels requisits per poder caçar aquesta espècie a la temporada següent.

El nombre de precintes atorgats a cada terreny cinegètic per a la caça de la perdiu xerra de muntanya s'ha d'ajustar a l'aprofitament establert per la direcció general competent en matèria d'activitats cinegètiques segons el cens, la productivitat i la superfície d'hàbitat favorable.

Els precintes han de ser col·locats un cop cobrada la peça, en el mateix lloc de captura, ajustats a la peça de caça i tallats arran del dispositiu de tancament, i les captures s'hauran d'anotar abans d'abandonar el terreny cinegètic. El marcatge de les peces de caça amb precintes en les reserves nacionals de caça i zones de caça controlada es regirà per la normativa específica establerta anualment en el seu PTGC.

Abans del 30 de gener de 2024, els precintes no utilitzats hauran de ser retornats, segons correspongui, a la direcció tècnica de la reserva nacional de caça o de la zona de caça controlada o als serveis territorials del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.

3.4.2.2. Previsions específiques per a la caça de la becada

Igualment, amb la finalitat d'obtenir la informació necessària per a una gestió correcta de la caça de la becada (*Scolopax rusticola*), de manera voluntària, les persones caçadores especialistes de becada col·laboraran individualment o mitjançant la societat de caçadors/es a què pertanyin amb l'emplenament d'un carnet o full de captures diàries que serà proporcionat per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi mitjançant el lloc web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en el qual s'hauran d'anotar les captures de les peces de caça un cop cobrades. El carnet o full de captures diàries s'ha de portar durant la jornada de caça i s'haurà de retornar, individualment o mitjançant la societat de caçadors/es o la persona titular de les àrees de caça on es caça la becada, a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, preferiblement per mitjans telemàtics, en finalitzar el període hàbil de caça d'aquesta espècie.

3.4.2.3. Previsions específiques territorials

- *Per a la caça del conill a la plana de Lleida*

Atès el gran àmbit territorial dels danys produïts a l'agricultura, a fi de prevenir-los, a les comarques de les Garrigues, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell, i a les àrees privades de caça amb matrícula L-10089, L-10095, L-10156, L-10439, L-10647 de la comarca de la Segarra i L-10004, L 10025, L-10030, L-10069,

L-10099, L- 10103, L10104, L-10108, L-10129, L-10221, L-10225, L-10376, L-10379 i L-10425 de la comarca de la Noguera, el període hàbil de caça del conill de bosc és tot l'any, excepte als terrenys declarats zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) inclosos en aquestes comarques, on la caça del conill només podrà dur-se a terme mitjançant autoritzacions excepcionals fora del període hàbil general indicat al punt 2.1.1. En la resta de terrenys no declarats ZEPA, des del 15 d'abril al 15 d'agost, les modalitats de caça permeses són l'aguait al cau i ús de fura amb escopeta i/o sendera, sense gossos. En aquest àmbit, també és prohibeix la caça de la guineu.

També, quan calgui col·locar parades en camins d'ús públic, s'haurà de disposar de l'autorització expressa de l'ajuntament que inclogui la limitació de l'ús públic, amb les condicions corresponents, i col·locar un cartell informatiu que inclourà una còpia de l'autorització. Igualment caldrà instal·lar un sistema prou visible que travessi el camí de banda a banda perquè dificulti o impedeixi l'accés de persones i/o vehicles i, si cal, en zones d'elevada freqüentació humana, situar persones que informin les persones no caçadores.

- *Per a la caça a les comarques de Girona*

Amb la finalitat de dur a terme un aprofitament cinegètic sostenible i d'acord amb els censos realitzats, la productivitat i la presència d'un hàbitat favorable, només s'autoritza la cacera del becadell comú a les àrees privades de caça amb matrícula G-10043, G-10162 i G-10219.

Els serveis territorials competents en matèria d'activitats cinegètiques lliuraran a les persones o entitats titulars d'aquestes àrees privades de caça els carnets de captura i seguiment cinegètic del becadell comú i els precintes corresponents perquè en facin el repartiment entre les persones caçadores autoritzades per la persona o entitat titular de l'àrea de caça. Les persones caçadores els hauran de dur durant la jornada de caça i col·locar-los a la pota del becadell un cop caçat.

Una vegada finalitzada la temporada de caça, caldrà que els/les caçadors/es retornin aquests carnets de captura i seguiment cinegètic als serveis territorials del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques a Girona. Caldrà fer-ho preferiblement per mitjans telemàtics, mitjançant les societats de caçadors/es a les quals pertanyin les persones autoritzades a caçar-lo.

- *Per a la caça a les comarques de les Terres de l'Ebre*

El període hàbil de caça de l'ànec collverd (*Anas platyrhynchos*) és entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el primer diumenge de març de 2024 (dia 3), ambdós inclosos.

En els terrenys cinegètics de règim especial on es cacin ocells aquàtics, els dies hàbils poden ser qualsevol dia de la setmana, fins a un màxim de tres més els festius no locals, de manera que es puguin adequar al calendari lunar.

3.4.2.4. Caça del senglar i el cabirol

Atesa la capacitat d'hibridació del porc vietnamita amb el senglar, la dificultat per discernir-los durant l'acció de caça, la influència que això pot tenir en la prolificitat de l'espècie salvatge, els danys que també poden produir als conreus i a la ramaderia, el risc d'accidents de trànsit que representen i el fet que és una espècie invasora, s'autoritza les persones caçadores per a la caça del porc vietnamita ensalvatgit i els híbrids amb el porc senglar tant durant la temporada hàbil de caça com en l'exercici de les autoritzacions excepcionals per danys.

Les àrees privades i locals de caça constituïdes com a àrees de caça menor i les àrees privades de caça amb reglamentació especial poden dur a terme l'aprofitament cinegètic del porc senglar i el cabirol, sempre que així ho prevegi el seu PTGC vigent.

3.4.2.5. Caça de l'isard i la cabra salvatge

Per a la caça de l'isard i la cabra salvatge, es permeten els mètodes de caça d'acostament i aguait en les àrees privades o locals de caça.

En les àrees de caça, no es podran caçar com a mascles no medallables exemplars mascles de cabra salvatge amb una puntuació de les banyes superior als 204,99 punts ni isards amb una puntuació de les banyes superior als 86,99 punts en el cas dels mascles i de 82,99 punts en el cas de les femelles. Tampoc no es poden caçar com a mascles medallables cabres salvatges de menys de 10 anys.

3.4.2.6. Rastreig amb gos d'animals ferits en l'exercici de la caça major

Es podrà dur a terme el rastreig amb gos d'una peça de caça major ferida fins 24 hores després de l'acció de caça autoritzada. Igualment, les restriccions dels dies de caça indicats en aquesta Resolució o en el PTGC de l'àrea privada o local de caça no tindran efecte sobre el rastreig amb gos de peces de caça major ferides.

A fi de dur a terme el rastreig amb gos de peces de caça major ferides fora de l'àrea privada o local de caça en què s'ha realitzat l'activitat cinegètica, caldrà disposar del permís o l'autorització expressa de la persona o entitat titular de l'àrea privada o local de caça, del refugi de fauna salvatge o de la infraestructura en el cas de les zones de seguretat declarades, i es permetrà a la persona conductora dels gossos o gosser/a i al seu/la seva acompanyant dur arma i rematar l'animal. Quan el rastreig tingui lloc durant el dia següent al dia autoritzat per caçar, abans d'iniciar el rastreig, caldrà comunicar-ho al Cos d'Agents Rurals indicant l'àrea privada o local de caça, el paratge, el refugi de fauna salvatge o la zona de seguretat declarada, la identitat de la persona conductora del/dels gos/sos o gosser/a i acompanyant, la matrícula del vehicle i l'espècie de l'exemplar ferit objecte del rastreig amb gos o gossos.

3.4.2.7. Autoritzacions i precintes de caça major

D'acord amb el seu PTGC vigent, a les àrees privades i locals de caça els permisos de captura seran atorgats per les persones titulars de la direcció dels serveis territorials corresponents del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques per a les espècies isard, cabra salvatge, cabirol i cérvol. En el cas dels mascles i femelles de cérvol, d'isard i de cabra salvatge, aquests permisos aniran acompanyats de dos precintes facilitats pels serveis territorials corresponents.. Un dels precintes s'ha de col·locar en un forat fet a l'orella o en el cartílag internasal, o a la base de les banyes en el cas del cérvol i la cabra salvatge, i l'altre travessant el tendó de la pota de la peça, en cas d'endur-se el cos.

Un cop caçat i cobrat l'animal, si escau segons l'espècie i en el cas d'acostament, cal posar i marcar el precinte a la peça de manera immediata i en el mateix indret de la captura, i, en el cas de batuda, cal posar el precinte i marcar la data de la captura abans de realitzar el transport de l'animal des del punt de captura al punt de reunió.

El repartiment dels precintes per a les espècies isard, cabra salvatge, cabirol i cérvol a les persones o entitats titulars de les àrees privades o locals de caça autoritzades s'ha de fer des de les oficines comarcals del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques o des dels serveis territorials corresponents, amb un justificant de rebuda. La persona o entitat titular de l'àrea de caça pot autoritzar de manera expressa una altra persona a recollir els precintes.

Per obtenir els permisos i precintes corresponents a la temporada vigent, caldrà haver comunicat les captures realitzades i retornar els precintes sobrants. Per a cadascuna de les captures, les persones caçadores hauran de proporcionar les dades següents: terreny cinegètic, espècie, sexe, edat relativa

(segall, jove, adult), tipus (trofeu, selectiu, o un altre), mètode de cacera (acostament, batuda), estat reproductor de la femella (gràvida o no gràvida), municipi de captura i número de precinte quan sigui el cas.

Amb la finalitat de prevenir la transmissió de la tuberculosi bovina i els danys a l'agricultura, i de facilitar les captures, s'eximeixen les àrees privades i locals de caça de les comarques de l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Cerdanya de l'obligació de disposar i fer ús de precintes per als exemplars de cérvol femella.

3.4.3. Períodes i dies hàbils per a la caça d'acord amb la Resolució anual de vedes

Els períodes hàbils per a la caça es determinen anualment en l'anomenada Resolució anual de vedes de caça, que s'acostuma a publicar al DOGC a finals de març o primers d'abril. Actualment, la *Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya*, determina:.

- **Períodes i dies hàbils per a la caça menor en tot el territori de Catalunya:** en el territori de Catalunya, els períodes hàbils de caça menor per a la temporada 2023-2024 són els següents:

  — **Caça menor en general:** entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el primer diumenge de febrer de 2024 (dia 7), ambdós inclosos.
  — En les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada, el període hàbil de caça és el que indiquin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC) anuals.
  — **Previsions singulars de caça per a determinades espècies de caça menor:**
    - El període hàbil de caça de la perdiu roja *(Alectoris rufa)* és el comprès entre el segon diumenge d'octubre de 2022 (dia 9) i el primer diumenge de gener de 2023 (dia 1), ambdós inclosos.
    - El període hàbil de caça de la perdiu xerra de muntanya *(Perdix perdix hispaniensis)* és el comprès entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el quart diumenge de desembre de 2023 (dia 24), ambdós inclosos.
    - El període hàbil de caça de la fotja (*Fulica atra*) és el comprés entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el quart diumenge de febrer de 2024 (dia 25), ambdós inclosos.
    - El període hàbil de caça de la guineu (*Vulpes vulpes*) és el comprès entre el primer diumenge de setembre de 2023 (dia 3) i l'últim diumenge de març de 2024 (dia 31), ambdós inclosos.
    - El període hàbil de caça del tudó (*Columba palumbus*) en passos tradicionals, a les comarques de Tarragona i a les de les Terres de l'Ebre, en què pot caçar-se des de llocs fixos és entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre, ambdós inclosos, sense limitació de dies hàbils, als indrets següents: la Budellera (terme municipal de Tarragona), dins l'àrea privada de caça T-10.123; Coll de Balaguer (terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant); dins les àrees privades de caça T-10.127, T10.352 i T-10.353; Mas Cusidó (terme municipal de Tarragona), dins l'àrea privada de caça T-10.327, i Mas Grimau (terme municipal de Tarragona), dins l'àrea privada de caça T-10.262; les Forques (terme municipal de l'Ametlla de Mar), dins l'àrea privada de caça T-10.104; Puig Moltó (terme municipal de l'Ametlla de Mar), dins l'àrea privada de caça T-10.150; i coll del Camp, coll de les Canals i barranc de les Valls (terme municipal de Paüls), dins l'àrea privada de caça T-10.281.
    - El període hàbil de caça del tord comú (*Turdus philomelos*) i del tord ala-roig (*Turdus iliacus*) és el comprès entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el segon diumenge de febrer de 2024 (dia 11), ambdós inclosos.

- El període hàbil de caça de la griva (*Turdus viscivorus*) és el comprès entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el 31 de gener de 2024, ambdós inclosos.
- El període hàbil de caça del becadell comú és entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el tercer diumenge de febrer de 2024 (dia 18), ambdós inclosos, i només en els terrenys on estigui autoritzada la seva cacera.

- **Mitja veda:** la caça en el període de mitja veda només es pot practicar en els terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu PTGC. A Catalunya, els dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla (*Coturnix coturnix*), tudó (*Columba palumbus*), garsa, estornell vulgar (*Sturnus vulgaris*) i guineu són el 20 i 27 d'agost i el 3 i 10 de setembre, exceptuant la demarcació de Lleida i les comarques de la Cerdanya i el Solsonès on són els dijous, dissabtes, diumenges i festius dins el període comprès entre el 20 d'agost al 10 de setembre, ambdós inclosos.

  Per a l'espècie colom roquer (*Columba livia)*, incloses les varietats domèstiques i híbrides, els dies hàbils a Catalunya són el 3 i 10 de setembre, exceptuant la demarcació de Lleida i les comarques de la Cerdanya i el Solsonès on són els dijous, dissabtes, diumenges i festius dins el període comprès entre l'1 i el 10 de setembre, ambdós inclosos.

- **Falconeria:** el període hàbil per a la pràctica de caça amb ocells de falconeria és el comprès entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el quart diumenge de febrer de 2024 (dia 25), ambdós inclosos. L'exercici de la caça és determinat per l'Ordre de 3 d'octubre de 1990, per la qual es regula la pràctica de la falconeria.

- **Dies hàbils per a la caça menor:** durant els períodes hàbils per a la caça menor, en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú, l'exercici de la caça resta limitat als diumenges i festius no locals, i, en el cas de la falconeria, també als dijous i els dissabtes.

  En els terrenys cinegètics de règim especial que no siguin de reglamentació especial, els dies hàbils resten limitats a un màxim de tres dies i festius no locals, excepte per a la perdiu xerra de muntanya, que serà exclusivament un dia per setmana, i per a la guineu fora de l'àmbit territorial previst a la Resolució de vedes, que seran tots els dies de la setmana. Els dies hàbils quedaran fixats en el PTGC corresponent, excepte en l'àmbit territorial previst a la Resolució de vedes pel que fa a la cacera d'ocells aquàtics.

  Pel que fa al conill de bosc (*Oryctolagus cuniculus*), a la demarcació de Lleida, exceptuant les comarques de la Cerdanya i el Solsonès, els dies hàbils seran tots els dies de la setmana.

- **Períodes i dies hàbils de caça major en tot el territori de Catalunya:** en el territori de Catalunya, els períodes hàbils de caça major per a la temporada 2023-2024 són els següents:

  — Caça major en general: en el territori de Catalunya per a la temporada 2023-2024, els períodes hàbils de caça major a les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada són els que indiquin els plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC) anuals respectius.
  — Per a la resta de terrenys i àrees privades i locals de caça, els períodes hàbils de caça major són els següents:
    - Caça del porc senglar (*Sus scrofa*), el mufló (*Ovis aries*) i la daina (*Dama dama*): entre el primer diumenge de setembre de 2023 (dia 3) i l'últim diumenge de març de 2024 (dia 25), ambdós inclosos.
    - El període hàbil de caça de la cabra salvatge és el comprès entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el 6 de gener de 2024, ambdós inclosos i per a ambdós sexes, i entre l'1 de març de 2024 i el 31 de maig de 2024, ambdós inclosos i exclusivament per a mascles.

- El període hàbil de caça de l'isard és entre el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8) i el 31 de gener de 2024 ambdós inclosos i per a ambdós sexes, i entre l'1 de març de 2024 i el 15 de maig de 2024, ambdós inclosos i exclusivament per a mascles.
- El període hàbil del cérvol és entre el segon diumenge de setembre de 2023 (dia 10) i el segon diumenge d'octubre de 2023 (dia 8), ambdós inclosos i exclusivament per a mascles i amb el mètode d'acostament o aguait, i entre el 9 d'octubre de 2023 i el quart diumenge de febrer de 2024 (dia 25), ambdós inclosos i per a ambdós sexes i amb qualsevol mètode.
- Caça del cabirol (*Capreolus capreolus*): el període hàbil és entre el primer diumenge d'abril de 2023 (dia 2) i el tercer diumenge d'agost de 2023 (dia 20), exclusivament per a mascles i amb els mètodes d'aguait o acostament; entre el primer diumenge de setembre de 2023 (dia 3) i l'últim diumenge de novembre de 2023 (dia 26), per a ambdós sexes i amb qualsevol mètode; i entre el primer diumenge de gener de 2024 (dia 7) i l'últim diumenge de març de 2024 (dia 31), exclusivament per a femelles i amb qualsevol mètode.

- **Dies hàbils per a la caça major:** durant el període hàbil per a la caça major, en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú més grans de 200 ha, per a les batudes del porc senglar, del mufló i de la daina, els dies hàbils són els dijous, diumenges i festius.

  Es prohibeix la caça major en els terrenys cinegètics d'aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 ha limítrofs a terrenys cinegètics de règim especial, a excepció de les batudes del porc senglar, del mufló i de la daina que duguin a terme les persones titulars de les àrees privades o locals de caça o persones autoritzades per les persones titulars limítrofes a aquests terrenys, que les podran realitzar tots els dies de la setmana.

  Els terrenys cinegètics d'aprofitament comú es poden consultar al visor de cartografia de caça del lloc web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: http://sig.gencat.cat/visors/Cacera.html.

  En els terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que indica el PTGC corresponent, excepte per al porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló, que seran tots els dies de la setmana.

- **Variació dels períodes i dies hàbils:** les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques poden variar de manera motivada les condicions de cacera descrites als apartats anteriors quan calgui per raons tècniques de gestió, per afectació local i temporal a determinades espècies de caça i segons les circumstàncies biològiques, sanitàries i meteorològiques i/o catàstrofes naturals extraordinàries.

- **Previsions específiques de caràcter territorial:** la Resolució anual de vedes de caça preveu, a més, períodes i dies hàbils específics per a determinades espècies a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida i de Girona.

3.5. Infraccions

3.5.1. Introducció

L'incompliment de les prescripcions que figuren a la Llei estatal 1/1970, de 4 d'abril, de caça i al seu Reglament podien ser constitutius de delicte, falta o infracció administrativa. Però els delictes i les faltes de caça tipificats als articles 42 i 43 de la Llei estatal 1/1970 de caça, no continguts en la Llei

orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, van passar a tenir la consideració d'infraccions administratives molt greus, d'acord amb la disposició derogatòria única.

3.5.1.1. Infraccions administratives molt greus

a. Els qui, sense la deguda autorització, emprin esquers enverinats.
b. Els qui col·loquin, suprimeixin o alterin els cartells o senyals indicadors de la condició cinegètica d'un terreny, per induir-hi a error.
c. Els qui cacin de nit, amb armes de foc o accionades per gas o aire comprimit, auxiliant-se amb els focus d'un vehicle de motor o amb qualsevol altre dispositiu que emeti llum artificial.
d. Els qui facin ús indegut d'armes ratllades a les zones de seguretat.
e. Els qui, sense el degut permís, entrin en terrenys sotmesos a règim cinegètic especial portant arts o mitjans prohibits legalment o reglamentàriament.
f. Els qui, sense el permís escaient, cacin en terrenys sotmesos a règim cinegètic especial, quan el valor cinegètic del que s'ha caçat excedeixi els 15 €. S'entén per valor cinegètic el que es percebi al mateix terreny o a la comarca per caçar un exemplar de característiques similars i, si no, al que correspongui d'acord amb els barems que estableixi el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.
g. Els que cacin tenint retirada la llicència de caça o estiguin privats d'obtenir-la per sentència judicial o per resolució administrativa fermes.
h. Caçar des d'aeronaus, automòbil o qualsevol altre mitjà de locomoció l'ús del qual per a aquesta finalitat no estigui autoritzat expressament, o transportar-hi armes desenfundades i llestes per al seu ús, encara que no estiguin carregades. Als terrenys sotmesos a reglamentació cinegètica especial, mentre s'hi estiguin celebrant ganxos o batudes, aquesta prohibició s'ha de concretar al fet de caçar des dels vehicles o al de transportar-hi armes carregades.
i. Caçar, sense el degut permís, en terrenys sotmesos a règim cinegètic especial, quan el valor cinegètic del que s'ha caçat no excedeixi els 15 €.
j. Caçar quan la pluja, neu, boira, manca de llum o altres causes similars redueixin la visibilitat de manera que es pugui produir perill per a les persones o per als seus béns.
k. Caçar a les proximitats de llocs concorreguts o on s'estiguin celebrant actes públics.
l. Caçar amb armes que disparin en ràfegues o proveïdes de silenciador.
m. Utilitzar explosius amb fins de caça, quan formin part de municions o artificis no autoritzats.
n. Caçar en línia de ressaga utilitzant arma llarga ratllada.
o. Fer ús indegut d'escopetes de caça a les zones de seguretat o a les proximitats.
p. Caçar amb municions no autoritzades.
q. Comerciar amb espècies protegides o amb peces de caça l'edat o sexe de les quals, en el cas que siguin notoris, no concordin amb els permesos legalment, o sense complir els requisits reglamentaris.
r. Obrir portells en tanques o construir artificis, trampes, barreres o qualsevol altre dispositiu que serveixi o pugui servir per beneficiar-se de la caça aliena.
s. Destruir o danyar les instal·lacions destinades a la protecció o foment de la caça, així com els signes i rètols que senyalitzin el règim cinegètic dels terrenys, quan aquests últims fets no estiguin compresos al número u b) d'aquest mateix article.

3.5.1.2. Infraccions greus

a. Atribuir-se indegudament la titularitat cinegètica. Pot comportar l'anul·lació del règim cinegètic especial que correspongui.
b. Incomplir la senyalització de terrenys sotmesos a règim cinegètic especial. Pot comportar l'anul·lació del règim especial.

c. Caçar en un refugi de caça sense tenir l'autorització del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques. Si es tracta de persones vinculades al refugi, pot comportar l'anul·lació de la declaració de refugi.
d. L'incompliment de les condicions exigides per a l'establiment d'una àrea local o privada de caça, així com el falsejament dels límits o de la superfície. Pot comportar l'anul·lació de la declaració d'acotat.
e. L'aprofitament abusiu i desordenat de les espècies existents en una àrea de caça o l'incompliment dels plans de conservació i d'aprofitament cinegètic. Pot comportar l'anul·lació de la declaració d'acotat.
f. Instal·lar una tanca, sense coneixement del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques, en terrenys que formin part d'una àrea de caça ja establerta, quan aquests terrenys hagin estat aportats voluntàriament i mentre conservin la seva condició d'acotats. Pot comportar l'anul·lació de la declaració d'acotat.
g. El subarrendament o la cessió a títol onerós o gratuït de l'arrendament d'una àrea de caça. Pot comportar l'anul·lació de la declaració d'acotat.
h. Caçar en terrenys sotmesos a règim cinegètic especial, encara que no s'hagi cobrat cap peça, sense tenir el permís corresponent.
i. Caçar, encara que no s'hagi cobrat cap peça, en un terreny tancat no acollit a un altre règim cinegètic especial quan estigui prohibit fer-ho.
j. Impedir a l'autoritat o als agents d'aquesta l'accés als terrenys rurals tancats.
k. Infringir el que es disposa sobre el cobrament de peces de caça major que foren ferides en terrenys sobre els quals era permès caçar.
l. Caçar el cabirol, el cérvol, la daina o altres espècies de caça major, en època de zel, llevat dels terrenys sotmesos a règim cinegètic especial, en què aquesta modalitat de caça hagi estat autoritzada expressament pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.
m. Caçar en època de veda, llevat que es tracti de terrenys acollits al règim cinegètic especial.
n. Caçar en terrenys sotmesos a règim de caça controlada combinant l'acció de dos o més grups de caçadors o fent ús de mitjans que persegueixin el cansament o l'esgotament de les peces. En queden exceptuades les batudes, degudament autoritzades, que s'encaminin a la reducció d'animals nocius.
o. Posseir o transportar peces de caça, vives o mortes, l'edat o sexe de les quals, en el cas que siguin notoris, no concordin amb els permesos legalment.
p. La destrucció de vivers o nius.
q. Importar, exportar, transportar o deixar anar caça viva, així com els ous d'aus cinegètiques, sense l'autorització del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques o sense complir les normes que es dictin en cada cas.
r. La comercialització de peces de caça enllaunades, congelades o refrigerades, sense complir les condicions dictades a aquest efecte pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques a fi de garantir-ne la procedència legal.
s. Sol·licitar o posseir llicència de caça estant inhabilitat per fer-ho.
t. Sol·licitar llicència de caça qui havent estat sancionat executòriament com a infractor de la Llei de caça no hagi complert les penes imposades o abonat l'import de les multes.
u. Caçar sense complir les mesures de seguretat que s'especifiquen quan s'utilitzin armes llargues ratllades.

3.5.1.3. Infraccions menys greus

a. Caçar sense llicència.
b. Impedir o intentar d'impedir l'entrada als caçadors que pretenguin caçar en un terreny rural tancat, no sotmès a un altre règim cinegètic especial, en què tot i que hi hagi accessos

practicables no hi tinguin al costat cartells indicadors que prohibeixin el pas a l'interior del recinte.

c. Incomplir les normes dictades pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques sobre senyalització de terrenys sotmesos a règim cinegètic especial.
d. Incomplir les condicions generals i específiques fixades pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques pel que fa a l'establiment i el funcionament dels refugis de caça.
e. Incomplir les condicions fixades pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques respecte a la reducció o captura d'un nombre determinat d'exemplars de peces de caça als refugis de caça.
f. La falta d'atenció pels titulars de vedats de caça respecte a la protecció adequada i el foment de les espècies cinegètiques.
g. Dificultar l'acció dels agents de l'autoritat encarregats d'inspeccionar el bon ordre cinegètic que hi ha d'haver als vedats de caça o negar-se a mostrar, en qualsevol mena de terreny, el contingut del morral o la munició emprada.
h. No complir les condicions tècniques que dicti el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques sobre el tancament de terrenys tancats constituïts en vedats de caça.
i. No complir les normes que dicti el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques sobre reducció o eliminació de la caça als terrenys tancats a fi de protegir els conreus de l'interior del tancament o els de les finques confrontants.
j. Infringir el que es disposa sobre el cobrament de peces de caça menor, situades en un lloc no visible des del límit, que hagin estat ferides en terrenys sobre els quals era permès caçar.
k. Infringir el que es disposa respecte al lliurament i el cobrament de peces de caça, ferides o mortes, quan el peticionari d'accés acrediti que la peça va ser ferida en terrenys on li era permès caçar.
l. Infringir les normes específiques contingudes a la Resolució anual de vedes i disposicions concordants respecte a la caça, en terrenys sotmesos a règim cinegètic especial.
m. La no declaració per part dels titulars de terrenys sotmesos a règim cinegètic especial de les epizoòties i zoonosis que afectin la fauna cinegètica que els habita.
n. L'incompliment pels titulars de terrenys sotmesos a règim cinegètic especial de les mesures que s'ordenin per prevenir o combatre les epizoòties i zoonosis.
o. No presentar dins el termini concedit pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques els plans d'aprofitament cinegètic aplicables a una comarca de caça major.
p. La comercialització de peces de caça, vives o mortes, i la d'ous d'aus cinegètiques, sense complir els requisits establerts a aquest efecte.
q. Posseir, en època de veda, peces de caça morta la procedència de les quals no es pugui justificar degudament.
r. No impedir que els gossos propis vaguin sense control per terrenys sotmesos a règim cinegètic especial en època de veda.
s. La utilització de gossos amb finalitats cinegètiques en terrenys on per raó d'època, espècie o lloc estigui prohibit fer-ho, quan l'infractor estigui en possessió d'una llicència de caça.
t. Portar armes de caça desenfundades o disposades per al seu ús quan es transiti pel camp en època de veda, sense l'autorització competent.
u. Caçar en època hàbil peces de caça l'edat o sexe de les quals, en el cas que siguin notoris, no concordin amb els permesos legalment.
v. Entrar portant armes o arts disposats per caçar en terrenys sotmesos a reglamentació cinegètica especial degudament senyalitzats, sense estar en possessió del permís necessari. Es considera que les armes estan disposades per caçar quan, estant desenfundades, no es portin descarregades.

w. Qualsevol pràctica que tendeixi a fer xant, atraure o espantar la caça existent en terrenys aliens. S'entén per acció de xantar les pràctiques dirigides a sobresaltar o alarmar la caça que hi ha en un predi amb vista a predisposar-la a la fugida o alterar-ne les volences naturals. No es consideren il·lícites les millores de l'hàbitat natural que es puguin fer en terrenys sotmesos a règim cinegètic especial, encara que suposin atracció per a la caça dels terrenys confrontants.
x. Caçar en línia de ressaga, fent ús d'escopetes, tant si es tracta de caça major com de caça menor. Es consideren línies i llocs de ressaga els que estiguin situats a menys de 250 metres de la línia més propera d'escopetes, a les batudes de caça menor i a menys de 500 metres a les de caça major.
y. Alterar els precintes i les marques reglamentàries.
z. No complir, en l'exercici de la caça, les mesures dictades per a seguretat dels caçadors i dels seus col·laboradors, quan s'utilitzin armes llargues no ratllades.

3.5.1.4. Infraccions lleus

a. Caçar amb armes de foc o accionades per aire o altres gasos comprimits sense tenir complerts els divuit anys quan es faci a més de 120 metres del caçador major d'edat encarregat de la vigilància del menor o quan no se'n compleixin les indicacions.
b. Acompanyar un caçador menor de divuit anys que utilitzi armes de foc o accionades per aire o altres gasos comprimits sense vigilar-ne eficaçment les activitats cinegètiques.
c. Caçar sent menor de catorze anys.
d. Caçar o intentar fer-ho amb armes o mitjans que necessitin autorització especial sense estar en possessió del permís corresponent expedit per autoritat competent. En aquest supòsit, l'instructor de l'expedient ha de trametre una còpia de la denúncia a l'autoritat esmentada.
e. Entrar amb armes o arts disposats per caçar en un terreny tancat no acollit a un altre règim cinegètic especial quan hi hagi en els seus accessos senyals o cartells que prohibeixin caçar-hi a l'interior.
f. No complir les normes sobre caça en camins, vies pecuàries, llits de rius, rierols i canals que travessen terrenys sotmesos a règim cinegètic especial o caçar en aquests llocs els qui no estiguin en possessió del permís oportú.
g. Incomplir el que disposa el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques sobre la caça d'aus migratòries als vedats de caça. Pot portar l'anul·lació de l'acotat.
h. Caçar en aigües públiques, declarades de règim cinegètic especial, sense complir les normes establertes a aquest efecte pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.
i. No complir el que es reglamenta específicament sobre la caça en zones declarades d'influència militar.
j. L'incompliment de les normes que dicti el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques sobre l'època i les circumstàncies per a la caça en hortes, camps de fruiters, oliverars, conreus de regadiu i muntanyes repoblades recentment.
k. Incomplir les mesures d'ordre cinegètic que, com a conseqüència de circumstàncies especials d'ordre agrícola o meteorològic, dicti el departament competent en matèria d'activitats cinegètiques per protegir determinats conreus.
l. No complir les normes dictades pel departament competent en matèria d'activitats cinegètiques a l'autorització atorgada al propietari d'un predi per tal de protegir els seus conreus dels danys ocasionats per la caça.
m. Caçar en terrenys on estiguin segades les collites, i es trepitgin, desfacin o canviïn de lloc els feixos o les garbes.
n. Entrar amb armes o gossos en terrenys oberts sotmesos a règim cinegètic especial, per cobrar una peça de caça menor, ferida fora, que es trobi en un lloc visible des del límit.

o. Abatre o intentar abatre, en terrenys d'aprofitament cinegètic comú, una peça que hagi estat aixecada i sigui perseguida per un altre o altres caçadors o els seus gossos.
p. Infringir les normes específiques contingudes a la Resolució anual de vedes i les disposicions concordants respecte de la caça en terrenys cinegètics d'aprofitament comú.
q. La pràctica de la caça major a cavall en terrenys d'aprofitament cinegètic comú, en tot temps, i en els sotmesos a règim cinegètic especial quan no es disposi d'autorització per fer-ho.
r. No complir les normes que dicti el Servei sobre la caça en batudes.
s. No impedir que els gossos propis vaguin sense control per terrenys sotmesos a règim cinegètic especial en època hàbil o per terrenys d'aprofitament cinegètic comú en època de veda.
t. Transitar amb gossos per zones de seguretat, incloses les àrees limítrofes, sense ocupar-se d'evitar que l'animal faci malbé, molesti o persegueixi les peces de caça, les cries o els ous.
u. Infringir el que es disposa sobre trànsit de gossos per terrenys cinegètics quan aquests acompanyin persones que no estiguin en possessió de llicència de caça.
v. No tenir cura de la vigilància i el control dels gossos que utilitzen els pastors de bestiar i permetre que facin malbé o persegueixin les peces de caça.
w. Incomplir les normes que regulin l'ensinistrament de gossos de caça a les zones que s'estableixin a aquest efecte.
x. L'anellament o el marcatge de peces de caça per persones no autoritzades o la utilització d'anelles o marques que no s'ajustin als models establerts.
y. Caçar fora del període comprès entre una hora abans de la sortida del sol i una hora després de la posta.
z. Caçar en els anomenats *dies de fortuna*; és a dir, en aquells en què com a conseqüència d'incendis, epizoòties, inundacions, sequeres o altres causes els animals es veuen privats de les facultats normals de defensa o obligats a concentrar-se en determinats llocs.

aa. Caçar en dies de neu, quan aquesta cobreixi de forma contínua el terra o quan per causa d'aquesta quedin reduïdes les possibilitats de defensa de les peces de caça, llevat quan es tracti de modalitats de caça que hagin estat autoritzades.
bb. Caçar servint-se d'animals o vehicles com a mitjans d'ocultació.
cc. Caçar en terrenys d'aprofitament cinegètic comú mitjançant el procediment anomenat *"ojeo"*, o combinant l'acció de dos o més grups de caçadors, o fent ús de mitjans que persegueixin el cansament o l'esgotament de les peces, llevat dels casos de batudes, degudament autoritzades, que tinguin per finalitat la reducció d'animals nocius.
dd. Caçar amb armes de foc o accionades per aire o altres gasos comprimits sense tenir complerts els divuit anys i sense anar acompanyat d'un altre caçador major d'edat que vigili i controli les accions del menor.
ee. La pràctica de la caça, amb qualsevol classe d'armes, pels batedors, secretaris o gossers que assisteixin en qualitat de tals a les batudes. En queda exceptuat rematar les peces amb arma blanca.
ff. Caçar sent posseïdor de la documentació preceptiva, però no dur-la.
gg. Caçar amb autorització, però sense portar-la, en un terreny sotmès a règim cinegètic especial.
hh. La recollida de cries o ous i el seu transport i venda, llevat dels destinats a repoblacions, sense disposar de l'autorització oportuna del departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.
ii. Caçar coloms als seus abeuradors habituals o a menys de 1.000 metres d'un colomar industrial la localització del qual estigui degudament senyalitzada.

jj. Infringir les disposicions que regulin el transport de caça morta o no complir els requisits fixats a aquest efecte pel ministeri/departament competent en matèria d'activitats cinegètiques.
kk. Falsejar les dades a la sol·licitud de la llicència de caça.
ll. Caçar no tenint contractada i vigent l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil de la persona caçadora.

3.5.2. Sancions

D'acord amb la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, les infraccions tipificades en la Llei estatal 1/1970, de 4 d'abril, de caça, se sancionen amb:

4. Lleus: de 60 a 300 €
5. Menys greus: de 301 a 1.000 €
6. Greus: de 1.001 a 3.000 €
7. Molt greus: de 3.001 a 120.000 €

3.5.3. Comisos i retirada d'armes

Qualsevol delicte o infracció administrativa comporta el comís de la caça viva o morta que sigui ocupada, així com el de tots els arts materials o animals vius que hagin servit per cometre la infracció.

L'autoritat o els seus agents han de retirar les armes només en aquells casos en què hagin estat utilitzades per cometre la infracció. De l'arma retirada s'ha de donar recepció i se n'ha de detallar la classe, la marca i el nombre, així com el lloc de la Guàrdia Civil on s'hagi de dipositar. Aquest dipòsit s'ha de fer dins de les quaranta-vuit hores següents a la de la denúncia.

Comís d'armes de caça i de peces obtingudes il·legalment.

Les armes retirades s'han de tornar gratuïtament quan la sentència sigui absolutòria o s'acordi el sobreseïment o l'arxivament de l'expedient. Quan la condemna sigui per delicte, el jutge ha de decidir sobre el comís de les armes o n'ha d'acordar la devolució amb el pagament previ d'un rescat de 15 € per cadascuna. Si es tracta d'infraccions administratives menys greus o greus, la providència de resolució ha d'establir-ne en tot cas el rescat a canvi de 3 € per arma. Si la infracció ha estat qualificada de lleu, la devolució de les armes ha de ser gratuïta. En el supòsit d'infraccions administratives, l'instructor de l'expedient en pot acordar el rescat previ en qualsevol moment del procediment.

3.6. Normativa de referència

- Llei estatal 1/1970, de 4 d'abril, de caça.
- Decret estatal 506/1971, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei estatal 1/1970, de 4 d'abril, de caça.
- Ordre 17 de juny de 1999, per la qual s'estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya.

- Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya.
- RD 63/1994, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de l'Assegurança de Responsabilitat Civil del Caçador
- Decret 165/1998, de 8 de juliol, sobre àrees de caça amb reglamentació especial.
- Resolució de 19 de setembre de 1991, per la qual es prohibeix l'exercici de l'activitat cinegètica en parcel·les de terrenys cinegètics d'aprofitament comú de 25 ha o menys, enclavades dins d'àrees de caça.
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Tema 4

4.1. El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències
- 4.1.1. Introducció
- 4.1.2. Definicions
- 4.1.3. Classificació de les armes reglamentades
- 4.1.4. Armes prohibides
- 4.1.5. Armes de guerra
- 4.1.6. Llicències, autoritzacions especials i targetes d'armes
- 4.1.7. Normativa de referència

4.2. Regulació de la tinença, la circulació i l'ús
- 4.2.1. Guies de pertinença
- 4.2.2. Revista d'armes
- 4.2.3. Cessió temporal d'armes
- 4.2.4. Canvi de titularitat
- 4.2.5. Disposicions comunes sobre tinença i ús d'armes
- 4.2.6. Infraccions
- 4.2.7. Normativa de referència

Tema 4

4.1. El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències

L'article 149 de la Constitució espanyola defineix com a competència exclusiva de l'Estat el règim de producció, comerç, tinença i ús d›armes i d'explosius. La *Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana*, és el marc legal per a la regulació de les armes a l'Estat espanyol, i estableix que correspon al Govern de l'Estat, entre d'altres, regular els requisits i les condicions de fabricació, reparació, circulació, emmagatzematge, comerç, adquisició, alienació, tinença i utilització d'armes, així com d'imitacions, rèpliques i peces fonamentals. Aquesta Llei, a més, estableix que la intervenció d'armes, explosius, cartutxeria i articles pirotècnics correspon al Ministeri de l'Interior, que l'exerceix a través de la Direcció General de la Guàrdia Civil.

També és la *Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana*, la que tipifica les infraccions en matèria d'armes:

- És infracció greu, entre d'altres, dur, exhibir o utilitzar armes prohibides, així com dur, exhibir o utilitzar armes de manera negligent, temerària o intimidatòria, o fora dels llocs habilitats per utilitzar-les, encara que en aquest últim cas es tingui llicència, sempre que aquestes conductes no constitueixin una infracció penal.
- És infracció lleu, entre d'altres, l'omissió o la insuficiència de mesures per garantir la conservació de la documentació d'armes i explosius, així com la falta de denúncia de la pèrdua o sostracció d'aquesta documentació.

La regulació, entre d'altres, dels tipus d'armes i de les llicències per posseir-les i utilitzar-les, es troba en el *Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes*, modificat el 2020.

4.1.1. Introducció

El Reglament d'armes regula els requisits i les condicions de la fabricació i reparacions d'armes, les seves imitacions i rèpliques, i dels seus components essencials, així com tot allò concernent a la seva circulació, emmagatzematge i comerç, la seva adquisició i alienació, la seva tinença i utilització, i determina les mesures de control necessàries per al compliment d'aquests requisits i condicions, a fi de salvaguardar la seguretat pública. Els seus preceptes són supletoris de qualsevol altra disposició que, amb finalitat diferent, contingui normes referents a aquestes matèries.

S'entén per peça tot element o element de recanvi específicament concebut per a una arma de foc i indispensable per al seu funcionament, i tot dispositiu, concebut o adaptat per disminuir el so causat pel tret d'una arma de foc.

Són components essencials:

a) La carcassa, el canó, el tambor i la corredora o el pany de les armes de foc curtes.
b) La caixa o calaix dels mecanismes, inclosos el superior i l'inferior, quan correspongui, el canó, el pany o la bàscula i el tancament o el bloqueig del tancament de les armes de foc llargues.

Als efectes del que preveu aquest Reglament, els components essencials considerats com a objectes separats tenen el mateix règim jurídic que les armes de què formen part i queden inclosos en la categoria en què s'hagi classificat l'arma en la qual es muntin o s'hagin de muntar.

Les disposicions per a l'adquisició i la tinença de municions són les mateixes que les que s'apliquin a l'adquisició i la tinença de les armes a què es destinin.

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, i es regeixen per la normativa especial dictada a aquest efecte, l'adquisició, la tinença i l'ús d'armes per les Forces Armades, les forces i els cossos de seguretat i el Centre Nacional d'Intel·ligència. Per al desenvolupament de les seves funcions també en queden exclosos els establiments i les instal·lacions d'aquestes forces i cossos i del Centre Nacional d'Intel·ligència.

4.1.2. Definicions

1. Arma acústica i arma de salves: arma de foc transformada de forma específica per al seu ús exclusiu amb cartutxos de fogueig en recreacions històriques, filmacions, arts escèniques i espectacles públics.
2. Arma antiga: arma de foc el model de la qual o l'any de fabricació de la qual és anterior a l'1 de gener de 1890.
3. Arma assimilada a arma de foc: arma, objecte o instrument que per les seves característiques i la seva perillositat té el mateix règim que una arma de foc. En tot cas, es consideren armes assimilades les armes reglamentades de les categories 3a 3 i 7a 2 i 3.
4. Arma artística: arma de foc que en la seva ornamentació presenta una peculiaritat diferent de les altres de la seva classe, per raó dels materials nobles emprats o de disseny, que li confereix un valor especial.
5. Arma automàtica: arma de foc que recarrega automàticament després de cada disparament i amb la qual és possible efectuar diversos trets successius mentre estigui accionat el disparador.
6. Arma basculant: arma de foc que, sense dipòsit de municions, es carrega mitjançant la introducció manual d'un cartutx a la recambra i té un sistema de tancament mitjançant bàscula. Pot tenir un o diversos canons.
7. Arma blanca: arma constituïda per una fulla metàl·lica o d'un altre material de característiques físiques semblants, tallant o punxant.
8. Arma combinada: arma formada per la unió d'elements intercanviables o fixos de dues o més armes de diferent categoria, que poden ser utilitzats separadament o conjuntament.
9. Arma d'aire o d'un altre gas comprimit: arma que utilitza com a força impulsora del projectil l'originada per l'expansió d'un gas comprimit.
10. Arma d'alarma i senyals: dispositiu amb una recambra dissenyada per disparar únicament cartutxos de fogueig, productes irritants o altres substàncies actives o cartutxos pirotècnics de senyalització, i que no es pugui transformar per llançar un perdigó, una bala o un projectil per l'acció d'un combustible propulsor.
11. Arma d'avantcàrrega: arma de foc en la qual la càrrega de projecció i el projectil s'introdueixen per la boca del canó o, si escau, per la boca de la recambra del tambor. La càrrega de projecció és de pólvora negra o de substància explosiva o pirotècnica similar.

12. Arma de foc: tota arma portàtil que tingui canó i que llanci, estigui concebuda per llançar o es pugui transformar fàcilment per llançar un perdigó, una bala o un projectil per l'acció d'un combustible propulsor.

    A aquests efectes, es considera que un objecte és susceptible de transformar-se per llançar un perdigó, una bala o un projectil per l'acció d'un combustible propulsor quan tingui l'aparença d'una arma de foc i, a causa de la seva construcció o del material amb què està fabricada, es pugui transformar d'aquesta manera.

13. Arma de foc curta: arma de foc el canó de la qual no excedeixi 30 cm o la longitud total de la qual no excedeixi 60 cm.

14. Arma de foc llarga: qualsevol arma de foc que no sigui una arma de foc curta.

15. Arma de repetició: arma de foc que es recarrega després de cada tret, mitjançant un mecanisme accionat pel tirador que introdueix al canó un cartutx col·locat prèviament al dipòsit de municions.

16. Arma d'un sol tret: arma de foc sense dipòsit de municions, que es recarrega abans de cada disparament mitjançant la introducció manual d'un cartutx a la recambra o en un allotjament especial a l'entrada del canó.

17. Arma Flobert: arma de foc portàtil que utilitza munició de calibre Flobert. Aquesta arma sempre és de percussió anular i pot portar una petita càrrega de pólvora o només la càrrega iniciadora. L'energia cinètica en boca no pot sobrepassar els cent (100) joules (J) per a cap calibre.

18. Arma històrica: arma de foc que se signifiqui especialment per la relació amb un fet o personatge històric rellevant, acreditada convenientment.

19. Arma inutilitzada: arma de foc que hagi estat inutilitzada permanentment per al seu ús, mitjançant operacions d'inutilització que garanteixin que tots els components essencials s'hagin tornat inservibles permanentment i que no es puguin retirar, substituir o modificar de qualsevol manera que en pugui permetre la reactivació, de conformitat amb la Instrucció tècnica complementària número 2 (ITC 2).

20. Arma posada a tret o presa en dent: arma de foc que estant en procés de fabricació ja està preparada per efectuar el disparament, encara que per al seu acabament total faltin encara altres operacions.

21. Arma semiautomàtica: arma de foc que després de cada disparament es recarrega automàticament i amb la qual només és possible efectuar un tret en accionar el disparador cada vegada.

22. Armer/a: tota persona física o jurídica l'activitat professional de la qual consisteixi, en tot o en part, en la fabricació, comerç, canvi, lloguer, reparació, modificació o transformació d'armes de foc o components essencials, així com la fabricació, comerç, canvi, modificació o transformació de municions.

23. Col·leccionista: tota persona física o jurídica dedicada a reunir i conservar armes, components essencials o municions amb finalitats històriques, culturals, científiques, tècniques, educatives o de conservació del patrimoni, i que està autoritzada com a tal per l'autoritat competent.

24. Corredor: persona física o jurídica, diferent de l'armer, l'activitat professional del qual consisteixi, en tot o en part, en la negociació o organització de transaccions per a la compravenda

o subministrament d'armes de foc, components essencials o municions, o bé en l'organització de la transferència d'armes de foc, components essencials o municions dins un Estat membre de la Unió Europea, un Estat membre a un altre, un Estat membre a un tercer país o un tercer país a un Estat membre.

25. Desmilitarització: activitat fabril que té com a objectiu transformar en civil o desbaratar una arma de guerra.

26. Fabricació il·lícita: la fabricació o el muntatge d'armes de foc, els seus components essencials i municions, sempre que es doni alguna de les circumstàncies següents:

    a) Que es realitzin a partir de components essencials de les armes de foc esmentades que hagin estat objecte de tràfic il·lícit.

    b) Que no disposin d'autorització concedida per una autoritat competent de l'Estat membre en què se'n faci la fabricació o el muntatge.

    c) Que estiguin sense marcar les armes de foc en el moment de la fabricació, de conformitat amb l'article 28.

27. Imitació o rèplica d'una arma: objecte que per la seva aparença física o característiques externes pot induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa, encara que no es pugui transformar en una arma.

28. Localització o traçabilitat: rastreig sistemàtic de les armes de foc i, si és possible, dels seus components essencials i municions, des del fabricant fins al comprador, amb la finalitat d'ajudar les autoritats competents a detectar, investigar i analitzar la fabricació i el tràfic il·lícits.

29. Munició: cartutx complet o els seus components, incloses les beines, els pistons o càpsules iniciadores, la càrrega propulsora, les bales o els projectils utilitzats en una arma de foc, sempre que aquests components estiguin autoritzats en territori nacional.

30. Munició de bala perforant: munició d'ús militar que s'utilitza per perforar materials de blindatges o de protecció que normalment són de nucli dur o material dur.

31. Munició de bala explosiva: munició d'ús militar amb bales que contenen una càrrega que explota per impacte.

32. Munició de bala incendiària: munició d'ús militar amb bales que contenen una barreja química que s'hi inflama al contacte amb l'aire o per impacte.

33. Munició de bala expansiva: munició amb projectils de diferent composició, estructura i disseny amb la finalitat que, en impactar aquests en un blanc similar al teixit carnós, es deformin expandint-se i transferint el màxim d'energia en aquests blancs.

34. Museu: institució permanent al servei de la societat i del seu desenvolupament, oberta al públic, que adquireix, conserva, investiga i exposa armes o municions amb fins històrics, culturals, científics, tècnics, educatius, de conservació del patrimoni o recreatius i que està autoritzada com a tal per l'autoritat competent.

35. Reproducció: arma que és còpia d'una altra d'original, i reuneix totes les seves característiques, aptituds i possibilitats d'ús.

36. Resident: les persones es consideren residents al país que figuri al seu passaport, document nacional d'identitat o document oficial que indiqui el seu lloc de residència i que presentin,

amb motiu d'un control de l'adquisició o la tinença, a les autoritats competents d'un Estat membre o a un armer o corredor. Si l'adreça de la persona no apareix al passaport o document nacional d'identitat, el país de residència es determina a partir de qualsevol altra prova oficial de residència reconeguda per l'Estat membre de què es tracti.

37. Tràfic il·lícit a la Unió Europea: l'adquisició, la venda, el lliurament, la circulació o la transferència d'armes de foc, components essencials o municions des de o a través del territori d'un Estat membre al d'un altre Estat membre si qualsevol dels estats membres interessats no ho autoritza o si les armes de foc, components essencials o municions no han estat marcats de conformitat amb el que estableix l'article 28.

4.1.3. Classificació de les armes reglamentades

S'entén per "armes" i "armes de foc" reglamentades l'adquisició, tinença i ús de les quals poden ser autoritzats o permesos d'acord amb el que disposa aquest Reglament, els objectes que, tenint en compte les seves característiques, grau de perillositat i destinació o utilització, s'enumeren i es classifiquen en aquest article en les categories següents:

- **1a categoria:** armes de foc curtes: comprèn les pistoles i els revòlvers.

- **2a categoria:**
  1. Armes de foc llargues per a vigilància i guarda: són les armes llargues que es determinin reglamentàriament per una ordre del Ministeri de l'Interior o mitjançant una decisió adoptada a proposta o de conformitat amb aquest, com a específiques per exercir funcions de vigilància i guarda.
  2. Armes de foc llargues ratllades: s'hi comprenen aquelles armes utilitzables per a caça major. També s'hi comprenen els canons estriats adaptables a escopetes de caça, amb recambra per a cartutxos metàl·lics, sempre que, en tots dos supòsits, no estiguin classificades com a armes de guerra.

- **3a categoria:**
  Armes de foc llargues ratllades per a tipus esportiu, de calibre 5,6 mil·límetres (.22 americà), de percussió anular, bé siguin d'un tret, o bé de repetició o semiautomàtiques.
  1. Escopetes i altres armes de foc llargues d'ànima llisa, o que tinguin canó amb ratlles per facilitar el plomeig, que els bancs de proves reconeguts hagin marcat amb punxó d'escopeta de caça, no incloses entre les armes de guerra.
  2. Armes accionades per aire o un altre gas comprimit, siguin llises o bé ratllades, sempre que l'energia cinètica del projectil a la boca excedeixi els 24,2 joules.

- **4a categoria:**
  1. Carrabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a escopetes.
  2. Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o un altre gas comprimit no assimilades a escopetes.

- **5a categoria:**
  1. Les armes blanques i, en general, les de fulla tallant o punxant no prohibides.
  2. Els ganivets o matxets usats per unitats militars o que en siguin imitació.

- **6a categoria:**
  1. Armes de foc antigues o històriques, les seves reproduccions i assimilades, conservades en museus autoritzats pel Ministeri de Defensa, si són dependents de qualsevol dels tres exèrcits, i pel Ministeri de l'Interior, en els casos restants.

2. Les armes de foc el model o l'any de fabricació de les quals siguin anteriors a l'1 de gener de 1890, i les reproduccions i rèpliques d'aquestes, llevat que puguin disparar municions destinades a armes de guerra o a armes prohibides. L'antiguitat l'ha de fixar el Ministeri de Defensa, que n'ha d'aprovar els prototips o còpies dels originals, i ho ha de comunicar a la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit de la Guàrdia Civil.
3. Les armes de foc restants que es conservin pel seu caràcter històric o artístic, i es compleixen el que preveuen els articles 107 i 108 d'aquest Reglament.
4. En general, les armes d'avantcàrrega.

- **7a categoria:**
  1. Armes d'injecció anestèsica capaces de llançar projectils que facilitin la captura o el control d'animals, anestesiant-los a distància durant algun temps.
  2. Les ballestes.
  3. Les armes per llançar caps.
  4. Les armes de sistema Flobert.
  5. Els arcs, les armes per llançar línies de pesca i els fusells de pesca submarina que serveixin per disparar fletxes o arpons, eficaços per a la pesca i per a altres fins esportius.
  6. Armes d'alarma i senyals i pistoles llançabengales.
- **8a categoria:** armes acústiques i de salves.
- **9a categoria:** armes inutilitzades.

4.1.4. Armes prohibides

Es prohibeix la fabricació, importació, circulació, publicitat, compravenda, tinença i ús de les armes següents o de les seves imitacions:

a. Les armes de foc que siguin resultat d'una fabricació il·lícita o de modificar substancialment les característiques de fabricació o origen d'altres armes, sense l'autorització reglamentària.

b. Les armes llargues que continguin dispositius especials, a la seva culata o mecanismes, per allotjar pistoles o altres armes.

c. Les pistoles i els revòlvers que portin adaptat un culatí.

d. Les armes de foc per allotjar o allotjades a l'interior de bastons o altres objectes.

e. Les armes de foc simulades sota l'aparença de qualsevol altre objecte.

f. Els bastons estoc, els punyals de qualsevol classe i les navalles anomenades automàtiques. Es consideren punyals a aquests efectes les armes blanques de fulla menor d'11 centímetres, de dos talls i punxeguda.

g. Les armes de foc, d'aire o d'un altre gas comprimit, reals o simulades, combinades amb armes blanques.

h. Les defenses de filferro o plom; les maces; les claus de púgil, amb pues o sense; els tiradors i les sarbatanes perfeccionats; els *nunchakus* i els *shurikens*, així com qualsevol altre instrument especialment perillós per a la integritat física de les persones.

No es considera prohibida la tinença de les armes pels museus, col·leccionistes o organismes, amb els requisits i les condicions que determina el Reglament d'armes.

Queda prohibida la publicitat, compravenda, tinença i ús, excepte per funcionaris especialment habilitats, i d'acord amb el que disposin les normes reglamentàries respectives de:

a. Les armes de foc curtes semiautomàtiques de percussió central la capacitat de càrrega de les quals sigui superior a vint-i-un cartutxos, inclòs el que estigui allotjat a la recambra.

b. Les armes de foc llargues semiautomàtiques de percussió central la capacitat de càrrega de les quals sigui superior a onze cartutxos, inclòs el que estigui allotjat a la recambra.

c. Les armes de foc llargues de canons retallats.

d. Les armes de foc automàtiques que s'hagin transformat en armes de foc semiautomàtiques.

e. Els carregadors aptes per ser muntats en armes de foc de percussió central semiautomàtiques o de repetició, que en el cas d'armes curtes puguin contenir més de 20 cartutxos, o en el d'armes llargues més de 10 cartutxos, llevat dels que conservin museus, organismes amb finalitat cultural, històrica o artística en matèria d'armes o col·leccionistes, amb els requisits i les condicions que determina l'article 107.

f. Les armes de foc llargues que es puguin reduir a una longitud de menys de 60 cm sense perdre funcionalitat per mitjà d'una culata plegable, telescòpica o eliminable.

g. Les armes de foc que s'hagin transformat per disparar cartutxos de fogueig, productes irritants, altres substàncies actives o cartutxos pirotècnics, o per disparar salves o senyals acústics. Se n'exceptuen aquelles armes autoritzades per al seu ús en recreacions històriques, filmacions, arts escèniques o espectacles públics, amb els requisits i les condicions determinats en els articles 107 bis i 149.3.

h. Les armes d'alarma i senyals que no s'hagin d'emprar per a activitats esportives, ensinistrament caní professional, espectacles públics, activitats recreatives, filmacions cinematogràfiques i arts escèniques, així com per a fins de col·leccionisme.

i. Els esprais de defensa personal i totes aquelles armes que emetin gasos o aerosols, així com qualsevol dispositiu que comprengui mecanismes capaços de projectar substàncies estupefaents, tòxiques o corrosives.

   Del que disposa aquest apartat s'exceptuen els esprais de defensa personal que, en virtut de l'aprovació del Ministeri de Sanitat corresponent, amb l'informe previ de la Comissió Interministerial Permanent d'Armes i Explosius, es considerin permesos, cas en què es poden vendre a les armeries a persones que acreditin la majoria d'edat mitjançant la presentació del document nacional d'identitat, el passaport o altres documents que n'acreditin la identitat.

j. Les defenses elèctriques, les defenses de goma o extensibles, i les tonfes o similars.

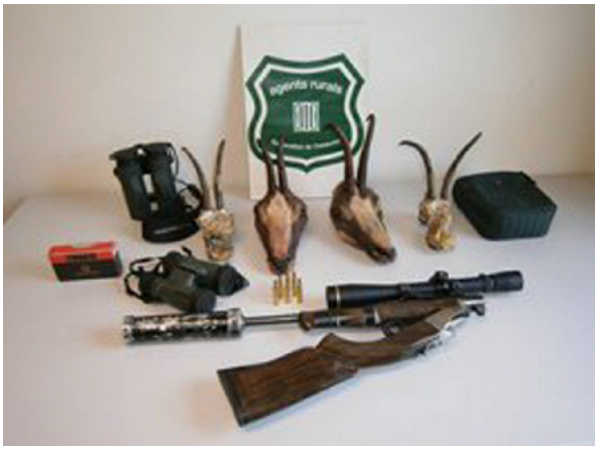
k. Els silenciadors adaptables a armes de foc.

l. Les municions amb bales perforants, explosives o incendiàries, així com els projectils corresponents.

m. Les municions per a pistoles i revòlvers amb projectils "dumdum" o de punta buida, així com els mateixos projectils.

Les armes, els objectes i els dispositius descrits només es poden comercialitzar per armers i corredors autoritzats a les entitats o organismes de què depenguin els funcionaris especialment habilitats.

Queda prohibida la tinença, llevat del domicili propi com a objecte d'ornament o de col·leccionisme, d'imitacions d'armes de foc que per les seves característiques externes puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa, encara que no puguin ser transformades en armes de foc.



Comís d'arma amb silenciador utilitzada per al furtivisme de caça.

Se n'exceptuen de la prohibició aquelles els models de les quals hagin estat aprovats prèviament per la Direcció General de la Guàrdia Civil, d'acord amb la normativa dictada pel Ministeri de l'Interior.

Queda prohibit l'ús per particulars de ganivets, matxets i altres armes blanques que formin part d'armaments degudament aprovats per autoritats o organismes competents. La seva venda requereix la presentació i l'anotació del document acreditatiu del càrrec o condició de les persones amb dret a l'ús dels armaments esmentats.

També es prohibeix la comercialització, publicitat, compravenda, tinença i ús de les navalles no automàtiques la fulla de les quals excedeixi 11 centímetres, mesurats des de la vora o límit del mànec fins a l'extrem.

No es consideraran compreses en les prohibicions anteriors, la fabricació i comercialització amb intervenció de la Guàrdia Civil, la compravenda i la tinença exclusivament al mateix domicili, amb fins d'ornament i col·leccionisme, de les navalles no automàtiques la fulla de les quals excedeixi 11 centímetres.

4.1.5. Armes de guerra

Es consideren armes de guerra, i en conseqüència queden prohibits la seva adquisició, tinença i ús per particulars:

a. Armes de foc o sistemes d'armes de foc de calibre igual o superior a 20 mm.
b. Armes de foc o sistemes d'armes de foc de calibre inferior a 20 mil·límetres, els calibres dels quals siguin considerats pel Ministeri de Defensa com de guerra.
c. Armes de foc automàtiques.
d. Les municions per a les armes indicades als apartats a) i b).
e. Els conjunts, subconjunts i components essencials de les armes i municions indicades als apartats a) a d), així com, si s'escau, els seus sistemes entrenadors o subcalibres.
f. Bombes d'aviació, míssils, coets, torpedes, mines, granades, així com els seus subconjunts i components essencials.
g. Les no incloses als apartats anteriors i que consideri de guerra el Ministeri de Defensa.

Correspon al Govern de l'Estat, a proposta conjunta dels ministeris de Defensa i de l'Interior, determinar les armes compreses en aquest article que poden ser utilitzades com a dotació dels membres de les forces i els cossos de seguretat.

No obstant això, el Govern de l'Estat, en els supòsits de vigilància i protecció relacionats amb la defensa nacional, les infraestructures crítiques, els vaixells mercants, pesquers o de transport marítim comercial, els combois d'alt valor i els edificis sensibles, a proposta conjunta dels ministres de Defensa i de l'Interior, pot fixar per una ordre els termes i les condicions per a la tinença, el control, la utilització i, si s'escau, l'adquisició per part de les empreses de seguretat privada, d'armes de guerra, així com les característiques d'aquestes últimes.

4.1.6. Llicències, autoritzacions especials i targetes d'armes

Ningú no pot portar ni posseir armes de foc en territori espanyol sense disposar de l'autorització corresponent expedida pels òrgans administratius als quals el Reglament d'armes atribueix aquesta competència. Si es tracta de persones residents en un Estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya, la concessió de l'autorització s'ha de comunicar a l'autoritat competent d'aquest Estat.

La tinença i l'ús de les armes de les categories 1a, 2a i 3a necessita llicència d'armes.

La llicència d'armes A, amb l'eficàcia de les llicències B, D i E, regulades als articles 99 a 104 del Reglament d'armes, documenta les armes de les categories 1a, 2a i 3a de propietat privada del personal dels cossos específics dels exèrcits, dels cossos comuns de les Forces Armades, de les forces i els cossos de seguretat i del Servei de Vigilància Duanera.

Les altres llicències per a armes de les categories 1a, 2a i 3a són:

a. La llicència d'armes B per a armes de foc curtes de particulars.
b. La llicència C, per a armes de dotació del personal de vigilància i seguretat no comprès a l'apartat 3.
c. La llicència D d'arma llarga ratllada per a caça major.
d. Els posseïdors d'armes de les categories 3a i 7a, 2 i 3 requereixen llicència d'armes E.

La llicència d'armes F documenta les armes de concurs de tir esportiu d'afiliats de federacions esportives que utilitzin armes de foc per a la pràctica de l'activitat esportiva corresponent.

Per portar i utilitzar armes de la categoria 4a, cal obtenir targeta d'armes.

Els posseïdors d'armes de les categories 6a i 7a, 4, les han de documentar en la forma que preveu l'article 107 del Reglament d'armes.

Les autoritzacions de tinença de fusells d'injecció anestèsica han de ser específiques per al seu ús en llocs concrets, i per poder adquirir aquestes armes és necessària l'exhibició de les autoritzacions als establiments venedors que, amb la comprovació prèvia, n'han d'anotar la venda en els llibres corresponents.

Per a la possessió i ús d'armes combinades que participin de les característiques d'armes de més d'una categoria, el règim de les quals no estigui determinat especialment, s'ha de tenir en compte, a l'efecte de documentació, l'arma component de més perillositat i ha d'obtenir l'autorització de menor durada i corresponent a les armes que necessitin més garanties a l'efecte de seguretat.

Es prohibeix a les persones que resideixin a Espanya la tinença d'una arma de foc adquirida a un altre Estat membre si la seva adquisició i tinença està prohibida en territori espanyol.

4.1.6.1. Obtenció de la llicència

La sol·licitud d'expedició de les llicències d'armes s'ha de presentar a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil corresponent al domicili de l'interessat, acompanyada de la documentació següent:

a) Certificat d'antecedents penals en vigor.
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, si s'escau, de la targeta d'autorització de residència, que s'ha de confrontar amb l'original i tornar a l'interessat.
c) Informe de les aptituds psicofísiques.

Quan es tracti de l'obtenció de llicències successives, el sol·licitant que sigui titular d'armes corresponents a la llicència que se sol·licita ha de presentar, amb la sol·licitud de nova concessió, l'arma o les armes documentades, personalment o per mitjà d'un tercer autoritzat per escrit i que disposi de la llicència corresponent a l'arma o les armes de què es tracti, a l'efecte de revista.

Els òrgans encarregats de la instrucció del procediment han de fer una informació sobre la conducta i els antecedents de l'interessat, el resultat dels quals han d'elevar a l'autoritat competent per resoldre, juntament amb la sol·licitud i la documentació aportada. Quan se sol·liciti la concessió de les llicències D per a armes de la categoria 2a 2 i de les llicències E per a armes de la categoria 3a 2, aquesta informació s'ha de referir també a la dedicació real de l'interessat a l'exercici de la caça o dels esports corresponents, que pot ser acreditada pels sol·licitants mitjançant l'exhibició de les corresponents llicències de caça i targetes federatives en vigor.

Les llicències s'han d'expedir en els impresos corresponents confeccionats per la Direcció General de la Guàrdia Civil.

En tota autorització, llicència o targeta, hi ha de figurar el número del document nacional d'identitat o document equivalent i les dades personals, quan el titular sigui una persona física, i el número del codi d'identificació, la denominació i el domicili, quan el titular sigui una persona jurídica.

La vigència de les llicències, autoritzacions i targetes d'armes concedides, així com els reconeixements de col·leccionistes efectuats, està condicionada al manteniment de tots els requisits exigibles d'acord amb el que disposa aquest Reglament per al seu atorgament, i els òrgans competents per al seu atorgament i expedició poden comprovar en qualsevol moment aquest manteniment, i procedir a la seva revocació o extinció en cas contrari.

Les llicències per a armes de les categories 1a, 2a i 3a només poden ser expedides als espanyols i estrangers amb residència a Espanya, que siguin majors d'edat.

Només poden obtenir llicència per a la tinença i l'ús d'armes llargues ratllades per a caça major o per a escopetes i armes assimilades les persones que superin les proves de capacitació que determini el Ministeri de l'Interior sobre coneixement de les armes, la seva cura i conservació i sobre l'habilitat per al seu maneig i la seva utilització. En tot cas, es pot exigir l'acreditació del coneixement del Reglament d'armes.

Quan les persones titulars de llicències d'armes, properes a caducar, sol·licitin la seva nova concessió, les intervencions d'armes de la Guàrdia Civil que rebin les sol·licituds amb les documentacions corresponents poden expedir a les persones sol·licitants autoritzacions temporals d'ús d'aquestes armes, el termini de validesa de les quals ha de ser de tres mesos, i han de recollir-los alhora les llicències properes a caducar.

4.1.6.2. Expedició de llicències D a particulars

Els qui necessitin armes de la categoria 2a 2, han d'obtenir prèviament la llicència D. Ningú no pot posseir més d'una llicència D, que té cinc anys de validesa i autoritza per portar i utilitzar fins a cinc armes de la categoria 2a 2. La competència per concedir-la correspon al Cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de la província de residència del sol·licitant.

Les armes de la categoria 2a 2, han de ser guardades:

a) Als mateixos domicilis dels seus titulars, en caixes fortes o armers autoritzats, amb les mesures de seguretat necessàries, aprovades per la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil, que les pot comprovar en tot moment.
b) Als locals d'empreses o entitats especialitzades en la custòdia d'armes, d'acord amb el que disposen els articles 83 i 144 d'aquest Reglament.

L'adquisició, la tinença i l'ús de les alces o mires telescòpiques o artificis adaptables a les armes de caça major per augmentar-ne l'eficàcia només s'han de permetre a les persones que acreditin posseir llicència D per a armes de caça major davant dels establiments de venda, els quals ho han de comunicar a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil.

Per a mantenir la vigència de la llicència, les expedides a majors de seixanta-set anys necessitaran ser visades als tres anys des de la data de la seva expedició per la Intervenció d'Armes i Explosius, prèvia presentació de l'informe d'aptitud psicofísica favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat o, en el seu cas, prèvia superació de les corresponents proves complementàries d'aptitud.

4.1.6.3. Expedició de llicències E a particulars

Les armes de les categories 3a i 7a, 2 i 3 requereixen una llicència E d'armes, que ha d'autoritzar per posseir, portar i utilitzar les armes d'aquestes categories. El seu nombre no ha d'excedir sis escopetes o sis armes llargues ratllades per a tir esportiu, ni de dotze armes en total.

Ningú no pot tenir més d'una llicència E, que té cinc anys de validesa. És concedida pel Cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de la província de residència del sol·licitant.

Per a mantenir la vigència de la llicència, les expedides a majors de seixanta-set anys necessitaran ser visades als tres anys des de la data de la seva expedició per la Intervenció d'Armes i Explosius, prèvia presentació de l'informe d'aptitud psicofísica favorable, expedit per un centre de reconeixement autoritzat o, en el seu cas, prèvia superació de les corresponents proves complementàries d'aptitud.

4.1.6.4. Targetes d'armes

Per poder portar i fer servir les armes de la categoria 4a fora del domicili han d'estar documentades singularment, mitjançant targetes d'armes, que les han d'acompanyar en tot cas.

Les targetes d'armes han de ser concedides i retirades, si escau, pels alcaldes dels municipis en què estiguin empadronats o residint els sol·licitants, amb la consideració prèvia de la seva conducta i dels seus antecedents. La validesa d'aquestes queda limitada als termes municipals respectius.

Les armes incloses en la categoria 4a, 2, es poden documentar en nombre il·limitat amb targeta B, la validesa de la qual és permanent. De les compreses en la categoria 4a, 1, només es poden documentar sis armes amb targetes A la validesa de les quals és de cinc anys.

No obstant això, l'autoritat municipal pot limitar o reduir, tant el nombre d'armes que pot posseir cada interessat com el temps de validesa de les targetes, tenint en compte les circumstàncies locals i personals que hi concorrin.

Els sol·licitants de la targeta A han d'acreditar haver complert catorze anys d'edat, a aquest efecte han de presentar el document nacional d'identitat o els documents equivalents en vigor.

Comís d'una escopeta d'aire comprimit.

4.1.6.5. Autoritzacions especials d'ús d'armes per a menors

Les persones espanyoles i estrangeres, amb residència a Espanya, que siguin majors de setze anys i menors de divuit, poden utilitzar exclusivament per a la caça o per a competicions esportives en els reglaments de les quals estigui reconeguda la categoria "júnior", però no posseir ni portar dins de les poblacions, armes llargues ratllades per a caça major o, si escau, de la categoria 3a 1, sempre que estiguin en possessió legal d'una autorització especial d'ús d'armes per a menors i vagin acompanyats de persones majors d'edat, amb llicència d'armes D, E o F, que s'hagin compromès prèviament a acompanyar-les i vigilar-les a cada cacera o acte esportiu.

Amb les mateixes condicions i requisits, les persones majors de catorze anys i menors de divuit poden utilitzar les armes de la categoria 3a 2, per a la caça i les de la categoria 3a 2 i 3, per a competicions esportives de categoria "júnior", obtenint una autorització especial d'ús d'armes per a menors.

Les autoritzacions especials d'ús d'armes per a menors tenen validesa fins a la majoria d'edat dels titulars, sense necessitat d'obtenir renovacions, i és competent per concedir-les el director general de la Guàrdia Civil.

4.1.6.6. Autorització especial per a persones estrangeres i espanyoles residents a l'estranger

A les persones estrangeres i espanyoles, que no tinguin la seva residència en un país membre de la Comunitat Econòmica Europea, majors de divuit anys, que portin armes compreses en les categories 2a 2 i 3a 2, en nombre que no pot ser superior a tres, amb el compliment previ de les formalitats de duana en cas de procedir directament d'un país no pertanyent a la Comunitat Econòmica Europea, els pot ser concedida una autorització especial d'ús d'aquestes armes per dedicar-se transitòriament a la pràctica de la caça. L'autorització ha de ser expedida per la Direcció General de la Guàrdia Civil a través de l'ambaixada o el consolat respectius o per la intervenció d'armes corresponent al lloc d'entrada a Espanya. Aquesta autorització té tres mesos de validesa i habilita per a la tinença i ús de les armes esmentades, sempre que es posseeixi la llicència de caça corresponent.

Per a la concessió és necessària la presentació del passaport i de les llicències o autoritzacions especials en vigor que facultin l'interessat per a la tinença i ús de les armes, expedits en forma legal al país de residència, i que han d'anar acompanyats de la corresponent traducció al castellà i dels visats per la representació consular espanyola als respectius països de procedència.

A més, s'ha de presentar, en idioma castellà, una relació, subscrita per l'interessat, dels diferents llocs on vol utilitzar les armes dins d'Espanya, amb expressió del temps de permanència en cadascun. A l'autorització especial s'hi han de fer constar, a banda de les dades d'identitat de l'interessat, la marca, el model, el calibre i el nombre de les armes, així com l'itinerari que cal seguir per aquell.

4.1.6.7. Autorització d'armes per a viatges a través dels estats membres de la CEE

Llevat que s'utilitzi un dels procediments regulats als articles 72 a 76 del Reglament d'armes (transferència d'armes de caça), la tinença d'una arma de foc reglamentada durant un viatge per Espanya d'una persona resident d'un altre país membre de la Unió Europea només serà autoritzada per la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, àmbit de la Guàrdia Civil, si l'interessat ha obtingut a aquest efecte la Targeta Europea d'Armes de Foc.

Les autoritzacions es poden concedir per a un o per a diversos viatges i per a un termini màxim d'un any, renovable, i s'han de fer constar a la targeta europea d'armes de foc, que la persona viatgera ha d'exhibir dins d'Espanya a requeriment dels membres de les forces i els cossos de seguretat.

No obstant, els caçadors respecte a les armes de caça de les categories 2a 2 i 3a 2, els tiradors esportius, respecte a les armes de concurs de les categories 1a, 2a i 3a, i els participants en recreacions històriques respecte d'armes llargues antigues d'un sol tir o les seves reproduccions podran tenir en el seu poder sense autorització prèvia una o diverses armes de foc durant un viatge a Espanya amb la finalitat de practicar les seves activitats, sempre que estiguin en possessió d'una Targeta Europea d'Armes de Foc, en la qual s'enumerin aquesta o aquestes armes de foc i puguin provar el motiu del viatge, en particular exhibint una invitació o una altra prova de les seves activitats de caça, de tir esportiu o recreació històrica al nostre país. No es podrà condicionar l'acceptació d'una Targeta Europea d'Armes de Foc emesa per un altre Estat al pagament de taxes o cànons.

Aquesta excepció no serà aplicable respecte a les armes de foc la tinença i l'adquisició del qual estiguin prohibides a Espanya.

La targeta europea d'armes de foc és un document personal en què figuren les armes de foc que porti o utilitzi la persona titular. L'ha d'expedir la Direcció General de la Guàrdia Civil. La vigència de la targeta és, en tot cas, de cinc anys i es pot renovar mentre es mantingui la titularitat de les armes que empari. La persona usuària de l'arma de foc ha de dur sempre la targeta. S'han d'esmentar a la targeta els canvis en la tinença o en les característiques de les armes, així com la pèrdua o el robatori d'aquestes.

4.1.6.8. Llicències a personal dependent de les Forces Armades, de les forces i els cossos de seguretat i del Servei de Vigilància Duanera

Al personal que s'indica a continuació, sempre que es trobi en servei actiu o disponible, se li considerarà com a llicència A la targeta d'identitat militar o carnet professional:

a) Oficials generals, oficials superiors, oficials, suboficials superiors, suboficials i els seus assimilats de l'Exèrcit de Terra, de l'Armada, de l'Exèrcit de l'Aire i dels cossos comuns de les Forces Armades i els caps primers especialistes veterans de l'Armada.
b) Els membres del Cos de la Guàrdia Civil.
c) Els funcionaris del Cos Nacional de Policia.
d) Els membres dels cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals.
e) Els funcionaris del Servei de Vigilància Duanera.

El personal que es detalla a l'article anterior ha d'estar proveït d'una guia de pertinença per a cada arma que tingui, expedida per les autoritats que designi el Ministeri de Defensa, per al pertanyent a les Forces Armades; per la Direcció General de la Policia, per al Cos Nacional de Policia, i per la Direcció General de la Guàrdia Civil, per al personal del Cos de la Guàrdia Civil, el del Servei de Vigilància Duanera i el dels cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals.

4.1.6.9. Llicències per a l'exercici de funcions de custòdia i vigilància

El personal dels cossos i organismes legalment considerats auxiliars per al manteniment de la seguretat pública i persecució de la criminalitat, així com els vigilants de seguretat i personal legalment assimilat, poden sol·licitar al Cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de la província de residència del sol·licitant, llicència d'armes C, amb els requisits i condicions que s'estableixen al Reglament d'Armes.

Les armes emparades per aquestes llicències només poden ser utilitzades en els serveis de seguretat o funcions per als quals siguin concedides.

Les llicències C poden autoritzar una arma de les categories 1a 2a, 1, o 3a 2 o les armes de guerra a les quals es refereix l'apartat 3 de l'article 6, segons el servei a prestar, de conformitat amb el que disposa la regulació respectiva o, si no, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Interministerial Permanent d'Armes i Explosius.

Aquestes llicències tenen validesa exclusivament durant el temps de prestació del servei de seguretat determinant de la seva concessió i no tenen validesa quan els seus titulars estiguin fora de servei. Queden sense efecte automàticament en cessar aquells en l'exercici de les funcions o càrrecs per raó dels quals els van ser concedides, sigui quina sigui la causa del cessament.

En cessar en el càrrec o funció, temporalment o definitivament, al titular d'una llicència d'aquest tipus li serà retirada pel superior jeràrquic, entitat, empresa o organisme en què presten o han prestat serveis,

i serà lliurada a la Intervenció d'Armes. L'arma queda dipositada a disposició de l'empresa, l'entitat o l'organisme propietari.

4.1.7. Normativa de referència

- Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
- Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.

4.2. Regulació de la tinença, la circulació i l'ús

4.2.1. Guies de pertinença

Per a la tinença de les armes de les categories 1a, 2a, 3a, 6a, 7a, 1, 2, 3, 4 i 8a, cada arma ha d'estar documentada amb la guia de pertinença corresponent.

Les guies de pertinença han de ser expedides als titulars de les armes per les intervencions d'armes, excepte al personal de l'exèrcit, forces i cossos de seguretat i Servei de Vigilància Duanera, que els han d'expedir les respectives direccions. Les guies de pertinença de les armes de foc per llançar caps les han d'expedir les comandàncies de la Guàrdia Civil, previ informe de les comandàncies de Marina.

A la guia de pertinença, estesa al corresponent imprès confeccionat per la Direcció General de la Guàrdia Civil, s'han de fer constar el número del document nacional d'identitat o document equivalent i les dades personals del propietari de l'arma, així com les de la llicència corresponent; ha de contenir una ressenya completa de l'arma, i l'ha d'acompanyar sempre, en els casos d'ús, dipòsit i transport.

En els casos en què el titular de les armes sigui un organisme, entitat o empresa, s'ha de fer constar la seva denominació o raó social al lloc corresponent de la guia.

A la mateixa guia de l'arma s'han de ressenyar, si s'escau, els canons, els tambors, els calibres i els subcalibres intercanviables que s'adquireixin per utilitzar-la, sempre que no suposin canvi de categoria de l'arma.

Per a l'expedició de la guia de pertinença, els titulars de les armes de foc han d'acreditar davant les intervencions d'armes i explosius, si no ho han acreditat amb anterioritat, que compleixen les mesures de seguretat que estableix aquest Reglament per custodiar-les.

4.2.2. Revista d'armes

Les armes que necessitin una guia de pertinença han de passar revista cada cinc anys. Les revistes s'han de passar en el moment de presentar les sol·licituds de renovació de les llicències d'armes corresponents als seus titulars.

Les revistes les han de passar:

a. l personal de l'exèrcit, forces i cossos de seguretat i Servei de Vigilància Duanera, el mes d'abril davant les autoritats de què depenguin, les quals han de donar compte d'aquells que no l'hagin efectuat a les autoritats sancionadores competents.
b. Els funcionaris afectes al servei exterior, durant l'esmentat mes d'abril, davant el cap de missió corresponent, que ho ha de comunicar seguidament al Ministeri d'Afers Exteriors. Aquest, alhora, ho ha de comunicar immediatament a la Intervenció Central d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil.

c. Els posseïdors de llicència C han de passar revista durant el mes de maig davant de la Intervenció d'Armes corresponent.
d. Tots els altres titulars de guies de pertinença, a les intervencions d'armes de la Guàrdia Civil, dins del mes corresponent a la renovació de la llicència; i el personal diplomàtic, a través de la Direcció General de Protocol, Cancelleria i Ordres del Ministeri d'Afers Exteriors.

Les anotacions de la revista d'armes es duen a terme en la forma que es determini i les han de fer els interventors d'armes, excepte quan es tracti del personal a què fa referència els punts a) i b), les anotacions del qual les han de portar a terme les autoritats corresponents o persones en què deleguin.

Per passar la revista, és inexcusable la presentació de l'arma, personalment o per mitjà de tercer degudament autoritzat per escrit.

Sense perjudici les responsabilitats per infracció o delicte, el fet de no passar dues revistes consecutives és causa d'anul·lació i retirada de la guia de pertinença, i l'arma dipositada ha de quedar i seguir la destinació establerta a l'article 165 del Reglament d'armes.

4.2.3. Cessió temporal d'armes

Tant els espanyols com els estrangers residents a Espanya poden prestar les armes de caça als qui estiguin proveïts de llicència de caça i de la llicència d'arma llarga ratllada per a caça major o escopeta corresponent, segons els casos, amb una autorització escrita, datada i signada, per al seu ús durant quinze dies com a màxim i precisament per caçar. També es poden prestar, amb autorització escrita, pistoles, revòlvers i armes de concurs, per a la pràctica de tir esportiu, als quals estiguin reglamentàriament habilitats per al seu ús. Les armes s'han de prestar sempre amb les guies de pertinença.

Amb la mateixa autorització i als mateixos efectes, es poden prestar les documentades amb targeta d'armes, acompanyades d'aquest document.

4.2.4. Canvi de titularitat

Les armes no es poden alienar, prestar ni passar per cap concepte a poder d'un altre que no sigui el titular de la guia de pertinença, llevat dels casos que es regulen als articles 90.4 i 91 i en els supòsits que preveuen els articles següents, amb el compliment dels requisits respectius.

El particular que vulgui alienar una arma ha de fer la cessió a la persona que tingui la llicència, la targeta o el certificat d'inutilització corresponents, sempre que sigui necessari d'acord amb el que disposa aquest Reglament.

La cessió s'ha de fer amb coneixement de la Intervenció d'Armes, la qual ha de recollir la guia de pertinença del venedor i, en vista de l'arma, n'ha d'estendre una de nova al comprador en la forma prevenguda.

La guia de pertinença recollida s'anul·la i s'envia a la Direcció General de la Guàrdia Civil per anotar-la al Registre Nacional d'Armes.

Quan el cedent o l'adquirent posseeixin llicència A, ha d'intervenir també l'autoritat que correspongui en allò que l'afecti.

Si el cedent i l'adquirent tenen ambdós llicència A, només han d'intervenir les autoritats esmentades a l'apartat anterior.

4.2.5. Disposicions comunes sobre tinença i ús d'armes

Tant les persones físiques com les jurídiques que posseeixin armes de foc sotmeses a llicència estan obligades:

a) A guardar-les en lloc segur i a adoptar les mesures necessàries, tant a fi de reduir al mínim el risc que persones no autoritzades accedeixin a les mateixes i als components essencials, com d'evitar la seva pèrdua, robatori o sostracció.
b) A presentar les armes a les autoritats governatives o als seus agents, sempre que els requereixin per fer-ho.
c) A declarar, immediatament, a la intervenció d'armes corresponent, la pèrdua, destrucció, robatori o sostracció de les armes o de la seva documentació.

Les armes completes, els tancaments o les peces essencials per al funcionament de les armes es poden guardar en locals d'empreses o entitats especialitzades en la custòdia d'armes, degudament autoritzats per la Direcció General de la Guàrdia Civil, d'acord amb l'article 83.

En cas de pèrdua, destrucció, robatori o sostracció d'armes de les categories 1a, 2a i 3a el titular n'ha de donar compte immediatament per conducte jeràrquic quan escaigui, a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil corresponent amb entrega de la guia de pertinença. Si del procediment que instrueixi la Intervenció d'Armes per aclarir els fets, es comprova la destrucció de l'arma o es dedueix la manca de responsabilitat de l'interessat, aquest en conservarà la llicència i pot adquirir una altra arma en la forma establerta, sense que se li imposi cap sanció.

Quan s'hagin perdut, destruït, robat o sostret les llicències o les guies de pertinença, el titular també n'ha de donar compte immediatament a la Intervenció d'Armes, que pot estendre una autorització temporal d'ús d'armes, vàlida durant la tramitació del procediment, o exigir el dipòsit immediat de les armes. Si com a conseqüència del procediment que s'instrueixi resulta que no hi ha culpa per part de l'interessat, se li ha d'expedir una nova documentació definitiva, i s'ha de procedir a anul·lar l'extraviada, robada o sostreta i se li han de tornar les armes si continuen dipositades.

Queda prohibit portar, exhibir i fer servir fora del domicili, del lloc de treball, si escau, o de les corresponents activitats esportives, qualsevol classe d'armes de foc curtes i armes blanques, especialment aquelles que tinguin fulla punxeguda, així com en general armes de les categories 5a, 6a i 7a. Queda al prudent criteri de les autoritats i els seus agents apreciar si el portador de les armes té o no necessitat de portar-les, segons l'ocasió, el moment o la circumstància en especial si es tracta d'armes emparades en llicències B, per raons de seguretat.

En general s'ha d'estimar il·lícit el fet de portar o utilitzar armes els concurrents a establiments públics i llocs de reunió, concentració o esbarjo, així com en tot cas els que hagin patit condemna per delicte o falta contra les persones o la propietat, o per ús indegut d'armes o sanció per infracció d'aquest reglament.

Els usuaris de les armes han d'estar en tot moment en condicions de controlar-les. En la presència o proximitat d'altres persones, han d'actuar amb la diligència i les precaucions necessàries i comportar-se de manera que no puguin causar perill, danys, perjudicis o molèsties a terceres persones o als seus béns.

Queda prohibit portar, exhibir o fer servir les armes:

a) Sense necessitat o de manera negligent o temerària.
b) Mentre es fan servir cascos o auriculars connectats amb aparells receptors o reproductors de sons.
c) Sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues.

Els agents de l'autoritat poden fer, en tot cas, les comprovacions necessàries per impedir que a les vies, llocs i establiments públics es portin o utilitzin il·legalment armes. Aquests agents poden procedir a ocupar-los temporalment, i dipositar-les en una intervenció d'armes de la Guàrdia Civil, fins i tot de les que es portin amb llicència, a fi de prevenir la comissió de qualsevol delicte o garantir la seguretat de les persones, o de les coses, i poden quedar dipositades a les corresponents dependències policials pel temps imprescindible per a la instrucció de les diligències o atestats procedents, i n'han de donar compte immediatament a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil.

Només es poden portar armes reglamentàries per les vies i llocs públics urbans, i desmuntades o dins de les seves caixes o fundes, durant el trajecte des dels llocs on habitualment estan guardades o dipositades fins als llocs on es realitzin les activitats d'utilització degudament autoritzades.

Les armes només poden ser utilitzades als polígons, galeries o camps de tir i als camps o espais idonis per a l'exercici de la caça, de la pesca o d'altres activitats esportives.

Llevat de les actuacions pròpies de les Forces Armades i de les forces i els cossos de Seguretat, així com les activitats cinegètiques, que s'han de regir per les seves legislacions especials, la realització de qualsevol classe de concursos o activitats amb armes de foc o d'aire comprimit de la categoria 3a 3 o armes acústiques i de salves, que tinguin lloc fora de camps, polígons o galeries de tir degudament autoritzats, requereixen l'autorització prèvia del governador civil de la província en què tinguin lloc.

Els alcaldes poden autoritzar, amb els condicionaments pertinents per garantir la seguretat, l'obertura i el funcionament d'espais en què es pugui fer ús d'armes d'aire comprimit de la categoria 4a.

4.2.6. Infraccions

Infraccions molt greus. Si no constitueixen delicte, seran considerades infraccions greus:

[...]

— L'ús d'armes de foc prohibides, amb confiscació de les armes utilitzades i de les municions.
— L'ús d'armes de foc curtes, sense llicència, autorització especial o de la guia de pertinença, amb confiscació de les armes utilitzades i de les seves municions.

[...]

Infraccions greus. Si no constitueixen delicte, seran considerades infraccions greus:

[...]

— L'omissió, insuficiència o ineficàcia de les mesures o precaucions obligatòries per garantir la seguretat de les armes que posseeixin els particulars, als domicilis o llocs d'ús, o en circulació, si és d'armes de defensa personal, d'armes de vigilància i guarda o d'armes llargues ratllades.
— L'impediment o l'omissió de la col·laboració obligatòria per a la realització dels controls o les inspeccions previnguts sobre la fabricació, reparació, emmagatzematge, distribució, comerç, tinença i utilització.
— L'adquisició, tinença, cessió o alienació d'armes per particulars, sense tenir les autoritzacions o llicències previngudes a aquest efecte o l'al·legació de dades o circumstàncies falses per obtenir-les.
— L'ús de qualsevol classe d'armes de foc reglamentàries, amb omissió o insuficiència de les mesures o precaucions obligatòries per garantir la seguretat de les persones i de les coses.
— Portar armes de foc o de qualsevol altra classe en establiments públics i llocs de reunió, concentració o esbarjo, llevat dels llocs habilitats per al seu ús.
— Utilitzar armes de foc o de qualsevol altra classe, sense adoptar les mesures o precaucions necessàries per no causar perill, danys, perjudicis o molèsties a terceres persones o als seus béns, o contravenint a les prohibicions per raó de lloc.

[...]

Infraccions lleus. Si no constitueixen delicte, seran considerades infraccions lleus:

[...]

— L'omissió de les revistes, dels dipòsits o de l'exhibició de les armes als agents de l'autoritat, quan siguin obligatoris.

— L'incompliment de l'obligació de donar compte a la Guàrdia Civil de la pèrdua, destrucció, robatori o sostracció de les armes, de les llicències o guies de pertinença.

4.2.7. Normativa de referència

- Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
- Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes.

Tema 5

5.1. L'activitat piscícola a Catalunya: normativa i regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya
- 5.1.1. Introducció i competències
- 5.1.2. Objecte de la Llei 22/2009, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
- 5.1.3. Definicions
- 5.1.4. Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals
- 5.1.5. Dret a pescar i propietat i comercialització dels exemplars d'espècies objecte de pesca
- 5.1.6. Protecció i conservació dels ecosistemes aquàtics continentals
- 5.1.7. Classificació i regulació de les espècies de peixos i de crustacis
- 5.1.8. Introduccions, reintroduccions, repoblacions i translocacions
- 5.1.9. Arts, modalitats i accions de pesca en aigües continentals
- 5.1.10. Acreditació de les persones pescadores: llicències i permisos
- 5.1.11. Centres de recuperació de la fauna en aigües continentals
- 5.1.12. Centres industrials de producció de fauna en aigües continentals
- 5.1.13. Participació ciutadana, formació i educació
- 5.1.14. Entitats tutores de la pesca i entitats tutores del riu
- 5.1.15. Altres regulacions

5.2. Classificació de les zones de pesca a Catalunya
- 5.2.1. Classificació de les aigües continentals pel que fa a la gestió de la pesca
- 5.2.2. Classificació dels trams de cursos i les masses d'aigua continental pel que fa a la pesca

5.3. Espècies piscícoles i períodes hàbils
- 5.3.1. Espècies piscícoles
- 5.3.2. Períodes hàbils per a la pesca en aigües continentals

5.4. Competicions esportives

5.5. Infraccions
- 5.5.1. Infraccions lleus
- 5.5.2. Infraccions greus
- 5.5.3. Infraccions molt greus
- 5.5.4. Comís dels materials emprats
- 5.5.5. Intervenció dels exemplars capturats i destinació

5.6. Normativa relacionada

Tema 5

5.1. L'activitat piscícola a Catalunya: normativa i regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya

5.1.1. Introducció i competències

Durant els darrers anys, ha augmentat sensiblement la preocupació de la societat catalana pels problemes relatius a la conservació dels ecosistemes aquàtics i de la biodiversitat. L'esgotament progressiu dels recursos naturals, la disminució de diverses poblacions de fauna i flora silvestres i la degradació dels espais naturals han preocupat seriosament els ciutadans que reivindiquen el dret a gaudir d'un medi ambient de qualitat que els asseguri el benestar i el de les generacions futures.

La pesca en aigües continentals ja fa temps que ha deixat d'ésser una font de recursos per a la supervivència humana i s'ha convertit, principalment, en una activitat esportiva i recreativa. Avui es practiquen noves tècniques de pesca i hi ha nous arts i nous esquers que permeten desenvolupar una pesca de mínim impacte, compatible amb la protecció de les poblacions aqüícoles i del medi natural.

L'article 119 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de pesca fluvial, que inclou en tot cas la planificació i la regulació dels recursos pesquers, la delimitació d'espais protegits, la regulació del règim d'intervenció administrativa i la vigilància dels aprofitaments piscícoles. Els articles 27 i 46 de l'Estatut estableixen la necessitat de promoure un ús racional i sostenible dels recursos naturals.

Fins a l'any 2009, la pesca en aigües continentals de Catalunya es va regir per la *Llei estatal de regulació de la pesca fluvial, de 20 de febrer de 1942*, i pel Reglament que la desplega, aprovat pel Decret estatal de 6 d'abril de 1943. L'any 2009, el Parlament de Catalunya va aprovar la *Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals*, la qual encara no disposa de desplegament reglamentari.

5.1.2. Objecte de la Llei 22/2009, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals

L'objecte d'aquesta Llei és regular, protegir i fomentar el dret a l'exercici de la pesca en tots els rius, els rierols, els estanys, les basses, els llacs, els canals, els embassaments i altres aigües o trams, d'origen natural o d'origen artificial, dolces, salabroses o salades, de caràcter públic o privat, que es localitzin dins els límits territorials de Catalunya i que es trobin en terra ferma, i més concretament:

a) Planificar, protegir, fomentar i regular l'exercici de la pesca no professional en tots els cursos i les masses d'aigua continental situats a Catalunya.
b) Protegir, recuperar, conservar, fomentar i aprofitar d'una manera sostenible els recursos de pesca no professional.

c) Garantir un estat de conservació favorable dels hàbitats en tots els cursos i les masses d'aigua continental, especialment els inclosos en l'annex I de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, o la norma que la substitueixi, i de les espècies incloses en l'annex II de la dita directiva.
d) Formar i educar els pescadors i la resta de persones que interactuen amb els ecosistemes aquàtics continentals en el respecte al medi ambient i, en especial, als ecosistemes aquàtics continentals.
e) Fomentar la pesca responsable com a factor de desenvolupament econòmic local, amb la màxima participació social dins l'àmbit territorial implicat.
f) Establir les limitacions imprescindibles als diferents usos dels cursos i les masses d'aigua continental per conservar-los correctament com a hàbitats.

5.1.3. Definicions

a) Ecosistema aquàtic continental: la xarxa de relacions biològiques establertes en cursos o masses d'aigua continental, incloent-hi les diferents espècies i el medi físic en què aquestes es desenvolupen.
b) Aigües continentals: tots els rius, els rierols, els estanys, les basses, els llacs, els canals, els embassaments i altres aigües o trams, d'origen natural o d'origen artificial, dolces, salabroses o salades, de caràcter públic o privat, que es localitzin dins els límits territorials de Catalunya i que es trobin en terra ferma. En el cas de la desembocadura d'un riu, s'entén que són aigües continentals les que es troben dins la línia recta imaginària que uneix els punts exteriors en terra ferma de llurs ribes.
c) Aigües de salmònids: les aigües que tenen les condicions ecològiques per ésser habitades de manera predominant per la truita comuna (*Salmo trutta*).
d) Aigües de ciprínids: les aigües que tenen les condicions ecològiques per ésser habitades de manera predominant per espècies pertanyents a la família dels ciprínids, incloent-hi les que per degradació han perdut llurs condicions originals d'aigües de salmònids.
e) Aigües de reserva genètica: les aigües habitades per poblacions d'espècies autòctones els individus de les quals presenten característiques genètiques pròpies.
f) Espècie autòctona: l'espècie de peix o de crustaci present dins la seva àrea de distribució natural.
g) Espècie al·lòctona o introduïda: l'espècie de peix o de crustaci present fora de la seva àrea de distribució natural.
h) Espècie pescable: l'espècie de peix o de crustaci que té poblacions amb un nivell demogràfic suficient per suportar, sense posar en perill la seva viabilitat, l'exercici de la pesca amb captura.
i) Espècie protegida: l'espècie de peix o de crustaci declarada protegida o amenaçada per la normativa de Catalunya, de l'Estat o de la Unió Europea.
j) Població sensible: la població d'una espècie de peix o de crustaci en retrocés, l'estat de la qual es pot agreujar si s'hi exerceix la pesca amb captura.
k) Introducció: l'actuació d'alliberament en l'ecosistema de qualsevol exemplar d'espècie de flora o de fauna, en qualsevol estadi biològic, en masses d'aigua en què l'espècie no és present d'una manera natural i a les quals els individus d'aquesta no podrien arribar per si mateixos.
l) Reintroducció: l'actuació d'alliberament en l'ecosistema de qualsevol exemplar d'espècie o subespècie autòctona de peix, de crustaci, de mol·lusc o d'altres organismes, en qualsevol estadi biològic, amb l'objectiu de recuperar-ne una població local allà on hagi desaparegut o s'hagi reduït fins a un nivell que la faci inviable.
m) Repoblació: l'alliberament d'exemplars d'espècies pescables per tal de satisfer la demanda de pesca.
n) Translocació: l'actuació consistent a capturar en el medi natural qualsevol exemplar d'espècie de peix, de crustaci o de mol·lusc, en qualsevol estadi biològic, i posteriorment alliberar-lo en un tram diferent del de captura, fins al qual l'espècie no podria arribar per si mateixa.

o) Zona de fresa: les aigües o els trams de riu que per llurs característiques naturals constitueixen el lloc adequat per a la reproducció de les diferents espècies de peixos.
p) Zona de pesca: el curs, el tram o la massa d'aigua on la pesca és permesa i regulada.
q) Acció de pescar o pesca: qualsevol conducta que, mitjançant l'ús d'arts, substàncies o altres mitjans adequats, tendeix a buscar, atreure o perseguir peixos o crustacis que habiten en l'ecosistema aquàtic continental amb la finalitat de capturar-los, tant si és per apropiar-se'n com si és per retornar-los al medi aquàtic.
r) Pesca professional en aigües continentals: l'acció de pescar en aigües continentals exercida amb la finalitat de comercialitzar els productes que se n'obtinguin. Les persones i les entitats que l'exerceixin han de tenir els permisos i les autoritzacions pertinents del departament competent en matèria de pesca professional en aigües continentals.
s) Pesca esportiva: l'acció de pescar en aigües continentals exercida amb finalitats de competir, en el nivell internacional, estatal, autonòmic o local, o en l'àmbit propi de les societats de pescadors, i també les activitats preparatòries, les demostracions, els concursos i els entrenaments.
t) Pesca científica: l'acció de pescar en aigües continentals exercida amb finalitats de recerca.
u) Pesca recreativa: l'acció de pescar en aigües continentals exercida amb finalitats de lleure; és a dir, ni comercials, ni esportives, ni de recerca ni professionals.
v) Pesca sense mort: l'acció de pescar en aigües continentals exercida de tal manera que tots els exemplars capturats es retornen a les aigües de procedència immediatament, amb les excepcions establertes per aquesta Llei, i de la manera menys lesiva possible.
w) Grumeig: l'acció de pescar que consisteix a tirar, dipositar o aportar substàncies a les aigües, per qualsevol mitjà, amb la finalitat d'atreure'n exemplars de peixos o de crustacis.
x) Esquer: la substància, l'organisme viu o mort o l'objecte que serveix per atreure peixos o crustacis en l'acció de pescar.
y) Esquer natural: els animals vius o morts, llurs restes, ous i embrions, els vegetals i els productes alimentaris d'origen, barrejats o elaborats.
z) Esquer artificial: les culleretes i les imitacions i simulacions d'insectes, de peixos i d'altres animals, i també qualsevol altre objecte d'una naturalesa similar.

5.1.4. Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals

La *Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals*, defineix el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals com l'instrument tècnic que estableix la classificació dels diferents trams de cursos i masses d'aigua als efectes de la pesca, i també la resta de preceptes en matèria de pesca en aigües continentals que determinen aquesta Llei i el Reglament que la desplega. El contingut, el procediment d'elaboració, l'aprovació, la revisió i el període de vigència d'aquest Pla s'han d'establir per reglament.

El Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals ha d'ésser aprovat pel departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals i s'ha de presentar davant la comissió competent del Parlament de Catalunya. A manca de la seva aprovació, a efectes pràctics en fa aquesta funció la Resolució anual de vedes de pesca.

5.1.5. Dret a pescar i propietat i comercialització dels exemplars d'espècies objecte de pesca

5.1.5.1. Dret a pescar

El dret a pescar en aigües continentals correspon a totes les persones que no es trobin incapacitades ni inhabilitades específicament per a l'exercici de la pesca i que tinguin la llicència de pesca recreativa.

Per pescar en una zona de pesca controlada, cal, a més, el permís de pesca personal i intransferible. En cas de pescar en aigües de titularitat privada, cal disposar, a més de la llicència, de l'autorització de la persona titular de les aigües.

Els tipus i imports de les llicències i els permisos de pesca queden fixats per la legislació de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

5.1.5.2. Propietat dels exemplars d'espècies objecte de pesca

Els diferents exemplars d'espècies objecte de pesca són *res nullius* mentre es trobin en l'ecosistema aquàtic continental. La propietat dels exemplars d'espècies objecte de pesca s'adquireix per ocupació, sempre que es respecti el que disposen aquesta Llei i les disposicions que la despleguen.

5.1.5.3. Comercialització dels exemplars d'espècies objecte de pesca

Resta prohibida la comercialització de qualsevol exemplar d'espècie de peix o de crustaci pescat en règim no professional, llevat que sigui en el marc dels plans aprovats pel departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.

5.1.6. Protecció i conservació dels ecosistemes aquàtics continentals

5.1.6.1. Autoritzacions i concessions sobre el domini públic hidràulic

L'Administració hidràulica que tramiti una autorització o una concessió per derivar cabal, fer obres de canalització, construir dics o fer altres obres de caràcter transversal a la llera d'un curs d'aigua, o per extreure àrids o fer dragatges, o per a qualsevol actuació que pugui afectar els individus de les espècies aquícoles que habiten en els trams o les masses d'aigua inclosos en el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals, sens perjudici de la resta d'informes i tràmits que siguin preceptius, ha de sol·licitar un informe preceptiu a l'òrgan corresponent del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, que valori les actuacions projectades en funció de l'afectació que poden tenir en les espècies aquícoles i en la pràctica de la pesca.

5.1.6.2. Règim de cabals de manteniment

El règim de cabals de manteniment, en el cas de les conques internes, és el que estableixen en cada moment el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya i els plans zonals corresponents. Per a la resta d'aigües continentals, el règim de cabals de manteniment és el que estableixen els plans hidrològics elaborats per les administracions competents.

Les persones concessionàries d'aprofitaments hidràulics estan obligades a complir el que disposa el títol concessional, a l'efecte de protegir la fauna aquícola i garantir que el funcionament de l'ecosistema aquàtic continental sigui òptim des d'un punt de vista ecològic i, en particular, assegurar l'evolució natural, la mobilitat i la reproducció de les poblacions de les espècies aquícoles. Amb aquesta finalitat, els títols concessionals han d'establir la instal·lació, a càrrec de la persona titular, dels rètols informatius que l'Administració hidràulica determini, en els quals ha de constar, com a mínim, el cabal concedit, el règim de concessió, la data de caducitat i el cabal de manteniment assignat. Els títols concessionals han d'establir també la instal·lació dels mitjans telemàtics, mecànics o d'una altra naturalesa que calgui per verificar i garantir el compliment del que disposin els dits títols.

Els cabals de manteniment es poden reduir per atendre l'abastament de la població, per raons d'estiatge o d'escassetat de recursos hídrics i en supòsits excepcionals, en els termes que estableixen la legislació d'aigües, el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya i els plans hidrològics de la resta d'administracions hidràuliques respecte a la resta d'aigües continentals regulades per aquesta Llei.

5.1.6.3. Variació de cabals circulants:

Tota variació del cabal d'un curs fluvial motivada per qualsevol tipus de concessió o aprofitament hidràulic que impliqui un augment sobtat del nivell de calat o del volum d'aigua s'ha d'efectuar, amb caràcter general, d'una manera gradual en el temps i activant els mecanismes d'avís necessaris per mitjà de senyals acústics i lluminosos que adverteixin suficientment sobre l'obertura de comportes o l'increment de cabals fluvials per mitjans artificials en les zones d'influència de caiguda de preses i aprofitaments hidràulics, a fi de garantir la seguretat dels pescadors i d'altres persones en interacció amb les aigües continentals i de mantenir la fauna i la flora, i sens perjudici de les autoritzacions que siguin preceptives.

En cap cas no es poden efectuar variacions sobtades de cabals per fer activitats lúdiques que puguin incidir negativament en els processos de reproducció i alevinatge de la fauna aqüícola o en la pràctica de la pesca.

5.1.6.4. Alteració del volum o el cabal de masses d'aigua

En cas que, per necessitats justificades degudament, calgui alterar el volum o el cabal de qualsevol massa d'aigua inclosa en el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals i que aquesta alteració pugui afectar-ne les poblacions aqüícoles, juntament amb la sol·licitud que s'ha d'adreçar a l'Administració hidràulica competent, cal presentar un pla de salvament de les espècies autòctones de fauna afectades i, si escau, d'eliminació de les espècies introduïdes. El contingut mínim d'aquest pla, les directrius d'actuació i el procediment pel qual l'òrgan corresponent del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals ha d'avaluar la suficiència del pla de salvament presentat s'han d'establir per reglament.

Qui redueixi el cabal d'un curs d'aigua o un tram o esgoti una massa d'aigua natural o artificial, en els termes que estableix el paràgraf anterior, té l'obligació de salvaguardar els peixos, amfibis, crustacis, rèptils i mol·luscs pertanyents a espècies de fauna salvatge que hi habitin, d'acord amb el que determini el pla de salvament a què fa referència el mateix apartat.

En cas que es detecti un problema sanitari o un risc biològic de propagació de paràsits, patògens, propàguls o larves d'espècies invasores, el departament competent en matèria de medi ambient pot declarar la suspensió immediata del pla de salvament, encara que hagi estat aprovat, o la suspensió de les operacions de salvament, tot i que ja s'hagin iniciat. El procediment per declarar la suspensió s'ha de determinar per reglament.

La persona sol·licitant de l'autorització per alterar el volum o el cabal, o per reduir o esgotar una massa d'aigua, ha d'efectuar i assumir el cost de totes les operacions de salvament regulades per aquest article. En cas que no les efectuï o que no s'executin d'acord amb el pla de salvament, han d'ésser dutes a terme de manera subsidiària per l'Administració amb càrrec a la persona obligada, sens perjudici de les sancions corresponents i de l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis que s'ocasionin.

Les operacions d'alteració del volum o del cabal o de reducció o esgotament d'una massa d'aigua que l'Administració reconegui com a urgents estan exemptes del que disposen els apartats anteriors. L'Administració ha de justificar fefaentment la decisió de reconèixer si una operació és urgent. En aquests casos, l'Administració actuant ha d'adoptar, en el grau en què sigui possible, les mesures pertinents per salvaguardar la fauna a què fa referència aquest article. El cost d'aquestes operacions de salvament ha d'ésser assumit per qui alteri el volum de la massa d'aigua.

5.1.6.5. Cabal mínim per a les aigües de reserva genètica

Els trams dels cursos d'aigua declarats reserva genètica han de tenir assignat un cabal suficient per salvaguardar les poblacions de peixos que han motivat la declaració. El Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals ha de determinar aquests cabals.

5.1.6.6. Reixes i sistemes de protecció de canals de derivació d'aigües

Les sol·licituds d'autoritzacions i concessions per constituir un aprofitament hidràulic nou o per revisar, transferir o modificar les característiques d'un de preexistent han d'anar acompanyades del projecte tècnic corresponent, el qual ha d'incloure:

a) La previsió de la instal·lació i el manteniment de reixes a l'entrada del canal i darrere les turbines, amb la finalitat d'impedir el pas dels peixos, especialment els d'una mida igual o superior a la mida mínima de captura. Aquestes reixes poden ésser substituïdes per altres mecanismes anàlegs, sempre que llur eficàcia hagi estat certificada per l'Administració competent.
b) La previsió de la col·locació de passos necessaris i eficients per a la fauna silvestre sobre els canals de derivació i desguàs.
c) La previsió de la col·locació de baranes, tanques o altres dispositius que impedeixin l'entrada i la caiguda accidental de persones o animals a canals, rampes, escales o altres dispositius.

L'ordre de prioritat dels diferents dispositius o actuacions per garantir el pas de la fauna en general i per protegir els canals de derivació d'aigües, i els llocs i les condicions en què s'han de fer efectius, s'han d'establir per reglament.

5.1.6.7. Connectivitat del curs

En el cas de la construcció de dics o d'altres obres de caràcter transversal a la llera d'un curs d'aigua, les sol·licituds d'autorització o de concessió han d'anar acompanyades del projecte tècnic corresponent, amb la finalitat de garantir l'acompliment del cicle biològic de les espècies aqüícoles, llurs migracions periòdiques al llarg dels cursos fluvials i, per tant, la connectivitat del curs necessària. El projecte tècnic ha d'incloure:

a) La previsió d'una escala, un pas o qualsevol altre dispositiu o actuació que permeti amb eficiència el moviment natural de les espècies de fauna aqüícoles del medi fluvial.
b) La previsió del cabal necessari que ha de circular per l'escala, pel pas o per qualsevol altre dispositiu, a què fa referència la lletra a, per tal de garantir que les espècies de fauna aqüícoles el poden remuntar.

L'Administració hidràulica ha de sol·licitar l'estudi d'impacte ambiental, amb la finalitat a què fa referència el paràgraf anterior.

Els dispositius de connectivitat establerts s'han de mantenir en un estat que en garanteixi la finalitat, i lliures d'obstacles i de qualsevol artefacte, fix o mòbil, que permeti o faciliti la captura dels peixos quan hi passin.

5.1.6.8. Qualitat de les aigües i de l'ecosistema aquàtic continental

El departament competent en matèria de medi ambient ha de comunicar als organismes de conca competents les condicions mínimes necessàries de la qualitat de l'aigua i de l'entorn fisicobiològic perquè les aigües sotmeses a l'ordenació d'aquesta Llei es conservin com a hàbitats de les espècies de fauna i flora aqüícoles. Aquestes condicions han d'ésser considerades en els plans hidrològics respectius.

5.1.6.9. Conservació de les zones de fresa

El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals ha d'elaborar un catàleg de les principals zones de fresa de les espècies de peixos que es determinin per reglament, a fi de dictar les normes pertinents per a la conservació d'aquestes espècies. Aquest catàleg s'ha de posar en coneixement de l'Administració hidràulica competent per ésser inclòs, quan escaigui, en la planificació hidrològica i en el registre de zones protegides.

*No es pot autoritzar l'extracció d'*àrids ni qualsevol altra intervenció sobre les lleres dels cursos d'*aigua en les quals es localitzin zones de fresa incloses en el catàleg a què fa referència el paràgraf anterior.*

El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals ha de fomentar l'adequació de les zones de fresa i dels trams d'alevinatge que serveixin per incrementar la riquesa íctica de les aigües continentals i el foment de les espècies de fauna aqüícoles que es determini per reglament.

5.1.7. Classificació i regulació de les espècies de peixos i de crustacis

5.1.7.1. Classificació de les espècies de peixos i de crustacis a efectes de la pesca

Les espècies de peixos i de crustacis es classifiquen en les categories següents:

a) Espècies protegides.
b) Espècies pescables.
c) Espècies introduïdes.

La classificació d'una espècie en una categoria o en una altra de les establertes per aquest article i la revisió de la classificació han de figurar en el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals. Les addicions, supressions o modificacions en la classificació s'han de fer pel procediment que es determini per reglament.

La classificació de les espècies que desenvolupen una part de llur cicle biològic en aigües marines i una altra part en aigües continentals s'ha de fer de comú acord amb el departament competent en matèria de pesca marítima.

Les espècies classificades com a protegides no poden ésser objecte de pesca, captura ni aprofitament. Si de manera accidental es captura un exemplar d'una d'aquestes espècies, s'ha de retornar immediatament a les aigües de procedència de la manera menys lesiva possible.

Es poden declarar poblacions d'espècies sensibles en els casos en què es detecti una forta davallada de llur densitat demogràfica. La regulació de la pesca en els trams habitats per poblacions d'espècies sensibles ha d'anar encaminada a protegir i conservar aquestes poblacions. Aquest precepte no és aplicable a l'anguila (*Anguilla anguilla*) en el supòsit de pesca professional, que ha d'ésser autoritzada degudament pel departament competent.

Tots els exemplars pescats d'espècies introduïdes han d'ésser eliminats per mitjà del procediment més adequat.

El transport d'exemplars vius d'espècies de peixos i crustacis classificades com a introduïdes està sotmès a l'autorització del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals. El procés per obtenir aquesta autorització s'ha d'establir per reglament.

5.1.7.2. Mides de captura de peixos i de crustacis

Es prohibeixen la pesca, la possessió, el transport sense autorització i el consum d'exemplars de peixos o de crustacis que no assoleixin la mida mínima o que superin la mida màxima establertes per a les espècies de pesca no professional.

El Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals ha d'establir les mides mínimes de captura de peixos i de crustacis, les quals han de garantir que els exemplars capturats hagin pogut completar el cicle reproductiu com a mínim en una ocasió. També es poden determinar mides màximes de captura amb la finalitat de protegir els exemplars reproductors.

Les mides mínimes i màximes de captura dels exemplars d'espècies que desenvolupen una part del cicle biològic en aigües marines i una altra part en aigües continentals s'han de determinar de comú acord amb el departament competent en matèria de pesca marítima.

Tots els exemplars d'espècies capturats que no assoleixin la mida mínima o bé que superin la mida màxima establerta, en cas que n'hi hagi una de fixada, s'han de retornar immediatament a les aigües de procedència de la manera menys lesiva possible.

La mida dels peixos és la distància des de l'extrem anterior del musell superior fins al punt mitjà de la part posterior de l'aleta caudal amb la cua estesa. La mida dels crustacis és la distància des dels ulls fins a l'extrem de la cua estesa.

5.1.7.3. Pesca científica i control poblacional

El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot autoritzar la pesca de qualsevol espècie de fauna aqüícola, en qualsevol època de l'any i en qualsevol massa d'aigua continental, amb l'objectiu que se'n facin estudis científics o de control poblacional, independentment de la classificació de l'espècie i de l'art, la modalitat o el procediment utilitzat, sens perjudici del que estableix la legislació vigent.

5.1.7.4. Control d'espècies

El departament competent ha d'emprendre les actuacions necessàries per controlar o erradicar les poblacions d'espècies piscívores que causin un fort impacte sobre les espècies autòctones de fauna o de flora, amb la finalitat de protegir, conservar i millorar les poblacions d'aquestes espècies.

El departament competent ha d'emprendre les actuacions necessàries per controlar les poblacions d'espècies que incideixin negativament sobre la resta, tant si són introduïdes com si no, amb la mateixa finalitat que l'establerta pel paràgraf anterior.

S'han de controlar d'una manera especial les poblacions d'espècies piscívores la densitat demogràfica de les quals hagi augmentat en detriment de la resta i que puguin arribar a distorsionar l'equilibri natural entre les espècies de peixos i de crustacis.

5.1.8. Introduccions, reintroduccions, repoblacions i translocacions

Per fer repoblacions, reintroduccions o translocacions, cal l'autorització del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals. El procediment, els requisits per a l'autorització i els criteris que han de regir la pràctica de repoblacions, reintroduccions i translocacions s'han d'establir per reglament.

Es prohibeixen les repoblacions, les reintroduccions i les translocacions en les aigües de reserva genètica, llevat de les que formin part dels plans de recuperació d'espècies protegides o sensibles aprovats pel departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals. La resta de mesures necessàries per preservar i fomentar els valors biològics i genètics d'aquestes aigües s'han d'establir per reglament.

Es prohibeixen la introducció, la repoblació i la translocació, en qualsevol tipus d'aigua, d'exemplars d'espècies introduïdes.

5.1.9. Arts, modalitats i accions de pesca en aigües continentals

5.1.9.1. Arts, modalitats i accions de pesca en aigües continentals

Per a la pesca recreativa i la pesca esportiva de competició, únicament es permet com a art de pesca la canya de pescar. Per cada pescador o pescadora, es permet la utilització de dues canyes en acció

de pesca, separades per una distància inferior als 10 metres. En les aigües de salmònids, excepte en els embassaments, només es permet la utilització d'una canya.

Correspon al departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals establir els trams, les quantitats i les condicions en què es permet el grumeig i la naturalesa de les substàncies emprades per a aquesta finalitat.

En cap cas no es pot autoritzar el grumeig en les aigües de salmònids. Aquesta regulació s'ha d'incorporar al Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals.

D'acord amb la *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, als efectes de la pesca recreativa i esportiva a les aigües continentals, s'estableixen les modalitats de pesca següents:

a) Amb mort: aquella pesca amb finalitats extractives.
b) Sense mort: aquella pesca en la qual els exemplars capturats tornen a ser alliberats al medi natural.

D'acord amb la *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, en les aigües declarades de salmònids i en les zones de pesca controlada intensiva, tot pescador ha de disposar i fer ús del salabre per extreure els peixos del medi natural. S'exceptuen d'aquesta obligatorietat algunes zones de pesca controlada que limiten amb la Comunitat Autònoma d'Aragó.

D'acord amb la *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, es permet el manteniment en viu de les captures a les persones participants en les competicions autoritzades pel departament competent i als pescadors que disposin de la targeta federativa de competició, llevat de captures accidentals d'espècies exòtiques catalogades com a invasores, que s'han de sacrificar immediatament.

Únicament es permet l'ús del viver o sac de retenció (rejón) per al manteniment en viu de les captures. Queda totalment prohibit l'ús de cubells, galledes, cordes, passadors *(stringers)* i materials similars passats per l'opercle del peix o que hi causin ferides per al seu manteniment en viu.

Finalitzada l'acció de pesca o a petició dels agents de l'autoritat o del personal del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, els exemplars capturats s'han de retornar a les aigües de procedència.

5.1.9.2. Hams permesos

D'acord amb la *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023:*

a) *Hams permesos en aigües de salmònids (alta i baixa muntanya):*

   En les zones de pesca lliure sense mort i zones de pesca controlada sense mort, s'autoritza únicament l'ús d'hams simples sense arponet o amb l'arponet completament aixafat.

   En les zones de pesca controlada amb mort, s'autoritza l'ús d'hams simples amb arponet excepte en l'ús de peixos artificials i esquers ondulants que poden dur hams triples sense arponet o amb els arponets completament aixafats. La pesca amb esquers naturals s'autoritza únicament amb hams simples sense arponet d'una numeració compresa entre el núm. 1 i el núm. 7.

b) *Hams permesos en aigües de ciprínids:*

   La pesca amb esquers naturals és permesa amb hams simples amb arponet o sense amb un màxim de dos hams en la mateixa línia.

La pesca amb esquers artificials és permesa amb hams simples o triples amb arponet o sense.

c) *Hams permesos en zones de pesca controlada intensiva:*

Els hams permesos poden ser qualssevol dels autoritzats en els apartats anteriors, llevat dels hams triples amb arponet o sense i dels hams simples amb arponet que resten prohibits a les zones intensives sense mort.

d) *Hams permesos en les aigües que limiten amb la Comunitat Autònoma d'Aragó:*

Els hams que figuren en els plans tècnics de gestió piscícola es regulen d'acord amb la gestió efectuada conjuntament per ambdues comunitats.

5.1.9.3. Arts, modalitats i accions no autoritzades per a la pesca en aigües continentals

Es prohibeixen en tots els casos, en totes les aigües continentals, les actuacions següents:

Control de pesca furtiva nocturna.

a) Usar substàncies explosives.
b) Usar substàncies verinoses per als peixos o desoxigenadores de les aigües, o bé substàncies paralitzants, tranquil·litzants o repel·lents. S'exceptua d'aquesta prohibició l'ús de substàncies paralitzants o tranquil·litzants en els casos de pesca científica o de control poblacional, sempre que s'hagi obtingut l'autorització pertinent, i també en les operacions contingudes en un pla de salvament aprovat d'acord amb el que estableix l'article 12.
c) Usar aparells electrocutants o paralitzants, o fonts lluminoses artificials, excepte en els casos de pesca científica o de control poblacional, d'acord amb l'article 20, i també en les operacions contingudes en un pla de salvament aprovat d'acord amb el que estableix l'article 12.
d) Pescar utilitzant el salabre com a element de captura, excepte en els casos de pesca científica o de control poblacional, sempre que s'hagi obtingut l'autorització pertinent, i també en les operacions contingudes en un pla de salvament aprovat d'acord amb el que estableix l'article 12. Es permet la utilització del salabre com a element auxiliar en l'acció de la pesca.
e) Pescar amb armes de foc o d'aire comprimit, arcs o ballestes, o utilitzar instruments punxants o impactants.
f) Practicar la pesca subaquàtica.
g) Qualsevol procediment de pesca que impliqui la construcció d'obstacles o de barreres de qualsevol tipus i amb qualsevol material amb la finalitat de canalitzar les aigües i obligar els peixos a seguir una direcció determinada, i també l'alteració de les lleres o els cabals dels cursos d'aigua per facilitar la pesca. S'exceptuen d'aquesta prohibició els casos de pesca professional autoritzats degudament.
h) Usar qualsevol tipus de xarxa, excepte en els casos de pesca científica o de control poblacional, sempre que s'hagi obtingut l'autorització pertinent, i també en les operacions contingudes en un pla de salvament aprovat.
i) Usar palangres, línies dorments o altres arts similars.
j) Usar qualsevol altre mitjà o procediment prohibit per reglament.

5.1.9.4. Prohibicions de pescar per raó del lloc

Es prohibeix la pesca en els llocs següents:

a) Els canals, les obres de captació d'aigües i les lleres de derivació o reg localitzats en aigües de salmònids, llevat dels que siguin autoritzats pel Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals.
b) Els passos o les escales de peixos. També es prohibeix col·locar-hi un esquer a una distància inferior a 50 metres de l'entrada o de la sortida.
c) L'espai comprès entre una presa i la seva zona d'influència, que és, als efectes d'aquesta Llei, de 50 metres enllà del punt de caiguda de l'aigua.

5.1.9.5. Utilització d'embarcacions per a la pesca en aigües continentals

Els cursos, els trams de cursos i les masses d'aigua en què es permet la pesca des d'una embarcació, i també el procediment d'autorització i la regulació específica d'aquesta modalitat de pesca, han d'ésser establerts pel Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals.

L'autorització per a la pesca des d'una embarcació es fa sens perjudici de la necessitat que l'organisme de conca emeti l'autorització pertinent per a la navegació.

D'acord amb la *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, per a l'exercici de la pesca recreativa i esportiva, s'autoritza l'ús d'embarcacions i artefactes complementaris del bany (catamarans, inflables de tipus ànec, caiacs, canoes...) en totes les aigües on la navegació sigui autoritzada per l'organisme de conca competent, sens perjudici de complir els requisits de l'apartat 1, els que estableixi l'organisme de conca competent i el Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge, i sempre que el Pla tècnic de gestió piscícola no especifiqui el contrari.

Tot el material que entri en contacte amb l'aigua (embarcació, artefactes complementaris del bany i estris de pesca) ha de ser rentat i desinfectat correctament d'acord amb les obligacions que estableixin els organismes de conca per a la prevenció de l'expansió d'espècies exòtiques invasores, molt especialment del musclo zebrat (*Dreissena polymorpha*).

5.1.9.6. Esquers no autoritzats

Es prohibeix, en totes les àrees de pesca, l'ús com a esquer de qualsevol peix, crustaci o mol·lusc, en qualsevol estadi biològic, viu o mort, i també d'insectes que no pertanyin a la fauna local. S'exceptuen d'aquest precepte les aigües limítrofes amb la Comunitat Autònoma d'Aragó, que poden tenir una regulació especial.

En les aigües de salmònids, es prohibeix l'ús dels esquers naturals que no formin part de la dieta natural dels peixos, les nimfes artificials acompanyades de càrregues de plom, excepte en els embassaments, i la resta d'esquers que s'estableixin per reglament.

Es prohibeix l'ús d'esquers o atraients amb components bioquímics o químics que alterin o puguin alterar la qualitat de l'aigua i el comportament, el metabolisme o el cicle de cria i reproducció naturals de qualsevol espècie o organisme, especialment els que contenen feromones, hormones o laxants.

D'acord amb la *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023:*

- Es consideren esquers artificials culleretes, nimfes, mosques, peixos o animals imitats o simulats i qualsevol altre de naturalesa similar.

- Es consideren esquers naturals els animals vius o morts, les seves restes, ous i embrions, els vegetals, els productes d'origen alimentari, barrejats o elaborats, i les massilles.
- Resta prohibit l'ús d'ous, juvenils i adults de caragol poma (*Ampullariidae* sp.) com a esquer.
- Les massilles resten prohibides en les aigües de salmònids.

5.1.9.7. Esquers permesos

D'acord amb la *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023,* s'autoritza l'ús dels esquers següents llevat que el Pla tècnic de gestió piscícola sigui més restrictiu.

a) *En aigües de salmònids, excepte zones de pesca controlada intensiva*

En les zones de pesca controlada amb mort, es permet l'ús de qualsevol esquer artificial. L'ús de la mosca en la modalitat de fuet o cua de rata i el buldau s'autoritza amb un màxim de 3 mosques per línia. L'ús d'esquers naturals que formin part de la dieta natural dels peixos com ara cucs de terra (anèl·lids), mosques adultes, frigànids, cucs de funda, cuques de riera, dragues, perles, grills o saltamartins (efemeròpters, tricòpters, plecòpters, ortòpters...) també és permès. Resten prohibits el poll de les arnes o cuc de la mel (*Galleria mellonella*), les larves de les mosques o altres dípters coneguts per asticot, i també el grumeig.

En les zones de pesca lliure sense mort i zones de pesca controlada sense mort, s'autoritza l'ús de la mosca en la modalitat de fuet o cua de rata i el buldau amb un màxim de 2 mosques per línia i esquers artificials amb ham simple sense arponet. Se n'exceptuen les zones de pesca lliure sense mort que limiten amb la Comunitat Autònoma d'Aragó, que tenen una regulació especial ajustada a ambdues comunitats que figura en el Pla tècnic de gestió piscícola corresponent. L'annex IV detalla els esquers permesos en cada zona de pesca lliure sense mort.

La pesca amb pes d'arrossegament únicament s'autoritza en els embassaments.

La pesca al fil amb qualsevol mosca llastada només s'autoritza a les zones de pesca controlada sense mort i a les zones lliures sense mort, i exclusivament amb l'ham sense arponet. S'entén per mosca llastada qualsevol imitació realitzada a base de fil, ploma, pèl o similar a la qual s'afegeix un pes. S'entén com a pesca al fil la feta amb qualsevol tipus de canya en què s'empra com a esquer qualsevol mosca llastada i en què el tram de línia que va des de la puntera de la canya fins a la unió amb la mosca és de niló, fluorocarbó o similar en tota la seva extensió i no la cua de rata mateixa emprada generalment per a la pesca amb mosca seca.

b) *En aigües de ciprínids*

Es permet l'ús d'esquers artificials i naturals no prohibits en la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.

Es permet, només durant l'acció de pesca, l'ús d'un màxim de 2 quilograms de pes en sec o l'equivalent de 5 litres per pescador i dia de grumeig amb esquers naturals i engolats, llevat que hi hagi prohibició expressa en el Pla tècnic de gestió piscícola corresponent.

Les persones participants en competicions esportives oficials poden usar un màxim de 6 quilograms de pes en sec o l'equivalent de 17 litres per pescador i dia durant el transcurs de la competició. Aquest grumeig no pot contenir components químics o bioquímics que puguin alterar la qualitat de l'aigua i el comportament, el metabolisme o el cicle de cria i reproducció natural de qualsevol espècie o organisme, especialment feromones, hormones

o laxants. Les competicions d'àmbit estatal i internacional s'exceptuen d'aquests límits, que han de quedar fixats en els reglaments corresponents de les competicions esportives.

Es prohibeix el grumeig des de qualsevol embarcació o aeronau, tripulada o no, i únicament és autoritzat des de la riba. Es prohibeix l'ús de boies per a la senyalització dels punts de grumeig.

c) *En zones de pesca controlada intensiva*

S'autoritzen qualssevol dels anteriors, llevat del grumeig. Per a la pesca amb mosca, ja sigui mitjançant la tècnica de la cua de rata o el buldau, es pot autoritzar fins a un màxim de 3 mosques.

5.1.10. Acreditació de les persones pescadores: llicències i permisos

5.1.10.1. Llicència de pesca recreativa en aigües continentals

La llicència de pesca recreativa en aigües continentals dona autorització per practicar la pesca recreativa i esportiva de competició en aigües continentals en l'àmbit territorial de Catalunya. El pescador o la pescadora n'ha de disposar durant l'exercici de la pesca i l'ha d'acompanyar del document d'identitat corresponent o de qualsevol document vàlid a efectes identificadors.

Pot obtenir la llicència de pesca recreativa en aigües continentals tota persona major de catorze anys que ho sol·liciti i que compleixi els requisits que determinen aquesta Llei i la normativa que la desplega.

Les persones menors de catorze anys també poden obtenir la llicència de pesca, de manera gratuïta, i poden pescar, sense necessitat de llicència de pesca recreativa en aigües continentals, sempre que vagin acompanyades d'una persona major d'edat titular d'una llicència. Les persones menors d'edat no emancipades i les persones incapacitades jurídicament que vulguin sol·licitar la llicència de pesca recreativa en aigües continentals han de disposar de l'autorització de llur representant legal.

Les llicències de pesca recreativa en aigües continentals són atorgades pel departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals, sens perjudici de la possibilitat que siguin lliurades per altres organismes o entitats, en els termes que s'estableixin per reglament.

La llicència de pesca recreativa de superfície autoritza per a la pràctica de la pesca recreativa (no professional) en aigües continentals i marítimes superficials des de terra o des d'una embarcació amb qualsevol estri autoritzat per a aquest tipus de pesca. Els tipus de llicències són:

- R5: llicència recreativa turística d'un dia de durada.
- R6: llicència recreativa turística de dos dies de durada.
- R0: llicència recreativa turística de quinze dies de durada.
- R1: llicència recreativa d'un any de durada.
- R2: llicència recreativa de dos anys de durada.
- R3: llicència recreativa de tres anys de durada.
- R4: llicència recreativa de quatre anys de durada.
- M1: llicència recreativa sense mort d'un any de durada.
- M2: llicència recreativa sense mort de dos anys de durada.
- M3: llicència recreativa sense mort de tres anys de durada.
- M4: llicència recreativa sense mort de quatre anys de durada.
- RM: llicència recreativa de menors. Gratuïta per a les persones menors de 18 anys. Té una vigència de quatre anys.
- RJ: llicència recreativa per a persones majors de 65 anys. És gratuïta i té una vigència de quatre anys.

- RD: llicència recreativa per a discapacitats. Té una vigència de quatre anys i és gratuïta per a persones que acreditin documentalment alguna de les situacions següents:
  — Tenir una discapacitat igual o superior al 33% reconeguda per una resolució o un certificat expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent. A Catalunya, l'òrgan competent és la Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal.
  — Tenir la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa reconeguda per una resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
  — Ésser beneficiari d'una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, reconeguda per una resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa.

Les llicències R5, R6, R0, R1, R2, R3, R4, M1, M2, M3 i M4 caduquen una vegada finalitzat el seu període de vigència respectiu o, si no, en complir els 65 anys.

El període de vigència de tots els tipus de llicències comença a comptar des del dia que es fa el pagament d'aquesta, excepte les llicències R5 i R6, que es pot elegir la data de vigència a 15 dies vista.

L'import de la taxa de la llicència de pesca recreativa en aigües continentals és finalista i ha d'ésser establerta per la legislació de taxes i preus públics de la Generalitat.

5.1.10.2. Permís de pesca

Per pescar en les zones de pesca controlada, cal disposar, a més de la llicència de pesca en aigües continentals, d'un permís de pesca. El permís és nominal i intransferible, i és a risc i ventura. Per tant, un cop expedit, si no se n'ha fet ús, no se'n pot demanar la devolució de l'import ni es té dret a cap compensació, llevat dels casos en què la causa sigui que el departament competent hagi dut a terme alguna de les accions següents:

a) La modificació dels períodes o dels dies hàbils per a la pesca.
b) L'establiment de refugis de pesca.
c) La modificació dels arts i els esquers permesos, del nombre de captures autoritzades o d'altres característiques de la zona de pesca controlada.
d) La incorporació de competicions.

El pescador o la pescadora ha de dur la llicència de pesca en aigües continentals i el permís de pesca durant l'exercici de la pesca en les zones on siguin necessaris, juntament amb el document d'identitat pertinent o qualsevol document vàlid a efectes identificadors.

El nombre de permisos que es poden expedir diàriament per a cada àrea de pesca està limitat en funció dels objectius d'aprofitament sostenible del curs, del tram de curs o de la massa d'aigua, i ha d'ésser establert pels plans de gestió de la pesca en aigües continentals.

Les classes, la vigència i els procediments per obtenir els permisos de pesca s'han d'establir per reglament, tenint en compte l'establiment de bonificacions per a les persones riberenques i també per a les que pertanyin a les societats de pescadors i a llurs federacions.

L'import de la taxa per obtenir el permís de pesca és finalista i ha d'ésser determinat per la legislació de taxes i preus públics de la Generalitat.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023* estableix que, en cas que en una zona de pesca controlada s'autoritzi una competició esportiva o una cacera col·lectiva, s'hagin de dur a terme maniobres de desembassament o es prevegin avingudes o altres actuacions que posin en risc els pescadors, la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi pot bloquejar l'emissió de permisos per al desenvolupament correcte de la competició i per a la seguretat de les persones.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, també estableix que, als efectes de la pesca, totes les aigües de titularitat privada, llevat de les especificades en l'article 35 de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, en què la pesca és prohibida, tenen la consideració de zona de pesca privada.

Les persones titulars o gestores d'aquestes masses d'aigua de titularitat privada poden establir les restriccions que creguin oportunes per a la salvaguarda de les poblacions piscícoles, el manteniment correcte de la qualitat de les aigües o la compatibilitat amb altres activitats, d'acord amb els preceptes de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, aquesta Resolució i el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost. En cas de voler efectuar-hi alliberaments/repoblacions, cal disposar de l'autorització emesa per la direcció general competent en matèria de pesca continental. No cal l'autorització esmentada per a la realització de competicions esportives en aquestes aigües.

5.1.11. Centres de recuperació de la fauna en aigües continentals

Els centres de recuperació de la fauna en aigües continentals són les instal·lacions, com ara els canals d'alevinatge, gestionades o autoritzades pel departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals destinades a l'estudi, la reproducció i la cria d'espècies aquícoles autòctones per a la reintroducció o la repoblació de cursos, trams de cursos o masses d'aigua.

Els requisits que han de complir els centres de recuperació de fauna en aigües continentals i el procediment per obtenir l'autorització per dur a terme l'activitat a què fa referència aquest article s'han d'establir per reglament.

5.1.12. Centres industrials de producció de fauna en aigües continentals

Els centres industrials de producció de fauna en aigües continentals són les instal·lacions destinades al cultiu intensiu de determinades espècies aquícoles per comercialitzar-les, amb orientació al consum o a la repoblació.

L'autorització per dur a terme l'activitat ha d'ésser concedida pel departament competent en matèria de pesca professional en aigües continentals, amb la concessió prèvia del cabal hidrològic per part de l'Administració hidràulica i amb l'informe preceptiu del departament competent en matèria de medi ambient, i també de qualsevol altra autorització que sigui necessària per al funcionament de l'activitat.

No es poden emplaçar nous centres industrials de producció de fauna en aigües continentals en derivacions de trams de cursos d'aigua que hagin estat declarats refugis de pesca ni en aigües de reserva genètica.

5.1.13. Participació ciutadana, formació i educació

Tots els ciutadans que vulguin es poden beneficiar dels mecanismes de participació, formació i educació que estableix aquesta Llei, individualment o bé de manera col·lectiva, per mitjà d'entitats o associacions.

El departament competent en matèria de medi ambient ha d'impulsar els plans i els programes de formació en el respecte dels ecosistemes aquàtics continentals.

Les escoles del riu són centres en què s'imparteix formació i educació teòrica i pràctica sobre el coneixement dels rius i la pesca respectuosa amb l'ecosistema aquàtic continental. El règim de funcionament de les escoles del riu i el programa de formació corresponent s'han d'establir per reglament.

El departament competent en matèria de medi ambient ha de fomentar l'establiment d'una xarxa d'escoles del riu.

La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, les societats de pescadors i les entitats conservacionistes i de custòdia del territori tenen la consideració de col·laboradors preferents en la matèria a què fa referència aquest article.

5.1.14. Entitats tutores de la pesca i entitats tutores del riu

La participació de les entitats sense ànim de lucre en les funcions de conservació i recuperació dels ecosistemes aquàtics continentals es duu a terme per mitjà de la figura de les entitats tutores de la pesca i de les entitats tutores del riu.

Tenen la consideració d'entitats tutores de la pesca les entitats o les associacions sense ànim de lucre que tinguin com a objecte social la promoció de l'activitat de la pesca, com ara les societats de pescadors i llurs federacions, que siguin declarades com a tals pel departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals i que portin a terme activitats o inversions per tal d'afavorir l'activitat de la pesca responsable i la conservació i la recuperació dels ecosistemes aquàtics continentals.

Cada entitat tutora de la pesca ha de tenir, com a mínim, un tram assignat per dur-hi a terme la seva activitat. Les societats de pescadors han de tenir preferència sobre la resta d'entitats en els trams de pesca localitzats dins llur municipi.

Tenen la consideració d'entitats tutores del riu les entitats o les associacions sense ànim de lucre, com ara les entitats conservacionistes i les de custòdia del territori, que siguin declarades com a tals pel departament competent en matèria de medi ambient i que portin a terme activitats o inversions per afavorir la conservació i la recuperació dels ecosistemes aquàtics continentals.

El procediment per declarar entitats tutores de la pesca i entitats tutores del riu, i també llur règim de funcionament, s'han d'establir per reglament.

5.1.15. Altres regulacions

5.1.15.1. Prohibició d'ús de soles de feltre

Per evitar la propagació d'espècies exòtiques com el musclo zebrat (*Dreissena polymorpha*), l'alga moc (*Didymosphenia geminata*), la cloïssa asiàtica (*Corbicula fluminea*) o la nàiada asiàtica (*Sinanodonta woodiana*), entre d'altres, es prohibeix l'ús de soles de feltre per a la pràctica de la pesca a Catalunya.

5.1.15.2. Prohibició de l'ús del plom

D'acord amb la disposició addicional segona de la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, i amb l'objectiu d'evitar els efectes nocius al medi natural derivats de la utilització de metalls contaminants, es prohibeix l'ús del plom per a la pràctica de la pesca a les aigües continentals de tot Catalunya.

5.1.15.3. Pesca a Era Val d'Aran

La pesca a Era Val d'Aran es regula d'acord amb el règim especial d'Era Val d'Aran i d'acord amb els decrets de transferència de competències de la Generalitat al Conselh Generau d'Aran en matèria de pesca continental.

5.2. Classificació de les zones de pesca a Catalunya

5.2.1. Classificació de les aigües continentals pel que fa a la gestió de la pesca

Les aigües continentals, als efectes de la gestió de la pesca i en funció de les poblacions d'espècies que les habiten, o que potencialment les podrien habitar per llurs condicions ecològiques, es classifiquen en les següents:

a) Aigües de salmònids, que se subdivideixen en aigües d'alta muntanya i aigües de baixa muntanya.
b) Aigües de ciprínids.

El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals ha de classificar les aigües continentals d'acord amb les categories a què fa referència l'apartat anterior. Aquesta classificació ha de constar en el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, a l'annex I estableix els límits de les aigües de salmònids de baixa i alta muntanya; s'entenen per tals les aigües que queden per damunt d'aquest límit. Els estanys i llacs del Pirineu també es consideren aigües de salmònids, llevat de l'estany de Montcortès. La resta d'aigües es consideren aigües de ciprínids.

El departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals ha d'establir les aigües de reserva genètica que han de constar en el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, estableix que les zones de reserva genètica de truites són aigües en les quals les poblacions de truites són autòctones a causa que els seus individus presenten característiques genètiques pròpies. Els trams que tenen la consideració de zona de reserva genètica de truita són els que assenyala l'annex II de la Resolució esmentada. Els estanys i llacs aïllats de la xarxa fluvial s'exclouen de la reserva genètica, llevat que s'especifiqui el contrari.

5.2.2. Classificació dels trams de cursos i les masses d'aigua continental pel que fa a la pesca

Als efectes de la pesca en aigües continentals, els trams de cursos i les masses d'aigua es classifiquen en les categories següents:

a) Refugi de pesca.
b) Zona de pesca lliure sense mort.
c) Zona de pesca controlada.

5.2.2.1. Refugis de pesca

Un refugi de pesca és el curs, el tram de curs o la massa d'aigua en què habiten de manera habitual o predominant poblacions d'espècies protegides, el qual és necessari per protegir i conservar les poblacions d'espècies aquícoles, tant de flora com de fauna. En els refugis de pesca és prohibit pescar-hi.

Control de pesca furtiva en un refugi de pesca.

Els refugis de pesca poden ésser temporals o tenir una durada indefinida. Els refugis de pes-

ca han d'ésser establerts pel Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals. Els instruments de planificació hidrològica i del territori els han d'incloure i respectar.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, a l'annex III estableix els trams classificats com a refugis de pesca als efectes de la pesca recreativa i esportiva. En aquests refugis, l'exercici de la pesca és prohibida.

5.2.2.2. Zones de pesca lliure sense mort

Una zona de pesca lliure sense mort és el curs, el tram de curs o la massa d'aigua en què la pràctica de la pesca s'ha de fer amb la condició de retornar immediatament a les aigües de procedència, de la manera menys lesiva possible, tots els exemplars capturats, llevat dels casos de competicions esportives i de la resta d'excepcions establertes per aquesta Llei.

L'únic requeriment per pescar en les zones de pesca lliure sense mort és estar en possessió de la llicència pertinent.

Les zones de pesca lliure sense mort han d'ésser establertes pel Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, a l'annex IV estableix les zones de pesca lliure sense mort.

5.2.2.3. Zones de pesca controlada

Una zona de pesca controlada és el curs, el tram de curs o la massa d'aigua en què es limita la pesca per contribuir a desenvolupar un model d'aprofitament sostenible dels recursos pesquers basat principalment en l'autoregeneració natural de les poblacions d'espècies. En les zones de pesca controlada es pot practicar la pesca sense mort o amb mort.

En les zones de pesca controlada, la pràctica de la pesca requereix, a més de la llicència corresponent, l'obtenció del permís de pesca pertinent.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, a l'annex V estableix les zones de pesca controlada i els plans tècnics de gestió piscícola respectius.

5.2.2.4. Zones de pesca controlada intensiva

Les zones de pesca controlada intensiva són cursos, trams de cursos o masses d'aigua situats dins les zones de pesca controlada i habilitats per suportar una alta pressió de pesca, en els quals es poden efectuar repoblacions periòdiques.

Les zones de pesca controlada intensiva s'han de situar en cursos, trams de cursos o masses d'aigua transformats artificialment, especialment els embassaments, i fora de les aigües de reserva genètica, per tal d'evitar la degradació biològica i, en especial, genètica de les poblacions d'espècies autòctones.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, estableix les zones de pesca controlada intensives i els plans tècnics de gestió piscícola respectius.

5.2.2.5. Escenaris de pesca en les zones de pesca controlada

Els escenaris de pesca són zones de pesca controlada intensiva situades en masses d'aigua artificials sense connexió amb la xarxa fluvial o en cursos, trams de cursos o masses d'aigua de ciprínids transformats artificialment, en especial els embassaments, sempre que llurs característiques hidràuliques

permetin garantir que no hi haurà una interacció negativa amb les poblacions de peixos dels trams immediats del riu. Estan concebuts especialment per a la pràctica de la pesca amb finalitats recreativa i esportiva, o únicament esportiva, i han d'ésser gestionats preferentment per mitjà de convenis amb les societats de pescadors i llurs federacions.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, defineix els escenaris de pesca següents:

- Escenari de pesca esportiva del pantà del Foix: ubicat al municipi de Castellet i la Gornal, amb l'única finalitat de fer-hi competicions esportives oficials. S'hi prohibeixen la pesca recreativa i els entrenaments.
- Escenari de pesca del pantà de la Baells: ubicat a la raconada de Cercs, amb finalitats recreatives i esportives. S'hi permet la pesca recreativa si es disposa del permís de pesca corresponent de la zona de pesca controlada anomenada "Embassament de la Baells" i matrícula LL-02.

5.2.2.6. Senyalització

Els diferents cursos, trams de cursos i masses d'aigua continental en què es pot practicar la pesca han d'estar senyalitzats degudament, d'acord amb el que es determini per reglament.

Senyalització de zones de pesca.

Els senyals s'han de col·locar al començament i al final de cada refugi de pesca, zona de pesca lliure sense mort o zona de pesca controlada, i als dos marges del curs d'aigua. S'han de deixar, com a mínim, 500 metres d'espai entre senyal i senyal.

S'ha de senyalitzar la divisòria entre les aigües de salmònids i les de ciprínids amb cartells al punt d'inici. Les aigües de reserva genètica s'han de senyalitzar de la mateixa manera.

La *Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023*, estableix que cada zona de pesca controlada disposa d'una matrícula. Els dos primers dígits indiquen la conca hidrogràfica a la qual pertany. Els dos següents, separats per un guionet, indiquen el número de la zona de pesca controlada. Finalment, s'hi pot afegir la lletra A indicant que el tram és amb mort, la lletra B indicant que el tram és sense mort, o una A/B indicant que en la zona es pot practicar la pesca amb mort o sense mort segons el permís obtingut. En aquest últim supòsit, els permisos de pesca s'han d'adequar a cada modalitat. Si la zona de pesca controlada és exclusivament en la modalitat sense mort, no s'hi afegeix cap lletra.

Les delimitacions cartogràfiques de les zones de pesca lliure sense mort i les zones de pesca controlada es poden consultar al Visor de pesca continental, a la web http://agricultura.gencat.cat.

5.3. Espècies piscícoles i períodes hàbils

5.3.1. Espècies piscícoles

Les espècies piscícoles es classifiquen en tres categories: protegides, pescables i introduïdes.

5.3.1.1. Espècies protegides

Les espècies protegides estan regulades al text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i a la normativa estatal d'espècies catalogades com a amena-

çades. No poden ser objecte de pesca, captura ni aprofitament, i han de ser retornades a l'aigua de la manera menys lesiva possible en cas de captura accidental.

D'acord amb el Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida, la Madrilla *(Parachondrostoma miegii)* passa a ser espècies protegida i, per tant, deixa de figurar com espècies pescable.

5.3.1.2. Espècies pescables

Les espècies pescables són les que poden tenir un aprofitament pesquer d'acord amb aquesta Resolució.

Se n'estableixen les següents:

1. Truita comuna *(Salmo trutta)*
2. Bagra *(Squalius laietanus* i *Squalius cephalus)*
3. Barb de Graells *(Luciobarbus graellsii)*
4. Barb de muntanya *(Barbus meridionalis)*
5. Barb cua-roig *(Barbus haasi)*
6. Anguila *(Anguilla anguilla)*
7. Gobi ibèric *(Gobio lozanoi)*
8. Carpí *(Carassius auratus)*
9. Tenca *(Tinca tinca)*
10. Llobarro *(Dicentrarchus labrax)*
11. Llissa vera *(Chelon labrosus)*
12. Llissa petita *(Liza saliens)*
13. Llissa galta-roja *(Liza aurata)*
14. Capplà o llissa cap pla *(Liza ramada)*
15. Joell *(Atherina boyeri)*
16. Llissa llobarrera *(Mugil cephalus)*
17. Rèmol de riu *(Platichthys flesus)*
18. Orada o dorada *(Sparus aurata)*
19. Agulleta de riu *(Syngnathus abaster)*
20. Palometa *(Trachinotus ovatus)*
21. Palomida *(Lichia amia)*
22. Lliri *(Pomatomus saltarix)*

Quotes i longituds de captura de les espècies pescables:

Es permet la captura d'un total de 5 kg entre aigües marítimes i continentals, de les espècies eurihalines com el llobarro (*Dicentrarchus labrax*), llissa vera (*Chelon labrosus*), llissa cap pla *(Liza ramada*), llissa petita (*Liza saliens*), llissa llobarrera (*Mugil cephalus*), llissa galta-roja (*Liza aurata*), joell (*Atherina boyeri*), rèmol de riu (*Platichthys flesus*), orada (*Sparus aurata*), agulleta de riu (*Syngnathus abaster*), palometa (*Trachinotus ovatus*), palomida (*Lichia amia*) i lliri (*Pomatomus saltarix*) o d'altres que entrin a les aigües continentals al primer tram de la ZLLSM EB-01. Si es captura una peça de més de 5 kg autoritzats, l'excés no pot ser computable en el total. La longitud mínima de captura de l'espècie llobarro es fixa en 25 cm, la de les llises (qualsevol espècie) en 16 cm i l'orada en 20 cm. El carpí (*Carassius auratus*) i la tenca (*Tinca tinca*) es pescaran en la modalitat sense mort, llevat que el Pla tècnic de gestió piscícola n'estableixi l'aprofitament o el sacrifici.

Per a la truita comuna (*Salmo trutta*), les quotes de captura i les longituds permeses s'estableixen en el Pla tècnic de gestió piscícola corresponent, sense que en cap cas es puguin sobrepassar els límits següents:

- Quatre exemplars per pescador i dia en les zones de pesca controlada de salmònids amb mort, amb una longitud mínima de 22 cm.
- Tres exemplars per pescador i dia en les zones de pesca controlada de salmònids amb mort ubicades dins d'espais naturals de protecció especial (ENPE) i/o reserva genètica de truita (RGT), amb una longitud mínima de 22 cm, llevat dels estanys de les zones de pesca controlada de salmònids amb mort i la zona de pesca controlada amb mort del riu Sant Nicolau (NR-15a), que seran quatre exemplars per pescador i dia.
- Tres exemplars per pescador i dia en les zones de pesca controlada de salmònids amb mort dels rius Flamisell i Bòssia (NP-04a, NP-05a, NP-06a), amb una longitud de 17 a 25 cm.
- Vuit exemplars per pescador i dia en la zona de pesca controlada de salmònids amb mort dels estanys de Cabdella (NP-10a), amb una longitud mínima de 22 cm.
- Quatre exemplars per pescador i dia en les zones de pesca controlada intensiva amb mort, amb una longitud mínima de 19 cm.

El Pla tècnic de gestió piscícola de cada zona de pesca controlada pot establir, a més, una longitud màxima de captura.

La persona pescadora ha d'abandonar la zona de pesca controlada un cop hagi assolit la quota de captura establerta en el Pla tècnic de gestió piscícola.

5.3.1.3. Espècies exòtiques invasores

Les espècies exòtiques invasores es regulen segons la Llei estatal 7/2018, de 20 de juliol, de modificació de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, i el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

Les espècies exòtiques invasores catalogades poden ser capturades en el marc de les estratègies, els plans i les campanyes de control com a mesura de gestió, control i erradicació. En aquests casos, i també en el cas de captura accidental, han de sacrificar-se en el moment de la captura, sigui quina en sigui la longitud, i en cap cas no poden mantenir-se vives en sacs de retenció o ser retornades al medi natural, incloent-hi les especificades amb un asterisc a l'article 6.3.

Les espècies exòtiques invasores, d'acord amb la normativa vigent, són les següents:

1. Carpa (*Cyprinus carpio*)*
2. Truita irisada (*Oncorhynchus mykiss*)*
3. Perca americana (*Micropterus salmoides*)*
4. Salvelí (*Salvelinus fontinalis*)*
5. Silur (*Silurus glanis*)*
6. Sandra (*Sander lucioperca*)*
7. Luci (*Esox lucius*)
8. Perca (*Perca fluviatilis*)
9. Peix gat (*Ameiurus melas*)
10. Peix sol (*Lepomis gibbosus*)
11. Alburn (*Alburnus alburnus*)
12. Gambúsia (*Gambusia holbrooki*)
13. Peix gat puntejat (*Ictarulus punctatus*)
14. Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*)
15. Rutil o madrilleta vera (*Rutilus rutilus*)
16. Gardí (*Scardinius erythrophthalmus*)
17. Misgurn del Japó o dojo (*Misgurnus anguillicaudatus*)
18. Fúndul (*Fundulus heteroclitus*)

19. Cranc de senyal (*Pacifastacus leniusculus*)
20. Cranc americà ratllat (*Orconectes limosus*)
21. Cranc roig o americà (*Procambarus clarkii*)
22. Paramisgurnus (*Paramisgurnus dabryanus*)

Es prohibeix l'alliberament de truita irisada a totes les masses d'aigua de Catalunya.

La brema blanca (*Blicca bjoerkna*), la carpa herbívora (*Ctenopharyngodon idella*), el cranc blau (*Callinectes sapidus*), el foxí (*Phoxinus bigerri*, *Phoxinus septimaniae* i *Phoxinus phoxinus*) i qualsevol espècie de nova aparició que no sigui considerada legalment autòctona tenen, en cas de captura accidental, el mateix tractament que les espècies exòtiques invasores.

L'aprofitament piscícola de les espècies exòtiques invasores que figuren amb un asterisc pot fer-se a les àrees delimitades a l'annex VI de la Resolució anual de pesca per a la seva gestió, control o possible erradicació. En cas de captura, han de sacrificar-se immediatament. La cartografia d'aquestes àrees de distribució d'espècies exòtiques invasores es pot visualitzar al web http://agricultura.gencat.cat.

Els exemplars morts de les espècies exòtiques invasores capturades durant la jornada de pesca poden ser transportats fins al lloc d'eliminació com a residu orgànic.

5.3.2. Períodes hàbils per a la pesca en aigües continentals

Els períodes hàbils per a la pesca per a cada categoria d'aigües o zones de pesca s'han de determinar per reglament i han d'ésser adequats al cicle biològic de cada espècie. Es prohibeix pescar fora dels períodes hàbils per a la pesca.

Durant els períodes declarats inhàbils per a la pesca, qualsevol activitat que pugui incidir negativament en els cicles biològics de les espècies pot ésser objecte de regulació.

A les aigües continentals públiques, l'horari hàbil de pesca és des d'una hora abans del sol ixent fins a una hora després de la posta, d'acord amb l'horari oficial. La pesca en horari nocturn es pot autoritzar en els supòsits de competicions degudament autoritzades. La zona de pesca controlada anomenada *Embassament de Riba-roja i Flix* té una regulació especial detallada a la Resolució anual de pesca.

L'òrgan corresponent del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals pot prohibir temporalment, per mitjà d'una resolució motivada, l'exercici de la pesca quan hi hagi raons que ho facin recomanable per protegir millor les espècies de fauna aqüícoles. Així mateix, l'autoritat competent pot limitar temporalment altres activitats que puguin afectar negativament les espècies aqüícoles.

5.3.2.1. Períodes hàbils per a la temporada 2022

D'acord amb la *Resolució ACC/626/2022, de 7 de març, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2022*, els períodes i horaris hàbils de pesca són els que s'estableixen a continuació, sens perjudici que el Pla tècnic de gestió piscícola pugui restringir-los.

D'acord amb la Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023, els períodes i horaris hàbils de pesca són els que s'estableixen a continuació, sens perjudici que el Pla tècnic de gestió piscícola pugui restringir-los:

a) *Aigües de salmònids (truita comuna) de baixa muntanya*
   - Amb mort: des del 18 de març fins al 27 d'agost, ambdós inclosos.
   - Sense mort: des del 18 de març fins al 15 d'octubre, ambdós inclosos.
   - En els estanys que es glacen, només es pot practicar la pesca quan la superfície desglaçada sigui superior al 90%.

b) *Aigües de salmònids (truita comuna) d'alta muntanya*
   - Amb mort: des del 13 de maig fins al 27 d'agost, ambdós inclosos.
   - Sense mort: des del 13 de maig fins al 15 d'octubre, ambdós inclosos.
   - En els estanys que es glacen, només es pot practicar la pesca quan la superfície desglaçada sigui superior al 90%.
   - Als estanys de Cabdella (NP-10a) i la Vall de Boí (NR-16a), es permet la pesca amb mort fins al 15 d'octubre.

c) *Zones intensives (truita comuna de repoblació)*
   - Incloses en aigües de baixa muntanya, amb mort: des del 18 de març fins al 27 d'agost, ambdós inclosos.
   - Incloses en aigües de baixa muntanya, sense mort: tot l'any.
   - Incloses en aigües d'alta muntanya, amb mort:
     — NP-02a: des del 7 d'abril fins al 29 d'octubre, ambdós inclosos.
     — NR-13a: des del 7 d'abril fins al 15 d'octubre, ambdós inclosos.
   - Incloses en aigües d'alta muntanya, sense mort:
     — NP-02b: des del 7 d'abril fins al 31 de desembre a la zona de l'embassament i des de l'1 d'abril fins al 6 de novembre al tram de riu.
     — NR-13b: des del 7 d'abril fins al 15 d'octubre, ambdós inclosos.

En les zones de pesca controlada que limiten amb la Comunitat Autònoma d'Aragó, es poden determinar altres períodes hàbils fixats per ambdues comunitats, que han de quedar regulats en el Pla tècnic de gestió piscícola de la zona de pesca corresponent.

5.4. Competicions esportives

La Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023, estableix que la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting o les societats de pescadors que duguin a terme competicions esportives oficials a les zones de pesca controlada i/o a les zones lliures sense mort han de disposar de l'autorització corresponent emesa per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, sens perjudici de la resta d'autoritzacions que calgui. L'emissió d'aquesta autorització comporta el pagament previ de la taxa corresponent.

La Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting ha de presentar, abans del 31 de març de l'any en curs, una sol·licitud acompanyada del calendari de competicions des de l'1 de maig fins al 31 de desembre. Abans del 30 de novembre de l'any en curs haurà de presentar una segona sol·licitud acompanyada del calendari de competicions de pesca recreativa continental a dur a terme des de l'1 de gener fins al 30 d'abril de l'any següent. Al calendari, hi ha de figurar l'entitat que organitza la competició, la data i horari de realització de la competició, la localització del tram de pesca (matrícula de la zona de pesca controlada o zona lliure sense mort), el nombre de participants, si és xarxa Natura 2000, i també la possible necessitat de bloquejar l'emissió de permisos de pesca a la resta de ciutadans, si escau.

Les modificacions que puguin sorgir durant l'any s'han de sol·licitar amb un mes d'antelació i suficientment motivades a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per a la seva aprovació, si escau.

No es poden dur a terme competicions esportives dins dels espais naturals de protecció especial.

L'entitat que organitza la competició ha de disposar de l'autorització corresponent durant el transcurs de la competició juntament amb una llista amb les dades de les persones participants (nom, cognoms i número de document d'identitat) a fi que els agents de l'autoritat exerceixin correctament les funcions d'inspecció i vigilància. El president de l'entitat que organitza la competició n'és el responsable als efectes jurídics, i subsidiàriament ho és la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting.

El Servei de Pesca Continental pot bloquejar l'emissió de permisos diaris des del dia anterior a la competició a la resta de ciutadans que no hi participin. En el cas que ja s'hagin expedit permisos de pesca pel fet de no haver presentat la sol·licitud de la competició amb prou antelació, es denegarà la competició.

Les competicions esportives s'han de dur a terme d'acord amb els requisits establerts als plans tècnics de gestió piscícola establerts als annexos IV i V d'aquesta Resolució. Totes les competicions s'han de fer en la modalitat sense mort, llevat del que està establert per a les espècies catalogades com a exòtiques invasores.

Les competicions en horari nocturn han d'estar motivades i no poden servir per fomentar la pesca d'espècies catalogades com a exòtiques invasores. Les competicions en horari nocturn no poden estar ubicades dins d'espais naturals protegits, ni dins de la xarxa Natura 2000. A més el nombre de competicions en horari nocturn no podrà superar el 10% del còmput total de competicions anuals.

Les competicions se senyalitzaran a la llera d'acord amb els models que fixi la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, preferentment amb materials biodegradables. Cal retirar la senyalització i totes les deixalles que s'hagin generat a la zona quan finalitzi la competició. L'incompliment d'aquests preceptes comporta la denegació de les competicions següents, sens perjudici de les sancions que es puguin imposar.

5.5. Infraccions

Les infraccions de la *Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals*, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

5.5.1. Infraccions lleus

a) Pescar sense el permís de pesca o la llicència de pesca pertinents.
b) Utilitzar, per a la pesca recreativa i la pesca esportiva de competició, més de dues canyes a la vegada o amb més d'una en aigües de salmònids (excepte en embassaments), o disposar-les a una distància superior a 10 metres, o pescar amb arts no permesos sempre que l'ús d'aquests arts no sigui constitutiu d'una infracció greu o molt greu.
c) Pescar crustacis utilitzant més de vuit nanses o llantions, o pescar crustacis amb arts no permesos sempre que l'ús d'aquests arts no sigui constitutiu d'una infracció greu o molt greu.
d) Pescar en canals, obres de captació d'aigües o lleres de derivació, reg o alevinatge situats en aigües de salmònids.
e) Pescar o col·locar l'esquer a una distància inferior a 50 metres de l'entrada o de la sortida de dispositius de connectivitat dels cursos d'aigua.
f) Pescar amb salabre, llevat de les excepcions establertes per l'article 34.d.
g) Incomplir el règim d'autoritzacions especials per a la pesca científica establert per aquesta Llei.
h) Pescar utilitzant hams amb arponet en una zona de pesca sense mort.

i) Ultrapassar el nombre de captures autoritzades en un percentatge inferior al 30%.
j) Danyar, destruir, inutilitzar o canviar de lloc els indicadors o els rètols que continguin senyalitzacions o informacions dels diversos trams, zones de pesca o masses d'aigua.
k) Fer servir esquers no autoritzats.
l) Pescar fora de l'horari hàbil per a la pesca, llevat de les excepcions establertes per aquesta Llei.
m) Dificultar o obstruir l'acció dels agents de l'autoritat en les tasques d'inspecció i de vigilància.
n) No retornar a les aigües de procedència, immediatament i de la manera menys lesiva possible, els exemplars d'espècies protegides, els exemplars d'espècies que es poden pescar d'una mida inferior a la mínima de captura o d'una mida superior a la màxima, o tots els exemplars pescats en una zona de pesca sense mort, llevat dels d'espècies introduïdes.
o) Utilitzar en aigües de salmònids esquers naturals que no formin part de la dieta natural dels peixos o nimfes artificials amb càrregues fora del cos de la part artificial.
p) Pescar des d'una embarcació fora dels trams o de les masses d'aigua en què sigui autoritzat.
q) Utilitzar qualsevol tipus de xarxa, llevat dels casos en què ho autoritza aquesta Llei.
r) No complir els requisits establerts per les autoritzacions emeses pel departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals.
s) Celebrar qualsevol tipus de certamen de pesca esportiva sense haver obtingut l'autorització administrativa pertinent, o fer-ho vulnerant els preceptes d'aquesta Llei o de la normativa que la desplega.
t) Utilitzar com a esquer, en el grumeig, substàncies prohibides amb components bioquímics o químics que alterin o puguin alterar la qualitat de l'aigua i el comportament natural dels peixos, d'acord amb l'article 31.4.
u) Practicar el grumeig en trams de cursos o masses d'aigua en què no sigui autoritzat, o bé fer-ho usant més quantitat de substàncies de l'autoritzada.
v) Retornar a les aigües de procedència qualsevol exemplar d'una espècie introduïda o no sacrificar-lo en el moment de capturar-lo, llevat dels casos autoritzats legalment.
w) Utilitzar com a esquer qualsevol peix, crustaci o mol·lusc mort, llevat dels casos autoritzats legalment.

5.5.2. Infraccions greus

a) Pescar de manera reincident sense el permís de pesca o la llicència de pesca pertinents.
b) Pescar de manera reincident fora del període o de l'horari hàbil per a la pesca.
c) Pescar en els trams de cursos o en les masses d'aigua on sigui prohibit fer-ho.
d) Pescar utilitzant armes de foc o d'aire comprimit, arcs o ballestes.
e) Ultrapassar el nombre de captures autoritzades en un percentatge igual o superior al 30%.
f) Comercialitzar exemplars d'espècies procedents de la pesca no professional en aigües continentals, llevat de les espècies establertes per aquesta Llei.
g) Transportar peixos o crustacis, o llurs ous, semen o cries, sense l'autorització del departament competent, o incomplint el que disposa aquesta Llei i la normativa que la desplega.
h) Celebrar de manera reincident qualsevol tipus de certamen de pesca esportiva de competició sense haver obtingut l'autorització administrativa pertinent, o fer-ho vulnerant els preceptes d'aquesta Llei o de la normativa que la desplega.
i) Traslladar els exemplars no pertanyents a espècies introduïdes salvats en els casos de reducció de cabals o d'esgotament de masses d'aigua a un punt diferent de l'establert pel pla de salvament.
j) Utilitzar com a esquer qualsevol peix, crustaci o mol·lusc viu, llevat dels casos autoritzats per aquesta Llei.

k) Utilitzar en aigües de reserva genètica esquers naturals o esquers artificials prohibits per reglament.
l) Utilitzar de manera reincident com a esquer, en el grumeig, substàncies prohibides amb components bioquímics o químics que alterin o puguin alterar la qualitat de l'aigua i el comportament natural dels peixos, d'acord amb aquesta Llei.
m) Destruir o alterar zones de fresa en trams de cursos o masses d'aigua, excepte en aigües de reserva genètica.
n) Utilitzar en aigües de salmònids, de manera reincident, esquers naturals que no formin part de la dieta natural dels peixos o nimfes artificials amb càrregues fora del cos de la part artificial.
o) [No vigent.]
p) Pescar en instal·lacions o en trams de cursos d'aigua destinats exclusivament al foment de la reproducció d'espècies piscícoles reconeguts pel departament competent, com ara les estacions de microalevinatge.
q) Dificultar o obstruir de manera reincident l'acció dels agents de l'autoritat en les tasques d'inspecció i vigilància.
r) Pescar en l'interior de passos o escales per a la fauna piscícola o en la seva zona d'influència.
s) No disposar dels rètols informatius relatius a la concessió o l'aprofitament establert per l'Administració hidràulica competent o no efectuar-ne el manteniment.
t) Incomplir els condicionants establerts en el pla de salvament aprovat per l'òrgan competent, llevat que els incompliments estiguin justificats per la salvaguarda de la fauna piscícola.
u) No fer el manteniment dels passos de fauna piscícola.

5.5.3. Infraccions molt greus

a) Practicar la repoblació, la introducció, la reintroducció o la translocació sense l'autorització pertinent o incomplint-ne els termes.
b) Reduir el cabal d'un curs d'aigua o d'un tram o esgotar una massa d'aigua sense haver elaborat el pla de salvament corresponent, d'acord amb el que estableix l'article 12.
c) No salvaguardar la fauna en cas de reducció de cabals o d'esgotament de masses d'aigua.
d) Fer les operacions de salvament de fauna en el cas de reducció de cabals o d'esgotament de masses d'aigua sense la supervisió de l'Administració.
e) Pescar fent ús d'explosius, d'aparells electrocutants, acústics, percutors o paralitzants, de fonts lluminoses artificials, o de qualsevol substància tòxica, verinosa o desoxigenadora de les aigües i substàncies paralitzants, tranquil·litzants o repel·lents, llevat de les excepcions establertes per l'article 34.
f) Destruir o alterar les zones de fresa en trams de cursos o masses d'aigua classificades com a aigües de reserva genètica.
g) Construir o explotar centres de recuperació de la fauna sense les autoritzacions corresponents o incomplint els requisits establerts per aquesta Llei o per la normativa que la desplega.
h) Incomplir el cabal mínim per a les aigües de reserva genètica.
i) Incomplir el que disposa el títol de concessió emès per l'Administració hidràulica competent, sempre que aquest incompliment generi un impacte negatiu a les poblacions de peixos situades aigües avall de la captació.
j) Incomplir el règim de cabals de manteniment establert per l'Administració hidràulica corresponent, sempre que aquest incompliment generi un impacte negatiu a les poblacions de peixos situades aigües avall de la captació.
k) Impedir la mobilitat de la fauna piscícola al llarg del curs fluvial, sempre que sigui conseqüència de la no realització dels dispositius de pas per a la fauna piscícola establerts per l'organisme hidràulic corresponent o pel departament competent en matèria de pesca continental.

l) Alterar o destruir zones de fresa en trams de cursos o masses d'aigua, no classificades com a aigües de reserva genètica, de manera reincident.
m) Alterar o destruir el llit del riu o la vegetació de ribera sense autorització, sempre que aquestes actuacions siguin susceptibles d'exercir un impacte negatiu sobre les poblacions piscícoles.

5.5.4. Comís dels materials emprats

En el moment de la denúncia, els agents actuants poden comissar preventivament tots els aparells, les eines, els instruments, les substàncies, les embarcacions, els arts materials o els mitjans que s'hagin emprat per a la comissió d'algun dels fets tipificats com a infracció per aquesta Llei.

En cas que els béns comissats siguin d'ús lícit, l'òrgan competent per tramitar l'expedient sancionador pot acordar de retornar-los a la persona imputada en qualsevol moment de la tramitació. En tot cas, un cop resolt l'expedient sancionador, s'han de retornar els béns comissats d'ús lícit. A aquest efecte, s'ha d'establir un termini perquè la persona interessada reculli els béns comissats. Un cop transcorregut aquest termini, l'Administració pot decidir el destí dels dits béns.

En cas que els béns comissats siguin d'ús il·lícit, han d'ésser destruïts.

5.5.5. Intervenció dels exemplars capturats i destinació

En el moment de la denúncia, els agents denunciants poden comissar els exemplars capturats que es trobin en poder de la persona infractora i els han de retornar al medi natural si es troben en condicions de sobreviure i no són espècies introduïdes.

Si els exemplars comissats són morts o els agents denunciants consideren que no tenen possibilitats de sobreviure, s'han de destinar a centres de recuperació de fauna, o han d'ésser eliminats com a residus d'acord amb la normativa vigent.

5.6. Normativa relacionada

- Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.
- Resolució ACC/483/2023, de 15 de febrer, per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2023.
- Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.

Comís de canyes de pesca i salabre.

Comís de peixos pescats il·legalment.

Tema 6

6.1. Protecció d'animals: normes generals de protecció dels animals
- 6.1.1. Normativa general de protecció dels animals
- 6.1.2. Condicions específiques de manteniment dels animals de companyia
- 6.1.3. Gossos potencialment perillosos
- 6.1.4. Normativa relacionada

6.2. Nuclis zoològics
- 6.2.1. Introducció
- 6.2.2. Regulació dels nuclis zoològics
- 6.2.3. Normativa relacionada

6.3. Centres d'acollida d'animals de companyia
- 6.3.1. Definició
- 6.3.2. Requisits
- 6.3.3. Normativa relacionada

6.4. Infraccions
- 6.4.1. Infraccions lleus
- 6.4.2. Infraccions greus
- 6.4.3. Infraccions molt greus
- 6.4.4. Multes, comís i tancament d'instal·lacions
- 6.4.5. Comís d'animals
- 6.4.6. Normativa relacionada

Tema 6

6.1. Protecció d'animals: normes generals de protecció dels animals

6.1.1. Normativa general de protecció dels animals

En aquest tema es tracta de la protecció dels animals, referida a les condicions i al benestar d'animals de companyia i animals en general que es troben en possessió de persones físiques o jurídiques. En el tema 7, es parlarà de la protecció de la fauna salvatge.

A Catalunya, la *Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals*, ha sofert diverses modificacions al llarg dels anys. Actualment, en trobem la versió consolidada i actualitzada del *Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.* El text refós té per objecte, entre d'altres, establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, amb independència del lloc de residència de les persones que en són propietàries o posseïdores.

El 29 de març de 2023 s'ha aprovat la Llei estatal 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i del benestar animal. Tanmateix, d'acord amb la disposició addicional novena la norma entrarà en vigor als 6 mesos de la seva publicació al BOE, per tant el 29 de setembre de 2023.

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei:

- Els animals utilitzats en espectacles taurins previstos als articles 2 i 10 de la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre potestats administratives en matèria d'espectacles taurins.
- Els animals de producció, tal i com es defineixen a la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per la cura dels animals, a la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, en tot el seu cicle vital; excepte en el supòsit que perdi la seva finalitat productiva i el seu propietari decideixi inscriure'l com animal de companyia.
- Els animals creats, mantinguts i utilitzats d'acord amb el Real Decret 53/2013, d'1 de febrer, pel que s'estableixen les normes bàsiques aplicables per la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència, i els animals utilitzats en investigació clínica veterinària, d'acord amb el Real Decret 1157/2021, de 28 de desembre, pel que es regulen els medicaments veterinaris fabricats industrialment.
- Els animals silvestres, que es regeixen per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i Biodiversitat, excepte els que es trobin en captivitat.
- Els animals utilitzats en activitats especifiques (les esportives reconegudes pel Consell Superior d'Esports, les aus utilitzades per falconeria, els gossos pastors i de guarda del bestiar).
- Els animals utilitzats en activitats professionals (dedicats a una activitat o finalitat concreta realitzada conjuntament amb el seu responsable en un entorn professional o laboral: gossos de rescat, animals de companyia utilitzats en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades).
- Els gossos de caça, canilles i animals auxiliars de la caça.

Tot i aquesta exclusió de la llei estatal, aquests animals es regularan i quedaran protegits per la normativa vigent europea, estatal i autonòmica corresponent i que els sigui aplicable al marge d'aquesta llei.

La Llei 7/2023 crea:

— El Consell Estatal de Protecció Animal.
— El Comitè Científic i Tècnic per la Protecció i Drets dels Animals.
— Sistema Central de Registres per la Protecció Animal.
— Llistat Positiu d'animals de companyia.

6.1.1.1. Introducció a la Llei de protecció dels animals

- La finalitat d'aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.
- Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el benestar.
- Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietat o por.
- Els animals de companyia no poden ser objecte d'embargament en cap procediment judicial.

6.1.1.2. Definicions

a) **Animal domèstic:** el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
b) **Animal de companyia:** animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
c) **Fauna salvatge autòctona:** fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
d) **Fauna salvatge no autòctona:** fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l'Estat espanyol.
e) **Animal de companyia exòtic:** animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
f) **Animal ensalvatgit:** animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les persones.
g) **Animal abandonat:** animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. També tenen la consideració d'abandonats els animals recollits en centres, i l'ajuntament o, si escau, l'ens supramunicipal corresponent ha de notificar a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l'animal, aquest es considera abandonat i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que han d'haver estat advertits en la notificació esmentada.
h) **Animal salvatge urbà:** animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom roquer (*Columba livia*), gavià argentat (*Larus cachinnans*), estornell (*Sturnus unicolor* i *S.*

vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i d'altres que s'han de determinar per via reglamentària.

i) **Nucli zoològic:** les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

j) **Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia:** establiment en què es guarden els animals de companyia i se'n té cura, com ara les residències, les escoles d'ensinistrament, els centres d'importació d'animals i les gosseres esportives o de caça, sempre que allotgin quinze o més exemplars majors de tres mesos d'edat.
Les gosseres esportives o de caça que allotgin menys de quinze exemplars han de presentar als serveis territorials del departament competent en matèria de protecció dels animals una declaració responsable en què es descriguin les instal·lacions on s'allotgen i es justifiqui que compleixen els requisits de benestar dels animals i les mesures sanitàries i d'higiene publicades a la seu corporativa electrònica de la Generalitat.
Les gosseres a què fa referència l'apartat anterior han de dur el llibre de registre a què fa referència l'article 21.b del Decret Legislatiu 2/2008, en què han de constar les dades d'entrada, sortida i destinació d'animals i de la persona que n'és propietària o posseïdora. Aquest llibre ha d'estar a disposició de les administracions competents.

k) **Centre de cria d'animals:** instal·lació que destina les cries a la venda o cessió posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al públic en general, a establiments de venda o d'altres.

l) **Associació de protecció i defensa dels animals:** entitat sense afany de lucre constituïda legalment que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals.

m) **Animals de competició o cursa:** animals que es destinen a competicions i curses on es fan apostes sense distinció de les modalitats que assumeixin, principalment els gossos i els cavalls.

n) **Animal perdut:** animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona.

6.1.1.3. Obligacions generals de les persones propietàries i posseïdores d'animals

Les persones propietàries i les posseïdores d'animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d'acord amb les característiques de cada espècie. La persona posseïdora d'un animal ha de donar-li l'atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.

6.1.1.4. Prohibicions

Resten prohibides les actuacions següents respecte als animals:

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics.

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.

c) Abandonar-los.

d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l'animal.

e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per

garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes intervencions amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent.

f) No facilitar-los l'alimentació suficient.
g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent de la transacció onerosa d'animals.
h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i d'establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l'animal.
j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.
k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higienicosanitàries.
l) Mantenir-los lligats durant una gran part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment que els és necessari.
m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.
n) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

6.1.1.5. Prohibició de baralles d'animals i altres activitats

Es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els següents:

a) Baralles de gossos.
b) Baralles de galls.
c) Matances públiques d'animals.
d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables.
e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
f) Els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge.

Resten excloses d'aquestes prohibicions les festes amb toros o bous sense mort de l'animal (correbous) en les dates i les localitats on tradicionalment se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir dany als animals.

Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cinematogràfiques, televisives, artístiques o publicitàries, o causar-los danys o estrès, de manera que el dret a la producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi dins un espectacle, queda subjecte a les normes de policia d'espectacles, com poden ser l'autorització administrativa prèvia. La difusió audiovisual d'aquest tipus de produccions queda restringida a horaris en què no puguin ser observades per menors i ferir-los la sensibilitat.

6.1.1.6. Certàmens

Els certàmens, les activitats esportives amb participació d'animals i altres concentracions d'animals vius han de complir la normativa vigent, en especial la relativa a condicions higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels animals.

Els certàmens i altres concentracions d'animals es regulen al *Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya.* Vegeu el tema 7 de la present guia d'estudi.

6.1.1.7. Trasllat d'animals

- Els animals han de disposar d'un espai suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure si se'ls trasllada d'un lloc a un altre.
- Els mitjans de transport o els embalatges han de ser concebuts per protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.
- Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació apropiada a intervals convenients segons el que s'estableixi per via reglamentària.
- En la càrrega i la descàrrega dels animals, s'ha d'utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o sofriments.

6.1.1.8. Filmació d'escenes fictícies de crueltat

La filmació, en l'àmbit territorial de Catalunya, per al cinema, la televisió o altres mitjans de difusió, que reprodueixi escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals requereix l'autorització prèvia de l'Administració competent, a fi de garantir que el dany sigui simulat i els productes i els mitjans utilitzats no provoquin cap perjudici a l'animal. El mitjà de difusió ha de fer constar que les situacions són fictícies i fer-hi constar el número d'autorització.

6.1.1.9. Sacrifici i esterilització d'animals

El sacrifici d'animals s'ha de fer, en la mesura que sigui possible tècnicament, de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l'animal, d'acord amb les condicions i els mètodes que s'estableixin per via reglamentària.

Es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària.

Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han de ser esterilitzats, excepte en els casos que s'estableixin per reglament. El reglament també ha de regular com han de ser els procediments d'esterilització perquè tinguin els mínims efectes fisiològics i de comportament en l'animal.

El sacrifici dels animals i l'esterilització dels animals de companyia han de ser fets sempre sota control veterinari.

El *Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia per als animals de companyia que s'han de sacrificar*, estableix que, per tal d'evitar-los patiment físic i psíquic, el sacrifici dels animals de companyia només podrà fer-se amb la prèvia sedació profunda o anestèsia general i mitjançant els productes i les vies següents, amb les dosis establertes per criteri facultatiu:

— Pentobarbital sòdic, per via intravenosa.
— Tiopental sòdic, per via intravenosa.
— Embutramida/mebezoni iodur/tetracaïna clorhidrat, per via intravenosa.
— Secobarbital/dibucaïna, per via intravenosa.

El mateix Decret prohibeix expressament l'aplicació dels mètodes i productes per al sacrifici dels animals de companyia següents:

— Bala captiva.
— Descompressió.
— Decapitació.
— Ofegament.

— Estrangulació.
— Asfíxia.
— Dislocació del coll.
— Exsanguinació.
— Embòlia gasosa.
— Cop.
— Clorur potàssic.
— Monòxid de carboni.
— Diòxid de carboni.
— Metoxiflurà.
— Nitrogen.
— Protòxid de nitrogen.
— Tricloroetilè.
— Àcid cianhídric.
— Èter dietílic.
— Cloroform.
— Gas cianhídric.
— Ciclopropà.
— Hidrat de cloral.
— Estricnina.
— Nicotina.
— Sulfat magnèsic.
— Agents blocadors neuromusculars.

6.1.1.10. Responsabilitat de les persones posseïdores d'animals

La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix la legislació civil aplicable.

La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença dels quals és permesa i que, per les seves característiques, puguin causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. La persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries.

Les persones que, en virtut d'una autorització excepcional del departament competent en matèria de medi ambient, puguin capturar de la natura i ser posseïdores d'exemplars pertanyents a una espècie de fauna salvatge autòctona, ho són en condició de dipositàries. Aquests animals poden ser tant confiscats com recuperats pel departament competent en matèria de medi ambient i, si escau, alliberats, sense que la persona posseïdora pugui reclamar cap mena de dret o d'indemnització. En cap cas aquests exemplars no poden ser objecte de transacció.

6.1.1.11. Tractaments sanitaris i comportamentals

Les administracions competents poden ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública, la vacunació o el tractament obligatori de malalties dels animals

Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d'estar a disposició de les administracions que ho

requereixin per portar a terme actuacions dins el seu àmbit competencial. Els veterinaris han d'informar la persona propietària o posseïdora de l'obligatorietat d'identificar el seu animal en cas que pertanyi a una espècie d'identificació obligatòria i no estigui identificat, i també de l'obligatorietat de registrar-lo en el cens del municipi on resideix habitualment l'animal o en el Registre general d'animals de companyia.

6.1.1.12.. Registre general d'animals de companyia i censos municipals

La Llei de protecció dels animals va crear el Registre general d'animals de companyia, que és gestionat pel departament competent en matèria de medi ambient. El Registre general és únic i és constituït pel conjunt de dades d'identificació dels censos municipals d'animals de companyia que estableix el paràgraf següent.

Els ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament.

La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació mitjançant la implantació d'un microxip homologat o altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

Els censos municipals i el Registre general s'elaboren seguint criteris de compatibilitat informàtica d'acord amb les directrius elaborades pel departament competent en matèria de medi ambient.

El departament competent en matèria de protecció dels animals estableix un sistema informàtic de gestió única del Registre general compatible amb els censos municipals i amb els de les institucions privades que ho demanin. Aquest sistema informàtic s'ha de regir pels principis d'eficiència, eficàcia, unitat, coordinació, gestió ordenada i servei públic, i ha de facilitar la gestió a les administracions locals.

El Registre general d'animals de companyia pot ésser gestionat directament pel departament competent en matèria de medi ambient o bé mitjançant qualsevol de les modalitats establertes per la legislació de contractes del sector públic.

Els gossos, els gats i les fures han de dur d'una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que n'és posseïdora o propietària.

Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a comunicar la desaparició de l'animal a l'ajuntament on estigui censat en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància.

El Registre general d'animals de companyia és públic i hi pot accedir tothom qui ho sol·liciti, d'acord amb el procediment i els criteris establerts en la legislació sobre el procediment administratiu i en la normativa sobre protecció de dades.

6.1.1.13.. Identificació

Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant:

a) Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat.
b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.

Lectura del microxip d'un gos.

La persona o l'entitat responsable de la identificació de l'animal ha de lliurar a la persona posseïdora de l'animal un document acreditatiu en què constin les dades de la identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament. Així mateix, ha de comunicar les dades de la identificació al Registre general d'animals de companyia en el termini de vint dies, a comptar de la identificació.

Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia que provinguin d'altres comunitats autònomes o de fora de l'Estat i que esdevinguin residents a Catalunya han de validar-ne la identificació i registrar-los d'acord amb el procediment que s'estableixi per reglament.

La identificació dels gossos, dels gats i de les fures constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l'animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència. Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la identificació de l'animal és nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona posseïdora de les responsabilitats que li puguin correspondre.

S'ha d'establir per reglament la necessitat d'identificar obligatòriament altres espècies d'animals per raó de la seva protecció, per raons de seguretat de les persones o béns o per raons ambientals o de control sanitari.

6.1.1.14.. Recollida d'animals de companyia

Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans. Els ajuntaments poden delegar aquesta responsabilitat als ens locals supramunicipals.

Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.

En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels animals constituïdes legalment o amb empreses especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.

El personal que treballi en els centres de recollida d'animals de companyia i que dugui a terme tasques de recollida o manipulació d'aquests animals ha d'haver fet un curs de cuidador o cuidadora d'animals, les característiques i el contingut del qual han de ser establerts per reglament.

Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament competent en matèria de protecció dels animals, han de confiscar els animals de companyia si hi ha indicis que se'ls maltracta o tortura, si presenten símptomes d'agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària deficient o si romanen en instal·lacions indegudes.

6.1.1.15.. Captura de gossos, gats i fures ensalvatgits

Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures ensalvatgits per mètodes d'immobilització a distància.

En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el departament competent en matèria de medi ambient ha d'autoritzar excepcionalment l'ús d'armes de foc i ha de determinar qui ha d'emprar aquest sistema de captura excepcional.

En cas que es produeixin atacs d'aquests animals de companyia ensalvatgits a persones, a espècies ramaderes o a espècies d'animals protegides o catalogades legalment com a amenaçades, o en cas que calgui prevenir aquests atacs, el director o la directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de biodiversitat pot autoritzar-ne la captura mitjançant una resolució motivada que determini els mètodes autoritzats i també l'organització de la captura, la qual correspon de fer a personal del dit departament. Les captures han d'ésser notificades als ajuntaments afectats.

Si són testimonis d'un atac flagrant d'un o més gossos, gats o fures ensalvatgits envers persones, espècies ramaderes o animals de la fauna salvatge autòctona protegida o amenaçada, els agents de l'autoritat poden fer ús d'armes de foc i, si escau, capturar-los per evitar els danys o minimitzar-los. Els agents han de notificar les captures als ajuntaments afectats.

6.1.2. Condicions específiques de manteniment dels animals de companyia

A banda de les condicions generals que han de complir els posseïdors d'animals, establertes a la Llei de protecció dels animals, l'any 1999 el Govern de la Generalitat va aprovar el *Decret 6/1999, de 26 de gener*, *pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia* de manera específica.

6.1.2.1. Obligacions bàsiques

Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, els posseïdors d'un animal de companyia tenen l'obligació de garantir-ne la salut i el benestar mitjançant el manteniment de l'animal en condicions higienicosanitàries adequades a la seva espècie.

Els posseïdors d'un animal de companyia han de proporcionar-li l'aliment, l'aigua, l'allotjament i les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.

6.1.2.2. Allotjament

Els animals de companyia han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres. Els animals d'un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2, a excepció dels que romanguin en les caneres municipals.

Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.

La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer de forma quotidiana, i s'han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent; els animals de companyia amb edat subadulta han de disposar d'un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han

de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l'animal; ha d'estar airejat convenientment i s'ha de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i de neteja. En tot moment s'han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi l'entrada d'aigua, així com l'escalfament excessiu durant els mesos d'estiu.

Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o els balcons.

6.1.2.3. Alimentació

Els animals de companyia han de disposar d'aigua potable i neta i degudament protegida del fred a l'hivern per evitar que es geli, i se'ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

6.1.2.4. Mitjans de subjecció

El contingut d'aquest apartat és aplicable als animals de companyia que, per causes justificades, s'han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat.

El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només s'utilitzaran quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui justificada.

El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal, no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l'animal. En cap cas la longitud de la cadena no serà inferior als 3 m.

Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l'animal pugui jeure i pugui arribar a l'aixopluc.

Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament i la immobilització de l'animal.

En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats no ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.

6.1.2.5. Manteniment en vehicles

És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de 4 hores; en cap cas no poden ser el lloc que els albergui de forma permanent.

Durant els mesos d'estiu, els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de companyia s'han d'estacionar en una zona d'ombra, facilitant en tot moment la ventilació.

És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, llevat que s'adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.

6.1.2.6. Mesures de seguretat

Les persones posseïdores d'animals de companyia que per la seva mida o característiques de l'espècie puguin considerar-se potencialment perillosos han de prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat ciutadana i la dels altres animals.

6.1.2.7. Inspecció, vigilància i control

Correspon al departament competent en matèria de protecció dels animals, així com a les altres administracions competents, exercir les funcions d'inspecció, vigilància i control del compliment d'aquest Decret.

Els agents de l'autoritat col·laboraran amb el departament competent en matèria de protecció dels animals, així com amb les altres administracions competents, en el compliment del que estableix aquest Decret.

6.1.3. Gossos potencialment perillosos

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presenten alguna de les circumstàncies següents:

— Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos, o a altres animals.
— Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa
— Gossos que pertanyen a alguna de les races següents: pit bull, rottweiler, American Staffordshire Terrier, Akita Inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, gos de presa canari, Tosa Inu, Staffordshire Bull Terrier.
— Gossos les característiques dels quals corresponguin amb totes o la majoria de les que figuren a continuació:
  - Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  - Caràcter marcat i gran valor.
  - Pèl curt.
  - Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.
  - Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
  - Coll ample, musculós i curt.
  - Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat curt.
  - Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

6.1.3.1. Mesures de seguretat

A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos a què fa referència l'article 1 han d'anar lligats (cadena o corretja de menys de 2 metres) i proveïts del morrió corresponent, i en cap cas no poden ésser conduïts per menors de setze anys.

No es pot portar més d'un gos potencialment perillós per persona.

Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d'evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

— Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per suportar el pes i la pressió de l'animal.
— Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
— El recinte ha d'estar senyalitzat convenientment amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.

6.1.3.2. Requisits de tinença

Els animals han d'estar identificats mitjançant un microxip i censats, com la resta d'animals de companyia.

Cal una llicència administrativa, que expedeix l'ajuntament, per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Els requisits per obtenir la llicència són:

— Ser major d'edat.
— No haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic.
— No estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
— No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
— No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
— Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant un certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o la revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
— L'acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros

6.1.4. Normativa relacionada

- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
- Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya.
- Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia per als animals de companyia que s'han de sacrificar.
- Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.
- Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
- Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
- Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
- Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i del benestar animal.

6.2. Nuclis zoològics

6.2.1. Introducció

La Llei de protecció dels animals (*Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals*) defineix com a nucli zoològic les agrupacions zoològiques per a

l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària.

En queden excloses les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

L'*Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya*, crea i regula els nuclis zoològics. L'*Ordre de 23 de desembre de 1991, d'establiment de mesures necessàries per al manteniment d'animals salvatges en captivitat*, estableix les condicions que hauran de complir els nuclis zoològics susceptibles de mantenir animals salvatges. Se'n tractarà al tema 7.

6.2.2. Regulació dels nuclis zoològics

6.2.2.1. Requisits dels nuclis zoològics

a) Inscriure's en el Registre de nuclis zoològics del departament competent en matèria de protecció dels animals.
b) Dur un llibre de registre oficial, diligenciat per l'Administració competent, en què es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels animals i les dades de la seva identificació.
c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.
d) Tenir en un lloc visible l'acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es tracti d'establiments d'accés públic.
e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per evitar danys o atacs als animals.
f) Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i pel benestar dels animals.
g) Tenir a disposició de l'Administració competent tota la documentació referida als animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
h) Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i de ser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.

6.2.2.2. Animals emprats en competicions, curses i apostes

Els animals de competició o cursa i els animals criats, importats i entrenats per a les curses a Catalunya han de ser tractats als canòdroms, als hipòdroms i fora d'aquestes instal·lacions d'acord amb els principis generals establerts per aquesta Llei.

No poden participar en competicions i curses en les quals es fan apostes els animals que no estiguin identificats i registrats en el Registre d'animals de competició del departament competent en matèria de protecció dels animals.

Els canòdroms i hipòdroms han de tenir els mitjans per obtenir les proves necessàries per fer els controls antidopatge a fi de determinar si els animals que participen en les curses han pres medicaments o altres substàncies que els poden afectar de manera artificial l'organisme.

El departament competent en matèria de protecció dels animals ha de considerar el darrer propietari o propietària registrat com la persona responsable del benestar dels animals emprats en les curses. Aquest propietari o propietària ha de concertar els acords adequats per garantir el retir digne de l'animal, incloent-hi la participació en programes d'adopció com a animal de companyia.

6.2.2.3. Instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia

Les instal·lacions o els centres per al manteniment d'animals de companyia han de portar el llibre de registre dels nuclis zoològics, en el qual han de constar les dades identificadores de cada animal que hi entra i de la persona que n'és propietària o posseïdora. Aquest llibre ha d'estar a disposició de les administracions competents.

6.2.2.4. Establiments de venda d'animals i centres de cria d'animals

Els establiments de venda d'animals i els centres de cria d'animals han de complir els requisits de funcionament següents:

a) Estar inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
b) Dur el llibre de registre de nuclis zoològics, i tenir-lo a disposició de l'Administració competent, el qual ha d'incloure les dades relatives a l'origen, la identificació i la destinació dels animals.
c) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni els seus progenitors, malalties hereditàries diagnosticables. A més, els animals de companyia s'han de vendre esterilitzats i identificats.
d) Disposar d'un servei veterinari propi o d'un assessorament veterinari exterior, que ha de constar en el llibre de registre.
e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir-los als aparadors de les botigues. Aquests animals han de ser allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos, els gats i les fures han d'estar identificats, i també els altres exemplars d'espècies la identificació de les quals sigui obligatòria.
f) Lliurar, en les vendes d'animals, un document en què s'ha de fer constar la identificació de l'espècie, el número d'identificació de l'animal, si escau, i el nucli zoològic. En el cas de les vendes a particulars, també s'ha de lliurar un document d'informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els consells d'educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

L'actuació d'aquests centres s'ha d'ajustar als requeriments següents:

a) Per a qualsevol transacció d'animals per mitjà de revistes de reclam, publicacions assimilables i altres sistemes de difusió, s'ha d'incloure a l'anunci el número de registre del nucli zoològic del centre venedor o donant. Les empreses proveïdores de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que facin publicitat de transaccions amb animals han d'incloure en el seu sistema de difusió l'advertiment que els anunciants han d'incloure en llurs anuncis el número d'inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
b) Les persones professionals que treballin en establiments de venda, cria o importació d'animals i que hagin de manipular-los han d'haver fet un curs de cuidador o cuidadora d'animals.
c) Els cadells importats o criats per ser venuts com a animals de companyia no poden ser separats de la mare abans del moment de deslletament recomanat per a cada espècie.

Es prohibeix la instal·lació, a tot el territori de Catalunya, de granges, centres de cria o centres de subministrament de primats que tinguin com a objecte la seva reproducció o comercialització per a experimentació animal.

6.2.2.5. Disposicions especials per als establiments que comercialitzen animals de companyia exòtics

Els establiments que comercialitzen animals de companyia exòtics han de complir, a més dels requisits establerts en el punt anterior, les disposicions següents:

a) El venedor o la venedora dels animals ha de conèixer el nom científic de cada espècie que comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna, i ha d'informar el comprador o la compradora de la prohibició d'alliberar exemplars d'espècies no autòctones.
b) La factura de venda ha d'incloure, si escau, el número CITES, o el que determini la normativa europea, de cada exemplar venut.
c) Les informacions escrites del document que es lliura amb la venda d'animals han d'incloure les especificacions relatives a l'espècie de l'exemplar venut, la grandària d'adult i la possibilitat de transmissió de zoonosi.

La regulació dels nuclis zoològics es troba a l'Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya. Segons aquesta Ordre:

6.2.2.6. Obligació d'inscripció al Registre de nuclis zoològics

Estan obligats a inscriure's al Registre els centres i/o establiments següents:

- **Secció de nuclis zoològics:** tots aquells que alberguen col·leccions zoològiques d'animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives i de reproducció, de recuperació, d'adaptació i/o de conservació d'aquests animals. Dins d'aquesta secció, hi queden inclosos:
  — Zoosafaris.
  — Parcs o jardins zoològics.
  — Reserves zoològiques.
  — Circs.
  — Col·leccions zoològiques privades.
  — Altres agrupacions zoològiques.

- **Secció d'instal·lacions per al manteniment temporal d'animals domèstics:** es consideren animals domèstics als efectes d'aquesta disposició tots aquells destinats a viure en domesticitat a la llar, excloent-ne els que aportin productes o usos de renda per a l'ésser humà. Queden inclosos en aquesta secció:
  — Centres de cria.
  — Residències i refugis.
  — Escoles d'ensinistrament.
  — Centres de recollida d'animals.
  — Gosseres esportives (sempre que allotgin quinze o més exemplars majors de tres mesos d'edat)
  — Centres d'importació d'animals.

  Queden excloses d'aquesta secció les instal·lacions per al manteniment temporal d'animals de companyia de les associacions de protecció i defensa dels animals, que estiguin registrades en el *Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals.*

- **Secció d'establiments de venda d'animals:**
  — Botigues d'animals.
  — Altres establiments de venda.

6.2.2.7. Condicions generals

La tinença per un particular de diverses espècies zoològiques diferents i/o en un nombre que pugui comportar riscos sanitaris es considerarà col·lecció zoològica privada i, per tant, sotmesa a aquesta disposició de nuclis zoològics.

Els particulars que facin periòdicament venda de les seves cries seran considerats, als efectes d'aquesta disposició, criadors i, per tant, estaran sotmesos al que s'estableix sobre nuclis zoològics.

Els zoos, circs i col·leccions zoològiques ambulants hauran de notificar a les oficines comarcals i als serveis territorials del departament competent en matèria de protecció dels animals la seva ubicació i el període d'estada a l'efecte de poder fer els controls oportuns sobre l'estat sanitari i de protecció dels animals.

Les instal·lacions permanents autoritzades pels ajuntaments per a la venda exclusiva d'ocells o d'altres espècies específicament indicades a la llicència només podran ser registrades i autoritzades per a la venda d'aquests tipus d'animals.

6.2.2.8. Requisits

Per a l'autorització i el registre dels establiments i les activitats definits anteriorment, s'hauran de complir, a més del que disposa la Llei de protecció dels animals, els requisits següents:

a) Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l'aïllament sanitari.
b) Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de l'establiment.
c) Dotació d'aigua potable i de desguassos que garanteixin l'absència de perjudicis per a l'entorn, per a les persones i per als altres animals.
d) Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material en contacte amb aquests i dels vehicles utilitzats per al transport, en cas d'utilitzar-ne.
e) Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort, durant tot l'any, en l'allotjament dels animals i el compliment del que en aquest aspecte disposa la Llei de protecció dels animals.
f) Disposar de sistema d'eliminació d'excrements i orins.
g) Disposar de sistema de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries contumaces.
h) Programa d'higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.

6.2.2.9. Llibre de registre

Els centres i/o establiments hauran de portar un llibre de registre on s'especifiqui, per a cada animal, el següent:

- Data d'entrada.
- Procedència.
- Identificació individual de l'espècie o raça.
- Data de sortida.
- Destinació.

De les espècies que per la seva mida i/o vies de comercialització es comprin en lots d'animals (per exemple, ocells, peixos i determinats rèptils), la identificació en el llibre es farà per lots de la mateixa espècie entrats en igual data a l'establiment. Els lots seran enumerats convenientment i s'hi anotarà igualment el propietari i l'adreça d'origen de cadascun. Les baixes d'animals per mort, venda o altre motiu hauran de constar al llibre de registre.

6.2.2.10. Acreditació d'origen dels animals

Per a cada animal de companyia (gats i gossos) o espècie protegida que hi hagi en un nucli zoològic s'haurà de poder donar crèdit del seu origen, mitjançant:

- Factura de compra, si es tracta d'un animal de companyia.
- Certificat de la direcció general competent en biodiversitat, si es tracta d'una espècie de la fauna salvatge autòctona.
- En el cas d'espècies no autòctones:
  — Document CITES per a animals inclosos en els annexos 1, 2 i 3 del Conveni de Washington.
  — Fotocòpia del certificat de reconeixement sanitari de la duana espanyola o autorització zoosanitària d'entrada.
  — Factura de venda legalitzada degudament.

6.2.3. Normativa relacionada

- Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.

6.3. Centres d'acollida d'animals de companyia

Els centres d'acollida d'animals de companyia es troben regulats en el *Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats.*

6.3.1. Definició

Queda definit com a centre de recollida d'animals de companyia abandonats qualsevol centre que estigui declarat nucli zoològic pel departament competent en matèria de protecció dels animals i que disposi del personal i les instal·lacions adequades per a la recollida, el manteniment i el control temporal o transitori dels animals de companyia abandonats.

6.3.2. Requisits

Els centres de recollida d'animals de companyia abandonats hauran de disposar d'instal·lacions en correctes condicions higienicosanitàries i de seguretat, d'acord amb l'espècie, la mida i el sexe dels animals allotjats i amb la capacitat d'acollida del centre, per tal d'assegurar-ne el bon funcionament.

Comptaran amb un veterinari i disposaran d'una sala de tractaments, llatzeret o zona de quarantena, subministrament d'aigua i de corrent elèctric, fossa sèptica de cadàvers o incinerador, cuina i sistema de disposició del rebuig, que haurà de complir la normativa mediambiental.

Un cop al mes, els centres de recollida d'animals de companyia abandonats, que siguin entitats col·laboradores del departament competent en matèria de protecció dels animals, comunicaran a la direcció general corresponent el nombre d'animals que hi són presents, així com les altes i les baixes produïdes, ja siguin per cessió en adopció o per sacrifici, especificant el número d'identificació, el sexe, la raça i l'edat aproximada de cadascun d'ells. La comunicació es farà mitjançant models normalitzats.

6.3.3. Normativa relacionada

- Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats.

6.4. Infraccions

Les infraccions en matèria de protecció dels animals es troben recollides al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals:

6.4.1. Infraccions lleus

a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s'han de registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general d'animals de companyia.
b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts.
f) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per aquesta Llei i la normativa que la desplega en relació amb aquesta identificació.
g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.
h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense l'autorització administrativa prèvia.
i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals vertebrats, amb l'excepció que estiguin emparats per una autorització excepcional.
j) No tenir en un lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia.
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.
m) Tenir espècies incloses en l'annex amb la categoria D, i també parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d'animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic.
v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal de companyia.
w) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.

6.4.2. Infraccions greus

a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta un risc greu per a la salut.

b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per l'Administració competent.
c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts.
e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.
f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han estat inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
g) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control veterinaris.
h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s'estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.
i) Fer tir al colom.
j) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions establertes.
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus per a la salut.
m) Fer matances públiques d'animals.
n) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables.
o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.
r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria C, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars.
s) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria D, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.
t) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
u) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions que allotgin animals.
v) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.
w) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal.
x) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel departament competent en matèria de protecció dels animals.
y) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.4 de procurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada la seva participació en aquestes curses.
z) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals que no estan identificats i registrats en el Registre d'animals de competició.
aa) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats en l'annex VII de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, llevat dels casos reglamentats o autoritzats.

bb) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
cc) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats legalment.

6.4.3. Infraccions molt greus

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la salut.
b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos autoritzats excepcionalment.
c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus.
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense l'autorització corresponent del departament competent en matèria de protecció dels animals.
e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, d'animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una alteració ecològica greu.
f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per aquesta Llei.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus d'actes.
h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.
i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol.
j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de cries d'aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

6.4.4. Multes, comís i tancament d'instal·lacions

Les infraccions comeses contra aquesta Llei són sancionades amb multes de fins a 45.000 euros. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat actuant en el moment d'estendre l'acta d'inspecció o interposar la denúncia. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels arts de caça o captura i dels instruments amb què s'ha dut a terme, els quals poden ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat que es tracti d'arts de caça o captura prohibits.

La comissió de les infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot comportar el tancament temporal de les instal·lacions, dels locals o dels establiments respectius, amb l'anotació corresponent al Registre de nuclis zoològics, i també la inhabilitació per a la tinença d'animals per un període de dos mesos a cinc anys.

L'incompliment d'alguna de les normatives o condicions d'una autorització excepcional per a la captura o la possessió d'un animal d'una espècie de fauna autòctona pot comportar la retirada cautelar *in situ* i immediata d'aquesta autorització pels agents de l'autoritat.

Les persones que disposen d'aquestes autoritzacions excepcionals, en cas de ser sancionades per l'incompliment d'alguns dels termes o de les normatives en aquesta matèria, han de ser inhabilitades per a l'activitat a què fa referència l'apartat anterior per un període d'un any a cinc anys.

6.4.5. Comís d'animals

Les administracions poden comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de les normatives que la despleguin.

En el cas de comisos d'exemplars de fauna salvatge autòctona capturats *in situ*, sempre que es tingui la seguretat que estan en condicions perfectes, els exemplars poden ser alliberats immediatament.

Si el dipòsit prolongat d'animals procedents de comís pot ser perillós per a la seva supervivència, els pot comportar patiments innecessaris o, en el cas de fauna autòctona, en fes perillar la readaptació a la vida salvatge, el departament competent en matèria de protecció dels animals pot decidir la destinació final de l'animal.

Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en cas que la persona sigui sancionada, s'ha de determinar la destinació de l'animal.

Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions que hi estiguin relacionades i, en el cas de fauna salvatge autòctona, la rehabilitació de l'animal per alliberar-lo van a compte de la persona causant de les circumstàncies que l'han determinat.

Comís de gossos.

6.4.6. Normativa relacionada

- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Tema 7

7.1. Protecció de la fauna salvatge: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya 257
- 7.1.1. Introducció
- 7.1.2. Regulació sobre la protecció de la fauna salvatge a la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
- 7.1.3. Regulació sobre protecció de la fauna salvatge a la Llei de protecció dels animals
- 7.1.4. Regulació sobre protecció de la fauna salvatge a la Llei d'espais naturals (Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals)
- 7.1.5. Normativa relacionada

7.2. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades
- 7.2.1. Introducció
- 7.2.2. Efectes de la inclusió al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades
- 7.2.3. Normativa relacionada

7.3. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida 286
- 7.3.1. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida contingudes a la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
- 7.3.2. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida contingudes a la Llei de protecció dels animals
- 7.3.3. Normativa relacionada

7.4. Fauna salvatge autòctona i no autòctona
- 7.4.1. Introducció
- 7.4.2. Taxidèrmia
- 7.4.3. Falconeria
- 7.4.4. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge
- 7.4.5. Regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya
- 7.4.6. Mesures per al manteniment d'animals salvatges en captivitat
- 7.4.7. Comerç d'espècies de fauna silvestre amenaçada
- 7.4.8. Normativa relacionada

Tema 7

7.1. Protecció de la fauna salvatge: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya

7.1.1. Introducció

En matèria de protecció de la fauna salvatge hi ha quatre marcs normatius:

7.1.1.1. Tractats i convenis internacionals signats i ratificats per l'Estat Espanyol

En aquest marc normatiu hi trobem:

— **Conveni de Ramsar:** 02 de febrer de 1971. Conveni relatiu als aiguamolls d'importància internacional especialment com a hàbitat d'ocells aquàtics. Aquest acord internacional en matèria de medi ambient se centra en la protecció de les zones humides com a ecosistema per a la conservació de les aus aquàtiques. També pren importància la protecció d'aquests espais per aconseguir la conservació de la biodiversitat, la regulació de la fase continental del cicle hidrològic, la recàrrega d'aqüífers i la regulació del clima local, entre d'altres.

— **Conveni de Washington (CITES):** 03 de març de 1973. Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora. En tractarem breument al darrer apartat d'aquest tema.

— **Conveni de Berna:** 19 de setembre de 1979. Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d'Europa. És el primer tractat internacional que dona un tractament general a la gestió de la vida silvestre, i elabora una sèrie de mesures de protecció per a les plantes i per als animals. Annexos relacionats amb la fauna:
  - *Annex II:* espècies de fauna protegides estrictament.
  - *Annex III:* espècies de fauna protegides.
  - *Annex IV:* mitjans i mètodes de caça i altres formes d'explotació prohibits.

— **Conveni de Bonn:** 23 de juliol de 1979. Conveni sobre conservació de les espècies migratòries de fauna silvestre. L'objectiu d'aquest Conveni és la conservació de la fauna migratòria mitjançant l'adopció de mesures de protecció i conservació de l'hàbitat, posant una atenció especial a les espècies en un estat de conservació desfavorable. En aquest sentit, el Conveni disposa de dos annexos:
  - *Annex I:* espècies migratòries amenaçades.
  - *Annex II:* espècies migratòries que tenen un estat de conservació desfavorable i que necessiten acords internacionals per a la seva conservació.

7.1.1.2. Normativa comunitària

Legislació europea d'obligat compliment pels estats membres. En aquest marc normatiu hi trobem:

- ***Directiva d'aus:*** Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus. Té com a finalitat la conservació a llarg termini

de totes les espècies d'aus silvestres de la UE. Estableix un règim general per a la protecció i la gestió d'aquestes espècies, així com normes per a la seva explotació. S'aplica tant a les aus com als seus ous, nius i hàbitats. La *Directiva d'aus* disposa dels annexos següents:

- Annex I: espècies que requereixen mesures especials de conservació de l'hàbitat.
- Annex II: espècies que poden ser objecte de caça.
- Annex III: espècies que poden ser objecte de venda (vives o mortes), i de captura i transport per a la venda, sempre que s'hagin adquirit o capturat de forma lícita.
- Annex IV: mètodes de captura prohibits per a les aus.

- ***Directiva d'hàbitats:*** Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. Té com a objectiu la protecció dels hàbitats naturals i les poblacions de les espècies silvestres (exceptuant-ne les aus) de la Unió Europea, mitjançant l'establiment d'una xarxa ecològica i d'un règim jurídic de protecció de les espècies. Identifica més de 200 tipus d'hàbitats i més de 900 espècies com d'interès comunitari, estableix la necessitat de conservar-los i obliga a adoptar mesures per mantenir-los o restaurar-los a un estat favorable. La *Directiva d'hàbitats* té els annexos relacionats amb la fauna següents:
  - Annex II: espècies animals i vegetals d'interès comunitari per a la conservació de les quals és necessari designar zones d'especial conservació.
  - Annex IV a): espècies animals d'interès comunitari que requereixen una protecció estricta.
  - Annex V a): espècies animals d'interès comunitari la recol·lecció de la natura i l'explotació de les quals poden ser objecte de mesures de gestió.
  - Annex VI: mètodes i mitjans de captura i sacrifici i mitjans de transport prohibits.
  - Reglament CE 338/1997 del Consell: relatiu a la protecció d'espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç. Juntament amb el Conveni de Washington, en tractarem breument al darrer apartat d'aquest tema.

7.1.1.3. Normativa bàsica estatal

Normativa bàsica que estableix unes bases comunes per a totes les comunitats autònomes. És la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, i el *Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades*.

7.1.1.4. Normativa autonòmica

La normativa aprovada pel Parlament de Catalunya i que regula la protecció de la fauna salvatge:

- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, i les disposicions que la despleguen.
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Va crear la figura de les reserves naturals, siguin parcials o integrals, que poden tenir per objecte, entre d'altres, la protecció de la fauna o dels seus hàbitats.
- Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida.
- Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.

7.1.2. Regulació sobre la protecció de la fauna salvatge a la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat

Aquesta Llei crea:

- La **Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial**, regulat al Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en r**ègim de** protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades. Aquesta Llista inclourà les espècies, subespècies i poblacions que necessitin una atenció i una protecció especials en funció del seu valor científic, ecològic, cultural, per la seva singularitat, raresa, o grau d'amenaça. També les que figurin com a protegides als annexos de les directives i els convenis internacionals ratificats per Espanya.

- Dins de la Llista d'espècies silvestres en r**ègim de** protecció especial es crea el **Catàleg espanyol d'espècies amenaçades**, regulat pel mateix Decret 139/2011. El Catàleg inclourà els tàxons o les poblacions de la biodiversitat amenaçada quan hi hagi informació tècnica o científica que ho aconselli. Les espècies s'hauran d'incloure dins d'una de les categories següents:
  — En perill d'extinció: tàxons o poblacions la supervivència dels quals és poc probable si els factors que causen la seva situació actual segueixen actuant. Les espècies incloses en aquesta categoria hauran de disposar en l'àmbit de les seves competències en règim de protecció especial o al Catàleg espanyol.
  — Vulnerable: tàxons o poblacions que corren el risc de passar a la categoria anterior en un futur proper si els factors adversos que els afecten no són corregits. Les espècies incloses en aquesta categoria hauran de disposar d'un pla de conservació elaborat i aprovat per les comunitats autònomes.

Les comunitats autònomes podran establir llistes d'espècies silvestres en règim de protecció especial i catàlegs d'espècies amenaçada. A Catalunya s'ha aprovat el Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida, que s'analitza en els següents apartats d'aquesta guia d'estudi.

L'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències respectives, adoptaran les mesures necessàries per garantir la conservació de la biodiversitat que viu en estat silvestre, centrant-se preferentment en la preservació dels seus hàbitats i fixant règims específics de protecció per a les espècies silvestres la situació de les quals ho requereixi, incloent-les a la Llista d'espècies silvestres en r**ègim de** protecció especial o al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

També es prendran les mesures que siguin escaients per tal que la recollida de la natura d'exemplars de les espècies de fauna silvestre d'interès comunitari (que s'enumeren a l'annex VI de la Llei estatal 42/2007) i la gestió de la seva explotació siguin compatibles amb el manteniment de les seves poblacions en un estat de conservació favorable.

VEGEU MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA LLISTA D'ESPÈCIES SILVESTRES EN RÈGIM DE PROTECCIÓ ESPECIAL I EL CATÀLEG ESPANYOL D'ESPÈCIES AMENAÇADES ALS PUNTS 13.4.2 I 7.2 DE LA PRESENT GUIA D'ESTUDI.

7.1.3. Regulació sobre protecció de la fauna salvatge a la Llei de protecció dels animals

La Llei catalana de protecció dels animals (Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals) i el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida) regulen la protecció de la fauna salvatge a Catalunya

7.1.3.1. Definicions relacionades amb la fauna salvatge

a) **Animal domèstic:** el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.
b) **Animal de companyia:** animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
c) **Fauna salvatge autòctona:** fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. També comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
d) **Fauna salvatge no autòctona:** fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l'Estat espanyol.
e) **Animal de companyia exòtic:** animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
f) **Animal ensalvatgit:** animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les persones.
g) **Animal salvatge urbà:** animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom roquer (*Columba livia*), gavià argentat (*Larus cachinnans*), estornell (*Sturnus unicolor* i *Sturnus vulgaris*), espècies de fauna salvatge no autòctona i d'altres que s'han de determinar per via reglamentària.

7.1.3.2. Declaració de fauna salvatge autòctona protegida

Les espècies de la fauna salvatge autòctona que inclou l'annex de la Llei de protecció dels animals (*Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals*) es declaren protegides a Catalunya.

El Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya inclou aquelles espècies i subespècies de la fauna salvatge autòctona protegida que es troben amenaçades i es relacionen a l'annex 1. A aquestes espècies se'ls hi atribueix un grau de protecció superior. Les espècies i subespècies de fauna salvatge autòctona catalogades es classifiquen en les categories de "en perill d'extinció", "vulnerables" o "extintes com a reproductores a Catalunya", segons el seu estat de conservació i grau d'amenaça.

El Decret 172/2022 també estableix que, a Catalunya, el Llistat d'espècies en règim de protecció especial previst a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat, està integrat per les espècies protegides de la fauna salvatge autòctona incloses en l'annex del Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Les espècies amenaçades del Catàleg de la fauna salvatge autòctona de Catalunya (Annex 1) que no estiguin relacionades a l'Annex del Text Refós de la Llei de protecció dels animals s'inclouen a l'annex del Text Refós de la Llei de Protecció dels animals.

Als efectes informatius i de seguretat jurídica, es relacionen a l'annex 2 les espècies incloses en la relació d'espècies protegides de la fauna salvatge autòctona prevista a l'annex del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, no incloses en el Catàleg.

Per tant el Llistat d'espècies en règim de protecció especial de Catalunya (annex del Text Refós de la Llei de protecció dels animals) està format per l'annex I del Decret 172/2022 (espècies amenaçades) i l'annex II del Decret 172/2022.

Llistat d'espècies en règim de protecció especial de Catalunya, classificades en funció del seu grau d'amenaça (en perill d'extinció, vulnerables, extintes com a reproductores a Catalunya i protegides). La lletra que hi ha al davant del nom determina la categoria de cadascuna de les espècies als efectes de valoració econòmica d'acord amb l'article 48 del Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals:

ESPÈCIES AMENAÇADES (Annex 1 Decret 172/2022)

Espècies i subespècies "**en perill d'extinció**"

a) **Vertebrats**

Mamífers

Insectívors
C Almesquera *Galemys pyrenaicus*

Quiròpters
B Ratpenat de Bechstein *Myotis bechsteinii*
B Ratpenat de peus grossos *Myotis capaccinii*
B Ratpenat de bigotis petit *Myotis alcathoe* (= *Myotis mystacinus*)
C Ratpenat de ferradura mediterrani *Rhinolophus euryale*

Carnívors
A Os bru *Ursus arctos*
B Turó europeu *Mustela putorius*

Ocells

Anseriformes
A Xarxet marbrenc *Marmaronetta angustirostris*
B Morell xocolater *Aythya nyroca*
A Ànec capblanc *Oxyura leucocephala*

Gal·liformes
A Gall fer *Tetrao urogallus*

Procel·lariformes
A Baldriga balear *Puffinus mauretanicus*
B Ocell de tempesta *Hydrobates pelagicus*

Ciconiformes
A Bitó comú *Botaurus stellaris*

Accipitriformes
B Milà reial *Milvus milvus*

A Trencalòs *Gypaetus barbatus*
B Arpella pàl·lida *Circus cyaneus*
A Àguila cuabarrada *Aquila fasciata* (= *Hieraaetus fasciatus*)

Gruïformes
B Fotja banyuda *Fulica cristata*
B Sisó *Tetrax tetrax*

Caradriformes
B Gavina corsa *Ichthyaetus audouinii* (= *Larus audouinii*)
B Fumarell negre *Chlidonias niger*

Pteroclidiformes
B Xurra *Pterocles orientalis*

Passeriformes
A Trenca *Lanius minor*
B Botxí meridional *Lanius meridionalis*
B Mallerenga de bigotis *Panurus biarmicus*
B Boscaler comú *Locustella luscinioides*
B Alosa becuda *Chersophilus duponti*
B Terrerola vulgar *Calandrella brachydactyla*
B Repicatalons *Emberiza schoeniclus witherbyi*
B Còlit negre *Oenanthe leucura*
B Merla d'aigua *Cinclus cinclus aquaticus*

Rèptils

Testudines
B Tortuga mediterrània *Testudo hermanni*
B Tortuga d'estany *Emys orbicularis*

Escatosos
B Llangardaix pirinenc *Lacerta agilis*
B Sargantana pallaresa *Iberolacerta aurelioi*
B Sargantana aranesa *Iberolacerta aranica*

Amfibis

Urodels
B Tritó del Montseny *Calotriton arnoldi*

Peixos

Cipriniformes
C Madrilleta roja *Achondrostoma arcasii* (= *Chondrostoma arcasii* = *Rutilus arcasii*)
C Llopet de riu *Cobitis paludica*
C Llopet ibèric *Cobitis calderoni* (= *Cobitis paludica*)
C Fartet *Aphanius iberus*
C Samaruc *Valencia hispanica*

Gasterosteïformes
C Espinós, punxoset *Gasterosteus aculeatus*

Escorpeniformes
C Cavilat *Cottus hispaniolensis (= Cottus gobio)*

b) **Invertebrats**

Cnidaris
C *Isidella elongata*

Mol·luscs
C *Belgrandia boscae* (= *B. marginata*)
C *Melanopsis tricarinata*
C *Vertigo angustior*
C *Vertigo moulinsiana*
C Nàiade allargada *Unio mancus* (= *Unio elongatulus*)
C Nàiade de Banyoles *Unio ravoisieri (= Unio aleroni = Unio elongatulus)*
C Corn marí *Charonia lampas lampas*
B Nacra *Pinna nobilis*
C *Bofilliella subarcuata*
C *Pyrenaearia molae*
C *Islamia lagari*
C *Baldufa fontinalis*
C *Bythinella espanoli*
C *Moitessieria barrinae*
C *Moitessieria dexteri*
C *Moitessieria hedraensis*
C *Moitessieria juvenisanguis*
C *Moitessieria mugae*
C *Moitessieria pasterae*
C *Moitessieria ripacurtiae*
C *Moitessieria sanctichristophori*
C *Moitessieria seminiana*
C *Moitessieria tatirocae*
C *Pyrenaearia organiaca*
C *Tarraconia rolani*

Odonats
C Donzell llancer *Coenagrion hastulatum*
C Rodadits esperonat *Gomphus graslinii*
C Xanquer europeu *Macromia splendens*
C Tallanassos d'areny *Onychogomphus costae*
C Maragda lluent *Somatochlora metallica*
C Pixaví alabarrat *Sympetrum pedemontanum*
C Pixaví muntanyenc *Sympetrum vulgatum*
C Carablanc petit *Leucorrhinia dubia*
C Maragda envellutada *Cordulia aenea*
C Parot nervat *Orthetrum nitidinerve*

Ortòpters
C Llagost-pedra de romaní *Acinipe eulaliae*
C Llagost-pedra de timoneda *Prionotropis flexuosa*
C Llagost-pedra d'Ancosa *Prionotropis ancosae*
C Llagost-pedra del Montsec *Prionotropis xausi*

C Saltiretjo alpí *Bohemanella frigida*
C Saga *Saga pedo*
C Llagosta negra *Celes variabilis*
C Grill de cova dels Ports *Petaloptila venosa*
C Grill escatós *Pseudomogoplistes squamiger*
C Somereta de Sánchez-Gómez *Pycnogaster sanchezgomezi*

Coleòpters
C Rosàlia *Rosalia alpina*
C *Stenostoma rostratum*
C *Iberodorcadion suturale*
C *Cylindera germanica sobrina* (= *C. germanica catalonica*)
C *Osmoderma eremita*
C *Carabus granulatus*
C *Dendarus schusteri*

Lepidòpters
C Aurora dels guarets *Zegris eupheme*
C Marbrada de ponent *Euchloe tagis*
C Marroneta de l'aranyoner aranesa *Satyrium pruni*
C Moreneta grisa *Aricia nicias*
C Bruna de secà *Hyponephele lupina*
C Muntanyesa de primavera *Erebia epistygne*
C Escac de ponent *Melanargia ines*
C Donzella de la bistorta *Boloria eunomia*
C Merlet boreal *Pyrgus andromedae*
C Merlet alpí *Pyrgus cacaliae*
C Caparrut aranès *Carterocephalus palaemon*
C Saltiró *Heteropterus morpheus*

Aràcnids
C Escorpí cec *Belisarius xambeui*

Crustacis
C Cranc de riu *Austropotamobius pallipes*

Espècies i subespècies "**vulnerables**"

a) **Vertebrats**

Mamífers

Insectívors
C Eriçó clar *Aethechinus algirus (= Atelerix algirus)*
C Musaranya d'aigua mediterrània *Neomys anomalus*
C Musaranya d'aigua europea *Neomys milleri* (= *Neomys anomalus*)

Quiròpters
C Ratpenat de ferradura gran *Rhinolophus ferrumequinum*
C Ratpenat de musell llarg *Myotis myotis*
C Ratpenat de musell agut *Myotis blythii*
C Ratpenat d'orelles dentades *Myotis emarginatus*

C Ratpenat de bigotis *Myotis mystacinus*
C Ratpenat de Nathusius *Pipistrellus nathusii*
C Ratpenat de bosc *Barbastella barbastellus*
C Ratpenat de cova *Miniopterus schreibersii*
C Ratpenat nòctul gegant *Nyctalus lasiopterus*
C Ratpenat nòctul gros *Nyctalus noctula*
C Ratpenat orellut septentrional *Plecotus auritus*
C Ratpenat orellut alpí *Plecotus macrobullaris*
C Ratpenat argentat *Vespertilio murinus*

Rosegadors
C Rata d'aigua *Arvicola sapidus*

Carnívors
C Mostela *Mustela nivalis*
B Ermini *Mustela erminea*

Cetacis
B Dofí mular *Tursiops truncatus*
B Dofí comú *Delphinus delphis*
B Rorqual comú *Balaenoptera physalus*
B Cap d'olla gris *Grampus griseus*
B Cap d'olla negre *Globicephala melas*
B Catxalot *Physeter macrocephalus*
B Balena amb bec de Cuvier *Ziphius cavirostris*

Ocells

Gal·liformes
B Perdiu blanca *Lagopus muta*

Procel·lariformes
B Baldriga cendrosa mediterrània *Calonectris diomedea*
B Baldriga mediterrània *Puffinus yelkouan*

Pelecaniformes
C Corb marí emplomallat mediterrani *Phalacrocorax aristotelis desmarestii*

Ciconiformes
C Martinet ros *Ardeola ralloides*
B Agró roig *Ardea purpurea*
B Flamenc *Phoenicopterus roseus*

Accipitriformes
B Aufrany *Neophron percnopterus*
B Voltor negre *Aegypius monachus*
B Esparver cendrós *Circus pygargus*
B Xoriguer petit *Falco naumanni*

Gruïformes
C Rasclet *Porzana pusilla* (= *Zapornia pusilla*)

Caradriformes
C Bec d'alena *Recurvirostra avosetta*

C Corriol camanegre *Charadrius alexandrinus*
B Corriol pit-roig *Charadrius morinellus*
B Perdiu de mar *Glareola pratincola*
B Xatrac menut *Sternula albifrons* (= *Sterna albifrons*)
B Curroc *Gelochelidon nilòtica* (= *Sterna nilotica*)
C Fumarell carablanc *Chlidonias hybrida* (= *Chlidonias hybridus*)
C Xatrac becllarg *Thalasseus sandvicensis* (= *Sterna sandvicensis*)
C Xatrac comú *Sterna hirundo*
B Gavina capblanca *Chroicocephalus genei* (= *Larus genei*)
C Gavot *Alca torda*

Pteroclidiformes
B Ganga *Pterocles alchata*

Cuculiformes
C Cucut reial *Clamator glandarius*

Estrigiformes
C Òliba *Tyto alba*
C Mussol comú *Athene noctua*
B Mussol pirinenc *Aegolius funereus*

Passeriformes
C Cotxa cua-roja *Phoenicurus phoenicurus*
C Bitxac rogenc *Saxicola rubetra*
C Gralla *Corvus monedula*
C Boscarla mostatxuda *Acrocephalus melanopogon*
C Còlit ros *Oenanthe hispanica*
D Tallarol trencamates *Curruca conspicillata* (= *Sylvia conspicillata*)
D Verderola *Emberiza citrinella*

Rèptils

Testudines
B Tortuga careta *Caretta caretta*

Escatosos
C Sargantana cua-roja *Acanthodactylus erythrurus*
C Sargantana pirinenca *Iberolacerta bonnali*
D Sargantana cendrosa *Psammodromus edwarsianus (= Psammodromus hispanicus)*
D Lludrió ibèric *Chalcides bedriagai*
C Escurçó ibèric *Vipera latastei*

Amfibis

Urodels
C Ofegabous *Pleurodeles waltl*

Peixos

Clupeïformes
B Saboga *Alosa fallax*

Perciformes
C Rabosa de riu *Salaria fluviatilis (= Blennius fluviatilis)*

Cipriniformes
C Madrilla *Parachondrostoma miegii*
C Llop de riu *Barbatula quignardi* (= *Noemachelius barbatulus*)

b) **Invertebrats**

Cnidaris
C Madrèpora mediterrània *Cladocora caespitosa*
C Corall vermell *Corallium rubrum*
C Canelobre *Dendrophyllia cornigera*
C *Desmophyllum dianthus*
C *Leiopathes glaberrima*
C *Lophelia pertusa*
C Corall blanc *Madrepora oculata*

Planàries
C *Phagocata ullala*

Mol·luscs
C *Bythinella batalleri*
C *Corneola desmoulinsii bechi* (= *Chilostoma desmoulinsii bechi*)
C *Mastigophallus rangianus*
C *Montserratina martorelli*
C *Suboestophora tarraconensis*
C *Trochoidea trochoides*
C *Xerocrassa montserratensis*
C Nàiade rodona *Potomida littoralis* (= *Psilunio littoralis*)
C *Hohenwartiana disparata*
C *Montserratina bofilliana*
C *Abida gittenbergeri*
C *Arianta xatartii*
C *Atenia quadrasi*
C *Backeljaia corbellai*
C *Deroceras tarracense*
C *Euglesa hibernica*
C *Euglesa lilljeborgii*
C *Guadiella ballesterosi*
C *Heleobia macei*
C *Hygromia tassyi*
C *Moitessieria collellensis*
C *Moitessieria foui*
C *Moitessieria garrotxaensis*
C *Moitessieria lludrigaensis*
C *Moitessieria pesanta*
C *Moitessieria prioratensis*
C *Moitessieria punctata*
C *Norelona pyrenaica*
C *Pseudamnicola subproducta*
C *Pyrenaearia carascalopsis*
C *Pyrenaearia guillenae*
C *Pyrenaearia parva*

Miriàpodes
C *Cranogona cornutum*
C *Hispaniosoma racovitzai*
C *Lithobius allotyphlus*
C *Lithobius ambulotentus*
C *Paratyphloiulus bolivari*
C *Paratyphloiulus lagari*
C *Psychrosoma tarraconensis*
C *Rhyparomeris lineata*
C *Scutogona muticum*
C *Scutogona vivesi*
C *Tarracoblaniulus lagari*
C *Trichoblaniulus tarraconensis*

Odonats
C Espiadimonis blau *Aeshna afinis*
C Espiadimonis ataronjat *Aeshna isoceles*
C Libèl·lula d'ulls grisos *Libellula fulva*
C Esparver d'aigua *Oxygastra curtisii*
C Passabarrancs bidentat *Cordulegaster bidentata*
C Alaestès robust *Lestes dryas*
C Alaestès fi *Lestes sponsa*
C Gallardet negre *Selysiothemis nigra*

Ortòpters
C Arcíptera d'estepa *Arcyptera brevipennis*
C Saltarel·la del Montseny *Ctenodecticus masferreri*
C Saltarel·la del Montsec *Ctenodecticus thymi*
C Saltarel·la de cova occidental *Dolichopoda bolivari*
C Somereta del Miracle *Ephippigerida asella*
C Somereta del Montsant *Lluciapomaresius panteli* (= *L. nisae*)
C Saltamartí dels Pirineus *Gomphoceridius brevipennis*
C Llagost de litoral *Heteracris littoralis*
C Llagost-pedra dels Ports *Kurtharzia nugatoria*
C Llagost de salicornar *Mioscirtus wagneri*
C Saltamartí de Navàs *Omocestus navasi*
C Somereta dels Ports grossa *Albarracinia zapaterii*
C Somereta ratllada *Lluciapomaresius ortegai*
C Grill de cova dels Pirineus *Petaloptila pyrenaea*

Heteròpters
C *Acalypta nigrina*
C Puntaire de la cua de gat *Dictyla lithospermi*
C *Dimorphocoris obachi*
C Ortòtil *Orthotylus gemmae*
C *Polytoxus siculus*
C *Solenoxyphus lepidus*
C Assassina de l'albellatge *Vibertiola cinerea*

Himenòpters
C *Bombus cullumanus*
C *Bombus gerstaeckeri*

Coleòpters
C *Acanthocinus hispanicus*
C *Acmaeops marginatus*
C *Aesalus scarabaeoides*
C *Calopus serraticornis*
C *Carabus morbillosus macilentus*
C *Ceretophyes riberai*
C *Chitona suturalis*
C *Platyderus espanoli* (= *Cryobius espanoli*)
C *Cryptocephalus schaefferi*
C *Hydraena gavarrensis*
C *Iberacritus vivesi*
C *Leioderes kollari*
C *Obrium cantharinum*
C *Otiorhynchus zariquieyi*
C *Pachyta quadrimaculata*
C *Paraphaenops breuilianus*
C *Parvospeonomus canyellesi*
C *Parvospeonomus urgellesi*
C *Perriniella bofilli*
C *Perriniella faurai*
C *Phylan ilerdensis*
C *Pimelia interjecta*
C *Catalanodytes bellesi* (= *Reicheia bellesi*)
C *Pterostichus catalonicus* (= *Steropus catalonicus*)
C *Timarcha sinuaticollis* (= *T. monserratensis*)
C *Trechus meregallii*
C *Carabus pyrenaeus*
D Escanyapolls o cérvol volant *Lucanus cervus*
C Banyarriquer del roure *Cerambyx cerdo*
C *Gnorimus variabilis*
C *Amorphocephala coronata*
C *Anthaxia oberthuri*
C *Calicnemis latreillei*
C *Cerambyx miles*
C *Gonioctena decemnotata*
C Escarabat blau *Hoplia coerulea*
C *Kisanthobia ariasi*
C *Lucanus pontbrianti*
C *Meloe variegatus*
C *Ochodaeus inermis*
C *Osphya aeneipennis*
C *Pallaresiella pallaresana*
C *Pycnomerus terebrans*
C *Rushia parreyssii*
C *Scarabaeus semipunctatus*
C *Speonomites kryophilos*
C *Speonomites torresi*
C *Synchita fallax*
C *Synchita undata*

C *Troglocharinus kiesenwetteri*
C *Troglocharinus olerdolai*
C *Troglocharinus pallisei*
C *Troglocharinus patracoi*
C *Zariquieya troglodytes*

Lepidòpters
C *Artimelia latreillei*
C Mnemòsine *Parnassius mnemosyne*
C Marbrada alpina *Euchloe simplonia*
C Blanqueta de la pedrosa *Pieris ergane*
C Safranera alpina *Colias phicomone*
C Coure de mollera *Lycaena hippothoe*
C Blaveta del serpoll *Pseudophilotes baton*
C Blaveta de l'espantallops *Iolana debilitata*
C Formiguera gran *Phengaris arion* (= *Maculinea arion*)
C Formiguera petita *Phengaris alcon* (= *Maculinea alcon*)
C Blavet de glacera *Agriades glandon*
C Moreneta torrentera *Eumedonia eumedon*
C Blaveta nívia *Polyommatus nivescens*
C Blaveta alpina *Polyommatus eros*
C Perlada de la filipèndula *Brenthis hecate*
C Donzella alpina *Boloria pales*
C Bruna de muntanya *Hyponephele lycaon*
C Muntanyesa llisa *Erebia manto*
C Muntanyesa pirinenca *Erebia gorgone*
C Muntanyesa de mollera *Erebia oeme*
C Sàtir gran *Satyrus ferula*
C Margenera aranesa *Lasiommata petropolitana*
C Muntanyesa de tartera *Erebia gorge*
C Muntanyesa puntejada *Erebia pandrose*
C Muntanyesa aranesa *Erebia pronoe*
C Moreneta ibèrica *Aricia morronensis*
C Merlet dels erms *Pyrgus onopordi*
C Blaveta del crespinell *Scolitantides orion*
C Muntanyesa grisa *Erebia cassioides*
C Muntanyesa puntejada pirinenca *Erebia sthennyo*
C Níobe *Fabriciana niobe*
C Escac aranès *Melanargia galathea*
C Escac ferruginós *Melanargia occitanica*

Crustacis
C Tortugueta *Triops cancriformis*
C Gambeta *Palaemonetes zariquieyi*
C *Stenasellus virei*

Diplurs
C *Gollumjapyx smeagol*
C *Paratachycampa hispanica*

Hemípters
C *Aphelocheirus aestivalis*
C *Orthotylus siuranus*

Tricòpters
C *Synagapetus serotinus*

Aràcnids
C *Troglobisium racovitzai*
C *Argyroneta aquatica*
C *Telema tenella*
C *Ephippiochthonius catalonicus*

Ascalàfids
C *Libelloides coccajus*

Espècies i subespècies "**extintes com a reproductores a Catalunya**"

a) **Vertebrats**

Mamífers

Quiròpters
C Ratpenat de ferradura mitjà *Rhinolophus mehelyi*

Carnívors
B Llop *Canis lupus*
A Linx nòrdic, linx boreal *Lynx lynx*
A Linx ibèric *Lynx pardina*

Pinnípedes
A Vedell marí, vellmarí *Monachus monachus*

Ocells

Gal·liformes
B Grèvol *Tetrastes bonasia (= Bonasa bonasia)*
B Gall de cua forcada *Lyrurus tetrix*
B Perdiu de roca *Alectoris graeca*

Accipitriformes
B Àguila pescadora *Pandion haliaetus*
B Àguila imperial oriental *Aquila heliaca*

Gruïformes
B Pioc salvatge *Otis tarda*

Passeriformes
C Cuaenlairat *Cercotrichas galactotes*

Rèptils

Escatosos
D Serpeta cega *Blanus cinereus*

Peixos

Petromizoniformes
B Lampresa de mar *Petromyzon marinus*

Acipenseriformes
B Esturió europeu *Acipenser sturio*

b) **Invertebrats**

Mol·luscs
B Margaritífera auriculada *Margaritifera auricularia*
C *Islamia ateni*

Lepidòpters
C Grogueta del desert *Euchloe bazae*

ESPÈCIES PROTEGIDES NO AMENAÇADES (Annex 2 Decret 172/2022)

a) **Vertebrats**

Mamífers

Insectívors

D Eriçó fosc *Erinaceus europaeus*
D Musaranya d'aigua pirinenca *Neomys fodiens*
D Musaranya de Millet *Sorex coronatus*
D Musaranya cuaquadrada *Sorex araneus*

Quiròpters
C Ratpenat gris itàlic o ratpenat de serrell *Myotis crypticus (= Myotis nattereri)*
C Ratpenat de doble serrell *Myotis escalerai (= Myotis nattereri)*
D Rat-penat d'aigua *Myotis daubentonii*
D Ratpenat comú *Pipistrellus pipistrellus*
D Ratpenat soprano *Pipistrellus pygmaeus*
D Ratpenat de vores clares *Pipistrellus kuhlii*
D Ratpenat muntanyenc *Hypsugo savii*
D Ratpenat dels graners *Eptesicus serotinus*
D Ratpenat orellut meridional *Plecotus austriacus*
C Ratpenat cuallarg *Tadarida teniotis*
C Ratpenat nòctul petit *Nyctalus leisleri*
D Ratpenat de ferradura petit *Rhinolophus hipposideros*

Rosegadors
D Esquirol *Sciurus vulgaris*
D Talpó pirinenc *Microtus pyrenaicus*
D Talpó de tartera *Microtus nivalis*
D Liró gris *Glis glis*

Carnívors
A Llúdriga euroasiàtica *Lutra lutra*
A Visó europeu *Mustela lutreola*
B Marta *Martes martes*
B Gat fer o gat salvatge *Felis silvestris*

Cetacis
A Dofí llistat *Stenella coeruleoalba*
A Orca *Orcinus orca*
A Balena geperuda o iubarta *Megaptera novaeangliae*
A Balena grisa *Eschrichtius robustus*

Ocells

Anseriformes
B Ànec canyella *Tadorna ferruginea*
C Ànec blanc *Tadorna tadorna*
C Morell buixot *Aythya marila*
C Morell de plomall *Aythya fuligula*
C Morell de cap roig *Aythya ferina*
C Èider *Somateria mollissima*
C Ànec glacial *Clangula hyemalis*
C Ànec negre *Melanitta nigra*
C Ànec fosc *Melanitta fusca*
C Morell d'ulls grocs *Bucephala clangula*
C Bec de serra petit *Mergellus albellus*
C Bec de serra mitjà *Mergus serrator*
C Bec de serra gros *Mergus merganser*

Gaviformes
C Calàbria petita *Gavia stellata*
C Calàbria agulla *Gavia arctica*
C Calàbria grossa *Gavia immer*

Procel·lariformes
C Baldriga grisa *Ardenna grisea* (= *Puffinus griseus*)

Pelecaniformes
C Mascarell *Morus bassanus*

Ciconiformes
C Martinet menut *Ixobrychus minutus*
C Martinet de nit *Nycticorax nycticorax*
D Esplugabous *Bubulcus ibis*
D Martinet blanc *Egretta garzetta*
B Agró blanc *Ardea alba (= Egretta alba)*
C Bernat pescaire *Ardea cinerea*
B Cigonya blanca *Ciconia ciconia*
B Cigonya negra *Ciconia nigra*
B Bec planer *Platalea leucorodia*
B Capó reial *Plegadis falcinellus*

Podicipediformes
C Cabusset *Tachybaptus ruficollis*
C Cabussó emplomallat *Podiceps cristatus*
C Cabussó orellut *Podiceps auritus*
C Cabussó capnegre *Podiceps nigricollis*

Accipitriformes
C Aligot vesper *Pernis apivorus*

B Esparver d'espatlles negres *Elanus caeruleus*
C Milà negre *Milvus migrans*
B Voltor comú *Gyps fulvus*
C Àguila marcenca *Circaetus gallicus*
B Arpella (vulgar) *Circus aeruginosus*
C Astor *Accipiter gentilis*
C Esparver (vulgar) *Accipiter nisus*
C Aligot (comú) *Buteo buteo*
C Aligot calçat *Buteo lagopus*
B Àguila daurada *Aquila chrysaetos*
B Àguila calçada *Hieraaetus pennatus* (= *Aquila pennata*)

Gruïformes
C Rascló *Rallus aquaticus*
C Polla pintada *Porzana porzana*
C Rascletó *Zapornia parva* (= *Porzana parva*)
B Guatlla maresa *Crex crex*
D Polla blava *Porphyrio porphyrio*
B Grua (vulgar) *Grus grus*

Caradriformes
C Garsa de mar *Haematopus ostralegus*
C Torlit*Burhinus oedicnemus*
C Cames llargues *Himantopus himantopus*
C Daurada grossa *Pluvialis apricaria*
C Pigre gris *Pluvialis squatarola*
C Corriol petit *Charadrius dubius*
C Corriol gros *Charadrius hiaticula*
C Polit cantaire *Numenius phaeopus*
C Becut *Numenius arquata*
C Tètol cuanegre *Limosa limosa*
C Tètol cuabarrat *Limosa lapponica*
C Remena-rocs *Arenaria interpres*
C Territ gros *Calidris canutus*
C Batallaire *Calidris pugnax (= Philomachus pugnax)*
C Territ becllarg *Calidris ferruginea*
C Territ de Temminck *Calidris temminckii*
C Territ tresdits *Calidris alba*
C Territ variant *Calidris alpina*
C Territ menut *Calidris minuta*
C Escuraflascons becfí *Phalaropus lobatus*
C Escuraflascons becgròs *Phalaropus fulicarius*
C Xivitona (vulgar) *Actitis hypoleucos*
C Xivita *Tringa ochropus*
C Gamba roja pintada *Tringa erythropus*
C Gamba verda *Tringa nebularia*
C Siseta *Tringa stagnatilis*
C Valona *Tringa glareola*
C Gamba roja vulgar *Tringa totanus*
C Becadell sord *Lymnocryptes minimus*
C Becadell gros *Gallinago media*

C Paràsit cuaample *Stercorarius pomarinus*
C Paràsit cuapunxegut *Stercorarius parasiticus*
C Paràsit cuallarg *Stercorarius longicaudus*
C Paràsit gros *Stercorarius skua*
C Somorgollaire *Uria aalge*
C Fraret *Fratercula arctica*
C Xatrac gros *Hydroprogne caspia (= Sterna caspia)*
C Fumarell alablanc *Chlidonias leucopterus*
C Gavineta de tres dits *Rissa tridactyla*
C Gavina menuda *Hydrocoloeus minutus (= Larus minutus)*
C Gavina capnegra *Ichthyaetus melanocephalus (= Larus melanocephalus)*
C Gavina cendrosa *Larus canus*
C Gavinot *Larus marinus*
C Xatrac bengalí *Thalasseus bengalensis*

Cuculiformes
D Cucut *Cuculus canorus*

Estrigiformes
C Xot *Otus scops*
B Duc *Bubo bubo*
C Gamarús *Strix aluco*
C Mussol banyut *Asio otus*
C Mussol emigrant *Asio flammeus*

Caprimulgiformes
C Enganyapastors *Caprimulgus europaeus*
C Siboc *Caprimulgus ruficollis*

Apodiformes
D Falciot negre *Apus apus*
D Falciot pàl·lid *Apus pallidus*
D Ballester *Apus melba*

Coraciformes
D Puput *Upupa epops*
D Abellerol *Merops apiaster*
C Blauet *Alcedo atthis*
C Gaig blau *Coracias garrulus*

Piciformes
C Colltort *Jynx torquilla*
D Picot verd *Picus sharpei* (= *Picus viridis sharpei*)
C Picot negre *Dryocopus martius*
D Picot garser gros *Dendrocopos major*
B Picot garser mitjà *Dendrocoptes medius* (= *Dendrocopos medius*)
B Picot garser petit *Dryobates minor* (= *Dendrocopos minor*)

Falconiformes
C Xoriguer (comú) *Falco tinnunculus*
B Falcó cama-roig *Falco vespertinus*
C Esmerla *Falco columbarius*
C Falcó mostatxut *Falco subbuteo*

B Falcó de la reina *Falco eleonorae*
B Falcó pelegrí *Falco peregrinus*

Passeriformes
D Calàndria *Melanocorypha calandra*
D Terrerola rogenca *Alaudala rufescens (= Calandrella rufescens)*
D Oriol *Oriolus oriolus*
D Escorxador *Lanius collurio*
D Capsigrany *Lanius senator*
C Gralla de bec groc *Pyrrhocorax graculus*
C Gralla de bec vermell *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
C Pardal d'ala blanca *Montifringilla nivalis*
D Reietó *Regulus regulus*
D Bruel *Regulus ignicapilla*
C Teixidor *Remiz pendulinus*
D Mallerenga blava *Cyanistes caeruleus* (= *Parus caeruleus*)
D Mallerenga carbonera *Parus major*
D Mallerenga emplomallada *Lophophanes cristatus* (= *Parus cristatus*)
D Mallerenga petita *Periparus ater* (= *Parus ater*)
D Mallerenga d'aigua *Poecile palustris* (= *Parus palustris*)
D Cogullada vulgar *Galerida cristata*
D Cogullada fosca *Galerida theklae*
D Cotoliu *Lullula arborea*
C Oreneta de ribera *Riparia riparia*
D Roquerol *Ptyonoprogne rupestris*
D Oreneta vulgar *Hirundo rustica*
D Oreneta cuablanca *Delichon urbicum*
D Oreneta cua-rogenca *Cecropis daurica (= Hirundo daurica)*
D Rossinyol bord *Cettia cetti*
D Mallerenga cuallarga *Aegithalos caudatus*
C Pela-roques *Tichodroma muraria*
D Mosquiter pàl·lid *Phylloscopus bonelli*
D Mosquiter xiulaire *Phylloscopus sibilatrix*
D Mosquiter comú *Phylloscopus collybita*
D Mosquiter ibèric *Phylloscopus ibericus*
D Mosquiter de passa *Phylloscopus trochilus*
D Tallarol de casquet *Sylvia atricapilla*
D Tallarol gros *Sylvia borin*
D Tallarol emmascarat *Curruca hortensis* (= *Sylvia hortensis*)
D Tallareta vulgar *Curruca communis* (= *Sylvia communis*)
D Tallareta cuallarga *Curruca undata* (= *Sylvia undata*)
D Tallarol de garriga *Curruca iberiae* (= *Sylvia iberiae = Sylvia cantillans*)
D Tallarol capnegre *Curruca melanocephala* (= *Sylvia melanocephala*)
D Boscaler pintat gros *Locustella naevia*
D Bosqueta pàl·lida occidental *Iduna opaca* (= *Hippolais opaca*)
D Bosqueta vulgar *Hippolais polyglotta*
D Boscarla dels joncs *Acrocephalus schoenobaenus*
D Boscarla de canyar *Acrocephalus scirpaceus*
D Balquer *Acrocephalus arundinaceus*
B Boscarla d'aigua *Acrocephalus paludicola*
D Trist *Cisticola juncidis*

D Pica-soques blau *Sitta europaea*
D Raspinell pirinenc *Certhia familiaris*
D Raspinell comú *Certhia brachydactyla*
D Cargolet *Troglodytes troglodytes*
C Merla d'aigua *Cinclus cinclus*
D Merla de pit blanc *Turdus torquatus*
D Papamosques gris *Muscicapa striata*
D Pit-roig *Erithacus rubecula*
D Rossinyol *Luscinia megarhynchos*
D Cotxa blava *Luscinia svecica*
D Papamosques de collar *Ficedula albicollis*
D Mastegatatxes *Ficedula hypoleuca*
D Cotxa fumada *Phoenicurus ochruros*
D Merla roquera *Monticola saxatilis*
D Merla blava *Monticola solitarius*
D Bitxac comú *Saxicola rubicola (= Saxicola torquata)*
D Còlit gris *Oenanthe oenanthe*
D Pardal de bardissa *Prunella modularis*
D Cercavores *Prunella collaris*
D Pardal roquer *Petronia petronia*
D Cuereta groga *Motacilla flava*
D Cuereta torrentera *Motacilla cinerea*
D Cuereta blanca *Motacilla alba*
D Trobat *Anthus campestris*
D Piula dels arbres *Anthus trivialis*
D Titella *Anthus pratensis*
D Piula gola-roja *Anthus cervinus*
D Grasset de muntanya *Anthus spinoletta*
D Pinsà mec *Fringilla montifringilla*
C Durbec *Coccothraustes coccothraustes*
D Pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula*
D Trencapinyes *Loxia curvirostra*
D Llucareta *Carduelis citrinella (= Serinus citrinella)*
D Gafarró *Serinus serinus*
D Lluer *Spinus spinus (= Carduelis spinus)*
D Sit blanc *Plectrophenax nivalis*
D Gratapalles *Emberiza cirlus*
D Sit negre *Emberiza cia*
D Hortolà *Emberiza hortulana*

Rèptils

Testudines
B Tortuga verda *Chelonia mydas*
B Tortuga lladut *Dermochelys coriacea*
C Tortuga de rierol *Mauremys leprosa*

Escatosos
D Dragó rosat *Hemidactylus turcicus*
D Dragó comú *Tarentola mauritanica*
D Vidriol *Anguis fragilis*

D Lluert *Lacerta bilineata*
C Sargantana vivípara *Zootoca vivipara*
D Sargantana iberoprovençal *Podarcis liolepis (= Podarcis hispanica)*
D Sargantana roquera *Podarcis muralis*
D Sargantana cuallarga *Psammodromus algirus*
D Lludrió llistat *Chalcides striatus*
C Llangardaix ocel·lat *Timon lepidus (= Lacerta lepida)*
D Serp de ferradura *Hemorrhois hippocrepis*
D Serp verd-groga *Hierophis viridiflavus*
D Serp llisa septentrional *Coronella austriaca*
D Serp llisa meridional *Coronella girondica*
D Serp d'Esculapi *Zamenis longissimus*
D Serp blanca *Zamenis scalaris* (= *Rinechis scalaris* = *Elaphe scalaris*)
D Serp verda *Malpolon monspessulanus*
D Serp d'aigua *Natrix maura*
D Serp de collaret ibèrica *Natrix astreptophora* (= *N. natrix*)
D Serp de collaret europea *Natrix helvetica* (= *N. natrix*)
D Escurçó pirinenc *Vipera aspis*

Amfibis

Urodels
C Tritó pirinenc *Calotriton asper*
D Salamandra *Salamandra salamandra*
D Tritó palmat *Lissotriton helveticus*
D Tritó verd *Triturus marmoratus*

Anurs
D Tòtil *Alytes obstetricans*
D Gripau d'esperons *Pelobates cultripes*
D Granoteta de punts *Pelodytes punctatus*
D Gripau comú *Bufo spinosus (= Bufo bufo)*
D Gripau corredor *Epidalea calamita (= Bufo calamita)*
D Reineta (meridional) *Hyla meridionalis*
D Granota roja *Rana temporaria*
D Granota verda *Pelophylax perezi*

Peixos

Clupeïformes
B Guerxa *Alosa alosa*

Singnatiformes
C Cavallet de mar *Hippocampus guttulatus* (= *H. ramulosus*)
C Cavallet de mar *Hippocampus hippocampus*

Rajiformes
C Mantellina *Gymnura altavela*
C Rajada d'anells o falsa vela *Leucoraja circularis*
C Rajada cardaire o clavellada *Leucoraja fullonica*
C Rajada ondulada *Raja undulata*
C Rajada morella o comuna *Dipturus batis*

C Rajada blanca *Rostroraja alba*
C Bisbe *Pteromylaeus bovinus*

Myliobatiformes
C Manta *Mobula mobular*

Rhinobatiformes
C Peix guitarra comú *Rhinobatos rhinobatos*
C Peix guitarra de musell negre *Glaucostegus cemiculus* (= *Rhinobatos cemiculus*)

Pristiformes
C Peix serra *Pristis pristis*
C Peix serra *Pristis pectinata*

Esqualiformes
C Tauró gata *Dalatias licha*
C Porc marí *Oxynotus centrina*

Esquatiniformes
C Àngel comú *Squatina squatina*
C Àngel tacat *Squatina aculeata*

Carchariniformes
C Tauró gris *Carcharhinus plumbeus*
C Peix martell *Sphyrna zygaena*
C Mussola vera *Mustelus mustelus*
C Caçó *Galeorhinus galeus*

Lamniformes
C Tauró toro *Carcharias taurus*
C Solraig llis *Odontaspis ferox*
C Tauró guilla *Alopias vulpinus*
C Tauró guilla *Alopias superciliosus*
C Tauró pelegrí *Cetorhinus maximus*
C Tauró blanc *Carcharodon carcharias*
C Solraig, marraix comú o tauró mako *Isurus oxyrinchus*
C Marraix sardiner o cailó *Lamna nasus*

b) **Invertebrats**

Mol·luscs
D Nàiada anodonta *Anodonta anatina (= Anodonta cygnea)*
D Nàiada anodonta *Anodonta cygnea*
D *Bythinella persuturata*
D *Bythinella tejedoi*
D *Islamia globulus*
D *Moitessieria olleri*
D *Abida secale*
D *Avenionia brevis*
D *Bythinella baudoni andorrensis*
D *Bythinella reyniesii*
D *Bythinella rufescens rufescens*
D *Cochlostoma patulum fontqueri*

D *Deroceras altimirai*
D *Euglesa subtruncata*

Odonats
D *Coenagrion mercuriale*

Ortòpters
C Saltamartí d'albellatge *Brachycrotaphus tryxalicerus*
C Barbitist d'alzinar *Metaplastes pulchripennis*
C Barbitist del margalló *Odontura aspericauda*

Coleòpters
D *Cerambyx welensii*
D *Lucanus barbarossa*

Lepidòpters
D Apol·lo *Parnassius apollo*
D Brocat variable *Euphydryas aurinia*
D *Proserpinus proserpina*
D *Eriogaster catax*
D Graèllsia *Graellsia isabelae*

El departament competent en matèria de biodiversitat, conjuntament amb el departament competent en matèria de cinegètica, d'acord amb l'estat de les poblacions de la fauna salvatge autòctona, pot ampliar o reduir la relació d'espècies protegides a Catalunya.

Les espècies declarades anualment espècies protegides o de caça o pesca prohibides per les resolucions que estableixen els períodes hàbils de caça i de pesca en el territori de Catalunya es consideren espècies de l'annex, amb la categoria D, mentre dura la temporada de caça o de pesca, i són sotmeses a una protecció idèntica.

La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta Llei no exclou la valoració de l'exemplar en cas que es tracti de fauna protegida, la responsabilitat civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre a la persona sancionada, incloent-hi la reparació dels danys mediambientals causats. Les espècies de fauna protegida, indicades en l'annex, tenen el valor econòmic següent:

A: 6.000 euros
B: 2.000 euros
C: 300 euros
D: 100 euros

El valor econòmic per la mort o la irrecuperabilitat de qualsevol exemplar d'espècie de vertebrat salvatge no cinegètic, exceptuant-ne els rosegadors no protegits i els peixos, llevat dels supòsits autoritzats, és, com a mínim, el determinat per a la categoria D. A les espècies salvatges de presència accidental o ocasional a Catalunya que no tinguin un origen provocat per l'ésser humà se'ls aplica el valor econòmic de la categoria C.

7.1.3.3. Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya

Tal i com ja s'ha comentat, amb el Decret 172/2022 s'aprova el Catàleg de Fauna amenaçada de Catalunya.

L'objecte d'aquest Decret és:

- Regular el Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada.
- Establir el llistat d'espècies en règim de protecció especial.
- Establir el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans de recuperació i dels plans de conservació de les espècies i subespècies de la fauna salvatge autòctona incloses en el Catàleg, i també l'avaluació periòdica de l'estat de conservació de les espècies i subespècies als efectes de la seva inclusió al Catàleg.
- Establir el procediment administratiu per a la reintroducció a Catalunya de les espècies extintes incloses en el Catàleg, i regular també les reintroduccions locals i el reforçament poblacional.

El Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada té naturalesa de registre administratiu públic i és gestionat pel departament competent en matèria de biodiversitat.

El Catàleg inclou les espècies i subespècies de la fauna salvatge autòctona protegides que, per la seva situació i d'acord amb la informació tècnica o científica disponible, es consideren amenaçades i requereixen mesures específiques de protecció. Les espècies i subespècies incloses en el Catàleg es classifiquen, d'acord amb el seu estat de conservació, en les categories següents:

a) **"En perill d'extinció":** espècies i subespècies la supervivència de les quals és poc probable si els factors causals de la seva situació actual continuen actuant.
b) **"Vulnerable":** espècies i subespècies que corren el risc de passar a la categoria "en perill d'extinció" en un futur immediat si els factors adversos que hi actuen no són corregits.
c) **"Extintes com a reproductores a Catalunya":** espècies i subespècies autòctones que han deixat de reproduir-se a tot Catalunya en algun moment des del segle XIX fins a l'actualitat i que poden ser objecte de reintroducció.

El Catàleg inclou, per a cada espècie o subespècie, la denominació científica, el nom vulgar (si n'hi ha), la posició taxonòmica i la categoria d'amenaça, i disposa d'una memòria amb informació addicional per a cada una de les espècies o subespècies catalogades. Aquesta memòria també pot incloure informació en relació amb poblacions de l'espècie o subespècie catalogada.

Les espècies i subespècies incloses en el Catàleg i les categories en què es classifiquen es poden modificar mitjançant la nova catalogació, la descatalogació o el canvi de categoria d'una espècie o subespècie catalogada. La modificació es duu a terme quan hi hagi informació tècnica o científica que ho aconselli. Aquestes modificacions s'aproven per ordre de la persona titular del departament competent en matèria de biodiversitat i es publiquen en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i en el Portal de la Transparència.

La inclusió de noves espècies o subespècies en el Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada comporta la seva inclusió automàtica en la relació d'espècies protegides de la fauna salvatge autòctona de l'annex del Text refós de la Llei de protecció dels animals.

En el cas de la descatalogació d'una espècie o subespècie, aquesta espècie o subespècie es manté en la relació d'espècies protegides de la fauna salvatge autòctona prevista a l'annex del Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Les modificacions del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades i del Llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial, consistents en la inclusió d'espècies o subespècies noves o en l'atribució

d'un nivell de protecció superior a espècies o subespècies ja incloses, comporten la modificació automàtica del Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada, previst a l'annex 1 d'aquest Decret, i de la relació d'espècies protegides de la fauna salvatge autòctona, prevista a l'annex del Text refós de la llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril. La persona titular de la direcció general competent en matèria de biodiversitat ha de donar publicitat a aquestes modificacions mitjançant resolució publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i en el Portal de la Transparència.

En el cas que alguna de les espècies catalogades com a "extintes com a reproductores a Catalunya" torni a reproduir-se al territori de Catalunya espontàniament o com a conseqüència d'un programa de reintroducció, i així es confirmi en un informe tècnic emès per la unitat competent, se n'ha de modificar la categoria prevista en el Catàleg, que ha de passar a ser "en perill d'extinció". Aquesta modificació de categoria es fa mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de biodiversitat, la qual es publica en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i en el Portal de la Transparència.

Per a les espècies i subespècies incloses en el Catàleg, s'han d'aprovar els plans següents:

- Un pla de recuperació, en el cas d'espècies i subespècies catalogades com a "en perill d'extinció".
- Un pla de conservació, en el cas d'espècies i subespècies catalogades com a "vulnerables".

Els plans de recuperació i els plans de conservació s'han d'aprovar, respectivament, en un termini màxim de tres i de cinc anys des de la inclusió de l'espècie o subespècie en el Catàleg. S'ha de prioritzar l'aprovació dels plans de recuperació per a les espècies que estiguin en situació més crítica i per a les espècies respecte de les quals Catalunya presenti un major percentatge de les seves poblacions ibèriques i insulars.

Quan en un mateix espai territorial se sobreposen els àmbits de diversos plans de recuperació d'espècies amenaçades, cal assegurar que les mesures que s'adoptin siguin compatibles per a totes les espècies objecte de recuperació. En el cas de conflicte inevitable, es prioritza el benefici a les espècies més amenaçades o, en tot cas, s'han de prendre les mesures necessàries per evitar que es perjudiquin de manera significativa.

Els plans de recuperació i els plans de conservació s'han de sotmetre als tràmits d'audiència i d'informació pública, s'aproven per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de biodiversitat i es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Portal de la Transparència.

Per a les espècies o subespècies que visquin exclusivament o en alta proporció en espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o àrees protegides per instruments internacionals, els plans de recuperació i els plans de conservació es poden integrar en les figures de planificació i gestió corresponents dels espais esmentats.

La inclusió d'una espècie o subespècie en el Catàleg de la fauna salvatge autòctona amenaçada comporta una avaluació periòdica del seu estat de conservació, que s'efectua cada tres anys per a les espècies i subespècies "en perill d'extinció" i cada sis anys per a les espècies i subespècies "vulnerables".

S'apliquen a les espècies i subespècies incloses en el Catàleg les prohibicions i limitacions previstes als articles 54.3, 54.5 i 59 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, a més de les prohibicions i limitacions pròpies com a espècies protegides previstes al Text refós de la Llei de protecció dels animals o norma que el substitueixi.

Reintroducció d'espècies

Als efectes del Decret 172/2022, s'entén per:

a) **Reintroducció a Catalunya:** actuació destinada a retornar al seu medi espècies i subespècies del Catàleg considerades extintes com a reproductores a tot el territori de Catalunya. Cal l'aprovació d'un projecte de reintroducció.
b) **Reintroducció local:** actuació destinada a retornar al seu medi espècies i subespècies catalogades o incloses en el Llistat d'espècies en règim de protecció especial, desaparegudes a la part del territori de Catalunya on es pretenen reintroduir i que difícilment poden colonitzar-lo de manera natural. Cal l'aprovació d'un pla de viabilitat.
c) **Reforçament poblacional:** l'alliberament d'exemplars d'una espècie amenaçada o d'una espècie protegida en parts del territori on l'espècie ja és present o en àmbits on l'espècie no és present però que són molt propers als anteriors i que pot colonitzar de manera natural en un període curt de temps.

L'incompliment del que preveu el Decret 172/2022 es regeix per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i el Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

7.1.3.4. Àrees de protecció de fauna salvatge autòctona

Amb la finalitat de conservar les espècies animals, la Llei de protecció dels animals estableix les àrees de protecció següents:

a) **Les reserves naturals de fauna salvatge:** són àrees limitades per protegir determinades espècies i/o poblacions de la fauna salvatge en perill d'extinció. La declaració ha de ser atorgada pel departament competent en matèria de medi ambient, un cop feta la informació pública adient. No s'hi pot permetre cap activitat que perjudiqui o pugui perjudicar l'espècie o la població per a la protecció de la qual s'ha fet la declaració.

b) **Els refugis de fauna salvatge:** són àrees limitades per preservar la fauna. La declaració ha de ser atorgada pel departament competent en matèria de medi ambient, d'ofici o a instància de les persones propietàries del terreny, amb l'informe previ del Consell de Caça de Catalunya, i, si es tracta de terrenys inclosos en àrees privades de caça, havent fet prèviament la informació pública adient. En els refugis de fauna salvatge és prohibida la caça.

7.1.4. Regulació sobre protecció de la fauna salvatge a la Llei d'espais naturals
(Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals)

La Llei d'espais naturals preveu diferents nivells de protecció dels espais naturals: la protecció genèrica, els espais d'interès natural (EIN) i els espais naturals de protecció especial (ENPE).

Pel que fa als espais naturals de protecció especial, la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, va crear la figura de les reserves naturals, parcials i integrals. Són reserves naturals els espais naturals d'extensió reduïda i d'interès científic considerable que són objecte d'aquesta declaració per aconseguir de preservar íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que contenen o d'alguna de les seves parts. La declaració de reserves naturals es fa per llei quan és reserva integral i per decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.

Les reserves naturals integrals poden tenir per finalitats:

a) Preservar de qualsevol intervenció humana tots els sistemes naturals i llur evolució. Només hi són permeses les activitats d'investigació científica i de divulgació de llurs valors. L'accessibilitat hi és rigorosament controlada.

b) Incidir sobre l'evolució dels sistemes naturals per assegurar-ne el millorament, la reconstrucció i la regeneració i per aprofundir-ne el coneixement. Només s'hi admeten, a més de les activitats permeses de la lletra a), els treballs científics propis dels objectius de la reserva.

Els objectius de les reserves naturals parcials poden ésser els següents:

a) Protegir d'una manera absoluta les formacions geològiques i geomorfològiques i determinats biòtops, espècies, hàbitats i comunitats.
b) Conservar o constituir escales en les vies migratòries de la fauna salvatge.

No s'hi permeten en cap cas les activitats que directament o indirectament poden perjudicar els valors naturals de protecció.

La declaració com a reserva natural, parcial o integral, implica la inclusió automàtica en el Pla d'espais d'interès natural.

D'altra banda, són zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) els espais on hi ha espècies de les incloses en l'annex I de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus, i espècies migratòries no incloses en el dit annex però que hi arriben regularment. En aquests espais s'han d'aplicar mesures de conservació especials per assegurar la supervivència i la reproducció de les espècies d'ocells en llur àrea de distribució.

El Govern declara les zones d'especial protecció per a les aus els territoris més adequats en nombre i en superfície per a la conservació de les espècies d'ocells indicades. En el cas de les espècies migratòries, s'han de tenir en compte les necessitats de protecció de llurs àrees de reproducció, muda i hivernada i llurs zones de descans, i s'ha d'atorgar una importància especial a les zones humides, molt especialment a les declarades d'importància internacional. La declaració com a zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) implica la inclusió automàtica en el Pla d'espais d'interès natural.

7.1.5. Normativa relacionada

- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
- Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres.
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
- Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida.
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

7.2. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades

7.2.1. Introducció

Dins la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, hi ha el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades, que recull, quan hi hagi informació tècnica o científica que així ho aconselli, els tàxons o les poblacions de la biodiversitat amenaçada, i els inclou en algunes de les categories següents:

a) **En perill d'extinció:** tàxons o poblacions la supervivència de les quals és poc probable si els factors causals de la seva situació actual continuen actuant.

b) **Vulnerable:** tàxons o poblacions que corren el risc de passar a la categoria anterior en un futur immediat si els factors adversos que hi actuen no són corregits.

La catalogació, la descatalogació o el canvi de categoria d'un tàxon o d'una població al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades l'ha de fer el ministeri competent en matèria de biodiversitat, a proposta de la Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, a iniciativa de les comunitats autònomes o del mateix ministeri, quan hi hagi informació tècnica o científica que així ho aconselli.

Qualsevol ciutadà o ciutadana o organització podrà sol·licitar la iniciació del procediment d'inclusió, canvi de categoria o exclusió acompanyant la sol·licitud corresponent amb una argumentació científica de la mesura proposada.

Les comunitats autònomes, en els seus àmbits territorials respectius, poden establir catàlegs d'espècies amenaçades, i establir, a més de les dues categories indicades, altres categories específiques, i determinar les prohibicions i actuacions suplementàries que es considerin necessàries per preservar-les.

Les comunitats autònomes poden, si escau, incrementar el grau de protecció de les espècies del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades als seus catàlegs autonòmics, i incloure-les en una categoria superior d'amenaça.

7.2.2. Efectes de la inclusió al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades

La inclusió d'un tàxon o una població en la categoria d'en perill d'extinció comportarà, en un termini màxim de tres anys, l'adopció d'un pla de recuperació, que inclogui les mesures més adequades per al compliment dels objectius buscats, i, si s'escau, la designació d'àrees crítiques.

A les àrees crítiques, i a les àrees de potencial reintroducció o expansió d'aquests tàxons o poblacions definides com a tals als plans de recuperació, es fixaran mesures de conservació i instruments de gestió, específics per a aquestes àrees o integrats en altres plans, que evitin les afeccions negatives per a les espècies que hagin motivat la designació d'aquestes àrees.

La inclusió d'un tàxon o una població en la categoria de vulnerable comporta l'adopció, en un termini màxim de cinc anys, d'un pla de conservació que inclogui les mesures més adequades per al compliment dels objectius cercats.

Per a aquells tàxons o poblacions que comparteixen els mateixos problemes de conservació o àmbits geogràfics similars, es poden elaborar plans que abracin diversos tàxons o poblacions simultàniament.

Per a les espècies o poblacions que visquin exclusivament o en alta proporció en espais naturals protegits, Xarxa Natura 2000 o àrees protegides per instruments internacionals, els plans es podran integrar a les corresponents figures de planificació i gestió dels espais esmentats.

Les comunitats autònomes han d'elaborar i aprovar els plans de conservació i de recuperació per a les espècies amenaçades terrestres.

En el cas de les espècies marines, el ministeri competent en matèria de biodiversitat elaborarà i aprovarà els plans de recuperació i conservació, mitjançant una ordre ministerial.

Sense perjudici de la normativa sanitària vigent, el trasllat o moviment internacional d'exemplars vius d'espècies incloses al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades haurà de comptar amb una autorització prèvia de la comunitat autònoma, amb l'informe previ de la direcció general competent del ministeri competent en matèria de biodiversitat. En el cas de les espècies marines de competència estatal, aquesta autorització serà emesa pel ministeri competent en matèria de biodiversitat.

7.2.3. Normativa relacionada

- Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

7.3. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida

7.3.1. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida contingudes a la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat

7.3.1.1. Prohibicions genèriques, relacionades amb totes les espècies silvestres autòctones

La *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, té una article genèric anomenat "Garantia de conservació d'espècies autòctones silvestres" (art. 54), que estableix, entre d'altres, que queda prohibit de donar mort, danyar, molestar o inquietar intencionadament els animals silvestres, sigui quin sigui el mètode emprat o la fase del seu cicle biològic. Aquesta prohibició inclou la seva retenció i captura en viu, la destrucció, el dany, la recol·lecció i la retenció dels seus nius, de les seves cries o dels seus ous, aquests darrers encara essent buits, així com la possessió, el transport, el trànsit i el comerç d'exemplars vius o morts o de les seves restes, incloent-hi el comerç exterior.

Per a les espècies d'animals no compreses en el *Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades*, aquestes prohibicions no s'aplicaran en els supòsits amb regulació específica, en especial a la legislació de forests, caça, agricultura, sanitat i salut públiques, pesca continental i pesca marítima, o en els supòsits regulats per l'Administració General de l'Estat o les comunitats autònomes, en l'**àmbit de les seves competències, per explotar-les, de manera compatible amb la conservació d**'aquestes espècies.

Queda prohibit l'alliberament no autoritzat d'exemplars d'espècies al·lòctones i autòctones de fauna, o d'animals domèstics, al medi natural.

7.3.1.2. Prohibicions respecte de les espècies protegides

Prohibicions pel que fa a les espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en r**ègim de** protecció especial:

- Animals, incloent-hi les larves, les cries o els ous: prohibició de qualsevol actuació feta amb la finalitat de matar-les, capturar-les, perseguir-les o molestar-les. També queda prohibida la destrucció o el deteriorament dels seus nius, vivers i llocs de reproducció, hivernada o repòs.
- Prohibició de posseir, naturalitzar, transportar, vendre, comerciar o intercanviar, oferir amb finalitat de vendre o intercanviar, importar o exportar exemplars vius o morts, així com les seves restes, llevat dels casos en qu**è** aquestes activitats puguin ser clarament beneficioses per a la seva conservació, d'una forma controlada per l'Administració i en els casos que es determinin reglamentàriament.

Aquestes prohibicions s'apliquen a totes les fases del cicle biològic d'aquestes espècies, subespècies o poblacions.

7.3.1.3. Espècies objecte de caça i de pesca

La caça i la pesca en aigües continentals només es podrà fer sobre les espècies que determinin les comunitats autònomes, i en cap cas no podrà afectar les espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en r**ègim de** protecció especial, o les prohibides per la Unió Europea.

7.3.1.4. Procediments de caça i de pesca prohibits

És prohibida la tinença, utilització i comercialització de tots els procediments massius o no selectius per a la captura o la mort d'animals, especialment els enumerats a l'annex VII de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, així com els procediments que puguin causar la desaparició local, o pertorbar greument la tranquil·litat de les poblacions d'una espècie.

Particularment queden incloses en el paràgraf anterior la tinença, la utilització i la comercialització dels procediments per a la captura o la mort d'animals i mitjans de transport prohibits per la Unió Europea, que s'enumeren a les lletres a) i b) de l'annex VII de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*:

ANNEX VII: Procediments per a la captura o la mort d'animals i mitjans de transport prohibits:

a) *Mitjans massius o no selectius:*
   - *Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam.*
   - *Enregistradors i magnetòfons, aparells d'electrocució, dispositius elèctrics i electrònics que puguin matar o atordir.*
   - *Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els objectius, dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador d'imatge electrònic per al tir nocturn.*
   - *Armes semiautomàtiques o automàtiques amb un carregador que pugui contenir més de dos cartutxos.*
   - *Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d'***ús.**
   - *Xarxes, llaços (només per a aus), paranys, trampes parany, verí, esquers enverinats o tranquil·litzants.*
   - *Vesc.*
   - *Explosius.*
   - *Asf***í***xia amb gas o fum.*
   - *Ballestes.*
   - *Hams (excepte per a l'exercici de la pesca)*

b) *Mitjans de transport:*
   - *Aeronaus.*
   - *Vehicles de motor.*
   - *Barques de motor (excepte per a l'exercici de la pesca).*

Durant l'exercici de la caça i el tir esportiu es prohibeixen la tinença i la utilització de munició que contingui plom, quan aquestes activitats es facin en zones humides incloses a la Llista del Conveni relatiu a zones humides d'importància internacional, a les de la Xarxa Natura 2000 i a les incloses en espais naturals protegits.

7.3.1.5. Autoritzacions

Les prohibicions anteriors, sobre les espècies silvestres autòctones i les espècies protegides, podran quedar sense efecte, prèvia autorització administrativa de la comunitat autònoma o de l'Administració General de l'Estat, en l'**àmbit de les seves competències, si no hi hagués una altra solució satis-**

factòria i, sense que suposi perjudicar el manteniment en un estat de conservació favorable de les poblacions de què es tracti, a la seva àrea de distribució natural, quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Si de la seva aplicació deriven efectes perjudicials per a la salut i la seguretat de les persones.
b) Per prevenir perjudicis importants als cultius, al bestiar, als boscos, a la pesca i a la qualitat de les aigües. Excepte en el cas de les aus, també es pot aplicar aquesta excepció en cas de perjudici important a altres formes de propietat.
c) Per raons imperioses d'interès públic de primer ordre, incloses les de caràcter socioeconòmic i conseqüències beneficioses d'importància primordial per al medi ambient. Aquesta excepció no és aplicable en el cas de les aus.
d) Quan sigui necessari per raó de recerca, educació, repoblació o reintroducció, o quan es necessiti per a la cria en captivitat orientada a aquests fins.
e) En el cas de les aus, per prevenir accidents en relació amb la seguretat aèria.
f) Per permetre, en condicions controlades estrictament i mitjançant mètodes selectius, la captura, retenció o qualsevol altra explotació prudent de determinades espècies no incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, en petites quantitats i amb les limitacions necessàries per garantir-ne la conservació.
g) Per protegir la flora i la fauna silvestres i els hàbitats naturals.

En el cas de captura en viu d'exemplars, els mètodes de captura o marcatge han d'adoptar l'alternativa amb menor probabilitat de produir lesions o provocar mortalitat dels exemplars capturats.

La concessió d'autoritzacions per a la pràctica del marcatge d'exemplars de fauna silvestre, en especial a través de l'anellament científic, quedarà supeditada al fet que el sol·licitant demostri la seva aptitud per al desenvolupament de l'activitat, sobre una base mínima de coneixements comuns que fixi la Conferència Sectorial de Medi Ambient, amb la col·laboració de les entitats i societats científiques relacionades amb el marcatge.

7.3.2. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida contingudes a la Llei de protecció dels animals

7.3.2.1. Prohibicions

Es prohibeix matar i maltractar els animals emprats en produccions cinematogràfiques, televisives, artístiques o publicitàries, o causar-los danys o estrès, de manera que el dret a la producció i la creació artístiques, quan es desenvolupi dins un espectacle, queda subjecte a les normes de policia d'espectacles, com poden ser l'autorització administrativa prèvia. La difusió audiovisual d'aquest tipus de produccions queda restringida a horaris en què no puguin ser observades per menors i ferir-los la sensibilitat.

- **Arts prohibits per a la captura d'animals:** es prohibeix la venda i la utilització de xarxes japoneses. Aquests arts només poden ser utilitzats amb finalitats científiques, mitjançant l'autorització especial del departament competent en matèria de medi ambient i sota els requisits de precinte identificador que s'ha de determinar per reglament.

  Es prohibeix la venda i la utilització de tota mena de paranys del tipus cep i del tipus ballesta per a la captura d'animals.

  Es prohibeix la utilització de balins, d'armes d'aire comprimit i d'armes de calibre 22 en la pràctica de la caça.

- **Prohibicions respecte de la fauna autòctona protegida:** respecte de les espècies de fauna salvatge autòctona protegides, es prohibeix la caça, la captura, la tinença, el tràfic o el comerç, la importació i l'exhibició pública, tant dels exemplars adults com dels ous o les cries, i també de les parts o restes, llevat dels supòsits especificats per reglament. Aquesta prohibició afecta tant les espècies vives com les dissecades i tant l'espècie com els tàxons inferiors.

  Pel que fa a les espècies migratòries, es prohibeix especialment la pertorbació dels espais de concentració, cria, muda, hivernada i descans.

- **Protecció dels peixos de talla petita:** es prohibeixen la pesca, el tràfic, la venda i el consum de peixos i de crancs menors de la fauna salvatge autòctona de 8 cm de llargada. Per als peixos, aquesta longitud es compta des de la punta de la boca fins al punt mitjà de l'aleta caudal. Per als crancs, la mida es compta des de l'ull fins a l'extrem de la cua estesa.

  Cal indicar que la *Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals*, prohibeix la pesca, la possessió, el transport sense autorització i el consum d'exemplars de peixos o de crustacis que no assoleixin la mida mínima o que superin la mida màxima establertes per a les espècies de pesca no professional. Aquestes mides venen establertes en la Resolució anual de vedes de pesca. *Vegeu el tema 5 de la present guia d'estudi.*

7.3.2.2. Autoritzacions

- **Control de poblacions d'animals (en general):** es poden fer controls específics de poblacions d'animals considerats perjudicials o nocius, sempre que no es tracti d'exemplars d'espècies protegides. Les pràctiques destinades a la protecció de les collites no han d'implicar en cap cas la destrucció en massa d'animals no nocius ni d'exemplars d'espècies protegides. Això no obstant, el departament competent en matèria de medi ambient pot autoritzar motivadament i de manera excepcional la captura o el control d'exemplars d'espècies protegides quan no hi ha cap altre mètode per evitar-ne els danys.

  Pel que fa als ocells, els mètodes de captura són els previstos a la normativa comunitària i legislació bàsica estatal. Pel que fa als rosegadors, excepcionalment, es poden utilitzar substàncies enganxoses per al control de plagues si per qüestions sanitàries, de seguretat o d'urgència es justifica la necessitat i sempre que aquesta activitat no pugui afectar cap espècie protegida ni el medi natural. Aquesta activitat només pot ser duta a terme per personal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures adequades per evitar al màxim el patiment de l'animal.

- **Filmació d'escenes fictícies de crueltat:** la filmació, en l'àmbit territorial de Catalunya, per al cinema, per a la televisió o per a altres mitjans de difusió, que reprodueixi escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals requereix l'autorització prèvia de l'Administració competent, a fi de garantir que el dany sigui simulat i els productes i els mitjans utilitzats no provoquin cap perjudici a l'animal. El mitjà de difusió ha de fer constar que les situacions són fictícies i fer-hi constar el número d'autorització.

- **Possessió de fauna salvatge no autòctona:** les persones propietàries o posseïdores d'animals que pertanyen a les espècies de fauna salvatge no autòctona que es determinin per reglament han de tenir l'autorització prèvia del departament competent en matèria de medi ambient.

  El Govern ha de determinar les espècies de fauna salvatge no autòctona que s'han d'inscriure en el Registre general d'animals de companyia per raons de protecció o seguretat de les persones o de protecció del medi ambient.

- **Autoritzacions de captura en viu:** en condicions controlades estrictament, el departament competent en matèria de medi ambient pot autoritzar la captura en viu amb finalitats científiques, culturals, de reproducció en captivitat, de repoblació o de reintroducció en altres zones d'exemplars adults d'algunes de les espècies que detalla l'annex. En casos excepcionals i amb les mateixes finalitats, també es pot autoritzar la recollida d'ous i de cries.

  En cas que no comporti una amenaça per a les poblacions de l'espècie, es pot autoritzar la captura en viu d'exemplars adults o la recollida d'ous i de cries de les espècies que detalla l'annex amb la finalitat de reintroduir aquestes espècies en altres àrees de Catalunya. Aquestes operacions requereixen un informe previ del departament competent en matèria de medi ambient sobre l'estat de la població d'aquella espècie a Catalunya.

  D'acord amb el que s'estableixi per reglament, es pot autoritzar la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l'exhibició pública d'exemplars de pinsà comú (*Fringilla coelebs*), cadernera (*Carduelis carduelis*), verdum (*Carduelis chloris*) i passerell (*Carduelis cannabina*) per a activitats tradicionals relacionades amb el cant, sempre que no comportin un detriment per a les poblacions d'aquestes espècies.

- **Caça selectiva temporal:** només si cal reduir la població animal d'una espècie protegida, en interès de la protecció d'altres espècies assenyalades per l'annex o per prevenir danys importants a conreus, ramats o forests, es pot autoritzar la caça selectiva temporal d'espècies indicades per l'annex. Aquesta autorització té caràcter extraordinari i requereix un informe que demostri que l'operació de caça selectiva que s'ha de practicar no posa en perill el nivell de població, la distribució geogràfica o la taxa de reproducció de l'espècie protegida en el conjunt de Catalunya.

  Durant el temps que duri la cacera, aquesta ha de ser controlada per representants del departament competent en matèria de biodiversitat.

- **Lliuraments a nuclis zoològics i altres centres:** es faculta el departament competent en matèria de medi ambient perquè lliuri a nuclis zoològics o a altres centres exemplars vius irrecuperables per a la natura, amb finalitats científiques o educatives, o exemplars dissecats o les seves parts de les espècies protegides de la fauna salvatge autòctona recollides en l'annex d'aquesta Llei, tant si provenen de comisos com directament de la natura.

7.3.3. Normativa relacionada

- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

7.4. Fauna salvatge autòctona i no autòctona

7.4.1. Introducció

La regulació de la fauna salvatge autòctona i no autòctona es troba al títol V del text refós de la Llei de protecció dels animals. A més a més, diverses activitats sobre la fauna salvatge autòctona es troben

regulades en diverses normes que despleguen aquest text refós. Aquestes activitats regulades són les següents:

— Taxidèrmia.
— Falconeria.
— Certàmens i concentracions d'animals.
— Manteniment d'animals salvatges en captivitat.
— Activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar la fauna salvatge (tema 15).

7.4.2. Taxidèrmia

En el cas d'animals morts, o d'animals ferits que s'han de sacrificar pel fet de no aconseguir-se que es recuperin, el departament competent en matèria de biodiversitat en pot autoritzar la dissecació i la permanència posterior en centres de caràcter científic, cultural o educatiu.

Només es pot permetre la dissecació als particulars si es demostra la mort natural de l'animal, però ha de tenir l'autorització prèvia del departament competent en matèria de biodiversitat. En cap cas no es pot autoritzar l'exhibició pública dels exemplars dissecats.

Totes les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia han d'inscriure's al Registre de tallers de taxidermistes (d'ara endavant, Registre). La inscripció al Registre és obligatòria. Al Registre constaran les dades següents:

a) Número d'inscripció.
b) Nom i cognoms del propietari de la taxidèrmia o de la persona que practiqui aquesta activitat.
c) Domicili particular i el del taller o magatzem.
d) DNI.
e) Número d'identificació fiscal si escau.

Totes les institucions, tallers i persones que practiquin la taxidèrmia han de portar un llibre d'inscripció en el qual constaran les dades referents a tots els exemplars de la fauna salvatge objecte de la dissecació total o parcial.

Al llibre hi constaran les dades següents:

a) Espècie de l'exemplar objecte de dissecació.
b) Procedència.
c) Data d'entrada de l'exemplar.
d) En cas d'espècie protegida: nom i cognoms i adreça de la persona propietària i número d'autorització del departament competent en matèria de biodiversitat.
e) Observacions (dissecació parcial, restauració, etc.).
f) Data de lliurament a la persona propietària.

La persona encarregada del llibre d'inscripció segellarà, durant el mes de desembre de cada any, el llibre de registre per al proper any. Aquest llibre ha d'estar a disposició del departament competent en matèria de biodiversitat perquè el pugui examinar.

En cap cas les persones taxidermistes no podran acceptar per a la seva tinença o naturalització cap exemplar o part d'un exemplar d'espècie protegida sense l'autorització prèvia corresponent del departament competent en matèria de biodiversitat.

L'autorització per a la naturalització o tinença d'un exemplar o d'una part d'un exemplar d'espècie protegida comportarà la instal·lació d'una anella inviolable o precinte identificatiu a l'exemplar o la part de l'exemplar en qüestió.

Les col·leccions d'animals naturalitzats hauran de ser legalitzades pel departament competent en matèria de biodiversitat, i això comportarà el marcatge amb un precinte inviolable on figurarà el número de l'autorització de cadascun dels exemplars. Es considerarà col·lecció la possessió de més de 3 exemplars o parts d'exemplars naturalitzats d'espècies protegides. Les col·leccions esmentades només podran ser legalitzades si pertanyen a un centre de caràcter científic, cultural o educatiu. També es podran legalitzar col·leccions de particulars sempre que aquests hagin signat un conveni amb els centres esmentats.

Els centres de caràcter científic, cultural o educatiu que disposin de col·leccions d'animals naturalitzats hauran de comptar amb un llibre de registre, on es faran constar les dades del centre i les dades dels exemplars o parts d'exemplars d'espècies protegides naturalitzats, amb el número d'autorització del departament competent en matèria de biodiversitat.

En cas de baixa de qualsevol exemplar o una part d'un exemplar d'espècie protegida naturalitzada, tant d'una col·lecció autoritzada d'un centre de caràcter científic, cultural o educatiu com d'un particular autoritzat degudament, hauran de retornar l'exemplar (o les seves restes), l'autorització corresponent i l'anella inviolable o el precinte identificatiu al departament competent en matèria de biodiversitat.

7.4.3. Falconeria

S'entén per falconeria l'ensinistrament, amb la finalitat de caçar, d'ocells rapinyaires pertanyents als ordres falconiformes, accipitriformes i estrigiformes.

Les persones que posseeixin ocells rapinyaires per a la pràctica de la falconeria, o la cria en captivitat d'espècies destinades a la falconeria, s'han d'inscriure al Registre d'ocells rapinyaires per a la pràctica de la falconeria. Els ocells rapinyaires no inscrits al Registre seran comissats.

Els ocells utilitzats per a la pràctica de la falconeria poden provenir de tres orígens diferents:

a) Ocells procedents dels centres de recuperació: es tracta d'ocells d'espècies autòctones arribats als centres de recuperació del departament competent en matèria de biodiversitat per al seu tractament i posterior alliberament. Aquesta cessió comportarà la concessió d'un permís de tinença, que s'expedirà per un termini màxim d'un any. Només en casos excepcionals, i en benefici de l'ocell, podrà renovar-se per una temporada més.
b) Ocells criats en captivitat per particulars: són els ocells pertanyents tant a espècies autòctones com exòtiques criades en captivitat.
c) Ocells importats de l'estranger o portats d'altres comunitats autònomes: són tots els ocells d'espècies tant autòctones com exòtiques que entren legalment a l'Estat espanyol, o els que, legalitzats prèviament, provenen d'altres comunitats autònomes. Els tenidors d'aquests ocells hauran de sol·licitar la inscripció al Registre, atenint-se en tot moment a la legislació vigent a Catalunya.

Només els exemplars criats en captivitat o els legalment importats de l'estranger podran ser objecte de comerç.

Tots els ocells registrats s'identificaran amb una anella inviolable, on constarà el mateix número que el del Registre. En cas de deteriorament de l'anella, la persona tenidora haurà de comunicar-ho immediatament al departament competent en matèria de biodiversitat per tal de canviar-la.

La persona tenidora haurà de disposar d'un permís de tinença, on s'especificaran, a més del número de registre corresponent, les seves dades personals i característiques de l'ocell, a la vegada que s'hi indicarà el nom de la societat a la qual pertanyi. El permís de tinença s'haurà de renovar cada cinc anys. A efectes d'identificació, el permís de tinença haurà d'anar acompanyat del document nacional d'identitat del tenidor.

Tot ocell registrat per a la pràctica de la falconeria, independentment de la seva procedència, ha de ser ensinistrat i volat lliure anualment. Si no es compleix el que preveu el punt anterior, s'entendrà que el tenidor no utilitza l'ocell per a la finalitat per a la qual se li va concedir el permís de tinença, i es passarà l'ocell a disposició del departament competent en matèria de biodiversitat.

Perquè l'ocell pugui ser volat i/o ensinistrat per una persona diferent de la que és titular del permís de tinença, sempre que la cessió sigui superior a dos mesos, s'haurà de notificar prèviament al departament competent en matèria de biodiversitat.

En cas de pèrdua de l'exemplar, totes les restes, l'anella i el permís de tinença hauran de ser retornats al departament competent en matèria de biodiversitat.

D'acord amb les característiques inherents a la pràctica de la falconeria i atès que es tracta d'una pràctica minoritària, el període durant el qual es podrà caçar amb ocells de falconeria s'establirà mitjançant la Resolució anual de vedes. En qualsevol cas, es prohibeix la caça en el període comprès entre el primer diumenge de març i el tercer diumenge de juliol (ambdós inclosos).[1] En la temporada de caça 2023-2024,[2] el període hàbil per a la pràctica de caça amb ocells de falconeria és el comprès entre el segon diumenge d'octubre de 2023 i el quart diumenge de febrer de 2023, ambdós inclosos. En els terrenys cinegètics d'aprofitament comú, l'exercici de la caça amb falconeria resta limitat als dijous, dissabtes, diumenges i festius no locals.

En cap moment durant l'època de veda no es podrà caçar més del que es considera el sustent diari de l'ocell: un màxim de dues preses/dia per a ocells de falconeria d'espècies mitjanes o grans (més de 450 gr) o una presa/dia per a ocells petits (menys de 450 gr). Els alliberaments efectuats per a l'ensinistrament en la falconeria resten exceptuats de l'obligació de disposar d'autorització del departament competent en matèria de caça.

Es considera cria en captivitat la que es produeix amb el fet d'ajuntar dos exemplars de sexes oposats de la mateixa espècie en una mateixa instal·lació o la inseminació artificial d'una femella.

Tota persona interessada en la cria en captivitat d'espècies utilitzades per a la pràctica de la falconeria, tant si es tracta d'una espècie autòctona com exòtica, necessita una autorització especial del departament competent en matèria de biodiversitat. Per a l'obtenció d'aquesta autorització, la persona interessada haurà de presentar la sol·licitud als serveis territorials, acompanyada d'un informe on s'especifiquin les instal·lacions, les disponibilitats, els coneixements en la matèria i les finalitats.

Per poder practicar la cria en captivitat, també caldrà estar inscrit al Registre de nuclis zoològics, tal com determina el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

Els exemplars utilitzats per a la cria en captivitat poden ser:

— Exemplars irrecuperables provinents de centres de recuperació.
— Altres exemplars legalitzats degudament (importats o criats en captivitat).

1. La Resolució anual de vedes de caça 2023-2024 estableix una excepció d'aquesta prohibició: per les característiques i els usos agronòmics propis de les comarques de l'Urgell, del Pla d'Urgell, del Segrià, de la Segarra, de la Noguera i de les Garrigues, a Lleida; les comarques de l'Alt Camp, del Baix Camp, del Tarragonès i del Baix Penedès, a Tarragona, i les comarques del Baix Ebre i del Montsià, a les Terres de l'Ebre, la persona titular de la direcció dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural respectius pot autoritzar, amb les limitacions escaients, la caça del conill de bosc amb fura, gos i escopeta, i amb falconeria, a partir de l'1 de juliol fins al 31 d'agost, sempre que l'abundància de conills en aquestes comarques causi o pugui causar danys a l'agricultura i la pràctica de la seva caça no perjudiqui els cultius ni la fauna protegida.
2. Les dates poden canviar cada any en funció de la Resolució que s'aprovi; en aquest sentit, caldrà actualitzar-les quan s'aprovi la Resolució de vedes corresponent.

Tots els polls s'identificaran amb una anella inviolable d'acord amb el que disposa l'article 5 de l'Ordre de 3 d'octubre de 1990, per la qual es regula la pràctica de la falconeria.

7.4.4. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge

La regulació de les activitats fotogràfiques científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge es regulen mitjançant el Decret 148/1992, de 9 de juny. Vegeu el tema 15 de la present guia d'estudi.

7.4.5. Regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya

El *Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya*, regula els certàmens i altres concentracions oberts al públic, amb presència d'animals vius. Resta exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret l'exercici d'activitats piscícoles; l'exercici d'activitats cinegètiques amb falcons, gossos i similars i les que utilitzen, d'acord amb la normativa vigent sectorial, animals com a reclam per a la caça, i les concentracions d'ocells pertanyents als membres de les societats d'ocellaires en els seus locals, sempre que no siguin obertes al públic.

7.4.5.1. Definicions

Als efectes d'aquest Decret, es defineixen els conceptes següents:

a) Animals: éssers vius vertebrats de qualsevol espècie, domèstica o salvatge.
b) Petits animals: peixos, amfibis, rèptils, aus, rosegadors i conills de petita dimensió en edat adulta.
c) Animals de companyia: els animals definits al text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, com els gats, els gossos i les fures.
d) Certamen: concentració temporal, periòdica o no, d'animals vius de diferents orígens i amb instal·lacions, que se celebra en un lloc determinat. Els certàmens es poden classificar en algun o alguns dels apartats següents:
    a. Mercats: certàmens comercials amb realització de transaccions.
    b. Exhibicions: certàmens en els quals els animals que hi participen mostren les seves aptituds, sense competència.
    c. Exposicions: exhibicions en les quals participen únicament animals selectes inscrits als registres oficials corresponents.
    d. Mostres: exhibicions de caràcter restringit en les quals han de coincidir dues característiques: que siguin de durada inferior a una jornada i que tinguin assistència única d'animals que pertanyin al municipi o a les àrees confinades on se celebrin.
    e. Concursos: certàmens en els quals hi ha demostracions competitives dels animals que hi assisteixen. Els concursos poden ser de rendiments, d'aptituds, morfològics, de bellesa i d'altres.
    f. Subhastes: modalitat comercial de venda a la qual poden concórrer animals prèviament inscrits i qualificats que s'oferiran a compradors acreditats degudament.
e) Altres concentracions: agrupació d'animals organitzada en un lloc determinat sense instal·lacions amb una durada inferior a una jornada.

7.4.5.2. Requisits generals

Els certàmens, independentment de la seva classificació, han de complir els requisits següents:

a) Relatius al recinte:

   a. S'han de celebrar en emplaçaments adequats a les necessitats dels animals i amb mitjans adients per a la neteja i la desinfecció de les instal·lacions.
   b. Han de disposar d'una zona diferenciada clarament, destinada a l'aïllament sanitari dels animals i amb un veterinari o veterinària que sotmetrà a una revisió veterinària, prèvia al certamen, els animals que hi participin i que és qui ha de vetllar pel fet que es compleixin les condicions higienicosanitàries dels animals i de les instal·lacions.
   c. Les instal·lacions, les gàbies i els tancats que s'utilitzen durant la celebració dels certàmens han de garantir condicions de confort per als animals pel que fa a espai suficient, ventilació, temperatura, llum, aixopluc i condicions higienicosanitàries adients a l'espècie i al tipus d'animal i, d'acord amb la durada del certamen, han de disposar de sistemes per al subministrament d'aigua i aliment amb facilitat i periodicitat tenint en compte les característiques de l'espècie i l'estat fisiològic dels animals.
   d. Han de disposar de sistemes de recollida i eliminació de femtes, així com dels residus que es puguin generar, amb suficients garanties sanitàries i de protecció del medi ambient.

b) Relatius als animals:

   a. Els animals que intervenen en el certamen s'han d'allotjar separats per espècies, llevat dels casos en què es reconstitueixi una comunitat d'animals, no carnívors, compatible sanitàriament i biològicament.
   b. Els animals que concorren al certamen han de provenir d'explotacions o nuclis zoològics registrats degudament quan correspongui i, en tot cas, les persones que en són responsables n'han d'acreditar la tinença.
   c. La participació d'animals en els certàmens regulats per aquest Decret resta condicionada al compliment dels requisits sanitaris que estableix la normativa sanitària vigent aplicable per a cada espècie incloent-hi la corresponent als intercanvis intracomunitaris. En cas que la normativa vigent estableixi qualificació sanitària d'explotacions, únicament poden participar en els certàmens els animals que procedeixin d'explotacions qualificades sanitàriament i biològicament.
   d. Quan hi assisteixin animals emparats pel Conveni de Washington (CITES), han d'anar acompanyats de la documentació que n'acrediti la procedència, d'acord amb aquest Conveni.
   e. Els animals que assisteixin a certàmens han d'anar identificats d'acord amb la normativa vigent.

Durant la celebració del certamen s'han de complir els requisits que estableix la normativa vigent en matèria de protecció dels animals.

Els certàmens d'animals que tenen lloc dins una instal·lació ramadera autoritzada o dins les instal·lacions d'un nucli zoològic s'han d'ajustar, a més del que disposa la normativa específica, al que preveu aquest Decret.

L'organització del certamen ha de disposar d'una persona encarregada de controlar que durant la seva realització no s'ocasioni sofriment ni maltractament als animals. Aquesta persona pot interrompre les activitats del certamen quan comprovi que algun animal està patint sofriments.

7.4.5.3. Certàmens amb animals de la fauna salvatge

Els certàmens amb presència d'animals que pertanyen a la fauna salvatge, a més dels requisits generals, han de complir els requisits següents:

a) Han de disposar permanentment de personal que vigili les instal·lacions i els animals i que hi impedeixi l'entrada de persones no autoritzades.

b) El lloc on se celebra el certamen ha de disposar d'una entrada i una sortida per als visitants diferenciada clarament.
c) Els terraris, les gàbies i les altres instal·lacions que allotgen els animals han de tenir dispositius per evitar riscos al públic i, si s'escau, han de disposar de cadenats que únicament s'han d'obrir per netejar-los i subministrar aliment i aigua en absència de visitants i havent tancat l'accés del públic al certamen.
d) Les instal·lacions per a l'allotjament d'aquests animals han de complir les mesures de seguretat que estableix la normativa aplicable.
e) S'han d'instal·lar rètols indicadors de la perillositat dels animals en la seva proximitat i visibles clarament pel públic.

L'ús d'animals del certamen per ser fotografiats amb el públic no es pot autoritzar. Igualment resta prohibit alimentar en públic els animals amb presa viva.

En la sol·licitud s'ha de fer constar si s'utilitzen animals cinegètics, piscícoles i de falconeria en exercicis o demostracions de caça, els quals s'han d'ajustar a la normativa vigent que regula aquestes activitats.

7.4.5.4. Certàmens amb animals verinosos o tòxics

En cas de presència d'animals verinosos o tòxics, a més dels requisits per als certàmens amb fauna salvatge, han de complir els següents:

a) En el recinte del certamen s'ha de disposar d'una farmaciola i d'un protocol amb la indicació del servei d'urgències del centre mèdic més proper i amb la descripció de les actuacions a fer en cas de mossegada o qualsevol altre tipus d'urgència per contacte amb els animals.
b) Les instal·lacions d'allotjament dels animals han d'impedir que l'animal s'escapi i assegurar la inaccessibilitat per part del públic.

7.4.5.5. Prohibicions

És prohibida la presència d'exemplars d'espècies autòctones protegides en qualsevol certamen o altres concentracions d'animals vius. S'exceptua d'aquesta prohibició la presència d'exemplars de falconeria durant les exhibicions de caça, que han de complir la normativa vigent aplicable.

Resta prohibida la venda ambulant d'animals excepte en el cas que preveu l'article 8.

7.4.5.6. Sol·licitud d'autorització

La persona o l'entitat responsable de l'organització del certamen ha de sol·licitar al departament competent en matèria de ramaderia l'autorització corresponent per a la seva celebració.

7.4.5.7. Mercats municipals

No requereixen l'autorització ni la comunicació els mercats municipals que els ajuntaments organitzen, amb una periodicitat inferior a un mes, en què s'efectua la venda directa de diversos productes i de petits animals, en els quals hi ha la retirada immediata de la mercaderia, que es regeixen per les ordenances i la normativa municipal que els sigui aplicable.

Tenen la consideració de certàmens als efectes d'aquest Decret, i, per tant, requereixen autorització, els mercats que s'organitzen de forma periòdica inferior a un mes, i en què es venen únicament animals.

7.4.5.8. Altres concentracions d'animals

La persona o l'entitat responsable de l'organització de les agrupacions d'animals organitzades en un lloc determinat sense instal·lacions i amb una durada inferior a una jornada ho ha de comunicar, abans

dels quinze dies anteriors a la seva celebració, al departament competent en matèria de ramaderia, indicant-hi el nombre d'animals, la data de celebració i la procedència dels animals. Els animals que hi concorrin han de complir els requisits generals.

7.4.6. Mesures per al manteniment d'animals salvatges en captivitat

L'*Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya*, inclou dins la secció de nuclis zoològics pròpiament dits tots aquells nuclis que alberguen col·leccions zoològiques d'animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives i de reproducció, de recuperació, d'adaptació i/o de conservació d'aquests animals, com ara zoosafaris, parcs o jardins zoològics, reserves zoològiques, circs, col·leccions zoològiques privades, granges cinegètiques i altres agrupacions zoològiques.

Aquests nuclis són susceptibles de mantenir animals salvatges potencialment perillosos per a la integritat física o la seguretat de les persones. Es fa necessari, doncs, establir una normativa que reguli les condicions mínimes de seguretat que han de reunir les instal·lacions on es manté aquest tipus d'animals, per tal de prevenir possibles accidents.

A causa de la gran varietat d'espècies animals potencialment perilloses, de les moltes possibles diferències i particularitats individuals quant a mida, historial, estat d'amansiment, sexe, edat i comportament i de les condicions ambientals de l'indret on es poden ubicar les instal·lacions, es fa inviable establir unes normes de caràcter particular i concret per a cada una de les espècies i circumstàncies, les quals no podrien preveure mai tots els diferents supòsits que es podrien donar. Per aquest motiu es va dictar l'*Ordre de 23 de desembre de 1991, d'establiment de mesures necessàries per al manteniment d'animals salvatges en captivitat*, en què s'estableixen, d'una banda, unes normes de seguretat de caràcter general per a totes les espècies i, d'altra banda, es crea una comissió tècnica que serà la que durà a terme les inspeccions a tots els nuclis zoològics on es mantinguin animals salvatges.

Quant a les normes de seguretat de caràcter general, es tindran en compte com a paràmetres el comportament i la capacitat física normals d'un animal adult de l'espècie de què es tracti, llevat del cas d'instal·lacions dedicades només a cries, en les quals es tindran en compte els paràmetres d'aquestes.

La comissió tècnica serà formada per personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i serà assessorada pel Parc Zoològic de Barcelona, tenint en compte l'experiència, la capacitat i el prestigi d'aquesta institució.

7.4.6.1. Normes de seguretat de caràcter general per a nuclis zoològics

- Tots els animals perillosos es mantindran permanentment dintre de la instal·lació que tinguin assignada, excepte quan estiguin sota el control de personal autoritzat.
- Els entorns d'instal·lacions per a animals es dissenyaran i es construiran de manera que no permetin la sortida dels espècimens, atenent les característiques normals de cada espècie. Quan aquests entorns consisteixin en tanques, aquestes seran prou consistents i estaran ben fixades per suportar el pes i la pressió de l'animal.
- Quan aquests entorns siguin fossats (secs o d'aigua), es col·locaran barreres adequades per impedir que el públic s'hi acosti de manera perillosa.
- Les portes de les instal·lacions seran tan resistents o efectives com la resta de l'entorn, i es dissenyaran per evitar que els animals les desencaixin o bé puguin obrir els mecanismes de seguretat.
- Les portes d'instal·lacions d'animals perillosos es bloquejaran quan siguin tancades. Quan sigui possible el contacte directe entre un animal perillós i el públic per sobre o a través d'un entorn d'instal·lació, s'instal·larà una barrera de separació prou endarrere per evitar aquest contacte.

- En qualsevol instal·lació on hi hagi animals perillosos i la possibilitat de creuar una barrera de separació, hi haurà el nombre convenient de rètols indicadors d'aquesta circumstància.
- Qualsevol nucli zoològic tindrà un nombre suficient de sortides perquè el nombre previst de visitants pugui abandonar-lo ràpidament en cas d'emergència. Les sortides estaran indicades clarament amb senyals, i han de poder ser obertes fàcilment des de l'interior per personal autoritzat.
- Quan s'utilitzin animals per a munta, es prendran les mesures adequades per evitar lesions al públic i als animals.
- Per al cas d'escapada d'un animal perillós de la seva instal·lació, es disposarà d'un pla d'emergència i de material de captura suficient. Aquest pla serà explicat al personal afectat i assajat periòdicament.
- Els arbres ubicats en zones d'accés del públic s'inspeccionaran periòdicament i es tallaran o es podaran quan sigui necessari, per tal d'evitar que a través d'ells puguin sortir els animals o accedir les persones.
- Els passos elevats sobre instal·lacions d'animals hauran de poder suportar el pes de totes les persones que hi pugin simultàniament, i es dissenyaran per evitar qualsevol contacte directe entre el públic i animals perillosos.
- No es permetrà l'accés del públic a cap lloc del nucli zoològic que comporti un risc no raonable per a la seva salut o seguretat.
- Els llocs d'accés vedats al públic se senyalitzaran adequadament.
- Es disposarà com a mínim d'un equip de primers auxilis i d'instruccions escrites de primers auxilis.
- Quan es posseeixin animals verinosos, es disposarà de sèrums antiverí apropiats per iniciar el tractament.
- En cas d'accident per mossegada d'animal verinós, s'enviarà l'accidentat a un centre mèdic amb una dosi de sèrum antiverí i un imprès, on constarà:
  — L'espècie causant de la lesió.
  — L'especificació del sèrum antiverí tramès.
  — El número de telèfon del centre de sèrums antiverí més proper.
  — El número de telèfon del nucli zoològic.

7.4.6.2. Normes específiques per a instal·lacions amb pas de vehicles

- Les entrades i sortides de les instal·lacions amb pas de vehicles destinades a carnívors perillosos tindran doble porta, de manera que les dues portes puguin ser tancades totalment, i hi hagi entre elles qualsevol vehicle que hagi de penetrar a la instal·lació.
- En aquestes portes hi haurà un mecanisme que impedeixi obrir-ne una fins que l'altra no sigui totalment tancada, si bé podrà haver-hi un mecanisme alternatiu que permeti obviar aquest requeriment en cas d'emergència.
- Per a instal·lacions d'altres animals perillosos, les portes d'entrada i sortida seran úniques i estaran vigilades en tot moment.
- També es controlaran permanentment els punts d'accés entre instal·lacions, per evitar que un animal passi a una instal·lació adjacent.
- Quan s'usin sistemes elèctrics de tancament de portes, es dissenyaran de manera que, si aquests fallen, les portes es tanquin automàticament o hi hagi un sistema alternatiu de tancament.
- El personal que faci funcionar els mecanismes d'obertura i tancament de portes disposarà de visió sense obstacles sobre les portes a càrrec seu i de la zona propera a aquestes.
- La carretera a l'interior de les instal·lacions serà d'un sol sentit de marxa, i només s'hi permetrà parar en els llocs on l'amplada sigui com a mínim de 6 metres.

- En cas d'instal·lacions d'animals perillosos, no es permetrà l'accés de cap vehicle si no es disposa al mateix lloc d'un vehicle de rescat que pugui efectuar la seva recuperació. En cap cas no es permetrà l'accés de vehicles sense coberta sòlida.
- Existirà una observació permanent de tota l'àrea de les instal·lacions on hi hagi animals perillosos. Com a mínim, un membre del personal de vigilància disposarà en tot moment d'una arma de foc per abatre un animal perillós si aquest pot lesionar o matar una persona.

7.4.7. Comerç d'espècies de fauna silvestre amenaçada

Tal com ja hem vist, l'article 54 de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, prohibeix el comerç d'exemplars vius o morts d'espècies autòctones de fauna salvatge, o de les serves restes.

La mateixa norma, en el capítol III del títol IV, regula el comerç internacional d'espècies silvestres, i indica que es portarà a terme de forma sostenible i d'acord amb la legislació internacional, el Conveni de Washington (conegut per CITES).

El Conveni de Washington (CITES) és un acord internacional concertat entre estats que té per finalitat vetllar pel fet que el comerç internacional d'espècimens d'animals i plantes silvestres no constitueixi una amenaça per a la seva supervivència.

El CITES es va redactar com a resultat d'una resolució aprovada en una reunió dels membres de la UICN (Unió Mundial per a la Natura), celebrada el 1963. El text del Conveni va ser acordat finalment en una reunió de representants de 80 països feta a Washington, el 3 de març de 1973, i va entrar en vigor l'1 de juliol de 1975. Espanya s'hi va adherir el 1986.

El Conveni protegeix més de 33.000 espècies, recollides en tres apèndixs (que es revisen periòdicament). D'aquestes, aproximadament 28.000 són plantes (85%) i 5.000 són animals (15%). El 97% de les espècies estan incloses a l'apèndix II.

Afecta tant plantes i animals vius com un gran nombre de productes de vida silvestre i derivats d'aquestes: productes alimentaris, articles de cuir, instruments musicals, articles de record, etc.

Els apèndixs del CITES són els següents:

- **Apèndix I:** espècies d'animals i plantes amb major perill d'extinció. El comerç d'aquestes espècies capturades o recol·lectades als seus hàbitats naturals és prohibit i només es permet en circumstàncies excepcionals, com, per exemple, per la investigació científica.
- **Apèndix II:** espècies que actualment no es troben en perill d'extinció però que podrien arribar a estar-hi si no se'n controla estrictament el comerç. Inclou també espècies d'aparença similar a altres d'incloses als apèndixs del CITES per tal de garantir un major control de les espècies protegides.
- **Apèndix III:** espècies que estan protegides almenys en un país, el qual ha sol·licitat l'assistència de les altres parts en el CITES per controlar-ne el comerç.

En l'actualitat, l'aplicació a la UE del Conveni CITES es duu a terme mitjançant el Reglament (CE) 338/97 del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d'espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç. Estableix una normativa més restrictiva que la del Conveni de Washington, i les disposicions contingudes en aquest Reglament són d'obligat compliment pels estats membres de la UE.

Les espècies es classifiquen al Reglament (CE) 338/97 en quatre annexos, depenent del grau de protecció:

- **Annex A:** totes les espècies de l'apèndix I del Conveni CITES, excepte reserves; algunes espècies dels apèndixs II i III i algunes espècies no incloses al CITES.
- **Annex B:** espècies de l'apèndix II del Conveni CITES que no estan incloses a l'annex A, excepte reserves; algunes espècies de l'apèndix III i algunes espècies no incloses al CITES.
- **Annex C:** espècies de l'apèndix III del Conveni CITES que no han estat incloses als annexos A i B, excepte reserves.
- **Annex D:** espècies de l'apèndix III del Conveni CITES sobre les quals la UE manté alguna reserva i algunes espècies no incloses al CITES.

La documentació que acreditarà la procedència legal dels diversos exemplars, i en funció de cada cas, podrà ser la següent:

— Permís d'importació.
— Permís previ d'importació.
— Permís d'exportació i certificat de reexportació.
— Certificat de propietat privada.
— Certificat d'exhibició itinerant.
— Notificació d'importació.
— Certificat CITES UE.
— Certificat d'instrument musical.
— Certificat de col·lecció de mostres.

A més a més, quan convingui, els exemplars hauran d'anar identificats amb microxip, anelles o el mètode que estableixi la normativa.

7.4.8. Normativa relacionada

- Ordre de 16 de juliol de 1990, per la qual es regulen el Registre de tallers de taxidermistes i altres qüestions relatives a la taxidèrmia.
- Ordre de 3 d'octubre de 1990, per la qual es regula la pràctica de la falconeria.
- Resolució MAB/3275/2002, de 28 d'octubre, per la qual es disposa el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de juliol de 1996, dictada en el recurs contenciós núm. 1677/90, confirmada pel Tribunal Suprem en el recurs de cassació núm. 9202/1996.
- Resolució ACC/929/2023, de 17 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2023-2024 en tot el territori de Catalunya (varia cada any).
- Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de fauna salvatge.
- Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya.
- Ordre de 23 de desembre de 1991, d'establiment de mesures necessàries per al manteniment d'animals salvatges en captivitat.
- Conveni de Washington.
- Reglament CE 338/1997 del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i la flora silvestres mitjançant el control del seu comerç.

Tema 8

8.1. Espècies exòtiques invasores de flora i fauna: Catàleg espanyol d'espècies invasores
- 8.1.1. Introducció i marc normatiu
- 8.1.2. Definicions
- 8.1.3. Contingut i característiques
- 8.1.4. Procediments d'inclusió o exclusió d'espècies
- 8.1.5. Xarxa d'alerta per a la vigilància d'espècies exòtiques invasores
- 8.1.6. Relació d'espècies exòtiques invasores
- 8.1.7. EXOCAT i EXOAQUA

8.2. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb espècies exòtiques invasores
- 8.2.1. Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores
- 8.2.2. Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
- 8.2.3. Caça i pesca d'espècies invasores
- 8.2.4. Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores

Tema 8

8.1. Espècies exòtiques invasores de flora i fauna: Catàleg espanyol d'espècies invasores

8.1.1. Introducció i marc normatiu

Les espècies exòtiques invasores constitueixen una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al món, circumstància que s'agreuja en hàbitats i ecosistemes especialment vulnerables, com són les illes i les aigües continentals. La introducció d'aquestes espècies invasores també pot ocasionar greus perjudicis a l'economia, especialment a la producció agrícola, ramadera i forestal, i fins i tot a la salut pública.

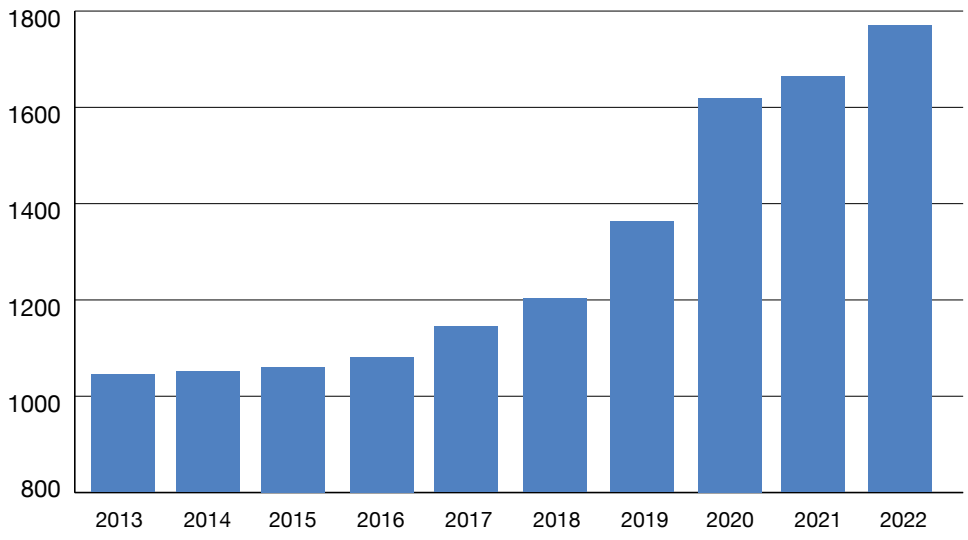
Les espècies exòtiques invasores (EEI, en endavant) són aquelles que es distribueixen fora del seu hàbitat natural, que arriben directament o indirectament de la mà de l'home, s'estableixen, i són causants d'efectes negatius en els llocs de nova presència. Aquests efectes negatius els podem agrupar en tres grans grups: ecològics, econòmics i socials-efectes negatius sobre la salut humana.

Son moltes les vies d'introducció, ja sigui de forma voluntària (mascotes, caça, pesca...) o involuntària (transport mercaderies...), que originen l'aparició d'espècies no autòctones a Catalunya.

Segons el projecte EXOCAT, actualment s'han detectat un total de 1.776 tàxons (espècies i subespècies) exòtics a Catalunya. D'aquests, 202 tàxons (11,5%) es consideren invasors.

Evolució del nombre de tàxons inclosos a l'EXOCAT

El problema de les EEI no és nou però s'ha incrementant en els últims anys degut al canvi climàtic, la globalització i les alteracions antròpiques, afectant greument l'equilibri dels ecosistemes.



Actualment són dues, estatal i comunitària, les normatives específiques relacionades amb les EEI: el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores (que depèn de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat) i el Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores.

De forma paral·lela, el Reial decret 570/2020, de 16 de juny, regula el procediment administratiu per l'autorització prèvia d'importació en el territori nacional d'espècies al·lòctones amb la finalitat de preservar la biodiversitat autòctona. Afecta les importacions directes a l'Estat espanyol d'un alt número d'espècies des de tercers països.

La normativa estatal i la comunitària contenen una relació d'espècies (el Catàleg en la legislació estatal i el Llistat en l'europea) sobre les quals tenen efectes les disposicions legislatives. No totes les espècies amb comportament invasor figuren dins la legislació.

La legislació estatal, que és anterior a l'europea, és més amplia en relació al número d'espècies catalogades i inclou espècies incloses en altres legislacions específiques, com la legislació de plagues, sanitat animal, legislació d'experimentació animal...

En aquest context es va dictar el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores (CEEEI). Aquesta norma s'aplica en el territori de l'Estat espanyol i a les aigües marines sotmeses a sobirania o jurisdicció espanyola, incloent-hi la zona econòmica exclusiva i la plataforma continental.

En relació al Catàleg espanyol s'ha de tenir en compte varis aspectes claus:

- A l'efecte del Reial decret 630/2013, la referència a nivell d'espècie també inclou les seves subespècies, com per exemple Trachemys scripta elegants i Trachemys scripta scripta.
- L'àmbit territorial d'aplicació per a cada espècie del Catàleg es detalla al seu annex. D'aquesta manera poden trobar espècies incloses a l'annex del Catàleg però limitades només a un àmbit territorial específic de l'estat espanyol (malgrat la seva presència a Catalunya), com per exemple Arundo donax (amb àmbit territorial circumscrit a les Illes Canàries).
- Existeixen nombroses espècies exòtiques invasores a Catalunya no incloses al Catàleg (141 segons la bases de dades de l'EXOCAT), com per exemple Phoxinus bigerri. D'altra banda, el comportament invasor definit a nivell de l'estat espanyol, no té perquè ser el mateix en tot el territori.

8.1.2. Definicions

És important tenir coneixement de les definicions que es fan al Catàleg espanyol d'espècies invasores per diferenciar les diferents categories de les espècies exòtiques o al·lòctones:

- **Espècie nativa o autòctona:** l'existent dins de la seva àrea de distribució i dispersió natural.
- **Espècie exòtica o al·lòctona:** es refereix a espècies i subespècies, incloent-hi les seves parts, gàmetes, llavors, ous o propàguls que poguessin sobreviure o reproduir-se, introduïts fora de la seva àrea de distribució natural i de la seva àrea potencial de dispersió, que no haurien pogut ocupar sense la introducció directa o indirecta, o sense la cura de l'ésser humà.
- **Espècie exòtica invasora:** espècie exòtica que s'introdueix o s'estableix en un ecosistema o hàbitat natural o seminatural, i que és un agent de canvi i amenaça per a la diversitat biològica nativa, ja sigui pel comportament invasor o pel risc de contaminació genètica.
- **Espècie exòtica amb potencial invasor:** espècie exòtica que es podria convertir en invasora a Espanya, i en especial aquella que ha demostrat aquest caràcter en altres països o regions de condicions ecològiques semblants a les d'Espanya.

Així mateix, s'hi recullen les diferents causes d'arribada i expansió de les espècies al·lòctones:

- **Introducció:** es refereix al moviment per acció humana, voluntària o accidental, d'una espècie fora de la seva àrea de distribució natural. Aquest moviment es pot fer dins d'un país, o entre països o zones fora de la jurisdicció nacional.
- **Invasió:** acció d'una espècie invasora deguda al creixement de la seva població i a la seva expansió, que comença a produir efectes negatius en els ecosistemes on s'ha introduït.
- **Alliberament:** alliberament d'exemplars d'espècies al·lòctones no catalogades objecte d'aprofitament piscícola o cinegètic, en els vedats en els quals s'hagi autoritzat aquest tipus d'alliberaments abans de l'entrada en vigor de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i es faci amb la finalitat de capturar i extreure els exemplars del medi de manera immediata.

8.1.3. Contingut i característiques

En el Catàleg s'inclouen les espècies exòtiques per a les quals hi hagi informació científica i tècnica que indiqui que constitueixen una amenaça greu per a les espècies autòctones, per als hàbitats o per als ecosistemes, per a l'agronomia o per als recursos econòmics associats a l'ús del patrimoni natural, d'acord amb l'article 64.1 de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.* Les espècies que integren el Catàleg són les que indica l'annex.

El Catàleg és un registre públic, de caràcter administratiu i d'àmbit estatal, la custòdia i el manteniment del qual depèn actualment del ministeri competent en matèria de biodiversitat.

El Catàleg és un registre públic, de caràcter administratiu i d'àmbit estatal, la custòdia i el manteniment del qual depenen administrativament del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La informació que conté el Catàleg és pública, i l'accés a aquesta informació es regula segons el que disposa la *Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient*.

El Catàleg s'integra a l'Inventari espanyol del patrimoni natural i de la biodiversitat, d'acord amb el que estableix l'article 9 de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*.

8.1.4. Procediments d'inclusió o exclusió d'espècies

La inclusió o exclusió d'una espècie en el Catàleg, l'ha de fer el ministeri competent en matèria de biodiversitat, prèvia iniciativa de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, del mateix ministeri o de qualsevol persona o organització.

Qualsevol persona o organització pot sol·licitar a la direcció general competent en matèria de biodiversitat, del ministeri competent en matèria de biodiversitat, la iniciació del procediment d'inclusió o exclusió d'una espècie en el Catàleg. Aquesta sol·licitud haurà de ser motivada i anar acompanyada de la informació tècnica o científica justificativa, així com de les referències dels informes tècnics i de les publicacions científiques que donen suport a aquesta sol·licitud. Una vegada valorada la sol·licitud, es notificarà la decisió en el termini màxim de sis mesos (en cas de no notificació en termini, s'entendrà desestimada) des de la data de recepció de la sol·licitud.

Només es poden incloure en el Catàleg espècies que hagin estat descrites taxonòmicament en una publicació científica de prestigi reconegut i hagin estat acceptades per la comunitat científica.

D'altra banda, a l'article 64 de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, s'hi regula que:

- En casos excepcionals, amb regulació específica i per motius imperiosos d'interès públic, la Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat podrà acordar, d'ofici, a instància de les comunitats autònomes o de part interessada, mitjançant una decisió motivada i pública, la suspensió del procediment de catalogació d'una espècie o promoure la descatalogació d'una espècie catalogada prèviament.
- Les comunitats autònomes, en els seus àmbits territorials respectius, poden establir catàlegs d'espècies exòtiques invasores i determinar les prohibicions i actuacions suplementàries que es considerin necessàries per a la seva erradicació.

Les modificacions del Catàleg, tant d'inclusió com d'exclusió, es tramitaran mitjançant una ordre ministerial.

8.1.5. Xarxa d'alerta per a la vigilància d'espècies exòtiques invasores

Aquesta xarxa està proveïda d'una oficina de coordinació i integrada pels punts focals que han de:

a) crear, dins del seu àmbit territorial, xarxes d'alerta precoç;
b) informar de forma precoç l'oficina de coordinació de la presència de nous focus o poblacions d'espècies exòtiques invasores, i informar sobre la seva identificació, localització, riscos i extensió;
c) informar de la resposta precoç amb actuacions d'erradicació i de control.

La xarxa d'alerta ha de disposar de la informació proporcionada per les organitzacions i els sectors interessats. Es crearà, a més, una aplicació informàtica associada amb un sistema d'informació geogràfic dels focus potencials d'invasions biològiques, per a la difusió de la informació entre els punts focals i l'oficina de coordinació. Aquesta aplicació ha de ser accessible al públic per assegurar-ne la participació en la xarxa d'alerta.

En cas que es constati l'existència d'una amenaça greu produïda per l'aparició d'una espècie exòtica invasora, inclosa o no en el Catàleg, se n'ha d'informar la xarxa d'alerta, i s'han d'aplicar de manera urgent les mesures necessàries per al seguiment, el control i la possible erradicació de l'espècie, en el marc de l'operatiu establert a la xarxa d'alerta.

D'altra banda, el *Reglament UE núm. 1143/2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores* preveu la provisió de sistemes d'alerta precoç. D'aquesta manera, els estats membres notificaran a la Comissió la detecció precoç de la presència o la introducció d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió i informaran els altres estats membres, en particular:

a) de l'aparició al seu territori de qualsevol espècie inclosa a la Llista de la Unió;
b) de la reaparició al seu territori de qualsevol espècie inclosa a la Llista de la Unió, després d'haver estat donada per erradicada.

A Catalunya, la xarxa d'alerta és formada per entitats o persones col·laboradores que vulguin subministrar informació sobre les espècies exòtiques invasores. Així mateix, es disposa d'una sèrie de col·laboradors de referència, lligats al món tècnic i a centres d'investigació, en els diferents grups taxonòmics, per a la validació de la informació i el suport a la xarxa. A més, qualsevol persona pot comunicar l'aparició de noves espècies exòtiques a Catalunya o l'aparició d'espècies ja esmentades a Catalunya però en llocs on no s'havien detectat amb anterioritat. En el cas de Catalunya es vehicula mitjançant la bústia electrònica especiesinvasores.tes@gencat.cat, gestionada per la direcció general competent en matèria de biodiversitat.

8.1.6. Relació d'espècies exòtiques invasores

Les espècies incloses al Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores (Reial decret 630/2013) i les de la Llista de la Unió (Reglament UE núm. 1143/2014) en el moment de tancament de l'edició de la present guia d'estudi eren les següents:

Categoria	Nom científic	Nom comú català	RD 630/2013	Reglament 1143/2014	Presents actualment a Catalunya (1.2015-12.2018)	Comunicació urgent
Mamífers	*Ammotragus lervia*	Arruí - Be de Berberia	SI	NO	NO	SI
	Atelerix albiventris	Eriçó africà o de panxa blanca	SI	NO	NO	SI
	Axis axis		NO	SI	NO	SI
	Hemiechinus auritus	Eriçó orellut	SI	NO	NO	SI
	Muntiacus reevesii	Muntjac de Reeves	NO	SI	NO	SI
	Myocastor coypus	Coipú	SI	SI	SI	SI
	Nasua nasua	Coatí	SI	SI	NO	SI
	Neovison vsion	Visó americà	SI	NO	SI	
	Nyctereutes procyonoides	Gos viverrí	SI	SI	NO	SI
	Ondatra zibethicus	Rata mesquera	SI	SI	NO	SI
	Procyon lotor	Os rentador	SI	SI	NO	SI
	Rousettus aegyptiacus	ratpenat frugívor d'Egipte	SI	NO	NO	SI
	Familia Herpestidae (excepte H. ichneumon)		SI	SI, *Herpestes javanicus*	NO	SI
	Familia *Sciuridae* (excepte *S. vulgaris i M. marmota*)	Esquirols exòtics	SI	SI *Callosciurus erythraeus; Sciurus niger, Tamias sibiricus, S. Carolinensis i Callosciurus finlaysonii*	NO	SI
	Sus scrofa var. domestica raça Vietnamita	Porc vietnamita	SI	NO	SI	SI
Rèptils	*Chrysemys picta*	Tortuga pintada.	SI	NO	NO	SI
	Lampropeltis getula		NO	SI	NO	SI
	Pseudemys peninsularis	Tortuga de la península	SI	NO	NO	SI
	Python regius	Pitó reial	SI	NO	NO	SI
	Trachemys scripta	Tortuga de Florida	SI	SI	SI	SI
	Varanus exanthematicus	Varà de Sabana	SI	NO	NO	SI
Amfibis	*Bufo marinus*	Gripau marí, gripau gegant	SI	NO	NO	SI
	Duttaphrynus melanostictus	Gripau comú asiàtic	SI	NO	NO	SI
	Lithobates catesbeianus	Granota bramadora	SI	SI	SI	SI
	Xenopus laevis	Granota d'ungles africana	SI	SI, a partir del 2.8.2024	NO	SI
Fongs	*Batrachochytrium dendrobatidis*	Quitridi	SI, per sentència TS	NO	SI	SI

Categoria	Nom científic	Nom comú català	RD 630/2013	Reglament 1143/2014	Presents actualment a Catalunya (1.2015-12.2018)	Comunicació urgent
Artròpodes no crustacis	*Aedes albopictus*	Mosquit tigre	SI	NO	SI	
	Diocalandra frumenti		SI	NO	NO	SI
	Harmonia axyridis	Marieta asiàtica	SI	NO	SI	
	Lasius neglectus	Formiga invasora de jardins	SI	NO	SI	
	Leptoglossus occidentalis	Xinxa americana del pi	SI	NO	SI	
	Linepithema humile	Formiga argentina	SI	NO	SI	
	Monochamus spp.(sp no europees)		SI	NO	NO	
	Monomorium destructor	Formiga de Singapur	SI	NO	NO	
	Monomorium pharaonis	Formiga faraó	SI	NO	SI	
	Nylanderia jaegerskioeldi	Formiga boja	SI	NO	NO	SI
	Paratrechina longicornis	Formiga boja	SI	NO	NO	
	Paysandisia archon	Eruga barrinadora de palmeres	SI	NO	SI	
	Reticulitermes flavipes		SI	NO	NO	SI
	Rhynchophorus ferrugineus	Morrut roig de les palmeres	SI	NO	SI	
	Solenopsis geminata		NO	SI	NO	SI
	Solenopsis invicta		SI	SI	NO	SI
	Solenopsis richteri		NO	SI	NO	SI
	Tapinoma melanocephalum	Formiga fantasma	SI	NO	SI	
	Vespa velutina (Vespa spp, sp no europees)	Vespa asiàtica, vespa xinesa	SI	SI	SI	
	Wasmannia auropunctata		NO	SI	NO	SI
invertebrats no artròpodes	*Achatina fulica*	Cargol gegant africà.	SI	NO	NO	SI
	Ampullariïdae - Pomacea spp.	Caragol poma i altres.	SI	NO	SI	SI, fora àmbit PN Delta
	Arthurdendyus triangulatus	Planària de Nova Zelanda	NO	SI	NO	SI
	Bursaphelenchus xylophilus	Nematode de la fusta del pi.	SI	NO	NO	
	Corbicula fluminea	Cloïssa de riu asiàtica.	SI	NO	SI	
	Cordylophora caspia	Hidroïdeu esturialí.	SI	NO	NO	
	Crepidula fornicata		SI	NO	SI	
	Dreissena bugensis	Musclo quagga	SI	NO	NO	
	Dreissena polymorpha	Musclo zebrat.	SI	NO	SI	
	Ficopomatus enigmaticus	Mercierella	SI	NO	SI	
	Limnoperna securis		SI	NO	SI	
	Limnoperma fortunei		NO	SI	NO	SI
	Melanoides tuberculatus	Cargol trompeta	SI	NO	SI	
	Mnemiopsis leidyi		SI	NO	SI	

Categoria	Nom científic	Nom comú català	RD 630/2013	Reglament 1143/2014	Presents actualment a Catalunya (1.2015-12.2018)	Comunicació urgent
	Mytilopsis leucophaeata	Musclo d'aigua salobre.	SI	NO	NO	
	Potamocorbula amurensis		SI	NO	NO	
	Potamopyrgus antipodarum	Caragol del fang.	SI	NO	SI	
	Rhopilema nomadica		SI	NO	NO	
	Sinanodonta woodiana		SI	NO	SI	
Ocells	*Acridotheres spp*	Minàs	SI	SI *A.tristis*	NO	SI
	Alopochen aegyptiacus	Oca egípcia	SI	SI	SI	SI
	Amandava amandava	Múnia roig	SI	NO	SI	
	Branta canadensis	Oca del Canadà	SI	NO	NO	
	Corvus splendens	Cornella índia	NO	SI	NO	SI
	Coturnix japonica	Guatlla japonesa	SI	NO	NO	
	Estrilda spp.	Bec de corall	SI	NO	SI	
	Euplectes spp.	Teixidors	SI	NO	NO	
	Leiothrix lutea	Rossinyol del Japó	SI	NO	SI	
	Myiopsitta monachus	Cotorra de pit gris	SI	NO	SI	
	Oxyura jamaicensis	Ànec de Jamaica	SI	SI	NO	SI
	Ploceus spp.	Teixidors	SI	NO	SI	
	Psittacula krameri	Cotorra de Kramer	SI	NO	SI	
	Pycnonotus cafer	Bulbul de cul vermell	SI	SI	NO	SI
	Pycnonotus jocosus	Bulbul de bigoti vermell	SI	NO	NO	
	Quelea quelea	Quelea de bec vermell	SI	NO	NO	
	Streptopelia roseogrisea	Tórtora rosa i grisa	SI	NO	SI	
	Threskiornis aethiopicus	Ibis sagrat	SI	SI	NO	SI
Peixos	*Alburnus alburnus*	Alburn	SI	NO	SI	
	Ameiurus melas	Peix gat negre	SI	SI	SI	
	Australoheros facetus	Chanchito	SI	NO	NO	
	Channa spp.	Peix cap de serp	SI	SI, *Channa argus*	NO	
	Cyprinus carpio	Carpa	SI, per sentència TS	NO	SI	
	Esox lucius	Lluç de riu, luci	SI	NO	SI	
	Fundulus heteroclitus	Fúndul	SI	SI, a partir 2.8.2024	SI	
	Gambusia affinis	Gambúsia	NO	SI	NO	SI
	Gambusia holbrooki	Gambúsia	SI	SI	SI	
	Ictalurus punctatus	Peix gat puntejat	SI	NO	SI	
	Lepomis gibbosus	Peix sol	SI	SI	SI	
	Micropterus salmoides	Perca americana	SI	NO	SI	
	Misgurnus anguillicaudatus	Dojo	SI	NO	SI	
	Morone americana		NO	SI	NO	SI
	Oncorhynchus mykiss	Truita arc iris	SI, per sentència TS	NO	SI	

Categoria	Nom científic	Nom comú català	RD 630/2013	Reglament 1143/2014	Presents actualment a Catalunya (1.2015-12.2018)	Comunicació urgent
	Paramisgurnus dabryanus	Paramisgurn	SI	NO	SI	SI
	Perca fluviatilis	Perca de riu	SI	NO	SI	
	Perccottus glenii		NO	SI	NO	SI
	Plotosus lineatus		NO	SI	NO	SI
	Pseudorasbora parva	Pseudorasbora.	SI	SI	SI	
	Pterois volitans	Peix escorpí o peix lleó	SI	NO	NO	
	Rutilus rutilus	Madrilleta vera	SI	NO	SI	
	Salvelinus fontinalis	Truita de rierol, salmó de Califòrnia	SI	NO	SI	
	Sander lucioperca	Lucioperca, sandra	SI	NO	SI	
	Scardinius erythrophthalmus	Gardí	SI	NO	SI	
	Silurus glanis	Silur	SI	NO	SI	
Crustacis	*Cherax destructor*	Cranc australià	SI	NO	NO	
	Dikerogammarus villosus		SI	NO	NO	
	Dyspanopeus sayi		SI	NO	SI	
	Eriocheir sinensis	Cranc xinès	SI	SI	NO	SI
	Faxonius rusticus		NO	SI	NO	SI
	Orconectes limosus	Cranc dels canals	SI	SI	SI	SI
	Orconectes virilis		NO	SI	NO	SI
	Pacifastacus leniusculus	Cranc senyal	SI	SI	SI	
	Percnon gibbesi		SI	NO	SI	
	Procambarus clarkii	Cranc vermell, cranc de riu americà	SI	SI	SI	
	Procambarus fallax		NO	SI	NO	SI
	Rhithropanopeus harrisii		SI	NO	NO	
	Triops longicaudatus		SI	NO	NO	
Algues	*Acrothamnion preissii*		SI	NO	NO	
	Asparagopsis armata		SI	NO	SI	
	Asparagopsis taxiformis		SI	NO	NO	
	Caulerpa racemosa (C. cylindracea)		SI	NO	SI	SI
	Caulerpa taxifolia		SI	NO	NO	SI
	Codium fragile		SI	NO	SI	
	Didymosphenia geminata	Didimo o moc de roca	SI	NO	SI	SI
	Gracilaria vermiculophylla		SI	NO	NO	
	Grateloupia turuturu		SI	NO	NO	
	Lophocladia lallemandii		SI	NO	NO	
	Rugulopteryx okamurae		SI	SI	NO	SI
	Sargassum muticum		SI	NO	NO	
	Stypopodium schimperi		SI	NO	NO	

Categoria	Nom científic	Nom comú català	RD 630/2013	Reglament 1143/2014	Presents actualment a Catalunya (1.2015-12.2018)	Comunicació urgent
	Undaria pinnatifida	Wakame	SI, per sentència TS	NO	NO	
	Womersleyella setacea		SI	NO	SI	
Flora	*Acacia dealbata*	Mimosa	SI	NO	SI	
	Acacia melanoxylon	Acàcia de fusta negra	SI	NO	SI	
	Acacia saligna	Mimosa blava	NO	SI	SI	
	Agave americana	Atzavara, Figuerassa	SI	NO	SI	
	Ailanthus altissima	Ailant, arbre pudent	SI	SI	SI	
	Alternanthera philoxeroides	Alternantera d'aigua	SI	SI	SI	SI
	Ambrosia artemisiifolia	Ambrosia	SI	NO	NO	
	Andropogon virginicus	Albellatge de Virgínia	NO	SI	NO	SI
	Araujia sericifera	Miraguà de jardi, miraguà fals	SI	NO	SI	
	Asclepias syriaca		NO	SI	NO	SI
	Asparagus asparagoides	Esparraguera africana	SI	NO	SI	
	Azolla spp	Azol.la, falguereta d'aigua	SI	NO	SI	
	Baccharis halimifolia	Bàcaris	SI	SI	NO	SI
	Buddleja davidii	Budleia	SI	NO	SI	
	Cabomba caroliniana	Cabomba	SI	SI	NO	SI
	Cardiospermum grandiflorum	Fanalets de flor gran	NO	SI	NO	SI
	Carpobrotus edulis / C. acinaciformis	Bàlsam, ungla de gat	SI	NO	SI	
	Celastrus orbiculatus		NO	SI, a partir 2.8.2027	NO	SI
	Cortaderia spp.	Herba de la pampa	SI	SI *C. jubata*	SI	
	Crassula helmsii	Cràssula d'aigua	SI	NO	NO	
	Cylindropuntia spp.	Clavellina	SI	NO	SI	SI
	Egeria densa	Elodea de Brasil	SI	NO	SI	
	Ehrharta calycina		NO	SI	NO	SI
	Eichhornia crassipes	Jacint d'aigua	SI	SI	SI	SI
	Elodea canadensis	Elodea del Canadà	SI	NO	SI	
	Elodea nuttallii	Elodea de Nutall	SI	SI	SI	SI
	Fallopia baldschuanica	Vinya del Tibet	SI	NO	SI	
	Fallopia japonica		SI	NO	NO	
	Gunnera tinctoria		NO	SI	NO	SI
	Gymnocoronis spilanthoides		NO	SI	NO	SI
	Hakea sericea		NO	SI	NO	SI
	Hedychium gardnerianum		SI	NO	NO	
	Helianthus tuberosis	Nyàmera, pataca	SI, per sentència TS	NO	SI	

Categoria	Nom científic	Nom comú català	RD 630/2013	Reglament 1143/2014	Presents actualment a Catalunya (1.2015-12.2018)	Comunicació urgent
	Heracleum mantegazzianum	Pampa del Caucas	SI	SI	SI	SI
	Heracleum persicum		NO	SI	NO	SI
	Heracleum sosnowskyi		NO	SI	NO	SI
	Humulus scandens		NO	SI	NO	SI
	Hydrocotile ranunculoides	Capell d'Aigua	SI	SI	NO	SI
	Impatiens glandulifera	Balsamina glandulifera	NO	SI	SI	
	Koenigia polystachya		NO	SI	NO	SI
	Lagarosiphon major	Elodea africana	NO	SI	NO	SI
	Lespedeza cuneata	Matoll xinès / Seriacea	NO	SI	NO	SI
	Ludwigia spp.	Ludwigia	SI (excepte *L. palustris*)	SI (només *L. grandiflora* i *L. peploides)*	SI	
	Lygodium japonicum	Falguera lianoide del Japó	NO	SI	NO	SI
	Lysichiton americanus	Sarriassa groga	NO	SI	NO	SI
	Microstegium vimineum		NO	SI	NO	SI
	Myoporum laetum		SI	NO	SI	
	Myriophyllum aquaticum	Volanti de Brasil	SI	SI	SI	
	Myriophyllum heterophyllum		NO	SI	NO	SI
	Nymphaea mexicana	Nenúfar groc	SI	NO	NO	
	Opuntia dillenii	Figuera de Moro	SI	NO	NO	
	Opuntia maxima	Figuera de Moro	SI	NO	SI	NO
	Opuntia stricta	Figuera de Moro	SI	NO	SI	NO
	Oxalis pes-caprae	Agret. Flor d'avellana	SI	NO	SI	
	Parthenium hysterophorus		NO	SI	NO	SI
	Pennisetum setaceum	Plomall, cua de rata, cua de rabosa	SI	SI	SI	
	Persicaria perfoliata		NO	SI	NO	SI
	Pistia stratiotes	enciam d'aigua	SI	SI, a partir del 2.8.2024	NO	SI
	Prosopis juliflora		NO	SI	NO	SI
	Pueraria montana lobata	Kudzu	NO	SI	NO	SI
	Salvinia spp.	Salvínia	SI	SI *S. molesta*	SI	
	Senecio inaequidens		SI	NO	SI	
	Spartina alterniflora		SI	NO	NO	
	Spartina densiflora		SI	NO	NO	
	Spartina patens (S. versicolor)		SI	NO	SI	
	Tradescantia fluminensis	Misèria	SI	NO	SI	
	Triadica sebifera	Arbre de sèu	NO	SI	NO	SI

8.1.7. EXOCAT i EXOAQUA

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i la direcció general competent en matèria de biodiversitat de la Generalitat de Catalunya han desenvolupat el Sistema d'Informació d'Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT), la base de dades de les espècies exòtiques de Catalunya.

Conté informació descriptiva de les espècies exòtiques (invasores o no), un mapa de distribució a Catalunya i documentació tècnica relacionada amb les seves problemàtiques i el seu control.

D'altra banda i de forma coordinada amb l'EXOCAT, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha creat el Sistema d'Informació de les Espècies Exòtiques dels Ecosistemes Aquàtics de Catalunya (SI-ExoAqua) en l'àmbit de la Directiva Marc de l'Aigua. En el moment de tancament de l'edició de la present guia d'estudi, l'EXOAQUA no es pot consultar, l'ACA està treballant per a fer-ho possible.

El projecte EXOAQUA ha permès recopilar tota la informació sobre invasions detectades al medi hídric. Consisteix en una extensa base de dades que conté la localització a Catalunya de les espècies exòtiques lligades al medi aquàtic, amb la informació relativa a cada espècie, amb l'objectiu de facilitar la difusió de la informació sobre espècies exòtiques i agilitzar la presa de decisions en la gestió d'aquestes espècies.

L'EXOCAT es coordina amb l'EXOAQUA, que fa referència a les espècies exòtiques detectades en masses d'aigua a Catalunya, impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua.

La distribució, l'estatus, així com l'aparició de noves espècies, demana una actualització periòdica i la participació del món científic i la ciutadania que hi pot accedir directament.

8.2. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb espècies exòtiques invasores

8.2.1. Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores

Les espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió no podran, de forma intencionada:

- Introduir-se al territori de la Unió, incloent-hi la prohibició de trànsit sota supervisió duanera.
- Mantenir-se, tampoc en espais continguts.
- Criar-se, tampoc en espais continguts.
- Transportar-se ni a la Unió, ni des d'aquesta, ni dins d'aquesta, exceptuant-ne el transport d'espècies fins a instal·lacions en el context de l'erradicació.
- Introduir-se al mercat.
- Utilitzar-se o intercanviar-se.
- Posar-se en situació de poder reproduir-se, criar-se o cultivar-se, tampoc en espais continguts.
- Alliberar-se al medi ambient.

Com a excepció d'aquestes restriccions, excepte la introducció al mercat o l'alliberament, els estats membres establiran un sistema de permisos que permeti als establiments dur a terme investigacions o conservacions *ex situ* amb espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió. Quan l'ús de productes derivats d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió sigui imprescindible per aconseguir avenços en matèria de salut humana, els estats membres també podran incloure la producció amb finalitats científiques i l'ús medicinal subsegüent dins del sistema de permisos.

8.2.2. Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat

La inclusió al Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores comporta la prohibició genèrica de possessió, transport, trànsit i comerç d'exemplars vius, de les seves restes o propàguls que puguin sobreviure o reproduir-se, incloent-hi el comerç exterior. Aquesta prohibició podrà quedar sense efecte, amb l'autorització administrativa prèvia de l'autoritat competent quan sigui necessari per raons de recerca, salut o seguretat de les persones, o amb fins de control o erradicació, en el marc d'estratègies, plans i campanyes que, a aquest efecte, s'aprovin i tenint en compte la rellevància dels aspectes socials i/o econòmics de l'activitat que afectin.

En casos excepcionals degudament justificats, per altres motius imperiosos d'interès públic, incloent-hi els de naturalesa social o econòmica, la Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat podrà deixar sense efecte, mitjançant un acord, algunes prohibicions del paràgraf anterior per a una determinada espècie catalogada.

També es considera una infracció administrativa:

- La introducció, el manteniment, la cria, el transport, la comercialització, la utilització, l'intercanvi, la reproducció, el cultiu o l'alliberament al medi natural d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió sense permís o autorització administrativa.
- La importació no autoritzada d'espècies al·lòctones i la solta, la introducció o l'alliberament no autoritzats al medi natural d'espècies autòctones o al·lòctones.

8.2.3. Caça i pesca d'espècies invasores

Pel que fa a les espècies catalogades com a exòtiques invasores introduïdes al medi natural amb anterioritat a l'entrada en vigor de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, objecte d'aprofitament piscícola o cinegètic, per evitar que s'estenguin fora dels límits de les àrees de distribució anteriors a aquesta data, la gestió, el control o la possible erradicació es podrà dur a terme, en aquestes àrees, a través de la caça i la pesca, i en totes les seves modalitats, incloent-hi les regulades per les federacions esportives espanyoles de caça i de pesca, quan aquest objectiu quedi recollit als instruments normatius de caça i de pesca.

La possibilitat de caça i de pesca queda supeditada a l'aprovació de la delimitació cartogràfica de l'àrea ocupada per aquestes espècies abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, feta per l'Administració competent i després de la seva publicació al butlletí oficial de la comunitat autònoma. Quan es detecti la presència d'exemplars d'espècies catalogades objecte d'aprofitament piscícola o cinegètic fora de les àrees de distribució recollides a l'apartat anterior, no es pot autoritzar en aquestes zones la seva caça o pesca. En aquest cas, les administracions competents han de procedir, en la mesura de les seves possibilitats, al control i la possible erradicació d'aquestes espècies mitjançant metodologies apropiades.

8.2.3.1. Pel que fa a la caça:

La Resolució anual de vedes de caça estableix:

- És prohibida la repoblació i l'alliberament d'espècies exòtiques invasores, i en especial de la guatlla japonesa (*Coturnix japonica*), i de qualsevol híbrid. També es prohibeix la repoblació i l'alliberament del faisà (*Phasianus colchicus*). Només es permetrà l'alliberament de faisans en aquelles zones on s'hagin autoritzat abans de l'entrada en vigor de la Llei 42/2007.
- Atesa la capacitat d'hibridació del porc vietnamita amb el senglar, la dificultat per discernir-los durant l'acció de caça, la influència que això pot tenir en la prolificitat de l'espècie salvatge, els

danys que també poden produir als conreus i a la ramaderia, el risc d'accidents de trànsit que representen i el fet que està esdevenint una espècie invasora, s'autoritza les persones caçadores per a la caça del porc vietnamita ensalvatgit i dels híbrids amb el porc senglar, tant durant la temporada hàbil de caça com en l'exercici de les autoritzacions excepcionals per danys.

8.2.3.2. Pel que fa a la pesca:

La Resolució anual de vedes de pesca estableix:

- Les espècies exòtiques invasores catalogades poden ser capturades en el marc de les estratègies, els plans i les campanyes de control com a mesura de gestió, control i erradicació. En aquests casos i també en el cas de captura accidental, han de sacrificar-se en el moment de la captura, sigui quina sigui la longitud, i en cap cas no poden mantenir-se vives en sacs de retenció o ser retornades al medi natural, incloent-hi les següents: la carpa, la truita irisada, la perca americana, el salvelí, el silur i la sandra.
- L'aprofitament piscícola de les espècies exòtiques invasores carpa, truita irisada, perca americana, salvelí, silur i sandra pot fer-se a les àrees delimitades a l'annex VI de la Resolució. La cartografia d'aquestes àrees de distribució d'espècies exòtiques invasores es pot visualitzar al web http://agricultura.gencat.cat, per a la seva gestió, control o possible erradicació. En cas de captura, han de sacrificar-se tal com indica el paràgraf anterior.

  La brema blanca (*Blicca bjoerkna*), la carpa herbívora (*Ctenopharyngodon idella*), el cranc blau (*Callinectes sapidus*), el foxí (*Phoxinus bigerri*, *Phoxinus septimaniae* i *Phoxinus phoxinus*) i qualsevol espècie de nova aparició que no sigui considerada autòctona legalment s'han de sacrificar en el moment de la seva captura.

  Prohibició de la pesca recreativa del cranc blau (*Callinectes sapidus*) tant en aigües marítimes com en aigües continentals.

  Per tal de restar pressió de pesca a les poblacions de l'espècie truita comuna (*Salmo trutta*), les comunitats autònomes podran permetre, prèvia autorització administrativa, les soltes amb l'espècie truita irisada (*Oncorhynchus mykiss*) exclusivament a les masses d'aigua a les quals aquestes soltes s'hagin autoritzat abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei (Llei 42/2007). Les soltes de l'espècie truita irisada només es podran fer amb exemplars criats en captivitat, procedents de cultius monosexe i sotmesos a tractament d'esterilitat (Reial decret 630/2013). A Catalunya, però, la Resolució anual de pesca prohibeix l'alliberament de truita irisada a totes les masses d'aigua.

8.2.4. Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores

La inclusió d'una espècie al Catàleg, d'acord amb la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, comporta la prohibició genèrica de la possessió, el transport, el tràfic i el comerç d'exemplars vius, de les seves restes o propàguls, que poguessin sobreviure o reproduir-se, incloent-hi el comerç exterior. Aquesta prohibició està limitada a l'àmbit d'aplicació especificat per a cada espècie a l'annex. Aquesta prohibició podrà quedar sense efecte, amb l'autorització administrativa prèvia de l'autoritat competent, quan sigui necessari per raons de recerca, salut o seguretat de les persones, o amb fins de control o erradicació, en el marc d'estratègies, plans i campanyes que, a aquest efecte, s'aprovin.

La inclusió d'una espècie al Catàleg, d'acord amb la Llei 42/2007, comporta la prohibició de la seva introducció al medi natural en l'àmbit del territori nacional d'aplicació recollit a l'annex.

Els exemplars de les espècies animals i vegetals incloses al Catàleg que siguin extrets de la natura per qualsevol procediment no poden ser tornats al medi natural. Aquesta prohibició pot quedar sense efecte en els supòsits de recerca, salut o seguretat de les persones, autoritzada prèviament per l'autoritat competent en medi ambient.

En cap cas, no es podran preveure actuacions o comportaments destinats al foment de les espècies incloses al Catàleg. En particular, en l'exercici de la pesca en aigües continentals, queda prohibida la utilització com a esquer viu o mort de qualsevol exemplar d'aquestes espècies o de les parts i els derivats.

8.2.4.1. Animals de companyia, animals de companyia exòtics o domèstics, i animals silvestres en parcs zoològics

Els exemplars de les espècies animals incloses en el Catàleg, en possessió o adquirits com a animals de companyia, animals de companyia exòtics o domèstics, o ubicats en parcs zoològics autoritzats

degudament de conformitat amb el que estableix la *Llei estatal 31/2003, de 27 d'octubre, de conservació de la fauna silvestre als parcs zoològics*, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, poden ser mantinguts pels seus propietaris, si bé aquests han d'informar sobre aquesta possessió les autoritats competents.

Fins a l'1 de gener de 2022 es podia declarar la tinença d'espècies invasores sempre que s'hagin adquirit amb anterioritat a la seva incorporació en el Catàleg, o sigui, abans del 2 d'agost de 2013 —per a les tortugues de Florida *(Trachemys scripta*), ossos rentadors (*Procyon lotor*) o les cotorres argentines (*Myiopsitta monachus*), entre d'altres— o del 29 de març de 2019 en el cas del porc vietnamita (*Sus scrofa var.* domestica raça vietnamita), el varà de sabana (*Varanus exanthematicus*), la pitó reial (*Python regius*) i la tortuga de la península (*Pseudemys peninsularis*).

En cas de declarar la tinença d'ocells i de rèptils catalogats com a invasors, caldrà que els animals estiguin identificats amb un microxip, i, en el cas de mamífers, a part d'aquest microxip d'identificació, caldrà adjuntar un justificant en el qual es certifiqui que l'animal ha estat esterilitzat de forma definitiva.

En el cas dels porcs vietnamites, en el marc del Pla de gestió de control de l'espècie, caldrà que estiguin identificats, esterilitzats i vacunats de la malaltia d'Aujeszky i, si són posseïdors de tres o més exemplars, fer una serologia davant una sèrie de malalties.

Aquestes autoritats han d'establir, si s'escau, l'obligatorietat de l'esterilització dels exemplars, així com sistemes apropiats d'identificació o marcatge (tatuatge, cròtal, microxip, anellament i registre veterinari), i han de sol·licitar la signatura d'una declaració responsable pel propietari. Els propietaris han d'informar amb caràcter immediat de l'alliberament accidental d'aquests exemplars i no poden comercialitzar, reproduir ni cedir aquests exemplars.

8.2.4.2. Espècies vegetals en possessió de particulars o ubicades en parcs urbans, jardins públics o jardins botànics

Els exemplars de les espècies de plantes incloses en el Catàleg en possessió de particulars o ubicats en parcs urbans, jardins públics o jardins botànics, adquirits abans de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, poden continuar sent mantinguts pels seus propietaris, localitzats en recintes enjardinats, amb límits definits, i sempre que els exemplars no es propaguin fora d'aquests límits. En aquest cas, els posseïdors han d'adoptar mesures de prevenció adequades per evitar la propagació d'aquests exemplars al medi natural o seminatural i no poden comercialitzar, reproduir ni cedir els exemplars. En tot cas, d'acord emb el Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores, no es poden tenir de forma voluntària espècies invasores de flora.

En el cas dels exemplars d'espècies del Catàleg localitzats en parcs o jardins públics, especialment els localitzats en el domini públic hidràulic, les administracions competents han d'eliminar progressivament aquestes espècies en els casos en què estigui justificat.

8.2.4.3. Espècies plaga i organismes de control biològic exòtics

En els casos d'importació d'organismes de control biològic exòtics, la seva comercialització està condicionada a l'autorització prèvia de conformitat amb el que estableix l'apartat 1 de l'article 44 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

8.2.4.4. Autorització pel control d'espècies exòtiques invasores i la seva tinença excepcional

Aquest tràmit va dirigit a la realització d'actuacions de control amb fauna i flora exòtica invasora, així com la seva tinença en els casos d'investigació, salut o seguretat per les persones en relació amb el Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques

invasores, i el Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores.

En aquests casos s'ha de tramitar la sol·licitud amb una memòria del projecte o actuació. Posteriorment, és necessari redactar un informe dels resultats obtinguts o de les actuacions dutes a terme i trametre'l a la direcció general competent en matèria de biodiversitat. Accés al tràmit:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/21454-autoritzacio-control-especies-invasores

Tema 9

9.1. Prevenció d'incendis forestals: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya
- 9.1.1. Introducció
- 9.1.2. Regulació bàsica estatal: la Llei estatal 43/2003, de forests
- 9.1.3. Regulació de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya
- 9.1.4. Regulació del Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial.
- 9.1.5. Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
- 9.1.6. Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
- 9.1.7. Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres
- 9.1.8. Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions
- 9.1.9. Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
- 9.1.10. Prevenció activa d'incendis forestals
- 9.1.11. Cremes controlades de pastures en comarques d'alta muntanya
- 9.1.12. Normativa de referència

9.2. Infraccions
- 9.2.1. Introducció i regulació
- 9.2.2. Normativa de referència

9.3. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)
- 9.3.1. Introducció
- 9.3.2. Conceptes bàsics
- 9.3.3. Coneixement del risc
- 9.3.4. Perímetres de protecció prioritària
- 9.3.5. Períodes de perill d'incendi forestal
- 9.3.6. Estructura i organització
- 9.3.7. Centres i altres elements definits en el Pla INFOCAT
- 9.3.8. Operativitat. Fases del Pla INFOCAT

9.4. Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal
- 9.4.1. Introducció
- 9.4.2. Regulació

9.5. El Pla Alfa
- 9.5.1. Definició
- 9.5.2. Nivells d'activació
- 9.5.3. Vinculació amb l'INFOCAT
- 9.5.4. Vinculació amb mesures preventives
- 9.5.5. Efectes sobre els efectius del Cos d'Agents Rurals

Tema 9

9.1. Prevenció d'incendis forestals: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya

9.1.1. Introducció

La prevenció d'incendis forestals forma part de les competències en matèria d'intervenció administrativa i d'usos de la forest, previstes a l'Estatut d'autonomia de Catalunya com a competència compartida de la Generalitat (art. 116.2.b).

La legislació bàsica estatal en matèria de forests, la *Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests*, té un capítol dedicat als incendis forestals (art. 43-50) i la *Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya*, també conté diverses regulacions amb referència als incendis forestals (art. 33, 39, 40).

Diversos reglaments han regulat les mesures de prevenció d'incendis forestals: el *Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals*; el *Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions*; el *Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres*, i l'*Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*.

Amb rang de Llei, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, desplegada pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Diversos reglaments han regulat les mesures de prevenció d'incendis forestals: el *Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals*; el *Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions*; el *Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres*, i l'*Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*.

D'altra banda, el Codi penal espanyol (Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal) tipifica el delicte d'incendi forestal als articles 352 a 355.

9.1.2. Regulació bàsica estatal: la Llei estatal 43/2003, de forests

- **Administració local:** Correspon a l'Administració Local la col·laboració amb els serveis de vigilància i extinció dels incendis forestals. A aquests efectes, han de mantenir actualitzat

un pla de delimitació dels diversos nuclis i urbanitzacions que hi ha al seu terme municipal, i han de recollir entre les seves característiques principals la proximitat al medi forestal, les vies d'accés i la localització d'hidrants i de punts d'aigua.

- **Definició d'incendi forestal:** foc que es propaga sense control sobre combustibles forestals situats a la forest.
- **Defensa contra incendis forestals:** correspon a les administracions públiques competents la responsabilitat de l'organització de la defensa contra els incendis forestals. Amb aquesta finalitat, han d'adoptar, de manera coordinada, mesures conduents a la prevenció, la detecció i l'extinció dels incendis forestals, sigui quina sigui la titularitat de les forests.
- **Prevenció dels incendis forestals:** l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes han d'organitzar coordinadament programes específics de prevenció d'incendis forestals basats en investigacions sobre la causalitat i, en particular, sobre les motivacions que puguin ocasionar intencionalitat en l'origen.
- **Obligació d'avís:** qualsevol persona que adverteixi l'existència o la iniciació d'un incendi forestal està obligada a avisar l'autoritat competent o els serveis d'emergència i, si escau, a col·laborar, dins les seves possibilitats, en l'extinció de l'incendi.
- **Manteniment i restauració del caràcter forestal dels terrenys incendiats:** les comunitats autònomes han de garantir les condicions per a la restauració de la vegetació dels terrenys forestals incendiats, i queda prohibit el canvi de l'ús forestal per raó de l'incendi. Igualment han de determinar els terminis i procediments per fer efectiva aquesta prohibició. L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de fixar les mesures encaminades a la retirada de la fusta cremada i a la restauració de la coberta vegetal afectada pels incendis que, en tot cas, han d'incloure l'acotament temporal dels aprofitaments o les activitats incompatibles amb la seva regeneració i, en particular, el pasturatge, per un termini superior a un any, llevat d'autorització expressa de l'òrgan esmentat.
- **Planificació per a la prevenció i defensa davant el risc d'incendis forestals:** Les comunitats autònomes han d'elaborar i aprovar plans anuals per a la prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals davant el risc general d'incendis forestals. Aquests plans, que han de ser objecte de publicitat prèvia al seu desenvolupament, han d'incloure la totalitat de les actuacions a desenvolupar i han d'abraçar la totalitat del territori de la comunitat autònoma corresponent. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha d'elaborar, amb la participació de les comunitats autònomes i amb l'informe previ del Comitè de Lluita contra Incendis Forestals, les directrius i els criteris comuns necessaris per a l'elaboració d'aquests plans, que s'han d'aprovar mitjançant un reial decret.

  Els plans anuals de prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals han de ser aprovats pels òrgans competents de les comunitats autònomes i han de ser publicats abans del 31 d'octubre de l'any precedent a la seva aplicació.

  Els plans anuals de prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals s'han d'aplicar de manera contínua durant tot l'any.

  Quan, d'acord amb la informació meteorològica de l'Agència Estatal de Meteorologia o, si s'escau, de l'òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que tinguin aquest servei, sigui predictible en un determinat àmbit territorial un risc d'incendi de nivell molt alt o extrem, les comunitats autònomes han d'aplicar immediatament les prohibicions i limitacions de circulació i accés que estableixen els seus plans de prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals i, en tot cas, les següents:

a) Encendre foc en tot tipus d'espais oberts.
b) La suspensió temporal, mentre es mantingui aquest risc, de totes les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents, de restes de poda i de restes silvícoles.
c) Encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per a això.
d) La utilització de maquinària i equips a les forests i a les àrees rurals situades en una franja de 400metres al voltant d'aquelles, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, llevat que l'òrgan competent de l'Administració autonòmica n'hagi autoritzat expressament l'ús o siguin necessaris per a l'extinció d'incendis.
e) La introducció i l'ús de material pirotècnic.
f) Llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d'originar un incendi.

Qualsevol resolució administrativa executiva en matèria de prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals de les comunitats autònomes, sense detriment de la seva execució immediata quan així sigui necessari, ha de ser objecte de publicació oficial. Així mateix, s'ha de notificar immediatament a les autoritats locals i s'ha d'informar el conjunt de la població afectada de l'adopció d'aquestes mesures, a través dels mitjans que en garanteixin la màxima difusió.

- **Actuacions estatals de suport als serveis de prevenció, vigilància i extinció d'incendis forestals**: El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'informe previ del Comitè de Lluita contra els Incendis Forestals, ha d'elaborar una eina de zonificació de risc d'incendis forestals a partir del a informació subministrada per les comunitats autònomes i d'altres dades disponibles, com a directriu de les previsions de l'article 48.1 i instrument per a la presa de decisions operatives de les actuacions de les administracions públiques en la prevenció, vigilància i extinció dels incendis forestals.

  Aquesta eina s'ha d'actualitzar permanentment i s'ha de publicar en el portal d'Internet del Ministeri.

  Per facilitar la presa anticipada de decisions, l'Agència Estatal de Meteorologia ha de publicar en el seu portal d'Internet i ha de mantenir actualitzada permanentment la predicció relativa als nivells de risc meteorològic d'incendis forestals, amb informació georeferenciada, i ha de col·laborar amb les comunitats autònomes amb aquesta finalitat.

  Correspon a les comunitats autònomes que tinguin servei meteorològic propi actualitzar i publicar la informació georeferenciada sobre la predicció relativa als nivells de risc meteorològic d'incendis forestals en el seu àmbit territorial.

- **Cobertura de danys per incendis forestals:** L'Administració General de l'Estat, a través del Consorci de Compensació d'Assegurances, ha de n la cobertura d'indemnitzacions per accident exclusivament per a les persones que col·laborin en l'extinció d'incendis.

9.1.3. Regulació de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya

Conté diverses regulacions amb referència a la prevenció d'incendis forestals (articles 33, 39 i 40); però, des del punt de vista operatiu, convé tenir presents la definició de terrenys forestals o forests, i la tipificació de la infracció d'incompliment de les mesures de prevenció d'incendis forestals.

- **Definició de terrenys forestals o forests**:

  a) Els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.

b) Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests.
c) Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació.

Es consideren també terrenys forestals els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització corresponent i les pistes i els camins forestals.

Es consideren terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l'espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d'explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

- **Competència:** Correspon al Departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals la planificació, la coordinació i l'execució de les mesures i les accions que es realitzin per a la prevenció d'incendis forestals, en col·laboració amb els altres Departaments de l'Administració, les entitats locals, les Agrupacions de Defensa Forestal i els particulars.
- Zones d'alt risc d'incendi forestal: e**l Consell Executiu pot declarar per decret zones d'alt risc d'incendi forestal, a proposta del Departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.** La declaració ha de tenir una vigència mínima d'un any.
- **Entitats Locals:** les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès al Departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals per ser aprovat. La manca d'aprovació expressa en el termini de tres mesos tindrà efectes estimatoris.

9.1.4. Regulació del Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial.

Conté les normes específiques d'elaboració dels plans de prevenció d'incendis forestals en espais naturals de protecció especial.

- Els espais naturals de protecció especial hauran d'elaborar un **pla bàsic de prevenció d'incendis**, en el termini de 6 mesos a partir de la publicació d'aquest Decret

  a. El Pla ha de contenir:
  b. Localització i especificació de les masses forestals en l'espai.
  c. Localització i descripció dels vials d'accés als boscos.
  d. Zonificació de l'espai protegit per índex de perillositat.
  e. Punts d'aigua.
  f. Infraestructura i personal de què es disposa.
  g. Organització d'actuacions preventives i d'acció immediata.

- Quan la gestió de l'espai correspongui a la Generalitat, el pla serà elaborat pel Departament corresponent. En els altres casos, el pla l'elaborarà l'òrgan gestor, amb l'assessorament del Departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, i el presentarà a aquest Departament per a la seva aprovació.
- Els Plans de Gestió dels Espais Naturals Protegits han d'incloure, per a la seva aprovació, el pla bàsic d'incendis.

9.1.5. Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

9.1.5.1. Àmbit d'aplicació

Les normes i prohibicions contingudes en aquest Decret seran aplicables a tots els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.

9.1.5.2. Definicions

- **Zona de seguretat:** una franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc.
- **Zona de protecció:** una franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d'arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d'un altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.

9.1.5.3. Normes d'aplicació general durant tot l'any

- **Urbanitzacions, habitatges i explotacions agràries, instal·lacions de caràcter industrial i de serveis:** *vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.*
- **Línies elèctriques:** *vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.*
- **Vies de comunicació:**
  - Carreteres: *vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.*
  - Vies fèrries: els titulars i responsables d'instal·lacions ferroviàries tenen l'obligació de mantenir una amplada mínima de 2 metres des dels rails com a zona de seguretat.
- **Abocadors:** *vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.*
- Àrees recreatives i àrees d**'acampada:** *vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.*
- **Treballs de neteja i manteniment en zones de seguretat i de protecció:** no es podran fer durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, excepte autorització excepcional de la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals. Les restes vegetals no es podran deixar dins la zona de protecció o la zona de seguretat.
- **Aprofitaments forestals:** *vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.*
- **Ajuntaments:** Amb independència de les mesures que s'estableixen en aquest Decret, els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme municipal i les comunicaran al Departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Així mateix, les entitats locals a les quals no els sigui d'aplicació el que estableix l'articulat del Decret podran redactar un pla de prevenció d'incendis forestals per al seu àmbit territorial, en els termes que estableix la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual haurà de ser tramès al Departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals per a la seva aprovació. En aquest cas, el pla inclourà les mesures addicionals a què fa referència l'apartat anterior d'aquest article i complir l'establert a l'apartat 17.4 d'aquest Decret.

9.1.5.4. Normes aplicables durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març

Per **encendre foc i per utilitzar bufadors** en els terrenys forestals i els 500 metres al seu voltant, en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'observaran les mesures preventives següents:

a) Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 metres fins a descobrir el sòl.
b) La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 centímetres de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
c) La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
d) La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit:

a) Llençar objectes encesos.
b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir *in situ* mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

9.1.5.5. Normes aplicables durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre

Actuacions no permeses: en els terrenys forestals, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit:

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, fer focs d'esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres fetes en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires

Autoritzacions: no obstant això, el departament competent podrà concedir autoritzacions per fer activitats de les enumerades a l'article anterior, les quals seran comunicades al departament competent en matèria d'extinció d'incendis forestals. Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran suspendre *in situ* aquestes autoritzacions i prendre les mesures complementàries per tal de millorar la seguretat.

NOVETAT: amb l'aprovació de la *Llei estatal 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular*, modificada per la *Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes*, amb caràcter general no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. No obstant, les petites i les microexplotacions agràries queden dispensades d'aquesta regulació. D'altra banda, sense perjudici del que es preveu en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, es podrà permetre la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola quan comptin amb la corresponent autorització de l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes, bé per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb una altra mena de tractament, motivant adequadament que no existeixen altres mitjans per a evitar la propagació de plagues, bé a fi de prevenir els incendis.

9.1.5.6. Zones i períodes d'alt risc d'incendi

Es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, les situades als termes municipals que figuren a l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals.

Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, no es podran fer activitats amb risc d'incendi forestal (enumerades a l'article 15 del Decret 64/1995) i no s'autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.

9.1.5.7. Mesures extraordinàries

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem, el departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals queda facultat per dictar mesures extraordinàries, que es donaran a conèixer a través dels mitjans de comunicació i seran aplicables els dies i a les zones que s'estableixi. En aquests dies i zones resta prohibit:

a) Encendre cap tipus de foc, incloent-hi la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similars i fumar.
b) Fer qualsevol tipus d'aprofitament forestal.
c) La circulació de persones i vehicles que no estiguin vinculats a la zona.
d) L'acampada lliure.

Quedaran en suspens totes les autoritzacions que s'hagin atorgat.

9.1.6. Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

Vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.

9.1.7. Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres

Vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.

9.1.8. Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions

Vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.

9.1.9. Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals

Vegeu el tema 10 de la present guia d'estudi.

9.1.10. Prevenció activa d'incendis forestals

És el conjunt d'actuacions efectuades pels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya sobre el territori destinades a evitar o minimitzar amb caràcter previ els incendis o la seva extensió i a facilitar la capacitat de resposta ràpida, segura i contundent quan es produeixen.

L'ús controlat del foc permet, entre altres, reduir el combustible vegetal en terrenys forestals permetent, alhora, condicionar el comportament d'un eventual incendi forestal de tal manera que es mantingui dins de la capacitat d'extinció.

A efectes d'aquest Decret són el personal BB i BBVV de la Generalitat de Catalunya i les persones que, sota un règim funcionarial o laboral (EPAF), desenvolupen tasques de prevenció i extinció d'incendis dins el marc de l'organització de la DGESC del Departament d'Interior.

Conceptes:

- **Foc tècnic:** ignició controlada, dirigida i realitzada per les persones membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat en base a unes condicions meteorològiques definides i una anàlisi de comportament d'incendi preestablert. Els tipus de foc tècnic són:
- **Contrafocs:** Maniobra d'extinció que es realitza amb foc tècnic amb la finalitat d'eliminar i/o desplaçar l'oxigen, verticalitzar una columna i aconseguir que els focus secundaris caiguin en zona cremada aturant l'avanç del front principal de l'incendi.
- **Cremes d'eixamplament:** Maniobra d'extinció que es realitza amb foc tècnic amb la finalitat d'eliminar el combustible forestal en una àrea potencial d'ésser cremada de forma descontrolada per l'avanç d'un incendi de vegetació.
- Crema de gestió de combustible vegetal: Combustió controlada de matèria vegetal dirigida per personal especialitzat del Cos de Bombers de la Generalitat amb la finalitat d'aconseguir que, en cas que es declari un incendi, el seu comportament estigui dins de la capacitat d'extinció dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat.
- **Cremes de gestió en terreny forestal:** Les cremes de gestió de combustible vegetal en terrenys forestals i en els 500 metres que els envolten, amb l'autorització prèvia del DAAC, amb la finalitat de gestionar la vegetació en punts crítics del territori.

  Les cremes de gestió de combustible vegetal en terrenys forestals i en els 500 metres que els envolten han de ser autoritzades per la persona titular de la DGEFGM. A aquest efecte, una vegada elaborat el Pla de crema de gestió, amb el tràmit d'audiència previ que s'estableix a l'efecte, es trametrà l'expedient a la DGEFGM perquè autoritzi, si escau, la realització de la crema de gestió.

  Amb la finalitat de facilitar una ràpida actuació en cas d'incendi i garantir la seguretat de persones i béns, totes les cremes controlades i preventives que realitzi el departament competent en matèria de medi ambient s'han de comunicar amb una antelació mínima de 12 hores per escrit a la Regió d'Emergències en l'àmbit de la qual es dugui a terme.

9.1.11. Cremes controlades de pastures en comarques d'alta muntanya

Els grans canvis que han sofert les explotacions ramaderes tradicionals han comportat una disminució de l'aprofitament dels pasturatges i de les segues d'herba per a l'hivern, especialment en els prats més propers a les poblacions d'alta muntanya. Aquesta situació ha provocat l'existència de grans acumulacions d'herba seca desaprofitada, la qual esdevé un alt perill potencial d'incendi forestal.

- Per tal d'evitar que els incendis produïts per les cremes de pastures puguin afectar les masses forestals, es podran realitzar cremes controlades a les zones de pasturatge d'alta muntanya de les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Empordà, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i Era Val d'Aran.
- El període hàbil establert per al seva realització serà entre l'1 d'octubre i el 30 d'abril, prorrogable per resolució del director/a general de DGEFGM fins al 31 de maig, parcialment o totalment, en aquelles comarques on les condicions de vegetació i meteorològiques ho aconsellin.
- En aquestes zones queda prohibida la realització de les cremes que no compleixin les condicions previstes en aquesta disposició.
- Per poder dur a terme les cremes controlades s'haurà d'estar en possessió de la corresponent autorització atorgada pel Departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals a en la qual s'establiran les condicions en què aquestes es podran dur a terme.
- Aquesta autorització es podrà sol·licitar a les oficines comarcals o als serveis territorials del Departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, adjuntant a l'efecte l'autorització escrita del titular del terreny a tractar.
- El Departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals pot efectuar cremes controlades d'ofici, amb l'informe dels gestors de l'espai en cas que hi hagi alguna figura de protecció, amb l'autorització prèvia del titular del terreny. En aquest últim cas, s'entendrà que els professionals autoritzats per això són els tècnics/tècniques de l'esmentat Departament.
- Queda prohibit el pasturatge i l'aprofitament ramader de tota zona cremada durant un període de 5 anys, a excepció dels supòsits en què les cremes controlades s'hagin realitzat seguint les especificacions d'aquesta Ordre.

9.1.12. Normativa de referència

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d'alta muntanya, modificada per les Ordres MAH120/2006 i MAH1498/2008.
- Decret 312/2006 pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya.
- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

9.2. Infraccions

9.2.1. Introducció i regulació

L'incompliment de les normes reglamentàries que regulen les mesures de prevenció d'incendis forestals (el Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals; el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres; el Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions, i l'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals) se sanciona d'acord amb les infraccions tipificades:

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
  Article 74.j. L'incompliment de les disposicions dictades en matèria de prevenció d'incendis forestals.

- Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
  Article 67.e) L'incompliment de les disposicions que regulin l'ús del foc dictades en matèria de prevenció i extinció d'incendis forestals.

9.2.2. Normativa de referència

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

9.3. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)

9.3.1. Introducció

L'INFOCAT és un pla especial de protecció civil que preveu la gestió d'emergències per incendis forestals a Catalunya. El Pla INFOCAT va ser aprovat l'any 1994 pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya i s'actualitza cada any per adequar-lo a petits canvis i mantenir-lo operatiu.

L'objectiu del Pla INFOCAT és establir el marc juridicofuncional per fer front a les emergències per incendis forestals, dins de l'àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l'organització i els procediments d'actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i també de les entitats privades que tinguin un paper rellevant en la gestió d'aquest tipus d'emergències.

El Pla INFOCAT inclou la quantificació i la localització dins del territori de Catalunya dels aspectes fonamentals per a l'anàlisi de risc, per a la zonificació del territori, per al desplegament de mitjans i de recursos i per a la localització d'infraestructures per als treballs d'actuació en cas d'emergència.

9.3.1.1. Abast territorial

L'abast territorial del Pla és tot el territori de Catalunya. Als efectes del Pla INFOCAT, es podran introduir sectors de risc per als quals les accions previstes en el Pla es concretaran en els plans d'actuació corresponents.

9.3.1.2. Abast institucional i corporatiu

- Els organismes, els serveis i les entitats que intervenen en l'operativitat del Pla són els següents:
- La direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals (DGEFGM).
- La Direcció General d'Agents Rurals (DGAR).
- La direcció general competent en matèria de protecció civil (DGPC).
- La direcció general competent en seguretat ciutadana (DGP).
- La direcció general competent en extinció d'incendis (DGPEIS).
- L'organisme competent en serveis meteorològics (SMC).
- L'organisme competent en transport sanitari urgent (SEM), així com la resta d'organismes i entitats públiques i privades prestadores de serveis sanitaris a la població.
- L'organització coordinadora d'agrupacions de defensa forestal (SFADF).
- Ajuntaments, consells comarcals, diputacions.
- Altres ens (particulars, mitjans de comunicació, organismes experts...).
- La Creu Roja.
- Entitats gestores de la xarxa viària i ferroviària, públiques i privades. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. RENFE i ADIF. Servei Català de Trànsit. Centre de Control de Carreteres de l'Estat. Centre de Control de Carreteres de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
- La Direcció General d'Infraestructures i Mobilitat Terrestre.
- Entitats responsables de gestió dels serveis bàsics.
- Serveis de protecció civil locals i estatals.
- Subdireccions territorials del Departament d'Interior.
- Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya.

9.3.2. Conceptes bàsics

Als efectes del Pla INFOCAT, es defineixen una sèrie de conceptes:

- **Àrea general d'operacions (AGO):** zona on actua el Grup d'Intervenció en un incendi forestal.
- **Confinament:** acció de tancar algú en un espai limitat i aïllat de l'exterior, preferentment sense finestres, obturant-ne amb cura les obertures (incloent-hi les entrades d'aire) després d'haver aturat les instal·lacions de climatització i ventilació fins que el perill ha desaparegut.
- **Distància d'intervenció:** és la distància d'un incendi a un element vulnerable, el front del qual ha d'arribar a afectar el nucli habitat en un temps semblant al requerit per a l'evacuació de la població d'aquest nucli.
- **Efecte dòmino:** és l'efecte de produir-se una afectació a algun element perillós com a conseqüència de l'incendi forestal, que al seu torn pot produir un accident o emergència nova.
- **Element especialment vulnerable:** element que, exposat a un determinat nivell de perillositat, és susceptible de patir danys més greus que un element vulnerable.
- **Element vulnerable:** element que, exposat a un determinat nivell de perillositat, és susceptible de patir danys.
- **Evacuació:** conjunt d'accions encaminades a abandonar o fer desallotjar la població de les zones de risc. Es pot diferenciar una evacuació *espontània* i una de *programada*. Una evacuació espontània és aquella que es du a terme de forma impulsiva i natural per part de les persones que perceben que estan en perill. Una evacuació programada és aquella en què alguna autoritat n'ha ordenat l'evacuació després de valorar que es compleixen les garanties de seguretat per a les persones i que, per tant, es pot procedir a la seva evacuació de manera segura.
- **Exposició:** caracterització i quantificació d'un element vulnerable o sistema en relació amb un nivell de perillositat determinat.

- **Gran incendi forestal (GIF):** incendi que manté de forma sostinguda una velocitat, intensitat lineal i longitud de flama que supera la capacitat dels sistemes d'extinció, que poden afectar de forma important la població o que afecta més de 500 ha.
- **Incendi forestal:** foc que s'estén sense control sobre un terreny forestal, afectant vegetació que no estava destinada a cremar.
- **Incendi actiu:** quan el foc es propaga activament i té capacitat lliure per seguir creixent. El foc segueix la seva propagació, però els mitjans d'extinció ja hi estan treballant.
- **Incendi estabilitzat:** el foc encara es propaga a punts, però la seva dinàmica no supera la capacitat d'extinció. En aquesta situació, el seu perímetre encara no està encerclat per instal·lacions d'aigua ni discontinuïtats del combustible que n'aturin la propagació.
- **Incendi controlat:** quan el foc ja no es propaga lliurement, no es pot donar per extingit, ja que té punts calents que poden reactivar l'incendi. La seva capacitat per avançar ha estat aturada, però hi falta la rematada del perímetre.
- **Incendi extingit:** el foc no es propaga i no té capacitat de reiniciar-se. En aquest moment es quan la reguarda comença les seves tasques i quan es poden començar a retirar mitjans del perímetre. Després d'aquesta fase, si es reinicia, és ja un nou incendi i no una part de l'anterior.
- **Índex de risc d'incendi forestal:** valors indicatius del risc d'incendi forestal en una zona determinada.
- **Mobilització:** conjunt d'operacions o tasques per a la posada en marxa de mitjans, recursos i serveis per a la lluita contra incendis forestals.
- **No tenir continuïtat immediata amb la trama urbana:** als efectes del Pla INFOCAT, es defineix com tenir una posició en el territori separada dels sòls urbans o urbanitzables ja urbanitzats.
- **Perill (perillositat):** freqüència amb què es produeix un fenomen d'una intensitat determinada en una àrea i un interval de temps determinat. En el Pla INFOCAT, aquesta perillositat és un valor característic de cada punt del territori que inclou la influència dels diferents factors relacionats amb la probabilitat i intensitat dels incendis forestals.
- **Perímetre de protecció prioritària (PPP):** zona amb un gran risc d'incendi forestal i amb una continuïtat de la massa forestal en la qual es poden produir GIF; els límits d'aquestes zones es corresponen amb grans infraestructures de la xarxa viària, amb corredors no forestals ocupats per conreus, amb nuclis de població, amb la xarxa hidrogràfica, etc.
- **Pla Alfa:** procediment operatiu de la Direcció General dels Agents Rurals on s'estableixen les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori i s'estableixen suspensions de determinades activitats amb risc d'incendi forestal. Comprèn 4 nivells possibles i l'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals associat a unes tasques adequades al grau de perill.
- **Risc d'incendi forestal:** probabilitat que es produeixi un incendi en una àrea i en un interval de temps determinats.
- **Sector de risc:** àrea amb una vulnerabilitat més o menys elevada i que resulta especialment complicada pel que fa a la gestió d'emergències i en la qual cal aprofundir en l'anàlisi del risc d'incendis forestals.
- **SISCOM:** sigla del Sistema de Comandament d'Incidents, que és un sistema de comandament estandarditzat i flexible que utilitza el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Aquest sistema permet la integració progressiva de mitjans en funció de la magnitud de l'emergència per assegurar la capacitat de decisió en l'escala de comandament.
- **Terreny forestal:** aquell definit així a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. És a dir, aquell en el qual vegeten espècies arbòries, arbustives de matoll o herbàcies, espontàniament o bé que procedeixin de sembrat o plantació, sempre que no siguin característiques del conreu agrícola o siguin objecte d'aquest.
- **Vulnerabilitat:** predisposició intrínseca d'un element o sistema a patir danys davant d'un fenomen d'una intensitat determinada. En el Pla INFOCAT, aquesta vulnerabilitat és un valor característic de cada punt del territori que inclou la suma dels valors assignats a uns determinats grups d'elements vulnerables.

9.3.3. Coneixement del risc

El coneixement del risc és un element bàsic en la planificació i gestió de l'emergència. Cal conèixer amb precisió els factors que condicionen el risc i la variació d'aquest en funció de paràmetres més estables com són el combustible, la topografia, la insolació, etc., i en funció de variables més canviants com les condicions atmosfèriques, el dèficit hídric del combustible, etc., per poder fer un seguiment precís de l'evolució temporal del risc d'incendi en situacions atmosfèriques adverses.

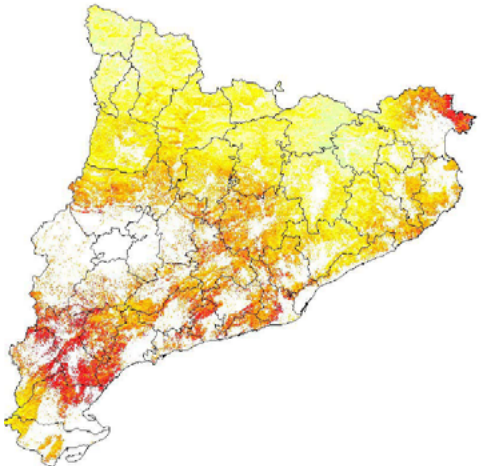
Per conèixer el risc, s'han de determinar el perill (o, preferiblement, la perillositat), la vulnerabilitat dels diferents elements que se'n poden veure afectats i l'exposició d'elements vulnerables al perill.

9.3.3.1. Anàlisi del perill

El **perill** o la **perillositat** dels incendis forestals potencials queda definit quan se'n coneixen les característiques de **severitat** (intensitat o magnitud) i de **probabilitat**. Per a l'anàlisi general de perill del Pla INFOCAT, això es concreta en l'elaboració de mapes de perill. Els mapes de perill caracteritzen el territori assignant-hi un valor relacionat amb la probabilitat que es produeixi un incendi i amb la magnitud que pot adquirir una vegada iniciat.

Els principals mapes de perill són el "mapa bàsic de perill d'incendis forestals" i el "mapa dinàmic de perill d'incendis forestals".

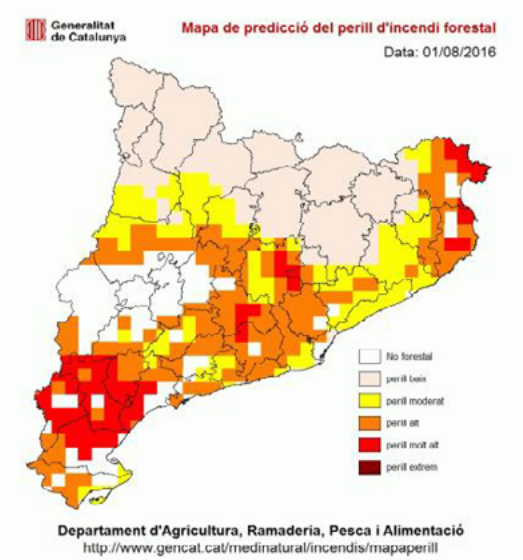
El "mapa bàsic de perill d'incendis forestals" és un mapa "estàtic" en el sentit que defineix un estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat amb què s'hi pot produir el perill d'incendi, i, en conseqüència, els factors dinàmics de perill són considerats a partir de les mitjanes de les seves sèries (i no conforme a situacions temporals o momentànies, que són objecte del mapa dinàmic de perill).



Mapa bàsic de perill d'incendis forestals.

El "mapa dinàmic de perill d'incendis forestals" s'elabora diàriament tenint en compte diversos factors del territori:

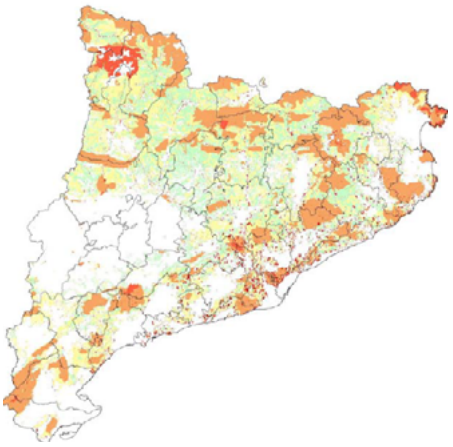
- Mesura directa en camp d'humitat de combustibles (estat de la vegetació).
- Mapes de variables i índexs de perill de component meteorològic (evolució de les variables meteorològiques).
- Càlcul de percentils de les variables bàsiques (sequera...).
- Informació històrica d'incendis i situacions ocorregudes els darrers anys (causalitat en l'ocurrència dels incendis).
- Gràfics de sensors específics de seguiment del risc (humitat del terra...).
- Seguiment de patrons meteorològics sinòptics relacionats amb el risc d'incendi (p. ex., situacions de sud).
- Mapes estàtics: combustibles forestals, inflamabilitat, altimetria...



Mapa dinàmic de perill d'incendis forestals.

9.3.3.2. Anàlisi de la vulnerabilitat

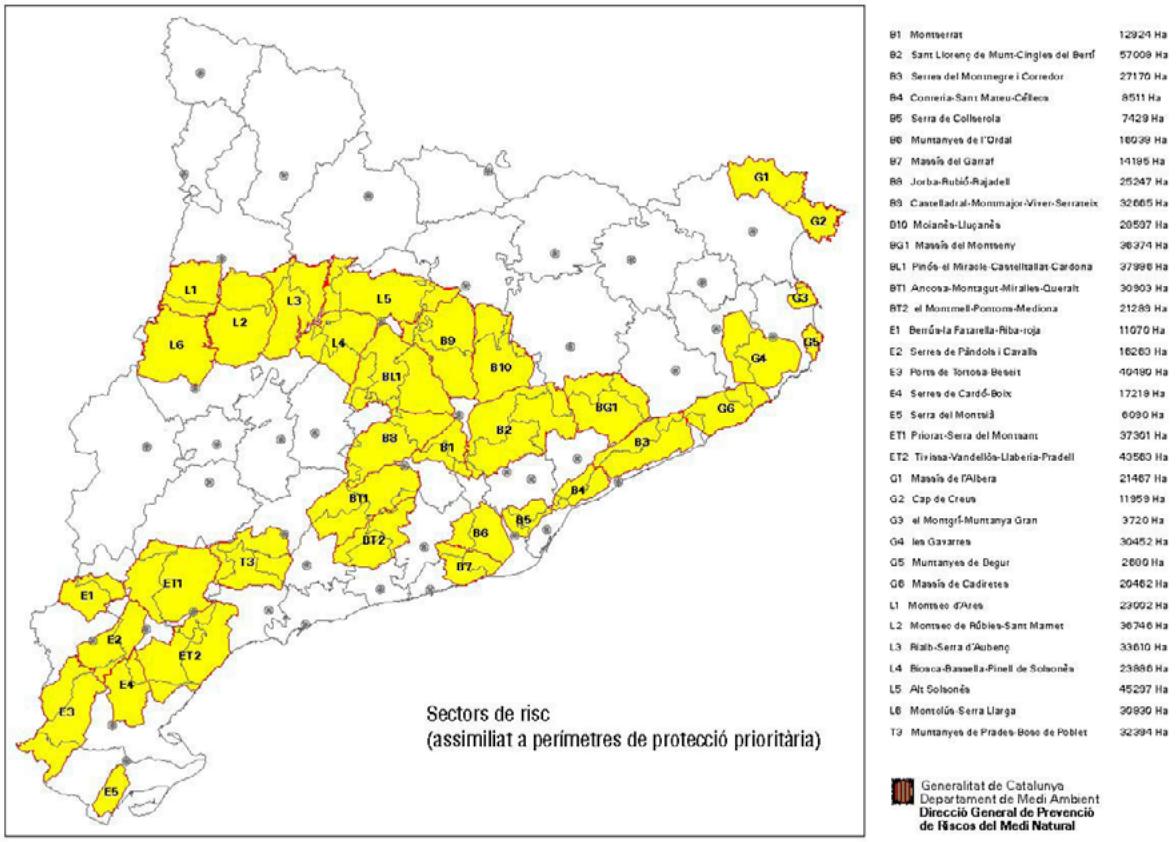
Aquells elements que poden patir els efectes d'un incendi forestal s'anomenen elements vulnerables. Estrictament parlant, en l'anàlisi de la vulnerabilitat es tracta de determinar quins poden ser els danys que poden patir aquests elements en funció de les característiques dels possibles incendis forestals.



Mapa de vulnerabilitat.

9.3.4. Perímetres de protecció prioritària

La Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha elaborat una zonificació de les masses forestals. Aquesta zonificació es basa en el fet que són àmbits territorials amb un gran perill d'incendi forestal i que, degut a la continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis forestals que esdevinguin GIF. Els límits d'aquestes zones es corresponen amb grans infraestructures de la xarxa viària de comunicacions, amb corredors no forestals ocupats per conreus, amb nuclis de població i amb la xarxa hidrogràfica.



Perímetres de protecció prioritària.

9.3.5. Períodes de perill d'incendi forestal

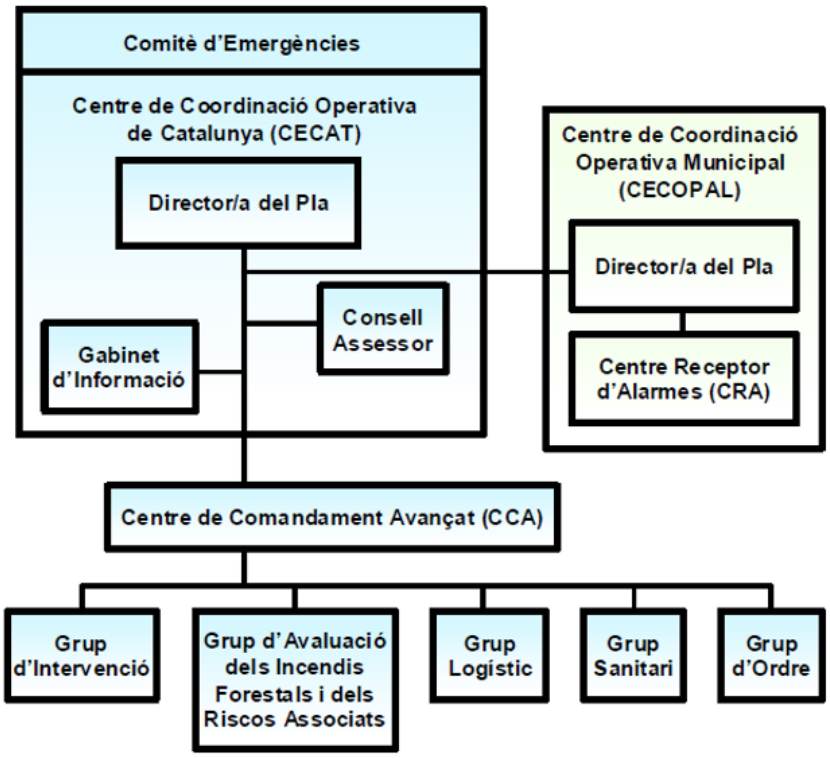
Les èpoques de risc s'estableixen en funció del desplegament normatiu vigent a Catalunya. Així, la normativa de prevenció d'incendis i l'INFOCAT defineixen una època amb un risc d'incendi remarcable del 15 de març al 15 d'octubre i també un període d'alt risc d'incendi del 15 de juny al 15 de setembre en uns municipis determinats.

No obstant això, a efectes de l'INFOCAT, per a les comarques amb zones de pasturatge **d'alta muntanya**, el període amb un risc d'incendi remarcable està comprès entre l'1 **d'octubre i el 30 d'abril**, prorrogable fins al 31 de maig de forma total o parcial en aquelles comarques on les condicions meteorològiques i de la vegetació així ho aconsellin. Actualment, les comarques amb zones de pasturatges d'alta muntanya són les següents: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, Era Val d'Aran, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès.

Aquestes èpoques de perill fixes es poden avançar o allargar si les condicions meteorològiques així ho aconsellen. També es poden establir dies concrets de risc remarcable en funció de la meteorologia o la incidència humana a partir del *mapa dinàmic de perill d'incendis forestals*.

9.3.6. Estructura i organització

El Pla INFOCAT s'estructura segons l'organigrama model del PROCICAT amb el grup específic d'**avaluació dels incendis forestals i dels riscos associats**.



La persona titular de la Direcció del Pla és la màxima responsable de la gestió de l'emergència amb el suport del Consell Assessor i del Gabinet d'Informació. Aquests tres elements formen el Comitè d'Emergències, que s'ubica ordinàriament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Els grups d'actuació executen les ordres emanades des de la Direcció del Pla i estan coordinats en el lloc de l'emergència pel coordinador del Centre de Comandament Avançat (CCA), que es constitueix, si escau, per les particularitats de l'emergència, i s'ubica en un lloc segur i proper a aquesta.

D'altra banda, l'actuació municipal és responsabilitat de l'alcalde o l'alcaldessa. En aquells municipis als quals els correspongui, aquesta actuació s'estructura a través del Pla d'actuació municipal (PAM) corresponent.

El Cos d'Agents Rurals forma part del Grup d'Intervenció, del Grup d'Ordre i del Grup d'Avaluació dels Incendis Forestals i dels Riscos Associats.

9.3.7. Centres i altres elements definits en el Pla INFOCAT

- **Centre de Comandament Avançat (CCA):** aquest centre s'ubica en un lloc segur i proper a l'emergència i és des d'on es coordinen in situ les actuacions dels grups actuants per combatre l'emergència. Aquest centre ha d'estar en contacte permanent i directe amb el CECAT, que és el que serveix d'enllaç amb el Comitè d'Emergències del Pla INFOCAT. En funció de l'extensió territorial de l'àrea afectada i de les característiques de l'emergència, es pot establir més d'un CCA. La persona coordinadora del Grup d'Intervenció (màxim comandament dels Bombers present a l'incendi, de manera habitual) és també qui coordina el CCA i les actuacions de tots els altres grups al lloc de l'emergència.

- **Centre de Cordinació Operativa de Catalunya (CECAT):** el CECAT és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya i, per tant, és el Centre de Coordinació Operativa del Pla INFOCAT. Està regulat en el *Decret 246/1992, de 26 d'octubre, sobre la creació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya*, i queda definit com un nucli de comunicacions que té per missió fonamental la informació, la comunicació, la coordinació, el suport i l'optimització dels esforços i de les actuacions de tots els organismes que puguin ser requerits durant una emergència. El CECAT és la seu habitual de la Direcció del Pla, del Consell Assessor i del Gabinet d'informació.

- **Centre de Coordinació Operativa municipal (CECOPAL):** És el centre de direcció i coordinació de l'emergència al municipi i, per tant, des del CECOPAL es dirigeixen les accions que són responsabilitat del municipi i es recolzen les accions determinades per la Direcció del Pla INFOCAT a nivell municipal. L'alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui, és el màxim responsable del CECOPAL.

9.3.8. Operativitat. Fases del Pla INFOCAT

- **Prealerta:** són situacions potencials en què es poden produir GIF o situacions de greu risc col·lectiu, com també incendis forestals que no requereixen la intervenció de la totalitat dels grups d'actuació però que per les seves característiques poden derivar en situacions d'emergència més o menys greus i que, per tant, requereixen un seguiment proper i puntual de l'actuació.
- El Pla INFOCAT es pot activar **en fase d'alerta o en fase d'emergència**, en funció de les característiques de l'incendi forestal i dels elements vulnerables afectats o possiblement afectats.
  - **Fase d'alerta:** es procedeix a l'activació en fase d'alerta davant d'aquelles situacions que facin necessari l'establiment d'àmplies mesures preventives i de control. L'activació del Pla Alfa en el nivell 3 en comporta l'activació.
  - **Fase d'emergència:** el Pla INFOCAT s'activa en fase d'emergència quan hi hagi una situació greu provocada per un incendi forestal. En funció de la gravetat creixent de la situació, el Pla es pot activar en les (sub)fases següents:
    - Emergència 1, quan es produeixi un incendi o conjunt d'incendis simultanis que tinguin efectes importants però limitats i/o localitzats sobre el territori.
    - Emergència 2, quan es produeixi un GIF o conjunt d'incendis simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori.

9.4. Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal

9.4.1. Introducció

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) es van constituir com la continuació de les associacions locals que estaven enfocades a dur a terme actuacions de vigilància i prevenció d'incendis forestals, així com de reforestacions. D'aquesta manera es defineixen com "...*entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries i entitats municipals adherides segons conveni que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals*".

Objectius [informació extreta de la web www.sfadf.org]:

- Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
- Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que dicti la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
- Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector en tingui un coneixement més gran.
- Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
- Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.
- Suport a l'extinció d'incendis forestals.

9.4.2. Regulació

La primera regulació com a entitats va ser a l'ordre de 6 d'octubre de 1986, sobre regulació de les agrupacions de defensa forestal (ADF), com a conseqüència del programa Foc Verd, elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Amb posterioritat, l'any 1988 es van acabar de regular a la Llei forestal de Catalunya: "...*a les quals es reconeix personalitat jurídica plena per a facilitar la tasca important que, en col·laboració amb l'Administració autonòmica, l'Administració local i els particulars, hom els atribueix en aquest àmbit normatiu de la Llei*".

- **Ordre de 6 d'octubre de 1986, sobre regulació de les ADF**
  Podran formar part de les ADF:
  — Ajuntaments.
  — Titulars forestals o les associacions constituïdes legalment.
  — Organitzacions professionals agràries.
  — Associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al municipi o als municipis en qüestió.

  L'àmbit territorial podrà ser municipal o supramunicipal, en funció de les masses forestals que les integrin i dels seus límits.

  Per poder constituir-se en ADF, caldrà que estiguin representats com a mínim el 20% dels titulars forestals de l'àmbit territorial en qüestió o que la superfície agrupada representi almenys

el 30% del total de superfície forestal. També serà necessari que en formi part l'ajuntament o els ajuntaments dels termes municipals agrupats. Cada ajuntament no pot formar part de més d'una ADF.

Les ADF seran inscrites en un registre especial, del departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, en el qual constaran el número que li correspongui, la denominació, el domicili, l'àmbit territorial, els membres de l'ADF i la Junta Directiva. Qualsevol variació de les dades inscrites haurà de ser notificada a l'encarregat del Registre.

Les ADF hauran de redactar un programa de vigilància i prevenció, un d'actuacions urgents en cas d'incendi i un de reforestació, si s'escau.

Les ADF col·laboraran en l'organització i l'execució dels programes que estableixi el departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, sobre vigilància i prevenció d'incendis, i coordinaran en tot moment la seva actuació amb la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

- **Llei 6/1988, forestal de Catalunya**

  Correspon al departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals la planificació, la coordinació i l'execució de les mesures i les accions que es duguin a terme per a la prevenció d'incendis forestals, en col·laboració amb els altres departaments de l'Administració, les entitats locals, les agrupacions de defensa forestal i els particulars.

  Les agrupacions de defensa forestal tenen personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar.

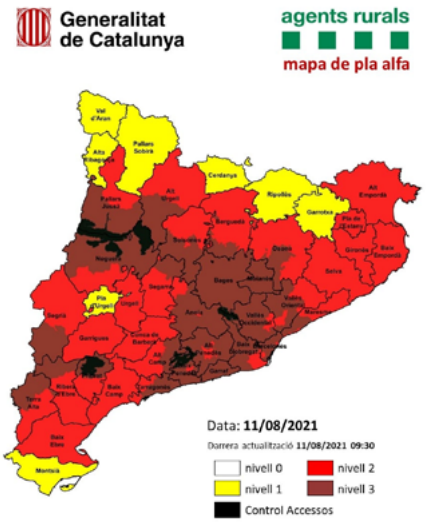
9.5. El Pla Alfa

9.5.1. Definició

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.

9.5.2. Nivells d'activació

La Direcció General dels Agents Rurals elabora diàriament el mapa d'aquest Pla Alfa en funció del mapa de perill d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi d'aquest risc que elabora el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.



Aquestes situacions de perill d'incendis forestals es graduen en una escala de **4 nivells operatius, de 0 a 3**, per a cada comarca. Cadascun correspon, en general, a un nivell de perill d'incendi forestal:

- Nivell 0, nivell de perill baix/moderat
- Nivell 1, nivell de perill moderat/alt
- Nivell 2, nivell de perill alt/molt alt
- Nivell 3, nivell de perill molt alt/extrem

9.5.3. Vinculació amb l'INFOCAT

El nivell del Pla Alfa és un dels indicadors que es tenen en compte, valorant-los de forma conjunta, a l'hora de d'establir diferents fases del **Pla INFOCAT** (Pla especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya):

- El Pla Alfa 2, es valora conjuntament amb altres indicadors per establir la situació de pre-alerta.
- El pla Alfa 3, es valora conjuntament amb altres indicadors, per activar el pla en fase d'alerta.

PLA ALFA	PLA INFOCAT
NIVELL 0	NO ACTIVACIÓ
NIVELL 1	NO ACTIVACIÓ
NIVELL 2	PRE-ALERTA
NIVELL 3	ALERTA
	EMERGÈNCIES 1
	EMERGÈNCIES 2

9.5.4. Vinculació amb mesures preventives

Les autoritzacions d'activitats amb risc d'incendi forestal que atorga el departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals solen tenir entre les seves condicions l'obligació de prendre majors mesures preventives, o fins i tot anul·lar-les, en funció del nivell de Pla Alfa que s'activi.

En els nivells alt i extrem (nivells 2 i 3), es prohibeixen o es restringeixen determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals, com ara la possibilitat d'encendre foc, la realització d'activitats esportives, de treballs forestals o d'activitats agrícoles i l'ús de barbacoes en les àrees de lleure existents, podent, fins i tot, restringir l'accés als principals massissos muntanyosos.

9.5.5. Efectes sobre els efectius del Cos d'Agents Rurals

L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius i permet establir el desplegament tàctic dels efectius de la Direcció General d'Agents Rurals:

Nivell 0	**Situació normal de treball** Els i les membres del Cos d'Agents Rurals fan les tasques programades i atenen les incidències amb normalitat.
Nivell 1 **Perill alt**	**Vigilància prioritària d'incendis forestals** •Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 m de zones forestals. •Identificació de l'autor del foc. •En cas de perill, s'ha de fer apagar. •Control de llocs predeterminats d'especial risc. •Anul·lació de les autoritzacions per fer activitats de risc d'incendi forestal, excepte les autoritzacions excepcionals que es suspenguin amb Pla Alfa 2 o 3. •Control de les restriccions horàries i les condicions de prevenció complementàries en activitats de risc d'incendi forestal autoritzades en Pla Alfa 1.

Nivell 2 **Perill molt alt**	**Vigilància exclusiva d'incendis forestals** Faran les tasques anteriors i: •Fer apagar els focs que havien estat autoritzats, excepte els de les autoritzacions excepcionals. •Control de llocs predeterminats d'especial risc. •Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades. •Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats. •Control d'abocadors predeterminats. •Anul·lació de les autoritzacions per fer activitats de risc d'incendi forestal, excepte les autoritzacions excepcionals que es suspenguin amb Pla Alfa 3. •Control de les restriccions horàries i les condicions de prevenció complementàries en activitats de risc d'incendi forestal autoritzades en Pla Alfa 2.

Nivell 3 **Perill extrem**	**Vigilància exclusiva i restricció d'accés a massissos forestals** Faran Les tasques anteriors i: •Control d'accés a determinats massissos forestals. •Establiment d'un comitè de coordinació a la seu de la l'Àrea General. •Establiment de centres de coordinació d'efectius en al zones d'actuació. •Control de les restriccions horàries i les condicions de prevenció establertes en activitats de risc d'incendi forestal per a Pla Alfa 3, com la sega del cereal de secà. •Anul·lació de les autoritzacions per fer activitats de risc d'incendi forestal.

Tema 10

10.1. Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives
- 10.1.1. Urbanitzacions
- 10.1.2. Carreteres
- 10.1.3. Vies fèrries
- 10.1.4. Línies elèctriques
- 10.1.5. Aprofitaments forestals
- 10.1.6. Abocadors
- 10.1.7. Àrees recreatives
- 10.1.8. Normativa de referència

10.2. Regulació d'activitats amb risc d'incendis forestals: autoritzacions i comunicacions
- 10.2.1. Introducció
- 10.2.2. Treballs de neteja i manteniment en zones de seguretat i de protecció
- 10.2.3. Treballs forestals
- 10.2.4. Fogueres, cremes i altres activitats amb risc d'incendi
- 10.2.5. Comunicacions de crema
- 10.2.6. Normativa i recursos de referència

10.3. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola
- 10.3.1. Introducció
- 10.3.2. Condicions en tasques agrícoles en cultius herbacis de secà
- 10.3.3. Altres consideracions en les tasques agrícoles en cultius herbacis de secà
- 10.3.4. Normativa i recursos de referència

Tema 10

10.1. Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives

10.1.1. Urbanitzacions

10.1.1.1. Introducció

Les mesures de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions es troben regulades a la *Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals*, i al *Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.*

Cal fer notar que la Llei 5/2003 es deia inicialment "*Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana*" i que va ser modificada l'any 2014, i va passar a ser "*Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals."*

Per tant, aquesta regulació afectava inicialment només les "urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana", però des del 2014 afecta tota mena d'urbanitzacions (amb continuïtat o sense amb la trama urbana), i també els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions, sempre que siguin en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

El "reglament" de la Llei 5/2003 és el *Decret 123/2005*, però aquest encara no es troba adaptat a la modificació de 2014 i encara es refereix únicament a "urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana". Pel principi de jerarquia normativa, en tot allò en què aquest Decret contradigui la redacció actual de la Llei 5/2003 hi prevaldrà aquesta.

Finalment, cal assenyalar que el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, va preveure, en el seu moment, que la utilització de fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires, quan es faci en àrees recreatives i en parcel·les d'urbanitzacions, resta exclosa de la prohibició general d'encendre foc en el període de 15 de març a 15 d'octubre.

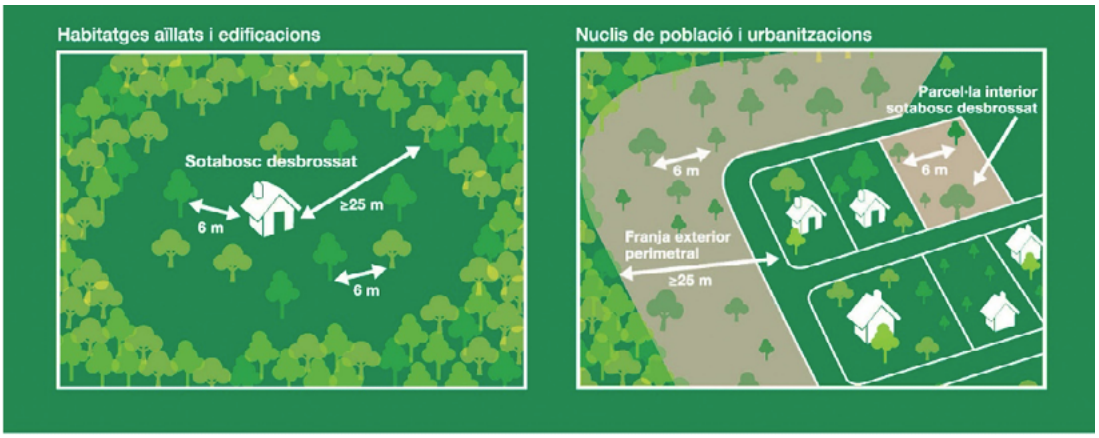
10.1.1.2. Àmbit d'aplicació

Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Els ajuntaments han d'aprovar un plànol de delimitació de les urbanitzacions, dels nuclis de població, de les edificacions i de les instal·lacions afectades per aquesta Llei, i l'han de trametre al departament de la Generalitat competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

10.1.1.3. Obligacions

- **Franja de protecció perimetral:** han de disposar d'almenys 25 metres d'amplada al voltant (com a mínim), lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. La franja exterior de protecció es mesura des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions. Les zones verdes o vials perimetrals existents a partir del límit esmentat es poden computar com a part de la franja exterior de protecció.



Infografia del Cos d'Agents Rurals.

- **Parcel·les interiors i zones verdes:** s'han de mantenir sense vegetació seca totes les parcel·les interiors i zones verdes (edificades o no), i amb la vegetació aclarida en les mateixes condicions que la franja de protecció.
- **Hidrants:** han de disposar d'una **xarxa d'hidrants homologats** per a l'extinció d'incendis. Aquesta homologació es troba a la Instrucció tècnica complementària SP 120:2010.
- **Pla d'autoprotecció:** els ajuntaments han d'elaborar un Pla d'autoprotecció contra incendis forestals, aprovat pel Ple i homologat per la Comissió de Protecció civil de Catalunya.
- **Vials interns i d'accés:** els vials, tant els interns com els d'accés, i les cunetes s'han de mantenir nets de vegetació seca per tal de permetre-hi l'entrada de manera segura, la sortida i la circulació de qualsevol tipus de vehicles en qualsevol situació. A fi que no s'hi acumuli vegetació seca, els vials esmentats han de tenir una zona d'1 metre, comptada a partir del seu extrem exterior, lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals mortes. Pel que fa a la vegetació arbòria, no podrà suposar la continuïtat entre les capçades d'ambdues bandes de la via, com tampoc la de la massa forestal que confina a cada banda.
- Els carrers sense sortida de les urbanitzacions han d'ésser senyalitzats degudament.
- Els condicionants tècnics de tractament de la vegetació que cal seguir per executar els treballs d'obertura i manteniment de les franges de protecció i les parcel·les interiors es troben recollits als annexos II i III del *Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana*.
- **Servitud forçosa i dret d'accés:** els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització, s'hi estableix una servitud forçosa per a accedir a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris. L'accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d'ésser durant el temps estrictament necessari per a la realització de treballs de neteja, que s'ha de fer pel punt menys perjudicial i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries

La servitud d'accés dóna dret a una indemnització a càrrec dels subjectes obligats. En el cas que no es permeti l'accés a una finca, es pot dur a terme, quan s'escaigui, l'execució subsidiària dels treballs de neteja que siguin necessaris.

10.1.1.4 Subjectes obligats

Les obligacions establertes a la Llei han d'ésser complertes:

A) **per la comunitat de propietaris de la urbanització o per l'entitat urbanística col·laboradora corresponent:** Si no s'ha constituït cap de les entitats anteriors, els propietaris de les finques de la urbanització responen solidàriament. Les obligacions establertes en relació amb les edificacions i les instal·lacions aïllades han d'ésser complertes pels propietaris respectius.

B) **per l'Ajuntament:** En relació amb els treballs de neteja a què fan referència aquesta norma, si no els han fet els subjectes obligats, correspon al municipi de fer-los. El municipi pot establir la taxa per a la prestació d'aquests serveis d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals. Així mateix, corresponen al municipi les tasques de neteja dels vials i els camins interns i d'accés a la urbanització.

C) **Pels promotors:** Els promotors que presentin plans o projectes de noves urbanitzacions han d'incorporar al projecte el pla d'autoprotecció contra incendis corresponent, la previsió de xarxa d'hidrants i els estatuts reguladors de l'òrgan de gestió o de la junta, que, independentment del sistema d'actuació urbanística, han d'establir, com a mínim, la regulació de les obligacions.

10.1.2. Carreteres

10.1.2.1. Introducció

El *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals* determina que les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques han de mantenir com a zona de seguretat una franja mínima d'un metre a comptar des del límit exterior de la calçada. Aquesta obligació la inclou al període de "normes d'aplicació durant tot l'any".

Posteriorment, es va aprovar el *Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres*.

10.1.2.2. Àmbit d'aplicació

És objecte d'aquest Decret l'establiment de mesures de prevenció d'incendis forestals durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre de cada any, a les àrees d'influència o franja de 500 metres que envolta les carreteres, les autovies i les autopistes de Catalunya, sigui quina sigui la seva titularitat, que transcorrin per terrenys que són forestals segons l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, inclosos en els termes municipals declarats d'alt risc d'incendi forestal pel Decret 64/1995, de 7 de març.

10.1.2.3. Definicions

- **Zona de seguretat:** franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals mortes. La vegetació arbòria no podrà suposar la continuïtat entre les capçades d'ambdues bandes de la via, com tampoc la de la massa forestal que confina a cada banda.
- **Zona de protecció:** franja de terreny formada per una massa arbrada i/o arbustiva aclarida, que evita la continuïtat vertical i horitzontal entre els estrats arbustiu i arbori. El recobriment de la massa arbòria haurà de ser inferior al 75% del total.

- **Element funcional:** tota zona afectada permanentment per la conservació de la carretera o per l'explotació del servei públic viari, com les destinades a descans, estacionament, serveis de control de trànsit, instal·lacions per a l'explotació de la via, auxili i atenció mèdica d'urgència, peatges, parades d'autobusos i altres finalitats auxiliars de la via.
- **Plataforma:** zona de la via destinada a l'ús dels vehicles, formada per la calçada i pels vorals.
- **Voral:** cadascuna de les franges disposades a ambdós costats de la calçada, que serveix per contenir el ferm i per donar un marge de seguretat als vehicles i als vianants.
- **Calçada:** la zona construïda i condicionada per a la circulació de vehicles.
- **Cuneta:** rasa o conducció situada a la vora de la carretera, destinada a recollir les aigües de la pluja que s'escorren per la calçada i pels talussos.

10.1.2.4. Treballs a la zona de seguretat

- S'ha de mantenir una zona de seguretat d'1 m a partir de l'extrem exterior de la calçada. En cas d'existir vorals pavimentats, la zona de seguretat d'1 m serà considerada a partir de l'aresta del paviment.

- Els treballs a fer en aquesta zona són:
  - Segar la vegetació herbàcia.
  - Estassar la vegetació arbustiva.
  - Aclarir els arbres per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre les seves capçades, fins a arribar al 75%. En queden exceptuades les formacions lineals d'arbrat separades de nuclis boscosos.

- Les restes procedents d'aquests treballs, juntament amb les restes vegetals mortes, no podran restar a la zona de seguretat, excepte quan per esmicolament quedin de mides inferiors (5 cm) i esteses homogèniament sobre la franja. Les restes amb mides superiors a 5 cm podran romandre esteses a la zona durant tres dies des del tractament fins a procedir-ne a l'eliminació. En cas que s'opti per cremar-les, l'eliminació es podrà fer per qualsevol mitjà que asseguri la seva finalitat, es podran transportar a àrees amb cremadors controlats o es podran utilitzar cremadors mòbils.

- En cas d'utilitzar el foc per a l'eliminació de restes vegetals, en l'època de risc d'incendi compresa entre el 15 de març i el 15 d'octubre se n'haurà de sol·licitar l'autorització corresponent. Cal assenyalar que amb l'aprovació de la Llei estatal 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, les cremes de restes vegetals generades en l'entorn silvícola no es permesa amb caràcter general, i només es podran fer, amb caràcter excepcional, i sempre que comptin amb l'autorització individualitzada corresponent que permeti aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament o bé a fi de prevenir els incendis (art. 27.3).

10.1.2.5. Treballs a la zona de protecció

En les autovies i les autopistes, la zona de protecció de la carretera tindrà una amplada mínima de 3 m, i en la resta de les carreteres objecte d'aquest Decret aquesta amplada mínima serà de 2 m. En ambdós casos, aquesta distància es comptarà a partir de la línia externa de la zona de seguretat definida a l'article 4.1, mesurant aquesta amplada en direcció paral·lela al talús natural.

Els treballs a fer en la zona de protecció seran els següents:

- Estassar la vegetació arbustiva per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre els matolls, així com evitar la continuïtat vertical entre l'estrat arbustiu i l'estrat arbori.

— Aclarir els arbres per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre les capçades. En queden exceptuades les formacions lineals d'arbrat separades dels nuclis boscosos.
— Esporgar matolls i arbres per tal que no hi hagi contacte entre els dos estrats de vegetació.

En cas que en la zona de protecció de carretera no hi hagi estrat arbori, es farà una estassada selectiva sobre l'estrat arbustiu, a fi de crear la discontinuïtat horitzontal. Es prioritzarà l'estassada de les espècies arbustives, i aquesta es farà en funció del major al menor grau d'inflamabilitat de les espècies.

Les restes generades dels treballs anteriors hauran de complir les mateixes prescripcions que les previstes per a les zones de seguretat.

10.1.2.6. Herbicides i retardadors de creixement

L'ús d'aquests productes haurà de ser justificat degudament i constarà explícitament en el pla d'execució. Les empreses que facin els tractaments han d'estar inscrites al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP). Els productes amb acció herbicida no s'utilitzaran en cap cas en la neteja inicial, llevat que es faci posteriorment la retirada de restes vegetals mortes. Tanmateix, no es podran utilitzar en les carreteres que transcorrin per superfícies incloses al Pla d'espais d'interès natural excepte si compten amb les autoritzacions previstes al Decret 21/1991, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.

Es permetrà l'ús puntual d'herbicides autoritzats en el contacte entre la zona pavimentada i la cuneta de formigó, en obres de fàbrica, juntes de murs i altres indrets on, en general, es tracti d'evitar el creixement de plantes aïllades voltades de paviment o de formigó, per tal de no danyar-ne les estructures.

10.1.2.7. Plans d'execució dels treballs

Els organismes responsables dels vials presentaran a la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals un pla de treball, amb vigència anual, biennal o triennal per a la prevenció dels incendis a les zones de seguretat a les carreteres. Pel que fa a les zones de protecció, hauran de presentar un pla triennal, i en ambdós casos aquests plans recolliran les actuacions previstes per trams de carretera (fent referència al quilòmetre), desglossades per comarques, èpoques i anys d'actuació. L'aprovació dels plans per part de la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals implicarà l'autorització dels treballs fixats en el pla esmentat, en les èpoques i els llocs assenyalats.

10.1.3. Vies fèrries

10.1.3.1. Introducció

A Catalunya no existeix cap normativa específica en matèria de prevenció d'incendis forestals en les instal·lacions ferroviàries. Per tant, les mesures de prevenció d'incendis forestals en l'àmbit d'instal·lacions ferroviàries es troben regulades en el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.*

10.1.3.2. Àmbit d'aplicació

L'art. 6 del *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, estableix que els titulars i responsables d'instal·lacions ferroviàries tenen l'obligació de mantenir una amplada mínima de 2 metres des dels rails com a zona de seguretat.

A més, cal tenir en compte que, si la instal·lació ferroviària porta aparellada una línia elèctrica per proveir energia als trens, aquesta haurà de complir les condicions que fixa el *Decret 268/1996, de 23 de*

juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.

10.1.4. Línies elèctriques

10.1.4.1. Introducció

Les mesures de prevenció d'incendis en relació amb les línies elèctriques es troben regulades al *Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacion*s.

Així mateix, el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals* que va preveure, en el seu moment va establir que els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a mínim a 1 metre de distància de la vegetació. Aquesta condició no es recull al Decret 268/1996, però és plenament vigent i aplicable a tota mena de conductors de línies elèctriques aèries de baixa tensió (siguin de cable convencional o trenat).

Finalment, el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, també estableix que els titulars de les finques per on transcorrin les línies aèries de conducció elèctrica incloses en el Pla triennal aprovat tenen l'obligació de permetre-hi l'accés, a fi que es puguin efectuar els treballs de neteja de la vegetació, amb les indemnitzacions prèvies que corresponguin.

10.1.4.2. Àmbit d'aplicació

Els titulars de les línies aèries de conducció elèctrica situades en terrenys forestals, siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, estan obligats a mantenir en els corredors d'aquestes, mitjançant podes i tales selectives, les condicions que es determinen en aquest *Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacion*s.

10.1.4.3. Definicions

- **Línia d'alta tensió o de 1a categoria:** la de tensió nominal superior a 66 kV.
- **Línia de tensió mitjana o de 2a i 3a categoria:** la de tensió nominal menor o igual a 66 kV i major o igual a 1 kV.
- **Línia de baixa tensió:** la de tensió nominal menor d'1 kV.
- **Gàlib màxim vertical:** és la posició d'un conductor en un pla vertical a 50 °C.
- **Gàlib màxim horitzontal:** és la posició d'un conductor sotmès a l'acció d'un vent perpendicular de 120 km/h a 15 °C.
- **Conductors trenats:** unificació en un sol cable de les diferents fases i el neutre d'un circuit, recoberts amb una funda protectora aïllant.
- **Traça:** línia trencada que uneix els punts mitjans de les bases dels suports d'una línia.
- **Corredor:** zona de terreny a ambdós costats de la traça, que resulta de la projecció vertical sobre el terra dels conductors més externs de la línia en la posició de gàlib horitzontal més desfavorable. En cap cas el corredor no tindrà menys de 2 metres.
- **Corriol:** camí per al pas de persones que transcorre des de la base d'un suport fins a la del seu immediat i tan prop com sigui possible del traçat de la línia, que permet efectuar els recorreguts de reconeixement.

10.1.4.4. Plans triennals

Els titulars de les línies elèctriques han de presentar un pla triennal, desglossat per comarca i any, d'actuacions en el qual s'especifiquin els treballs necessaris. El pla ha de ser aprovat per la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

L'aprovació del pla triennal de neteja i manteniment per part de la la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals implicarà l'autorització dels treballs fixats en l'esmentat pla, en les èpoques i llocs assenyalats.

Només serà necessària una comunicació 10 dies abans del seu començament a l'oficina comarcal del Departament competent en matèria d'incendis forestals corresponent.

En circumstàncies excepcionals d'urgència, degudes a qualsevol tipus d'avaria en la línia elèctrica que impliqui una situació de risc i amb la finalitat d'aconseguir una ràpida normalització del servei, es podran realitzar els treballs de neteja i poda necessaris encara que no estiguin establerts en el pla triennal o autoritzats expressament per la la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals

En un termini màxim de 72 hores, es comunicarà a la la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, incloent-hi un informe tècnic justificatiu de l'avaria i causes del risc d'aquesta i de la urgència en la seva reparació.

10.1.4.5. Distàncies

Les distàncies que marcaran la zona, que en cap cas no podrà envair la vegetació, es definiran segons els paràmetres següents:

1. Gàlib vertical i horitzontal.
2. Distàncies reglamentària i de seguretat definides pel Reglament de línies aèries d'alta tensió, el Decret 64/1995, de 7 de març, i les ordenances de seguretat per al treball sota línies elèctriques.
3. D'altra banda, per tal de mantenir aquestes distàncies es tindrà en compte el creixement vertical i horitzontal de la vegetació durant els tres anys de durada del pla.

D'aquesta manera, les distàncies que s'hauran d'assolir en el moment de realitzar els treballs de tala i poda són les especificades a l'annex 2, establertes en funció que el cable sigui trenat o convencional.

A més de mantenir les distàncies fixades en l'apartat anterior, s'hauran d'eliminar aquells arbres malalts, morts o amb una inclinació superior als 20º en direcció perpendicular a la línia que, en cas de caiguda, puguin afectar els conductors, en la hipòtesi de màxima desviació d'aquests per l'acció d'un vent perpendicular a la línia de 120 km/h.

10.1.4.6. Treballs a la base dels suports

A la zona d'actuació definida per a la base dels suports amb presa de terra, quadre de maniobres o transformador, l'eliminació dels arbres, dels arbustos, dels matolls i de les herbes serà completa. Aquesta actuació es farà cada vegada que es dugui a terme l'actuació de tala a la línia. En el període comprès entre dues actuacions de tales, no serà objecte de sanció l'existència de rebrots dels vegetals tallats.

Investigació d'un incendi forestal a la base d'un suport elèctric.

Les condicions i distàncies que han de resultar un cop finalitzats els treballs d'adequació de les bases dels suports es troben recollides a l'annex III del *present Decret.*

10.1.4.7. Treballs dins el corredor

En les zones en què el matoll cobreixi més del 50% de la seva superfície, s'eliminarà fins a aconseguir aquest valor. Aquesta eliminació es durà a terme d'acord amb les previsions que figurin en els plans triennals de neteja i manteniment.

En primer lloc s'eliminaran les espècies molt inflamables, i en segon lloc els brots i branques laterals de la resta de les espècies deixant els més vigorosos. L'eliminació es realitzarà de forma homogènia sobre el terreny, de manera que els matolls quedin uniformement repartits per tota la superfície i els marges del corredor nets.

Les distàncies respecte a la vegetació que han de resultar un cop finalitzats els treballs, d'obertura o manteniment dels corredors dels diferents tipus de línies elèctriques, es troben recollides a l'annex II del Decret 268/1996.

10.1.4.8. Tractaments herbicides o hormonals

En els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN) no és permesa la utilització de productes químics hormonals per retardar el creixement de la vegetació. En la resta de terrenys aquesta utilització haurà de ser justificada degudament i es reflectirà explícitament en el pla triennal, amb la indicació dels productes a utilitzar. En cap cas no s'utilitzaran mai en la neteja inicial, llevat que es faci posteriorment la retirada de restes vegetals mortes.

10.1.4.9. Època de realització dels treballs

Els treballs de neteja i manteniment es duran a terme fora de zona i època d'alt risc, i, si s'haguessin de fer per causes justificades degudament, caldrà l'autorització de la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals. En circumstàncies excepcionals d'urgència degudes a una avaria que impliqui una situació de risc i per aconseguir una ràpida normalització del servei, es podran dur a terme els treballs de neteja i poda necessaris encara que no estiguin establerts en el pla. En un termini màxim de 72 hores, es comunicarà a la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, incloent-hi un informe tècnic justificatiu de l'avaria, del risc que ocasionava i de la urgència de la seva reparació.

10.1.5. Aprofitaments forestals

D'acord amb el que estableix el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses arran del sòl. En cap cas no es podran deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins.

Aquest mateix Decret estableix a l'annex els municipis que es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos. Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, no es podran dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals.

10.1.6. Abocadors

D'acord amb el que estableix el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, tots els abocadors han de tenir una zona de seguretat de 10 metres a comptar des de la protecció perimetral, i a continuació una zona de protecció de 25 metres. Els abo-

cadors ubicats en els municipis declarats d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un mínim de dos hidrants per minvar el risc d'incendi per combustió espontània amb una distància màxima de 400 metres entre elles. En aquells abocadors que per les seves característiques pugui ser contraindicat l'ús d'aigua, s'hi adoptaran les mesures pertinents.

Cal recordar que les condicions del *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, són aplicables a tots els terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.

10.1.7. Àrees recreatives

D'acord amb el que estableix el *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals***,** les àrees recreatives i àrees d'acampada disposaran al seu voltant d'una zona de protecció de 25 metres. Les situades en els municipis inclosos a l'annex han de disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendis situats al perímetre exterior de l'àrea recreativa o d'acampada, amb una distància màxima entre elles de 200 metres, o bé d'una reserva d'aigua equivalent.

Cal recordar que les condicions del *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, són aplicables a tots els terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.

10.1.8. Normativa de referència

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Instrucció tècnica complementària SP 120:2010 Sistemes d'hidrants d'incendi d'ús exclusiu de bombers.
- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

10.2. Regulació d'activitats amb risc d'incendis forestals: autoritzacions i comunicacions

10.2.1. Introducció

El *Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, enumera les activitats amb risc d'incendi forestal que requereixen autorització prèvia, en el període del 15 de març al 15 d'octubre, i l'*Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals*, estableix l'obligació de comunicar prèviament els focs que es facin entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

Aquestes mesures són aplicables en els terrenys forestals, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.

10.2.2. Treballs de neteja i manteniment en zones de seguretat i de protecció

No es podran dur a terme durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, excepte autorització excepcional de la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals. Les restes vegetals no es podran deixar dins la zona de protecció o la zona de seguretat.

10.2.3. Treballs forestals

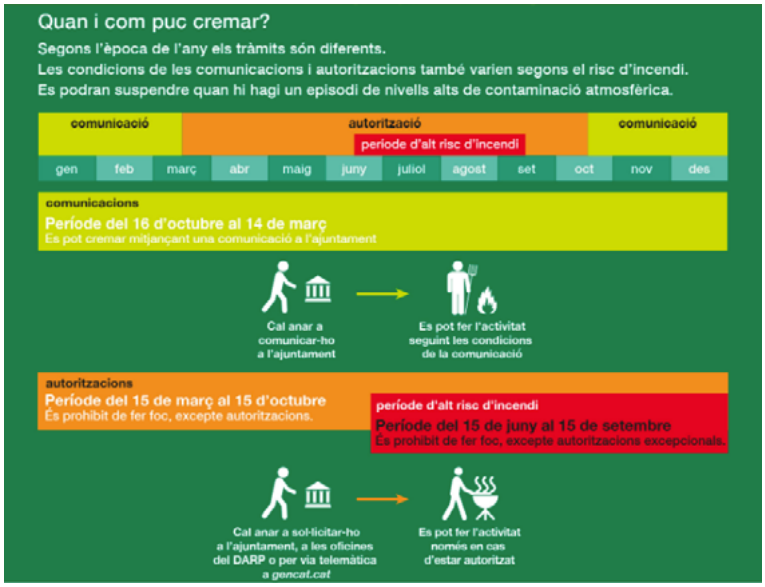
L'annex del Decret 64/1995 enumera els municipis que es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos. Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, no es podran dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals.

10.2.4. Fogueres, cremes i altres activitats amb risc d'incendi

En el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit:

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, fer focs d'esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres fetes en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

No obstant això, el departament competent en matèria de prevenció d'incendis forestals podrà concedir autoritzacions per fer activitats de les enumerades a l'article anterior, les quals seran comunicades al departament competent en matèria d'extinció d'incendis forestals.



Infografia del Cos d'Agents Rurals.

Quan aquestes activitats es facin en els municipis enumerats a l'annex del Decret 64/1995, els quals es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, l'autorització l'haurà d'emetre la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran suspendre *in situ* aquestes autoritzacions i prendre les mesures complementàries per tal de millorar la seguretat.

10.2.5. Comunicacions de crema

Totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març ho hauran de comunicar prèviament.

La comunicació s'ha de fer per escrit, i es pot presentar a l'ajuntament on es trobi situat el terreny, al consell comarcal o al departament competents en matèria de prevenció d'incendis forestals.

La comunicació prèvia habilita per efectuar la crema adoptant les mesures de prevenció i respectant les prohibicions descrites a l'article 14 del Decret 64/1995. No obstant això, en cas que la previsió de risc d'incendi sigui alta, es podran suspendre les activitats comunicades. Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir *in situ* mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Cal recordar que, amb l'aprovació de la Llei estatal 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, les cremes de restes vegetals generades en l'entorn agrari o silvícola no es permesa amb caràcter general, i només es podran fer, amb caràcter excepcional, i sempre que comptin amb l'autorització individualitzada corresponent que permeti aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament o bé a fi de prevenir els incendis (art. 27.3). En la resta de casos, caldrà gestionar-les segons el que preveu la Llei esmentada. Per tant, tampoc es podran comunicar o autoritzar cremes de restes vegetals/forestals fora del supòsits excepcionals previstos.

10.2.6. Normativa i recursos de referència

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema. gencat.cat.

10.3. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola

10.3.1. Introducció

Els treballs de la sega del cereal són una activitat agrària amb risc d'incendi, bàsicament perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable, i aquest risc d'incendi es concentra normalment en unes franges horàries determinades.

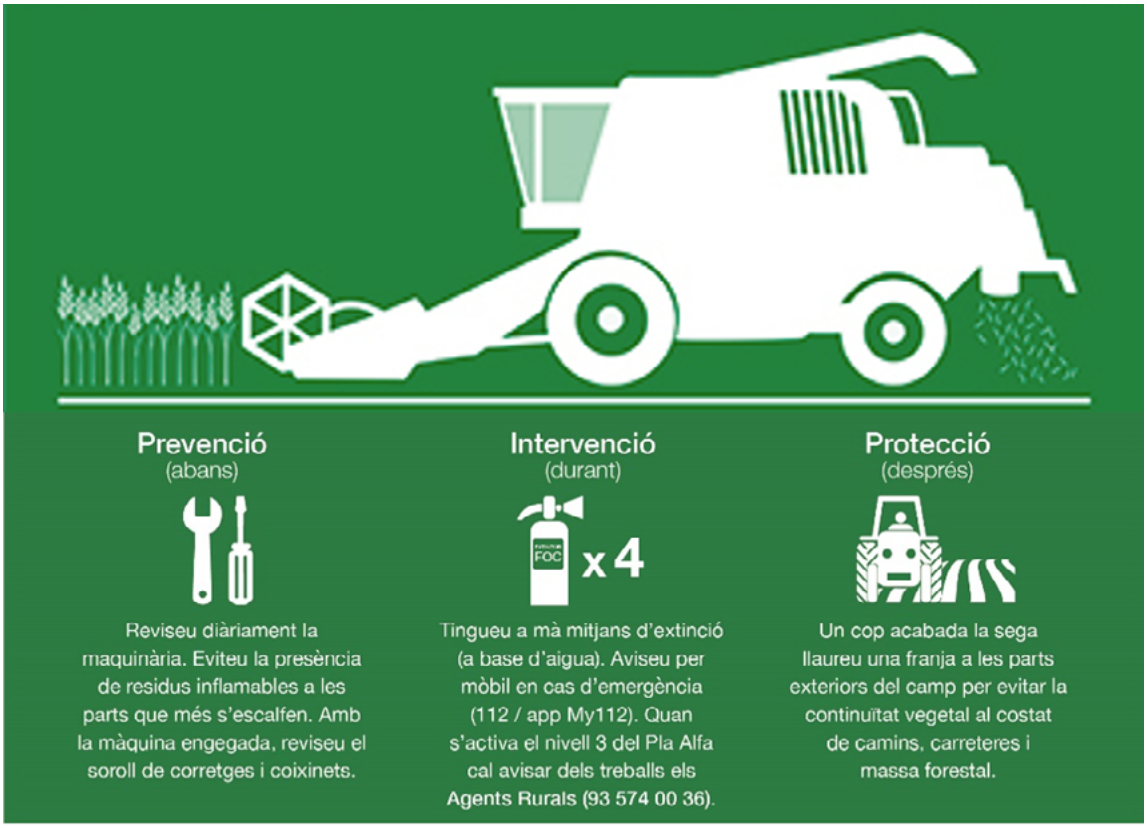
Les mesures de prevenció d'incendis forestals relatives a l'activitat agrícola es recullen a l'*Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola.* Aquesta Ordre deroga les ordres anteriors (Ordre AAM/111/2013, Ordre AAM/177/2014 i Ordre ARP/72/2016 i estableix quines són les mesures de prevenció que, de manera excepcional, s'han d'adoptar des del punt de vista agrari, tenint en compte els paràmetres climàtic, geogràfic i de la tipologia de conreus, i atesa l'estreta relació existent entre el desenvolupament de l'activitat agrària i la conservació dels terrenys forestals.

10.3.2. Condicions en tasques agrícoles en cultius herbacis de secà

Durant el període comprès entre l'1 de juny i el 31 d'agost, ambdós inclosos, quan s'activi qualsevol dels nivells del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, per dur a terme les tasques agrícoles en cultius herbacis de secà en què s'utilitzi maquinària de tipus recol·lectora, embaladora, picadora de palla o remolc agrícola acoblat al tractor, s'han d'adoptar les mesures següents:

a) Disposar de mitjans d'extinció suficients per intentar controlar el possible conat d'incendi que es pugui originar. Aquests mitjans han de consistir en extintors d'escuma amb base d'aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i motxilles extintores d'una capacitat mínima de 12 litres d'aigua cadascuna. Segons el tipus de màquina agrícola, caldrà disposar dels equips següents:
   — un mínim de quatre aparells de les característiques anteriors per a les recol·lectores;
   — un mínim de dos extintors per a les embaladores;
   — com a mínim 1 extintor en el conjunt tractor més remolc o tractor més picadora de palla;
   — a més dels anteriors, caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.

b) Disposar d'una emissora de banda de 80 MHz o telèfon mòbil.



Infografia del Cos d'Agents Rurals.

Durant el període indicat, quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, s'ha de comunicar a la Sala Central del Cos d'Agents Rurals l'inici i la finalització de les tasques agrícoles quan s'utilitzi maquinària de tipus recol·lectora o embaladora en la franja horària entre les 14 i les 17 hores.

Durant el període indicat, la utilització de maquinària de tipus picadora de palla acoblada al tractor en tasques agrícoles en cultius herbacis de secà resta sotmesa a les restriccions següents:

c) Quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, no es pot utilitzar aquest tipus de maquinària.

d) Quan s'activi el nivell 2 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, no es pot utilitzar aquest tipus de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores.

En cas d'incompliment del que estableixen els apartats anteriors, els agents poden determinar l'aturada de la maquinària.

10.3.3. Altres consideracions en les tasques agrícoles en cultius herbacis de secà

Durant el període comprès entre l'1 de juny i el 31 d'agost, ambdós inclosos, les persones que duen a terme tasques agrícoles han de tenir en consideració així mateix les recomanacions següents:

a) Disposar d'un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
b) Reduir la velocitat d'avenç en terrenys pedregosos o amb un fort pendent i elevar la plataforma de tall.
c) Estar atent a les passades de la recol·lectora, la picadora de palla o l'embaladora per si s'inicia el foc. A aquest efecte, en la realització de les tasques agrícoles que comporten la utilització de maquinària de tipus recol·lectora, picadora de palla o embaladora, hi ha d'haver una persona vigilant mentre es duen a terme les tasques agrícoles.
d) Un cop el camp estigui recol·lectat, s'ha de fer un perímetre llaurat (amb grades o arreus) al voltant del camp quan sigui proper a edificacions i àrees forestals.

Tota la maquinària agrícola es mantindrà en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment que estableixin les mateixes condicions d'ús d'aquesta maquinària per evitar que s'origini foc com a conseqüència d'un mal manteniment i neteja de peces mecàniques i del sistema elèctric. Així mateix, s'han de mantenir nets de vegetació els llocs d'emplaçament o manipulació de tractors, motoserres, aparells de soldadura, radials, grups electrògens i motors o equips elèctrics o d'explosió.

10.3.4. Normativa i recursos de referència

- Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola.
- Prevenció d'incendis durant la recol·lecció del cereal. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat).

Tema 11

11.1. Protecció i gestió de les forests: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya
- 11.1.1. Introducció
- 11.1.2. Concepte de forest segons la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests
- 11.1.3. Concepte de forest segons la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
- 11.1.4. Definicions de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests
- 11.1.5. Dret d'adquisició preferent. Tempteig i retracte
- 11.1.6. Límit a la segregació de forests
- 11.1.7. Agrupació de forests
- 11.1.8. Gestió forestal sostenible. Directrius bàsiques comunes
- 11.1.9. Canvi de l'ús forestal i modificació de la coberta vegetal
- 11.1.10. Prevenció dels incendis forestals
- 11.1.11. Manteniment i restauració del caràcter forestal dels terrenys incendiats
- 11.1.12. Protecció de les forests contra plagues i agents nocius
- 11.1.13. Zones d'actuació urgent
- 11.1.14. Accés públic a les forests
- 11.1.15. Instruments d'ordenació forestal
- 11.1.16. Centre de la Propietat Forestal
- 11.1.17. Camins ramaders
- 11.1.18. Normativa de referència

11.2. Infraccions
- 11.2.1. Infraccions de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests
- 11.2.2. Infraccions de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
- 11.2.3. Infraccions de la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries
- 11.2.4. Normativa de referència

11.3. Forests: concepte i classificació
- 11.3.1. Forests públiques i forests privades
- 11.3.2. Forests de domini públic
- 11.3.3. Forests patrimonials
- 11.3.4. Forests catalogades d'utilitat pública
- 11.3.5. Forests protectores
- 11.3.6. Catàlegs de forests d'utilitat pública i protectores
- 11.3.7. Gestió de les forests d'utilitat pública i protectores
- 11.3.8. Gestió de les forests privades
- 11.3.9. Normativa de referència

11.4. Condicions normatives dels aprofitaments forestals regulats: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres
- 11.4.1. Introducció
- 11.4.2. Aprofitaments de fusta i llenyosos

11.4.3. Tallades arreu
11.4.4. Pasturatge
11.4.5. De la realització i el control dels aprofitaments
11.4.6. Cooperatives, empreses i indústries forestals
11.4.7. Extracció d'arbres morts per incendis forestals
11.4.8. Aprofitament del suro
11.4.9. Aprofitament de pinyes de pi pinyer
11.4.10. Aprofitament de la tòfona
11.4.11. Aprofitament de fusta i llenya per a ús domèstic
11.4.12. Desarrelament d'arbres i d'arbustos
11.4.13. Normativa de referència

11.5. L'activitat apícola a Catalunya
11.5.1. Definicions
11.5.2. Classificació zootècnica de les explotacions apícoles
11.5.3. Condicions d'ubicació
11.5.4. Identificació de les arnes
11.5.5. Control sanitari
11.5.6. Transhumància
11.5.7. Llibre de registre de l'explotació apícola
11.5.8. Incompliments
11.5.9. Normativa de referència

Tema 11

11.1. Protecció i gestió de les forests: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya

11.1.1. Introducció

D'acord amb el que estableix la Constitució espanyola de 1978, és competència de l'Estat la *legislació bàsica sobre forests, aprofitaments forestals i vies pecuàries (article 149.1).* Per la seva banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 estableix que correspon a la Generalitat la *competència compartida sobre la regulació i el règim d'intervenció administrativa i d'usos de la forest, dels aprofitaments i els serveis forestals i de les vies pecuàries de Catalunya (article 116).*

La norma bàsica estatal és la *Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests*, que no té reglament encara. En allò que no la contradigui, encara és vigent el reglament de la Llei estatal de forests anterior, el *Decret 485/1962, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de forests.* Cal tenir en compte, però, que el *Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l'*àrea de medi ambient per adaptar-los a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei de lliure accés a activitats de serveis i el seu exercici, va derogar diferents capítols i articles d'aquell *Decret 485/1962*, excepte per a aquelles comunitats i ciutats autònomes que no tinguin normativa aprovada en la matèria, mentre no es dicti aquesta normativa.

En l'àmbit de Catalunya, l'any 1988 el Parlament va aprovar la *Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya*. Posteriorment es va aprovar la *Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal.* Diversos decrets, ordres i resolucions han anat desplegant aquestes dues lleis forestals catalanes.

11.1.2. Concepte de forest segons la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests

S'entén per forest qualsevol terreny en el qual vegeten espècies forestals arbòries, arbustives, de bardissa o herbàcies, sigui espontàniament o procedeixin de sembra o plantació, que compleixin o puguin complir funcions ambientals, protectores, productores, culturals, paisatgístiques o recreatives. També tenen la consideració de forest:

a) Els terrenys erms, rocams i arenys.
b) Les construccions i infraestructures destinades al servei de la forest en què s'ubiquen.
c) Els terrenys agrícoles abandonats que compleixin les condicions i els terminis que determini la comunitat autònoma, i sempre que hagin adquirit signes inequívocs del seu estat forestal.
d) Qualsevol terreny que, sense complir les característiques descrites abans, s'adscrigui a la finalitat de ser repoblat o transformat a l'ús forestal, de conformitat amb la normativa aplicable.
e) Els enclavaments forestals en terrenys agrícoles amb la superfície mínima determinada per la comunitat autònoma.

No tenen la consideració de forest:

a) Els terrenys dedicats al cultiu agrícola.
b) Els terrenys urbans.
c) Els terrenys que exclogui la comunitat autònoma en la seva normativa forestal i urbanística.

11.1.3. Concepte de forest segons la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

Són terrenys forestals o forests:

a) Els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.
b) Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests.
c) Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació.

Es consideren també terrenys forestals els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització corresponent i les pistes i els camins forestals.

Es consideren terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l'espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d'explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

D'acord amb aquesta Llei, no tenen la consideració de terreny forestal:

a) Els sòls qualificats legalment com a urbans o com a urbanitzables programats.
b) Les superfícies poblades d'arbres isolats o de plantacions lineals.
c) Les superfícies destinades al conreu d'arbres ornamentals.

Aquestes exclusions són sens perjudici de les facultats que, d'acord amb la legislació vigent, pertoquen a l'Administració forestal en relació amb la conservació de la natura, la protecció del medi i del paisatge i la conservació d'arbres monumentals.

11.1.4. Definicions de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests

Als efectes d'aquesta Llei, es defineixen els termes següents:

a) **Forestal:** tot allò relatiu a les forests.
b) **Espècie forestal:** espècie arbòria, arbustiva, de bardissa o herbàcia que no és característica de manera exclusiva del conreu agrícola.
c) **Gestió:** el conjunt d'activitats d'índole tècnica i material relatives a la conservació, la millora i l'aprofitament de la forest.
d) **Silvicultura:** conjunt de tècniques que tracten de la conservació, la millora, l'aprofitament i la regeneració o, si s'escau, la restauració, de les masses forestals.
e) **Gestió forestal sostenible:** l'organització, l'administració i l'ús de les forests d'una forma i intensitat que permeti mantenir-ne la biodiversitat, productivitat, vitalitat, potencialitat i capacitat de regeneració, per atendre, ara i en el futur, les funcions ecològiques, econòmiques i socials rellevants en l'àmbit local, nacional i global, i sense produir danys a altres ecosistemes.
f) **Repoblació forestal:** establiment d'espècies forestals en un terreny mitjançant sembra o plantació. Pot ser aforestació o reforestació.
g) **Aforestació:** repoblació, mitjançant sembra o plantació, d'un terreny que era agrícola o estava dedicat a altres usos no forestals.
h) **Reforestació:** reintroducció d'espècies forestals, mitjançant sembra o plantació, en terrenys que van ser poblats forestalment fins a èpoques recents, però que van quedar rasos a causa de tales, incendis, vendavals, plagues, malalties o altres motius.

i) **Aprofitaments forestals:** els de fusta i llenyosos, incloent-hi la biomassa forestal, els de suro, els de resina, pastures, caça, fruits, fongs, plantes aromàtiques i medicinals, productes apícoles i els altres productes i serveis amb valor de mercat característics de les forests.
j) **Pla d'aprofitament:** document que descriu l'objecte de l'aprofitament i especifica l'organització i els mitjans que s'han de fer servir, incloent-hi l'extracció i, si s'escau, les mesures per garantir la sostenibilitat d'acord amb les pràctiques de bona gestió que recullen la normativa de la comunitat autònoma o les directrius del Pla d'ordenació de recursos forestals (PORF).
k) **Incendi forestal:** el foc que s'estén sense control sobre combustibles forestals situats a la forest.
l) **Canvi de l'**ús forestal: qualsevol actuació material o acte administratiu que faci perdre a la forest aquest caràcter.
m) **Instruments de gestió forestal:** sota aquesta denominació s'inclouen els projectes d'ordenació forestal, plans dasocràtics, plans tècnics o altres figures equivalents.
n) **Projecte d'ordenació de forests:** document tècnic que sintetitza l'organització en el temps i l'espai de la utilització sostenible dels recursos forestals, de fusta i no de fusta, en una forest o grup de forests, per a la qual cosa ha d'incloure una descripció detallada del terreny forestal en els seus aspectes ecològics, legals, socials i econòmics i, en particular, un inventari forestal amb un nivell de detall que permeti la presa de decisions quant a la silvicultura que s'ha d'aplicar a cadascuna de les unitats de la forest i a l'estimació de les seves rendes.
o) **Pla dasocràtic o pla tècnic:** projecte d'ordenació de forests que, per la seva singularitat —petita extensió; funcions preferents diferents de les de producció de fusta o suro; masses immadures (sense arbrat en edat de tala), etc.—, requereixen una regulació més senzilla de la gestió dels seus recursos. En consonància, l'inventari forestal pot ser més simplificat, si bé cal que incorpori informació sobre espessor en el cas de forests arbrades.
p) **Forest ordenada:** la que disposa d'un instrument de gestió forestal vigent.
q) **Certificació forestal:** procediment voluntari pel qual una tercera part independent proporciona una garantia escrita tant del fet que la gestió forestal és conforme amb criteris de sostenibilitat com del fet que se'n fa un seguiment fiable des de l'origen dels productes forestals.
r) **Agent forestal:** funcionari que té la condició d'agent de l'autoritat pertanyent a les administracions públiques que, d'acord amb la seva pròpia normativa i independentment de la denominació corporativa específica, té encomanades, entre altres funcions, les de vigilància, policia i custòdia dels béns jurídics de naturalesa forestal i la de policia judicial en sentit genèric, tal com estableix l'apartat 6 de l'article 283 de la Llei d'enjudiciament criminal, i que actua de manera auxiliar dels jutges, dels tribunals i del Ministeri Fiscal, i de manera coordinada amb les forces i els cossos de seguretat, amb respecte a les facultats de la seva legislació orgànica reguladora.

11.1.5. Dret d'adquisició preferent. Tempteig i retracte

El departament competent en matèria de forests pot adquirir, mitjançant compravenda, permuta o expropiació, terrenys forestals de propietat privada o els drets que sobre aquests hi pugui haver.

Correspon al departament competent en matèria de forests d'exercir els drets de tempteig i de retracte sobre els terrenys forestals d'extensió superior a les 250 hectàrees que es venguin a un comprador diferent de l'Administració pública.

Per possibilitar l'exercici del dret d'adquisició preferent a través de l'acció de tempteig, el transmissor ha de notificar fefaentment a l'Administració pública titular d'aquest dret les dades relatives al preu i les característiques de la transmissió projectada, que disposa d'un termini de tres mesos, a partir de la notificació esmentada, per exercir el dret esmentat, mitjançant l'abonament o la consignació del seu import en les condicions esmentades.

Els notaris i registradors no poden autoritzar ni inscriure, respectivament, les escriptures corresponents sense que se'ls acrediti prèviament la pràctica de la notificació esmentada de forma fefaent.

Si s'efectua la venda sense la comunicació prèvia per escrit al departament competent en matèria de forests, aquest pot exercir l'acció de retracte en el termini d'un any a comptar de la data d'inscripció de l'alienació en el Registre de la Propietat.

11.1.6. Límit a la segregació de forests

La unitat mínima forestal (UMF) és de 25 ha per a totes les comarques catalanes; en queden exclosos els terrenys forestals temporals.

Són indivisibles, excepte per causa no imputable al propietari, les parcel·les forestals d'una superfície inferior a la unitat mínima forestal. Les finques forestals d'extensió igual o inferior a les mínimes establertes tenen la consideració d'indivisibles. La divisió o segregació d'un terreny forestal només pot ésser vàlida si no dona lloc a parcel·les d'una extensió inferior a la unitat mínima de producció forestal.

Per poder autoritzar edificacions vinculades a usos agraris i, excepcionalment, noves edificacions unifamiliars aïllades en terrenys forestals, caldrà que l'edificació es faci en una parcel·la coincident, com a mínim, amb a la unitat mínima forestal.

El departament competent en matèria de forests ha de fomentar l'agrupació de finques forestals amb la finalitat d'aconseguir les unitats mínimes forestals i evitar, en general, el fraccionament de les existents.

11.1.7. Agrupació de forests

Les administracions públiques han de fomentar l'agrupació de forests, públiques o privades, per tal de facilitar una ordenació i gestió integrada mitjançant instruments de gestió forestal que associïn petits propietaris.

11.1.8. Gestió forestal sostenible. Directrius bàsiques comunes

Les forests han de ser gestionades de manera sostenible, integrant els aspectes ambientals amb les activitats econòmiques, socials i culturals, amb la finalitat de conservar el medi natural alhora que generar ocupació i col·laborar en l'augment de la qualitat de vida i les expectatives de desenvolupament de la població rural.

Les forests catalogades d'utilitat pública i les forests protectores s'han de gestionar amb la finalitat d'aconseguir la màxima estabilitat de la massa forestal; s'ha d'evitar, si s'escau, la fragmentació ecològica de les forests, i s'han d'aplicar mètodes silvícoles que persegueixin prioritàriament el control de l'erosió, del perill d'incendi, dels danys per neu, vendavals, inundacions i riuades o d'altres riscos per a les característiques protectores de la forest.

11.1.9. Canvi de l'ús forestal i modificació de la coberta vegetal

El canvi de l'ús forestal d'una forest quan no estigui motivat per raons d'interès general té caràcter excepcional i requereix l'informe favorable de l'òrgan forestal competent i, si s'escau, del titular de la forest.

En els terrenys forestals es pot permetre la rompuda de terrenys per a l'establiment d'activitats agropecuàries si es tracta de terrenys aptes tècnicament i econòmicament per a un aprofitament d'aquesta naturalesa. Excepcionalment, es poden autoritzar rompudes de terrenys forestals incendiats per a ús

agrari, tenint en compte la funcionalitat d'aquestes rompudes per a la prevenció d'incendis forestals o altres d'interès forestal.

Per a la rompuda dels terrenys forestals expressats a l'apartat anterior, cal l'autorització de l'Administració forestal, la qual ha de tramitar l'expedient, amb l'informe previ de les entitats locals amb competències urbanístiques sobre l'àrea d'actuació. La manca de notificació de la resolució expressa en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud té efectes estimatoris quan es fan en superfícies forestals isolades inferiors a 1.000 m2 i per a les rompudes de fins a 1.000 m2 en zones no incloses en la Xarxa Natura 2000, en què l'Administració dugui a terme actuacions de concentració parcel·lària, nous regadius o de millorament de regadius existents. Per a la resta de casos, la manca de resolució expressa en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud té efectes desestimatoris.

No obstant això, en el cas de superfícies que en els darrers vint anys han esdevingut forestals per abandonament de l'activitat agrícola, el canvi de l'activitat forestal a l'activitat agrícola està sotmès a règim de comunicació si la superfície és de fins a dues hectàrees i la recuperació de l'activitat agrícola es fa sense alterar la topografia del terreny. Aquesta excepció no és aplicable en superfícies que afecten espais naturals de protecció especial, espais de la Xarxa Natura 2000 o forests catalogades d'utilitat pública. En aquest cas, el canvi de l'activitat forestal a l'activitat agrícola està sotmès a règim d'autorització.

11.1.10. Prevenció dels incendis forestals

Les comunitats autònomes han de regular en forests i àrees adjacents l'exercici de totes les activitats que puguin donar lloc a risc d'incendi, i han d'establir normes de seguretat aplicables a edificacions, obres, instal·lacions elèctriques i infraestructures de transport en terrenys forestals i els seus voltants, que puguin implicar perill d'incendis o ser afectades per aquests. En particular, han de regular de manera específica la prevenció d'incendis forestals i les mesures de seguretat a les zones d'interfase urbà-forestal. Així mateix, poden establir limitacions al trànsit per les forests, i arribar a suprimir-lo quan el perill d'incendis ho faci necessari.

Les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, així com les institucions autonòmiques i locals, cada un de conformitat amb la seva normativa reguladora i en l'exercici de les seves competències i, si s'escau, de conformitat amb la planificació en matèria de protecció civil, han d'intervenir en la prevenció dels incendis forestals mitjançant vigilància dissuasiva i investigació específica de les causes i en la mobilització de personal i mitjans per a l'extinció.

Les administracions públiques poden regular la constitució de grups de voluntaris per col·laborar en la prevenció i l'extinció, i han de tenir cura de la formació de les persones seleccionades per exercir aquestes tasques. Igualment han de fomentar les agrupacions de propietaris forestals i altres persones o entitats interessades en la conservació de les forests i la seva defensa contra els incendis.

Qualsevol persona que adverteixi l'existència o la iniciació d'un incendi forestal està obligada a avisar l'autoritat competent o els serveis d'emergència i, si s'escau, a col·laborar, dins de les seves possibilitats, en l'extinció de l'incendi.

11.1.11. Manteniment i restauració del caràcter forestal dels terrenys incendiats

Cal garantir les condicions per a la restauració dels terrenys forestals incendiats, i queda prohibit:

a) El canvi d'ús forestal almenys durant 30 anys.
b) Tota activitat incompatible amb la regeneració de la coberta vegetal, durant el període que determini la legislació.

Amb caràcter singular, les comunitats autònomes poden acordar excepcions d'aquestes prohibicions sempre que, amb anterioritat a l'incendi forestal, el canvi d'ús sigui previst, o per raons imperioses d'interès públic de primer ordre que s'han d'apreciar mitjançant una llei, sempre que s'adoptin les mesures compensatòries necessàries que permetin recuperar una superfície forestal equivalent a la cremada. Aquestes mesures compensatòries s'han d'identificar amb anterioritat al canvi d'ús en la mateixa llei juntament amb la procedència del canvi d'ús. En cap cas no és procedent apreciar aquesta excepció respecte de forests catalogades.

L'òrgan competent de la comunitat autònoma ha de fixar les mesures encaminades a la retirada de la fusta cremada i a la restauració de la coberta vegetal afectada pels incendis que, en tot cas, han d'incloure la delimitació temporal dels aprofitaments o les activitats incompatibles amb la seva regeneració, per un termini que ha de ser superior a un any, excepte en cas d'aixecament del que s'ha delimitat per una autorització expressa de l'òrgan esmentat.

11.1.12. Protecció de les forests contra plagues i agents nocius

Sense perjudici del que estableix la Llei estatal 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, la protecció de les forests contra els agents nocius ha de ser de caràcter preferentment preventiu, mitjançant tècniques silvícoles adequades, la utilització d'agents biològics que impedeixin o frenin l'increment de les poblacions d'agents nocius i l'aplicació de mètodes de lluita integrada.

El departament competent en matèria de forests ha d'adoptar les mesures necessàries de vigilància, localització i extinció de focus incipients de plagues, i n'ha d'informar els propietaris forestals de la zona afectada i l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat per si es pot veure afectada la sanitat general de les forests espanyoles.

Els titulars de les forests estan obligats a comunicar l'aparició atípica d'agents nocius al departament competent en matèria de forests i a executar o facilitar la realització de les accions obligatòries que aquests determinin. Les actuacions indicades pel departament competent en matèria de forests per a l'extinció de les plagues forestals han d'ésser dutes a terme:

a) Pels titulars dels terrenys afectats, els quals han de gaudir, per a l'exercici d'aquestes actuacions, dels ajuts establerts amb caràcter general.
b) Subsidiàriament, pel departament competent en matèria de forests. En aquest cas, les despeses són a càrrec dels titulars dels terrenys, sens perjudici de l'aplicació dels ajuts damunt dits.

En tots els casos, l'assistència tècnica del departament competent en matèria de forests és gratuïta.

Les intervencions amb plaguicides fetes a gran escala en les àrees forestals han d'ésser autoritzades prèviament pel departament competent en matèria de forests. La manca de resolució expressa sobre les autoritzacions en el termini d'un mes tindrà efectes estimatoris.

11.1.13. Zones d'actuació urgent

L'Administració forestal pot declarar determinades àrees zones d'actuació urgent, amb la finalitat de conservar-les i d'afavorir-ne la restauració. Poden ésser declarades zones d'actuació urgent:

a) Els terrenys forestals degradats, els terrenys erosionats i els que estan en perill manifest de degradació o d'erosió.
b) Els terrenys forestals incendiats per als quals no és previsible una recuperació natural.
c) Els terrenys forestals afectats per circumstàncies meteorològiques i climatològiques adverses de caràcter extraordinari.

d) Els terrenys forestals afectats greument per plagues o per malalties.
e) Els terrenys de dunes litorals.
f) Els terrenys en els quals s'esdevenen freqüentment allaus de neu.

La declaració de zona d'actuació urgent s'ha de fer per decret del Consell Executiu, a proposta del departament competent en matèria de forests. L'Administració forestal pot instruir l'expedient d'ofici o a instància de les entitats locals pel que fa a terrenys situats en llur àmbit territorial.

11.1.14. Accés públic a les forests

L'accés públic a les forests ha de ser objecte de regulació per part de les administracions públiques competents. Han de definir les condicions en què es permet la circulació de vehicles de motor per pistes forestals situades fora de la xarxa de carreteres i a través de terrenys forestals, fora dels vials existents per a aquesta finalitat. En cap cas no es pot limitar la circulació en les servituds de pas per a la gestió agroforestal i les tasques de vigilància i extinció d'incendis de les administracions públiques competents. L'accés de persones alienes a la vigilància, l'extinció i la gestió es pot limitar en les zones d'alt risc d'incendi, quan el risc d'incendi així ho aconselli, i aquesta limitació s'ha de fer pública de manera visible.

11.1.15. Instruments d'ordenació forestal

La planificació de la gestió de les finques forestals es duu a terme mitjançant els instruments d'ordenació forestal (IOF) següents:

a) Projecte d'ordenació forestal (POF), aplicable a les finques forestals de titularitat pública superiors o iguals a les 250 hectàrees.
b) Pla tècnic de gestió i millora forestals (PTGMF), aplicable a les finques forestals de titularitat pública o privada superiors a les 25 hectàrees.
c) Pla simple de gestió forestal (PSGF), aplicable a les finques forestals de titularitat pública o privada iguals o inferiors a 25 hectàrees.
d) Pla tècnic de gestió i millora forestals conjunt (PTGMFc), per a finques de titularitat pública i/o privada de diverses propietats forestals dins d'un marc territorial conjunt de gestió forestal coherent. La gestió de les finques incloses en un PTGMFc s'estableix mitjançant qualssevol de les formes jurídiques admeses en dret, on han d'estar incloses totes les persones titulars de drets sobre la propietat de la forest. Les finques agrupades en un PTGMFc han de comprendre la totalitat de llur superfície.
e) Projecte d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal (PFM), aplicable a la totalitat dels terrenys forestals inclosos dins del marc territorial mínim corresponent a un mateix terme municipal, o de diversos termes municipals, sempre en la seva totalitat. El PFM, per l'abast del seu àmbit i la seva estructura, inclou també el contingut corresponent a un pla de prevenció d'incendis municipal (PPI), i la seva aprovació implica també l'aprovació del PPI corresponent.

Els IOF es poden aplicar de manera individual o agrupada:

a) Els IOF individuals corresponen als POF, PTGMF i PSGF, que inclouen una o més forests properes d'un únic propietari. Excepcionalment, també s'admeten dins d'aquesta categoria els PTGMF i PSGF que inclouen finques privades de diferents propietaris si tenen un àmbit territorial proper i/o la gestió de les finques es fa a partir d'un gestor comú.
b) Els IOF agrupats corresponen als PTGMFc i PFM, que inclouen finques públiques i/o privades de diferents propietaris.

L'aprovació dels IOF individuals que afectin terrenys forestals de titularitat pública correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de boscos. L'aprovació dels IOF individuals que afectin terrenys de titularitat privada correspon al Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal (CPF).

Pel que fa als IOF agrupats, les resolucions relatives als PFM i als PTGMFc que incloguin forests públiques corresponen a la persona titular de la direcció general competent en matèria de boscos, amb un informe previ de la Subdirecció General de Boscos i del CPF respecte dels terrenys de titularitat privada. L'aprovació dels PTGMFc que inclouen únicament terrenys privats correspon al Consell Rector del CPF.

La vigència dels IOF és de 15 a 20 anys. Excepcionalment i per causes motivades, podrà arribar fins a 30 anys. Abans del termini de finalització de la vigència de l'IOF, la persona promotora pot sol·licitar-ne la pròrroga com a màxim per la meitat del període inicial de la seva aprovació. La sol·licitud de pròrroga ha de ser valorada per l'òrgan competent. L'aprovació o denegació de la pròrroga ha de ser motivada i comunicada dins del termini de vigència.

L'inici de les actuacions incloses en els IOF aprovats no necessita autorització prèvia. No obstant això, cal comunicar, per escrit o pels mitjans telemàtics que s'estableixin, l'inici dels treballs corresponents a les actuacions programables i els aprofitaments de fusta o llenya per a consum propi en els IOF individuals i en els PTGMFc, i també l'inici d'actuacions de cada bloc d'execució conjunta (BEC) en el cas dels PFM. La comunicació prèvia a l'inici de les actuacions s'ha de presentar amb una antelació de deu dies; un cop presentada, té la vigència d'un any. Passat el termini d'un any sense haver executat totalment o parcialment l'actuació, cal comunicar-la de nou a l'òrgan competent en cas que es vulgui dur a terme.

En el cas d'actuacions a iniciar en finques privades incloses en PTGMFc, la comunicació prèvia s'ha d'adreçar al CPF. En el cas d'actuacions a fer en finques de titularitat pública incloses en PTGMFc, la comunicació s'ha d'adreçar a la direcció general competent en matèria de boscos.

En el cas de PFM, la comunicació prèvia a l'inici d'actuacions en BEC formats exclusivament per finques privades s'ha d'adreçar al CPF. En el cas d'actuacions a fer en BEC formats per finques públiques i privades, la comunicació s'ha d'adreçar a la direcció general competent en matèria de boscos, que en aquest cas donarà trasllat al CPF de les comunicacions d'inici d'actuacions en finques privades.

En el cas dels BEC formats exclusivament per finques públiques, la comunicació s'ha d'adreçar a la direcció general competent en matèria de boscos.

11.1.16. Centre de la Propietat Forestal

El Centre de la Propietat Forestal és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per complir les finalitats pròpies. S'adscriu al departament competent en matèria forestal i té per missió fomentar la gestió forestal sostenible en els terrenys forestals de titularitat privada de forma coordinada amb la gestió dels terrenys forestals de titularitat pública. A més, actua dins el seu àmbit competencial com a instrument executor de les polítiques establertes per la unitat competent en matèria de forests segons els objectius, els eixos i les línies d'actuació establerts en el Pla general de política forestal.

Corresponen al Centre de la Propietat Forestal les funcions següents:

a) Participar en l'elaboració dels plans d'ordenació de recursos forestals.
b) Participar en l'elaboració dels plans de desenvolupament forestal, mitjançant l'elaboració de propostes i suggeriments, i emetre els informes tècnics corresponents en relació amb el Pla

general de política forestal i els plans de producció forestal elaborats pels departaments de l'Administració de la Generalitat.

c) Prestar suport tècnic i econòmic per elaborar els instruments d'ordenació forestal i vetllar pel fet que s'executin.
d) Tramitar i aprovar els instruments d'ordenació forestal que afectin exclusivament terrenys de titularitat privada.
e) Vetllar per l'execució de les determinacions contingudes en els instruments d'ordenació forestal i controlar el compliment dels compromisos que s'hi estableixen.
f) Confeccionar i elaborar les directrius i les instruccions tècniques dels instruments d'ordenació forestal per a les forests privades.
g) Promoure la constitució d'associacions i agrupacions forestals i d'entitats de cooperació entre els titulars dels terrenys forestals de propietat privada per facilitar l'administració dels boscos i la comercialització de llurs productes.
h) Divulgar mètodes de silvicultura sostenible per produir i conservar els terrenys forestals i assessorar en l'aplicació pràctica dels coneixements tècnics forestals i en la redacció dels instruments de planificació i ordenació forestals.
i) Rebre les notificacions prèvies dels propietaris forestals de l'inici dels treballs i de les activitats forestals que s'executen en compliment dels instruments d'ordenació forestal.
j) Aplicar els instruments de foment forestal tot acordant l'atorgament dels ajuts i els incentius corresponents i fiscalitzant la destinació efectiva a la finalitat prevista.
k) Administrar el Fons forestal dels boscos privats de Catalunya.
l) Informar i ésser escoltat en relació amb l'aprovació de qualsevol normativa i instrument de planejament o projecte que afecti superfícies forestals de titularitat privada.
m) Les altres funcions que li assignin les lleis.

Són òrgans de govern del Centre de la Propietat Forestal:

a) La Presidència, que correspon al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de forests.
b) Les vicepresidències. La vicepresidència primera correspon al vocal o a la vocal en representació dels propietaris forestals privats que designin entre ells. La vicepresidència segona correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de forests.
c) El Consell Rector, format pel president o per la presidenta, pels vocals i pel secretari o per la secretària, que és el director gerent. Els vocals són nomenats pel conseller o per la consellera, 5 en representació de diversos departaments de la Generalitat, un dels quals és el titular de la direcció general competent en matèria de forests, i 5 en representació dels propietaris forestals privats titulars d'un instrument d'ordenació forestal.
d) La Direcció Gerència. El conseller competent en matèria de forests nomena el director o la directora gerent a proposta del Consell Rector.

11.1.17. Camins ramaders

Les vies pecuàries són béns de domini públic de les comunitats autònomes i, en conseqüència, inalienables, imprescriptibles i inembargables.

Les vies pecuàries es denominen, amb caràcter general: canyades, carrerades i viaranys.

a) Les canyades són les vies l'amplada de les quals no excedeix els 75 metres.
b) Són carrerades, quan la seva amplada no sobrepassa els 37,5 metres.
c) Viaranys són les vies que tenen una amplada no superior als 20 metres.

Aquestes denominacions són compatibles amb d'altres d'índole consuetudinària, com ara *azagadores, cabañeras*, camins ramaders, carrerades, *galianas*, ramals, travesses i d'altres que rebin en les altres llengües espanyoles oficials.

Els abeuradors, els descansadors, les pletes i altres llocs associats al trànsit ramader han de tenir la superfície que determini l'acte administratiu de classificació de vies pecuàries. Així mateix, l'amplada de les carrerades l'ha de determinar l'acte de classificació esmentat.

Es consideren compatibles amb l'activitat pecuària els usos tradicionals que, tot i ser de caràcter agrícola i no tenir la naturalesa jurídica de l'ocupació, es puguin exercir en harmonia amb el trànsit ramader. Les comunicacions rurals i, en particular, el desplaçament de vehicles i de la maquinària agrícola han de respectar la prioritat del pas dels ramats, i evitar el desviament o la interrupció prolongada de la seva marxa. Amb caràcter excepcional i per a un ús específic i concret, les comunitats autònomes poden autoritzar la circulació de vehicles motoritzats que no siguin de caràcter agrícola, i queden excloses d'aquesta autorització les vies pecuàries en el moment de transitar-hi el bestiar i aquelles altres que tinguin un interès ecològic i cultural. També són compatibles les plantacions lineals, tallavents o ornamentals, quan permetin el trànsit normal dels ramats.

Es consideren usos complementaris de les vies pecuàries el passeig, la pràctica del senderisme, la cavalcada i altres formes de desplaçament esportiu sobre vehicles no motoritzats sempre que respectin la prioritat del trànsit ramader. Es poden establir sobre terrenys de vies pecuàries instal·lacions desmuntables que siguin necessàries per a l'exercici d'aquestes activitats. Per a això és necessari l'informe de l'ajuntament i l'autorització del departament competent en matèria de camins ramaders.

Quan alguns usos en terrenys de vies pecuàries puguin suposar incompatibilitat amb la protecció d'ecosistemes sensibles, masses forestals amb alt risc d'incendi, espècies protegides i pràctiques esportives tradicionals, les administracions competents poden establir determinades restriccions temporals als usos complementaris.

Per raons d'interès públic i, excepcionalment i de manera motivada, per raons d'interès particular, es poden autoritzar ocupacions de caràcter temporal, sempre que aquestes ocupacions no alterin el trànsit ramader, ni impedeixin els altres usos compatibles o complementaris amb aquell.

En tot cas, aquestes ocupacions no poden tenir una durada superior als deu anys, sense perjudici de la seva renovació ulterior. S'han de sotmetre a informació pública per espai d'un mes i han de tenir l'informe de l'ajuntament en el terme del qual radiquin.

Els fruits i productes no utilitzats pel bestiar en el trànsit ramader normal poden ser objecte d'aprofitament.

Els aprofitaments han de tenir caràcter temporal i un termini no superior a deu anys. El seu atorgament s'ha de fer amb submissió als principis de publicitat i concurrència.

11.1.18. Normativa de referència

- Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
- Decret 485/1962, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de forests.
- Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l'àrea de medi ambient per adaptar-los a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei de lliure accés a activitats de serveis i el seu exercici.
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

- Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.
- Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal.
- Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries.
- Decret 35/1990, de 23 de gener, per la qual es fixa la unitat mínima forestal.
- Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.

11.2. Infraccions

11.2.1. Infraccions de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests

Als efectes d'aquesta Llei, i sense perjudici del que disposi la legislació autonòmica, es consideren infraccions administratives les següents:

a) El canvi d'ús forestal o la realització d'activitats en contra de l'ús forestal sense autorització.
b) La utilització de forests de domini públic sense la concessió o l'autorització corresponent per als usos que la requereixin.
c) La tala, la crema, l'arrencada o la inutilització d'exemplars arboris o arbustius d'espècies forestals, llevat de casos excepcionals autoritzats singularment o els previstos i controlats explícitament a l'instrument corresponent d'intervenció administrativa d'ordenació, autorització, declaració responsable o notificació i justificats per raons de gestió de la forest.
d) L'ús de foc a les forests i àrees limítrofes en les condicions, èpoques, llocs o per a activitats no autoritzades.
e) L'incompliment de les disposicions que regulin l'ús del foc dictades en matèria de prevenció i extinció d'incendis forestals.
f) La modificació substancial de la coberta vegetal de la forest sense l'autorització corresponent.
g) L'aforestació o la reforestació amb materials de reproducció que incompleixin els requisits que estableix la legislació vigent en aquesta matèria.
h) La realització d'aprofitaments forestals sense autorització administrativa o declaració responsable del titular i, en general, la realització de qualsevol activitat no autoritzada o notificada, quan aquests requisits siguin obligatoris, així com l'incompliment de les disposicions que regulin el gaudi dels aprofitaments forestals.
i) La realització de vies d'extracció, pistes, camins o qualsevol altra obra quan no sigui prevista en els corresponents projectes d'ordenació o plans dasocràtics de forests o, si s'escau, PORF, o sense ser autoritzada expressament per l'òrgan forestal de la comunitat autònoma.
j) El pasturatge o la permanència de caps de bestiar a les forests on sigui prohibit o es faci en violació de les normes establertes a aquest efecte per l'òrgan forestal de la comunitat autònoma.
k) El trànsit o la permanència en camins o zones forestals on hi hagi la prohibició expressa en aquest sentit, o incomplint les condicions que s'estableixin per a això, així com la circulació amb vehicles de motor travessant terrenys fora de carreteres, camins, pistes o qualsevol infraestructura utilitzable amb aquesta finalitat, excepte quan s'hagi autoritzat expressament.
l) Qualsevol incompliment greu que afecti el desenvolupament normal de la forest, del contingut dels projectes d'ordenació de forests, plans dasocràtics de forests o plans d'aprofitaments, o altres instruments de gestió equivalents, entre d'altres, els compromisos d'adhesió a models tipus de gestió forestal, així com les seves autoritzacions corresponents, sense causa tècnica justificada i notificada a l'òrgan forestal de la comunitat autònoma per a la seva aprovació.
m) L'incompliment de les disposicions encaminades a la restauració i reparació dels danys ocasionats a les forests i, en particular, els ocasionats per accions tipificades com a infracció, així com de les mesures cautelars dictades a aquest efecte.

n) L'abocament o abandonament no autoritzats de residus, materials o productes de qualsevol naturalesa en terrenys forestals.
ñ) L'alteració dels senyals i les fites que delimiten les forests públiques separades.
o) La falta manifesta de col·laboració o l'obstrucció per acció o omissió de les actuacions d'investigació, inspecció i control de les administracions públiques i dels seus agents, en relació amb les disposicions d'aquesta Llei i de les seves normes de desplegament.
p) L'incompliment de les obligacions d'informació a l'Administració per part dels particulars, així com la seva ocultació o alteració.
q) L'incompliment, total o parcial, d'altres obligacions o prohibicions que estableix aquesta Llei.
r) L'incompliment de les obligacions imposades pel Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta, quant a:
   1r. La comercialització de fusta no aprofitada legalment i els seus productes derivats.
   2n. L'absència de manteniment i avaluació d'un sistema de diligència deguda, ja sigui de manera individual o a través d'una entitat de supervisió.
   3r. L'absència de col·laboració amb l'Administració competent en els controls efectuats per aquesta.
   4t. La no adopció de mesures correctores expedides, si s'escau, per l'autoritat competent després de la realització del control corresponent.
   5è. L'incompliment de l'obligació de traçabilitat i conservació d'aquesta informació a què estan subjectes els comerciants.

Són infraccions molt greus:

a) Les infraccions tipificades als paràgrafs **a** a **n** de l'article anterior, quan els fets constitutius de la infracció hagin causat a la forest danys amb uns costos de reposició iguals o superiors a 1.000.000 euros o el termini de reparació o restauració dels quals sigui superior a 10 anys.
b) La infracció tipificada al paràgraf **ñ** de l'article anterior, quan l'alteració de senyals i fites impedeixi determinar sobre el terreny els límits establerts legalment.
c) Les infraccions tipificades al paràgraf **r** de l'article anterior, quan el valor de la fusta objecte de l'incompliment superi els 200.000 euros.
d) La reincidència, entenent per aquesta que l'infractor hagi comès una infracció lleu, greu o molt greu en el termini d'un any si és lleu, de dos anys si és greu i de cinc anys si és molt greu, comptats des que recaigui la resolució sancionadora ferma.

Són infraccions greus:

a) Les infraccions tipificades als paràgrafs **a** a **n** de l'article anterior, quan els fets constitutius de la infracció hagin causat a la forest danys amb uns costos de reposició iguals o superiors a 10.000 euros i inferiors a 1.000.000 euros o el termini de reparació o restauració dels quals sigui inferior a 10 anys i superior a sis mesos.
b) La infracció tipificada al paràgraf **ñ** de l'article anterior, quan l'alteració de senyals i fites no impedeixi identificar els límits reals de la forest pública separada.
c) La infracció tipificada al paràgraf **o** de l'article anterior.
d) Les infraccions tipificades al paràgraf **r** de l'article anterior, quan el valor de la fusta objecte de l'incompliment sigui igual o inferior a 200.000 euros però superior a 50.000 euros.
e) L'incompliment de les obligacions que recullen els subapartats 2n, 3r, 4t i 5è del paràgraf **r** de l'article anterior.
f) La reincidència, entenent per aquesta que l'infractor hagi comès una infracció lleu, greu o molt greu en el termini d'un any si és lleu, de dos anys si és greu i de cinc anys si és molt greu, comptats des que recaigui la resolució sancionadora ferma.

Són infraccions lleus:

a) Les infraccions tipificades als paràgrafs **a** a **n** de l'article anterior quan els fets constitutius de la infracció no hagin causat danys a la forest o quan, si n'han causat, tinguin uns costos de reposició inferiors a 10.000 euros o el termini per reparar-los o restaurar-los no excedeixi els sis mesos.
b) Les infraccions tipificades als paràgrafs **p** i **q** de l'article anterior.
c) Les infraccions tipificades al paràgraf **r** de l'article anterior, quan el valor de la fusta objecte d'incompliment no superi els 50.000 euros.

En els tots els casos d'infraccions tipificades al paràgraf **r** de l'article anterior, s'aplica com a sanció accessòria el comís dels béns comercialitzats que constitueixen l'objecte de la infracció, els quals s'han d'alienar per subhasta pública.

11.2.1.1. Mesures cautelars

L'Administració competent, o els seus agents de l'autoritat, poden adoptar les mesures de caràcter provisional que considerin necessàries, incloent-hi el decomís, per evitar la continuïtat del dany ocasionat per l'activitat presumptament infractora. A l'inici del procediment i d'acord amb la legislació aplicable en cada cas, l'Administració competent ha de ratificar aquestes mesures. Així mateix, pot imposar noves mesures cautelars per assegurar l'eficàcia de la resolució final que es pugui dictar.

11.2.1.2. Responsables de les infraccions

Són responsables de les infraccions que preveu aquesta Llei les persones físiques o jurídiques que hi incorrin i, en particular, la persona que faci directament l'activitat infractora o la que ordeni l'activitat esmentada quan l'executor tingui amb aquella una relació contractual o de fet, sempre que es demostri la seva dependència de l'ordenant.

Quan no sigui possible determinar el grau de participació de les diferents persones que hagin intervingut en la realització d'una infracció, la responsabilitat ha de ser solidària, sense perjudici del dret a repetir davant els altres participants, per part d'aquell o aquells que hagin afrontat les responsabilitats.

11.2.1.3. Prescripció de les infraccions

El termini de prescripció de les infraccions és de cinc anys per a les molt greus, tres anys per a les greus i un any per a les lleus.

El termini de prescripció comença a comptar a partir de la data en què la infracció s'hagi comès Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador, i es reprèn el termini de prescripció si l'expedient sancionador està paralitzat durant un mes per una causa no imputable al presumpte responsable.

11.2.1.4. Responsabilitat penal

Quan la infracció pugui ser constitutiva de delicte o falta, l'Administració instructora ho ha de posar en coneixement de l'òrgan judicial competent, i se suspèn la tramitació del procediment sancionador mentre l'autoritat judicial no hagi dictat sentència ferma o resolució que posi fi al procés.

La sanció penal exclou la imposició de sanció administrativa en els casos en què s'apreciï la identitat del subjecte, del fet i del fonament. Si no s'ha considerat l'existència de delicte o falta, l'òrgan competent ha de continuar, si s'escau, l'expedient sancionador tenint en compte els fets declarats provats en la resolució ferma de l'òrgan judicial competent.

11.2.1.5. Quantia de les sancions

Les infraccions tipificades en aquest títol s'han de sancionar amb les multes següents:

a) Les infraccions lleus, de 100 a 1.000 euros.
b) Les infraccions greus, de 1.001 a 100.000 euros.
c) Les infraccions molt greus, de 100.001 a 1.000.000 euros, llevat que l'import de la fusta comercialitzada indegudament, o el doble del cost de reposició del dany causat, siguin superiors al milió d'euros. En aquest cas, la sanció ha de ser equivalent a l'import més alt.

11.2.1.6. Reparació del dany i indemnització

Sense perjudici de les sancions penals o administratives que en cada cas escaiguin, l'infractor ha de reparar el dany causat en la forma i les condicions que fixi l'òrgan sancionador. Aquesta obligació és imprescriptible en el cas de danys al domini públic forestal.

La reparació té com a objectiu la restauració de la forest o ecosistema forestal a la situació prèvia als fets constitutius de la infracció sancionada. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per restauració el retorn de la forest a l'estat anterior al dany, i per reparació, les mesures que s'adopten per aconseguir-ne la restauració. El causant del dany està obligat a indemnitzar la part dels danys que no puguin ser reparats, així com els perjudicis causats.

Així mateix, es pot requerir indemnització en els casos en què el benefici econòmic de l'infractor sigui superior a la sanció màxima prevista. Aquesta indemnització ha de ser com a màxim el doble de la quantia del benefici esmentat i, en el cas de forests declarades d'utilitat pública, s'ha d'ingressar al fons de millores que regula l'article 38.

Els danys ocasionats a la forest i el termini per a la seva reparació o restauració es determinen segons el criteri tècnic motivat degudament en la resolució sancionadora.

11.2.1.7. Decomís

L'Administració competent pot acordar el decomís tant dels productes forestals obtinguts il·legalment com dels instruments i mitjans utilitzats en la comissió de la infracció.

Comís de llentiscle collit il·legalment.

11.2.1.8. Prescripció de les sancions

Les sancions imposades per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de cinc anys, mentre que les imposades per faltes greus o lleus ho fan al cap de dos anys i d'un any, respectivament.

El termini de prescripció de les sancions es comença a comptar des de l'endemà del dia en què adquireixi fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció. Interromp la prescripció, la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, i torna a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per una causa no imputable a l'infractor.

11.2.2. Infraccions de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

Constitueix una infracció en matèria forestal la contravenció de qualsevol precepte d'aquesta Llei o de les disposicions reglamentàries que la despleguen. Especialment, són infraccions, d'acord amb aquesta Llei:

a) Les tallades arreu no regulades per aquesta Llei i les fetes sense l'autorització deguda o la comunicació prèvia.
b) L'aprofitament de fustes i llenyes en terrenys forestals sense l'autorització deguda o, en cas de disposar de projecte d'ordenació o pla tècnic aprovats o estar acollits a plans d'ordenació de recursos forestals que així ho prevegin, sense haver fet la comunicació prèvia per escrit a l'Administració forestal.
c) L'incompliment de les mesures cautelars dictades per l'Administració forestal per a la preservació de les masses forestals.
d) La inhibició en la realització de les accions o les inversions establertes per aquesta Llei.
e) L'aprofitament de terrenys forestals de tal manera que pugui provocar o accelerar la degradació del sòl o de la capa vegetal.
f) El pasturatge en zones vedades d'acord amb aquesta Llei.
g) L'incompliment de les mesures cautelars establertes per l'Administració forestal per a l'aprofitament o l'eliminació de biomassa forestal.
h) Els aprofitaments forestals fets per persones que no reuneixen els requisits establerts per aquesta Llei.
i) La rompuda de terrenys forestals sense l'autorització preceptiva o la comunicació prèvia, o amb incompliment de les condicions establertes en l'autorització, en l'instrument d'ordenació forestal corresponent o en les disposicions que en regulin l'execució.
j) L'incompliment de les disposicions dictades en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus:

- Són infraccions lleus les simples inobservances de les disposicions que estableix aquesta Llei, sempre que no calgui emprendre accions de reparació com a conseqüència de la infracció comesa.
- Són infraccions greus la reincidència en la comissió d'infraccions lleus i les que comporten una alteració substancial dels terrenys forestals, sempre que hi hagi la possibilitat de reparació de la realitat física alterada. Hi ha reincidència si, en el moment de cometre's la infracció, no ha transcorregut un any des de la imposició, per una resolució ferma, d'una altra sanció amb motiu d'una infracció anàloga.
- Són infraccions molt greus la reincidència en la comissió d'infraccions greus i les que comporten una alteració substancial dels terrenys forestals que impossibilita o fa molt difícil la reparació de la realitat física alterada.

Els titulars de terrenys forestals són responsables de les infraccions que s'hi cometen si l'acció o l'omissió que han donat lloc a la infracció han estat comeses pel mateix titular o per persones vinculades a aquest mitjançant un contracte de treball o de prestació de serveis.

Les infraccions del que disposa aquesta Llei són sancionades, sens perjudici d'exigir, si escau, les responsabilitats civils i penals que en poden derivar, de la manera següent:

a) Les infraccions lleus són sancionades amb una multa d'una quantia compresa entre entre 90,15 euros i 601,01 euros.
b) Les infraccions greus són sancionades amb una multa d'una quantia compresa entre entre 601,02 euros i 3.005,06 euros.
c) Les infraccions molt greus són sancionades amb una multa d'una quantia compresa entre entre 3.005,07 euros i 30.050,61 euros.

Dins aquests límits, la quantia de la multa corresponent a cada infracció es fixa tenint en compte la negligència, la intencionalitat, la quantia del benefici il·lícit, l'entitat i la importància dels danys causats i les possibilitats de reparació de la realitat física alterada. Aquestes circumstàncies poden ser agreujants o atenuants.

Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus, de dos anys per a les greus i de sis mesos per a les lleus, a comptar de la data en què s'hagi comès la infracció.

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys; les imposades per faltes greus, al cap de dos anys, i les imposades per faltes lleus, al cap d'un any, a comptar del dia següent a aquell en què adquireixi fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció.

El responsable de qualsevol infracció, a més del pagament de la multa, té l'obligació d'indemnitzar pels danys i els perjudicis causats.

El departament competent en matèria de forests pot comissar els productes forestals obtinguts il·legalment.

11.2.3. Infraccions de la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries

Són infraccions molt greus:

a) L'alteració de mollons, fites o indicadors de qualsevol classe, destinats a l'assenyalament dels límits de les vies pecuàries.
b) L'edificació o execució no autoritzada de qualsevol tipus d'obres en terrenys de vies pecuàries.
c) La instal·lació d'obstacles o la realització de qualsevol tipus d'acte que impedeixi totalment el trànsit de bestiar o previst per als altres usos compatibles o complementaris.
d) Les accions o omissions que causin dany o menyscabament en les vies pecuàries o n'impedeixin l'ús, així com la seva ocupació sense el títol administratiu adequat.

Són infraccions greus:

a) La rompuda o plantació no autoritzada que es faci en qualsevol via pecuària.
b) La realització d'abocaments o el vessament de residus en l'àmbit delimitat d'una via pecuària.
c) La tallada o tala no autoritzada dels arbres que hi hagi a les vies pecuàries.
d) L'aprofitament no autoritzat dels fruits o productes de les vies pecuàries no utilitzables pel bestiar.
e) La realització d'obres o instal·lacions no autoritzades de naturalesa provisional en les vies pecuàries.
f) L'obstrucció de l'exercici de les funcions de policia, inspecció o vigilància que preveu aquesta Llei.
g) Haver estat sancionat, per una resolució ferma, per la comissió de dues faltes lleus en un període de sis mesos.
h) No presentar la declaració responsable o el incompliment de les previsions de la declaració responsable per realitzar una determinada activitat o de les condicions imposades per l'Administració.
i) La inexactitud, falsetat o omissió de dades, manifestacions o documents que s'incorporin o acompanyin a la declaració responsable.

Són infraccions lleus:

a) Les accions o omissions que causin dany o menyscabament en les vies pecuàries, sense que impedeixin el trànsit de bestiar o altres usos compatibles o complementaris.
b) L'incompliment de les condicions que estableixin els títols administratius corresponents.
c) L'incompliment total o parcial de les prohibicions que estableix aquesta Llei i l'omissió d'actuacions que siguin obligatòries d'acord amb aquestes.

Les infraccions administratives contra el que disposa aquesta Llei prescriuen: en el termini de cinc anys, les molt greus; en el de tres anys, les greus, i en el d'un any, les lleus.

Les sancions imposades per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, mentre que les imposades per faltes greus o lleus ho fan al cap de dos anys o al cap d'un any, respectivament.

El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia en què la infracció s'hagi comès o des del dia en què finalitzi l'acció.

11.2.4. Normativa de referència

- Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries.

11.3. Forests: concepte i classificació

11.3.1. Forests públiques i forests privades

Per raó de la seva titularitat, les forests poden ser públiques o privades. Són forests públiques les que pertanyen al patrimoni de l'Estat, al de la Generalitat, al de les entitats locals i al de les altres entitats de dret públic.

Les forests veïnals de mancomú són forests privades que tenen una naturalesa especial derivada de la seva propietat en comú sense assignació de quotes; la seva titularitat és dels veïns que en cada moment integrin el grup comunitari de què es tracti, i estan subjectes a les limitacions d'indivisibilitat, inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat. Sense perjudici del que preveu la Llei 55/1980, d'11 de novembre, de forests veïnals de mancomú, se'ls ha d'aplicar el que es disposa per a les forests privades.

Els terrenys forestals comunals o assimilats per tradició es regulen per les disposicions que aquesta Llei estableix per als terrenys forestals de propietat pública.

Són terrenys forestals de propietat privada els que pertanyen a persones físiques o jurídiques de dret privat, sigui individualment o sigui en règim de copropietat.

11.3.2. Forests de domini públic

Són de domini públic o demanials i integren el domini públic forestal:

a) Per raons de servei públic, les forests incloses al Catàleg de forests d'utilitat pública.
b) Les forests comunals, pertanyents a les entitats locals, mentre el seu aprofitament correspongui al comú dels veïns.
c) Les altres forests que, sense complir les característiques anteriors, han estat afectades a un ús o servei públic.

Les forests del domini públic forestal són inalienables, imprescriptibles i inembargables i no estan subjectes a cap tribut que en gravi la titularitat.

L'Administració gestora de les forests demanials pot donar caràcter públic als usos respectuosos amb el medi natural, sempre que es facin sense ànim de lucre i d'acord amb la normativa vigent, en particular amb el que preveuen els instruments de planificació i gestió aplicables, i quan siguin compatibles amb els aprofitaments, les autoritzacions o les concessions establerts legalment.

L'Administració gestora de les forests demanials ha de sotmetre a atorgament d'autoritzacions les activitats que, d'acord amb la normativa autonòmica, la requereixin per la seva intensitat, perillositat o rendibilitat.

L'Administració gestora de les forests demanials ha de sotmetre a atorgament de concessió totes les activitats que impliquin una utilització privativa del domini públic forestal.

11.3.3. Forests patrimonials

Són forests patrimonials les de propietat pública que no siguin demanials.

La usucapió o prescripció adquisitiva de les forests patrimonials només es dona mitjançant la possessió en concepte de propietari, pública, pacífica i no interrompuda durant 30 anys.

S'entén interrompuda la possessió als efectes de la prescripció per la realització d'aprofitaments forestals, per la iniciació d'expedients sancionadors o per qualsevol acte possessori efectuat per l'Administració titular o gestora de la forest.

11.3.4. Forests catalogades d'utilitat pública

El departament competent en matèria de boscos pot declarar d'utilitat pública i incloure al Catàleg de forests d'utilitat pública les forests públiques compreses en algun dels supòsits següents:

a) Les que siguin essencials per a la protecció del sòl davant processos d'erosió.
b) Les situades en capçaleres de conques hidrogràfiques i les altres que contribueixin decisivament a la regulació del règim hidrològic, incloent-hi les que siguin en els perímetres de protecció de les captacions superficials i subterrànies d'aigua, i evitin o redueixin allaus, riuades i inundacions, defensin poblacions, cultius i infraestructures, o millorin el proveïment d'aigua en quantitat o qualitat.
c) Les que evitin o redueixin els despreniments de terres o roques i l'aterrament d'embassaments i les que protegeixin cultius i infraestructures contra el vent.
d) Les que, sense complir plenament en el seu estat actual les característiques que descriuen els paràgrafs a, b o c, es destinin a la repoblació o millora forestal amb les finalitats de protecció que s'hi indiquin.
e) Les que contribueixin a la conservació de la diversitat biològica a través del manteniment dels sistemes ecològics, la protecció de la flora i la fauna o la preservació de la diversitat genètica i, en particular, les que constitueixin o formin part d'espais naturals protegits, zones d'especial protecció per a les aus, zones d'especial conservació, llocs d'interès geològic o altres figures legals de protecció, així com les que constitueixin elements rellevants del paisatge.
f) Les altres que estableixi la comunitat autònoma en la seva legislació.

El Catàleg de forests d'utilitat pública de Catalunya és un registre públic de caràcter administratiu en què s'inscriuen totes les forests declarades d'utilitat pública.

Els terrenys forestals inclosos en el Catàleg de forests d'utilitat pública s'agrupen en:

a) Terrenys forestals de titularitat pública situats a les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques i amb masses forestals arbrades.
b) Terrenys forestals de titularitat pública situats a les ribes de rius, rieres i torrents.
c) Terrenys forestals de titularitat pública pròxims a poblacions la funció dels quals respon a criteris d'esbarjo i de protecció del paisatge.

Aquesta classificació dels terrenys forestals pretén:

- Pel que fa als terrenys compresos en l'apartat 1.a), protegir el terreny de l'erosió i obtenir productes forestals de qualitat.

- Pel que fa als terrenys compresos en l'apartat 1.b), fer compatible la protecció del terreny amb la producció agrícola i forestal.
- Pel que fa als terrenys compresos en l'apartat 1.c), conservar el terreny i contribuir al foment del lleure en contacte amb la natura.

11.3.5. Forests protectores

Es poden declarar protectores les forests o els terrenys forestals de titularitat privada que compleixin alguna de les condicions que s'estableixen per a les forests catalogades d'utilitat pública.

El departament competent en matèria de boscos les ha d'inscriure en el Catàleg de forests protectores de Catalunya, que és de caràcter administratiu, i en el qual consten les càrregues, els gravàmens i altres drets reals que suporten les forests que hi estan incloses.

La gestió de les forests protectores correspon als seus propietaris, sense perjudici del que disposa la legislació específica. El gestor ha de presentar a l'Administració forestal de la comunitat autònoma el projecte d'ordenació de forests o pla dasocràtic corresponent, en cas de no disposar d'un instrument de planificació d'ordenació de recursos naturals o forestal vigent a la zona.

Les limitacions que s'estableixin en la gestió de les forests protectores per raó de les funcions ecològiques, de protecció o socials que compleixen es poden compensar econòmicament en els termes que preveu la Llei.

11.3.6. Catàlegs de forests d'utilitat pública i protectores

Els catàlegs de forests d'utilitat pública i protectores han de fer constar les servituds i els altres drets reals que graven els terrenys forestals que hi són inscrits.

El departament competent en matèria de forests pot autoritzar la concessió de servituds i de drets d'ocupació sobre els terrenys forestals inscrits en els catàlegs, si són compatibles amb el caràcter d'utilitat pública o protector d'aquells. Els drets d'ocupació atorgats ho són sempre per un temps determinat.

El departament competent en matèria de forests pot declarar, mitjançant una resolució motivada, la incompatibilitat de servituds i drets d'ocupació amb el caràcter d'utilitat pública o protector dels terrenys forestals inscrits en els catàlegs, amb una indemnització prèvia dels titulars. La declaració pot donar lloc a l'extinció dels drets damunt dits.

Els ingressos derivats de la constitució de servituds o de l'atorgament de drets d'ocupació tenen la consideració d'aprofitaments als efectes econòmics de la gestió dels terrenys forestals de propietat pública.

11.3.7. Gestió de les forests d'utilitat pública i protectores

La gestió dels terrenys forestals d'utilitat pública o protectors correspon als titulars d'aquests, els quals gaudeixen dels ajuts preferents establerts pel departament competent en matèria de boscos i dels beneficis fiscals que hom determini.

L'Administració forestal exerceix el control de la gestió duta a terme pels titulars dels terrenys.

L'Administració forestal ha de gestionar els terrenys forestals declarats d'utilitat pública o protectors si així s'acorda entre el titular i l'Administració forestal, mitjançant el conveni de gestió corresponent, el qual ha de determinar les obligacions de cada part i la reinversió dels ingressos.

L'Administració forestal es pot arrogar la gestió dels terrenys si llurs titulars no compleixen les previsions establertes pels plans.

11.3.8. Gestió de les forests privades

La gestió dels terrenys forestals de propietat privada correspon als titulars d'aquests terrenys, en les condicions que estableix la normativa.

L'ús dels terrenys forestals ha de garantir la disponibilitat futura dels recursos naturals renovables i la conservació dinàmica del medi forestal.

11.3.9. Normativa de referència

- Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre de 26 de novembre de 1993, per la qual es determinen els continguts del Catàleg de forests d'utilitat pública de Catalunya i s'estableixen els tràmits per a la seva actualització

11.4. Condicions normatives dels aprofitaments forestals regulats: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres

11.4.1. Introducció

Els aprofitaments dels productes forestals s'han de fer segons els principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals. Poden ésser objecte d'aprofitament forestal les fustes, les llenyes, les escorces, les pastures, els fruits, les resines, les plantes aromàtiques, les plantes medicinals, els bolets (incloent-hi les tòfones), els productes apícoles i, en general, els altres productes propis dels terrenys forestals.

El titular de la forest és en tots els casos el propietari dels recursos forestals produïts a la seva forest, incloent-hi els fruits espontanis, i té dret al seu aprofitament de conformitat amb les normes.

Els aprofitaments dels recursos forestals s'han de fer d'acord amb les prescripcions per a la gestió de forests que estableixen els plans d'ordenació de recursos forestals corresponents, quan n'hi hagi. També s'han d'ajustar, si s'escau, al que es consigni concretament en el projecte d'ordenació de forests, el pla dasocràtic o l'instrument de gestió equivalent vigent.

Els aprofitaments en les forests afectades per les zones de servitud, policia o afecció dels dominis públics hidràulic, maritimoterrestre, de carreteres o ferroviari no requereixen l'autorització dels òrgans competents dels dominis esmentats, sempre que aquestes forests disposin d'instruments de gestió l'aprovació dels quals per part de l'òrgan forestal de la comunitat autònoma hagi rebut l'informe favorable dels òrgans de gestió dels dominis públics esmentats.

Els aprofitaments d'escorces, fruits, resines, plantes aromàtiques, plantes medicinals, bolets (incloent-hi les tòfones), productes apícoles que constin en projectes d'ordenació o en plans tècnics aprovats s'han de comunicar prèviament a l'Administració forestal.

El règim de control dels aprofitaments dels productes forestals assenyalats que no constin en projectes d'ordenació o en plans tècnics aprovats és el de comunicació prèvia acompanyada de declaració responsable, en els termes que s'estableixin reglamentàriament. No obstant això, se subjecten a autorització els aprofitaments que puguin malmetre l'equilibri de l'ecosistema del bosc o la persistència de les espècies.

11.4.2. Aprofitaments de fusta i llenyosos

11.4.2.1. Amb instrument d'ordenació forestal

L'aprofitament de fustes i llenyes en terrenys forestals de propietat privada que disposen de projectes d'ordenació, de plans tècnics aprovats, o estiguin acollits a plans d'ordenació de recursos forestals i així ho prevegin d'acord amb el que especifica aquesta Llei, no necessita autorització. N'hi ha prou amb la comunicació prèvia (10 dies), per escrit, a l'Administració forestal.

Es requereix l'autorització de l'Administració forestal per a tots els aprofitaments de fustes i llenyes no continguts en els projectes d'ordenació o en els plans tècnics aprovats o plans d'ordenació de recursos forestals.

Excepcionalment, es poden autoritzar aprofitaments forestals no continguts en els programes aprovats, sempre que tinguin com a motiu causes de força major, accidents naturals o incendis forestals. Tanmateix, és suficient la comunicació prèvia establerta per l'apartat 1 si es tracta d'aprofitaments en terrenys forestals temporals.

Les autoritzacions a què fan referència els apartats anteriors es concediran en el termini de 3 mesos. La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes estimatoris.

11.4.2.2. Sense instrument d'ordenació forestal

En els terrenys forestals que no tenen projecte d'ordenació ni plans tècnics aprovats, ni estan acollits a plans d'ordenació de recursos forestals, cal l'autorització prèvia del departament competent en matèria forestal per portar a terme l'aprofitament de fustes i llenyes.

La manca de resolució expressa sobre les autoritzacions en el termini de tres mesos té efectes estimatoris.

En el cas d'aprofitaments de fusta o llenyosos de torn curt o domèstics d'una quantia inferior, caldrà comunicar, mitjançant una nova declaració responsable, que hi concorren les circumstàncies per les quals no cal l'autorització esmentada.

Es consideren aprofitaments de torn curt els que tinguin un torn inferior a 20 anys i els aprofitaments de les espècies i torns tractats conjuntament que determinin les comunitats autònomes per al seu territori. Es consideren aprofitaments de quantia inferior els de menys de 10 metres cúbics de fusta o 20 esteris de llenya, llevat que les comunitats autònomes estableixin per al seu territori unes quanties més baixes.

El titular d'un aprofitament de fusta o llenyós els productes del qual siguin objecte de comercialització ha de comunicar la quantia obtinguda realment a l'òrgan forestal autonòmic en el termini màxim d'un mes des de la finalització i d'acord amb els procediments que s'estableixin a aquest efecte.

11.4.3. Tallades arreu

Per fer les tallades arreu, cal, en tots els casos, l'autorització de l'Administració forestal o la comunicació prèvia per escrit a aquesta Administració. Estan sotmesos a comunicació prèvia els supòsits següents:

a) Quan les tallades es fan sobre espècies de creixement ràpid. A Catalunya tenen la consideració de creixement ràpid les espècies següents: àlber (*Populus alba*), pollancre (*Populus nigra*), pollancres híbrids (*Populus x canadiensis*), salzes (*Salix* sp.), vern (*Alnus glutinosa*), eucaliptus (*Eucalyptus* sp.) i plàtan (*Platanus hybrida*).

b) Quan les tallades són previstes pels projectes d'ordenació o pels plans tècnics de gestió i millora forestal o estiguin acollits a plans d'ordenació de recursos forestals, i aquests darrers ho prevegin d'aquesta manera.
c) Quan, com a conseqüència d'un incendi forestal o d'altres causes de destrucció, els arbres són morts.
d) Quan les tallades són necessàries per a la construcció o la conservació d'instal·lacions, obres o infraestructures autoritzades legalment.
e) Quan les tallades són necessàries per a l'execució de rompudes autoritzades legalment.

Inspecció de tallada d'arbres.

f) Quan s'han de fer en els terrenys forestals activitats extractives autoritzades legalment.
g) Quan, d'acord amb els tractaments silvícoles de l'espècie, les tallades són les adequades per al millorament, la regeneració i l'aprofitament i inferiors o iguals a dues hectàrees de superfície.

L'autorització es pot concedir en els supòsits següents:

a) Quan, d'acord amb els tractaments silvícoles de l'espècie, les tallades són les adequades per a la millora, la regeneració i l'aprofitament i superiors a dues hectàrees de superfície.
b) Quan s'han d'adoptar mesures extraordinàries per raons de protecció fitosanitària.
c) Quan s'han d'establir tallafocs o bandes de protecció sota línies de conducció elèctrica o sonora.

La manca de notificació de la resolució expressa sobre les autoritzacions en el termini de tres mesos té efectes estimatoris.

La concessió o l'autorització d'activitats extractives a cel obert és condicionada a la reconstrucció simultània dels terrenys forestals.

11.4.4. Pasturatge

L'Administració forestal pot vedar temporalment el pasturatge en els indrets que calgui per assegurar l'èxit de la reforestació o de la regeneració naturals. Igualment pot limitar els aprofitaments ramaders sobre terrenys erosionables, si han produït degradació del sòl o de la capa vegetal.

L'aprofitament de pastures s'ha de fer tenint cura de no degradar el sòl ni la capa vegetal necessària per a la protecció dels terrenys contra l'erosió.

El Departament competent en matèria de forests ha de vetllar pel fet que no disminueixi la superfície total de les pastures a Catalunya ni la qualitat d'aquestes, i ha de fixar, amb aquesta finalitat, les me¬sures que siguin necessàries.

11.4.5. De la realització i el control dels aprofitaments

Els agents rurals i els agents de l'autoritat en general poden exigir a tota persona que dugui a terme algun dels aprofitaments forestals que necessiten autorització o llicència la presentació del document corresponent que empari les dites operacions, lliurat o aprovat per l'Administració forestal.

Si és suficient la comunicació per escrit de la realització dels aprofitaments, cal mostrar a l'agent de l'autoritat el document justificatiu de la dita comunicació. A manca d'aquests documents, els agents de l'autoritat poden aturar provisionalment els aprofitaments, i n'han de donar compte a l'Administració forestal, la qual ha de resoldre sobre la legalitat de les operacions aturades.

El desembosc i el transport de productes forestals s'han de fer mitjançant les pistes i els camins existents o previstos en els projectes d'ordenació o en els plans tècnics aprovats. Si cal construir altres vies de desembosc, el titular és obligat a complir les condicions fixades per l'Administració forestal i a deixar els terrenys forestals en bones condicions.

Una vegada acabat l'aprofitament, els terrenys forestals han de restar en condicions tals que no comportin cap perill per a la integritat de les masses forestals. El departament competent en matèria de forests i les entitats locals poden ordenar la retirada del material de restes d'aprofitaments, si el departament considera que hi ha una situació d'alt risc, i pot arribar fins a l'execució subsidiària a càrrec dels responsables.

11.4.6. Cooperatives, empreses i indústries forestals

El departament competent en matèria de forests ha de crear registres de cooperatives, empreses i indústries forestals, tant de les empreses que efectuïn treballs o aprofitaments forestals a les forests com de les indústries forestals, incloent-hi les de serra, xapa, taulers, pasta, paper i suro, resina, biomassa, olis, pinyó, castanya, bolets i trufes, així com qualsevol altre aprofitament forestal.

Les empreses que es volen dedicar a l'aprofitament de fustes, llenyes i escorces han de presentar una comunicació prèvia davant de l'òrgan competent en matèria forestal de l'Administració de la Generalitat, i han de complir els requisits que es determinin per reglament. La manifestació del compliment d'aquests requisits es fa mitjançant una declaració responsable en els termes que preveu la normativa sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Totes les indústries forestals tenen l'obligació de subministrar, a efectes estadístics, la informació relativa a les característiques de llurs instal·lacions i activitats, i també un inventari que detalli llurs necessitats de productes forestals.

Les cooperatives, empreses i indústries forestals han de facilitar anualment al departament competent en matèria de forests, a efectes estadístics, les dades relatives a la seva activitat, en particular, la producció, transformació i comercialització dels seus productes forestals.

Aquests requisits no són necessaris si els aprofitaments són fets directament per les persones titulars dels terrenys forestals en llurs predis.

11.4.7. Extracció d'arbres morts per incendis forestals

Per extreure els arbres afectats per incendis forestals que no tinguin cap possibilitat de sobreviure, serà suficient la notificació prèvia al departament competent en matèria de forests.

La notificació prèvia serà feta pel titular del terreny o per la persona a qui ell autoritzi i s'hi indicarà la finca objecte dels treballs, el volum total estimat que se n'extraurà i, si s'escau, la necessitat de fer camins de desembosc o camins forestals

Atès el caràcter excepcional del procediment i sens perjudici de les sancions que corresponguin, els treballs seran aturats immediatament si es comprova que entre els peus tallats hi ha exemplars que tinguin possibilitat de sobreviure.

Quan per als treballs d'extracció calgui fer camins de desembosc o camins forestals que puguin ocasionar processos erosius, hauran de ser restaurats o incorporats al paisatge un cop finalitzada la seva utilitat i abans de donar per acabats els treballs.

Es comunicarà al departament competent en matèria de forests i al Centre de la Propietat Forestal, si s'escau, el final dels treballs i el volum total dels arbres extrets.

11.4.8. Aprofitament del suro

11.4.8.1. Definicions

- **Pelagrí:** producte de la lleva de l'alzina surera que es fa per primera vegada.
- **Suro:** producte de la lleva de l'alzina surera procedent d'una zona de la planta de la qual amb anterioritat se n'havia extret el pelagrí.
- **Despelagrinar:** fer l'acció sobre la planta per a l'obtenció del pelagrí.
- **Pelar:** fer l'acció sobre la planta per a l'obtenció del suro.
- **Lleva o pela:** resultat de l'acció de despelagrinar o pelar.
- **Sureda:** bosc integrat preferentment per l'espècie *Quercus suber* (alzina surera).

11.4.8.2. Autoritzacions i comunicacions

Des del 2014, els aprofitaments de suro i pelagrí deixen de ser en règim d'autorització per a les finques sense IOF, i passen a ser en règim de comunicació prèvia.

S'aturarà la lleva quan es comprovi que per l'execució mal feta es produeixin danys a la capa generativa. També s'aturarà durant els dies de pluges contínues en èpoques de calors excessives i amb vents càlids.

Si l'aprofitament no s'hagués executat abans del 30 d'octubre de l'any en curs, la comunicació quedarà anul·lada.

Un cop finalitzat l'aprofitament, el propietari ho comunicarà al departament competent en matèria de forests perquè es pugui dur a terme el reconeixement final, a fi de comprovar-ne l'execució correcta.

11.4.8.3. Període hàbil

El període de la lleva del pelagrí i del suro serà comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre. Aquest període es podrà avançar des del 15 de maig i perllongar fins al 30 d'octubre si la climatologia permet la circulació de la saba i, per tant, es pot realitzar la lleva sense perjudicar la planta per dificultats d'extracció.

La lleva del pelagrí i del suro es podrà fer a la vegada a la mateixa parcel·la.

11.4.8.4. Condicions de realització

La lleva, tant del suro com del pelagrí, només es podrà fer a les plantes d'alzina surera que tinguin un perímetre mínim de 65 cm a l'alçada d'1,30 m del sòl. L'altura màxima de la lleva del pelagrí no serà superior al doble del perímetre del tronc a 1,30 m del sòl. El període entre lleva i lleva serà el comprès entre els 12 i els 16 anys d'acord amb la vitalitat de la planta i les característiques del producte que es vol obtenir. No es podran despelagrinar les arrels que sobresurtin del terreny. La lleva es farà de forma total fins a l'altura permesa. No es deixarà cap tros de suro al peu de la planta, exceptuant-ne el que no segueixi. Els talls longitudinals i transversals necessaris per a la lleva es faran molt acuradament i sense ferir la capa generativa de la planta. Les eines emprades per a la lleva i en els tractaments silvícoles

de les suredes en les quals es manifesta la presència de fongs dels gèneres *Hypoxylon*, *Phytophthora* i *Diplodia* relacionats amb l'"escaldat" del suro i el xancre, es desinfectaran amb una solució de sulfat ferrós al 50% o altres productes adients.

Abans de l'inici de les operacions de la lleva autoritzada s'haurà de netejar de matolls la superfície al voltant de la planta compresa en un cercle d'1 m de radi.

En les suredes de producció es podran fer aclarides per arribar a una densitat òptima, estimada entre 250 i 400 plantes per ha.

Quan es faci la lleva de pelagrí d'una rebrollada, caldrà comprovar solament el perímetre del brot més gruixut, que és el que hi ha de quedar. Els altres brots es poden espelagrinar sense limitació, però s'han d'eliminar en una aclarida posterior abans de la temporada de pela següent.

11.4.9. Aprofitament de pinyes de pi pinyer

S'entén per recol·lecció de pinyes l'aprofitament de la pinya de l'espècie pi pinyer (*Pinus pinea).*

11.4.9.1. Llicència i autoritzacions

Per a la recollida i el comerç de la pinya del pi pinyer, serà indispensable la possessió de llicència, d'un any de validesa, que expedirà el departament competent en matèria de forests.

La possessió d'aquesta llicència no exclou de l'obligació de demanar l'autorització escrita al titular del terreny en el qual es fa la recollida; a l'autorització s'hi faran constar el nom, els cognoms, el DNI, el domicili, la finca a la qual es refereix l'autorització i el termini de vigència.

És obligatori portar la llicència i l'autorització durant les activitats fetes al bosc. Tant aquesta llicència com l'autorització esmentada en l'apartat anterior hauran de ser exhibides a requeriment de qualsevol agent de l'autoritat o funcionari del departament competent en matèria de forests.

Modalitats de llicència:

a) Llicència individual, que s'estendrà a petició de qualsevol persona física i que únicament emparará el seu titular.
b) Llicència col·lectiva, que s'estendrà a petició de qualsevol persona física o jurídica i que emparará el seu titular i les persones que treballin per a ell i de l'actuació dels quals ell se'n fa responsable.

11.4.9.2. Temporada hàbil

La recol·lecció de pinyes es podrà fer exclusivament entre l'1 de novembre i el 15 de maig. Fora d'aquest període, queda prohibit recollir-ne. El departament competent en matèria de forests podrà, per cada temporada i en funció de la climatologia, avançar o retardar el període hàbil de recol·lecció un màxim de 15 dies.

11.4.9.3. Recol·lecció de pinyes

La recol·lecció s'haurà de fer amb mitjans manuals o mecànics, de tal manera que no es causin danys als troncs o a les branques de l'arbre. Queda prohibit l'ús de serres, destrals o similars.

Els recol·lectors hauran de deixar a l'arbre un mínim de cinc pinyes, de manera que se'n garanteixi suficientment la reproducció.

11.4.9.4. Senyalització dels terrenys

El titular d'un terreny forestal es pot reservar la recollida de pinyes senyalitzant les zones amb el rètol del model F-02 "Recollida de pinyes reservada", d'acord amb el que estableix l'annex de la present Ordre. Es crea en el departament competent en matèria de forests el Registre de zones de recollida de pinyes reservada.

11.4.9.5. Comercialització de les pinyes

La venda de les pinyes a les indústries i als compradors intermedis tan sols podran fer-la els recol·lectors en possessió de llicència.

Les indústries i els compradors intermediaris només podran adquirir les pinyes de recol·lectors en possessió de la llicència vigent corresponent i hauran de portar un

llibre de registre de compres en el qual figuraran la data, la quantitat comprada, el nom, el número de llicència i la residència del proveïdor.

Les pinyes obtingudes il·legalment, i també les eines, els instruments i els mitjans utilitzats per a la seva recol·lecció, seran objecte de comís.

Comís de pinyes de pi pinyer obtingudes il·legalment.

11.4.10. Aprofitament de la tòfona

El sector tofoner constitueix a Catalunya una important font d'ingressos per a un determinat segment de la població rural, especialment la de moltes comarques deprimides i també la de zones de muntanya. La normativa regula els aprofitaments i pretén una gestió ordenada que pugui fer compatible l'explotació econòmica i la preservació del patrimoni forestal, aporta sistemes de control i mecanismes de protecció de les tofoneres i fomenta alhora l'associacionisme dels tofonaires.

11.4.10.1. Definicions

a) **Tòfona:** cos fructífer dels fongs ascomicets del gènere *Tuber*. Resten exclosos de la present definició i, per tant, no són considerats tòfones, els fongs dels gèneres *Terfezia* i *Tirmania*.
b) **Tòfona negra:** *Tuber melanosporum*.
c) **Tòfona magenca:** *Tuber brumale*.
d) **Tòfona d'estiu:** *Tuber aestivum*.
e) **Tòfona verda:** tòfona que no ha assolit el desenvolupament, l'olor, el color i el grau de maduresa òptims.
f) **Tòfona fresca:** tòfona recollida recentment, en el seu estat de maduresa adequat.
g) **Tofonaire:** recol·lector de tòfones.

11.4.10.2. Llicència de tofonaire i permís de la propietat dels terrenys

Per a la recollida i el comerç de la tòfona fresca, és indispensable la possessió de la llicència de tofonaire, actualitzada degudament.

La llicència té validesa en el període comprès entre l'inici de la campanya de recollida de l'hivern (15 de novembre) i el final de la campanya de recollida de l'estiu (15 d'agost), i s'ha de renovar cada any.

La llicència de tofonaire l'expedeix el departament competent en matèria de forests, únicament en el període comprès des de l'1 de setembre fins al 15 de novembre.

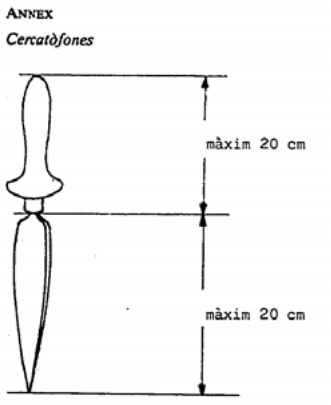
La possessió d'aquesta llicència no exclou de l'obligació de demanar autorització al titular del terreny. L'autorització esmentada haurà de fer-se per escrit, especificant-hi:

a) Identificació del titular del terreny.
b) Identificació del tofonaire autoritzat o bé, si s'escau, de l'agrupació de tofonaires autoritzada.
c) Identificació del terreny, de la finca o del paratge per al qual s'estén l'autorització.
d) Període de temps per al qual és vàlida l'autorització.

És obligatori portar l'original de la llicència de tofonaire durant les activitats de recollida i comerç. Tant aquesta llicència com l'autorització esmentada en l'apartat anterior hauran de ser exhibides a requeriment de qualsevol agent de l'autoritat o funcionari del departament competent en matèria de forests que acrediti la seva condició.

11.4.10.3. Recollida de tòfones

Queda prohibida la recol·lecció, comercialització i industrialització de tòfona verda en qualsevol època. S'admet com a únic sistema vàlid la recerca amb gossos ensinistrats degudament i l'extracció amb l'ajut del cercatòfones, descrit gràficament a l'Ordre de 31 d'octubre de 1986:



Queda prohibit:

a) La recollida de tòfones amb pics, pales, aixades o qualsevol altre sistema que perjudiqui la recuperació de les tofoneres i, en concret, les eines amb angle.
b) El rastreig manual o mecànic, és a dir, les "cavades".

Els sots produïts seran reomplerts immediatament amb la mateixa terra extreta.

11.4.10.4. Temporada hàbil

La recol·lecció de cada tipus de tòfona podrà fer-se exclusivament en els períodes de temps o les temporades autoritzades següents:

a) Temporada d'hivern: *Tuber melanosporum* i *Tuber brumale*, del 15 de novembre al 15 de març.
b) Temporada d'estiu: *Tuber aestivum*, de l'1 de maig al 15 d'agost.

El departament competent en matèria de forests podrà, per a cada temporada, i en funció de la climatologia, retardar el començament del període hàbil de recollida de la tòfona d'hivern fins a un màxim de quinze dies, amb la consulta prèvia a les associacions de tofonaires constituïdes legalment.

Queda prohibida la circulació i venda de tòfona fresca a partir d'una setmana després d'haver-se acabat el període de recol·lecció.

11.4.10.5. Senyalització

El titular d'un terreny forestal es pot reservar la recollida de tòfona senyalitzant les zones amb un rètol que ho indiqui, amb la inscripció "Recollida de tòfones reservada", d'acord amb el que estableix la Resolució de 28 de novembre de 1983.

El departament competent en matèria de forests té el Registre de zones de recollida de tòfones reservada.

11.4.10.6. Comercialització de la tòfona fresca

La comercialització de la tòfona fresca tan sols podrà ser duta a terme pels tofonaires en possessió de llicència actualitzada o les seves agrupacions registrades degudament.

Comís de tòfones i cercatòfones.

Les indústries i empreses elaboradores, transformadores o comercialitzadores no podran tenir tòfona fresca fora de la temporada hàbil i dels set dies naturals immediatament posteriors a la finalització d'aquest període.

Les indústries i empreses elaboradores, transformadores o comercialitzadores tan sols podran adquirir la tòfona als tofonaires que estiguin en possessió de la llicència actualitzada degudament, o bé a les seves agrupacions, constituïdes formalment. Així mateix, el producte adquirit haurà de trobar-se en les condicions de maduresa degudes.

Les indústries i empreses elaboradores, transformadores o comercialitzadores del sector tofoner hauran de portar un llibre de registre de compres, que serà segellat i diligenciat en els serveis territorials del Departament competent en matèria de forests que siguin competents per raó de la ubicació geogràfica de l'empresa.

En el llibre de registre de compres s'inscriuran totes les adquisicions de tòfones fetes per l'empresa de què es tracti, fent-hi constar:

a) La data d'adquisició.
b) La quantitat comprada.
c) El tipus de tòfona.
d) La identificació del proveïdor.
e) El número de la llicència de tofonaire del proveïdor o bé el nom i el número de registre de l'agrupació de tofonaires.

11.4.11. Aprofitament de fusta i llenya per a ús domèstic

La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu per als terrenys forestals que no tenen projecte d'ordenació ni plans tècnics generals la necessitat de sol·licitar una autorització per fer-hi aprofitaments de fustes, llenyes i escorces.

Hi ha, però, aprofitaments que pel seu petit volum i per la seva finalitat, l'ús domèstic dins de la mateixa explotació, poden tenir un tractament diferent dels que es porten a terme amb una finalitat lucrativa.

Es consideren aprofitaments forestals per a ús domèstic aquells que no superen les 2 tones de fusta i la llenya de l'any que s'utilitza per al consum dins de la mateixa explotació, sempre que siguin inferiors als 20 esteris.

Per dur a terme un aprofitament per a ús domèstic en terrenys forestals que no tenen projecte d'ordenació ni plans tècnics aprovats, no serà necessària una autorització de l'Administració forestal, però caldrà que es notifiqui al departament competent en matèria de forests, amb quinze dies d'antelació al seu inici, indicant-hi la zona i la quantitat que se'n pensa aprofitar.

Excepcionalment, i si l'aprofitament notificat pot comportar danys irreparables al medi, el departament competent en matèria de forests en pot prohibir la realització.

11.4.12. Desarrelament d'arbres i d'arbustos

Les actuacions de desarrelament d'arbres i d'arbustos dutes a terme en terrenys forestals, generalment destinades a jardineria, tenen una regulació específica. S'entén per arbust la planta ramificada generalment des de la base, d'uns 5 metres d'alçada màxima, i mancada de tronc principal. S'entén per arbre els arbres i també els arbustos amb forma d'arbre.

S'exclouen d'aquesta regulació els aprofitaments de superfícies destinades expressament al conreu d'arbres ornamentals previstes a l'article 3.1.c) de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

11.4.12.1. Comunicació prèvia

Per fer l'activitat de desarrelament, les persones titulars de finques forestals amb un instrument d'ordenació forestal aprovat i vigent que inclogui el desarrelament d'arbres i d'arbustos han de presentar, amb una antelació mínima de 10 dies, una comunicació prèvia al departament competent en matèria de boscos.

La comunicació prèvia es presenta davant el departament competent en matèria de boscos si es tracta de finques de titularitat pública o al Centre de la Propietat Forestal si es tracta de finques de titularitat privada en un imprès normalitzat.

Quan es tracti d'aprofitaments de rodals de masses arbustives, cal que l'instrument d'ordenació forestal especifiqui la superfície afectada.

L'interessat disposa del termini d'un any per fer el desarrelament, el qual es pot fer un cop transcorreguts 10 dies des de la presentació de la comunicació prèvia. Un cop transcorregut el termini d'un any sense haver executat totalment o parcialment l'actuació, caldrà comunicar-ho de nou.

11.4.12.2. Autorització prèvia

Les persones titulars de finques forestals que no disposin d'un instrument d'ordenació forestal aprovat i vigent requereixen una autorització de l'Administració forestal de forma prèvia a l'activitat de desarrelament d'arbres i d'arbustos.

Les sol·licituds d'autorització de desarrelament es formalitzen en un imprès normalitzat davant el departament competent en matèria de boscos. Un cop comprovat el compliment dels requisits exigits, el/la director/a dels serveis territorials del departament competent en matèria de boscos dicta la resolució de l'autorització de l'activitat. La resolució s'ha de dictar i notificar a la persona sol·licitant en el termini màxim de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud. El venciment del termini esmentat

sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa legitima l'interessat a entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

En l'autorització s'han d'especificar les condicions tècniques que han de regir els aprofitaments.

La resolució de desestimació ha de ser motivada. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada, davant el director o la directora general competent en matèria de boscos, en el termini d'un mes a comptar de la notificació.

El departament competent en matèria de boscos ha de comunicar a les entitats locals les autoritzacions d'aprofitaments atorgades respecte dels terrenys forestals del seu àmbit.

Un cop notificada l'autorització, l'interessat disposa d'un any per fer el desarrelament. Transcorregut aquest termini sense haver executat totalment o parcialment l'actuació, caldrà sol·licitar-ho de nou.

11.4.12.3. Requisit comú de les sol·licituds d'autorització i comunicacions prèvies

A les sol·licituds d'autorització i a les comunicacions de desarrelament d'arbres o arbustos, la persona interessada hi ha de fer constar la persona responsable de la realització dels treballs, que ha d'estar inscrita al Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal, d'acord amb el *Decret 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya*. En cas d'estar inscrit en un registre oficial equivalent d'una altra comunitat autònoma o Estat membre de la UE, cal que es faci constar.

11.4.12.4. Condicions tècniques mínimes aplicables als desarrelaments

Les persones titulars o responsables de la realització dels treballs disposaran de l'assenyalament *in situ* dels exemplars objecte de l'extracció. L'assenyalament i l'execució dels aprofitaments hauran de complir, com a mínim, les condicions següents:

- Els clots produïts pel desarrelament dels arbres o dels arbustos s'hauran de tornar a omplir amb material adient que faciliti la regeneració de les masses forestals existents.
- La utilització de maquinària pesant per a les operacions d'extracció s'haurà de fixar, si s'escau, en l'instrument d'ordenació forestal.
- Les restes de materials no forestals utilitzats en els treballs d'extracció seran retirades del bosc i han de rebre el destí corresponent segons la normativa aplicable.
- Per a l'aprofitament de l'extracció d'arbres i d'arbustos serà necessari:
  a) Que la fracció de cabuda coberta arbrada o arbustiva sigui superior al 70%.
  b) Que el pendent sigui inferior al 20% en cas d'utilitzar maquinària pesant.
  c) Que els exemplars a extreure d'una espècie determinada no superin el 20% dels existents en el rodal, llevat que estigui justificat en l'instrument d'ordenació forestal.

11.4.13. Normativa de referència

- Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
- Decret 485/1962, de 22 de febrer, pel que s'aprova el Reglament de forests.
- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Ordre de 20 de juliol de 1994, per la qual s'estableixen normes per a l'autorització de l'extracció d'arbres morts per incendis forestals.
- Ordre d'11 de maig de 1988, sobre la regulació de l'obtenció del suro i del pelagrí i de la millora de les suredes.

- Ordre de 7 de març de 1991, de modificació de l'Ordre d'11 de maig de 1988, que regula l'obtenció del suro i del pelagrí i de la millora de les suredes.
- Ordre de 19 d'abril de 1999, de modificació de l'Ordre d'11 de maig de 1988, sobre la regulació de l'obtenció del suro i del pelagrí i de la millora de les suredes.
- Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s'ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya del pi pinyer (Pinus pinea).
- Ordre de 5 de juliol de 1995, de modificació de l'Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s'ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya del pi pinyer (Pinus pinea).
- Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner.
- Ordre de 9 d'agost de 1994, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner.
- Ordre MAH/328/2005, de 13 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner.
- Ordre de 16 de juliol de 1991, per la qual es regulen els aprofitaments forestals per a ús domèstic.
- Decret 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos.

11.5. L'activitat apícola a Catalunya

11.5.1. Definicions

a) **Eixam:** colònia d'abelles productores de mel.
b) **Bresca:** és una estructura formada per cel·les de cera que comparteixen parets, construïda per les abelles productores de mel per contenir-hi les seves larves i acumular mel i pol·len dins de l'arna.
c) **Arna:** també anomenat rusc, conjunt format per un eixam, el recipient que el conté i els elements propis necessaris per a la supervivència de l'eixam. Es poden diferenciar dos tipus d'arnes:
   a. Fixa: és aquella arna que té les bresques fixes sense que es puguin separar del recipient.
   b. Mòbil: aquella arna les bresques de la qual poden ser separades del recipient per a la recol·lecció de mel, per a la neteja, etc. Es poden dividir en verticals i horitzontals en funció del creixement de la colònia.
d) **Assentament apícola:** lloc on s'instal·la un abellar per a l'aprofitament de la flora o per passar-hi l'hivern.
e) **Abellar:** conjunt d'arnes, que pertanyen a un o diversos titulars i que són en un mateix assentament.
f) **Abellar abandonat:** abellar amb més del 50 per 100 de les arnes mortes.
g) **Arna morta:** arna on s'evidencia la falta d'activitat biològica dels seus elements vius (insectes adults i cries).
h) **Explotació apícola:** conjunt de totes les arnes repartides en un o diversos abellars d'un mateix titular amb independència de la seva finalitat o emplaçament. L'explotació pot ser:
   a. Professional: aquella que té 150 arnes o més.
   b. No professional: la que té menys de 150 arnes.
   c. D'autoconsum: aquella explotació dedicada a l'obtenció de productes apícoles amb destinació exclusiva al consum familiar i que no supera les 15 arnes.
i) **Explotació apícola estant:** aquella en la qual les arnes són tot l'any en un mateix assentament.
j) **Explotació apícola transhumant:** aquella en què les arnes són desplaçades a un altre o a altres assentaments al llarg de l'any.
k) **Titular d'explotació apícola:** persona física o jurídica que exerceix l'activitat apícola i assumeix la responsabilitat i els riscos inherents a la seva gestió.

11.5.2. Classificació zootècnica de les explotacions apícoles

Per la seva orientació productiva, les explotacions de producció-reproducció apícoles es classifiquen de la manera següent:

- **Explotacions de producció:** són les dedicades a la producció de mel i d'altres productes apícoles.
- **De selecció i cria:** són les dedicades principalment a la cria i la selecció de les abelles.
- **De pol·linització:** són les dedicades principalment a la pol·linització de cultius agrícoles.
- **Mixtes:** són aquelles que alternen amb una importància similar més d'una de les activitats de les classificades anteriorment.
- **Altres:** aquelles que no s'ajusten a cap de les classificacions anteriors.

11.5.3. Condicions d'ubicació

Les explotacions apícoles que sol·licitin una autorització o, si s'escau, hagin de comunicar la seva activitat, amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret, han de respectar una distància de 100 metres a altres explotacions ramaderes, independentment que siguin apícoles o no i entre assentaments apícoles. Així mateix, les distàncies mínimes a respectar són les següents:

- 400 metres a establiments col·lectius de caràcter públic i a nuclis de població.
- 200 metres a carreteres nacionals. Aquesta distància es pot reduir el 50% en cas que les arnes estiguin en pendent i a una alçada o desnivell superior a 2 metres amb l'horitzontal de la carretera.
- 50 metres a carreteres comarcals. Aquesta distància es pot reduir el 50% en cas que les arnes estiguin en pendent i a una alçada o desnivell superior a 2 metres amb l'horitzontal de la carretera.
- 25 metres a camins veïnals. Aquesta distància es pot reduir el 50% en cas que les arnes estiguin en pendent i a una alçada o desnivell superior a 2 metres amb l'horitzontal de la carretera.
- A les pistes forestals, les arnes s'han instal·lar a les vores sense que obstrueixin el pas.
- 100 metres a habitatges rurals habitats i instal·lacions pecuàries.

Aquestes distàncies també s'han d'aplicar als assentaments apícoles quan facin transhumància.

Les distàncies establertes anteriorment poden reduir-se fins a un màxim del 75%, sempre que les arnes disposin d'una tanca d'almenys 2 metres d'alçada a la banda situada cap a la carretera, camí, o establiment.

La tanca pot ser de qualsevol material que obligui les abelles a iniciar el vol per sobre dels 2 metres d'alçada.

Finalment, cal tenir en compte que hi ha l'escenari singular dels assentaments d'abellars en determinats municipis de les comarques del Baix Ebre i del Montsià amb la finalitat de reduir l'efecte de la pol·linització encreuada en conreu de citrícoles per tal de minimitzar l'aparició de pinyols als fruits i la seva conseqüent depreciació comercial, on hi ha un règim de distàncies més ampli i de regulació via comunicació d'assentaments.

11.5.4. Identificació de les arnes

Les persones titulars de les explotacions apícoles han d'identificar cada arna, en un lloc visible i de forma llegible, amb una marca indeleble, on consti el codi de registre d'explotacions assignat a l'explotació a la qual pertany.

El codi d'identificació serà format per la seqüència alfanumèrica següent:

- Tres dígits: municipi (codificació de l'Institut Nacional d'Estadística).
- Dos dígits: província o les inicials d'acord amb l'annex II del Reial decret 209/2002.
- Un màxim de 7 dígits per determinar cada explotació.

A més a més de la identificació de les arnes, a cada explotació apícola se li assignarà un codi d'identificació d'acord amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març (REGA).

A partir del 2014 (entrada en vigor del Decret 40/2014), les arnes de les noves explotacions apícoles han d'anar marcades amb el codi REGA; pel que fa a les que ja estiguessin identificades amb la numeració anterior, serà vàlida fins a la substitució de l'arna.

S'ha d'advertir, en un lloc visible i proper a l'abellar (a menys de 15 metres), de la presència d'abelles. Aquest advertiment no és obligatori si la finca és tancada i les arnes se situen a una distància mínima de 25 metres de la tanca.

11.5.5. Control sanitari

En cas que s'adverteixi una alteració patològica que pugui posar en perill l'explotació, el seu titular ho ha de comunicar urgentment a l'autoritat competent.

La persona titular de l'explotació haurà de vetllar pel compliment de les necessitats fisiològiques i de comportament de les abelles, per afavorir el seu estat de salut i de benestar.

Es considera que la persona apicultora no compleix aquestes obligacions quan l'abellar pugui ser catalogat d'abandonat.

La persona titular de l'explotació designarà una persona que exerceixi de veterinari d'explotació, qui serà l'encarregat d'assessorar i informar el titular de l'explotació sobre les obligacions i els requisits en matèria de bioseguretat, higiene, sanitat i benestar animal i ús responsable d'antimicrobians.

Les explotacions també disposaran d'un Pla sanitari integral.

11.5.6. Transhumància

Quan es practiqui la transhumància pel territori de Catalunya, les arnes aniran acompanyades del llibre de registre de l'explotació.

Durant el transport, les arnes han d'anar amb la piquera tancada i, si van amb la piquera oberta, s'han de cobrir amb una malla o qualsevol altre sistema de manera que s'impedeixi la sortida de les abelles.

11.5.7. Llibre de registre de l'explotació apícola

Qualsevol titular d'una explotació apícola haurà d'estar en possessió d'un llibre de registre facilitat per l'autoritat competent.

El llibre de registre haurà d'estar a disposició de l'autoritat competent, i haurà de ser validat anualment.

La tinença d'aquest llibre resulta indispensable per a qualsevol trasllat de les arnes degut a la transhumància o qualsevol altre motiu.

11.5.8. Incompliments

Els incompliments dels punts anteriors seran sancionats d'acord amb la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.

11.5.9. Normativa de referència

- Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles.
- Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes.
- Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i es regula el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA).
- Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.
- Ordre d'11 d'abril de 2001, per la qual es regula l'assentament d'abellars en determinats municipis de les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

Tema 12

12.1. Normativa bàsica de la flora protegida
- 12.1.1. Introducció
- 12.1.2. Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial
- 12.1.3. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades
- 12.1.4. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
- 12.1.5. Flora protegida a tot el territori de Catalunya
- 12.1.6. Flora protegida en l'àmbit dels espais d'interès natural
- 12.1.7. Codi penal
- 12.1.8. Espècies regulades a Catalunya
- 12.1.9. Normativa de referència

12.2. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
- 12.2.1. Introducció
- 12.2.2. Objectiu i forma
- 12.2.3. Espècies catalogades
- 12.2.4. Procediment de catalogació, de descatalogació i de canvi de categoria
- 12.2.5. Mesures de conservació d'espècies catalogades
- 12.2.6. Infraccions i valoració
- 12.2.7. Noves espècies
- 12.2.8. Normativa de referència

12.3. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la flora amenaçada
- 12.3.1. Prohibicions
- 12.3.2. Autoritzacions
- 12.3.3. Normativa de referència

12.4. Arbres monumentals i verd nadalenc
- 12.4.1. Arbres monumentals
- 12.4.2. Arbres d'interès local o comarcal
- 12.4.3. Arbredes monumentals, d'interès local o comarcal
- 12.4.4. Oliveres i oliverars monumentals
- 12.4.5. Verd nadalenc
- 12.4.6. Normativa de referència

Tema 12

12.1. Normativa bàsica de la flora protegida

12.1.1. Introducció

L'article 144 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya regula les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient i estableix que corresponen a la Generalitat de Catalunya la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de normes addicionals de protecció. La competència compartida inclou, entre d'altres, la regulació dels recursos naturals, de la flora i de la fauna i de les mesures de protecció de les seves espècies, en el marc de les bases que fixi l'Estat com a principis o mínim comú normatiu.

En matèria de flora protegida hi ha quatre marcs normatius:

- ***Internacional.*** Fruit de convenis o acords internacionals subscrits i ratificats pel Regne d'Espanya. Seria el cas del Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades (CITES, Washington 1973) o el Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa (Conveni de Berna, 1979).

- ***Europeu.*** Legislació europea d'obligat compliment pels estats membres. Seria el cas del *Reglament (CE) núm. 338/97 del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i la flora silvestres mitjançant el control del comerç*, d'aplicació directa a la legislació espanyola, i de la *Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres*, que estableix les espècies protegides i amb problemes de conservació a Europa. Transposada a la legislació espanyola amb el Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres.

- ***Estatal.*** La Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiver¬sitat, constitueix el marc jurídic bàsic per a la conservació, l'ús sostenible i la millora del patrimoni natural i de la biodiversitat. Aquesta Llei estableix que les comunitats autònomes adoptaran les mesures necessàries per garantir la conservació de la biodiversitat que viu en estat silvestre, atenent preferentment la preservació dels seus hàbitats, i ha d'establir règims específics de protecció per a aquelles espècies silvestres la situació de les quals ho requereixi, mitjançant la seva inclusió en alguna de les categories establertes a l'article 58 de la Llei. El precepte esmentat estableix el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades i regula les categories en què han de ser classificats els tàxons o les poblacions de la biodiversitat amenaçada, d'acord amb la informació tècnica o científica que així ho aconselli, i disposa que les comunitats autònomes podran establir catàlegs d'espècies amenaçades en què estableixin, a més de les categories enumerades en aquest article, altres d'específiques i determinin les prohibicions i actuacions necessàries per a la seva preservació.

- ***Autonòmic.*** A Catalunya no hi ha una normativa bàsica en matèria de flora protegida; hi ha un seguit de normatives que protegeixen espècies amb caràcter general o en determinats espais naturals protegits. D'altra banda, a l'empara de l'article 58.3 de la *Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, s'ha creat el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

Infografia del Cos d'Agents Rurals.

12.1.2. Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial

D'acord amb l'article 57 de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, la inclusió d'una espècie, subespècie o població a la Llista del *Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades*, comporta la prohibició de recollir-les, tallar-les, mutilar-les, arrencar-les o destruir-les intencionadament a la natura, i també la prohibició de posseir, naturalitzar, transportar, vendre, comerciar o intercanviar, oferir amb finalitats de venda o intercanvi, importar o exportar exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes, llevat dels casos en què aquestes activitats, de manera controlada per l'Administració, puguin resultar clarament beneficioses per a la seva conservació, en els casos que es determinin per reglament. Aquestes prohibicions s'aplicaran a totes les fases del cicle biològic d'aquestes espècies, subespècies o poblacions.

L'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, en l'àmbit de les competències respectives, establiran un sistema de control de captures o morts accidentals i, a partir de la informació recollida, adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes no tinguin repercussions negatives importants en les espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, i es minimitzin en el futur.

12.1.3. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades

D'acord amb l'article 58 de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, dins de la *Llista d'espècies silvestres en* règim de *protecció especial*, s'hi estableix el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades, que inclourà, quan hi hagi informació tècnica o científica que així ho aconselli, els tàxons o les poblacions de la biodiversitat amenaçada, incloent-los en algunes de les categories següents:

a) **En perill d'extinció:** tàxons o poblacions la supervivència de les quals és poc probable si els factors causals de la seva situació actual continuen actuant.
b) **Vulnerable:** tàxons o poblacions que corren el risc de passar a la categoria anterior en un futur immediat si els factors adversos que hi actuen no són corregits.

La catalogació, la descatalogació o el canvi de categoria d'un tàxon o d'una població al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades l'ha de fer el ministeri competent en matèria de biodiversitat, a proposta de la Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, a iniciativa de les comunitats autònomes o del mateix ministeri, quan hi hagi informació tècnica o científica que així ho aconselli.

Qualsevol persona o organització podrà sol·licitar la iniciació del procediment d'inclusió, de canvi de categoria o d'exclusió acompanyant la sol·licitud corresponent amb una argumentació científica de la mesura proposada.

Les comunitats autònomes, en els seus àmbits territorials respectius, poden establir catàlegs d'espècies amenaçades, i establir, a més de les categories enumerades en aquest article, altres d'específiques, i determinar les prohibicions i actuacions suplementàries que es considerin necessàries per preservar-les.

Les comunitats autònomes poden, si escau, incrementar el grau de protecció de les espècies del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades als seus catàlegs autonòmics, i incloure-les en una categoria superior d'amenaça.

12.1.4. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya

Vegeu el punt 12.2.

12.1.5. Flora protegida a tot el territori de Catalunya

12.1.5.1. Flora terrestre

L'*Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre la protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya*, declara protegit a tot el territori de Catalunya el teix (Taxus baccata) silvestre. Aquesta protecció implica la prohibició de la recol·lecció, la tallada i el desarrelament d'aquesta planta o d'alguna de les seves parts incloses les seves llavors, així com la seva comercialització. Excepcionalment, la direcció general competent en matèria de biodiversitat podrà autoritzar la recollida i l'ús d'exemplars d'aquesta espècie o d'alguna de les seves parts per una finalitat científica o educativa.

L'*Ordre de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix grèvol*, declara protegit el boix grèvol (Ilex aquifolium) a tot el territori de Catalunya. Aquesta protecció implica la prohibició de la recol·lecció, la tallada i el desarrelament d'aquesta espècie o de qualsevol de les seves parts, incloent-hi les seves llavors, així com la seva comercialització. Excepcionalment, la direcció general competent en matèria de biodiversitat podrà autoritzar la recollida i l'ús d'exemplars d'aquesta espècie o d'alguna de les seves parts per a finalitats científiques, educatives o tractaments silvícoles que necessiti la conservació de l'espècie.

En el cas que les espècies anteriors siguin provinents de fora de Catalunya, només s'autoritzarà la seva circulació i comercialització quan es demostri que la seva recol·lecció és legal en el lloc de procedència.

12.1.5.2. Flora marina

A Catalunya, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims va promoure la declaració de les fanerògames marines com a espècies protegides mitjançant l'*Ordre de 31 de juliol de 1991, per a la regulació*

d'herbassars de fanerògames marines (DOGC núm. 1479, de 12.08.91). Així mateix, aquesta Ordre prohibeix la destrucció, la venda, la compra i la utilització d'aquestes espècies.

D'altra banda, la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, considera les praderies de fanerògames marines hàbitats protegits als efectes de pesca en concordança amb la normativa pesquera europea i estatal.

Com a hàbitat, les comunitats de *Posidonia oceanica* es mencionen com a sistemes a conservar en el *Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals de la fauna i la flora silvestres* (BOE núm. 310, de 28 de desembre de 1995, pàg. 37310), que és l'adaptació estatal de la *Directiva d'hàbitats* de la CEE (Directiva 92/43/CE).

Les fanerògames marines presents a la costa catalana estan incloses a diferents convenis internacionals, als quals s'ha acollit Espanya sense reserves:

- **Conveni de Berna** (1979), conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa:
  - Annex 1. Espècies de la flora estrictament protegides:
    - *Posidonia oceanica*
    - *Cymodocea nodosa*
    - *Zostera marina*

- **Conveni de Barcelona per a la protecció del mar Mediterrani de la contaminació** (1978), establert per reduir la contaminació al mar Mediterrani, així com millorar i protegir el medi ambient marí d'aquesta zona, i contribuir així al seu desenvolupament sostenible:
  - Annex II: Llista d'espècies en perill o amenaçades
    - *Posidonia oceanica*
    - *Cymodocea nodosa*
    - *Zostera marina*
    - *Nanozostera noltei*

Per a la protecció d'aquestes espècies han estat incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESRPE) amb el règim de protecció que escau a les espècies del LESRPE, d'acord amb la *Llei 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat* i *Reial decret 139/2011 de l'Estat espanyol per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades*.

Finalment, la Directiva 2000/60/CE inclou la *Posidonia oceanica* entre els bioindicadors de l'estat ecològic de les masses d'aigua.

Pel que fa al corall vermell (*Corallium rubrum*), l'*Ordre ARP/59/2017, de 7 d'abril, per la qual es redueix el nombre de llicències per a la pesca de corall vermell (Corallium rubrum) durant la campanya 2017 i s'estableix la suspensió temporal de la pesquera a partir de la finalització de la campanya d'enguany*, suspèn la campanya de pesca de corall vermell en les aigües interiors corresponents al litoral de Catalunya des del dia 1 de novembre de 2017 fins al dia 31 de desembre de 2027, ambdós inclosos. Durant aquest període, s'estableix la veda de la pesca del corall vermell (*Corallium rubrum*), i resten prohibits l'extracció, la tinença, el transport i la venda del corall vermell extret d'aquestes aigües.

12.1.6. Flora protegida en l'àmbit dels espais d'interès natural

El *Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural*, defineix a l'annex 3 unes espècies de flora protegides estrictament, en espais determinats. Aquesta declaració implica la prohibició de la destrucció, del desarrelament i, si s'escau, també de la collita i la comercia-

lització de les espècies i de les seves llavors, així com la protecció del medi natural en què viu aquesta flora. Cal tenir en compte que l'annex 3 d'aquest Decret va ser modificat pel *Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.* Aquestes espècies no estan protegides fora dels territoris esmentats en la legislació.

12.1.7. Codi penal

Finalment, cal tenir present que la *Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal*, tipifica com a delicte a l'article 332 "*qui, contravenint a les lleis o altres disposicions de caràcter general, tali, talli, arrenqui, recol·lecti, adquireixi, posseeixi o destrueixi espècies protegides de flora silvestre, o trafiqui amb aquestes, les seves parts, derivats d'aquestes o amb els seus propàguls, excepte que la conducta afecti una quantitat insignificant d'exemplars i no tingui conseqüències rellevants per a l'estat de conservació de l'espècie", fins i tot quan els fets s'han comès per imprudència greu.*

12.1.8. Espècies regulades a Catalunya

A banda del grau de protecció legal que es pot conferir a una espècie, a Catalunya tenim un seguit d'espècies amb recol·lecció regulada sota autorització. Aquestes espècies gaudeixen d'un grau de protecció legal menor que les anteriors, ja que sí que es poden recollir amb una autorització prèvia. Aquestes espècies apareixen a l'Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada de Catalunya.

Queden sotmesos a una autorització prèvia la recol·lecció, la tallada i el desarrelament de les plantes o d'alguna de les seves parts, així com les seves arrels o parts aèries, a tot el territori de Catalunya. Aquesta autorització es concedirà o es denegarà prèvia sol·licitud en la qual s'especifiquin les finalitats que les pretenen, la quantitat i la localització de les plantes que es volen recollir i els productes que se'n volen obtenir.

S'hi adjuntarà el permís del propietari i, en cas que la localització sigui dins d'un espai protegit, l'autorització de l'òrgan que correspongui.

És el cas de:

- Genciana groga, g. vera, gençana *(Gentiana lutea*).
- Margalló (*Chamaerops humilis*). No es necessitarà l'autorització de l'Administració per recollir fulles de margalló (*Chamaerops humilis*) per a usos artesanals i sempre que no es faci el desarrelament de la planta.

En el cas de les espècies anteriors siguin provinents de fora de Catalunya, només s'autoritzarà la seva circulació i comercialització quan es demostri que la seva recol·lecció és legal en el lloc de procedència.

12.1.9. Normativa de referència

- Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
- Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
- Ordre de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula el verd nadalenc i es protegeix el boix grèvol.
- Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre la protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.
- Ordre de 31 de juliol del 1991, per a la regulació d'herbassars de fanerògames marines.

12.2. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya

12.2.1. Introducció

El Llibre vermell de la flora vascular i endèmica de Catalunya, així com els informes dels parcs naturals de Catalunya, l'Atles de la flora vascular amenaçada i la Llista vermella de flora vascular estatals, permeten conèixer les espècies que actualment requereixen mesures urgents de conservació, i es constata que diverses d'aquestes espècies estan a punt d'extingir-se, per la qual cosa resulta imprescindible regular-les i adaptar-les a les categories existents a la normativa bàsica estatal.

Com a conseqüència d'això, i atesa l'existència d'una sèrie d'espècies i subespècies de la flora que es troben amenaçades al territori de Catalunya i que requereixen mesures de conservació, calia adoptar les mesures necessàries per tal de protegir aquestes espècies i subespècies d'acord amb els valors ecològics i ambientals que posseeixen.

Amb aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat va aprovar el *Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya*, pel qual es crea el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya i que cataloga aquelles espècies i subespècies amenaçades, que es classifiquen en les categories "en perill d'extinció" o "vulnerables" en funció del seu estatus de conservació i grau d'amenaça, i estableix les mesures de conservació de les espècies i subespècies catalogades i el règim d'excepcions de les prohibicions regulades al Decret. A més, s'hi estableix el procediment de catalogació, descatalogació i de canvi de categoria de les espècies i subespècies. Finalment, s'hi estableix el règim sancionador aplicable a les infraccions i la valoració econòmica de les espècies i subespècies objecte de regulació.

12.2.2. Objectiu i forma

Mitjançant el *Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya*, es crea el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, per tal de proporcionar a les espècies i subespècies de flora que cal preservar o recuperar, d'acord amb els valors ecològics que posseeixen i les amenaces que pateixen, el règim jurídic de protecció necessari per assegurar-ne la conservació i la recuperació.

El Catàleg té la condició de registre públic de naturalesa administrativa, i s'adscriu a la direcció general competent en matèria de biodiversitat.

12.2.3. Espècies catalogades

Les espècies i subespècies incloses en aquest Catàleg comprenen la totalitat de les poblacions naturals que es troben a Catalunya. Les espècies i subespècies es classifiquen en les categories "en perill d'extinció" o "vulnerables" en funció del seu estatus de conservació i grau d'amenaça.

D'acord amb la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, la inclusió d'un tàxon o una població en la categoria "en perill d'extinció" comporta, en un termini màxim de tres anys, l'adopció d'un pla de recuperació, que inclogui les mesures més adequades per al compliment dels objectius buscats, i, si s'escau, la designació d'àrees crítiques.

La inclusió d'un tàxon o una població en la categoria "vulnerable" comporta l'adopció, en un termini màxim de cinc anys, d'un pla de conservació que inclogui les mesures més adequades per al compliment dels objectius buscats.

Per a les espècies o poblacions que visquin exclusivament o en una proporció alta en espais naturals protegits, Xarxa Natura 2000 o àrees protegides per instruments internacionals, els plans es poden integrar en les corresponents figures de planificació i gestió dels espais esmentats.

Les comunitats autònomes han d'elaborar i aprovar els plans de conservació i de recuperació per a les espècies amenaçades terrestres.

12.2.4. Procediment de catalogació, de descatalogació i de canvi de categoria

El departament competent en matèria de biodiversitat és l'òrgan competent per iniciar el procediment de catalogació, de descatalogació i de canvi de categoria d'una espècie o subespècie, previ informe emès pels serveis tècnics competents en la conservació de la flora. Aquest informe s'ha de fonamentar en els estudis científics pertinents fets que així ho aconsellin. Aquest procediment també es pot iniciar a instància del Consell de Protecció de la Natura. La proposta s'ha de sotmetre a informació pública i audiència de les persones interessades. La catalogació o la descatalogació d'una espècie o subespècie, o el canvi de categoria dins del Catàleg, s'ha d'aprovar mitjançant una resolució de la persona titular del departament competent en matèria de biodiversitat, i s'ha de publicar al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

12.2.5. Mesures de conservació d'espècies catalogades

La direcció general competent en matèria de biodiversitat ha de promoure les actuacions procedents per preservar les espècies incloses als annexos 1 i 2 del Decret. Aquesta actuació inclou l'elaboració i l'aprovació dels plans de recuperació per a les espècies i subespècies "en perill d'extinció" i plans de conservació per a les "vulnerables" d'acord amb la legislació vigent, utilitzant els procediments de conservació *in situ* i *ex situ* que es considerin convenients.

12.2.6. Infraccions i valoració

Les infraccions del que preveu aquest Decret són sancionades d'acord amb el que estableix la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, sens perjudici de l'obligació de rescabalament dels danys i perjudicis a càrrec de qui en sigui responsable.

12.2.7. Noves espècies

Les noves espècies o subespècies que siguin catalogades com a amenaçades en l'àmbit estatal, o les ja catalogades la categoria de les quals sigui augmentada d'acord amb el Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, passaran a formar part d'aquest Catàleg amb una categoria equivalent a la que tinguin a escala estatal.

12.2.8. Normativa de referència

- Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
- Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

12.3. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la flora amenaçada

12.3.1. Prohibicions

D'acord amb el que estableix el *Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya,* la catalogació com a espècie o subespècie amenaçada en el Catàleg de flora

amenaçada de Catalunya comporta, llevat de les excepcions establertes al present Decret, la prohibició de dur a terme les actuacions següents:

a) Qualsevol actuació no autoritzada amb el propòsit o resultat de destruir-les, mutilar-les, tallar-les o arrencar-les, així com la recol·lecció de les llavors, del pol·len o de les espores.
b) Posseir-les, naturalitzar-les, transportar-les, comercialitzar-les, exposar-les en venda o importar-les, tant si es tracta d'exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes, excepte en els casos previstos pel present Decret. Se n'exceptuen aquells exemplars morts en els quals es pugui demostrar tècnicament que van ser conservats amb anterioritat a la publicació del present Decret.
c) Alterar-ne l'hàbitat afectant negativament les seves poblacions.

D'acord amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, les espècies incloses al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades estan incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, on espècie, subespècie o població comporta les prohibicions genèriques següents:

a) Tractant-se de plantes, fongs o algues, la de recollir-les, tallar-les, mutilar-les, arrencar-les o destruir-les intencionadament a la natura.
b) Tractant-se d'animals, incloent-hi les larves, les cries o els ous, la de qualsevol actuació feta amb el propòsit de donar-los mort, capturar-los, perseguir-los o molestar-los, així com la destrucció o el deteriorament dels seus nius, vivers i llocs de reproducció, hivernada o repòs.
c) En ambdós casos, la de posseir, naturalitzar, transportar, vendre, comerciar o intercanviar, oferir amb fins de venda o intercanvi, importar o exportar exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes, llevat dels casos en què aquestes activitats, de manera controlada per l'Administració, puguin resultar clarament beneficioses per a la seva conservació, en els casos que es determinin per reglament.

Aquestes prohibicions s'aplicaran a totes les fases del cicle biològic d'aquestes espècies, subespècies o poblacions.

L'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, en l'àmbit de les competències respectives, establiran un sistema de control de captures o morts accidentals i, a partir de la informació recollida, adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes no tinguin repercussions negatives importants en les espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, i es minimitzin en el futur.

12.3.2. Autoritzacions

D'acord amb el Decret 172/2008, aquestes prohibicions poden restar sense efecte mitjançant una resolució motivada del director general competent en matèria de biodiversitat, i sempre a fi de desenvolupar actuacions de conservació, recuperació, reproducció i reintroducció, educació ambiental i totes aquelles destinades a assegurar la preservació de l'espècie o la subespècie i la seva recuperació. Hi resten explícitament incloses aquelles d'intercanvi de material genètic, llavors o similars entre institucions científiques per al desenvolupament de programes de conservació o d'estudis científics.

En els tràmits d'avaluació d'impacte ambiental referits a projectes que puguin tenir incidència en la conservació de l'espècie, s'ha de tenir en consideració l'impacte sobre les espècies o subespècies catalogades com a "en perill d'extinció" i "vulnerables", tot evitant-ne l'impacte o adoptant les mesures correctores. Quan aquestes no siguin possibles, cal adoptar les mesures de compensació que siguin adients, de manera que, quan aquestes acabin, l'estat de conservació de l'espècie o la subespècie sigui igual o superior a la situació inicial.

Els instruments d'ordenació i gestió dels espais naturals de protecció especial han de tenir en compte les espècies catalogades com a "en perill d'extinció" i "vulnerables" i fixar, si s'escau, les condicions o certificacions específiques que siguin necessàries per conservar-les.

D'acord amb la Llei 42/2007, les prohibicions establertes en aquest capítol poden quedar sense efecte, amb l'autorització administrativa prèvia de la comunitat autònoma o de l'Administració General de l'Estat, en l'àmbit de les seves competències, si no hi ha cap altra solució satisfactòria, i sense que això suposi perjudicar el manteniment en un estat de conservació favorable de les poblacions de què es tracti, a la seva àrea de distribució natural, quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Si de la seva aplicació se'n deriven efectes perjudicials per a la salut i seguretat de les persones.
b) Per prevenir perjudicis importants als cultius, al bestiar, als boscos, a la pesca i a la qualitat de les aigües. Llevat del cas de les aus, també es podrà aplicar aquesta excepció en cas de perjudici important a altres formes de propietat.
c) Per raons imperioses d'interès públic de primer ordre, incloent-hi les de caràcter socioeconòmic i conseqüències beneficioses d'importància primordial per al medi ambient. Aquesta excepció no és aplicable en el cas de les aus.
d) Quan sigui necessari per raó de recerca, educació, repoblació o reintroducció, o quan sigui necessari per a la cria en captivitat orientada a aquests fins.
e) En el cas de les aus, per prevenir accidents en relació amb la seguretat aèria.
f) Per permetre, en condicions controlades estrictament i mitjançant mètodes selectius, la captura, retenció o qualsevol altra explotació prudent de determinades espècies no incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, en petites quantitats i amb les limitacions necessàries per garantir-ne la conservació.
g) Per protegir la flora i la fauna silvestres i els hàbitats naturals.

En els supòsits d'aplicació de l'últim incís de l'apartat 1, lletra b), i de l'apartat 1, lletra c), les administracions competents han d'especificar les mesures mitjançant les quals queda garantit el principi de no pèrdua neta de biodiversitat, que preveu l'article 2. c), sigui mitjançant la figura dels bancs de conservació, sigui mitjançant l'adopció d'altres instruments.

En els supòsits previstos a l'apartat 1, lletra d), cal atenir-se al que disposa el Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics.

En el cas d'autoritzacions excepcionals en què concorrin les circumstàncies previstes a l'apartat 1, lletra f), la Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat establirà els mecanismes necessaris per garantir, basant-se en dades científiques rigoroses, que no existeixen altres alternatives viables i que el nivell màxim nacional de captures s'ajusta al concepte de "petites quantitats". Igualment, s'establiran les quotes màximes de captura que es podran concedir, així com els sistemes de control del compliment de les mesures esmentades que hauran de ser exercides abans i durant el període autoritzat per efectuar la captura, la retenció o l'explotació prudent, sens perjudici dels controls addicionals. que també s'han d'establir una vegada transcorregut aquest període.

L'autorització administrativa a què fan referència els apartats anteriors haurà de ser pública, motivada i especificar:

a) L'objectiu i la justificació de l'acció.
b) Les espècies a què es refereixi.
c) Els mitjans, les instal·lacions, els sistemes o mètodes a emprar i els seus límits, així com les raons i el personal qualificat per utilitzar-los.

d) La naturalesa i les condicions de risc, les circumstàncies de temps i lloc i, si escau, les solucions alternatives no adoptades i les dades científiques utilitzades.
e) Les mesures de control que s'apliquen.

Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri competent en protecció de la biodiversitat les autoritzacions acordades segons el que preveu aquest article, als efectes de la notificació posterior a la Comissió Europea i als organismes internacionals pertinents, i assenyalar, en cada cas, els controls exercits i els resultats obtinguts d'aquests.

12.3.3. Normativa de referència

- Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
- Resolució AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

12.4. Arbres monumentals i verd nadalenc

12.4.1. Arbres monumentals

El valor monumental, històric o científic que tenen determinats exemplars d'espècies arbòries fa que formin part del patrimoni cultural de Catalunya, i que sigui d'interès públic la seva conservació i protecció.

Es consideraran arbres monumentals els exemplars que, per les mides excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, història o particularitat científica, són mereixedors de mesures de protecció.

Els arbres declarats monumentals es consideraran protegits. Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los i d'arrencar-los totalment o parcial, així com de danyar-los per qualsevol mitjà.

Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris que calguin per al manteniment del bon estat de l'arbre, caldrà l'autorització prèvia del departament competent en matèria d'espais naturals.

La declaració dels arbres monumentals es farà per una ordre del departament competent en matèria d'espais naturals, d'ofici o a petició dels propietaris on radiquin les finques.

Per a la declaració, se seguiran els criteris següents: mida, edat, interès històric, interès científic determinat per la raresa a Catalunya, pel límit de l'àrea de distribució, espècies i raresa a la comarca. Prèviament a la declaració es podran demanar informes als departaments de botànica de les universitats catalanes, a les entitats locals afectades i a les associacions de protecció de la natura. En qualsevol cas, es donarà vista de l'expedient a la persona propietària del terreny on radiqui l'arbre.

El departament competent en matèria d'espais naturals elaborarà un inventari dels arbres declarats monumentals a Catalunya.

El departament competent en matèria d'espais naturals podrà donar ajuts a les persones propietàries dels terrenys on radiquin els arbres monumentals per a la seva conservació, protecció o millora, o, si s'escau, dur a terme directament les actuacions amb càrrec al seu pressupost.

12.4.2. Arbres d'interès local o comarcal

El Decret 214/1987, de 9 de juny, regula la protecció i conservació de determinats exemplars d'espècies arbòries que, pel seu valor monumental, històric o científic, formen part del patrimoni cultural de

Catalunya. Existeixen, però, altres arbres dels quals, tot i que no assoleixen el grau de notorietat dels anteriors, també se'n considera necessària la protecció i conservació per les seves característiques i popularitat dins el municipi o la comarca.

L'Administració pública competent podrà declarar arbres d'interès comarcal o d'interès local els exemplars que, per la seva particularitat científica o la seva història, per les mides excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, són mereixedors de mesures de protecció.

Els arbres declarats d'interès comarcal o d'interès local es consideraran protegits. Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los o arrencar-los totalment o parcial, així com de danyar-los per qualsevol mitjà.

Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris que calguin per al manteniment del bon estat de l'arbre, caldrà l'autorització prèvia de l'Administració que n'ha fet la declaració.

La declaració dels arbres d'interès comarcal es farà per un acord del consell comarcal, d'ofici o a petició de les persones propietàries del terreny on radiqui l'arbre. La declaració dels arbres d'interès local es farà per un acord de l'ajuntament corresponent, d'ofici o a petició de les persones propietàries del terreny on radiqui l'arbre.

Els consells comarcals i els ajuntaments hauran d'informar la direcció general competent en matèria d'espais naturals, de les declaracions que efectuïn.

Per a la declaració, se seguiran els criteris següents: interès científic, interès històric, mida, edat i d'altres. Prèviament a la declaració es podran demanar informes a les entitats locals afectades i a les associacions de protecció de la natura. En qualsevol cas, es donarà vista de l'expedient a les persones propietàries del terreny on radiqui l'arbre.

El departament competent en matèria d'espais naturals elaborarà un inventari dels arbres declarats d'interès comarcal o local.

Quan l'arbre declarat d'interès comarcal o local es trobi dins d'un espai natural de protecció especial, en el Pla rector d'ús i gestió es consideraran obligatòriament les mesures adients per a la seva conservació.

El departament competent en matèria d'espais naturals podrà declarar arbres monumentals d'acord amb el *Decret 214/1987, de 9 de juny*, els d'interès local o comarcal que al seu judici ho mereixin.

12.4.3. Arbredes monumentals, d'interès local o comarcal

El valor monumental, històric o científic que tenen determinats grups d'arbres fa que formin part del patrimoni cultural de Catalunya i implica que sigui d'interès públic la seva conservació i protecció.

Mitjançant els decrets 214/1987 i 47/1988 es protegeixen els arbres monumentals, d'interès comarcal i d'interès local. Però durant l'elaboració de l'inventari dels arbres monumentals es va constatar la conveniència i la necessitat d'establir mesures de protecció per a conjunts o arbredes, protecció que no preveien els decrets esmentats.

L'Administració pública competent podrà declarar, a petició de la persona propietària, arbredes monumentals, d'interès comarcal o d'interès local, els conjunts, les arbredes o els bosquets que, per la seva particularitat científica o la seva història, per les mides excepcionals dels arbres del conjunt, per les espècies que els constitueixen o per la seva edat, són mereixedors de mesures de protecció.

La declaració d'arbredes monumentals s'entén sens perjudici de la protecció que pot representar la declaració individual d'alguns dels arbres del conjunt com a arbres monumentals, d'interès comarcal o d'interès local.

Les arbredes declarades monumentals, d'interès comarcal o d'interès local es consideren protegides. Aquesta protecció implica la prohibició de tallada i arrencada total o parcial, com també de malmetre-les per qualsevol mitjà.

Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris necessaris per al manteniment del bon estat del conjunt, caldrà l'autorització prèvia de l'Administració que n'ha fet la declaració.

La declaració d'arbreda monumental es farà per una ordre del departament competent en matèria d'espais naturals, a petició de la persona propietària del predi on radiqui el conjunt. La declaració d'arbreda d'interès comarcal es farà per un acord del consell comarcal, a petició de la persona propietària del predi on radiqui el conjunt. La declaració d'arbreda d'interès local es farà per un acord de l'ajuntament corresponent, a petició de la persona propietària del predi on radiqui el conjunt.

Els consells comarcals i els ajuntaments hauran d'informar la direcció general competent en matèria d'espais naturals de les declaracions que efectuïn.

Per a la declaració, se seguiran els criteris següents: interès científic, interès educatiu, interès històric, mides, edat i d'altres. Prèviament a la declaració es podran demanar informes a les entitats locals afectades, a les universitats catalanes i a les associacions de protecció de la natura.

El departament competent en matèria d'espais naturals elaborarà un inventari de les arbredes declarades monumentals, d'interès comarcal o d'interès local.

Quan l'arbreda declarada es trobi dins d'un espai natural de protecció especial, en el Pla rector d'ús i gestió s'hauran de promoure necessàriament les mesures adients per a la seva conservació.

El departament competent en matèria d'espais naturals podrà donar ajuts als propietaris dels terrenys on radiquin els conjunts declarats arbredes monumentals, per a la seva conservació, protecció o millora, o, si escau, fer directament aquestes actuacions amb càrrec al seu pressupost.

Finalment, cal recordar que l'article 332 del Codi penal castiga com a delicte el qui, contravenint a les lleis o altres disposicions de caràcter general, talli, tali, arrenqui, recol·lecti, adquireixi, posseeixi o destrueixi espècies protegides de flora silvestre, o trafiqui amb aquestes, les seves parts, derivats seus o amb els seus propàguls, llevat que la conducta afecti una quantitat insignificant d'exemplars i no tingui conseqüències rellevants per a l'estat de conservació de l'espècie. En aquest darrer cas, si no es considera delicte, es considerarà infracció administrativa per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals protegits.

12.4.4. Oliveres i oliverars monumentals

Les oliveres monumentals són deutores de l'esforç humà en llur cura i manteniment. Són monuments vius en desenvolupament i producció. Dissortadament, en les darreres dècades els paisatges i els espais agraris catalans han patit processos de degradació i de banalització, tal com reconeix la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Per tal d'aturar i evitar la degradació i desaparició d'aquest patrimoni, s'han d'establir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la gestió adequada de les oliveres monumentals i llur permanència en el lloc que les ha vistes arrelar, i se n'ha de prohibir explícitament l'extracció i la comercialització.

Als efectes anteriors, es va aprovar la Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per:

a) **Olivera monumental:** olivera que té un perímetre de tronc igual o superior a 350 centímetres mesurat a una altura de 130 centímetres del sòl, o que té una edat igual o superior a 350 anys.

En el cas d'oliveres amb un tronc fragmentat, el perímetre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica del tronc sencer.

b) **Oliverar monumental:** recinte agrícola d'oliveres que té una densitat mínima de 20 oliveres monumentals per hectàrea.

Les oliveres i els oliverars poden ser declarats monumentals d'ofici amb la seva inclusió al Catàleg, Els titulars de les oliveres i els oliverars monumentals, en el termini de trenta dies a comptar de la data de publicació del Catàleg en el DOGC, poden interposar un recurs contra la inclusió de les oliveres i els oliverars en el Catàleg.

Els propietaris poden demanar voluntàriament la catalogació de llurs oliveres com a monumentals a partir de 150 centímetres de perímetre, mesurat a una altura de 130 centímetres del sòl.

En els oliverars monumentals i en les finques on hi ha oliveres monumentals protegides, s'han de protegir el conjunt d'oliveres i tots els elements patrimonials lligats a l'activitat agrària tradicional i que donen singularitat als oliverars.

El conjunt d'oliveres i oliverars monumentals constitueixen el Catàleg d'oliveres i oliverars monumentals. S'identificarà amb un únic codi d'identificació cada olivera monumental, encara que formi part d'un oliverar monumental.

Règim de prohibició d'actuacions contra les oliveres i els oliverars monumentals:

- No es poden dur a terme activitats que directament o indirectament puguin deteriorar, malmetre o afectar de qualsevol manera l'estat de les oliveres i els oliverars monumentals inclosos en el Catàleg d'oliveres i oliverars monumentals.
- Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que distorsionin l'estètica, llevat de cartells amb finalitat didàctica o divulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, que han d'ésser de mida reduïda per minimitzar l'impacte visual.
- Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o malmetre elements patrimonials relacionats amb l'activitat agrària tradicional sense l'autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals.
- Impedir l'accés als tècnics i al personal de l'Administració acreditats degudament, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat amb funcions de vigilància mediambiental.

Es poden concedir exempcions al compliment de les prohibicions anteriors només per motius d'interès general, als titulars que justifiquin una situació especial només després d'obtenir el dictamen vinculant de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, que ha d'avaluar les condicions que poden permetre l'eliminació de les oliveres monumentals, els propòsits d'aquesta eliminació, l'absència documentada de solucions alternatives i l'existència d'un projecte específic de replantació.

Les autoritzacions expedides d'exempció de les prohibicions són vàlides durant dos anys.

En la transmissió d'oliveres monumentals es prohibeixen l'extracció, el trasplantament i la tinença d'exemplars arrencats d'oliveres monumentals, el comerç i les transaccions amb les oliveres o els oliverars monumentals. Se n'exclou la venda o transacció lligada a la transferència de la propietat del terreny, sempre que exemplars d'oliveres monumentals romanguin al mateix lloc.

Les oliveres monumentals que es van arrencar i es van trasplantar fora de llur espai originari no es poden moure del jardí o de l'espai al qual han estat trasplantades per no causar-los més danys, i no s'han d'incloure en el Catàleg d'oliveres i oliverars monumentals, llevat dels exemplars que la

Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals consideri adient d'incorporar-hi.

Els exemplars d'oliveres monumentals que són en vivers o centres de jardineria en espera d'ésser venuts i replantats han de fer, en el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació d'aquesta Llei, una declaració responsable del nombre d'oliveres monumentals que tenen a les instal·lacions. Si no ho fan, se'ls han d'aplicar, amb la inspecció prèvia del Cos d'Agents Rurals, les sancions tipificades com a molt greus per aquesta Llei. En el termini de dos anys, el Govern pot exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.

Les funcions de control i vigilància del compliment d'aquesta Llei estan delegades al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat. Les policies autonòmica i municipal i els altres cossos policials de manera coordinada també poden dur a terme activitats de control.

Règim d'infraccions

1. Són infraccions administratives molt greus:

   a) Deteriorar o arrencar les oliveres o els oliverars protegits o causar la mort a les oliveres protegides, i també modificar físicament o químicament l'entorn de manera que es provoquin danys als exemplars d'oliveres.
   b) Arrencar o trasplantar les oliveres o els oliverars protegits, i també tenir exemplars arrencats i comerciar o fer transaccions amb aquests.

2. Són infraccions administratives greus:

   a) Instal·lar plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativament les soques, les branques o les arrels de les oliveres i els oliverars monumentals.
   b) Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que distorsionin l'estètica de l'oliverar, llevat dels cartells amb finalitat didàctica o divulgativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, que han d'ésser de mida reduïda.
   c) Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o malmetre elements patrimonials relacionats amb l'activitat agrària tradicional sense l'autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals.
   d) No permetre l'accés als tècnics i al personal de l'Administració acreditats degudament, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat amb funcions de vigilància mediambiental.

3. Són infraccions administratives lleus:

   a) Incomplir un precepte d'aquesta Llei altre que els preceptes a què fan referència els apartats 1 i 2.
   b) Incomplir els preceptes dels reglaments que despleguin aquesta Llei.

La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals ha d'autoritzar excepcionalment les actuacions que, per imperatiu legal relatiu a la reglamentació de sanitat vegetal, s'hagin de fer sobre les oliveres monumentals protegides i que comportin cometre alguna infracció tipificada per aquest article.

La disposició transitòria sobre protecció directa i immediata de les oliveres i els oliverars monumentals estableix que, mentre no s'aprovi definitivament el Catàleg d'oliveres i oliverars monumentals, són aplicables de manera directa i immediata les normes de protecció que estableix aquesta Llei per a les oliveres i els oliverars monumentals que s'ajusten a les definicions d'olivera i oliverar.

12.4.5. Verd nadalenc

Es defineixen com a arbres de Nadal totes les espècies; s'entén per arbre de Nadal els arbres de les espècies i varietats botàniques dels gèneres següents:

- *Picea abies* (= *Picea excelsa*)
- *Abies alba* (= *Abies pectinata*)
- *Abies nordmanniana*
- *Abies masjoani*
- *Abies concolor*
- *Abies nobilis*
- *Abies pinsapo*
- *Pseudotsuga menziesii* (= *Pseudotsuga douglasii*)

Els arbres de Nadal poden ser comercialitzats sota alguna de les modalitats següents:

- Tallats.
- A arrel nua.
- Amb pa de terra reduït.
- Amb pa de terra, amb possibilitats de viure.

Als efectes de la seva comercialització, els arbres de Nadal es classifiquen en dues úniques categories:

- Categoria 1a: integrada per arbres de conicitat compresa entre el 50% i el 60%, abundància de brancatge i fullatge i color propi de l'espècie. No poden tenir cap dels defectes assenyalats a l'article 3 de la mateixa Ordre de 2 de juliol de 1990.
- Categoria 2a: integrada per arbres de conicitat compresa entre el 30% i el 50%. Només poden tenir fins a dos dels defectes assenyalats a l'Ordre de 2 de juliol de 1990.

S'entén per conicitat la relació entre el diàmetre de la base del brancatge i l'alçària total de l'arbre, expressada en tant per cent.

Els arbres que no es puguin incloure en cap de les categories descrites no es poden comercialitzar.

S'anomenen defectes qualsevol de les anomalies que s'indiquen a continuació i que malmeten l'aparença o rebaixen la configuració dels arbres de Nadal:

- Tija principal forcada.
- Entrenusos desmesurats i pelats.
- Densitat irregular, malformacions.
- Esgrogueïment de les agulles o clorosi.
- Dues o més branques trencades.
- Presència visible d'una branca morta.
- Presència evident de pelades a les branques.
- Presència excessiva de líquens.
- Presència de 10 o més gales visibles resultants d'un atac d'insectes.

Per a la seva comercialització, els arbres de Nadal hauran de ser identificats:

a) Amb una marca de color, segons l'alçària, d'acord amb el que especifica l'annex 2 de l'Ordre de 2 de juliol de 1990.
b) Amb una etiqueta que servirà de guia de transport en el període comprès entre el 15 d'octubre i el 25 de desembre, ambdós dies inclosos. Les etiquetes seran de 3 cm × 17 cm, de color verd per als arbres de la categoria 1a i de color groc per als de la categoria 2a, i hi figuraran com a mínim les dades següents:

a. Identitat de la persona productora o de l'associació de persones productores de planta ornamental a la qual pertanyi.
b. Zona d'origen.

Quan els arbres procedeixin de fora de Catalunya però hagin de circular o comercialitzar-se en territori d'aquesta comunitat, també hauran de disposar de la mateixa identificació individual, excepte en cas que ja posseeixin una autorització expedida per la comunitat d'origen, amb les mateixes finalitats i característiques.

Pel que fa a la molsa, l'època de recollida és la compresa entre el 15 de setembre i el 15 de maig, i el límit de recol·lecció de caràcter domèstic se situa en 4 m2. Es recomana buscar alternatives a la molsa per als pessebres, com ara gespes artificials o naturals, sorra, pedres o bé molsa reutilitzada d'altres anys. Es poden recollir superfícies contínues inferiors a 1 m2, de manera que quedi una superfície igual o superior a l'extreta en el terreny, repartida homogèniament. No s'ha de malmetre el substrat, amb un màxim de 3 cm de profunditat, i s'han d'utilitzar eines adequades que no causin danys a l'entorn ni malmetin el substrat. Cal recordar que tots els terrenys forestals tenen titular, ja sigui públic o privat, i, per tant, cal l'autorització del propietari. Per això, quan els agents de l'autoritat constatin, en les zones d'extracció o durant el transport, quantitats iguals o superiors als 4 m2 de molsa, caldrà l'autorització de la propietat o comprovants del producte. En cas de no tenir-ne, es retornarà al bosc, independentment de les sancions administratives que se'n puguin derivar.

El boix grèvol (*Ilex aquifolium*) és protegit, i la seva comercialització només es permetrà si és procedent de fora de Catalunya quan en la comunitat autònoma d'origen no estigui protegit. En aquest cas, la persona venedora o intermediària n'haurà de poder demostrar documentalment la procedència.

Finalment, d'acord amb l'Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre la protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya, no es pot comercialitzar el teix (*Taxus baccata*) com a arbre de Nadal.

12.4.6. Normativa de referència

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
- Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals.
- Decret 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local.
- Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local.
- Llei 6/2020, del 18 de juny, de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els oliverars monumentals.
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
- Ordre de 28 d'octubre de 1986, per la qual es regula el verd nadalenc i es protegeix el boix grèvol.
- Ordre de 2 de juliol de 1990, per la qual es regulen la presentació i les modalitats de comercialització dels arbres de Nadal.

Tema 13

13.1. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat
- 13.1.1. Competències
- 13.1.2. Legislació estatal
- 13.1.3. Legislació autonòmica
- 13.1.4. Normativa de referència

13.2. Catalogació i protecció dels hàbitats de patrimoni natural
- 13.2.1. La 'Directiva d'hàbitats'
- 13.2.2. La 'Directiva d'aus'

13.3. Espais de la Xarxa Natura 2000

13.4. Conservació de la biodiversitat
- 13.4.1. Garantia de conservació d'espècies autòctones silvestres
- 13.4.2. Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial
- 13.4.3. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades
- 13.4.4. Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores
- 13.4.5. Espècies objecte de caça i de pesca
- 13.4.6. Procediments per a la captura o la mort d'animals i mitjans de transport que queden prohibits
- 13.4.7. Reial decret de mesures de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies aèries d'alta tensió
- 13.4.8. Normativa catalana de mesures de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies aèries d'alta tensió
- 13.4.9. Normativa de referència

13.5. Infraccions
- 13.5.1. Introducció
- 13.5.2. Infraccions tipificades a la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
- 13.5.3. Infraccions tipificades a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

Tema 13

13.1. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat

13.1.1. Competències

L'article 149 de la Constitució espanyola de 1978 estableix que l'Estat té la competència exclusiva sobre la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes per a l'establiment de normes addicionals de protecció.

L'article 144 de l'Estatut d'autonomia de 2006 estableix que corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de normes addicionals de protecció. Aquesta competència compartida inclou, en tot cas, la regulació dels recursos naturals, de la flora i la fauna, de la biodiversitat, del medi ambient marí i aquàtic si no tenen per finalitat la preservació dels recursos pesquers marítims.

Segons aquest mateix article, correspon a la Generalitat, en matèria d'espais naturals, la competència exclusiva que, respectant el que disposa l'article 149.1.23 de la Constitució, inclou, en tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d'espais naturals i d'hàbitats protegits situats a Catalunya. En el cas dels espais naturals que ultrapassen el territori de Catalunya, ha de promoure els instruments de col·laboració amb altres comunitats autònomes per crear, delimitar, regular i gestionar aquests espais.

La declaració i la delimitació d'espais naturals dotats amb un règim de protecció estatal requereix l'informe preceptiu de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. Si l'espai està situat íntegrament al territori de Catalunya, la gestió correspon a la Generalitat.

13.1.2. Legislació estatal

La *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, és la llei bàsica estatal que estableix el règim jurídic bàsic de la conservació, l'ús sostenible, la millora i la restauració del patrimoni natural i de la biodiversitat espanyola, com a part del deure de conservar i de l'objectiu de garantir els drets de les persones en un medi ambient adequat per al seu benestar, salut i desenvolupament.

Pel que fa a la conservació d'hàbitats i espais naturals:

- Incorpora les àrees marines protegides.
- Inclou les disposicions relatives a la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 i a les àrees protegides per instruments internacionals.

Pel que fa a la conservació de la biodiversitat silvestre, la Llei crea:

- La Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESRPE).
- El Catàleg espanyol d'espècies amenaçades (CEEA).
- El Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores (CEEEI).

S'hi regula també la protecció de les espècies en relació amb la caça i la pesca continental i s'hi estableix l'Inventari espanyol de caça i pesca. S'hi regula l'accés als recursos genètics procedents de tàxons silvestres i el repartiment de beneficis derivats de la seva utilització.

La Llei també crea:

- L'Inventari espanyol del patrimoni natural i de la biodiversitat.
- El Catàleg espanyol d'hàbitats en perill de desaparició.
- Fons de restauració ecològica i resiliència (FRER), a fi de posar en pràctica aquelles mesures destinades a donar suport a la consecució dels objectius per a aconseguir la transició a un model productiu i social més ecològic del Pla de recuperació, transformació i resiliència en l'àmbit de competències del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
- La Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, com a òrgan consultiu i de cooperació entre l'Estat i les comunitats autònomes.
- El Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, com a òrgan de participació pública en l'àmbit de la conservació i l'ús sostenible del patrimoni natural i de la biodiversitat.

13.1.2.1. Inventari espanyol del patrimoni natural i de la biodiversitat

Creat per la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, l'Inventari espanyol del patrimoni natural i de la biodiversitat és desplegat pel *Reial decret 556/2011, de 20 d'abril, per al desenvolupament de l'Inventari espanyol del patrimoni natural i de la biodiversitat*.

És un instrument públic, on s'integren els inventaris, els catàlegs, les llistes i els indicadors que recullen la distribució, l'abundància, l'estat de conservació i la utilització dels elements terrestres i marins integrants del patrimoni natural i de la biodiversitat, així com el sistema integrat d'informació, els informes generats i tota aquella informació addicional que consideri rellevant el Comitè de l'Inventari. L'Inventari inclourà les dades que consten en els registres gestionats per l'òrgan competent de les comunitats i ciutats autònomes. En el seu si, s'integren tot el contingut de patrimoni natural i biodiversitat (LESRPE, CEEA, CEEEI...).

13.1.2.2. Els plans d'ordenació dels recursos naturals (PORN)

La *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, estableix que són l'instrument específic per a la delimitació, tipificació, integració en xarxa i determinació de la seva relació amb la resta del territori, dels sistemes que integren el patrimoni i els recursos naturals d'un determinat àmbit espacial, amb independència d'altres instruments que pugui fixar la legislació autonòmica.

En el marc del Pla estratègic estatal del patrimoni natural i de la biodiversitat, creat per aquesta mateixa Llei, el ministeri competent en matèria d'espais naturals, amb la participació de les comunitats autònomes, elaborarà les directrius per a l'ordenació dels recursos naturals que s'aprovaran per un reial decret en un màxim de 2 anys. Les comunitats autònomes són les responsables d'elaborar els plans d'ordenació dels recursos naturals (PORN) en els seus àmbits competencials respectius.

13.1.2.3. El Catàleg espanyol d'hàbitats en perill de desaparició (CEHPD)

Creat per la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, el Catàleg espanyol d'hàbitats en perill de desaparició conté una llista d'hàbitats que poden estar en una de les situacions següents:

— tractar-se d'una àrea de distribució molt reduïda i en disminució;
— haver estat destruïts en la major part de la seva àrea de distribució natural;
— haver patit un deteriorament dràstic de la seva composició, estructura i funcions ecològiques en la major part de la seva àrea de distribució natural, o
— estar en risc elevat de transformació irreversible a curt o mitjà termini en una part significativa de la seva àrea de distribució, incloent-hi el risc de transformació a causa dels efectes del canvi climàtic.

La inclusió al CEHPD té els efectes següents:

— Una superfície adequada ha de ser inclosa en algun instrument de gestió o figura de protecció d'espais naturals, nova o ja existent.
— L'Administració competent ha de definir i prendre les mesures necessàries per frenar la recessió i eliminar el risc de desaparició d'aquests hàbitats en els instruments de planificació i d'un altre tipus adequats a aquests fins.

13.1.2.4. Espais naturals protegits

D'acord amb la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, tenen la consideració d'espais naturals protegits els espais del territori de l'Estat, incloent-hi les aigües continentals, i el medi marí que compleixin almenys un dels requisits següents i siguin declarats com a tals:

— Contenir sistemes o elements naturals representatius, singulars, fràgils, amenaçats o d'especial interès ecològic, científic, paisatgístic, geològic o educatiu.
— Estar dedicats especialment a la protecció i el manteniment de la diversitat biològica, de la geodiversitat i dels recursos naturals i culturals associats.

Els espais naturals protegits poden abraçar en el seu perímetre àmbits exclusivament terrestres, simultàniament terrestres i marins, o exclusivament marins.

En funció dels béns i valors que s'han de protegir, i dels objectius de gestió que s'han de complir, els espais naturals protegits, ja siguin terrestres o marins, s'han de classificar, almenys, en alguna de les categories següents:

a. Parcs.
b. Reserves naturals.
c. Àrees marines protegides.
d. Monuments naturals.
e. Paisatges protegits.

Correspon a les comunitats autònomes la declaració i la determinació de la fórmula de gestió dels espais naturals protegits en el seu àmbit territorial.

13.1.2.5. Classificació de la protecció de les espècies

Més enllà de la regulació bàsica que pot afectar totes les espècies, hi ha:

- **Primer nivell de protecció especial:** espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESRPE).
- **Segon nivell de protecció:** espècies de la LESRPE incloses al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades (CEEA).

Desplegats pel Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades. Aquests dos registres han estat actualitzats fins ara per set ordres ministerials:

- Ordre AAA/72/2012, de 12 de gener.
- Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost.
- Ordre AAA/1351/2016, de 29 de juliol.
- Ordre TEC/596/2019, de 8 d'abril.
- Ordre TED/1126/2020, de 20 de novembre.
- Ordre TED/980/2021, de 20 de setembre.
- Ordre TED/339/2023, de 30 de març.

En l'actualitat, la Llista compta amb 975 tàxons, dels quals 346 es troben en el Catàleg, 137 inclosos en la categoria "vulnerable" i 209 en la categoria "en perill d'extinció".

13.1.2.6. Espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESRPE)

Aquesta Llista inclou espècies, subespècies i poblacions que són mereixedores d'una atenció i protecció particular en funció del seu valor científic, ecològic, cultural, per la seva singularitat, raresa o grau d'amenaça, així com espècies que apareguin com a protegides als annexos de les directives i els convenis internacionals ratificats per Espanya.

La Llista té caràcter administratiu i àmbit estatal, i depèn del ministeri competent en matèria de biodiversitat. La LESRPE és formada per espècies animals i de flora, i suposa un primer nivell de protecció amb les espècies que es declaren protegides, ja sigui per acords internacionals, disposicions europees i incorporacions espanyoles que són protegides arreu del territori espanyol. Les incorporacions espanyoles són objecte d'avaluació màxim cada 6 anys.

La inclusió en la LESRPE d'una espècie, subespècie o població comporta les prohibicions genèriques següents:

a. Quan es tracti de plantes, fongs o algues, recollir-les, tallar-les, mutilar-les, arrencar-les o destruir-les intencionadament a la natura.
b. Si es tracta d'animals, incloent-hi les larves, les cries o els ous, la de qualsevol actuació feta amb el propòsit de donar-los mort, capturar-los, perseguir-los o molestar-los, així com la destrucció o el deteriorament dels seus nius, vivers i llocs de reproducció, hivernada o repòs.
c. En tots dos casos, tenir, naturalitzar, transportar, vendre, comerciar o intercanviar, oferir amb fins de venda o intercanvi, importar o exportar exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes, llevat dels casos en què aquestes activitats, d'una manera controlada per l'Administració, puguin ser clarament beneficioses per a la seva conservació, en els casos que es determinin reglamentàriament.

13.1.3. Legislació autonòmica

La *Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals*, té per objectiu protegir, conservar, gestionar i, si s'escau, restaurar i millorar la diversitat genètica, la riquesa i la productivitat dels espais naturals de Catalunya, els quals han d'ésser compatibles amb el desenvolupament i la utilització dels recursos naturals i ambientals, en el marc de la protecció del medi i de l'ordenació racional i equilibrada del territori.

S'entenen per espais naturals els que presenten un o diversos ecosistemes, no essencialment transformats per l'explotació i l'ocupació humanes, amb espècies vegetals o animals d'interès científic o educatiu, i els que presenten paisatges naturals de valor estètic.

Gaudeixen de la consideració d'espais naturals protegits els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural definit en el capítol III de la Llei, que, alhora, inclou els espais naturals de protecció especial als quals s'aplica qualsevol de les modalitats de protecció definides en el capítol IV de la mateixa Llei. També tenen la consideració d'espais naturals protegits les zones d'especial conservació (ZEC), les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i els llocs d'importància comunitària (LIC) quan la proposta sigui aprovada pel Govern.

13.1.3.1. Plans de protecció del medi natural i del paisatge

L'Administració de la Generalitat ha de prendre les mesures procedents per elaborar i actualitzar els estudis bàsics sobre el medi natural necessaris per protegir-lo i gestionar-lo. També pot formular i tra-

mitar plans de protecció del medi natural i del paisatge, l'objecte dels quals és la protecció, l'ordenació i la gestió dels espais naturals.

Els plans de protecció del medi natural i del paisatge determinen els objectius de l'espai natural, regulen els usos del sòl i l'aprofitament dels recursos naturals, l'ús públic de l'espai i la seva utilització per al gaudi dels ciutadans, i estableixen les mesures, tant normatives com, si escau, d'actuació, necessàries per conservar el patrimoni natural, la biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística dels espais naturals. També poden establir la zonificació de l'espai i la regulació de la seva xarxa viària, delimitar zones perifèriques de protecció, àmbits d'influència i àmbits de connectivitat amb altres espais naturals, i establir mesures per a la promoció socioeconòmica i de governació de l'espai.

Els plans de protecció del medi natural i del paisatge són instruments d'ordenació i de gestió dels espais naturals protegits i, pel que fa a l'ordenació dels usos del sòl, tenen la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics.

Correspon al departament competent en matèria de medi natural i biodiversitat formular els plans de protecció del medi natural i del paisatge; al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de medi natural i biodiversitat, aprovar-los inicialment i provisionalment, i al Govern, aprovar-los definitivament.

13.1.3.2. Conservació dels espais naturals

En els indrets de paisatge obert, qualificat així en el planejament urbanístic, no es permet la instal·lació de cartells de propaganda i d'altres elements similars que limitin el camp visual per a la contemplació de les belleses naturals, trenquin l'harmonia del paisatge o en desfigurin les perspectives.

Tothom té el deure de mantenir la netedat dels espais naturals i evitar l'abocament o l'abandó d'objectes, de residus o d'altres deixalles fora dels llocs autoritzats.

13.1.3.3. Zones humides

S'entenen per zones humides, als efectes de la *Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals*, les zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera o aigües rases, permanents o temporals, d'aigües estancades o corrents, dolces, salabroses, salines, amb la inclusió de les zones d'aigües marines la profunditat de les quals no excedeix els 6 metres.

Totes les zones humides han d'ésser preservades de les activitats susceptibles de provocar-ne la recessió i la degradació, mitjançant les normes corresponents aprovades pels departaments competents.

A les ribes dels llacs i dels embassaments i a les zones del litoral s'han d'establir per reglament faixes de protecció dins les quals no es permeti ni l'execució d'obres d'urbanització, ni noves construccions de caràcter permanent, llevat dels casos d'indubtable interès públic o d'utilitat social.

El planejament urbanístic de les àrees que en el futur siguin destinades a l'acolliment d'assentaments urbans que afectin o puguin afectar la faixa de 100 metres adjacents a la zona de domini públic litoral ha de garantir la permeabilitat i l'accessibilitat a les platges, l'assolellament i la preservació del paisatge consolidat des dels nuclis tradicionals.

13.1.3.4. El Pla d'espais d'interès natural

La Llei 12/1985 crea aquest PEIN com a nivell bàsic de protecció. A tots els espais inclosos en el PEIN és aplicable un règim preventiu bàsic, que inclou un règim urbanístic incompatible amb els processos urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu relatives a la implantació d'usos, instal·lacions i altres activitats susceptibles de lesionar significativament els valors protegits

(VEGEU L'APARTAT CORRESPONENT AL TEMA 14 DE LA PRESENT GUIA D'ESTUDI).

13.1.3.5. Espais naturals de protecció especial

La Llei 12/1985 també crea i aglutina les diferents figures d'espais naturals "especials", entenent-los per espais amb una protecció superior a la de la resta dels espais naturals protegits i que compten amb una regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada

(VEGEU L'APARTAT CORRESPONENT AL TEMA 14 DE LA PRESENT GUIA D'ESTUDI).

13.1.3.6. Zones d'especials conservació

Les zones d'especial conservació (ZEC) són previstes a la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora salvatges.

Una zona d'especial conservació (ZEC) és una figura de protecció definitiva (inicialment es designat Lloc d'Importància Comunitària -LIC-, figura de protecció temporal).

Aquests espais són designats en virtut de la Directiva Hàbitats i són llocs que tenen tipus d'hàbitat naturals o espècies de valor especial a escala de la Unió Europea (que s'anomenen d'interès comunitari). Els LIC són declarats ZEC.

13.1.3.7. Zones de protecció especial per als ocells

Les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) són previstes a la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació dels ocells silvestres.

Una zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) és una figura de protecció definitiva i es designa en virtut de la Directiva d'Aus i són llocs que contenen espècies d'aus silvestres a conservar a l'àmbit de la Unió Europea

13.1.3.8. Consell de Protecció de la Natura

La *Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals*, va crear el Consell de Protecció de la Natura com a òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del paisatge.

A proposta d'entitats científiques catalanes de prestigi reconegut, d'organitzacions agràries i de les agrupacions de municipis de Catalunya constituïdes legalment, el president de la Generalitat nomena el president i els membres del Consell, els quals no poden ésser més de vint-i-un i han d'ésser persones de competència reconeguda en les diverses disciplines que incideixen en el coneixement, en l'estudi, en la protecció i en la gestió del medi natural.

Les funcions del Consell de Protecció de la Natura són:

a) Emetre informes i dictàmens a requeriment del Parlament i de les administracions competents.
b) Emetre els informes esmentats per aquesta Llei.
c) Prestar assessorament científic a òrgans gestors dels espais naturals de protecció especial.
d) Proposar modificacions en el Pla d'espais naturals, declaracions d'espais naturals de protecció especial i, en general, mesures i actuacions per al millor compliment dels objectius d'aquesta Llei.

13.1.4. Normativa de referència

- Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

13.2. Catalogació i protecció dels hàbitats de patrimoni natural

13.2.1. La 'Directiva d'hàbitats'

La *Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres*, també anomenada *Directiva d'h*àbitats, té per objecte la conservació, la protecció i la millora de la qualitat de l'entorn, incloent-hi la conservació dels hàbitats naturals, així com de la fauna i la flora silvestres. Va ser transposada a la legislació espanyola mitjançant el *Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres*.

Aquesta Directiva aporta una llista exhaustiva de tipus d'hàbitats (més de 200) d'interès comunitari i 3 llistes d'espècies protegides, tant animals (~500 sp.) com plantes (~400 sp.). A més, preveu el desenvolupament de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, per garantir la conservació dels hàbitats i de les espècies.

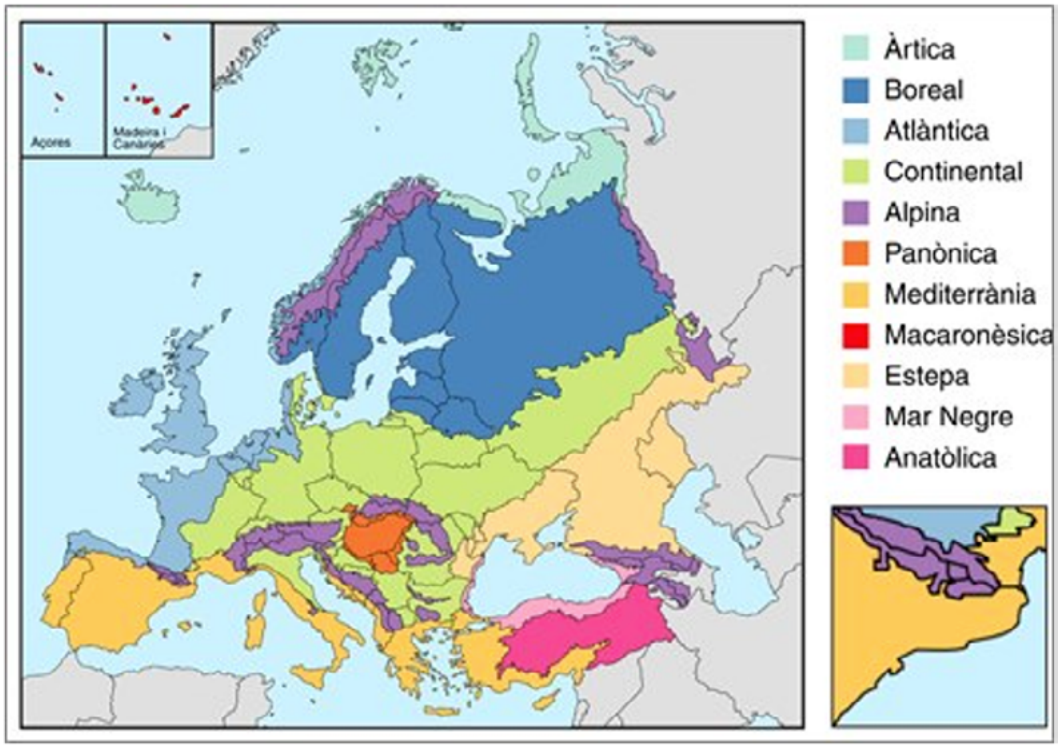
13.2.1.1. Regions biogeogràfiques

Per determinar quins hàbitats s'han tingut en compte i quins hàbitats són rellevants a les diferents regions biogeogràfiques de la Unió Europea, amb l'objectiu de garantir el manteniment (o el restabliment) de l'estat de conservació favorable dels hàbitats i de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE, s'ha d'aplicar per a cada regió biogeogràfica i, dins de cada una d'aquestes, per als hàbitats i les espècies que hi són presents de forma significativa i no marginal, dins del context de la Xarxa Natura 2000.

El territori de la UE està dividit en 9 regions biogeogràfiques: boreal, atlàntica, continental, alpina, mediterrània, macaronèsica, pannònica, estepària i del mar Negre.

A Catalunya hi són representades dues regions biogeogràfiques: la mediterrània i l'alpina.

Un lloc d'importància comunitària que es vulgui determinar ha de pertànyer a una de les regions biogeogràfiques.



13.2.1.2. Hàbitats d'interès comunitari

La *Directiva d'hàbitats* defineix hàbitat natural com aquelles zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades per les característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals. A continuació, defineix com a *hàbitats naturals d'interès comunitari* (HIC) aquells, d'entre tots els hàbitats naturals presents en el territori de la UE, que compleixin alguna d'aquestes característiques:

- Que es trobin amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
- Que tinguin una àrea de distribució reduïda per naturalesa a causa de la regressió de les poblacions.
- Que siguin exemples representatius d'una o diverses de les set regions biogeogràfiques en què es troba la UE, és a dir, l'alpina, l'atlàntica, la continental, la macaronèsica, la mediterrània, la boreal i la pannònica.

Els *hàbitats d'interès comunitari* s'estableixen a l'annex I de la *Directiva d'hàbitats.*

La *Directiva d'hàbitats* defineix els *hàbitats naturals d'interès comunitari* (HIC) prioritaris, que són aquells que estan amenaçats de desaparició en el territori de la UE; conservar-los suposa una responsabilitat especial per a la Unió Europea, a causa de la importància que tenen a escala mundial.

Els *hàbitats d'interès comunitari* (prioritaris o no) poden ser declarats ZEC.

13.2.1.3. Espècies d'interès comunitari

La *Directiva d'hàbitats* també defineix el concepte d'*espècie d'interès comunitar*i. Són espècies que:

- Es troben en perill, excepte si l'àrea de distribució s'estén de manera marginal en aquest territori i no estan amenaçades ni són vulnerables en l'àrea del paleàrtic occidental.
- Són vulnerables, és a dir, que el pas a la categoria de les espècies en perill es considera probable en un futur pròxim en cas de mantenir-se els factors que ocasionen l'amenaça.
- Són rares, és a dir, que les poblacions són de mida petita i que, sense estar actualment en perill ni ser vulnerables, podrien estar-ho o ser-ho en un futur pròxim.
- Són endèmiques i requereixen una atenció especial a causa de la singularitat del seu hàbitat i/o de les possibles repercussions que l'explotació pugui tenir en la conservació de l'espècie.

Les *espècies d'interès comunitari* s'estableixen als annexos II, IV i V de la *Directiva d'hàbitats*. Les espècies de l'annex II necessiten l'establiment de zones d'especial conservació (ZEC); les de l'annex IV tenen protecció estricta, i les de l'annex V poden ser objecte de mesures de gestió.

13.2.2. La 'Directiva d'aus'

La *Directiva d'aus* (*Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres*, que va derogar la *Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres*) té per objecte la conservació de totes les espècies d'aus silvestres de la UE i estableix un règim general per a la seva protecció i gestió, i normes per a la seva explotació, si s'escau. Aquesta Directiva s'aplica a les aus i els seus ous, als nius i al seu hàbitat. Va ser transposada a la legislació espanyola amb la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*.

La *Directiva d'aus* crea obligacions per als estats membres: la protecció de l'hàbitat de les aus, que es farà mitjançant la creació de zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA). La creació de les zones ZEPA implica el manteniment dels hàbitats que siguin dins i fora de les zones, el restabliment dels biòtops destruïts i el desenvolupament de nous biòtops i la creació de zones de protecció. Dins

les zones ZEPA, han d'adoptar mesures adequades per evitar la contaminació i el deteriorament dels hàbitats i qualsevol altra pertorbació que afecti les aus. Fora les zones ZEPA, han d'adoptar mesures adequades per evitar la contaminació i el deteriorament dels hàbitats.

La *Directiva d'aus* té quatre annexos d'interès:

- **Annex I:** espècies que necessiten mesures de protecció especials. Dins d'aquest annex, es diferencien les espècies amenaçades d'extinció, les espècies vulnerables a determinades modificacions dels seus hàbitats, les espècies considerades rares perquè les seves poblacions són reduïdes o amb una distribució local limitada, i altres espècies que requereixen una atenció particular per raó del caràcter específic del seu hàbitat.
- **Annex II:** espècies que poden ser objecte de caça.
- **Annex III:** espècies comercialitzables.
- **Annex IV:** mètodes de captura i mort i maneres de transport per a la caça que són prohibits.

Per a totes les espècies d'aus de l'annex I, que viuen en estat salvatge a la UE, la *Directiva d'aus* estableix la prohibició de:

a) matar-les o capturar-les intencionadament, qualsevol que sigui el mètode utilitzat;
b) destruir o danyar intencionadament nius i els ous i treure els nius;
c) recollir els ous en estat salvatge i mantenir-los, fins i tot si són buits;
d) molestar intencionalment, en particular durant el període de reproducció i cria, en la mesura que la pertorbació tindria un efecte significatiu pel que fa als objectius d'aquesta Directiva;
e) retenir ocells d'espècies la caça i la captura de les quals no estan permesos.

Es preveu un règim d'excepcions per a les prohibicions anteriors, en nom de la salut i de la seguretat públiques, en nom de la seguretat aèria, per prevenir perjudicis importants als cultius, al bestiar, als boscos, a la pesca i a les aigües, per protegir la flora i la fauna; per a finalitats d'investigació o d'ensenyament, de repoblació, de reintroducció, així com per a la criança orientada a aquestes accions, o fins i tot es pot permetre, en condicions controlades estrictament i d'una manera selectiva, la captura, la retenció o qualsevol altra explotació prudent de determinades aus en petites quantitats.

D'acord amb la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, és competència de les comunitats autònomes designar les ZEPA, segons els criteris científics previstos a la *Directiva d'aus* i sense necessitat de conformitat de la UE. Les ZEPA designades passen a formar part de la Xarxa Europea Natura 2000 automàticament, i els és aplicable la seva normativa.

13.3. Espais de la Xarxa Natura 2000

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els acords del Govern corresponents, ha aprovat diverses propostes d'espais a incorporar a la Xarxa Natura 2000. Ho ha fet per decisions pròpies o per sentències judicials. L'any 1997, proposava exclusivament els espais del pla d'espais d'interès natural que complien els criteris de la normativa europea per ser declarats llocs d'importància comunitària (LIC) o zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA). Aquestes propostes van ser modificades diverses vegades fins que amb l'Acord del Govern 112/2006, s'aprova la proposta definitiva de LIC i de ZEPA que configura la Xarxa Natura 2000 a Catalunya. D'aquests espais, les ZEPA van ser declarades directament per la Generalitat, mentre que els LIC van rebre l'aprovació definitiva per part de la Comissió Europea el mes de desembre de 2008.

Posteriorment, l'any 2009, es va fer una modificació puntual dels límits de diversos espais, així com l'ampliació de set ZEPA presents a la Plana de Lleida per tal de donar compliment a dues

sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees que reclamen major protecció per a les aus estepàries. El desembre de 2013, el Govern va aprovar la declaració de 29 LIC com a zones d'especial conservació (ZEC). Així va culminar el procés de desplegament de la Xarxa Natura 2000 a l'àmbit de

la Plana de Lleida i al Pirineu i Prepirineu. Es tracta dels 7 espais de la Plana de Lleida, així com dels 22 espais situats al Pirineu i al Prepirineu corresponents a la regió biogeogràfica alpina. Finalment, el de novembre de 2014, el Govern va fer la declaració de la resta de les 86 LIC com a ZEC situades a la regió biogeogràfica mediterrània.

La Xarxa Natura 2000 va comportar una ampliació substancial respecte del pla d'espais d'interès natural, passant d'un 21% del territori català del 1992 a quasi un 30% del territori terrestre. Els espais naturals protegits catalans que formen part de la Xarxa Natura 2000 ocupen un total d'1.062.371 ha, de les quals 977.230 ha són terrestres i 85.141 ha són marines.

Actualment a Catalunya existeixen 117 espais Natura 2000, dels quals 115 estan declarats com a zones d'especial conservació (ZEC) i 73 com a zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) (dades a 16 de desembre de 2019). Aquests espais es caracteritzen pel fet de contenir hàbitats o espècies rellevants en l'àmbit europeu (contenen hàbitats de l'annex I o espècies de l'annex II de la Directiva 92/43/CEE) o pel fet de ser zones d'especial protecció per a les aus (espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 2009/147/CE).

13.4. Conservació de la biodiversitat

La conservació de la biodiversitat és regulada per diverses normatives d'espais naturals i de protecció de la flora i de la fauna salvatges.

13.4.1. Garantia de conservació d'espècies autòctones silvestres

La *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, té un article dedicat a la *garantia de conservació d'espècies autòctones silvestres*, que estableix que l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències respectives, han d'adoptar les mesures necessàries per garantir la conservació de la biodiversitat que viu en estat silvestre; han d'atendre preferentment la preservació dels seus hàbitats i han d'establir règims específics de protecció per a les espècies silvestres la situació de les quals així ho requereixi, amb la seva inclusió a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial o en el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

Igualment, han d'adoptar les mesures que siguin pertinents perquè la recollida a la natura d'espècimens de les espècies de fauna i flora silvestres d'interès comunitari, que s'enumeren a l'annex VI de la Llei estatal 42/2007 esmentada, així com la gestió de la seva explotació, siguin compatibles amb el manteniment d'aquestes en un estat de conservació favorable.

L'Administració General de l'Estat ha de prohibir la importació o introducció en tot el territori nacional d'espècies o subespècies al·lòctones quan aquestes siguin susceptibles de competir amb les espècies silvestres autòctones, alterar-ne la puresa genètica o els equilibris ecològics.

La importació o introducció en el territori nacional d'una espècie al·lòctona que podria concórrer potencialment en les circumstàncies que descriu l'apartat anterior està supeditada a l'obtenció d'una autorització administrativa per part del ministeri competent en matèria de biodiversitat, sense perjudici dels altres requisits que prevegi la normativa sectorial corresponent.

Queda prohibit donar mort, danyar, molestar o inquietar intencionadament els animals silvestres, sigui quin sigui el mètode utilitzat o la fase del seu cicle biològic. Aquesta prohibició inclou la seva retenció i captura de viu en viu, la destrucció, el dany, la recol·lecció i la retenció dels seus nius, de les seves cries o dels seus ous, aquests últims fins i tot quan siguin buits, així com la possessió, el transport, el tràfic i el comerç d'exemplars vius o morts o de les seves restes, incloent-hi el comerç exterior.

Per a les espècies d'animals no compreses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial ni en el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades, aquestes prohibicions no s'han d'aplicar en els supòsits amb regulació específica, en especial en la legislació de forests, caça, agricultura, sanitat i salut públiques, pesca continental i pesca marítima, o en els supòsits regulats per l'Administració General de l'Estat o les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències, per a la seva explotació, de manera compatible amb la conservació d'aquestes espècies.

Queda prohibit l'alliberament no autoritzat d'exemplars d'espècies al·lòctones i autòctones de fauna, o d'animals domèstics, en el medi natural.

Sense perjudici dels pagaments compensatoris que, si s'escau, es puguin establir per raons de conservació, amb caràcter general, les administracions públiques no són responsables dels danys ocasionats per les espècies de fauna silvestre, excepte en els supòsits que estableixi la normativa sectorial específica.

13.4.2. Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial

La mateixa *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, crea la *Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial*, que inclou espècies, subespècies i poblacions que són mereixedores d'una atenció i protecció particular en funció del seu valor científic, ecològic, cultural, per la seva singularitat, raresa o grau d'amenaça, així com espècies que apareguin com a protegides als annexos de les directives i als convenis internacionals ratificats per Espanya.

La Llista té caràcter administratiu i àmbit estatal, i depèn del ministeri competent en matèria de biodiversitat.

La inclusió, el canvi de categoria o l'exclusió d'un tàxon o d'una població en aquesta Llista l'ha de dur a terme el ministeri competent en matèria de biodiversitat, a proposta de la Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, amb una iniciativa prèvia de les comunitats autònomes, quan es disposi d'informació tècnica o científica que així ho aconselli. Quan es tracti de tàxons o poblacions protegides als annexos de les normes o decisions de la Unió Europea, la inclusió a la Llista s'ha de produir d'ofici.

La inclusió d'un tàxon o una població a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial comporta l'avaluació periòdica del seu estat de conservació.

Les comunitats autònomes, en els seus àmbits territorials respectius, poden establir llistes d'espècies silvestres en règim de protecció especial i determinar les prohibicions i les actuacions suplementàries que es considerin necessàries per a la seva preservació.

La inclusió a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial d'una espècie, subespècie o població comporta les prohibicions genèriques següents:

a) Quan es tracti de plantes, fongs o algues, recollir-les, tallar-les, mutilar-les, arrencar-les o destruir-les intencionadament a la natura.
b) Quan es tracti d'animals, incloent-hi les larves, les cries o els ous, qualsevol actuació feta amb el propòsit de matar-los, capturar-los, perseguir-los o molestar-los, així com la destrucció o el deteriorament dels nius, vivers i llocs de reproducció, hivernada o repòs.

En tots dos casos, tenir, naturalitzar, transportar, vendre, comerciar o intercanviar, oferir amb fins de venda o intercanvi, importar o exportar exemplars vius o morts, així com els seus propàguls o restes, llevat dels casos en què aquestes activitats, d'una manera controlada per l'Administració, puguin ser clarament beneficioses per a la seva conservació, en els casos que es determinin reglamentàriament.

Aquestes prohibicions s'han d'aplicar a totes les fases del cicle biològic d'aquestes espècies, subespècies o poblacions.

L'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències respectives, han d'establir un sistema de control de captures o morts accidentals i, a partir de la informació que s'hi reculli, han d'adoptar les mesures necessàries perquè aquestes no tinguin repercussions negatives importants en les espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, i es minimitzin en el futur.

Aquesta Llista ha estat regulada pel *Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades*, i actualitzada per diverses ordres ministerials.

13.4.3. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades

VEGEU EL PUNT 7.2. i 12.1.3 DE LA PRESENT GUIA D'ESTUDI

13.4.4. Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores

La *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, crea també el *Catàleg d'espècies exòtiques invasores.* La inclusió en el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores comporta la prohibició genèrica de possessió, transport, tràfic i comerç d'exemplars vius, de les seves restes o parts d'aquests que puguin sobreviure o es puguin reproduir, i el comerç exterior. Excepte prèvia autorització administrativa de l'autoritat competent quan sigui necessari per raons de recerca, salut o seguretat de les persones, o amb fins de control o erradicació, en el marc d'estratègies, plans i campanyes que, a aquest efecte, s'aprovin i tenint en compte la rellevància dels aspectes socials i/o econòmics de l'activitat que afectin.

VEGEU MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CATÀLEG D'ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES AL PUNT 8.1. DE LA PRESENT GUIA D'ESTUDI.

13.4.5. Espècies objecte de caça i de pesca

La caça i la pesca en aigües continentals només es pot fer sobre les espècies que determinin les comunitats autònomes, declaració que en cap cas no pot afectar les espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial o les prohibides per la Unió Europea.

En tot cas, l'exercici de la caça i la pesca continental s'ha de regular de manera que es garanteixi la conservació i el foment de les espècies autoritzades per a aquest exercici; a aquest efecte, les comunitats autònomes han de determinar els terrenys i les aigües on es poden portar a terme aquestes activitats, així com les dates hàbils per a cada espècie.

Amb caràcter general, s'estableixen les prohibicions i limitacions següents relacionades amb l'activitat cinegètica i aqüícola en aigües continentals:

a) Queden prohibides la tinença, utilització i comercialització de tots els procediments massius o no selectius per a la captura o la mort d'animals, en particular els enumerats a l'annex VII de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, així com els procediments que puguin causar localment la desaparició de les poblacions d'una espècie o torbar-ne greument la tranquil·litat.

   En particular, queden incloses al paràgraf anterior la tinença, utilització i comercialització dels procediments per a la captura o la mort d'animals i modes de transport prohibits per la Unió Europea, que s'enumeren a les lletres **a** i **b** de l'annex VII de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, respectivament.

   Sempre que no hi hagi cap altra solució satisfactòria alternativa, aquesta prohibició pot no ser aplicable si es compleixen aquests dos requisits:

   1r. Que hi concorrin les circumstàncies i condicions enumerades a l'article 61 de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*:
   - Si de la seva aplicació deriven efectes perjudicials per a la salut i la seguretat de les persones.
   - Per prevenir perjudicis importants als cultius, al bestiar, als boscos, a la pesca i a la qualitat de les aigües. Excepte en el cas de les aus, també es pot aplicar aquesta excepció en cas de perjudici important a altres formes de propietat.
   - Per raons imperioses d'interès públic de primer ordre, incloses les de caràcter socioeconòmic i conseqüències beneficioses d'importància primordial per al medi ambient. Aquesta excepció no és aplicable en el cas de les aus.
   - Quan sigui necessari per raó de recerca, educació, repoblació o reintroducció, o quan es necessiti per a la cria en captivitat orientada a aquests fins.
   - En el cas de les aus, per prevenir accidents en relació amb la seguretat aèria.
   - Per permetre, en condicions controlades estrictament i mitjançant mètodes selectius, la captura, retenció o qualsevol altra explotació prudent de determinades espècies no incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, en petites quantitats i amb les limitacions necessàries per garantir-ne la conservació.
   - Per protegir la flora i la fauna silvestres i els hàbitats naturals, i

   2n. Que es tracti d'espècies d'animals d'interès comunitari no considerades de protecció estricta a la normativa de la Unió Europea.

b) Queda prohibit amb caràcter general l'exercici de la caça d'aus durant l'època de zel, reproducció i criança i la caça durant el trajecte de tornada cap als llocs de cria en el cas d'espècies migratòries.

c) Només poden ser objecte de comercialització, vives o mortes, les espècies que es determinin reglamentàriament, d'acord amb els convenis internacionals i la normativa de la Unió Europea.

d) Es poden establir moratòries temporals o prohibicions especials quan ho aconsellin raons de tipus biològic o sanitari. Amb relació a les espècies objecte de caça i de pesca, quan hi

hagi raons de tipus biològic o sanitari que aconsellin l'establiment de moratòries temporals o prohibicions especials, la Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat pot elaborar informes que puguin ser utilitzats per les comunitats autònomes per a la determinació de les moratòries o prohibicions esmentades.

e) En relació amb l'activitat cinegètica i aqüícola, queden prohibits l'alliberament no autoritzat i la introducció d'espècies al·lòctones. En el cas d'introduccions o alliberaments accidentals o il·legals, no se'n pot autoritzar en cap cas l'aprofitament cinegètic o piscícola, i s'han de promoure les mesures apropiades de control o d'erradicació.

f) Les closes i tanques de terrenys, la instal·lació de les quals s'ha de subjectar a una autorització administrativa, s'han de construir de manera que, a tot el seu perímetre, no impedeixin la circulació de la fauna silvestre no cinegètica i evitin els riscos d'endogàmia en les espècies cinegètiques. Les administracions públiques competents han d'establir la superfície mínima que han de tenir les unitats de gestió per permetre la instal·lació d'aquestes closes i garantir així la lliure circulació de la fauna silvestre no cinegètica i evitar els riscos d'endogàmia en les espècies cinegètiques.

   En el cas de closes i tanques no cinegètiques, les comunitats autònomes poden excloure aquesta obligació per causes de sanitat animal.

g) Els mètodes de captura de predadors que siguin autoritzats per les comunitats autònomes han d'haver estat homologats sobre la base dels criteris de selectivitat i benestar animal fixats pels acords internacionals. La utilització d'aquests mètodes només pot ser autoritzada mitjançant una acreditació individual atorgada per la comunitat autònoma. No poden tenir consideració de predadores, als efectes d'aquest paràgraf, les espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial.

h) Quan es comprovi que la gestió cinegètica desenvolupada en una finca afecta negativament la renovació o la sostenibilitat dels recursos, les administracions públiques competents poden suspendre totalment o parcialment la vigència dels drets de caça.

i) Les administracions públiques competents han de vetllar pel fet que els alliberaments i les repoblacions amb espècies cinegètiques no suposin una amenaça per a la conservació d'aquestes o altres espècies en termes genètics o de la població.

j) Es prohibeix la tinença i l'ús de munició que contingui plom durant l'exercici de la caça i el tir esportiu, quan aquestes activitats s'exerceixin en zones humides incloses a la Llista del Conveni relatiu a zones humides d'importància internacional, a les de la Xarxa Natura 2000 i a les incloses en espais naturals protegits.

13.4.6. Procediments per a la captura o la mort d'animals i mitjans de transport que queden prohibits

L'annex VII de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, fa una relació dels procediments per a la captura o la mort d'animals i dels modes de transport que queden prohibits:

a) **Mitjans massius o no selectius:**
   - animals cecs o mutilats utilitzats com a reclams;
   - enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i electrònics que poden matar o atordir;

- fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador d'imatge electrònic per a tir nocturn;
- armes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui contenir més de dos cartutxos;
- trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d'ús;
- xarxes, llaços (només per a aus), ceps, trampes cep, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants;
- lligues;
- explosius;
- asfíxia amb gas o fum;
- ballestes;
- hams (llevat per a l'exercici de la pesca).

b) **Mitjans de transport:**
- aeronaus;
- vehicles de motor;
- vaixells de motor (llevat per a l'exercici de la pesca).

13.4.7. Reial decret de mesures de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies aèries d'alta tensió

El *Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió*, estableix mesures de caràcter tècnic aplicables a les línies elèctriques aèries d'alta tensió amb conductors nus ubicats en zones de protecció.

13.4.7.1. Àmbit d'aplicació

Aquest Reial decret és aplicable a les línies elèctriques aèries d'alta tensió amb conductors nus ubicades en zones de protecció, que siguin de nova construcció, així com a les ampliacions o modificacions de línies elèctriques aèries d'alta tensió ja existents en el moment de la seva publicació.

També s'aplica a les línies elèctriques aèries d'alta tensió amb conductors nus existents a la seva entrada en vigor, ubicades en zones de protecció, i són obligatòries les mesures de protecció contra l'electrocució i voluntàries les mesures de protecció contra la col·lisió.

En qualsevol dels anteriors casos, queden excloses les línies elèctriques que constitueixen l'estesa de tracció pròpiament dita –línia de contacte– dels ferrocarrils.

S'entén per zones de protecció:

a) Els territoris designats zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA), d'acord amb els articles 43 i 44 de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.*
b) Els àmbits d'aplicació dels plans de recuperació i conservació elaborats per les comunitats autònomes per a les espècies d'aus incloses al *Catàleg espanyol d'espècies amenaçades* o als catàlegs autonòmics.
c) Les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d'aquelles espècies d'aus incloses al *Catàleg espanyol d'espècies amenaçades*, o als catàlegs autonòmics, quan aquestes àrees no estiguin ja compreses a les corresponents als paràgrafs a) o b) d'aquest paràgraf.

Amb l'informe previ de la Comissió Estatal del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i mitjançant una resolució motivada, l'òrgan competent de cada comunitat autònoma delimitarà les àrees prioritàries de reproducció, d'alimentació, de dispersió i de concentració local corresponents al seu àmbit territorial.

A Catalunya, la Resolució *MAH/3627/2010,* de 25 d'octubre, va delimitar les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades a Catalunya, i va donar publicitat de les zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir el risc d'electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d'alta tensió.

Per altra banda, la Resolució *AAM/1061/2013* indica quins són els suports de les línies elèctriques aèries d'alta tensió que no s'ajusten a les prescripcions tècniques amb la finalitat de reduir el risc d'electrocució i col·lisió; així com també s'indica la prioritat d'execució dels treballs d'adequació. (vegeu el punt 13.4.8)

13.4.7.2. Mesures de prevenció contra l'electrocució

A les línies elèctriques d'alta tensió de 2a i 3a categoria que tinguin o es construeixin amb conductors nus, llevat que en els supòsits c) i d) tinguin creuetes o suports de material aïllant o tinguin instal·lats elements dissuasius de posada l'eficàcia dels quals estigui reconeguda per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, s'aplicaran les prescripcions següents:

a) Les línies s'han de construir amb cadenes d'aïlladors suspesos, evitant en els suports d'alineació la disposició en posició rígida.
b) Els suports amb ponts, seccionadors, fusibles, transformadors de distribució, de derivació, ancoratge, amarratge, especials, angle, fi de línia, es dissenyaran de manera que s'eviti sobrepassar amb elements en tensió les creuetes o semicreuetes no auxiliars dels suports. En qualsevol cas, s'han d'aïllar els ponts d'unió entre els elements en tensió.
c) En el cas de l'armada canadenca i portell (atirantat o pla), la distància entre la semicreueta inferior i el conductor superior no serà inferior a 1,5 m.
d) Per a creuetes o armats de tipus volta, la distància entre el cap del fust i el conductor central no serà inferior a 0,88 m, o s'aïllarà el conductor central 1 m a banda i banda del punt d'enganxament.
e) Els diferents armatges han de complir unes distàncies mínimes de seguretat "d", tal com estableix el quadre que conté l'annex. Els allargadors a les cadenes d'amarratge s'han de dissenyar per evitar que s'hi posin les aus. En cas que l'òrgan competent de la comunitat autònoma constati que els allargadors i les cadenes d'amarratge són utilitzats per les aus per posar-s'hi o es produeixen electrocucions, la mesura d'aquesta distància de seguretat no inclourà l'allargador esmentat.
f) En el cas de creuetes diferents de les especificades al quadre de creuetes de l'apartat e), la distància mínima de seguretat "d" aplicable serà la que correspongui a la creueta més aproximada a les presentades en aquest quadre.

13.4.7.3. Mesures de prevenció contra la col·lisió

A les línies elèctriques d'alta tensió amb conductors nus de nova construcció, s'aplicaran les següents mesures de prevenció contra la col·lisió de les aus:

a) Les noves esteses elèctriques es proveeixen de salvaocells o senyalitzadors visuals quan així ho determini l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
b) Els salvaocells o senyalitzadors visuals s'han de col·locar als cables de terra. Si aquests últims no existissin, en les línies en què únicament hi hagi un conductor per fase, es col·locaran directament sobre aquells conductors el diàmetre dels quals sigui inferior a 20 mm. Els sal-

vaocells o senyalitzadors seran de materials opacs i estaran disposats cada 10 metres (si el cable de terra és únic) o alternadament, cada 20 metres (si són dos cables de terra paral·lels o, si escau, als conductors). La senyalització en conductors es farà de manera que generin un efecte visual equivalent a un senyal cada 10 metres, i per a això es disposaran de forma alterna a cada conductor i amb una distància màxima de 20 metres entre senyals contigus en un mateix conductor. En aquells trams més perillosos degut a la presència de boira o per visibilitat limitada, l'òrgan competent de la comunitat autònoma podrà reduir les distàncies anteriors.

Els salvaocells o senyalitzadors seran de la mida mínima següent:

Espirals: amb 30 cm de diàmetre × 1 metre de longitud.

De 2 tires en X: de 5 × 35 cm.

Es pot utilitzar un altre tipus de senyalitzadors, sempre que evitin eficaçment la col·lisió d'aus, segons el parer de l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

Només es podrà prescindir de la col·locació de salvaocells als cables de terra quan el diàmetre propi, o conjuntament amb un cable adossat de fibra òptica o similar, no sigui inferior a 20 mm.

13.4.7.4. Contingut dels projectes

Els projectes de construcció, de modificació, d'ampliació o d'adaptació de les línies elèctriques incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret, a més del que exigeix el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, hauran d'especificar i descriure les mesures concretes tendents a minimitzar els accidents d'electrocució i col·lisió de l'avifauna.

13.4.7.5. Manteniment de les línies elèctriques

A l'època de nidificació, reproducció i cria queden prohibits els treballs de manteniment de les parts de les esteses elèctriques que suportin nius o a les proximitats de les quals nidifiquin aus incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, d'acord amb els articles 53 i 54 de la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*.

Excepcionalment, s'autoritzarà la realització de reparacions en l'època de nidificació, reproducció i criança, sempre que es tracti de corregir avaries que pertorbin el subministrament d'energia normal.

13.4.7.6. Règim sancionador

Les infraccions comeses contra el que disposa aquest Reial decret estaran sotmeses al règim sancionador establert al títol X de la *Llei estatal 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric*, així com a la normativa mediambiental que, si escau, hi resulti aplicable.

13.4.8. Normativa catalana de mesures de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies aèries d'alta tensió

En aplicació del que disposa el *Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió*, a Catalunya s'han aprovat dues resolucions:

13.4.8.1. Resolució MAH/3627/2010

La *Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, per la qual es delimiten les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades a Catalunya, i es dona publicitat de les zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir el risc d'electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d'alta tensió*, va aprovar la delimitació de les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus catalogades legalment com a amenaçades existents a Catalunya, que figura al mapa de l'annex 1, i va donar publicitat a les zones de protecció amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució i col·lisió de l'avifauna amb les línies elèctriques d'alta tensió, que figuren al mapa de l'annex 2.

13.4.8.2. Resolució AAM/1061/2013

La *Resolució AAM/1061/2013, de 23 d'abril, per la qual es revisen les fases d'acord amb les quals s'han de corregir les línies elèctriques aèries d'alta tensió que no s'ajusten a les prescripcions tècniques que disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, i es deixa sense efecte la Resolució AAM/1216/2012, d'11 de juny*, va identificar i localitzar els diferents suports de les línies elèctriques aèries d'alta tensió que no s'ajusten a les prescripcions tècniques establertes als articles 6 i 7 i a l'annex del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, i que, d'acord amb la base de dades del departament competent en matèria de biodiversitat, han causat accidents per electrocució, i s'hi ha detectat la mort per electrocució d'algun exemplar d'espècies amenaçades o d'almenys dos ocells de qualsevol altra espècie. També conté una relació de suports fora de la zona de protecció, que han causat accidents per electrocució d'espècies protegides.

La *Resolució AAM/1061/2013* també estableix amb quina prioritat les companyies elèctriques han d'executar els projectes d'acord amb la disponibilitat del finançament que preveu el Pla d'inversions establert a la disposició addicional única del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, per tal de fer l'adaptació de les línies elèctriques existents.

13.4.9. Normativa de referència

- Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
- Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió

13.5. Infraccions

13.5.1. Introducció

En el present tema, ens centrarem únicament en la tipificació d'infraccions relacionades amb la protecció dels espais naturals i de la biodiversitat, continguda a la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

Hi ha altres infraccions relacionades amb la protecció dels espais naturals i de la biodiversitat, detallades en diverses lleis: Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural; Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals; Llei 22/2009, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals... que podeu veure en els diversos temes de la present guia d'estudi.

13.5.2. Infraccions tipificades a la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat

13.5.2.1. Disposicions generals

Les accions o omissions que infringeixin el que disposa aquesta Llei generen responsabilitat de natura administrativa, sens perjudici de la responsabilitat exigible en via penal, civil o d'un altre ordre a què puguin donar lloc.

Sens perjudici de les sancions penals o administratives que siguin procedents en cada cas, l'infractor ha de reparar el dany causat en la forma i les condicions fixades a la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental. L'infractor està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que no puguin ser reparats, en els termes de la resolució corresponent.

La valoració dels danys al medi ambient necessària per a la determinació de les infraccions i sancions regulades en aquest títol s'ha de fer d'acord amb el mètode d'avaluació a què es refereix la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, i les seves disposicions de desplegament.

Quan no sigui possible determinar el grau de participació de les diferents persones que han intervingut en la realització de la infracció, la responsabilitat és solidària, sens perjudici del dret a repetir davant dels altres participants d'aquell o aquells que hagin fet front a les responsabilitats.

En cap cas no s'ha d'imposar una doble sanció pels mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics protegits, si bé s'han d'exigir les altres responsabilitats que es dedueixin d'altres fets o infraccions concurrents.

13.5.2.2. Tipificació i classificació de les infraccions

Als efectes d'aquesta Llei, i sense perjudici del que disposi sobre això la legislació autonòmica, es consideren infraccions administratives:

a) La utilització de productes químics o de substàncies biològiques, la realització d'abocaments, tant líquids com sòlids, el vessament de residus, així com el dipòsit d'elements sòlids per a rebliments, que alterin les condicions dels ecosistemes amb dany per als valors que continguin. De la mateixa manera, té la consideració d'infracció la comissió dels fets abans esmentats encara que no s'hagin produït danys, sempre que hi hagi hagut un risc seriós d'alteració de les condicions dels ecosistemes.
b) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, el comerç o l'intercanvi, la captura i l'oferta amb fins de venda o intercanvi o naturalització no autoritzades d'espècies de flora i fauna catalogades en perill d'extinció, així com dels seus propàguls o restes.
c) La destrucció o el deteriorament d'hàbitats inclosos en la categoria "en perill de desaparició" del Catàleg espanyol d'hàbitats en perill de desaparició.
d) La destrucció de l'hàbitat d'espècies en perill d'extinció, en particular del lloc de reproducció, hivernada, repòs, pastura o alimentació.
e) La destrucció o el deteriorament significatiu dels components dels hàbitats inclosos en la categoria "en perill de desaparició" del Catàleg espanyol d'hàbitats en perill de desaparició.
f) En absència de l'autorització administrativa corresponent, la possessió, el transport, el tràfic o el comerç d'espècies incloses en el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, la importació o introducció per primera vegada en el territori nacional, o el primer alliberament al medi, d'una espècie susceptible de competir amb les espècies autòctones.
g) La introducció, el manteniment, la cria, el transport, la comercialització, la utilització, l'intercanvi, la reproducció, el cultiu o l'alliberament en el medi natural d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió sense permís o autorització administrativa.

g) bis La importació no autoritzada d'espècies al·lòctones i l'amollada, la introducció o l'alliberament no autoritzats en el medi natural d'espècies autòctones o al·lòctones, o d'animals domèstics.

h) L'alteració de les condicions d'un espai natural protegit o dels productes propis d'aquest mitjançant una ocupació, rompuda, tallada, arrencada o altres accions.

i) La instal·lació de cartells de publicitat o la producció d'impactes paisatgístics sensibles en els espais naturals protegits.

j) El deteriorament o l'alteració significativa dels components d'hàbitats prioritaris d'interès comunitari o la destrucció de components, o el deteriorament significatiu de la resta de components d'hàbitats d'interès comunitari.

k) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, la possessió, el comerç, o l'intercanvi, la captura i l'oferta amb fins de venda o intercanvi o naturalització no autoritzada d'espècies de flora i fauna catalogades com a vulnerables, així com de propàguls o restes.

l) La destrucció de l'hàbitat d'espècies vulnerables, en particular del lloc de reproducció, hivernada, repòs, pastura o alimentació i les zones d'especial protecció per a la flora i la fauna silvestres.

m) La captura, la persecució injustificada d'espècies de fauna silvestre i l'arrencada i la tallada d'espècies de flora en els supòsits en què sigui necessària una autorització administrativa, d'acord amb la regulació específica de la legislació de forests, caça i pesca continental, quan no s'hagi obtingut aquesta autorització.

n) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, la possessió, el comerç o l'intercanvi, la captura i l'oferta amb fins de venda o intercanvi o naturalització no autoritzada d'espècies de flora i fauna incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, que no estiguin catalogades, així com de propàguls o restes.

o) La destrucció de l'hàbitat d'espècies incloses a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial que no estiguin catalogades, en particular del lloc de reproducció, hivernada, repòs, pastura o alimentació.

p) La pertorbació, mort, captura i retenció intencionada d'espècies d'aus en les èpoques de reproducció i criança, així com durant el seu trajecte de tornada cap als llocs de cria en el cas de les espècies migratòries.

q) L'alteració significativa dels hàbitats d'interès comunitari.

r) La tinença i l'ús de munició que contingui plom durant l'exercici de la caça i el tir esportiu, quan aquestes activitats s'exerceixin en zones humides incloses a la Llista del Conveni relatiu a zones humides d'importància internacional, en zones humides incloses a la Xarxa Natura 2000 i en les zones humides incloses en espais naturals protegits.

s) L'incompliment de les obligacions i prohibicions establertes en les normes reguladores i en els instruments de gestió, incloent-hi els plans, dels espais naturals protegits i espais protegits Xarxa Natura 2000.

t) El subministrament o l'emmagatzematge de combustible mitjançant el fondeig permanent de vaixells tanc a les aigües compreses dins dels espais naturals protegits i dels espais protegits Xarxa Natura 2000, la recepció d'aquest combustible, així com el proveïment de combustible als vaixells tanc esmentats.

u) Es considera que el fondeig és permanent encara que hi hagi períodes eventuals d'absència del vaixell o que aquest se substitueixi o es reemplaci per un altre de la mateixa companyia, armador o grup, sempre que la finalitat del fondeig sigui l'emmagatzematge per al subministrament de combustible.

v) L'accés als recursos genètics d'origen espanyol sense haver respectat els procediments establerts per l'article 71 de la mateixa *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.*

w) La utilització de recursos genètics o coneixements tradicionals associats a recursos genètics sense haver respectat les obligacions que preveu el Reglament (UE) 511/2014 del Parlament

Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del Protocol de Nagoya sobre l'accés als recursos genètics i la participació justa i equitativa en els beneficis que derivin de la seva utilització a la Unió, esmentades en els articles 72 i 74 de la present Llei.

x) La reintroducció d'espècies de fauna i flora autòctones que no hagi seguit el que disposa l'article 55 de la mateixa *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*.

y) L'incompliment de la resta de requisits, obligacions o prohibicions que estableix la mateixa *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.*

13.5.3. Infraccions tipificades a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

Té la consideració d'infracció administrativa l'acció o l'omissió que, vulnerant la *Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals*, i afectant espais naturals protegits, consisteix en el que segueix:

a) L'increment de l'erosió i la pèrdua de qualitat dels sòls.
b) L'emissió de gasos, de partícules o de radiacions que poden afectar greument l'ambient atmosfèric.
c) La producció de sorolls innecessaris que poden pertorbar el comportament normal de la fauna.
d) La destrucció de superfícies forestals en tots els casos i la destrucció, el desarrelament i la comercialització de les espècies i de llurs llavors, quan sigui prohibida.
e) La persecució, la caça, la captura i la comercialització dels animals, de llurs despulles o fragments o de llurs ous, quan siguin prohibides. La introducció d'espècies alienes nocives a la fauna salvatge i el maltractament d'animals.
f) La circulació amb mitjans motoritzats fora de carreteres i pistes i sense permís lliurat per l'ajuntament.
g) La instal·lació de cartells de propaganda i d'altres elements similars que limiten el camp visual, trenquen l'harmonia del paisatge o en desfiguren les perspectives.
h) L'abocament o l'abandó d'objectes, de residus o d'altres deixalles fora dels llocs autoritzats.
i) L'incompliment de les obligacions i les prohibicions establertes per les normes dels plans de protecció del medi natural i del paisatge.

Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus, atenent la gravetat de la matèria, l'entitat econòmica dels fets constitutius de la infracció, la reiteració i el grau de culpabilitat de la persona responsable. Quan el benefici que resulta d'una infracció és superior a la sanció que correspon, aquesta es pot incrementar en la quantia equivalent al benefici obtingut.

13.5.4. **Normativa de referència**

- Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

Tema 14

14.1. Protecció dels espais naturals terrestres i marítims: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya
- 14.1.1. Introducció
- 14.1.2. Els espais naturals protegits: el Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya
- 14.1.3. Espais naturals de protecció especial (ENPE)
- 14.1.4. Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
- 14.1.5. Xarxa Natura 2000

Tema 14

14.1. Protecció dels espais naturals terrestres i marítims: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya

14.1.1. Introducció

La *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, estableix cinc categories d'espais naturals: parcs naturals, reserves naturals, àrees marines protegides, monuments naturals i paisatges protegits, i inclou els espais protegits de Natura 2000 i les àrees protegides pels instruments del context internacional.

Pel que fa a l'àmbit marí, la *Llei estatal 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí*, constitueix la transposició al sistema normatiu espanyol de la Directiva 2008/56/CE, de 17 de juny de 2008. A més d'altres objectius, aquesta Llei crea formalment la xarxa d'àrees marines protegides i n'estableix els objectius, els espais naturals que la componen i els mecanismes per a la seva designació i gestió.

La política de conservació del patrimoni natural de la Unió Europea, orientada a establir una xarxa d'espais naturals protegits dels estats membres, es concreta en la *Directiva d'hàbitats*, que crea la Xarxa Natura 2000 per conservar els hàbitats naturals i les espècies.

En ecosistemes marins, la Directiva marc sobre l'estratègia marina (2008/56/CE) promou la consecució del bon estat ambiental del medi marí abans del 2020, estableix un marc d'acció comunitària per a la política del medi marí i defineix les estratègies marines.

La *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, reconeix les àrees naturals de protecció internacional designades sobre la base de convenis i acords internacionals de què és signatari l'Estat espanyol.

També la *Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat*, determina les competències de les administracions públiques sobre biodiversitat marina, on correspon a l'Administració General de l'Estat, a través del ministeri competent en la matèria, l'exercici de les funcions a què fa referència aquesta Llei, pel que fa a totes les espècies, els espais, els hàbitats o les àrees crítiques situats al medi marí, i a les comunitats autònomes, l'exercici de les funcions a què fa referència aquesta Llei respecte a espècies (excepte les altament migratòries) i espais, hàbitats o àrees crítiques situats al medi marí, quan hi hagi continuïtat ecològica de l'ecosistema marí amb l'espai natural terrestre objecte de protecció, avalada per la millor evidència científica existent.

14.1.2. Els espais naturals protegits: el Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya

L'origen del Sistema d'Espais Naturals Protegits propi de Catalunya cal situar-lo en la promulgació de la Llei 12/1985, d'espais naturals (modificada posteriorment per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de

mesures en matèria de medi ambient), que definia una sèrie de figures de protecció especial (parc nacional, paratges naturals d'interès nacional, reserves naturals i parcs naturals), anomenats espais naturals de protecció especial (ENPE), amb un nivell de protecció elevat i dotats d'instruments jurídics i de gestió propis que permeten fer una gestió activa al territori. Posteriorment, el 1992 Catalunya va fer un salt endavant, innovador dins el territori estatal i referent en molts llocs d'Europa, aprovant el Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Lògicament, tots els espais naturals d'especial protecció declarats formen part del PEIN.

El Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya és una de les peces cabdals que sustenten la conservació de la biodiversitat al nostre país. El patrimoni natural de Catalunya és excepcionalment divers a causa de la seva situació geogràfica, que abraça tant l'alta muntanya com els espais fluvials, litorals i marins, els hàbitats agraris humanitzats, les zones humides, els boscos, les bosquines, els prats i les pastures. Aquest entramat bàsic del territori ha de poder conviure i sobreviure a les exigències de la societat i conservar-ne els valors.

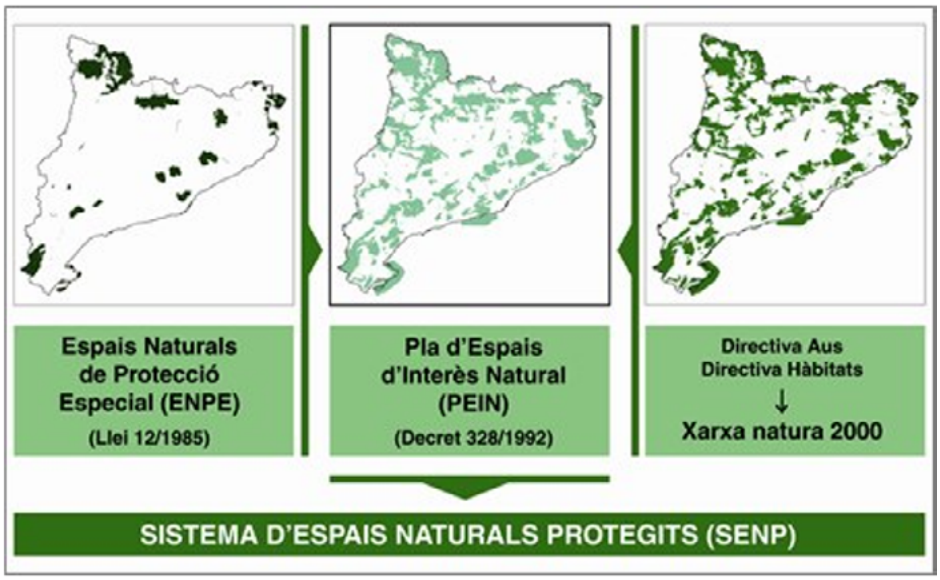
Els espais naturals protegits de Catalunya s'han definit per les seves característiques geomorfològiques o paisatgístiques i la seva riquesa en espècies de flora, fauna i hàbitats i, entre tots ells, acullen els ecosistemes en millor estat de conservació, amb més biodiversitat d'organismes i hàbitats i més representatius del patrimoni del país.

Un Sistema d'Espais Naturals Protegits estructurat i dotat de coherència és el pilar principal per assolir la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural, en el qual els espais protegits compleixen la seva funció com a instruments per a l'ordenació dels recursos naturals. La planificació del sistema inclou les relacions entre les diferents unitats i les categories dels espais naturals protegits i, també, els vincles amb altres categories i plans del territori.

Entre les funcions del Sistema d'Espais Naturals Protegits en destaquen, com a primordials, la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural (espècies de fauna i flora, hàbitats, patrimoni geològic).

Tanmateix, n'hi ha d'altres d'igualment importants i estratègiques: el reconeixement del valor cultural del territori (tant els jaciments arqueològics, monuments històrics, civils, religiosos, etc., com el patrimoni cultural immaterial, bé sigui de tipus històric, lingüístic, artístic, estètic, social, religiós o espiritual); la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes (d'abastament, de regulació i control, de suport i culturals); l'oportunitat per a l'educació i la sensibilització ambiental i la recerca per a la conservació i la gestió; el reconeixement d'activitats socials molt arrelades i d'una gran tradició al nostre país com l'excursionisme, activitats de lleure i artístiques; la compatibilització de les activitats ordinàries d'explotació dels recursos naturals i d'altres amb la conservació; l'oportunitat de la participació local en la conservació de la natura, etc. En alguns supòsits, els espais naturals protegits tenen com a objectiu el desenvolupament sostenible de zones rurals socioeconòmicament deprimides.

De manera general, els espais naturals protegits representen un model determinat de gestió del territori.



El Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya (SENP) actualment és constituït per 184 espais naturals representatius de l'àmplia varietat d'ambients i de formacions presents a Catalunya, de l'alta muntanya a les planes litorals i dels boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins.

La superfície terrestre acumulada d'aquests espais és d'1.020.551 hectàrees i equival, aproximadament, al 32% del territori. Els espais marins sumen una superfície de 85.628 hectàrees.

14.1.3. Espais naturals de protecció especial (ENPE)

A fi d'assegurar la preservació dels espais naturals que ho necessiten per llur interès científic, ecològic, cultural, educatiu, paisatgístic i recreatiu, i amb l'objectiu de dotar-los d'uns règims de protecció i de gestió adequats, s'estableixen les modalitats de protecció especial següents:

a. Parcs nacionals.
b. Paratges naturals d'interès nacional.
c. Reserves naturals.
d. Parcs naturals.

La declaració d'un espai natural de protecció especial no exclou la possibilitat que a dins puguin ésser constituïts altres nuclis de protecció que prenguin alguna de les altres modalitats de protecció.

Actualment, al territori català hi ha un total de 86 ENPES, distribuïts en parc nacional (1), parcs naturals (14), reserves naturals (64) i paratges naturals d'interès nacional (7).

14.1.3.1. Parcs nacionals

Són parcs nacionals els espais naturals d'una extensió relativament gran, no modificats essencialment per l'acció humana, que tenen interès científic, paisatgístic i educatiu. La finalitat de la declaració és de preservar-los de totes les intervencions que poden alterar-ne la fisonomia, la integritat i l'evolució dels sistemes naturals.

La declaració de parc nacional s'ha de fer per una llei de les Corts Generals, en aplicació de la Llei estatal 30/2014, de 3 de desembre, de parcs nacionals.

No es permet, a l'interior dels parcs nacionals, cap activitat d'explotació dels recursos naturals i cap altra de susceptible d'alterar-ne el paisatge, llevat de les activitats que són compatibles amb els objectius con-

crets de protecció. Hi són expressament prohibides la caça, la captura o la pertorbació de les espècies animals, les activitats extractives i l'execució de qualsevol obra o instal·lació, llevat de les necessàries per al desenvolupament del parc o les que, per llur interès públic, són autoritzades, amb caràcter extraordinari i restringit, pel Consell Executiu, amb un informe previ del Consell de Protecció de la Natura.

Els parcs nacionals han de disposar d'una zona perifèrica de protecció, espai continu i confrontant amb un parc nacional, dotat d'un règim jurídic propi destinat a projectar els valors del parc al seu entorn i esmorteir els impactes ecològics o paisatgístics procedents de l'exterior sobre l'interior del parc nacional.

A Catalunya hi ha un parc nacional: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, declarat el 21 d'octubre de 1955. Actualment té una superfície de 40.852 hectàrees, dividides en 14.119 ha de Parc Nacional estricte i 26.733 de zona perifèrica de protecció. La seva superfície cau dins de 4 comarques: l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran.

14.1.3.2. Paratges naturals d'interès nacional

Són paratges naturals d'interès nacional els espais o els elements naturals d'àmbit mitjà o reduït que presenten característiques singulars atès llur interès científic, paisatgístic i educatiu, amb l'objectiu de garantir-ne la protecció i la de l'entorn.

La declaració de paratge natural d'interès nacional es fa per llei.

En els paratges naturals d'interès nacional, les activitats s'han de limitar als usos tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles compatibles amb els objectius concrets de la protecció i a les altres activitats pròpies de la gestió de l'espai protegit.

A Catalunya hi ha 7 paratges naturals d'interès nacional:

- Vall del monestir de Poblet.
- Massís de l'Albera.
- Massís del Pedraforca (no és inclòs al Parc Natural del Cadí-Moixeró).
- Pinya de Rosa.
- Serra de Rodes.
- Cap Gros - cap de Creus.
- Punta Falconera - cap de Norfeu (aquest, junt amb la serra de Rodes i el cap Gros - cap de Creus, inclosos al Parc Natural del Cap de Creus).

14.1.3.3. Reserves naturals

Són reserves naturals els espais naturals d'una extensió reduïda i d'un interès científic considerable que són objecte d'aquesta declaració per aconseguir de preservar íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que contenen o alguna de les seves parts. La declaració de reserves naturals es fa per llei quan és reserva integral i per decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.

Les reserves naturals integrals poden tenir per finalitats:

a) Preservar de qualsevol intervenció humana tots els sistemes naturals i llur evolució. Només hi són permeses les activitats d'investigació científica i de divulgació de llurs valors. L'accessibilitat hi és rigorosament controlada.
b) Incidir sobre l'evolució dels sistemes naturals per assegurar-ne el millorament, la reconstrucció i la regeneració i per aprofundir-ne el coneixement. Només s'hi admeten, a més de les activitats permeses de la lletra a), els treballs científics propis dels objectius de la reserva.

A Catalunya hi ha 6 reserves naturals integrals:

- Reserva Natural Integral del Cap de Creus.
- Reserva Natural Integral del Cap de Norfeu.
- Reserva Integral I dels Aiguamolls de l'Empordà, Els Estanys.
- Reserva Integral II dels Aiguamolls de l'Empordà, Les Llaunes.
- Reserva Integral III dels Aiguamolls de l'Empordà, Illa de Caramany.
- Reserva Natural Integral de les Illes Medes.

Els objectius de les reserves naturals parcials poden ésser els següents:

a) Protegir d'una manera absoluta les formacions geològiques i geomorfològiques i determinats biòtops, espècies, hàbitats i comunitats.
b) Conservar o constituir escales en les vies migratòries de la fauna salvatge.

No s'hi permeten en cap cas les activitats que directament o indirectament poden perjudicar els valors naturals de protecció.

A Catalunya hi ha 58 reserves naturals parcials:

- 27 d'incloses al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
- Dues al Parc Natural del Cap de Creus.
- Dues al Parc Natural del Delta de l'Ebre.
- Dues al Parc Natural de l'Alt Pirineu.
- Dues al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter.
- Dues al Parc Natural de la Serra de Collserola.
- Una al Parc Natural dels Ports.
- Una al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
- Una al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
- 18 d'isolades.

14.1.3.4. Parcs naturals

Són parcs naturals els espais naturals que presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat de llurs recursos i l'activitat de llurs habitants. La declaració de parc natural es fa per un decret del Consell Executiu.

A Catalunya hi ha 14 parcs naturals:

- Aiguamolls de l'Empordà.
- Alt Pirineu.
- Cadí-Moixeró.
- Cap de Creus.
- Capçaleres del Ter i del Freser.
- Delta de l'Ebre.
- Els Ports.
- Massís del Montseny.
- Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
- Muntanya de Montserrat.
- Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
- Serra de Collserola.
- Serra de Montsant.
- Zona Volcànica de la Garrotxa.

14.1.3.5. Relació d'espais naturals de protecció especial

Espais naturals de protecció especial (ENPE) per tipus

Espais naturals de protecció especial (ENPE). 2020	Superfície (ha) (1)		Comarques	Any (2)
	Àmbit terrestre	Àmbit marí		
PARCS NACIONALS	**13.900,00**	**0**		
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici	**13.900,00**	**0**	**Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Vall d'Aran**	**1955**
Zona perifèrica de protecció del Parc Nacional	26.095,25	0		1988
PARCS NATURALS	**261.774,51**	**5.420,84**		
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà	**4.732,08**	**0**	**Alt Empordà**	**1983**
Reserva Integral I dels Aiguamolls de l'Empordà, Els Estanys	309,51	0		1983
Reserva Integral II dels Aiguamolls de l'Empordà, Les Llaunes	508,95	0		1983
Reserva Natural Parcial Illa de Caramany	16,42	0		1987
Reserva Integral III dels Aiguamolls de l'Empordà, Illa de Caramany	6,59	0		1983
Parc Natural de l'Alt Pirineu	**79.318,60**	**0**	**Alt Urgell, Pallars Sobirà**	**2003**
Reserva Natural Parcial de l'Alt Àneu	338,44	0		1987
Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa - Bonaigua	139,71	0		1987
Parc Natural del Cadí-Moixeró	**41.059,82**	**0**	**Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya**	**1983**
Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís del Pedraforca	1.749,87	0		1982
Parc Natural del Cap de Creus	**10.749,43**	**3.074,22**	**Alt Empordà**	**1998**
Reserva Natural Integral del Cap de Creus	874,83	20,99		1998
Reserva Natural Integral del Cap de Norfeu	101,27	0		1998
Paratge Natural d'Interès Nacional de Cap Gros - Cap de Creus	1.179,41	0		1998
Paratge Natural d'Interès Nacional de la Serra de Rodes	1.133,81	0		1998
Paratge Natural d'Interès Nacional del Cap de Norfeu	975,21	0		1998
Reserva Natural Parcial de Cap Gros - Cap de Creus	0	572		1998
Reserva Natural Parcial del Cap de Norfeu	0	265,64		1998
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser	**14.547,96**	**0**	**Ripollès**	**2015**
Parc Natural del Delta de l'Ebre	**7.429,22**	**307,64**	**Baix Ebre, Montsià**	**1986**
Reserva Natural Parcial de la Punta de la Banya	2.469,36	0		1986
Reserva Natural Parcial Illa de Sapinya	3,08	0		1986
Parc Natural del Massís del Montseny	**17.126,40**	**0**	**Osona, Selva, Vallès Oriental**	**1987**
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter	**6.149,37**	**2.038,98**	**Baix Empordà**	**2010**
Reserva Natural Integral de les Illes Medes	22,94	0		2010
Reserva Natural Parcial dels Aiguamolls del Baix Ter	215,76	0		2010
Reserva Natural Parcial Marina de les Medes	0	100,56		2010

Espais naturals de protecció especial (ENPE). 2020	Superfície (ha) (1)		Comarques	Any (2)
	Àmbit terrestre	Àmbit marí		
Zona perifèrica de protecció de la Reserva Natural Parcial Marina de les Medes	0	418,42		2010
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat	**3.494,08**	**0**	**Anoia, Bages, Baix Llobregat**	**1987**
Reserva Natural Parcial de la Muntanya de Montserrat	1.760,68	0		1987
Zona perifèrica de protecció del Parc Natural	4.266,73	0		1987
Parc Natural dels Ports	**35.050,49**	**0**	**Baix Ebre, Montsià, Terra Alta**	**2001**
Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports	866,9	0		2001
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac	**9.409,00**	**0**	**Bages, Vallès Occidental**	**1987**
Parc Natural de la Serra del Montsant	**9.242,11**	**0**	**Priorat**	**2002**
Parc Natural de la Serra de Collserola	**8.156,35**	**0**	**Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental**	**2010**
Reserva Natural Parcial de la Font Groga	117,46	0		2010
Reserva Natural Parcial de la Rierada - Can Balasc	382,58	0		2010
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa	**15.309,64**	**0**	**Garrotxa**	**1982**
Reserva Natural Parcial de la Fageda d'en Jordà	259,26	0		1982
Reserva Natural Parcial de Turó de la Pomareda	4,71	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Aiguanegra	41,36	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Bellaire	12,42	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Can Simó	7,91	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Croscat	77,18	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà de Puig Roig	24,41	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà de Sant Marc	68,09	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà de Santa Margarida	118,56	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà el Racó	34,98	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà el Torrent	12,12	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Fontpobra	75,97	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà l'Estany	22,35	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Montolivet	25,51	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Puig Astrol	2,56	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Puig de l'Ós	25,23	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Puig de la Costa	41,69	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Puig de la Garsa	10,05	0		1982
Reserva Natural Parcial del Volcà Pujalós	14,08	0		1982
Reserva Natural Parcial dels Volcans de Cabrioler	9	0		1982
Reserva Natural Parcial dels Volcans de la Garrinada i Montsacopa	73,76	0		1982
Reserva Natural Parcial dels Volcans del Cairat, de Claperols i de Repassot	43,24	0		1982
Reserva Natural Parcial dels Volcans les Bisaroques	8,14	0		1982

Espais naturals de protecció especial (ENPE). 2020	Superfície (ha) (1)		Comarques	Any (2)
	Àmbit terrestre	Àmbit marí		
Reserva Natural Parcial dels Volcans Puig Rodó, Puig de les Medes i Llacunanagra	23,23	0		1982
Reserva Natural Parcial dels Volcans Puig Safont i el Tom, Puig de Martinyà i la Mallola	50,07	0		1982
Reserva Natural Parcial dels Volcans Roca Negra i Puig Subià	55,8	0		1982
Reserva Natural Parcial dels Volcans Traiter Inferior i Superior	33,36	0		1982
PARATGES NATURALS D'INTERÈS NACIONAL (no inclosos en parcs)	**5.975,35**	**0**		
Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís de l'Albera	**3.465,87**	**0**	**Alt Empordà**	**1986**
Reserva Natural Parcial de la Capçalera de l'Orlina	384,28	0		1986
Reserva Natural Parcial Vall de Sant Quirze	584,94	0		1986
Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet	**2.460,16**	**0**	**Conca de Barberà**	**1984**
Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa	**49,32**	**0**	**Selva**	**2003**
RESERVES NATURALS PARCIALS (no incloses en parcs ni PNIN)	**4.424,10**	**0**		
Reserva Natural Parcial d'Algars	92,29	0	Terra Alta	1987
Reserva Natural Parcial de Baish Aran	385,46	0	Vall d'Aran	1987
Reserva Natural Parcial de la Llosa	84,19	0	Cerdanya	1987
Reserva Natural Parcial de la Muga - Albanyà	119,14	0	Alt Empordà	1987
Reserva Natural Parcial de la Ricarda - Ca l'Arana	217,45	0	Baix Llobregat	1988
Zona de protecció de la Reserva Natural Parcial de la Ricarda - Ca l'Arana	138,75	0	Baix Llobregat	1988
Reserva Natural Parcial de Mas de Melons	1.431,55	0	Garrigues	1987
Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa - Bonaigua	47,99	0	Vall d'Aran	1987
Reserva Natural Parcial de Noguera Pallaresa - Collegats	27,95	0	Pallars Jussà, Pallars Sobirà	1987
Reserva Natural Parcial de Noguera Ribagorçana - Montrebei	63,36	0	Pallars Jussà, Noguera	1987
Reserva Natural Parcial de Remolar-Filipines	112,8	0	Baix Llobregat	1988
Zona de protecció de la Reserva Natural Parcial de Remolar-Filipines	63,46	0	Baix Llobregat	1988
Reserva Natural Parcial de Riera d'Arbúcies - Hostalric	57,89	0	Selva	1987
Reserva Natural Parcial de Riera de Merlès	69,73	0	Berguedà, Osona, Ripollès	1987
Reserva Natural Parcial de Sant Quirze de Colera	741,71	0	Alt Empordà	1987
Reserva Natural Parcial de Segre-Isòvol	9,83	0	Cerdanya	1987
Reserva Natural Parcial de Segre-Prullans	43,53	0	Cerdanya	1987
Reserva Natural Parcial del Barranc de la Trinitat	264,48	0	Conca de Barberà	1998
Reserva Natural Parcial del Barranc del Titllar	654,75	0	Conca de Barberà	1998

(1) Càlculs fets a partir de la base cartogràfica dels espais naturals de protecció especial (ENPE) a escales 1:50.000 i 1:5.000 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

(2) Any de la llei o l'acord de creació de l'espai

Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

14.1.3.6. Gestió dels espais naturals de protecció especial

La gestió dels parcs nacionals, de les reserves naturals integrals i dels paratges naturals d'interès nacional correspon a l'Administració de la Generalitat.

La gestió dels parcs naturals i de les reserves naturals parcials correspon, en principi, a llurs promotors. El decret de declaració pot establir la participació de la Generalitat, de les entitats locals, dels propietaris i de les entitats afectades en els òrgans rectors.

La gestió d'un espai natural de protecció especial que correspon a la Generalitat és feta pel departament competent en matèria d'espais naturals, llevat que existeixi una relació institucional diferent, cas del Patronat de la Muntanya de Montserrat (adscrit al Departament de la Presidència), que duu la gestió del Parc Natural. Per a cada espai natural de protecció especial, les lleis o els decrets de declaració en cada cas poden fixar les mesures necessàries per a la participació efectiva d'altres departaments, entitats locals i organitzacions professionals implicades directament en els òrgans rectors.

L'administració de diferents espais naturals de protecció especial es pot unificar quan aquests es troben en un mateix àmbit territorial, en una mateixa unitat geogràfica o quan hi ha altres circumstàncies que, per a l'efectivitat de la gestió, així ho justifiquen.

Les designacions de "parc nacional", "paratge natural d'interès nacional", "reserva natural" i "parc natural" només es poden utilitzar per als espais naturals que compleixen les condicions establertes per la *Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals,* i, si s'escau, per la legislació bàsica estatal.

La declaració d'espai natural de protecció especial comporta la utilitat pública de tots els terrenys afectats a efectes d'expropiació. El Consell Executiu pot declarar necessària i urgent l'ocupació de qualsevol terreny dels afectats per la declaració.

En els espais naturals de protecció especial, les forests i els terrenys forestals que són propietat d'entitats públiques i no es troben inclosos en el Catàleg de forests d'utilitat pública hi han d'ésser incorporats. Els altres que són de propietat privada tenen la condició de forests protectores.

A més de l'Administració de la Generalitat, poden promoure reserves naturals i parcs naturals:

a) Les entitats locals que tenen competències urbanístiques d'acord amb la Llei del sòl. Cal que tota l'àrea proposada pertanyi a llur àmbit territorial. Si també afecta l'àmbit d'altres entitats locals, cal que es concertin expressament per a aquesta finalitat.
b) Els propietaris dels terrenys afectats, d'una manera individual o col·lectiva, d'acord amb les propostes corresponents i amb les associacions o entitats privades en els objectius socials de les quals consta la protecció de la natura.

14.1.4. Pla d'espais d'interès natural (PEIN)

El PEIN va ser aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, per bé que des d'aleshores el seu àmbit s'ha ampliat considerablement i les normes han estat modificades puntualment amb decrets successius. Jurídicament, el PEIN té els orígens en la determinació legal que fa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

D'altra banda, el PEIN és un pla territorial sectorial i s'equipara amb altres instruments d'aquest tipus que es deriven de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. En el context de la planificació territorial, el PEIN esdevé un dels instruments de desplegament del Pla territorial general de Catalunya (aprovat pel Parlament de Catalunya l'any 1995). D'aquesta manera, les seves determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els altres instruments de planificació física del territori.

Les normes del PEIN estableixen un règim de protecció bàsic aplicable en la totalitat del seu àmbit. Aquest règim de protecció general pot completar-se en cada espai o conjunt d'espais mitjançant dues vies:

1. La formulació de plans especials de protecció del medi natural i del paisatge, que proporcionen als espais una ordenació d'usos i normes de protecció específiques.
2. La declaració d'espais de protecció especial (parcs nacionals, paratges naturals d'interès nacional, reserves o parcs naturals), la qual cosa comporta que els espais passin a tenir una regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada per preservar i potenciar els seus valors.

En paral·lel, la integració de l'Estat espanyol a la Unió Europea va significar la transposició de les diverses directives comunitàries de protecció ambiental, entre les quals la *Directiva d'aus* de 1979 i la *Directiva d'hàbitats* de 1992, que donaren lloc a la Xarxa Natura 2000, sistema d'espais naturals protegits d'abast comunitari i transnacional destinat a protegir hàbitats i espècies declarats d'interès i prioritaris en l'àmbit de la Unió. Catalunya, lògicament, ha hagut de fer els deures durant un llarg procés encara sense finalitzar, en el qual s'han de declarar zones d'especial conservació, derivades dels llocs d'importància comunitària (designats per raó de la *Directiva d'hàbitats*).

L'existència d'una complicada arquitectura de protecció d'espais naturals ha motivat la necessitat d'harmonització, de manera que, mentre s'acaba el procés d'aprovació de les zones d'especial conservació, tots els espais derivats de la Xarxa Natura 2000 s'han inclòs en el Pla d'espais d'interès natural.

El Pla d'espais d'interès natural té per objecte la delimitació i l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. En el marc de la planificació territorial de Catalunya, el Pla té el caràcter de pla territorial sectorial. La vigència del Pla és indefinida.

La declaració d'espai natural de protecció especial implica la inclusió automàtica de l'espai en el Pla d'espais d'interès natural. La declaració com a zona d'especial conservació (ZEC) o com a zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) implica la inclusió automàtica en el Pla d'espais d'interès natural.

Corresponen al departament competent en matèria d'espais naturals i biodiversitat de formular i de redactar el Pla i les seves modificacions, i al Consell Executiu, d'aprovar el Pla i les seves modificacions, amb un informe previ de la Comissió Interdepartamental del Medi Ambient (CIMA) i del Consell de Protecció de la Natura.

Correspon al departament competent en matèria de medi natural i biodiversitat, sens perjudici del que s'estableix sobre la gestió dels espais naturals de protecció especial, d'implementar les mesures de gestió necessàries per conservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat dels espais del Pla d'espais d'interès natural i les determinacions i disposicions dels plans de protecció del medi natural i del paisatge. Per implementar aquestes mesures, el departament competent pot subscriure convenis de col·laboració amb altres departaments, amb les administracions locals, amb els propietaris del sòl, amb els titulars d'explotacions agràries i forestals o amb les entitats sense ànim de lucre que tinguin per objecte la conservació del patrimoni natural.

En el cas dels espais del Pla d'espais d'interès natural amb pla aprovat, corresponen al seu òrgan gestor les funcions següents:

a) Informar sobre els efectes previsibles en la conservació de l'espai natural protegit dels plans territorials i urbanístics i dels projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable, i també de les llicències urbanístiques sol·licitades que no requereixin l'aprovació prèvia d'aquests projectes.

b) Emetre un informe preceptiu previ a l'atorgament de les autoritzacions necessàries per a l'execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotacions dels recursos naturals, a l'interior o a l'exterior de l'espai protegit i que poden afectar-lo.
c) Promoure i, en cas que li correspongui la competència, executar les actuacions relatives a:
   1r. La conservació i restauració del patrimoni natural, la biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística.
   2n. La recerca científica, l'estudi, la divulgació, l'educació i la interpretació ambientals.
   3r. El seguiment, el control i la vigilància.
   4t. L'ordenació o el foment de l'ús públic.
   5è. El desenvolupament socioeconòmic i la millora rural.
   6è. La dotació d'infraestructures i serveis.
   7è. La formació i la capacitació.

Els plans de protecció del medi natural i del paisatge poden subjectar a l'autorització o la comunicació prèvies la utilització de l'espai natural protegit per al gaudi dels ciutadans. Correspon a l'òrgan gestor de l'espai natural protegit autoritzar l'acte d'utilització corresponent o rebre la comunicació exigida.

14.1.5. Xarxa Natura 2000

La Directiva d'hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres; vegeu el punt 13.2.1) crea la xarxa ecològica europea de zones d'especial conservació anomenada *Xarxa Natura 2000* amb **hàbitats** d'interès comunitari que requereixen ZEC (annex I de la *Directiva d'hàbitats*) i **espècies** d'interès comunitari que requereixen ZEC (annex II de la *Directiva d'hàbitats*).

La *Directiva d'aus* (Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, que va derogar la Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres; vegeu el punt 13.2.2) va crear les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA).

D'acord amb el que estableix la Directiva d'hàbitats, la Xarxa Natura 2000 és formada per les zones d'especial conservació (ZEC) i les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA). La Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, estableix que les ZEC i les ZEPA tindran la consideració d'espais naturals protegits, amb la denominació d'espai protegit Xarxa Natura 2000, i que són les comunitats autònomes les competents en el desplegament de la Xarxa Natura 2000 a tot l'Estat. Així mateix, determina que les comunitats autònomes, en el moment de la declaració de les ZEC, han de fixar les mesures de conservació necessàries que responguin a les exigències ecològiques dels hàbitats i de les espècies mitjançant plans o instruments de gestió adequats, específics per a cada espai o integrats en altres plans, i que incloguin, almenys, els objectius de conservació de l'espai i les mesures apropiades per mantenir els espais en un estat de conservació favorable.

D'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals (amb la seva modificació de l'any 2006), la declaració d'un espai com a zona d'especial conservació (ZEC) o com a zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) comporta la seva inclusió automàtica en el pla d'espais d'interès natural.

Tema 15

15.1. Regulació de l'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals
- 15.1.1. Introducció
- 15.1.2. Regulació de les activitats fisicoesportives en el medi natural
- 15.1.3. Normativa relacionada

15.2. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives
- 15.2.1. Introducció
- 15.2.2. Activitats fotogràfiques i científiques

15.3. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural
- 15.3.1. Introducció
- 15.3.2. Àmbit territorial d'aplicació
- 15.3.3. Normes generals per a la circulació de vehicles de motor
- 15.3.4. Àrees, itineraris i circuits per a la circulació motoritzada en el medi natural
- 15.3.5. Normes específiques per a la circulació motoritzada en grup
- 15.3.6. Competicions esportives
- 15.3.7. Infraccions
- 15.3.8. Infraccions molt greus
- 15.3.9. Responsabilitat
- 15.3.10. Agents de l'autoritat i mesures cautelars
- 15.3.11. Normativa relacionada

Tema 15

15.1. Regulació de l'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals

15.1.1. Introducció

Actualment és indiscutible que les múltiples activitats recreatives que avui dia es fan en els espais naturals i en els terrenys forestals poden ocasionar una marcada degradació i pertorbació de la flora i la fauna d'aquests espais. Aquests impactes poden ser directes, nombrosos i molt representatius, i les respostes del medi natural a les pressions recreatives són enormement complexes.

Davant la demanda creixent i un major ús del medi natural, que suposa una pressió no exempta de riscos sobre els espais naturals (protegits o no), és necessari establir un seguit de normes de regulació de determinades activitats que poden incidir més directament sobre aquest espais.

La finalitat d'aquestes normes —encara que no són suficients davant l'augment no sostenible i constant de persones usuàries del medi natural— és la de compatibilitzar, des d'una òptica de sostenibilitat, la conservació dels espais naturals i terrenys forestals i l'accés de la població.

15.1.2. Regulació de les activitats fisicoesportives en el medi natural

La demanda social en relació amb les activitats fisicoesportives de lleure en l'entorn natural té un increment constant. L'afluència creixent de practicants d'aquestes activitats comporta uns beneficis en el territori, especialment en les infraestructures i en l'economia dels municipis i espais on tenen lloc, però també comporta un conjunt de problemàtiques per la pressió a què es veuen sotmesos els delicats ecosistemes on es fan les activitats i també per la necessitat de garantir la seguretat de les persones que les practiquen.

El *Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural*, reglamenta els requisits que han de complir i els mitjans materials i personals que han de tenir les persones i entitats que intervenen en aquestes activitats, amb la finalitat d'incrementar la qualitat de les activitats, garantir els drets i la seguretat de les persones practicants i protegir l'entorn natural. Aquest Decret aplica i desplega diverses previsions i principis de la Llei de l'esport, text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, però també es dicta en el marc de la legislació sobre altres matèries connexes, com són la salvaguarda del medi natural, la protecció de les persones consumidores i usuàries, i la regulació de títols i ensenyaments del personal tècnic d'esport.

15.1.2.1. Objecte

El Decret té per objecte la regulació de les activitats fisicoesportives que es practiquen en el medi natural amb finalitats recreatives i de lleure que reuneixen les característiques següents:

a) Es fan amb finalitats recreatives i no formen part de competicions organitzades per les federacions esportives o altres associacions esportives registrades degudament, ni estan relacionades amb aquestes competicions, com és el cas dels entrenaments.
b) Es fan en el medi natural, és a dir, en espais de menor o major extensió que contenen un o més ecosistemes no transformats essencialment per l'explotació i l'ocupació humanes, i poden representar un risc de deteriorament d'aquest medi natural.
c) Poden resultar afectades i condicionades per factors meteorològics, per l'ecosistema i per altres dificultats del medi, per la qual cosa representen un cert risc per a les persones que les practiquen.

Queden excloses d'aquest Decret les activitats següents:

a) Les regulades pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys,
b) Les organitzades per les escoles esportives nàutiques regulades per l'Ordre del Ministeri de Transports i Comunicacions de 2 d'octubre de 1980, o la norma que la substitueixi.

15.1.2.2. Catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi natural

En el Catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi natural, que consta a l'annex 1 del *Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural*, es determinen les activitats que es consideren incloses en aquest concepte als efectes de l'aplicació del Decret.

No s'inclouen en el Catàleg, i, per tant, queden excloses del present Decret, les activitats fisicoesportives en el medi natural la pràctica de les quals està regulada per una normativa específica, sempre que aquesta contingui les disposicions necessàries per assegurar unes condicions similars a les previstes en aquest Decret.

15.1.2.3. Cens d'organitzadors/ores d'activitats fisicoesportives en el medi natural

El Cens d'organitzadors/ores d'activitats fisicoesportives en el medi natural té caràcter públic i és gestionat pel Consell Català de l'Esport. En aquest Cens han d'estar incloses totes les persones i entitats organitzadores d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

15.1.2.4. Condicions de les persones practicants

Per a la participació de menors d'edat en les activitats regulades en aquest Decret, les persones o entitats organitzadores han de disposar prèviament i per escrit de l'autorització dels pares o tutors, en la qual ha de constar la identificació de l'activitat o de les activitats que s'autoritzen.

Les persones o entitats que organitzen les activitats poden exigir unes condicions d'edat, d'estat físic i de salut per poder practicar-les, condicions que han d'estar justificades per les característiques de l'activitat, per les condicions en què s'ha de practicar o per altres circumstàncies motivades degudament.

En aquelles activitats la pràctica de les quals comporti una dificultat tècnica especial o un risc important per a les persones practicants, l'organitzador ha de limitar la seva oferta a les persones que tinguin els coneixements i la capacitat d'execució necessaris.

15.1.2.5. Respecte al medi natural

La pràctica de les activitats regulades en aquest Decret s'ha d'adequar a l'establert en la normativa de medi ambient, en especial en relació amb les previsions de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, i les disposicions que la despleguen sobre la conservació dels espais naturals i la protecció de la flora, la fauna i la *gea*, i requereix les autoritzacions que, si escau, siguin exigibles. Quan l'acti-

vitat es fa en terrenys inclosos en espais naturals de protecció especial o inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, s'ha de complir la normativa específica de l'espai natural o del Pla i els instruments de planificació que el despleguin.

15.1.2.6. Activitats en règim general

Les previsions del règim general s'apliquen a totes les persones naturals i jurídiques que presten el servei d'organització i gestió de les activitats regulades en aquest Decret, excepte a les federacions esportives i a les entitats esportives federades que organitzen i gestionen les activitats regulades en aquest Decret.

- **Obligacions.** Les persones o entitats organitzadores han de:

  a) Tenir contractada una pòlissa d'assegurances d'accidents personals per a les persones practicants de les activitats fisicoesportives, que cobreixi les despeses de curació, rescat i trasllat de fins a 6.000 euros per víctima i un capital mínim per víctima de 3.000 euros en cas de mort i 6.000 euros en cas d'invalidesa. L'obligació de contractar aquesta assegurança no és exigible en cas que les persones practicants tinguin la llicència esportiva prevista a l'article 23.3 de la Llei de l'esport, text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
  b) Tenir contractada una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats fisicoesportives, amb uns límits mínims de 300.000 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre.
  c) Disposar del personal tècnic necessari d'acord amb el que estableixen l'article 8 i l'annex 2 del *Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.*
  d) Tenir els equips i el material propi per a la pràctica de l'activitat, en les condicions que estableix l'article 9 del *Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural*.
  e) Estar incloses en el Cens d'organitzadors/ores d'activitats fisicoesportives en el medi natural.
  f) f) Comunicar previsorament, amb la periodicitat programada, les seves activitats a les autoritats territorials competents en matèria de seguretat i de salvament dels llocs on s'executin. En les activitats d'alt risc cal disposar d'un pla d'emergència adaptat a l'activitat concreta.

En cas que l'organització de les activitats sigui duta a terme per diverses persones o entitats, totes són responsables solidàriament del compliment de les obligacions indicades.

- **Personal tècnic.** Totes les persones i entitats regulades en aquesta secció han de disposar del personal tècnic necessari per assumir la part tècnica de l'organització, per garantir en tot moment el control de les activitats i per assessorar i acompanyar les persones practicants. En concret, en relació amb cada activitat, la persona o l'entitat organitzadora ha de designar:

  a) El responsable tècnic o la responsable tècnica de l'activitat, que ha de tenir alguna de les titulacions previstes en l'apartat 1 de l'annex 2 del *Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural*. El responsable tècnic o la responsable tècnica no ha de ser present necessàriament en l'execució de l'activitat, però ha de dur-ne a terme la planificació, el control, el seguiment i l'avaluació.
  b) El personal tècnic que ha d'acompanyar els o les practicants durant l'execució de l'activitat. Aquest personal tècnic ha de ser major d'edat i ha de tenir alguna de les titulacions o acreditacions formatives que es detallen a l'annex 2 del *Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural*,

amb una formació especialitzada en l'activitat i, a més, la formació en atenció sanitària immediata de nivell 2.

- **Equips i material.** Els equips i el material que les persones o entitats organitzadores i el personal tècnic empren en la realització de les activitats regulades en aquest *Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural*, i el que posen a disposició de les persones que practiquen les activitats han de complir la normativa vigent aplicable i, si escau, han d'estar homologats pels organismes competents i reunir les condicions de conservació i de seguretat necessàries en funció de l'activitat a què estiguin destinats i del medi on aquesta es practica.

  El personal tècnic i totes les persones que participen en cada activitat han de disposar dels equips i el material adients per a la pràctica de l'activitat, per garantir-ne la seguretat en el desenvolupament i també per fer front als riscos i als canvis meteorològics que, de manera raonable, siguin previsibles. Les persones o entitats organitzadores de les activitats regulades en aquest Decret han de subministrar aquests equips i materials o bé, si són aportats per les persones practicants, han de comprovar que reuneixen les condicions necessàries per a la pràctica de l'activitat.

  Les persones o entitats organitzadores de les activitats són responsables de mantenir en condicions de conservació i d'ús adequats els equips i el material propis.

- **Informació.** Les persones o entitats regulades en aquesta secció han de facilitar informació a les persones que practicaran l'activitat, abans de practicar-la, sobre els punts següents:

  a) Descripció de l'activitat i riscos físics que comporta.
  b) Descripció de l'espai físic on s'ha de desenvolupar l'activitat: destinació i trajecte a recórrer.
  c) Mesures que han d'adoptar-se per preservar el medi natural i altres elements de l'entorn.
  d) Equip i material que ha d'utilitzar-se.
  e) Coneixements que es requereixen, dificultats que implica la pràctica de l'activitat i comportament a seguir en cas de perill.
  f) Existència d'una d'assegurança amb les seves condicions i quanties.
  g) Pla d'emergència, quan l'activitat ho requereixi.
  h) Existència de fulls de reclamació a la seva disposició.
  i) Edat i condicions mínimes per poder participar en l'activitat.
  j) Full de servei, que ha de contenir el preu i la forma de pagament.
  k) Número de cens.

Les persones i entitats que es dediquen a l'organització de les activitats regulades en el *Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural*, han de tenir a disposició del públic la llista de preus, els impostos aplicables, els serveis i les activitats que ofereixen i el lloc on es fan.

15.1.2.7. Activitats organitzades per federacions esportives i entitats esportives federades

Les previsions del règim d'activitats organitzades per federacions esportives i entitats esportives federades s'apliquen a les federacions esportives i a les entitats esportives federades que organitzen i gestionen les activitats regulades en el *Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural*. És un requisit per a l'aplicació d'aquest règim que les persones practicants de les activitats disposin de llicència federativa. Les activitats organitzades per federacions i entitats esportives en què les persones practicants no disposen de llicència federativa es regeixen pel règim general.

- **Obligacions.** Les entitats organitzadores han de complir, a més del que estableix la resta de normativa que els és aplicable, les obligacions següents:

  a) Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil.
  b) El control i el desenvolupament de l'activitat l'ha de dur a terme personal tècnic que disposi d'alguna de les formacions detallades a l'annex 2 del Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, amb una formació especialitzada en l'activitat.
  c) Vetllar pel fet que les persones practicants disposin del material adequat a la pràctica concreta de l'activitat.
  d) Estar inscrites en el registre corresponent i incloses en el Cens d'organitzadors/ores d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

En cas que l'organització de les activitats sigui duta a terme per diverses entitats, totes són responsables solidàriament del compliment de les obligacions indicades.

- **Informació.** Les entitats que organitzen activitats regulades en aquesta secció han de facilitar informació a les persones que practicaran l'activitat, abans de practicar-la, sobre els punts expressats als apartats a, b, c, d, e, f, g, i i k del *règim general*.

15.1.2.8. Annex: Catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi natural

- **Activitats en espais rocosos**

  a. **Descens en barrancs i engorjats.** Pràctica esportiva que consisteix a seguir el curs d'un riu o torrent a través d'un barranc, combinant la natació, les tècniques d'escalada i l'espeleologia per salvar els obstacles naturals de la ruta. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana d'Espeleologia amb la denominació de *descens de canons i engorjats*; especialitat esportiva de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya amb la denominació de *descens de barrancs*.)
  b. **Escalada.** Pràctica esportiva que consisteix a pujar una muntanya per un indret difícil mitjançant l'ús de les mans i dels peus per agafar-se (preses) i per repenjar-se alternativament en la progressió, i amb l'ajut de mitjans artificials (cordes, pitons). (Disciplina esportiva de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.)
  c. **Espeleologia.** Pràctica esportiva que consisteix en l'exploració, amb finalitats esportives o científiques, dels avencs i de les coves. (Modalitat i disciplina esportiva de la Federació Catalana d'Espeleologia.)
  d. **Espeleobusseig** (espeleologia subaquàtica continental). Pràctica esportiva que consisteix en l'exploració, amb finalitats esportives o científiques, dels avencs i de les coves amb recorregut subaquàtic. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana d'Espeleologia.)
  e. **Salt de pont.** Pràctica esportiva que consisteix a llançar-se des d'un pont, subjectat per una corda lleugerament elàstica que deixa suspès el saltador en l'aire.
  f. **Salt elàstic.** Pràctica esportiva que consisteix a llançar-se des d'un lloc alt, subjectat per una goma elàstica que fa pujar i baixar el saltador diverses vegades.
  g. **Vies ferrades.** Pràctica esportiva que consisteix a seguir una ruta predeterminada mitjançant una cordada instal·lada en espais preferiblement rocosos.

- **Activitats a l'alta muntanya**

  a. **Alpinisme.** Pràctica esportiva que consisteix en la realització de recorreguts bàsicament pedestres i d'escalada en alta muntanya, sobre tota mena d'inclinacions i tipus de superfície (roca, neu i gel), que requereix la utilització de mitjans tècnics de progressió i protecció (prioritàriament piolet, grampons i corda). (Disciplina esportiva de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.)

b. **Esquí de muntanya.** Pràctica esportiva feta sobre la neu mitjançant esquís o mitjançant una planxa de neu (surf de neu), que consisteix a recórrer diferents itineraris en zones d'alta muntanya en pujada o baixada amb forts desnivells. (Especialitat esportiva de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.)

- **Activitats a la muntanya mitjana i la baixa muntanya i a la plana**

a. **Bicicleta tot terreny (BTT) o bicicleta de muntanya.** Pràctica esportiva que consisteix a recórrer diferents itineraris en zones de muntanya mitjana o de baixa muntanya, amb diferents desnivells, mitjançant una bicicleta adaptada especialment a aquest tipus de terreny. S'exclou quan es fa íntegrament per carreteres asfaltades. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Ciclisme amb la denominació de BTT.)
b. **Curses d'orientació.** Cursa esportiva que consisteix a salvar els obstacles naturals d'un recorregut marcat sobre un mapa mitjançant tècniques d'orientació. (Modalitat esportiva de la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya.)
c. **Marxa a cavall.** Pràctica esportiva a cavall per tot tipus de terreny en què se segueix un itinerari establert prèviament. (Especialitat esportiva de la Federació Catalana d'Hípica.)
d. **Quads.** Pràctica esportiva motociclista d'habilitat, resistència i velocitat, consistent a recórrer una distància determinada sobre un terreny accidentat salvant tots els obstacles amb una motocicleta amb quatre rodes anomenada *quad*. També cal tenir en compte la normativa d'accés motoritzat al medi natural, de què tractarem més endavant en aquest tema.
e. **Quatre per quatre.** Pràctica esportiva automobilística d'habilitat, resistència o velocitat consistent a recórrer una distància determinada sobre un terreny accidentat salvant tots els obstacles amb un vehicle dotat de tracció a les quatre rodes. També cal tenir en compte la normativa d'accés motoritzat al medi natural, de què tractarem més endavant en aquest tema. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana d'Automobilisme.)
f. **Recorregut de bosc o de camp.** Pràctica esportiva que consisteix a encertar uns blancs fixos que representen dianes concèntriques o figures d'animals en dues dimensions o volumètriques mitjançant un arc i fletxes en un recorregut habitualment de bosc, però que pot ocupar espais oberts en part o en la seva totalitat. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Tir amb Arc.)
g. **Trial.** Pràctica esportiva motociclista d'habilitat consistent a recórrer una distància determinada sobre un terreny accidentat salvant tots els obstacles amb la motocicleta. També cal tenir en compte la normativa d'accés motoritzat al medi natural que tractarem més endavant en aquest tema. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Motociclisme).
h. **Enduro.** Pràctica esportiva motociclista de resistència i velocitat consistent a recórrer combinadament trams en un espai natural i trams de circuit. També cal tenir en compte la normativa d'accés motoritzat al medi natural, de què tractarem més endavant en aquest tema. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Motociclisme.)

- **Activitats aquàtiques**

a. **Descens en bot (ràfting).** Pràctica esportiva que consisteix a baixar per rius d'aigües braves amb bots inflables que es manegen amb pagaies. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Piragüisme amb la denominació de *descens en bot de competició*.)
b. **Hidrotrineu (**hydrospeed**).** Pràctica esportiva que consisteix a descendir per rius d'aigües turbulentes en un vehicle en forma de trineu, en el qual l'esportista queda submergit dins l'aigua de cintura en avall. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana de Piragüisme amb la denominació de *hidrospeed*.)
c. **Piragüisme.** Pràctica esportiva que consisteix a navegar amb piragua, canoa o caiac. (Modalitat esportiva de la Federació Catalana de Piragüisme.)

d. Bus-bob**.** Pràctica esportiva que consisteix a planar sobre una superfície d'aigua damunt d'una embarcació pneumàtica, arrossegada per una embarcació de motor.
e. **Caiac de mar.** Varietat del piragüisme que es practica en aigües marítimes.
f. **Esquí nàutic.** Pràctica esportiva que consisteix a esquiar sobre una superfície d'aigua arrossegat per una embarcació de motor. (Modalitat esportiva de la Federació Catalana d'Esquí Nàutic.)
g. **Aerosurf** (*fly-surf* o *kite-surf*). Pràctica esportiva nàutica que consisteix a navegar amb una planxa de surf arrossegat per un gran estel.
h. **Motonàutica.** Utilització esportiva d'embarcacions de motor. (Modalitat esportiva de la Federació Catalana de Motonàutica.)
i. **Parapent d'arrossegament** (*parasailing*). Pràctica esportiva amb un paracaigudes rectangular que hom utilitza per enlairar-se i planar arrossegat per una embarcació, normalment de motor.
j. **Rem.** Pràctica esportiva nàutica que consisteix a navegar amb embarcacions mogudes per rems. (Modalitat esportiva de la Federació Catalana de Rem.)
k. **Surf.** Pràctica esportiva nàutica que consisteix a planar amb una planxa de surf sobre la cresta de grans onades.
l. **Surf de vela.** Pràctica esportiva nàutica que consisteix a navegar amb una planxa de vela. (Especialitat esportiva de la Federació Catalana de Vela.)
m. **Vela.** Pràctica esportiva nàutica feta amb embarcacions mogudes per mitjà de vela. (Modalitat esportiva de la Federació Catalana de Vela.)
n. **Esquí-surf (**wakeboard**).** Pràctica esportiva que consisteix a esquiar sobre una superfície d'aigua mitjançant una planxa única arrossegada per una embarcació de motor. (Disciplina esportiva de la Federació Catalana d'Esquí Nàutic.)

- **Activitats aèries**

a. **Ala de pendent (parapent).** Pràctica esportiva amb un paracaigudes rectangular que hom utilitza per planar llançant-se des d'un pendent. (Disciplina esportiva de la Federació Aèria Catalana.)
b. **Ala delta.** Pràctica esportiva que consisteix a volar amb una aeronau composta per una carcassa de forma triangular, molt lleugera i recoberta d'un teixit sintètic, per un talabard, del qual se suspèn l'esportista de manera que li permet maniobrar l'aparell durant el vol, i per un trapezi, on s'agafa amb les mans. (Disciplina esportiva de la Federació Aèria Catalana.)
c. **Baló aerostàtic (aerostació, baló).** Pràctica esportiva que consisteix a volar amb un aeròstat sense motor compost per un receptacle que conté un gas més lleuger que l'aire (hidrogen, heli, etc.) que s'eleva a causa de la força ascensional i que va proveït d'una barqueta per portar-hi tripulants, instruments, etc. (Disciplina esportiva de la Federació Aèria Catalana.)
d. **Paracaigudisme.** Pràctica esportiva que consisteix a llançar-se amb un teixit molt resistent, que adopta una forma més o menys cupular en desplegar-se i permet de reduir notablement la velocitat d'un cos dins l'atmosfera, especialment en un descens o una caiguda. (Disciplina esportiva de la Federació Aèria Catalana.)
e. **Paramotor.** Pràctica esportiva que consisteix a volar amb un parapent que té com a sistema de propulsió un motor incorporat a l'arnès del o de la pilot, que li permet enlairar-se des d'un terreny pla amb una trajectòria ascendent. (Disciplina esportiva de la Federació Aèria Catalana.)
f. **Ultralleuger.** Pràctica esportiva que consisteix a volar amb una aerodina de poc pes i de concepció simplificada, composta per una estructura de tubs metàl·lics fets d'un aliatge lleuger, una ala lleugera i un motor de 10-40 cavalls. (Disciplina esportiva de la Federació Aèria Catalana.)

g. **Vol a motor.** Pràctica esportiva de vol d'un avió de motor consistent a fer grans recorreguts o exercicis en l'aire. (Disciplina esportiva de la Federació Aèria Catalana.)
h. **Vol a vela.** Pràctica esportiva de vol d'un planador consistent a fer grans recorreguts aprofitant els corrents d'aire ascendents. (Disciplina esportiva de la Federació Aèria Catalana.)

- **Activitats a la neu**

a. **Esquí alpí.** Pràctica esportiva feta sobre la neu mitjançant esquís en pistes degudament habilitades i senyalitzades, que consisteix en diferents tipus de descens i en salts. (Disciplina esportiva de la modalitat d'esports de neu de la Federació Catalana Esports d'Hivern.)
b. **Esquí de fons.** Pràctica esportiva feta sobre la neu mitjançant esquís, que consisteix a recórrer diferents itineraris en pujada o baixada amb desnivells moderats. (Disciplina esportiva de la modalitat d'esports de neu de la Federació Catalana Esports d'Hivern.)
c. **Motos de neu.** Pràctica esportiva feta sobre la neu mitjançant un vehicle monoplaça, carenat, proveït d'un parell d'esquís curts, a la part del davant, que fan la funció directriu, i un parell de cintes sens fi de cautxú, a la part del darrere, accionades per un motor de dos temps, que fan la funció motriu. També cal tenir en compte la normativa d'accés motoritzat al medi natural, de què tractarem més endavant en aquest tema.
d. **Raqueta de neu.** Pràctica esportiva feta sobre la neu mitjançant una espècie de calçat, semblant al cos d'una raqueta, que serveix per desplaçar-se. (Especialitat esportiva de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.)
e. **Surf de neu.** Pràctica esportiva que consisteix a lliscar per la neu mantenint l'equilibri damunt d'una planxa de fusta, de material plàstic, etc. (Disciplina esportiva de la modalitat d'esports de neu de la Federació Catalana Esports d'Hivern.)
f. **Trineu amb gossos (múixing).** Pràctica esportiva que consisteix en el tir de trineus mitjançant gossos nòrdics. (Disciplina esportiva de la modalitat d'esports de trineu de la Federació Catalana Esports d'Hivern.)

15.1.2.9. Regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

Les activitats d'educació en el lleure en general, i en particular les que tenen lloc a l'estiu, tenen una llarga tradició a Catalunya i contribueixen de forma notable al creixement integral d'infants i de joves, així com a la creació d'una societat més responsable i compromesa.

El *Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys*, té per objecte regular les següents activitats d'educació en el lleure organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya:

a) Les acampades infantils i juvenils, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable, siguin quines siguin la seva denominació i característiques.
b) Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.

Les rutes que s'iniciïn o acabin a Catalunya han de complir el contingut d'aquest mateix Decret els dies en què transcorrin dins del territori català.

En queden excloses les activitats següents:

a) Les activitats que tinguin caràcter familiar.
b) Les activitats dutes a terme per centres educatius dintre del període escolar, quan només hi assisteixin els seus alumnes amb els professors, i amb acompanyants o sense.

c) Les pràctiques esportives habituals, les competicions, els entrenaments, les jornades de tecnificació, la formació de tècnics d'esport i qualsevol altra manifestació o esdeveniment esportiu que duguin a terme la federació esportiva catalana corresponent o una entitat esportiva federada degudament.
d) Les activitats promogudes o organitzades per centres residencials d'acolliment i pels serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, així com les activitats promogudes o organitzades per professionals dels centres educatius i dels equips de medi obert, de justícia juvenil, quan els participants siguin menors acollits o atesos en aquests centres i les activitats les dugui a terme el personal propi dels serveis.
e) Les activitats desenvolupades pels membres de la Secció Juvenil del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, amb independència de la seva denominació i característiques, que es regeixen per la regulació específica que els és aplicable.
f) Les activitats organitzades per ludoteques de les administracions públiques quan aquestes siguin sense pernoctació, es desenvolupin en els seus locals i amb l'equip de professionals que fan l'activitat continuada i estable durant l'any.

Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, les activitats a què fa referència la lletra d) queden subjectes al règim de notificació.

- **Definicions del tipus d'activitats**

a) Acampada infantil i juvenil: activitat amb pernoctació duta a terme a l'aire lliure, sota cobert, en tendes de campanya o similars.
b) Camp de treball: activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d'interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d'incidir en la transformació social.
c) Casal de vacances: qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en època de vacances escolars, en general del dilluns al divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l'any, i en la qual els participants no fan nit.
d) Casal esportiu: casal de vacances en el qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.
e) Colònia: activitat amb pernoctació en la qual l'estada es du a terme en un edifici, una casa o una instal·lació fixa.
f) Estada o campus esportiu: colònia en la qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives.
g) Ruta: activitat consistent en la realització d'una marxa itinerant, a peu o amb bicicleta, en la qual, en general, cada jornada es fa nit en un lloc diferent, i la du a terme una entitat inscrita al Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.
h) Ruta esportiva: marxa itinerant que inclou la realització d'una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat que no estigui inscrita al Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.

- **Definicions de les persones que intervenen en les activitats**

a) Responsable de l'activitat: persona que assumeix la responsabilitat de la realització de l'activitat d'acord amb el seu programa, durant el temps i el lloc en què es du a terme, sens perjudici que la responsabilitat final recaigui sobre l'entitat organitzadora o l'entitat promotora.

b) Persona dirigent: persona que porta a terme directament les activitats amb els participants.
c) Equip de dirigents: equip format per la persona responsable de l'activitat i per les persones dirigents. Tots els membres de l'equip de dirigents han de ser majors d'edat.
d) Personal de suport logístic: persones que, sense estar directament a càrrec dels menors participants, col·laboren en el bon funcionament de l'activitat atenent aspectes de tipus logístic o infraestructural. El personal de suport logístic ha de ser major d'edat, si bé s'admet la possibilitat que una part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys, en els termes que preveu l'article 4.8 del Decret.

- **Acampades infantils i juvenils**

  Les acampades infantils i juvenils que es duguin a terme fora d'una instal·lació o un lloc d'acampada autoritzats per l'organisme competent han d'estar situades:

  a) Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres, terrenys susceptibles de ser inundats i en els quals es puguin produir esllavissades.
  b) Fora de terrenys que, per la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió, indústries, instal·lacions insalubres o per qualsevol altra causa, resultin perillosos.
  c) A més de 100 metres de qualsevol via de comunicació. Aquesta distància s'entén com el recorregut des del punt d'acampada fins a la via de comunicació.
  d) Prop d'un camí alternatiu que permeti l'evacuació en cas d'incendi forestal.

  Aquestes acampades també han de disposar:

  a) Del permís per escrit del propietari del lloc on es du a terme l'acampada, o d'una persona autoritzada per aquest propietari.
  b) De la còpia de l'escrit pel qual es comunica la realització de l'activitat a l'ajuntament o al consell comarcal, si escau, corresponent al lloc on es du a terme aquesta activitat.
  c) A Era Val d'Aran, a més de les comunicacions que regula l'apartat b), s'ha de notificar al Conselh Generau d'Aran, com a òrgan gestor dels espais naturals de protecció especial i de les zones de caça controlada.
  d) Del protocol d'actuació en emergències, elaborat pel propietari del terreny on es fa l'acampada o, si no és possible, per la mateixa entitat que organitza l'activitat, que inclogui, com a mínim, el sistema d'obtenció d'informació sobre situacions de risc, el sistema d'avís, el pla d'evacuació i altres mesures de protecció a aplicar, d'acord amb el lloc, els dies i el nombre d'assistents.

- **Notificació de l'activitat**

  Les activitats amb pernoctació que regula aquest Decret que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives s'han de notificar al departament competent en matèria de joventut. Les activitats sense pernoctació s'han de notificar quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius, sense comptar-hi les interrupcions de cap de setmana.

15.1.3. Normativa relacionada

- Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.
- Ordre PRE/361/2004, de 6 d'octubre, per la qual es modifica el Catàleg d'activitats fisicoesportives en el medi natural.
- Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

15.2. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives

15.2.1. Introducció

La protecció de la fauna salvatge en perill d'extinció s'havia basat, tradicionalment, en la prohibició de la seva mort, captura i comerç, mitjançant la declaració d'espècies protegides, i en la conservació dels hàbitats mitjançant la creació d'espais naturals protegits. En els darrers anys, però, i amb motiu dels canvis produïts a la societat, un nombre cada cop més elevat de persones, generalment amants de la natura, es dediquen professionalment o per afecció a la fotografia, observació i estudi de la fauna salvatge. Aquest mateix canvi social ha posat de moda una sèrie d'activitats esportives, l'al·licient de les quals es troba en gran part en el fet que es fan en contacte amb la natura. Malauradament, aquestes activitats, que per elles mateixes són prou lloables, practicades en massa o en certs indrets poden arribar a ser tan perjudicials per a la fauna com ho és la destrucció del medi.

Durant el període reproductor, l'obtenció d'informació gràfica, visual i sonora, i també la simple observació, tant per oci com amb finalitat científica, de les espècies en perill d'extinció, s'ha de fer d'una forma molt acurada, ja que la manca d'experiència i de rigor en la seva realització pot ser negativa per a la seva conservació.

La pràctica d'alguns esports com l'escalada, l'espeleologia i el vol amb aeronaus impliquen la freqüentació d'indrets que per la seva inaccessibilitat tradicional i característiques peculiars són el darrer refugi de moltes espècies en perill d'extinció.

La regulació d'aquestes activitats a Catalunya es va fer per mitjà del *Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.*

15.2.2. Activitats fotogràfiques i científiques

15.2.2.1. Classificació d'espècies

Les espècies reproductores de la fauna salvatge autòctona es classifiquen en les categories següents, segons el grau de sensibilitat vers les molèsties provocades per l'ésser humà, especialment durant l'època de reproducció:

a) Espècies poc sensibles, que són aquelles espècies que figuren a l'annex 3 del *Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge,* i també els mamífers no inclosos als annexos 1 i 2 del mateix Decret.
b) Espècies sensibles, que són les que figuren a l'annex 1 del *Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.*
c) Espècies molt sensibles, que són les que figuren a l'annex 2 del *Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.*

Qualsevol espècie d'ocell no detallada als annexos 1, 2 i 3 del *Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge*, que es comprovi que es reprodueix a Catalunya serà considerada provisionalment espècie molt sensible mentre el coneixement del seu estatus no permeti incloure-la a l'annex definitiu.

La relació d'espècies incloses als annexos 1 i 2 del *Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge*, pot ser modificada mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria de biodiversitat quan l'evolució del seu estatus poblacional així ho aconselli.

Els rèptils, els amfibis, els peixos i els invertebrats no entren en aquesta classificació.

15.2.2.2. Autoritzacions

Cal una autorització per obtenir informació gràfica, visual, sonora o de qualsevol altre tipus, sigui mitjançant mètodes de registre o amb la simple observació, de les espècies sensibles en el seu sector de cria. Aquesta regulació es limita al període reproductor de cada espècie, entenent-se pel comprès entre l'inici del zel i la independització de les cries o polls. Pel que fa als quiròpters, caldrà una autorització per fer les activitats esmentades tant durant el període reproductor (juny i juliol) com durant la hivernada (desembre, gener i febrer). També caldrà una autorització per instal·lar nius artificials destinats a espècies sensibles excepte en el cas dels quiròpters.

Per a les espècies molt sensibles, l'autorització per fer les activitats esmentades al paràgraf anterior i, en el cas de l'os bru, també durant el període d'hivernada (del desembre al març, ambdós inclosos), només es podrà concedir de forma excepcional quan els perjudicis que l'activitat a fer pugui comportar a l'espècie siguin inferiors als beneficis que, a judici de l'òrgan autoritzant, es puguin derivar per a aquesta. En la sol·licitud caldrà especificar les finalitats que es pretenen, l'indret on es pensa fer l'activitat, la data, i les tècniques o mètodes a utilitzar. La persona sol·licitant haurà de demostrar experiència en aquestes activitats. En qualsevol cas, sempre que es consideri necessari es podrà exigir documentació suplementària, i també obligar el sol·licitant a anar acompanyat d'un guarda o tècnic que supervisi les seves activitats.

Durant els períodes i supòsits a què fan referència els punts anteriors, en cas que en una concentració d'individus coincideixin espècies sensibles o molt sensibles amb d'altres que no ho són, serà necessària, en tot cas, l'autorització esmentada, inclusivament per a les espècies poc sensibles.

Resta prohibit molestar o inquietar intencionadament qualsevol espècie protegida, tant durant el període reproductor com durant la resta de l'any.

La realització de pel·lícules, documentals o espots publicitaris als espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça, a les reserves naturals de fauna salvatge i a les zones de caça controlada requerirà una autorització prèvia. En cas d'atorgar-la, l'òrgan competent fixarà les condicions tècniques que consideri necessàries per tal d'evitar impactes a la fauna, a la *gea* i a la vegetació.

La captura amb finalitat científica o educativa de qualsevol espècie protegida, cinegètica o objecte d'aprofitament piscícola, tant en viu com la que comporti la mort de l'animal, sens perjudici del que disposen la normativa de caça i la de pesca, requereix una autorització especial.

Als espais naturals de protecció especial caldrà autorització, a més a més, per a qualsevol altre vertebrat autòcton, amb l'excepció de la rata comuna (*Rattus norvegicus*), la rata negra (*Rattus rattus*), el talp de camp (*Arvicola terrestris*), el talpó comú (*Microtus duodecimcostatus*), el ratolí casolà (*Mus musculus*), el talp (*Talpa europea*) i el pardal comú (*Passer domesticus*) També caldrà una autorització per a la recol·lecció de qualsevol invertebrat.

Les autoritzacions referides als paràgrafs anteriors seran atorgades per l'òrgan que designi l'Administració gestora de l'espai.

Es podran atorgar autoritzacions anuals de caràcter personal i intransferible als experts reconeguts pel departament competent en matèria de biodiversitat encarregats de dur a terme el control i maneig necessari per garantir la supervivència de les espècies en perill d'extinció.

Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud de qualsevol de les autoritzacions regulades pel present Decret, sense que s'hagi atorgat, aquesta s'entendrà desestimada.

15.2.2.3. Activitats esportives

A excepció de les àrees i dels períodes que es determinin amb posterioritat, en els espais inclosos al pla d'espais d'interès natural, les reserves naturals de fauna salvatge, les reserves nacionals de caça i les zones de caça controlada caldrà una autorització prèvia per a la realització d'escalada, espeleologia, vol i descens per l'aire i aterratge d'ultralleugers, parapent, ala delta i altres aparells, tripulats o no, i la navegació amb embarcacions o altres aparells nàutics, bicicleta tot terreny i qualsevol prova o activitat esportiva terrestre que necessiti el concurs d'algun artefacte.

Cartell de zona d'escalada regulada.

En tots aquests espais, l'òrgan que designi l'Administració gestora de l'espai determinarà les àrees i els períodes en què les activitats esmentades es podran dur a terme sense autorització.

Fora dels espais esmentats es podrà regular temporalment l'escalada i l'espeleologia als indrets on aquesta pràctica pugui ocasionar la desaparició d'espècies protegides en perill d'extinció, els quals seran senyalitzats convenientment.

Pel que fa a la navegació aèria i d'acord amb el que disposa la normativa sobre navegació aèria, aquesta regulació es limita a l'espai de 300 metres existents per sobre del terra en els espais naturals indicats.

Caldrà igualment una autorització per banyar-se i per acampar fora dels indrets destinats expressament a aquest efecte en els espais següents:

a) Per banyar-se, als espais naturals de protecció especial i a les reserves naturals de fauna salvatge.
b) Per acampar, a més a més dels espais naturals anteriors, a les reserves nacionals de caça i a les zones de caça controlada.

Queden excloses de l'autorització esmentada les actuacions oficials de vigilància, censos i maneig de la fauna, cartografia i totes aquelles relacionades amb la prevenció i l'extinció d'incendis, el rescat i altres emergències.

Les autoritzacions esmentades seran atorgades per l'òrgan que designi l'Administració gestora de l'espai.

15.2.2.4. Infraccions

D'acord amb la Llei de protecció dels animals, les infraccions del que disposa l'apartat "15.2.2.2 Autoritzacions" es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Es consideren greus les infraccions que afecten les espècies molt sensibles, i lleus, les que afecten les espècies restants. En qualsevol cas, la infracció que comporti la mort d'embrions, polls, cries i exemplars adults, considerant adults els animals plenament formats amb independència de la seva maduresa sexual, serà considerada molt greu.

Les infraccions del que disposa l'apartat "15.2.2.3 Activitats esportives" seran considerades faltes greus, tret de les relatives a la realització de proves esportives, que seran considerades molt greus.

15.2.2.5. Normativa relacionada

- Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.

15.3. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural

15.3.1. Introducció

El fort increment de la circulació de vehicles motoritzats els darrers anys ha comportat un augment considerable de la pressió humana sobre els espais naturals. La potència i la maniobrabilitat dels vehicles i, d'altra banda, l'accés progressiu de la població a indrets fins fa poc preservats de l'acció humana, on habiten espècies animals i comunitats vegetals d'interès natural, constitueixen una amenaça que de vegades posa en perill el manteniment de l'equilibri ecològic i la conservació dels sistemes naturals i afecta negativament els drets i la qualitat de vida de la població rural.

Mitjançant la *Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural*, i el seu Reglament, el *Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural*, s'estableixen normes de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, tant pel que fa a la circulació motoritzada individual o en grup com pel que fa a les competicions esportives, amb l'objectiu últim de garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya, assegurant, alhora, el respecte a la població i a la propietat pública i privada del món rural.

15.3.2. Àmbit territorial d'aplicació

L'àmbit territorial d'aplicació de la normativa d'accés al medi natural és constituït per:

a) Els espais naturals definits per la *Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals*.
b) Els terrenys forestals definits per la *Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya*.
c) El conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, senders i corriols i pistes forestals de terra.
d) Els llits dels corrents naturals d'aigua, continus o discontinus, i els dels llacs, les llacunes i els embassaments superficials en lleres públiques.

A efectes de la regulació de l'accés motoritzat al medi natural, s'entén per:

a) Camins forestals, les vies de terra o pavimentades de circulació permanent que serveixen per a la gestió, la vigilància i la defensa de les forests, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 metres, que formen la xarxa forestal bàsica.
b) Pistes forestals, les vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors, i de característiques similars, construïdes primordialment per al transport dels aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 3 metres, que formen la xarxa forestal secundària.
c) Pistes de desembosc, les vies de terra i de circulació temporal construïdes exclusivament per al transport d'aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 2,5 metres.
d) Camins rurals, les vies pavimentades o de terra de circulació permanent construïdes per a la millora de les infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, d'unió entre infraestructures

agrícoles, ramaderes i forestals, d'unió entre localitats o d'accés a cases o nuclis de població situats en zones rurals.

e) Camins ramaders, els camins seguits tradicionalment pel bestiar transhumant en els seus desplaçaments periòdics per a l'aprofitament de les pastures naturals.
f) Camins de bast, els antics camins aptes per al pas d'animals de càrrega i no aptes actualment per a la circulació de vehicles de quatre rodes.
g) Corriols i senders, vials únicament aptes per al pas de vianants.

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació les carreteres i vies de comunicació regulades per la legislació de carreteres.

15.3.3. Normes generals per a la circulació de vehicles de motor

15.3.3.1. Identificació dels vehicles i documentació per a la circulació

D'acord amb el que estableix la legislació general sobre circulació, els vehicles de motor, els ciclomotors i els remolcs han d'anar sempre identificats amb plaques de matrícula reglamentàries. En qualsevol cas, per a la conducció de vehicles de motor s'exigeix disposar del permís de conducció i de circulació, de la llicència de conducció i del certificat de característiques pel que fa als ciclomotors. Els conductors han de facilitar la seva identificació a requeriment dels agents rurals i d'altres agents de l'autoritat.

15.3.3.2. Delimitació dels vials

En els espais naturals declarats de protecció especial d'acord amb la Llei 12/1985 únicament s'autoritza la circulació de vehicles motoritzats per les pistes forestals i pels camins rurals delimitats a aquest efecte en els plans o en els programes de gestió corresponents.

En els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural no declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s'autoritza la circulació per les pistes i pels camins forestals pavimentats o d'amplada igual o superior a 4 metres, i també pels vials pavimentats i pels camins autoritzats d'una manera expressa. Aquestes autoritzacions han d'ésser degudament justificades i incorporades a l'inventari comarcal de camins i pistes forestals corresponent.

De manera motivada degudament i amb l'autorització expressa dels titulars dels vials, es poden establir acords amb aquests titulars que permetin la circulació motoritzada per les pistes i pels camins delimitats en xarxes o itineraris, que poden tenir una amplada inferior a 4 metres i diversos tipus de ferms. En els acords es poden establir condicions específiques de circulació i característiques dels vials, i han d'ésser incorporats a l'inventari comarcal corresponent.

15.3.3.3. Prohibicions de caràcter general

Es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats:

a) Camp a través, tant si és per terrenys agrícoles com forestals, per tots els terrenys als quals es refereix l'article 2 d'aquest Decret.
b) Fora dels límits de les vies de circulació per les quals s'autoritza la circulació, excepte per efectuar maniobres d'aparcament al seu entorn immediat.
c) Pels tallafocs construïts expressament amb aquest objectiu.
d) Pels vials forestals d'accés a zones on es duguin a terme aprofitaments forestals, senyalitzats degudament, excepte per a l'execució d'accions relacionades amb aquestes activitats.
e) Pels camins ramaders que no coincideixin amb vials de lliure circulació, excepte per a vehicles destinats a activitats ramaderes o a serveis públics.

f) Pels llits dels corrents naturals d'aigua, continus o discontinus, i dels llacs, les llacunes i els embassaments superficials en lleres públiques, excepte quan formin part d'un vial que els travessi a gual, o que discorri tradicionalment per un tram dels llits esmentats.

La circulació amb caràcter esportiu o d'esbarjo de vehicles de motor adaptats per transitar per la neu resta prohibida fora de les àrees de les estacions d'esquí senyalitzades a aquest efecte i fora dels vials aptes per a la circulació motoritzada.

El departament competent en matèria de circulació motoritzada, prèvia consulta als òrgans gestors i després d'haver consultat els ajuntaments respectius, pot prohibir la circulació motoritzada en camins rurals i camins i pistes forestals dels espais naturals declarats de protecció especial. A la resta d'espais naturals protegits i amb el mateix procediment, el departament competent en matèria de circulació motoritzada pot prohibir la circulació motoritzada en determinats sectors quan sigui imprescindible per a la preservació dels valors naturals dels espais afectats. Igualment, els departaments competents en matèria d'emergències i en matèria de circulació motoritzada, prèvia comunicació als ajuntaments, o bé aquests directament, poden prohibir temporalment la circulació en el medi natural, en cas de risc elevat d'incendis, d'allaus i d'inundacions o desbordaments de rius, rieres o torrents o per efectuar-hi tasques d'extinció d'incendis, de rescats i salvaments o de protecció de persones i béns davant els riscs esmentats. En tots els casos, les prohibicions adoptades es comunicaran als organismes afectats i hauran de figurar als inventaris comarcals de camins i pistes.

Els titulars de vials que, d'acord amb la legislació general aplicable, hagin establert o estableixin prohibicions o limitacions a la circulació motoritzada per aquells vials, ho notificaran a l'ajuntament que correspongui i al departament competent en matèria de circulació motoritzada, el qual, prèvia audiència dels interessats esmentats, podrà imposar condicionants específics per tal de salvaguardar els valors naturals o per tal de garantir la prestació de serveis de naturalesa pública. Aquestes prohibicions o limitacions seran incorporades a l'inventari comarcal de camins i pistes.

15.3.3.4. Respecte al medi, als béns i als drets

La circulació de vehicles ha de respectar tant el medi com els béns i els drets dels titulars dels terrenys i els drets dels vianants i dels usuaris no motoritzats, i no ha de causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones i als ecosistemes naturals.

15.3.3.5. Excepcions de les limitacions i prohibicions

Tret que la normativa pròpia d'un espai natural protegit les inclogui expressament, les limitacions i prohibicions a què es refereixen els articles anteriors no són aplicables a l'accés dels titulars o de persones autoritzades per ells a llurs finques, ni a la circulació motoritzada relacionada amb:

a) El desenvolupament de les activitats i dels usos de caràcter agrícola, forestal o ramader de cada comarca.
b) La gestió de les àrees privades de caça i de les zones de caça controlada.
c) El manteniment dels equipaments i dels avituallaments de refugis de muntanya.
d) La prestació de serveis de rescat, d'emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.

Els vehicles que facin activitats compreses en els paràgrafs b), c) i d) de l'apartat anterior hauran d'anar identificats degudament o, si s'escau, disposar de les habilitacions o autoritzacions pertinents.

15.3.3.6. Velocitat màxima

La velocitat màxima de circulació per camins i pistes no pavimentats, aptes per a la circulació motoritzada, és de 30 quilòmetres per hora. S'exceptuen d'aquesta limitació:

a) Els vehicles participants en competicions esportives autoritzades o que practiquen activitats esportives o de lleure en àrees destinades a aquestes pràctiques.
b) Els vehicles en prestació de serveis de naturalesa pública, en cas de necessitat o força major.

15.3.3.7. Publicitat en matèria de circulació

La publicitat referida a la circulació en el medi natural s'ha de regir pels principis de protecció de la natura i de respecte a la població rural i a la propietat pública i privada, que inspiren la *Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural*.

15.3.4. Àrees, itineraris i circuits per a la circulació motoritzada en el medi natural

15.3.4.1. Àrees de circulació per al lleure i l'esport

Els ajuntaments, d'ofici o a petició de particulars o entitats interessades i previ informe del departament competent en matèria de circulació motoritzada, poden declarar determinats terrenys del seu àmbit territorial àrees de circulació per al lleure i l'esport de caràcter temporal, sens perjudici del que estableixi la legislació urbanística.

La declaració d'un espai com a àrea de circulació per al lleure i l'esport pot comportar l'exempció de les prohibicions i limitacions a què es refereixen els articles 6, 7 i 10 del *Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural*.

15.3.4.2. Itineraris per a la pràctica de motociclisme de muntanya

Els ajuntaments, d'ofici o a petició de clubs esportius federats i previ informe de l'oficina comarcal del departament competent en matèria de circulació motoritzada, poden delimitar en el seu municipi un pla de camins aptes per a la circulació i la pràctica de motociclisme de muntanya. En aquesta delimitació s'han d'indicar els enllaços existents amb les àrees de circulació per al lleure i l'esport, si s'hi escau.

La declaració d'aquests itineraris pot comportar l'exempció de les prohibicions i limitacions a què es refereixen els articles 6, 7 i 10 del *Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural*.

15.3.4.3. Circuits permanents no tancats

Es consideren circuits permanents no tancats els que s'instal·len amb caràcter fix per a la pràctica de l'esport motoritzat i que no necessiten una infraestructura d'obra civil per al seu desenvolupament.

Els ajuntaments, d'ofici o a petició dels propietaris de terrenys del terme municipal, i sens perjudici del que estableix la legislació urbanística, poden sol·licitar al departament competent en matèria de circulació motoritzada circuits específics no tancats de caràcter permanent adequats a les característiques de determinats vehicles motoritzats. Aquests circuits no poden afectar terrenys inclosos al Pla d'espais d'interès natural. La resolució aprovatòria correspon al departament competent en matèria de circulació motoritzada.

15.3.4.4. Circuits permanents tancats

Es consideren circuits permanents tancats els que s'instal·len amb caràcter fix per a la pràctica de l'esport motoritzat i que necessiten una infraestructura d'obra civil per al seu desenvolupament.

Els circuits tancats permanents s'han de situar en terrenys no inclosos en el Pla d'espais d'interès natural que la normativa urbanística hagi destinat expressament a instal·lacions i equipaments esportius.

15.3.5. Normes específiques per a la circulació motoritzada en grup

15.3.5.1. Definicions

La circulació motoritzada és en grup quan uns quants vehicles motoritzats segueixen, de mutu acord i sense finalitat competitiva, el mateix itinerari.

La circulació motoritzada en grup és organitzada quan és promoguda, sense finalitat competitiva, per una entitat o un particular que en són responsables.

15.3.5.2. Circulació motoritzada en grup no organitzada

La circulació motoritzada en grup, no organitzada, es regeix per les normes generals per a la circulació motoritzada. Es prohibeix la circulació motoritzada en grup, no organitzada, de més de set motocicletes o ciclomotors, o de més de quatre automòbils o similars, en els espais naturals declarats de protecció especial. Es prohibeixen les concentracions de més de quinze vehicles en la resta d'espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural o en els terrenys forestals. No obstant això, si la necessitat de preservació dels valors naturals ho fa aconsellable, el departament competent en matèria de circulació motoritzada pot reduir-hi el nombre màxim de vehicles o prohibir-hi la circulació motoritzada en grup. S'exceptua d'aquesta prohibició la realització d'activitats de caràcter popular organitzades o autoritzades pels ajuntaments, que hauran de ser comunicades prèviament al departament competent en matèria de circulació motoritzada.

15.3.5.3. Activitats organitzades

La coordinació de les autoritzacions d'activitats organitzades de circulació motoritzada en grup amb un nombre de participants superior als establerts al punt anterior, quan aquestes afectin més d'un municipi, correspon al consell comarcal corresponent.

L'organització de l'activitat ha de fer una comunicació als consells comarcals de les comarques per on transcorri l'itinerari, els quals sol·licitaran un informe als ajuntaments corresponents i, si s'escau, als òrgans rectors dels espais naturals afectats. En cas que aquests no s'hi pronunciïn en el termini de 15 dies naturals a comptar del dia següent a la recepció de la comunicació, s'entendrà favorable per silenci positiu.

A la comunicació, que s'haurà d'acompanyar amb l'aprovació del programa de l'activitat per la federació catalana d'automobilisme o de motociclisme corresponent, segons que s'escaigui, s'hi definiran el tipus d'activitat i l'itinerari previst amb l'expressió dels municipis per on discorre, amb les autoritzacions per a cada tram dels titulars respectius si l'itinerari discorre per vials d'ús privat.

Els consells comarcals, un cop feta la comunicació corresponent al promotor, notificaran al departament competent en matèria de circulació motoritzada, amb una antelació mínima de 10 dies respecte a la data d'inici de l'activitat, les comunicacions rebudes, indicant-hi la identitat del promotor, el tipus d'activitat, l'itinerari, el nombre estimat de participants i les dates de realització de l'activitat.

Els ajuntaments que hagin informat sobre aquestes activitats, així com els consells comarcals, hi poden afegir modificacions o limitacions, tant pel que fa al recorregut com al nombre de participants, i incorporar-hi els condicionants específics que considerin necessaris per evitar danys a les persones, als béns i al medi natural. Aquestes s'hauran de comunicar oportunament als promotors, al consell comarcal i al departament competent en matèria de circulació motoritzada.

Els informes favorables o de l'ajuntament corresponent no eximeixen d'obtenir les autoritzacions preceptives de caràcter sectorial.

Tots els vehicles participants en l'activitat organitzada han de disposar d'una còpia de les autoritzacions o comunicacions preceptives, si s'escau, que han de ser mostrades als agents de l'autoritat que així ho requereixin en el transcurs del trajecte.

Sens perjudici de les competències en matèria de joc i espectacle que exerceix el departament competent en aquesta matèria, els ajuntaments que hagin informat sobre comunicacions, pel que fa al recorregut dins el seu terme municipal, o el departament competent en matèria de circulació motoritzada, directament o, si s'escau, a instància dels òrgans de gestió dels espais declarats de protecció especial, poden suspendre provisionalment i totalment o parcial activitats ja autoritzades. La resolució de suspensió serà motivada, per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la preservació del medi natural, i es comunicarà a les administracions afectades. La suspensió tindrà caràcter definitiu si l'activitat comporta alteracions en el medi natural de reparació impossible o difícil.

15.3.5.4. Limitació de l'horari de circulació

Les activitats de circulació motoritzada subjectes a comunicació hauran de desenvolupar-se, llevat de causa major, fora d'horari nocturn, entès aquest des de l'hora que es pon el sol fins una hora després que surt. No obstant això, s'autoritza la circulació motoritzada organitzada en horari nocturn, si l'itinerari és exclusivament per vials d'unió entre localitats rurals o d'accés a cases o nuclis de població situats en zones rurals.

15.3.6. Competicions esportives

15.3.6.1. Modalitats

Es considera competició esportiva la pràctica de proves esportives amb vehicles motoritzats amb finalitats competitives reconegudes per la legislació vigent.

Sens perjudici de les que pugui regular la normativa específica, les competicions esportives poden organitzar-se segons alguna de les modalitats següents:

- **Competicions motociclistes**

  a) **Motocròs:** proves de velocitat en circuits prefixats que, en general, són constituïts per vials no pavimentats.
  b) **Enduro o tot terreny:** proves de regularitat en circuits prefixats constituïts per vials rurals no pavimentats i, com a màxim, un 25% de la seva llargària, per vials pavimentats.
  c) **Trial:** proves d'habilitat, en les quals els participants circulen a una velocitat mitjana inferior a 20 quilòmetres/hora per circuits prefixats constituïts per vials, generalment no pavimentats, i per les denominades *zones no stop*, constituïdes per trams de topografia difícil i de llargària inferior a 40 metres.
  d) **Altres** competicions de vehicles de motor de caràcter especial que combinen l'orientació, l'habilitat, la velocitat, la regularitat, juntes o separades.

- **Competicions automobilístiques**

  a) **Autocròs:** proves de velocitat en circuits prefixats que, en general, són constituïts per vials no pavimentats.
  b) **Ral·li:** proves de regularitat en circuits prefixats constituïts per vials pavimentats o no. L'itinerari pot estar dividit en trams no contigus.
  c) **Competicions de vehicles 4 × 4:** proves d'habilitat i de velocitat en circuits prefixats, amb vehicles tot terreny que tenen tracció a totes quatre rodes.
  d) **Altres** competicions de vehicles de motor de caràcter especial que combinen l'orientació, l'habilitat, la velocitat, la regularitat, juntes o separades.

15.3.6.2. Prohibicions i limitacions

Es prohibeixen les competicions esportives a l'interior dels espais naturals declarats de protecció especial, a les reserves nacionals de caça i a les reserves naturals de fauna salvatge. En la resta d'espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, les competicions esportives només podran transcórrer per vials pavimentats. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, en els trams d'enllaç no cronometrats podran transcórrer per vials no pavimentats en les condicions que, a aquest efecte, s'assenyalin en el procediment d'autorització de la competició esportiva.

La pràctica de l'autocròs, incloent-hi la de caràcter d'entrenament o d'iniciació a aquest esport, únicament es pot fer en circuits permanents.

15.3.6.3. Tràmits de l'autorització

Les competicions esportives estan sotmeses a una autorització del departament competent en matèria de circulació motoritzada.

L'entitat organitzadora de la competició esportiva sol·licitarà una autorització per a la realització de la competició al departament competent en matèria de circulació motoritzada, amb una antelació mínima de 30 dies abans de la data de celebració prevista. S'entendrà estimada la sol·licitud d'autorització transcorregut el termini d'un mes des de la seva presentació sense que hagi recaigut una resolució expressa.

L'autorització per a la realització de les competicions, que inclou l'autorització per efectuar la senyalització, correspon a la persona directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de circulació motoritzada si afecta una sola demarcació territorial o a la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de circulació motoritzada si l'àmbit territorial supera la demarcació territorial.

L'autorització pot incloure modificacions i limitacions i incorporar els condicionants específics que es considerin necessaris per garantir la preservació del medi natural i ha de ser comunicada a les entitats locals i als titulars afectats.

No caldrà una autorització prèvia per a les competicions en circuits de caràcter permanent legalitzats.

La persona titular de la direcció general competent en matèria de circulació motoritzada pot suspendre provisionalment i totalment o parcial competicions esportives ja autoritzades mitjançant una resolució motivada per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats relacionats amb la preservació del medi natural. La suspensió tindrà caràcter definitiu si l'activitat comporta alteracions en el medi natural de reparació impossible o difícil.

15.3.6.4. Retirada de material i reparació del terreny

Un cop finalitzada la competició esportiva, les persones o entitats promotores estan obligades a retirar-ne, en el termini màxim de set dies, tot el material de senyalització i de protecció que s'hi hagi instal·lat per fer la prova. Els ajuntaments respectius controlaran la retirada efectiva d'aquests materials.

A aquest efecte, el material a què es refereix l'apartat anterior ha de ser desmuntable, i resta prohibit inserir senyals en els arbres, ferir-los, així com impregnar-los amb pintura.

Les persones o entitats promotores repararan els danys produïts a conseqüència de la celebració de la competició esportiva en un termini màxim de trenta dies.

15.3.7. Infraccions

15.3.7.1. Infraccions lleus

a) Superar el límit de velocitat de 30 km/hora genèric, o els que figurin senyalitzats expressament en el vials.
b) Circular fora dels límits horaris autoritzats.
c) La circulació en grup no organitzada, superant els límits establerts.

Control de circulació motoritzada.

15.3.7.2. Infraccions greus

a) Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements de senyalització de la circulació motoritzada al medi natural.
b) Circular o estacionar, sense causa justificada, per vials no aptes per a la circulació motoritzada, o per les pistes i pels camins delimitats en xarxes i itineraris sense disposar d'una autorització específica.
c) Circular o estacionar camps a través o fora de camins o pistes aptes per a la circulació.
d) Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders i forestals, com a conseqüència de l'ús de vehicles motoritzats.
e) Participar en activitats organitzades de circulació motoritzada, sense autorització o incomplint les condicions establertes en l'autorització esmentada.
f) No retirar el material de senyalització i de protecció i no reparar els danys causats, en els terminis establerts.
g) Estacionar vehicles que impedeixin l'accés a camins forestals d'ús exclusiu per a vehicles de serveis d'extinció d'incendis, de vigilància i oficials, senyalitzats degudament, en l'època i en zones d'alt risc d'incendi.
h) Organitzar activitats de circulació motoritzada en grup sense haver-ne fet la comunicació prèvia.
i) Circular per les vies d'ús exclusiu per a vehicles de serveis d'extinció d'incendis, de vigilància i oficials, senyalitzats degudament, en l'època i en zones d'alt risc d'incendi i per la resta de camins en què, per raons de prevenció i extinció d'incendis forestals o de preservació de valors naturals, sigui prohibit de circular-hi, de manera temporal o permanent, quan es puguin ocasionar danys greus a la fauna, als béns o als ecosistemes naturals.
j) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.

15.3.8. Infraccions molt greus

a) Fer anuncis publicitaris en qualsevol mitjà de difusió que incitin a no respectar la legislació vigent en matèria de circulació motoritzada en el medi natural o contrària als principis que la inspiren.
b) Fer competicions esportives de vehicles motoritzats, sense l'autorització preceptiva, o incomplint-ne les condicions.
c) Reincidir en la comissió d'infraccions greus.

15.3.9. Responsabilitat

La responsabilitat per la comissió de les infraccions establertes per aquesta Llei recau directament en l'autor del fet en què consisteixi la infracció. No obstant això:

a) Quan l'autoria dels fets comesos correspongui a una persona menor de divuit anys, han de respondre solidàriament de la multa imposada els progenitors, tutors o acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, amb relació a l'incompliment de l'obligació imposada a aquests que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que s'imputi als menors.
b) En els casos en què no tingui lloc la detenció del vehicle i aquest tingui designat un conductor habitual, la responsabilitat recau en aquest, excepte en cas que acrediti que el conductor era un altre o que el vehicle havia estat sostret.
c) En els casos en què no tingui lloc la detenció del vehicle i aquest no tingui designat un conductor habitual, n'és responsable el conductor identificat pel titular o l'arrendatari a llarg termini.
d) A les empreses d'arrendament de vehicles a curt termini n'és el responsable l'arrendatari del vehicle. En cas que aquest manifesti que no n'és el conductor o sigui una persona jurídica, cal que aquest faciliti la identificació de la persona que conduïa en el moment de cometre's la infracció.

15.3.10. Agents de l'autoritat i mesures cautelars

Les persones membres del Cos d'Agents Rurals i, en general, tots els agents de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions, aplicaran una vigilància especial per garantir el compliment d'aquesta normativa.

El personal esmentat en l'apartat anterior podrà procedir a la immobilització de vehicles que, per l'incompliment dels preceptes d'aquest Decret, puguin ocasionar un perjudici greu per a les persones, per als béns o per als ecosistemes naturals. Aquesta mesura serà aixecada immediatament després que hagin cessat les causes que la motiven.

Les despeses derivades de la immobilització i, si s'escau, del trasllat i del dipòsit dels vehicles aniran a càrrec del conductor, el qual les haurà d'abonar o n'haurà de garantir el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sens perjudici del dret de recórrer-hi en contra segons el que estableix la legislació vigent.

15.3.11. Normativa relacionada

- Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accéºitzat al medi natural.
- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.

Tema 16

16.1. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural: normativa i regulació aplicable a Catalunya
- 16.1.1. Introducció
- 16.1.2. Competències
- 16.1.3. Llei del patrimoni cultural català
- 16.1.4. Delictes contra el patrimoni històric
- 16.1.5. Normativa de referència

16.2. Normativa bàsica d'urbanisme. Construccions en el sòl no urbanitzable: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions
- 16.2.1. Introducció
- 16.2.2. Competències
- 16.2.3. Règim urbanístic del sòl
- 16.2.4. Règim d'ús del sòl no urbanitzable
- 16.2.5. Figures del planejament urbanístic
- 16.2.6. Actes subjectes a llicència urbanística
- 16.2.7. Protecció de la legalitat urbanística
- 16.2.8. Infraccions
- 16.2.9. Restauració de la realitat física alterada
- 16.2.10. Normativa relacionada

Tema 16

16.1. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural: normativa i regulació aplicable a Catalunya

16.1.1. Introducció

El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d'una col·lectivitat nacional. Els béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics.

16.1.2. Competències

La Constitució espanyola de 1978 estableix, a l'article 149, que l'Estat té la competència exclusiva sobre la defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol contra l'exportació i l'espoliació; museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal, sens perjudici que les comunitats autònomes n'exerceixin la gestió.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 estableix, a l'article 9, que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva sobre les matèries de cultura, i de patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sens perjudici d'allò que disposa l'article 149 de la Constitució.

A l'article 127, l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura, i que aquesta competència exclusiva comprèn, en tot cas, el patrimoni cultural, en concret la inspecció, l'inventari i la restauració del patrimoni arquitectònic, arqueològic, científic, tècnic, històric, artístic, etnològic i cultural en general. També l'establiment del règim jurídic de les actuacions sobre béns mobles i immobles integrants del patrimoni cultural de Catalunya i la determinació del règim jurídic dels béns immobles, i també la declaració i la gestió d'aquests béns, excepte els que siguin de titularitat de l'Estat. També defineix com a competència exclusiva de la Generalitat la protecció del patrimoni cultural de Catalunya, que inclou la conservació, la reparació, el règim de vigilància i el control dels béns, sens perjudici de la competència estatal per a la defensa dels béns integrants d'aquest patrimoni contra l'exportació i l'espoliació.

Dins de l'organització del Govern de la Generalitat, el departament competent en matèria de patrimoni cultural ha d'elaborar i mantenir un Inventari del patrimoni cultural català amb la finalitat de permetre la documentació, la recopilació, la investigació i la difusió de tots els béns que l'integren.

Pel que fa al Cos d'Agents Rurals, la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals (article 5. Funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió), no preveu de manera expressa cap

referència a la protecció del patrimoni cultural. Però el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals, estableix que dins de l'àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat el Cos d'Agents Rurals desenvolupa, com a funcions bàsiques, *la protecció i la vigilància del patrimoni cultural existent al medi natural, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.*

L'any 2012 es va signar un *protocol de col·laboració* entre el departament d'adscripció del Cos d'Agents Rurals (en aquell moment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) i el departament competent en patrimoni cultural (en aquell moment, Departament de Cultura), pel qual es van determinar el procediment i les condicions per a l'accés del Cos d'Agents Rurals a l'extranet eGIPCI amb l'objectiu de conèixer i protegir el patrimoni cultural immoble de Catalunya. Aquesta col·laboració permet conèixer quins són els elements del patrimoni cultural i alhora vetllar-los i/o documentar-los en cas de mancança.

16.1.3. Llei del patrimoni cultural català

La Llei del patrimoni cultural català (*Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català)* parteix d'un concepte ampli del patrimoni cultural de Catalunya, que engloba el patrimoni moble, el patrimoni immoble i el patrimoni immaterial, siguin de titularitat pública o privada, i les manifestacions de la cultura tradicional i popular. S'hi estableixen tres categories de protecció, comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els béns culturals d'interès nacional, els béns catalogats i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural. S'hi atribueix al Govern de la Generalitat la facultat de declarar els béns culturals d'interès nacional, la categoria de protecció de major rang, que es correspon amb la dels béns d'interès cultural definida per la Llei del patrimoni històric espanyol. En relació amb els béns immobles d'interès nacional, la Llei regula diferents figures de protecció, en funció de la tipologia del bé.

La *Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català*, crea una segona esfera de protecció dels béns del patrimoni cultural de menor rellevància, els béns catalogats, els instruments de protecció i de control dels quals recauen principalment en els municipis. Aquesta figura es denomina béns culturals d'interès local. Els béns immobles d'interès local no només poden ésser catalogats en el marc d'aquesta Llei, sinó que també hi ha mecanismes de protecció regulats per la legislació urbanística. Pel que fa als béns mobles, llur règim específic posa l'accent en el control del comerç.

La *Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català*, conté també una regulació addicional del patrimoni arqueològic, que presenta com a novetat principal la introducció dels espais de protecció arqueològica.

Entre les mesures de foment i difusió destaquen l'establiment en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de l'anomenat u per cent cultural, la creació de l'Inventari del patrimoni cultural català i els preceptes dedicats a la gestió dels monuments per facilitar-ne la visita pública. D'aquesta manera, la Llei no s'atura en els objectius de protecció i restauració del patrimoni cultural, sinó que pretén dinamitzar-ne la difusió com a conseqüència lògica de l'assoliment progressiu d'aquells objectius. S'hi acompleix així la prescripció de l'Estatut d'autonomia, que imposa a la Generalitat el deure de promoure la participació dels ciutadans en la cultura. La Llei estableix també l'exigència de qualificacions i titulacions professionals per a determinades actuacions i intervencions, amb la finalitat d'augmentar els nivells de protecció dels béns patrimonials. També regula el règim sancionador, amb la classificació de les infraccions i les sancions corresponents i la determinació dels òrgans competents per imposar-les, juntament amb l'establiment de mesures cautelars i addicionals. S'hi crea, finalment, el Consell Assessor del Patrimoni Cultural, com a òrgan consultiu de les administracions públiques en les matèries relacionades amb el patrimoni, per assolir els objectius que marca la Llei.

16.1.3.1. Categories de protecció del patrimoni cultural

El patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures. També formen part del patrimoni cultural català els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques.

Tothom que tingui coneixement d'una situació de perill o de la destrucció consumada o imminent d'un bé integrant del patrimoni cultural català ho ha de comunicar immediatament a l'Administració local corresponent o al Departament de Cultura.

- **Béns culturals d'interès nacional.** Els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant mobles com immobles, han d'ésser declarats d'interès nacional.

  Els béns immobles es classifiquen en:

  a) Monument històric: construcció o altra obra material produïda per l'activitat humana que configura una unitat singular.
  b) Conjunt històric: agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.
  c) Jardí històric: espai delimitat que és fruit de l'ordenació per l'ésser humà d'elements naturals i que pot incloure estructures de fàbrica.
  d) Lloc històric: paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que formen part d'una unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen esdeveniments o records del passat, o que contenen obres de l'ésser humà amb valors històrics o tècnics.
  e) Zona d'interès etnològic: conjunt de vestigis, que poden incloure intervencions en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya.
  f) Zona arqueològica: lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible d'ésser estudiat amb profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsol o sota les aigües. En cas que els béns culturals immobles definits per les lletres a), b), c), d) i e) tinguin en el subsol restes que solament siguin susceptibles d'ésser estudiades arqueològicament, tindran també la condició de zona arqueològica.
  g) Zona paleontològica: lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

Els béns mobles poden ésser declarats d'interès nacional singularment o com a col·lecció.

La declaració de béns culturals d'interès nacional ha d'ésser acordada pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller de Cultura, i comporta la seva inscripció al Registre de béns culturals d'interès nacional, i la publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i al *Butlletí Oficial de l'Estat*.

En el cas dels béns immobles, si escau, la declaració ha de contenir la delimitació de l'entorn necessari per a la protecció adequada del bé. L'entorn, que pot incloure el subsol, és constituït per l'espai, sigui edificat o no, que dona suport ambiental al bé i l'alteració del qual pot afectar-ne els valors, la contemplació o l'estudi. La declaració d'un bé cultural d'interès nacional ha d'establir, en cas que l'ús a què sigui destinat el bé sigui incompatible amb la seva preservació, la paralització o la modificació d'aquest ús, en el qual cas ha de fixar la indemnització corresponent.

D'altra banda, els béns radicats a Catalunya que prèviament a l'aprovació de la *Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català*, havien estat declarats d'interès cultural d'acord amb la Llei de l'Estat 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, van passar a tenir la consideració de béns culturals d'interès nacional, i els béns immobles que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei estaven inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans urbanístics van passar a tenir, llevat que fossin béns culturals d'interès nacional, la consideració de béns culturals d'interès local i van quedar inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural català.

Amb l'aprovació de la *Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català*, també es van declarar d'interès nacional els castells de Catalunya, les coves, els abrics i els indrets que contenen manifestacions d'art rupestre, i la documentació recollida en l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

- **Béns catalogats.** Els béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional han d'ésser inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural català.

  La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local.

  La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.

  L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del patrimoni cultural català.

  Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments arqueològics del terme municipal que han estat declarats espais de protecció arqueològica.

- **Resta de béns integrants del patrimoni cultural català.** Ultra els béns culturals d'interès nacional i els béns catalogats, formen part també del patrimoni cultural català els béns mobles i immobles que, tot i no haver estat objecte de declaració ni de catalogació, estan relacionats amb la història i la cultura de Catalunya i que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures. També formen part del patrimoni cultural català els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques.

  En tot cas, formen part del patrimoni cultural català els béns mobles següents:

  a) Les col·leccions i els exemplars singulars de zoologia, botànica, mineralogia i anatomia i els objectes d'interès paleontològic.
  b) Els béns que constitueixen punts de referència importants de la història.
  c) El producte de les intervencions arqueològiques.
  d) Els béns d'interès artístic.
  e) El mobiliari, els instruments musicals, les inscripcions, les monedes i els segells gravats de més de cent anys d'antiguitat.
  f) El patrimoni etnològic moble.
  g) El patrimoni científic, tècnic i industrial moble.
  h) El patrimoni documental i el patrimoni bibliogràfic.

16.1.3.2. Protecció del patrimoni cultural català

Tots els béns integrants del patrimoni cultural català han d'ésser conservats per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors. Els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors de béns culturals d'interès nacional o béns catalogats han de permetre l'accés dels especialistes als dits béns, per tal que puguin estudiar-los i catalogar-los convenientment. El departament competent en matèria de patrimoni cultural pot impedir qualsevol obra o intervenció en béns integrants del patrimoni cultural.

Qualsevol intervenció que es pretengui dur a terme en un monument històric, un jardí històric, una zona arqueològica o una zona paleontològica d'interès nacional ha d'ésser autoritzada pel Departament de Cultura, prèviament a la concessió de la llicència municipal. Si, com a conseqüència del mal estat d'un immoble d'interès nacional, l'ajuntament corresponent ha d'adoptar mesures per evitar danys a tercers, cal que ho comuniqui prèviament al Departament de Cultura, el qual disposa d'un termini de quaranta-vuit hores per determinar les condicions a què s'ha de subjectar la intervenció.

L'Administració pot inspeccionar en qualsevol moment les obres i les intervencions que es facin en béns integrants del patrimoni cultural català. Els propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors dels béns esmentats hi han de permetre l'accés, sempre que sigui necessari als efectes de la inspecció.

Els funcionaris i les funcionàries als quals s'assignen el control i la inspecció sobre el patrimoni cultural tenen la consideració d'autoritat i estan facultats i facultades per examinar els béns, els llibres, els documents i, en general, tot el que pugui servir d'informació per complir i executar llurs tasques.

16.1.3.3. Normes específiques de protecció del patrimoni arqueològic

Els béns mobles i immobles de caràcter històric per a l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica integren el patrimoni arqueològic català. També l'integren els elements geològics i paleontològics relacionats amb l'ésser humà i amb els seus orígens i antecedents.

En la tramitació de projectes d'obres, d'instal·lacions o d'activitats que s'hagin de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental i que afectin béns integrants del patrimoni arqueològic, s'ha de sol·licitar un informe al Departament de Cultura.

La realització en l'àmbit territorial de Catalunya d'intervencions arqueològiques i paleontològiques, terrestres o subaquàtiques, requereix l'autorització prèvia del Departament de Cultura, sens perjudici de la llicència municipal que sigui preceptiva segons la legislació urbanística. En cas de silenci del Departament de Cultura, s'ha d'entendre que l'autorització ha estat denegada.

Inspecció d'espoli d'elements arqueològics.

Es consideren intervencions arqueològiques i paleontològiques els estudis directes d'art rupestre i les prospeccions, els sondeigs, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció, amb remoció de terrenys o sense, que tingui per finalitat descobrir, documentar o investigar restes arqueològiques o paleontològiques.

16.1.3.4. Espais de protecció arqueològica

Es consideren espais de protecció arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès nacional on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Els espais de protecció arqueològica són determinats per una resolució de la persona titular del departament competent en matèria de patrimoni cultural, amb l'audiència prèvia dels interessats i de l'ajuntament afectat.

Els promotors d'obres i d'altres intervencions en solars o edificacions que es trobin en espais de protecció arqueològica han de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència d'obres, un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, cal l'informe favorable del departament competent en matèria de patrimoni cultural. Aquest informe pot exigir, com a condició per a l'execució de les obres, la realització i l'execució d'un projecte arqueològic.

16.1.3.5. Descobriment de restes arqueològiques

Els descobriments de restes amb valor arqueològic fets per atzar i els de caràcter singular produïts com a conseqüència d'una intervenció arqueològica s'han de comunicar en el termini de quaranta-vuit hores al departament competent en matèria de patrimoni cultural o a l'ajuntament corresponent, i en cap cas no se'n pot donar coneixement públic abans d'haver-ne informat les dites administracions.

Mai no es poden extreure els objectes quan calgui fer qualsevol remoció de terra, per mínima que sigui, ni quan calgui deslligar-los de cap altre objecte o resta. Les restes han de romandre en el seu emplaçament original excepte quan es tracti d'objectes que es trobin a la superfície terrestre i siguin fàcilment transportables per part de la persona que els ha trobat. En aquest cas, la persona descobridora de restes arqueològiques ha de fer lliurament del bé, en el termini de quaranta-vuit hores, a l'ajuntament corresponent, a un museu públic de Catalunya o al departament competent en matèria de patrimoni cultural.

Els béns trobats tenen la consideració de domini públic, i s'integren en el patrimoni de la Generalitat. Correspon al departament competent en matèria de patrimoni cultural de determinar el lloc del dipòsit definitiu de les restes arqueològiques trobades, tenint en compte els criteris de la major proximitat a l'indret de la troballa i de la idoneïtat de les condicions de conservació i seguretat dels béns, sens perjudici de l'aplicació d'altres criteris derivats de les necessitats de l'ordenació museística general.

Pel que fa a la recerca de restes arqueològiques amb l'ús de detectors de metalls, és una activitat prohibida com a afició. Tota recerca arqueològica requereix una autorització del departament competent en matèria de patrimoni cultural. Aquesta autorització només es dona en el marc de prospeccions arqueològiques dirigides per personal amb la titulació adequada.

16.1.3.6. Inventari del patrimoni cultural català

El departament competent en matèria de patrimoni cultural ha d'elaborar i mantenir l'Inventari del patrimoni cultural català, el qual té com a finalitat de permetre la documentació i la recopilació sistemàtiques, la investigació i la difusió de tots els béns que l'integren.

Les dades que figuren a l'Inventari del patrimoni cultural català són públiques, amb excepcions.

L'Administració de la Generalitat ha de garantir als ciutadans l'accessibilitat de les dades contingudes en l'Inventari del patrimoni cultural català, mitjançant l'establiment d'una xarxa descentralitzada de transmissió de dades.

Els museus, les biblioteques, els arxius i els altres centres de dipòsit cultural que informatitzin les dades documentals de llurs fons han d'assegurar i facilitar la viabilitat del traspàs de la informació a l'Inventari del patrimoni cultural català, en el suport i amb el format que siguin determinats pel Departament de Cultura.

16.1.3.7. Infraccions

L'incompliment de les obligacions establertes per la *Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català*, té la consideració d'infracció administrativa, llevat que constitueixi delicte. Les infraccions d'aquesta Llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

- **Constitueixen infraccions lleus:**

  a) La manca de comunicació al Registre de béns culturals d'interès nacional o al Catàleg del patrimoni cultural català dels actes jurídics o tècnics i dels trasllats que afectin els béns que hi són inscrits.
  b) La manca de notificació a l'Administració competent, en els termes fixats per l'article 22, de la transmissió onerosa de la propietat o de qualsevol dret real sobre béns culturals d'interès nacional, sobre béns catalogats o sobre els restants béns mobles integrants del patrimoni cultural català.
  c) L'incompliment del deure de permetre l'accés dels especialistes als béns catalogats.
  d) L'incompliment del deure d'informació a les administracions competents sobre l'existència i la utilització de béns integrants del patrimoni cultural i l'obstrucció de les inspeccions de les administracions competents.
  e) La manca de presentació a l'aprovació del Departament de Cultura d'un programa que especifiqui les actuacions de conservació dels béns.
  f) L'incompliment dels deures establerts en l'article 41.2 pels comerciants de béns integrants del patrimoni cultural.

- **Constitueixen infraccions greus:**

  a) La manca de notificació al Departament de Cultura de la realització de subhastes que afectin béns integrants del patrimoni cultural.
  b) L'incompliment dels deures de permetre l'accés dels investigadors i la visita pública als béns culturals d'interès nacional.
  c) L'incompliment dels deures de preservació i manteniment de béns culturals d'interès nacional o de béns catalogats.
  d) La inobservança del deure de portar el llibre de registre de transmissions i l'omissió o la inexactitud de les dades que s'hi han de fer constar.
  e) La disgregació, sense l'autorització del Departament de Cultura, de col·leccions declarades d'interès nacional o catalogades, i la separació de béns mobles vinculats a béns immobles d'interès nacional.
  f) L'incompliment de les obligacions de comunicació del descobriment de restes arqueològiques i de lliurament dels béns trobats.
  g) L'incompliment de la suspensió d'obres amb motiu del descobriment de restes arqueològiques i de les suspensions d'obres acordades per l'Administració competent.
  h) L'atorgament pels ajuntaments de llicències d'obres i l'adopció de mesures cautelars incomplint l'obligació d'obtenir l'autorització prèvia del departament competent en matèria de patrimoni cultural, quan sigui necessària.

- **Constitueixen infraccions molt greus:**

  a) L'enderrocament total o parcial d'immobles declarats d'interès nacional.
  b) La destrucció de béns mobles d'interès nacional o de béns catalogats.
  c) L'atorgament pels ajuntaments de llicències urbanístiques de desplaçament d'immobles incomplint l'obligació d'obtenir un informe favorable previ del departament competent en matèria de patrimoni cultural, quan sigui necessària.

- **Són infraccions lleus, greus o molt greus, en funció del dany potencial o efectiu al patrimoni cultural:**

  a) La realització d'intervencions arqueològiques sense l'autorització del Departament de Cultura.
  b) La realització d'intervencions sobre béns culturals d'interès nacional i sobre espais de protecció arqueològica sense llicència urbanística o incomplint-ne els termes.
  c) Les actuacions i les intervencions sobre béns mobles d'interès nacional o béns mobles catalogats no aprovades pel Departament de Cultura.
  d) El canvi d'ús d'un monument sense l'autorització del Departament de Cultura o el manteniment d'usos incompatibles d'acord amb la declaració.

16.1.4. Delictes contra el patrimoni històric

El títol XVI, capítol II, de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, tipifica quatre delictes relacionats amb la protecció del patrimoni cultural.

(*VEGEU EL TEMA 2 DE LA PRESENT GUIA D'ESTUDI).*

16.1.5. Normativa de referència

- Llei estatal 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

16.2. Normativa bàsica d'urbanisme. Construccions en el sòl no urbanitzable: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions

16.2.1. Introducció

El sòl no urbanitzable és format pels terrenys classificats com a tal pel planejament pel fet de ser incompatibles amb el desenvolupament urbà, per raó de l'existència de valors que els fan mereixedors de protecció especial o pel fet de ser inadequats per a la urbanització per garantir la utilització racional del territori d'acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. Al conjunt de Catalunya, un 94% de la superfície del territori és sòl no urbanitzable.

Es tracta d'un espai molt divers que presenta graus de transformació variats. Comprèn els espais més naturals, que han quedat al marge de la influència humana; els espais rurals, transformats d'una manera poc artificialitzadora per a l'aprofitament dels recursos naturals mitjançant l'agricultura o la ramaderia, i alguns espais periurbans (propis de les àrees metropolitanes) on es barregen utilitzacions urbanes amb usos rurals i amb espais lliures vacants que semblen en l'espera de ser engolits pel creixement de les ciutats.

16.2.2. Competències

La Constitució espanyola de 1978 estableix a l'article 148 que les comunitats autònomes podran assumir competències en les matèries d'ordenació del territori, urbanisme i habitatge.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 estableix a l'article 149, sobre *Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i urbanisme*, que correspon a la Generalitat, en matèria d'urbanisme, la competència exclusiva, que inclou en tot cas:

a) La regulació del règim urbanístic del sòl, que inclou, en tot cas, la determinació dels criteris sobre els diversos tipus de sòl i els seus usos.
b) La regulació del règim jurídic de la propietat del sòl, respectant les condicions bàsiques que l'Estat estableix per garantir la igualtat de l'exercici del dret a la propietat.
c) L'establiment i la regulació dels instruments de planejament i gestió urbanística, i també de llur procediment de tramitació i aprovació.
d) La política de sòl i habitatge, la regulació dels patrimonis públics de sòl i habitatge i el règim de la intervenció administrativa en l'edificació, la urbanització i l'ús del sòl i el subsol.
e) La protecció de la legalitat urbanística, que inclou, en tot cas, la inspecció urbanística, les ordres de suspensió d'obres i llicències, les mesures de restauració de la legalitat física alterada, i també la disciplina urbanística.

L'exercici de les competències urbanístiques correspon, per tant, a l'Administració de la Generalitat i als municipis i les comarques, sens perjudici de les competències que es puguin atribuir en aquesta matèria a altres ens locals.

La *Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals*, no conté cap referència expressa a la protecció de la legalitat urbanística, però a l'article 5 estableix les funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió del medi natural, i diu que pot prendre part en la gestió, la vigilància i la inspecció en matèria de medi ambient, en col·laboració amb altres organismes de la Generalitat que hi tinguin competències.

El *Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals*, estableix, dins de l'àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat, que el Cos d'Agents Rurals desenvolupa, dins de les seves funcions especialitzades, la col·laboració en la vigilància, el control i la inspecció de les actuacions urbanístiques quan afectin sòl no urbanitzable o espècies catalogades.

L'any 2014 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament al qual estava adscrit el Cos d'Agents Rurals (en aquell moment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) i el departament competent en matèria d'urbanisme (en aquell moment, el Departament de Territori i Sostenibilitat), per tal d'establir els termes i els criteris d'acord amb els quals els membres del Cos d'Agents Rurals col·laborarien amb la direcció general competent en matèria de protecció de la legalitat urbanística en la vigilància i el control de les infraccions urbanístiques que detectessin en l'àmbit del sòl no urbanitzable.

16.2.3. Règim urbanístic del sòl

El règim urbanístic del sòl es determina per la classificació, la qualificació en zones o sistemes i la inclusió en un sector de planejament urbanístic derivat o en un polígon d'actuació urbanística.

16.2.3.1. Classificació del sòl

Els plans d'ordenació urbanística municipal classifiquen tot el sòl del territori corresponent en:

a) Sòl urbà (SU).
b) Sòl no urbanitzable (SNU).
c) Sòl urbanitzable (SUble).

16.2.3.2. Concepte de sòl urbà (SU)

Constitueixen el sòl urbà:

a) Els terrenys que el planejament urbanístic inclou de manera expressa en aquesta classe de sòl perquè, havent estat sotmesos al procés d'integració en el teixit urbà, tenen tots els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees consolidades per l'edificació d'almenys dues terceres parts de llur superfície edificable. El simple fet que el terreny confronti amb carreteres i vies de connexió interlocal i amb vies que delimiten el sòl urbà no comporta que el terreny tingui la condició de sòl urbà.
b) Els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau d'urbanització que aquest determina.

16.2.3.3. Serveis urbanístics bàsics

a) La xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal.
b) Les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament.
c) El subministrament d'energia elèctrica.

Els serveis urbanístics bàsics han de tenir les característiques adequades per a l'ús del sòl previst pel planejament urbanístic que el classifica.

16.2.3.4. Concepte de nucli de població

S'entén per nucli de població una concentració isolada de població, amb usos urbans, dins un municipi, que requereix l'existència de serveis urbanístics i assistencials.

16.2.3.5. Concepte de solar

Tenen la consideració de solar els terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l'edificació, segons llur qualificació urbanística, i que compleixin els requisits següents:

a) Que estiguin urbanitzats o que disposin dels serveis urbanístics bàsics i afrontin amb una via que disposi d'enllumenat públic i estigui pavimentada íntegrament, incloent-hi la zona de pas de vianants.
b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix.
c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d'actuació urbanística pendents de desenvolupament.
d) Que, per edificar-los, no s'hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.

16.2.3.6. Concepte de sòl urbà consolidat (SUC)

Constitueixen el sòl urbà consolidat els terrenys que tenen la condició de solar, i els terrenys als quals només manca, per assolir la condició de solar, assenyalar les alineacions o les rasants, o bé completar o acabar la urbanització.

16.2.3.7. Concepte de sòl urbà no consolidat (SUNC)

Té la condició de sòl urbà no consolidat el sòl urbà altre que el consolidat.

Per a la transformació urbanística d'un sector de sòl urbà no consolidat subjecte a un pla de millora urbana, cal la formulació, la tramitació i l'aprovació definitiva d'un pla de millora urbana, llevat dels casos de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d'interès supramunicipal, l'ordenació detallada dels quals s'estableix per mitjà del pla director urbanístic corresponent.

16.2.3.8. Concepte de sòl no urbanitzable (SNU)

Constitueixen el sòl no urbanitzable:

a) Els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal ha de classificar com a no urbanitzables per raó dels factors següents, entre d'altres:
   1. Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat o la conveniència d'evitar la transformació dels terrenys per protegir-ne l'interès connector, natural, agrari, paisatgístic, forestal o d'un altre tipus.
   2. Les determinacions dels plans directors.
   3. La subjecció dels terrenys a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic.

b) Els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal considera necessari classificar com a sòl no urbanitzable per raó de:
   a) la concurrència dels valors considerats per la legislació aplicable en matèria de sòl;
   b) l'objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d'acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible definit per l'article 3 del text refós de la Llei d'urbanisme, i també la concurrència d'altres criteris objectius establerts pel planejament territorial o urbanístic;
   c) el valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques protegides o denominacions d'origen.

c) Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà ni en sòl urbanitzable.

16.2.3.9. Concepte de sòl urbanitzable (SUble)

Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) corresponent consideri necessaris i adequats per garantir el creixement de la població i de l'activitat econòmica, i els terrenys que els plans directors urbanístics delimitin com a àrees residencials estratègiques o com a sectors d'interès supramunicipal dins d'aquesta classe de sòl.

Els plans d'ordenació urbanística municipal poden distingir entre sòl urbanitzable delimitat i sòl urbanitzable no delimitat.

16.2.4. Règim d'ús del sòl no urbanitzable

Els propietaris o les propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts per la normativa d'urbanisme, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de sòl. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.

És permès, en sòl no urbanitzable:

a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.

b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l'entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques.

c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l'impacte ambiental o paisatgístic negatiu. D'acord amb el pla urbanístic corresponent, aquestes construccions es poden reutilitzar per destinar-les als usos següents:

1. D'habitatge, quan es tracti de masies o cases rurals.
2. D'habitatge amb activitat econòmica d'ús turístic en masies o cases rurals.
3. Hoteler, amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament.
4. De turisme rural.
5. Educatiu en el lleure.
6. De creació artística o de producció artesanal.
7. D'exercici de professions liberals.
8. De restauració.
9. D'equipaments.
10. De serveis comunitaris o corporatius.

d) Reconstruir i rehabilitar construccions agroforestals que siguin de l'any 1956 o anteriors.

Les construccions anteriors a), b), c) i d) han d'haver estat incloses pel planejament urbanístic en un catàleg específic les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació.

No obstant, les construccions anteriors a), b), c) i d) es poden reutilitzar per destinar-les a altres usos diferents sempre que s'acrediti que la finca en qüestió disposa d'un pla de gestió forestal o de finca aprovat i que n'acrediti l'execució d'acord amb la planificació que hi consta.

El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per destinar-lo a les activitats o als equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d'interès públic:

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
c) Les infraestructures d'accessibilitat.
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.

En sòl no urbanitzable, a banda de les actuacions d'interès públic esmentades, només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable:

a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, forestal, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d'origen.
b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l'allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin associades directament i justificadament a una de les activitats d'explotació descrites.
c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa viària.
d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques.
e) Les construccions destinades a l'activitat de càmping i a l'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d'ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d'un pla especial urbanístic.
f) Les construccions destinades a usos auxiliars dels autoritzats en les construccions autoritzables.
g) Les construccions destinades a l'ampliació dels usos de turisme rural o hotelers autoritzats en les construccions autoritzables, que exigeixen la tramitació prèvia d'un pla especial urbanístic.

h) Excepcionalment, les instal·lacions de producció d'electricitat mitjançant fonts renovables destinades a l'autoconsum amb l'objectiu de donar servei a activitats legalment implantades emplaçades en sectors limítrofs al sòl no urbanitzable i en els quals aquestes instal·lacions no puguin ésser construïdes, sia per insuficiència o per esgotament de l'espai disponible dins el sector

A l'efecte de la lletra b de l'apartat anterior, es presumeix que les noves construccions o la reutilització de les existents per a destinar-les a l'ús d'habitatge familiar estan directament i justificadament associades a una explotació rústica quan concorrin les circumstàncies següents:

- Que el nou habitatge familiar se situï en un municipi rural amb una població inferior a cinc mil habitants.
- Que la persona promotora de l'habitatge familiar sigui un descendent de la persona titular d'una explotació rústica familiar situada al municipi.
- Que la dita persona promotora treballi en l'explotació o n'obtingui rendiments.
- Que aquesta presumpció no s'hagi aplicat anteriorment amb relació a la mateixa explotació

Als municipis rurals sense nucli de població o amb una població inferior a dos mil habitants, es presumeix que les noves construccions o la reutilització de les existents per destinar-les a l'ús d'habitatge familiar estan associades directament i justificadament a una explotació rústica quan el promotor de les obres sigui un descendent de la persona titular d'una explotació rústica familiar situada al municipi i treballi en l'explotació o n'obtingui rendiments. Aquesta associació només es presumeix per a la implantació d'un únic habitatge.

L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la preservació d'aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, i comporta per a la persona propietària els deures següents:

a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la seva massa vegetal en l'estat exigible legalment o per restaurar aquest estat, en els termes previstos en la normativa que hi sigui aplicable.
b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la construcció o l'edificació amb les xarxes generals de serveis, i cedir a l'Administració competent aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva incorporació al domini públic, quan n'hagin de formar part.
c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per donar compliment a la resta de condicions que exigeixi el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte, respecte a l'obtenció de subministraments, l'assoliment de nivells de sanejament adequats o altres serveis.
d) Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte per tal d'evitar la fragmentació d'espais agraris i l'afectació greu a les explotacions agràries, minorar els efectes de les edificacions i llurs usos, accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per a altres finalitats justificades.

L'autorització de les obres i els usos en sòl no urbanitzable està subjecta, prèviament a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment que estableixen els dits preceptes.

L'habitatge d'ús turístic és compatible amb l'ús d'habitatge familiar implantat legalment.

El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent els valors que el pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) protegeix o preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels dits valors i l'assoliment de les dites finalitats.

És en aquest POUM on s'han d'incorporar el catàleg específic de bens protegits i el catàleg específic de les construccions situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació (conegut popularment com a "Catàleg de masies i cases rurals").

16.2.5. Figures del planejament urbanístic

La planificació urbanística del territori es duu a terme mitjançant el planejament urbanístic general, que és integrat pels plans directors urbanístics, pels plans d'ordenació urbanística municipal i per les normes de planejament urbanístic. Els programes d'actuació urbanística municipal són també part del planejament urbanístic general i el complementen.

El planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà del planejament urbanístic derivat, que és integrat pels plans especials urbanístics, pels plans de millora urbana, pels plans parcials urbanístics i pels plans parcials urbanístics de delimitació.

El planejament urbanístic derivat està supeditat a les determinacions del planejament urbanístic general.

16.2.6. Actes subjectes a llicència urbanística

En sòl no urbanitzable, estan subjectes a la llicència urbanística prèvia:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.*
b) La construcció d'edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
c) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.
d) El canvi dels edificis.
e) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.
f) L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
g) La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d'aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d'alçària.
h) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.*
i) L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.*
j) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
k) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
l) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
m) La instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s'hi estableix.
n) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.
o) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
p) Els usos i les obres provisionals.

* *En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat no estan subjectes a intervenció mitjançant una llicència urbanística o una comunicació prèvia els moviments de terra, l'esplanació de terrenys, l'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s'executin a l'empara d'un instrument d'ordenació forestal o sota la intervenció de l'Administració forestal i de l'Administració competent en matèria de medi ambient.*

Cal aclarir que el concepte d'edificació sempre està relacionat amb una edificació o edifici. Tot i que sovint les normes urbanístiques fan servir els termes *construcció* i *edificació* com a equivalents, el segon concepte (*construcció*) és molt més ampli que el primer.

Així que tota edificació suposa una construcció (rases, tanques, murs, preses i pantans, instal·lacions de canonades, etc.), però no tota construcció és una edificació (la destinada a ús d'habitatge).

16.2.6.1. Caducitat de les llicències urbanístiques

Totes les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabar-les, en funció del principi de proporcionalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per començar les obres és d'un any i el termini per acabar-les és de tres anys.

16.2.6.2. Actes promoguts per administracions públiques

Els actes promoguts per òrgans de l'Estat o de la Generalitat o per entitats de dret públic que administrin béns estatals o autonòmics han d'estar subjectes igualment a llicència municipal, amb les excepcions previstes per la legislació sectorial. També estan subjectes a llicència municipal els actes de les entitats locals que no tinguin la competència per atorgar la llicència.

16.2.7. Protecció de la legalitat urbanística

La legalitat urbanística és constituïda pel conjunt de normes legals i reglamentàries, incloent-hi les normes dels plans urbanístics i les ordenances municipals, que ordenen els usos i els aprofitaments urbanístics del sòl, a les quals se subjecten els actes d'utilització del sòl i les obres que hi són implantades.

La protecció de la legalitat urbanística constitueix el conjunt d'instruments mitjançant els quals les administracions públiques competents exerceixen una potestat reglada que les faculta per intervenir en l'activitat dels particulars amb la finalitat de preservar la legalitat urbanística i restablir-la quan es vulnera i de sancionar les conductes tipificades com a infraccions urbanístiques.

Correspon a les administracions competents per exercir la potestat de protecció de la legalitat urbanística inspeccionar els actes i les omissions que puguin vulnerar la legalitat urbanística. Per organitzar l'activitat inspectora, poden elaborar plans d'inspecció que fixin les prioritats d'actuació. Té la condició d'autoritat el personal al servei de les administracions esmentades que, de forma permanent o circumstancial, tingui encomanat expressament l'exercici de la funció pública d'inspecció urbanística.

El personal amb funcions d'inspecció urbanística està facultat per:

a) Entrar a les finques i les obres que siguin objecte d'inspecció sense avís previ i romandre-hi el temps necessari per dur a terme la seva funció. Això no obstant, quan l'objecte de la inspecció sigui el domicili d'una persona, s'ha d'obtenir el seu consentiment exprés per entrar-hi o, si escau, l'autorització judicial corresponent.
b) Practicar qualsevol diligència d'investigació, examen o prova que es consideri necessària i, en particular:
    1) Reclamar que les persones presents en el lloc inspeccionat s'identifiquin o justifiquin els motius de la seva presència i informin sobre qualsevol circumstància relacionada amb el compliment de la legalitat urbanística.
    2) Sol·licitar la compareixença de la persona propietària i altres persones presumptament responsables en el lloc inspeccionat o en l'oficina pública designada per la persona inspectora.
    3) Examinar els títols administratius habilitadors de què disposi la persona promotora de l'actuació inspeccionada o que constin en els arxius de l'Administració que els hagi atorgat.
    4) Fer amidaments i obtenir imatges fotogràfiques o en moviment relatives a l'actuació inspeccionada.

Les administracions públiques i els ens que en són dependents han de prestar la col·laboració necessària al personal amb funcions d'inspecció urbanística. En aquest marc de col·laboració, han de permetre l'accés als seus arxius a les persones inspectores i facilitar-los la informació de què disposin necessària per

comprovar els fets que puguin comportar la vulneració de la legalitat urbanística i determinar les persones que en puguin ser responsables.

16.2.7.1. Actes i informes

Les actes d'inspecció urbanística són documents públics en què les persones inspectores fan constar els fets comprovats directament en les seves actuacions inspectores. Les actes han de reflectir les dades següents:

a) Lloc i data de l'actuació inspectora.
b) Identificació de la persona inspectora que la subscriu i de les altres persones presents en l'actuació.
c) Identificació de la finca o l'obra objecte de la inspecció.
d) Descripció dels fets constatats en l'actuació.
e) Manifestacions efectuades per les persones presents en l'actuació.

A les actes d'inspecció es poden annexar els plànols, les fotografies i qualsevol document públic o privat relacionats amb l'objecte de la inspecció.

Les persones inspectores també poden fer constar els fets que hagin comprovat mitjançant els informes que elaborin, supòsit en el qual els informes han de reflectir les dades requerides per a les actes d'inspecció i poden annexar documents. Aquests informes han de valorar si els fets comprovats, tenint en compte la classificació i qualificació urbanística dels terrenys afectats i la resta de determinacions de la legalitat urbanística que es considerin aplicables, poden comportar la vulneració de les determinacions esmentades.

Els fets constatats per les persones inspectores en les actes i els informes que formalitzin tenen valor probatori sens perjudici de les proves que les persones interessades puguin aportar en defensa dels seus drets o interessos. El mateix valor probatori tenen els fets constatats en documents públics formalitzats per altres funcionaris que tinguin la condició d'autoritat aportats al procediment de protecció de la legalitat urbanística corresponent. El valor probatori es limita als fets constatats directament per l'autoritat de què es tracti.

16.2.8. Infraccions

16.2.8.1. Infraccions en sòl no urbanitzable

- **Molt greus**

a) Els actes de parcel·lació urbanística, d'urbanització, d'ús del sòl i el subsol i d'edificació contraris a l'ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme en terrenys que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable de protecció especial, o en terrenys situats en qualsevol classe de sòl que el planejament urbanístic reserva per a sistemes urbanístics generals o bé per a sistemes urbanístics locals d'espais lliures, sistema viari o d'equipaments comunitaris esportius públics.
b) La tala o l'abatiment d'arbres que comporti la desaparició d'espais boscosos o d'arbredes protegits pel planejament urbanístic.
c) La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urbanitzable objecte d'algun règim de protecció especial, en contra de les determinacions de la Llei d'urbanisme.
d) La vulneració del règim d'usos i obres dels béns que el planejament urbanístic inclou en els catàlegs de béns protegits.

- **Greus**

a) Els actes tipificats com a infracció molt greu que es duguin a terme en sòl no urbanitzable que no sigui de protecció especial ni reservat pel planejament urbanístic per a sistemes

urbanístics generals o bé per a sistemes urbanístics locals d'espais lliures, sistema viari o d'equipaments comunitaris esportius públics.

b) La tala o l'abatiment d'arbres integrants d'espais boscosos o d'arbredes protegits pel planejament urbanístic que no comporti la desaparició d'aquests espais o arbredes.

c) La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urbanitzable que no sigui objecte de cap règim de protecció especial, o bé en sòl urbanitzable no delimitat, en contra de les determinacions d'aquesta Llei.

- **Lleus**

a) La vulneració de l'ordenament jurídic urbanístic en sòl no urbanitzable no subjecte a protecció especial i en sòl urbanitzable sense planejament parcial aprovat definitivament, en els supòsits següents:
   — En matèria d'ús del sòl i del subsol, si l'actuació no comporta fer edificacions ni instal·lacions fixes.
   — En matèria d'edificació, si l'actuació consisteix en la construcció d'elements auxiliars o complementaris d'un ús o una edificació preexistents implantats legalment.

16.2.8.2. Subjectes responsables

Han de ser sancionades per fets constitutius d'infracció urbanística les persones físiques o jurídiques que en siguin responsables, encara que només sigui per simple inobservança.

Són responsables dels fets tipificats com a infracció urbanística les persones que els promoguin, projectin, dirigeixin o executin materialment, siguin propietàries o no del sòl o de les obres afectats.

En les obres que s'executin sense llicència o amb inobservança de les clàusules d'aquesta, han d'ésser sancionats, amb les multes que determina aquesta Llei, les persones propietàries, promotores, constructores o empresàries de les obres i les persones tècniques directores de l'execució d'aquestes.

La responsabilitat de les persones infractores és individual. Les multes que s'imposin a les persones responsables d'una mateixa infracció urbanística són independents entre si, llevat que el compliment de les obligacions legals correspongui a diverses persones conjuntament, supòsit en el qual aquestes persones responen solidàriament de la infracció que cometin i de la multa que els pertoqui.

16.2.8.3. Agreujants i atenuants de la responsabilitat

Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat de les persones infractores:

a) Prevaler-se de tenir la titularitat d'un ofici o càrrec públic per cometre una infracció en benefici propi.
b) Utilitzar la violència o altres formes de coacció contra funcionaris encarregats de la protecció de la legalitat urbanística.
c) Falsificar documents o alterar els supòsits de fet quan els uns i els altres legitimin l'actuació urbanística.
d) Aprofitar en benefici propi un estat de necessitat greu pública o dels particulars que en resultin perjudicats.
e) Perjudicar una pluralitat de persones afectades.
f) Incomplir les ordres de suspensió d'obres, execució o restauració dictades prèviament per l'Administració en relació amb els fets constitutius de la infracció.
g) Obstaculitzar o dificultar la feina del personal amb funcions d'inspecció urbanística.
h) Posar en perill la salut de les persones o la seguretat de les persones i les coses.
i) Haver estat sancionat per la comissió d'una infracció i cometre una altra infracció de la mateixa o distinta naturalesa en el termini d'un any a partir que la resolució sancionadora prèvia esdevingui ferma en via administrativa.

Són circumstàncies que atenuen la responsabilitat de les persones infractores:

a) La manca d'intenció de:
   1r cometre la infracció;
   2n causar un dany tan greu com el que efectivament s'hagi causat als interessos públics o privats afectats;
   3r beneficiar-se econòmicament.
b) Utilitzar mitjans econòmics d'una entitat escassa en l'actuació.
c) Obtenir un benefici escàs de l'actuació.
d) Ser viable la legalització de l'actuació, quan no s'hagi atès el requeriment de legalització corresponent.

16.2.8.4. Prescripció de les infraccions

Les infraccions urbanístiques molt greus prescriuen al cap de sis anys; les greus prescriuen al cap de quatre anys, i les lleus prescriuen al cap de dos anys.

Les infraccions urbanístiques comeses en terrenys que el planejament urbanístic destina al sistema urbanístic d'espais lliures públics o al sistema viari, o classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable d'especial protecció, no prescriuen.

Inspecció de construccions en sòl no urbanitzable.

16.2.9. Restauració de la realitat física alterada

Un cop transcorregut el termini de dos mesos després de la suspensió d'obres i/o el requeriment de legalització incoats en un procediment de protecció de la legalitat urbanística amb relació als actes d'edificació o d'ús del sòl i del subsol fets sense un títol administratiu habilitador (llicència o comunicació) o bé incomplint-los, i no s'hagi sol·licitat el títol administratiu habilitador pertinent que repari les deficiències esmentades, l'òrgan competent, mitjançant la resolució del procediment de restauració, ha d'acordar l'enderrocament de les obres, a càrrec de la persona interessada, i ha d'impedir definitivament els usos a què podrien donar lloc. Ha de procedir de la mateixa manera si les obres o les actuacions són manifestament il·legals o si el títol administratiu habilitador es denega perquè el fet d'atorgar-lo seria contrari a les prescripcions de l'ordenament urbanístic.

Si la persona interessada no executa les mesures de restauració acordades en el termini d'un mes, l'òrgan competent en pot ordenar l'execució forçosa o bé una execució subsidiària (en els casos previstos) de les mesures de restauració acordades; l'ordre de restauració que es dicti habilita per executar les obres de què es tracti, i en cap cas no és exigible sol·licitar una llicència urbanística (caldrà elaborar i aprovar un projecte tècnic que permeti l'execució material de les obres a càrrec de la persona que hi està obligada).

16.2.10. Normativa relacionada

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Tema 17

17.1. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya
- 17.1.1. Competències
- 17.1.2. Normativa d'aigües estatal i catalana
- 17.1.3. Agència Catalana de l'Aigua
- 17.1.4. Definicions

17.2. Zona de servitud i zona de policia de lleres

17.3. Usos comuns i usos comuns subjectes a autorització
- 17.3.1. Usos comuns
- 17.3.2. Usos comuns especials
- 17.3.3. Pasturatge del domini públic hidràulic
- 17.3.4. Usos comuns especials que per la seva afecció especial del domini públic hidràulic puguin dificultar la utilització del recurs per tercers

17.4. Regulació del domini públic hidràulic
- 17.4.1. Definició
- 17.4.2. Activitats a la zona de policia
- 17.4.3. Usos privatius per disposició legal
- 17.4.4. Resta d'usos privatius
- 17.4.5. Investigació d'aigües subterrànies
- 17.4.6. Registre d'aigües
- 17.4.7. Protecció del domini públic hidràulic i de la qualitat de les aigües continentals
- 17.4.8. Policia d'aigües
- 17.4.9. Abocaments
- 17.4.10. Zones humides
- 17.4.11. Infraccions i sancions

17.5. Normativa de referència

Tema 17

17.1. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya

17.1.1. Competències

La Constitució espanyola de 1978 estableix, a l'article 149, que l'Estat té la competència exclusiva sobre la legislació, l'ordenació i la concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan les aigües discorrin per més d'una comunitat autònoma, i l'autorització de les instal·lacions elèctriques quan el seu aprofitament afecti una altra comunitat o el transport d'energia surti del seu àmbit territorial.

La Constitució espanyola de 1978 també atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció, així com sobre les obres públiques d'interès general o la realització de les quals afecti més d'una comunitat autònoma.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 estableix, a l'article 117, que correspon a la Generalitat, en matèria d'aigües que pertanyin a conques hidrogràfiques intracomunitàries, la competència exclusiva, que inclou en tot cas:

a) L'ordenació administrativa, la planificació i la gestió de l'aigua superficial i subterrània, dels usos i els aprofitaments hidràulics i també de les obres hidràuliques que no siguin qualificades d'interès general.
b) La planificació i l'adopció de mesures i instruments específics de gestió i protecció dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics i terrestres vinculats a l'aigua.
c) Les mesures extraordinàries en cas de necessitat per garantir el subministrament d'aigua.
d) L'organització de l'Administració hidràulica de Catalunya, incloent-hi la participació dels usuaris.
e) La regulació i l'execució de les actuacions relacionades amb la concentració parcel·lària i amb les obres de regatge.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 també estableix que la Generalitat, en els termes que estableix la legislació estatal, assumeix competències executives sobre el domini públic hidràulic i les obres d'interès general. En els mateixos termes, li correspon la participació en la planificació i la programació de les obres d'interès general.

Pel que fa a les conques hidrogràfiques intercomunitàries, l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 estableix que la Generalitat participa en la planificació hidrològica i en els òrgans de gestió estatals dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics, i, dins del seu àmbit territorial, exerceix la competència executiva sobre:

a) L'adopció de mesures addicionals de protecció i sanejament dels recursos hídrics i dels ecosistemes aquàtics.
b) L'execució i l'explotació de les obres de titularitat estatal, si s'estableix mitjançant un conveni.
c) Les facultats de policia del domini públic hidràulic que li són atribuïdes per la legislació estatal.

També s'hi estableix que la Generalitat ha d'emetre un informe preceptiu per a qualsevol proposta de transvasament de conques que impliqui la modificació dels recursos hídrics del seu àmbit territorial, i que participa en la planificació hidrològica dels recursos hídrics i dels aprofitaments hidràulics que passin per Catalunya o que hi fineixin provinents de territoris de fora de l'àmbit estatal espanyol, i participa en l'execució de la dita planificació en els termes que estableix la legislació estatal.

Finalment, en el marc de la competència compartida en matèria de medi ambient que l'Estatut estableix per a la Generalitat, se li atribueixen la regulació i la gestió dels abocaments efectuats en les aigües interiors de Catalunya, i també dels efectuats en les aigües superficials i subterrànies que no passen per una altra comunitat autònoma, i en tot cas, dins del seu àmbit territorial, la competència executiva sobre la intervenció administrativa dels abocaments en les aigües superficials i subterrànies.

El *text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya*, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, descriu detalladament, com a competències de la Generalitat:

a) La planificació hidrològica en les conques compreses íntegrament en el territori català, i la participació en la planificació hidrològica que correspon a l'Administració General de l'Estat, particularment en la que afecti la part catalana de les conques dels rius Ebre, Garona i Xúquer.
b) L'ordenació i la concessió dels recursos i els aprofitaments hídrics, fins i tot l'aprofitament de les aigües residuals i, en general, totes les funcions d'administració i control de la qualitat del domini públic hidràulic (DPH), incloent-hi l'atermenament i la modificació i la correcció dels llits fluvials, en les conques compreses íntegrament en el territori de Catalunya.
c) L'administració, la gestió i el control de qualitat dels aprofitaments hídrics corresponents a conques hidrogràfiques situades al territori de Catalunya compartides amb altres comunitats autònomes, incloent-hi l'exercici de la funció executiva de policia del DPH i la tramitació fins a la proposta de resolució dels expedients que s'hi refereixen, en els termes establerts per la legislació vigent en la matèria, llevat de l'atorgament de concessions d'aigua.
d) La programació, la promoció, l'aprovació, l'execució i l'explotació dels aprofitaments hídrics i de les obres hidràuliques que es facin a Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general de l'Estat o la realització de les quals no afecti una altra comunitat autònoma
e) L'execució i l'explotació de les obres hidràuliques de titularitat estatal i les d'àmbit supracomunitari que li deleguin o encomanin amb la transferència de les dotacions econòmiques corresponents.
f) La intervenció administrativa dels abocaments que puguin afectar les aigües superficials, subterrànies i marítimes.
g) L'exercici de les atribucions que aquesta Llei li confereix en relació amb les xarxes bàsiques d'abastament i els sistemes de sanejament
h) La regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a corporacions locals, altres entitats i particulars per a la realització d'actuacions d'interès públic en relació amb el cicle de l'aigua a Catalunya, incloses les adreçades a la millora de la qualitat hidromorfològica, química i biològica, i en general de l'estat de les masses d'aigua.
i) La determinació de la política d'abastament i de sanejament d'aigües i la coordinació de les administracions competents.
j) La promoció i l'execució, si escau, de les actuacions de política hidrològica que són necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris que hi ha a Catalunya.
k) L'establiment de normes de protecció de les zones inundables, la gestió dels riscs d'inundació i la regulació i l'establiment d'auxilis econòmics a les administracions locals per a la realització d'actuacions adreçades a mantenir les bones condicions de desguàs de les lleres públiques i a prevenir i protegir el domini públic hidràulic davant els danys produïts per inundacions.
l) El control i la tutela de les comunitats d'usuaris, en el termes establerts per aquesta Llei.

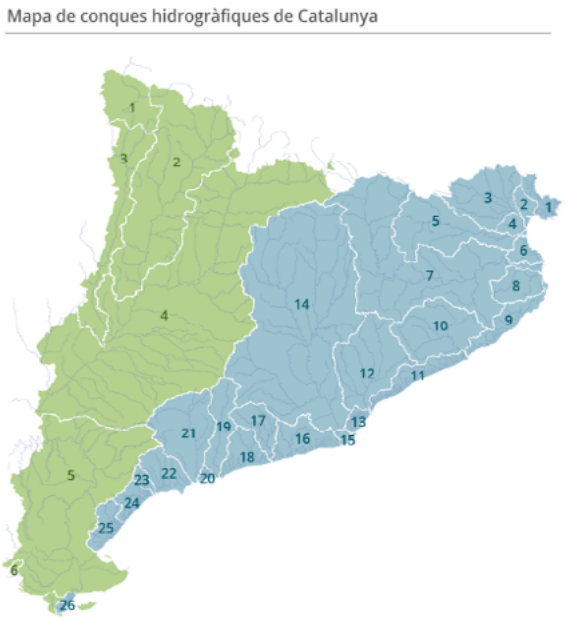
m) La prestació, quan sigui procedent, dels serveis públics dependents o derivats d'aprofitaments i obres hidràuliques.
n) En general, el compliment de les funcions relatives a l'administració i la gestió dels recursos hídrics que estableix la legislació sobre aigües i les que li siguin transferides, delegades o encomanades per l'Administració General de l'Estat.
o) La determinació dels criteris bàsics de tarifació del cicle integral de l'aigua en relació amb els conceptes repercutibles, fixos i variables, i els altres elements que permetin una facturació adequada en el territori, i també llur control, sense perjudici de la facultat dels ens locals de fixar les tarifes dels serveis d'abastament i sanejament.

D'altra banda, el mateix *text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya* estableix que corresponen als ens locals les competències relatives a l'abastament d'aigua potable, el clavegueram i el tractament d'aigües residuals, el control sanitari de les aigües residuals i l'exercici de les funcions que la mateixa norma els atribueix, com ara la participació en l'elaboració dels instruments de la planificació hidrològica, la col·laboració en la gestió de les instal·lacions que integren les xarxes bàsiques d'abastament i l'explotació de les activitats i els serveis de lleure que es puguin establir al domini públic hidràulic i a les zones de servitud i de policia de les lleres públiques dels rius o embassaments.

De forma coincident amb la normativa europea, s'organitza la gestió del domini públic hidràulic a partir del concepte de conca hidrogràfica.

El territori de Catalunya es divideix en conques hidrogràfiques internes i conques hidrogràfiques intercomunitàries:

a) **Conques hidrogràfiques internes**
Les conques hidrogràfiques internes conformen el Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya, que són les corresponents a les conques i subconques que drenen les aigües superficials cap als rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes, i les de totes les rieres costaneres entre la frontera amb França i la conca del riu Sénia, incloses les conques del Barranc de Sant Pere, al nord de la conca de l'Ebre, i les conques de les rieres del Montsià situades a la plana d'Alcanar, entre les parts baixes de les conques de l'Ebre i de la Sènia. També formen part del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya les masses d'aigua subterrànies situades sota els límits definits per les divisòries de les conques hidrogràfiques així com les masses d'aigua costaneres compreses entre el vessant costaner del límit d'aigües jurisdiccionals nord del terme municipal de Portbou i la



línia d'orientació 90º que passa per la punta del cap Roig al terme municipal del Perelló. L'Administració hidràulica competent és l'Agència Catalana de l'Aigua.

b) Conques hidrogràfiques intercomunitàries, integrades per la part catalana de les conques dels rius Ebre i Garona i de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, en els termes establerts per la legislació vigent. L'organisme de conca de les conques de l'Ebre i del Garona és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i l'organisme de conca de la demarcació hidrogràfica del Xúquer és la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Pel que fa a les funcions del Cos d'Agents Rurals, tenint en compte que les competències de la Generalitat en matèria d'aigües corresponen a l'Agència Catalana de l'Aigua, la *Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals*, i el *Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals*, estableixen la participació del Cos d'Agents Rurals en aquesta matèria.

D'una banda, pel que fa a les funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió, estableix que, en col·laboració amb els organismes competents en aigües del departament responsable en matèria de medi ambient, el Cos d'Agents Rurals pot prendre part en la gestió, la vigilància i la inspecció pel que fa a aquestes matèries, si afecten el medi natural, segons el protocol corresponent. D'altra banda, pel que fa a les funcions d'investigació, preveu que, en aquesta matèria, les funcions d'investigació de les infraccions administratives s'han de dur a terme en col·laboració amb els organismes del departament competent en matèria de medi ambient als quals correspongui la gestió de les aigües.

En el detall de funcions que fa el *Reglament del Cos d'Agents Rurals*, aprovat pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, les funcions relacionades amb les aigües es troben dins de l'**àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat.** Com a funcions bàsiques, s'hi estableixen la vigilància, el control i la inspecció de les aigües continentals, especialment de les captacions, el canvi de curs de rius i el manteniment de cabals, de les afectacions i actuacions sobre el domini públic hidràulic i de les seves zones de policia i servitud, així com dels ecosistemes vinculats al cicle hidrològic i les aigües costaneres associades, de les zones de protecció costanera i el domini públic maritimoterrestre, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

17.1.2. Normativa d'aigües estatal i catalana

La normativa estatal principal en matèria d'aigües d'aplicació general és formada pel *Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües*, i pel *Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic*, que regulen el domini públic hidràulic i l'ús de l'aigua, i estableixen les normes bàsiques de protecció de les aigües continentals, costaneres i de transició.

El text refós de la *Llei d'aigües* estableix que les aigües continentals superficials, així com les aigües subterrànies renovables, totes integrades en el cicle hidrològic, constitueixen un recurs unitari, subordinat a l'interès general, que forma part del domini públic estatal com a domini públic hidràulic. També estableix que només l'Administració de l'Estat o aquells a qui autoritzi poden modificar artificialment la fase atmosfèrica del cicle hidrològic: tota actuació pública o privada que tendeixi a modificar el règim de pluges haurà de ser aprovada prèviament pel ministeri competent en matèria d'aigües, a proposta de l'organisme de conca.

A Catalunya, el *text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya*, *aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre*, té per objecte ordenar les competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d'aigües i obres hidràuliques; regular, en l'àmbit d'aquestes competències, l'organització i el funcionament de l'Administració hidràulica a Catalunya (ACA), mitjançant una actuació descentralitzadora, coordinadora i integradora que ha de comprendre la preservació, la protecció i la

millora del medi, i establir un nou règim de planificació i economicofinancer del cicle hidrològic. Resten excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, llevat del règim fiscal, les aigües minerals i termals, que es regulen per llur legislació específica.

17.1.3. Agència Catalana de l'Aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya i, com a tal, és l'autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'aigües i d'obres hidràuliques. És una entitat de dret públic subjecta al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al departament competent en matèria d'aigües.

Les funcions de l'ACA són, entre d'altres:

a) En conques internes: elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne el seguiment, administrar i controlar els aprofitaments hidràulics i els aspectes qualitatius i quantitatius de les aigües i del domini públic hidràulic en general, incloent-hi l'atorgament de les autoritzacions i les concessions.
b) En conques hidrogràfiques compartides: administrar i controlar els aprofitaments hidràulics, exercir la funció executiva de policia del domini públic hidràulic i tramitar els expedients que es refereixin a aquest domini, llevat de l'atorgament de concessions d'aigua. Li correspon també executar, directament o en col·laboració amb altres administracions, les actuacions de prevenció de danys al domini públic hidràulic causats per pluges torrencials, inundacions, desbordaments o altres fenòmens extrems, com també reparar-los.
c) La promoció, la construcció, l'explotació i el manteniment de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat.
d) La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües superficials i subterrànies existents i dels abocaments que puguin afectar les aigües superficials, subterrànies i marítimes.
e) El control de la qualitat de les platges i de la contaminació de les aigües en general.
f) L'ordenació dels serveis d'abastament en alta i de sanejament.
g) En relació amb els sistemes públics de sanejament, l'autorització dels abocaments d'aquests al medi receptor, i també l'eventual reutilització dels seus efluents.
h) La proposta al Govern de l'establiment de limitacions en l'ús de les zones inundables que s'estimen necessàries per garantir la seguretat de les persones i dels béns.

17.1.4. Definicions

- **Conca hidrogràfica o fluvial:** la zona terrestre a partir de la qual tota l'escorrentia superficial flueix a través d'una sèrie de corrents, rius i, eventualment, llacs fins al mar per una única desembocadura, estuari o delta, i les aigües subterrànies i costaneres associades.

- **Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial:** la zona administrativa marina i terrestre, composta per una o més conques fluvials veïnes i les aigües subterrànies i costaneres associades.

- **Subconca:** la zona terrestre a partir de la qual tota l'escorrentia superficial flueix a través d'una sèrie de corrents, rius i, eventualment, llacs cap a un punt particular d'un curs d'aigua, que, generalment, és un llac o una confluència.

- **Gestió integrada de l'aigua:** l'abastament en alta, el subministrament domiciliari o en baixa, el sanejament de les aigües residuals, tant en alta com en baixa, i el retorn de l'aigua al medi.
- **Obra hidràulica:** les obres i les infraestructures vinculades a la regulació, la conducció, la potabilització i la dessalinització dels recursos hidràulics, i al sanejament i la depuració de les aigües residuals i qualsevol altra acció reconeguda com a tal per la legislació d'aigües.
- **Xarxes bàsiques d'abastament:** el conjunt d'instal·lacions situades en el territori de Catalunya afectades a la captació i l'adducció, les plantes de potabilització, les conduccions, les estacions de bombament i els dipòsits reguladors que siguin susceptibles de portar aigua fins als dipòsits de capçalera o punts de connexió d'un o més sistemes municipals de subministrament d'aigua en baixa, amb independència de la titularitat i la gestió.
- **Sistema públic de sanejament d'aigües residuals:** el conjunt de béns de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora d'aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, a fi de recollir, conduir fins a l'estació i sanejar, de manera integrada, les aigües residuals generades en un o més municipis.
- **Llera:** la llera natural d'un corrent continu o discontinu és el terreny cobert per les aigües en les màximes crescudes ordinàries.
- **Lleres de domini privat:** són de domini privat les lleres per les quals ocasionalment discorrin aigües pluvials, mentre travessin, des del seu origen, únicament finques de domini particular. El domini privat d'aquestes lleres no autoritza fer-hi tasques ni construir obres que puguin fer variar el curs natural de les aigües en perjudici de l'interès públic o de tercer, o la destrucció de les quals per la força de les avingudes pugui ocasionar danys a persones o coses.
- **Ribes i riberes:** s'entén per ribes, les faixes laterals de les lleres públiques situades per sobre del nivell d'aigües baixes, i per riberes, els terrenys que confronten amb les lleres. Els marges dels terrenys que confronten amb aquestes lleres estan subjectes en tota la seva extensió longitudinal:
  - A una zona de servitud de 5 metres d'amplada per a ús públic, amb les finalitats de protecció de l'ecosistema fluvial i del domini públic hidràulic, pas públic de vianants i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, llevat que per raons ambientals o de seguretat l'Administració hidràulica competent en consideri convenient la limitació, i l'avarament i amarratge d'embarcacions de forma ocasional i en cas de necessitat.
  - A una zona de policia de 100 metres d'amplada, en què es condicionarà l'ús del sòl i les activitats que s'hi desenvolupin, amb la de preservar l'estat del domini públic hidràulic, prevenir el deteriorament dels ecosistemes aquàtics, contribuint a millorar-los, i protegir el règim dels corrents en avingudes, afavorint la funció dels terrenys confrontants amb les lleres en la laminació de cabals i càrrega sòlida transportada.
- **Llit o fons dels llacs o de les llacunes:** és el terreny que ocupen les seves aigües en les èpoques en què assoleixen el nivell ordinari més alt.
- **Llit o fons d'un embassament superficial:** és el terreny cobert per les aigües quan aquestes assoleixen el nivell més gran a conseqüència de les màximes crescudes ordinàries dels rius que l'alimenten.

- **Tolles:** les tolles situades en predis de propietat privada se'n consideraran part integrant, sempre que es destinin al servei exclusiu d'aquests predis.

- **Zones inundables:** es considera zona inundable els terrenys que puguin resultar inundats pels nivells teòrics que assolirien les aigües a les avingudes el període estadístic de retorn de les quals sigui de 500 anys, atenent estudis geomorfològics, hidrològics i hidràulics, així com de sèries d'avingudes històriques i documents o evidències històriques d'aquestes als llacs, a les llacunes, als embassaments, als rius o als rierols. Aquests terrenys compleixen tasques de retenció o alleugeriment dels fluxos d'aigua i càrrega sòlida transportada durant aquestes crescudes o de resguard contra l'erosió. Aquestes zones també es declararan als llacs, a les llacunes, als embassaments, als rius o als rierols. La qualificació com a zones inundables no alterarà la qualificació jurídica ni la titularitat dels terrenys. La cartografia de zones inundables és pública, de conformitat amb el que disposa la *Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient*. A fi de garantir la seguretat de les persones i dels béns, s'estableixen les limitacions següents en els usos del sòl a la zona inundable: les noves edificacions i usos associats als sòls es faran, en la mesura que es pugui, fora de les zones inundables. En aquells casos en què no sigui possible, cal atenir-se al que estableixin, si escau, les normatives de les comunitats autònomes, i les condicions del *Reglament del domini públic hidràulic*.

- **Zona de flux preferent:** unió de la zona o les zones on es concentra preferentment el flux durant les riuades, i la zona on, en riuades amb període estadístic de retorn de 100 anys, es puguin produir greus danys sobre les persones i els béns.

- **Aqüífer:** s'entén per aqüífers, terrenys aqüífers o aqüífers subterranis les formacions geològiques que contenen aigua, o n'han contingut i per les quals l'aigua pot fluir. El domini públic dels aqüífers o formacions geològiques per les quals circulen aigües subterrànies s'entén sens perjudici que el propietari del terreny pugui fer qualsevol obra que no tingui per finalitat l'extracció o l'aprofitament de l'aigua ni en pertorbi el règim ni en deteriori la qualitat de l'aigua.

- **Organismes de conca:** en les conques hidrogràfiques que superin l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma s'han de constituir organismes de conca. Els organismes de conca tenen la denominació de confederacions hidrogràfiques, són organismes autònoms de l'Administració General de l'Estat i s'adscriuen al ministeri competent en matèria d'aigües. Disposen d'autonomia per regir i administrar per si mateixos els interessos que els siguin confiats; per adquirir i alienar els béns i els drets que puguin constituir el seu propi patrimoni; per contractar i obligar-se i per exercir tota mena d'accions davant dels tribunals, sense cap més limitació que les que imposen les lleis. Els seus actes i les seves resolucions posen fi a la via administrativa. Els organismes de conca que tenen competències en el territori de Catalunya són la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, amb seu a Saragossa, i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb seu a València.

17.2. Zona de servitud i zona de policia de lleres

La identificació i delimitació dels espais fluvials és d'una gran importància als efectes de protegir-los i preservar-los d'ocupacions i usos inadequats, així com per orientar les actuacions en matèria d'ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i protecció civil i disminuir els danys en episodis d'inundació en persones, infraestructures, serveis i béns en general.

Constitueix el domini públic hidràulic de l'Estat, amb les excepcions que estableix expressament la *Llei d'aigües*:

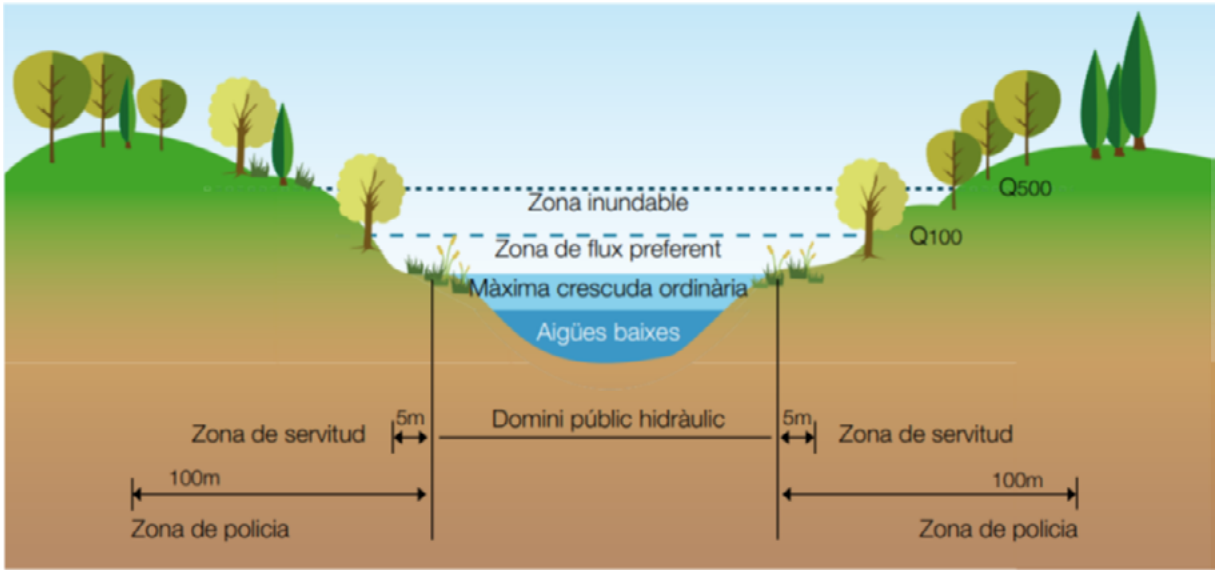
a) Les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies renovables, amb independència del temps de renovació.
b) Les lleres de corrents naturals, continus o discontinus.
c) Els llits dels llacs i de les llacunes i els dels embassaments superficials en les lleres públiques.
d) Els aqüífers, als efectes dels actes de disposició o d'afecció dels recursos hidràulics.
e) Les aigües procedents de la dessalinització d'aigua de mar.

Les lleres naturals d'un corrent continu o discontinu són el terreny cobert per les aigües en les màximes crescudes ordinàries. En els trams de lleres on existeixi informació hidrològica suficient, es considerarà cabal de la màxima crescuda ordinària la mitjana dels màxims cabals instantanis anuals en el seu règim natural, calculada a partir de les sèries de dades existents i seleccionant un període que inclourà el màxim nombre d'anys possible i serà superior a deu anys consecutius.

Com a excepció de la proclamació general de demanialitat de les lleres fluvials, es preveu també l'existència de lleres de domini privat, que són aquelles per les quals ocasionalment discorrin aigües pluvials, mentre travessin, des del seu origen, únicament finques de domini particular. El domini privat d'aquestes lleres no autoritza fer-hi tasques ni construir obres que puguin fer variar el curs natural de les aigües en perjudici de l'interès públic o de tercer, o la destrucció de les quals per la força de les avingudes pugui ocasionar danys a persones o coses.

Les riberes són les faixes laterals de les lleres públiques situades per sobre del nivell d'aigües baixes, i els marges són els terrenys que confronten amb les lleres. Els marges dels terrenys que confronten amb aquestes lleres estan subjectes en tota la seva extensió longitudinal a una zona de servitud de 5 metres d'amplada per a ús públic, amb les finalitats següents:

- Protecció de l'ecosistema fluvial i del domini públic hidràulic.
- Pas públic de vianants i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, llevat que per raons ambientals o de seguretat l'Administració hidràulica competent en consideri convenient la limitació.
- Avarament i amarratge d'embarcacions de forma ocasional i en cas de necessitat.



Imatge de l'Agència Catalana de l'Aigua

Les persones propietàries d'aquestes zones de servitud poden sembrar-hi lliurement i plantar-hi espècies no arbòries, sempre que no deteriorin l'ecosistema fluvial ni hi impedeixin el pas. Les tales o les plantacions d'espècies arbòries que s'hi facin requereixen una autorització de l'Administració hidràulica competent. Amb caràcter general no s'hi podrà fer cap tipus de construcció, llevat que resulti convenient o necessària per a l'ús del domini públic hidràulic o per a la seva conservació i restauració. Per raons topogràfiques, hidrogràfiques, o si ho exigissin les característiques de la concessió d'un aprofitament hidràulic, podrà modificar-se la zona de servitud. La modificació es farà per causes justificades d'exigència de l'ús públic, amb la tramitació prèvia d'un expedient en què s'escoltarà la persona propietària del terreny i, si escau, la titular de la concessió, i es determinarà la indemnització corresponent d'acord amb la legislació d'expropiació forçosa, si escau.

Els marges dels terrenys que confronten amb les lleres públiques estan subjectes també, en tota la seva extensió longitudinal, a una zona de policia de 100 metres d'amplada, en què es condiciona l'ús del sòl i les activitats que s'hi desenvolupen amb la finalitat de preservar l'estat del domini públic hidràulic, prevenir el deteriorament dels ecosistemes aquàtics, contribuint a millorar-los, i protegir el règim dels corrents en avingudes, afavorint la funció dels terrenys confrontants amb les lleres en la laminació de cabals i càrrega sòlida transportada. A les zones properes a la desembocadura al mar, a l'entorn immediat dels embassaments o quan les condicions topogràfiques o hidrogràfiques de les lleres i dels marges ho facin necessari per a la seguretat de persones i béns, es pot modificar l'amplada d'aquestes zones en la forma que determina el Reglament estatal del domini públic hidràulic.

17.3. Usos comuns i usos comuns subjectes a autorització

17.3.1. Usos comuns

Tothom pot, sense necessitat d'una autorització administrativa i de conformitat amb el que disposin les lleis i els reglaments, fer servir les aigües superficials, mentre discorrin per les seves vies naturals, per beure, banyar-se i altres usos domèstics, així com per abeurar el bestiar. Aquests usos comuns s'han de dur a terme de manera que no es produeixi una alteració de la qualitat i del cabal de les aigües. Quan es tracti d'aigües que circulin per llits artificials, tindran, a més, les limitacions derivades de la protecció de l'aqüeducte.

Pel que fa a la pesca continental, es regula per la legislació general del medi ambient i per la seva legislació específica.

17.3.2. Usos comuns especials

Cal presentar una declaració responsable per a l'exercici dels usos comuns especials següents:

a) La navegació i flotació.
b) L'establiment de barques de pas i els embarcadors.
c) Qualsevol altre ús, no inclòs a l'article anterior, que no exclogui la utilització del recurs per tercers.

L'exercici d'aquests usos comuns especials ha de respectar els fins i la integritat del domini públic hidràulic i, en particular, la qualitat i el cabal de les aigües. A aquests efectes, els organismes de conca han d'establir, atenent les característiques i circumstàncies de cada conca hidrogràfica, les condicions, les quotes i altres requisits que s'han d'observar en l'exercici dels usos esmentats i conforme als quals es valorarà la compatibilitat de l'activitat amb la protecció del domini públic hidràulic.

Aquests requisits hauran de publicar-se cada any, mantenir-se actualitzats i estar a disposició del públic a la pàgina web de l'Administració hidràulica competent perquè es puguin consultar en qualsevol moment, i en tot cas, amb prou antelació per a l'exercici de l'activitat. En particular, es posarà a disposició del públic la informació detallada dels requisits, els terminis i la documentació necessaris per a l'exercici de cadascun dels usos, així com el règim d'accés, prohibicions, condicions, limitacions, quotes, pagament del cànon o presentació de fiança, aplicables en cada cas i els models de presentació de la declaració responsable i, si escau, de les autoritzacions.

Després de la presentació de la declaració responsable, i una vegada transcorregut el termini que fixi l'Administració hidràulica competent, la persona interessada podrà iniciar l'activitat. Quan l'Administració hidràulica competent consideri que l'activitat descrita a la declaració és incompatible amb els fins i la integritat del domini públic hidràulic, notificarà a l'interessat mitjançant una resolució, de forma motivada i abans que finalitzi el termini previst al paràgraf anterior, la impossibilitat de dur a terme aquesta activitat.

17.3.2.1. Navegació i flotació

La pràctica de la navegació requereix la presentació d'una declaració responsable davant de l'Administració hidràulica competent. No obstant això, a les zones confrontants amb les platges naturals dels rius, dels llacs, de les llacunes o dels embassaments on no fos prohibit expressament el bany, no caldrà cap tipus de declaració responsable per a l'**ús de mitjans de flotació que, per la seva mida i característiques, puguin ser considerats complementaris del bany**.

Les declaracions responsables per a l'establiment d'embarcadors, de rampes, de cables i d'altres instal·lacions necessàries per a la navegació o complementàries d'aquest ús hauran d'acompanyar-se d'un projecte i se sotmeten a tràmit d'informació pública.

Tota embarcació que navegui per les aigües continentals d'una conca hidrogràfica, amb l'excepció dels elements complementaris del bany, ha d'anar proveïda d'una matrícula normalitzada. S'eximiran dels requisits de matriculació les embarcacions respecte de les quals es presenti una declaració responsable per navegar exclusivament amb motiu de descensos de rius, proves esportives o altres ocasions similars de caràcter esporàdic.

Les persones que presentin declaracions responsables per navegar responen que les seves embarcacions compleixin la legislació vigent quant a estabilitat, elements de seguretat de què han de disposar i bon estat de conservació d'aquelles i aquests. Les embarcacions de propulsió de motor o vela amb eslora superior a 4 metres han d'estar assegurades contra danys a tercers mitjançant la pòlissa d'assegurança corresponent. La declaració responsable de navegació, sigui quin sigui el termini, no té validesa fora del període de vigència de la pòlissa. Per a la resta de les embarcacions, queda a criteri de l'Administració hidràulica competent l'exigència d'assegurança.

Per al maneig o govern de les embarcacions, cal estar en possessió del títol corresponent expedit per l'organisme competent, en els casos en què sigui preceptiu d'acord amb la classe d'embarcació. Qui presenti una declaració responsable de navegació atorgada per a l'ús d'una pluralitat d'embarcacions queda obligat a vetllar per la suficiència del títol dels qui les manegin.

Els organismes de conca classificaran els llacs, les llacunes i els embassaments compresos dins dels seus àmbits geogràfics respectius d'acord amb les possibilitats que presentin per a la navegació a rem, vela i motor, així com per a l'ús de banys. Per als embassaments, es tindran en compte, a més de les característiques naturals i d'accés, les limitacions que es dedueixin de la compatibilitat d'aquests usos amb la destinació de les aigües, el règim d'explotació, la variabilitat de nivells i altres circumstàncies que els puguin condicionar. Els organismes de conca podran establir un sistema de classificació, similar al de llacs, llacunes i embassaments, per a aquells trams de rius en què resulti convenient en vista de les seves condicions de navegabilitat.

17.3.3. Pasturatge del domini públic hidràulic

Per al pasturatge del domini públic hidràulic, caldrà presentar una declaració responsable, acompanyada d'una memòria, i serà sotmesa a un període d'informació pública i valoració de l'Administració hidràulica competent. Aquestes declaracions permetran l'exercici de l'activitat per un termini màxim de dos anys, i, llevat que l'Administració ho consideri necessari per a una millor explotació, no suposa l'exercici de l'activitat amb caràcter exclusiu.

17.3.4. Usos comuns especials que per la seva afecció especial del domini públic hidràulic puguin dificultar la utilització del recurs per tercers

La utilització o l'aprofitament pels particulars de les lleres i dels marges o dels béns situats en aquests requerirà l'autorització administrativa prèvia.

En l'atorgament d'autoritzacions per a aprofitaments d'àrids, vegetació arbòria o arbustiva, establiment de ponts o passarel·les, embarcadors i instal·lacions per a banys públics, es considera la possible incidència ecològica desfavorable, i s'han d'exigir les garanties adequades per a la restitució del medi.

Les sol·licituds per a sembres, plantacions i tallada d'arbres en terrenys de domini públic hidràulic concretaran l'extensió superficial de la sembra o plantació en hectàrees, els límits, el tipus d'arbrat i la densitat. Les autoritzacions per a sembres i plantacions s'atorgaran per un termini màxim igual al del cicle vegetatiu de l'espècie corresponent.

Les autoritzacions per a establiments de banys o zones recreatives i esportives a les vies públiques o les seves zones de policia s'atorgaran per un màxim de 25 anys.

Les extraccions d'àrids en terrenys de domini públic que no pretenguin l'ús exclusiu d'un tram requeriran autorització administrativa. El termini pel qual s'atorguin aquestes autoritzacions serà proporcionat al volum de l'extracció, sense que pugui excedir un any, i pot ser prorrogat per un altre any prèvia petició justificada.

17.4. Regulació del domini públic hidràulic

17.4.1. Definició

Constitueix el domini públic hidràulic de l'Estat, amb les excepcions que estableix expressament la *Llei d'aigües:*

a) Les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies renovables, amb independència del temps de renovació.
b) Les lleres de corrents naturals, continus o discontinus.
c) Els llits dels llacs i de les llacunes i els dels embassaments superficials en les lleres públiques.
d) Els aqüífers, als efectes dels actes de disposició o d'afecció dels recursos hidràulics.
e) Les aigües procedents de la dessalinització d'aigua de mar.

17.4.2. Activitats a la zona de policia

Per fer qualsevol tipus de construcció a la zona de policia de lleres, s'exigirà l'autorització prèvia a l'Administració hidràulica competent, llevat que siguin previstos en figures d'ordenament urbanístic o plans d'obres de l'Administració que hagin rebut l'informe favorable de l'Administració hidràulica competent.

També caldrà una autorització per a l'execució d'obres de defensa o anivellaments de terrenys, camins rurals, séquies i drenatges en una zona de policia que alterin sensiblement el relleu natural.

Inspecció d'obres en domini públic hidràulic.

Les extraccions d'àrids en zones de policia de lleres, sens perjudici del que estableix la legislació de mines, només podran ser atorgades a la persona propietària de la finca o a persones que gaudeixin de la seva autorització.

Les acampades col·lectives en una zona de policia de lleres públiques que, d'acord amb la legislació vigent, necessitin una autorització dels organismes competents en matèria de regulació de campaments turístics, hauran de ser autoritzades per l'Administració hidràulica competent, amb la petició corresponent prèvia formulada per la persona interessada, almenys amb un mes d'antelació a la data en què es vulgui iniciar l'acampada. Aquesta autorització ha d'assenyalar les limitacions a què s'ha de subjectar l'acampada, pel que fa als riscos per a la seguretat de les persones o de contaminació de les aigües per abocaments de residus sòlids o líquids.

17.4.3. Usos privatius per disposició legal

La persona propietària d'una finca pot aprofitar les aigües pluvials que hi discorrin i les estancades, dins dels seus límits, sense més limitacions que les que estableix la Llei d'aigües i les que derivin del respecte als drets de tercers i de la prohibició de l'abús del dret. En un camp es poden fer servir aigües procedents de deus i aigües subterrànies quan el volum anual total no ultrapassi els 7.000 metres cúbics.

Hi ha l'obligació de comunicar aquest aprofitament a l'Administració hidràulica competent les característiques de la utilització que es pretén, a efectes administratius de control, estadístics i d'inscripció en el Registre d'aigües, indicant-hi el cabal màxim instantani, el volum màxim anual i el volum màxim mensual derivats, la finalitat de la derivació i la descripció de les obres a fer per a la derivació. Si s'ha d'obrir un pou en una zona de policia, caldrà, en tot cas, sol·licitar una autorització a l'Administració hidràulica competent per obrir-lo.

Si el volum anual a derivar fos superior a 7.000 metres cúbics, és sotmès a concessió administrativa.

17.4.4. Resta d'usos privatius

Qualsevol ús privatiu de les aigües no inclòs en l'apartat anterior requereix la concessió administrativa.

Les concessions s'atorguen tenint en compte l'explotació racional conjunta dels recursos superficials i subterranis, sense que el títol concessional garanteixi la disponibilitat dels cabals concedits.

Totes les concessions s'han d'atorgar d'acord amb les previsions dels plans hidrològics, amb caràcter temporal i amb un termini no superior a 75 anys. A les conques internes de Catalunya, la durada de les concessions es limita a un màxim de 50 anys en les concessions per a abastament de població en favor de les entitats locals i de 25 anys en la resta de casos. L'atorgament és discrecional, però qualsevol resolució ha de ser motivada i s'ha d'adoptar en funció de l'interès públic.

Quan per a la utilització normal d'una concessió sigui absolutament necessari dur a terme determinades obres, el cost de les quals no es pugui amortitzar dins del temps que falta perquè finalitzi el termini de

la concessió, aquest es pot prorrogar pel temps que calgui perquè les obres es puguin amortitzar, amb un límit màxim de deu anys i només una vegada, sempre que les obres no s'oposin al pla hidrològic corresponent i el concessionari acrediti els perjudicis que se li irrogarien en cas contrari. No s'admetran sol·licituds en aquest sentit durant els darrers tres anys de vigència de la concessió.

Els cabals ecològics o les demandes ambientals no tenen el caràcter d'ús a l'efecte del que preveuen aquest article i els següents, i cal considerar-los una restricció que s'imposa amb caràcter general als sistemes d'explotació. En tot cas, també s'ha d'aplicar als cabals mediambientals la regla sobre supremacia de l'ús per a l'abastament de poblacions. Els cabals ecològics es fixen en els plans hidrològics de conca.

L'atorgament d'una concessió no eximeix el concessionari de l'obtenció de qualsevol altre tipus d'autorització o de llicència que altres lleis exigeixin a la seva activitat o les seves instal·lacions.

L'atorgament d'autoritzacions i concessions referents al domini públic hidràulic és l'atribució de l'Administració hidràulica competent. Tota concessió s'atorgarà segons les previsions dels plans hidrològics. Els titulars d'una concessió d'aigües per a reg o per a proveïment de poblacions podran obtenir una nova concessió per al mateix ús i destinació.

La concessió atorgada, així com la seva modificació, revisió, novació i extinció, seran inscrites d'ofici al Registre d'aigües de l'Administració hidràulica competent on radiqui la captació. Als efectes de garantir el control de les concessions i mantenir actualitzades les dades contingudes al Registre d'aigües, els titulars hauran de comunicar a l'Administració corresponent qualsevol canvi en la denominació social, en el domicili social i, si escau, en el domicili a efectes de notificació.

17.4.5. Investigació d'aigües subterrànies

S'entén per investigació d'aigües subterrànies el conjunt d'operacions destinades a determinar-ne l'existència, incloent-hi les tasques d'aprofundiment en el terreny, enllumenament i aforament dels cabals obtinguts.

La investigació d'aigües subterrànies requereix una autorització prèvia de l'Administració hidràulica competent, excepte per a les captacions sotmeses als usos privatius per disposició legal amb caràcter general. El termini de l'autorització no pot excedir dos anys i l'atorgament comporta la declaració d'utilitat pública a l'efecte de l'ocupació temporal dels terrenys necessaris per dur a terme les tasques. Si la investigació és favorable, en un termini de sis mesos l'interessat ha de formalitzar la petició de concessió, que s'ha de tramitar sense competència de projectes.

17.4.6. Registre d'aigües

Les administracions hidràuliques han de portar un registre d'aigües en què s'han d'inscriure d'ofici les concessions d'aigua, així com els canvis autoritzats que es produeixin en la titularitat o en les característiques de les concessions. El registre d'aigües té caràcter públic, i es poden sol·licitar a l'Administració hidràulica competent les certificacions oportunes sobre el seu contingut.

17.4.7. Protecció del domini públic hidràulic i de la qualitat de les aigües continentals

Són objectius de la protecció de les aigües i del domini públic hidràulic:

a) Prevenir el deteriorament dels ecosistemes aquàtics i protegir-ne i millorar-ne l'estat, així com dels ecosistemes terrestres i de les zones humides que depenguin de manera directa dels aquàtics en relació amb les seves necessitats d'aigua.

b) Promoure l'ús sostenible de l'aigua protegint els recursos hídrics disponibles i garantint un subministrament suficient en bon estat.
c) Protegir i millorar el medi aquàtic establint mesures específiques per reduir progressivament els abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies prioritàries, i també per eliminar o suprimir de manera gradual els abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies perilloses prioritàries.
d) Garantir la reducció progressiva de la contaminació de les aigües subterrànies i evitar-ne la contaminació addicional.
e) Pal·liar els efectes de les inundacions i sequeres.
f) Assolir, mitjançant l'aplicació de la legislació corresponent, els objectius fixats en els tractats internacionals amb vista a prevenir i eliminar la contaminació del medi ambient marí.
g) Evitar qualsevol acumulació de composts tòxics o perillosos en el subsol o qualsevol altra acumulació que pugui ser causa de degradació del domini públic hidràulic.
h) Garantir l'assignació de les aigües de més qualitat de les existents en una àrea o regió a l'abastament de poblacions.

S'entén per contaminació d'aigües l'acció i l'efecte d'introduir matèries o formes d'energia, o induir condicions a l'aigua que, de manera directa o indirecta, impliquin una alteració perjudicial de la seva qualitat en relació amb els usos posteriors o amb la funció ecològica. El concepte de degradació del domini públic hidràulic inclou les alteracions perjudicials de l'entorn afecte a aquest domini.

És prohibit amb caràcter general:

a) Efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües.
b) Acumular residus sòlids, enderrocs o substàncies, sigui quina sigui la seva naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn.
c) Efectuar accions sobre el medi físic o biològic afecte a l'aigua que constitueixin o puguin constituir-ne una degradació.
d) Quan l'Administració hidràulica competent comprovi la degradació del medi receptor com a conseqüència de pràctiques agropecuàries inadequades, ho comunicarà a l'Administració competent, sens perjudici de l'exigència de responsabilitat per accions causants de danys al domini públic hidràulic derivades de l'incompliment del text refós de la Llei d'aigües.

17.4.8. Policia d'aigües

La policia de les aigües i altres elements del domini públic hidràulic, zones de servitud i perímetres de protecció, l'exerceix l'Administració hidràulica competent.

Inclou les funcions següents:

a) La inspecció i el control del domini públic hidràulic.
b) La inspecció i vigilància del compliment de les condicions de concessions i autoritzacions relatives al domini públic hidràulic.
c) La realització d'aforaments, la informació sobre crescudes i el control de la qualitat de les aigües.
d) La inspecció i vigilància de les obres derivades de les concessions i autoritzacions de domini públic hidràulic.
e) La inspecció i vigilància de les explotacions de tots els aprofitaments d'aigües públiques, siguin quins siguin la titularitat i el règim jurídic a què estan acollits.
f) La direcció dels serveis de guarderia fluvial.
g) En general, l'aplicació de la normativa de policia d'aigües i lleres.

En l'exercici de la seva funció, els/les agents mediambientals destinats/ades a les administracions hidràuliques competents tenen el caràcter d'autoritat pública i estan facultats/ades per:

a) Entrar lliurement en qualsevol moment i sense avís previ als llocs subjectes a inspecció i romandre-hi, amb respecte en tot cas a la inviolabilitat del domicili. En efectuar una visita d'inspecció, han de comunicar la seva presència a la persona inspeccionada o al seu representant, llevat que considerin que aquesta comunicació pugui perjudicar l'èxit de les seves funcions.
b) Procedir a practicar qualsevol diligència d'investigació, examen o prova que considerin necessària per comprovar que les disposicions legals s'observen correctament.
c) Prendre o treure mostres de substàncies i materials utilitzats o, a l'establiment, dur a terme mesuraments, obtenir fotografies, vídeos, enregistraments d'imatges, i estendre croquis i plànols, sempre que es notifiqui a l'empresari o al seu representant.

Els fets constatats per les persones funcionàries de l'escala d'agents mediambientals que es formalitzin en les actes corresponents tenen presumpció de certesa, sense perjudici de les proves que els interessats puguin aportar en defensa dels drets i interessos respectius.

Els guardes fluvials han de dur a terme tasques de suport i assistència als agents mediambientals en l'exercici de les seves funcions de policia d'aigües.

17.4.9. Abocaments

Es consideren abocaments els que es facin directament o indirectament a les aigües continentals, així com a la resta del domini públic hidràulic, sigui quin sigui el procediment o la tècnica utilitzada.

Són abocaments directes l'emissió directa de contaminants a les aigües continentals o a qualsevol altre element del domini públic hidràulic, així com la descàrrega de contaminants a l'aigua subterrània mitjançant una injecció sense percolació a través del sòl o del subsol.

Són abocaments indirectes tant els fets en aigües superficials a través d'assarbs, xarxes de col·lectors de recollida d'aigües residuals o d'aigües pluvials o per qualsevol altre mitjà de desguàs, o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, així com els fets en aigües subterrànies mitjançant una filtració a través del terra o del subsol.

Queda prohibit amb caràcter general l'abocament directe o indirecte d'aigües i productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, llevat que es compti amb l'autorització prèvia. Aquesta autorització correspon a l'Administració hidràulica competent, llevat dels casos d'abocaments efectuats en qualsevol punt de la xarxa de clavegueram o de col·lectors gestionats per les administracions autonòmiques o locals o per entitats que en depenen, en què l'autorització correspondrà a l'òrgan autonòmic o local competent.

L'autorització d'abocament té com a objecte la consecució dels objectius mediambientals establerts. Aquestes autoritzacions s'atorgaran tenint en compte les millors tècniques disponibles i d'acord amb les normes de qualitat ambiental i els límits d'emissió establerts a la normativa en matèria d'aigües. Els abocaments indirectes a aigües superficials amb una incidència especial per a la qualitat del medi receptor, segons els criteris assenyalats a l'apartat anterior, han de rebre l'informe favorable de l'Administració hidràulica competent prèviament a l'atorgament de l'autorització preceptiva.

Les autoritzacions d'abocament les emetrà l'Administració hidràulica competent, i tenen un termini màxim de vigència de cinc anys, i s'entenen renovades per terminis successius d'igual durada que l'autoritzat, sempre que l'abocament no sigui causa d'incompliment de les normes de qualitat ambiental exigibles a cada moment. La renovació no impedeix que, quan es donin altres circumstàncies,

l'Administració hidràulica competent procedeixi a revisar-lo. En aquest darrer cas, es notificarà al titular amb sis mesos d'antelació. Quan l'abocament pugui donar lloc a la infiltració o l'emmagatzemament de substàncies susceptibles de contaminar els aqüífers o les aigües subterrànies, només es pot autoritzar si l'estudi hidrogeològic previ en demostra la innocuïtat.

En els casos d'abocaments efectuats en qualsevol punt de la xarxa de clavegueram o de col·lectors gestionats per les administracions autonòmiques o locals o per entitats que en depenen, l'autorització correspon a l'òrgan autonòmic o local competent.

Els organismes de conca portaran un Cens d'abocaments autoritzats, que serà públic d'acord amb el que disposa la *Llei estatal 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.*

17.4.10. Zones humides

Les zones pantanoses o entolladisses, fins i tot les creades artificialment, tindran la consideració de zones humides. S'entenen en particular compreses dins la consideració de zones humides:

a) Els aiguamolls, les torberes o les aigües rases, ja siguin permanents o temporals, siguin integrades per aigües encalmades o corrents i ja es tracti d'aigües dolces, salobres o salines, naturals o artificials.
b) Els marges de les aigües esmentades i les terres limítrofes en els casos en què, amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu oportú, fos declarat així, pel fet de ser necessari per evitar danys greus a la fauna i a la flora.

Quan en aquestes zones hi hagi valors ecològics mereixedors d'una protecció especial, la normativa aplicable a aquestes zones serà la que preveu la disposició legal específica.

Les administracions hidràuliques competents faran un inventari de les zones humides, que inclourà:

a) Les zones humides existents al territori.
b) Les superfícies que, mitjançant les adaptacions corresponents, puguin recuperar o adquirir la condició de zones humides.

Inspecció de contaminació d'aigües.

Tota activitat que afecti les zones humides requerirà una autorització o concessió administrativa. Especialment:

a) Les obres, les activitats i els aprofitaments que pretenguin fer-se a la zona.
b) Quan aquestes obres o activitats puguin perjudicar sensiblement la integritat d'una zona humida, es requerirà una avaluació prèvia de la seva incidència ecològica.
c) L'aprofitament dels recursos existents a la zona o que en depenen.

També estan subjectes a una autorització prèvia aquelles obres, activitats o aprofitaments que es desenvolupin a les zones humides amb vista a impedir la degradació de les condicions de la zona, i s'hi exigeix, si escau, un estudi sobre la seva incidència ambiental.

17.4.11. Infraccions i sancions

El règim sancionador del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, preveu únicament infraccions relacionades amb els sistemes de sanejament.

A continuació s'enumeren les infraccions tipificades en el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, les quals se sancionen en aplicació del text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol:

17.4.11.1. Infraccions administratives lleus

a) Les accions o omissions que causin danys als béns del domini públic hidràulic, sempre que la valoració d'aquells no superi els 3.000 euros.
b) L'incompliment de les condicions imposades a les concessions i autoritzacions administratives a què es refereix el text refós de la Llei d'aigües, en els supòsits en què no donen lloc a caducitat o revocació d'aquestes.
c) L'execució sense l'autorització administrativa deguda o sense la presentació de la corresponent declaració responsable d'obres, treballs, sembres o plantacions a les vies públiques o a les zones subjectes legalment a algun tipus de limitació en el seu ús, en els supòsits en què no es derivin d'aquestes actuacions danys per al domini hidràulic o, si es produeix, la seva valoració no supera els 3.000 euros.
d) La invasió o l'ocupació de les lleres o l'extracció d'àrids en aquestes, sense l'autorització corresponent, quan no es derivin danys per al domini hidràulic o, en cas de produir-se aquests, la valoració no supera els 3.000 euros.
e) El dany a les obres hidràuliques o plantacions i la sostracció i danys als materials aplegats per a la seva construcció, conservació, neteja i poda en els supòsits en què la valoració d'aquests danys, o del sostret, no superi els 3.000 euros.
f) La tallada d'arbres, branques, arrels o arbustos a les lleres, a les riberes o als marges sotmesos al règim de policia sense l'autorització administrativa.
g) El creuament de canals o llits, en un lloc no autoritzat, per persones, bestiar o vehicles.
h) La desobediència de les ordres o del requeriment dels funcionaris dels serveis de l'Administració hidràulica competent en l'exercici de les funcions que té conferides per la legislació vigent.
i) L'incompliment de qualsevol prohibició establerta a la Llei d'aigües i al present Reglament o l'omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerades com a infraccions menys greus, greus o molt greus.
j) L'exercici d'un ús comú especial sense la presentació prèvia de la declaració responsable o incomplint les condicions imposades per l'autoritat administrativa per garantir la compatibilitat d'aquest ús amb el domini públic hidràulic.
k) La inexactitud o l'omissió de caràcter essencial en les dades, les manifestacions o els documents que s'incorporin o s'adjuntin a la declaració responsable.
l) Els abocaments efectuats sense l'autorització corresponent o aquells que incompleixin les condicions en què han estat autoritzats, així com altres actuacions susceptibles de contami¬nar les aigües continentals, o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, o d'alterar les condicions de desguàs de la llera receptora, quan els danys derivats per al domini públic hidràulic no siguin superiors a 3.000 euros
m) La derivació d'aigües de les lleres i l'enllumenament d'aigües subterrànies sense la corresponent concessió o autorització quan calgui, i en els casos en què s'incompleixin les condicions imposades en l'autorització o concessió o els requisits exigits per a l'exercici del dret als

usos privatius per disposició legal quan els danys derivats per al domini públic hidràulic no siguin superiors a 3.000 euros.

n) Les accions o omissions contràries al règim de protecció de les reserves hidrològiques o al règim de cabals ecològics quan no siguin susceptibles de causar danys greus al medi.

17.4.11.2. Infraccions administratives menys greus

a) Les accions o omissions que causin danys als béns del domini públic hidràulic, sempre que la valoració d'aquells estigui compresa entre 3.000,01 i 15.000.00 euros.
b) L'incompliment de les condicions imposades a les concessions i autoritzacions administratives en els supòsits en què escaigui la declaració de caducitat o revocació d'aquestes.
c) La derivació d'aigües de les lleres i l'enllumenament d'aigües subterrànies sense la corresponent concessió o autorització quan sigui necessària, i en els casos en què s'incompleixin les condicions imposades en l'autorització o la concessió o els requisits exigits per a l'exercici del dret als usos privatius per disposició legal, sempre que els danys derivats per al domini públic hidràulic estiguin compresos entre 3.000,01 i 15.000,00 euros o hagi estat prèviament sancionat per aquesta conducta; així com la realització de treballs o el manteniment de qualsevol mitjà que facin presumir la continuació de la captació abusiva d'aquestes, sempre que, en aquests darrers supòsits, hi hagi un requeriment previ de l'Administració hidràulica competent en contra.
d) L'execució sense la deguda autorització administrativa d'obres, treballs, sembres o plantacions a les lleres públiques o a les zones subjectes legalment a algun tipus de limitació en el seu ús, en els supòsits en què, en cas de produir-se danys per al domini hidràulic, la seva valoració estigui compresa entre 3.000,01 i 15.000,00 euros.
e) La invasió o l'ocupació de les lleres o l'extracció d'àrids en aquestes sense la l'autorització corresponent, quan es produïssin com a conseqüència danys per al domini públic la valoració dels quals estigui compresa entre 3.000,01 i 15.000,00 euros.
f) Els danys a les obres hidràuliques o plantacions i la sostracció o danys als materials aplegats per a la seva construcció, conservació, neteja i desbrossament, en els supòsits en què la valoració d'aquests danys o dels béns sostrets estigui compresa entre 3.000,01 i 15.000,00 euros.
g) Els abocaments efectuats sense l'autorització corresponent o aquells que incompleixin les condicions en què han estat autoritzats, així com altres actuacions susceptibles de contaminar les aigües continentals, o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, o d'alterar les condicions de desguàs de la llera receptora, sempre que els danys derivats per al domini públic hidràulic estiguin compresos entre 3.000,01 i 15.000,00 euros.
h) La falsedat en les dades, les manifestacions o els documents que s'incorporin o s'adjuntin a la declaració responsable.
i) Les accions o omissions contràries al règim de protecció de les reserves hidrològiques o al règim de cabals ecològics quan siguin susceptibles de causar danys greus al medi.

17.4.11.3. Infraccions administratives greus i molt greus

Es consideraran infraccions greus o molt greus les enumerades en els articles anteriors quan dels actes i de les omissions que s'hi preveuen se'n derivin per al domini públic hidràulic danys la valoració dels quals superi els 15.000,01 i els 150.000,00 euros, respectivament.

Així mateix, podran ser qualificades de greus o molt greus, segons els casos, l'incompliment de les prohibicions que estableix el text refós de la Llei d'aigües o l'omissió dels actes a què obliga, en funció dels perjudicis que se'n derivin, per al bon ordre i aprofitament del domini públic hidràulic, la transcendència d'aquests per a la seguretat de les persones i béns i el benefici obtingut per l'infractor, atenent sempre les característiques hidrològiques específiques de la conca i el règim d'explotació del domini públic hidràulic al tram del riu o terme municipal on es produeixi la infracció.

17.4.11.4. Sancions

Amb independència de les sancions que els siguin imposades, els infractors hauran de reposar les coses al seu estat anterior i, si no fos possible, indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats al domini públic hidràulic.

Control de cabals mínims.

El procediment sancionador l'incoa l'Administració hidràulica competent, d'ofici o com a conseqüència d'una ordre superior o denúncia. La sanció de les infraccions lleus i menys greus correspon a l'Administració hidràulica competent. És competència de la persona titular del ministeri o de la conselleria competent en matèria d'aigües la sanció de les infraccions greus, en funció de si són aigües de conques compartides o bé conques internes de Catalunya, i quedarà reservada al Consell de Ministres o al Consell de Govern de la Generalitat la imposició d'una multa per infraccions molt greus, en funció de si són aigües de conques compartides o bé conques internes de Catalunya.

17.5. Normativa de referència

- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.
- Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic.
- Decret 28/2022 pel qual es delimita l'àmbit territorial del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya

Tema 18

18.1. Residus: residus municipals i residus industrials
- 18.1.1. Competències
- 18.1.2. Definicions
- 18.1.3. Obligacions de les persones productores o posseïdores de residus
- 18.1.4. Tipus de residus
- 18.1.5. Classificació dels residus
- 18.1.6. Intervenció administrativa de les activitats de gestió i producció de residus, i les obligacions registrals
- 18.1.7. Persones productores o posseïdores de residus industrials
- 18.1.8. Persona responsable de residus industrials
- 18.1.9. Documents per al control de residus
- 18.1.10. Gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres
- 18.1.11. Persones gestores de residus
- 18.1.12. Persones agents o negociants de residus
- 18.1.13. Persones transportistes de residus
- 18.1.14. Aplicació agrària de fangs de depuradora
- 18.1.15. Restauració d'extractives amb fangs de depuradora
- 18.1.16. Gestió dels residus municipals
- 18.1.17. Normativa relacionada

18.2. Vehicles fora d'ús
- 18.2.1. Introducció
- 18.2.2. Definicions
- 18.2.3. Obligacions de les persones posseïdores o de les persones titulars
- 18.2.4. Instal·lacions de gestió dels vehicles fora d'ús
- 18.2.5. Normativa relacionada

18.3. Pneumàtics fora d'ús
- 18.3.1. Regulació
- 18.3.2. Normativa relacionada

18.4. Runes, terres i altres residus de la construcció
- 18.4.1. Introducció
- 18.4.2. Definicions
- 18.4.3. Obligacions de la persona productora
- 18.4.4. Obligacions de la persona posseïdora
- 18.4.5. Document de seguiment
- 18.4.6. Certificat de gestió
- 18.4.7. Obres menors
- 18.4.8. Normativa relacionada

18.5. Dejeccions ramaderes
- 18.5.1. Introducció
- 18.5.2. Àmbit d'aplicació de la regulació
- 18.5.3. Definicions
- 18.5.4. Índex de càrrega ramadera (ICR)
- 18.5.5. Nitrogen aportat per les dejeccions ramaderes
- 18.5.6. Persones gestores de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats
- 18.5.7. Obligacions i responsabilitats de les persones gestores de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats
- 18.5.8. Centres de gestió de dejeccions ramaderes
- 18.5.9. Instal·lacions d'emmagatzematge individual de les dejeccions ramaderes
- 18.5.10. Autonomia d'emmagatzematge
- 18.5.11. Instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes en origen
- 18.5.12. Transport de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants orgànics
- 18.5.13. Mesures de caràcter general
- 18.5.14. Maduració de dejeccions ramaderes en destinació
- 18.5.15. Instal·lacions d'emmagatzematge en destinació
- 18.5.16. Períodes en què no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats
- 18.5.17. Quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius
- 18.5.18. Mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats
- 18.5.19. Equips d'aplicació de dejeccions
- 18.5.20. Incorporació dels fertilitzants nitrogenats dins del sòl
- 18.5.21. Aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent
- 18.5.22. Aplicació de fertilitzants en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats
- 18.5.23. Distàncies a respectar en l'aplicació de fertilitzants nitrogenats
- 18.5.24. Apilament temporal de fertilitzants orgànics a l'explotació agrícola
- 18.5.25. Pla de gestió de les dejeccions ramaderes
- 18.5.26. Llibre de gestió de fertilitzants
- 18.5.27. Declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats
- 18.5.28. Normativa relacionada

Tema 18

18.1. Residus: residus municipals i residus industrials

18.1.1. Competències

L'article 149 de la Constitució espanyola de 1978 estableix que l'Estat té la competència exclusiva sobre la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de les comunitats autònomes per a l'establiment de normes addicionals de protecció.

L'article 144 de l'Estatut d'autonomia de 2006 estableix que corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l'establiment de normes addicionals de protecció. Aquesta competència compartida inclou, en tot cas, la regulació sobre prevenció en la producció d'envasos i embalatges en tot llur cicle de vida, des que es generen fins que passen a ésser residus, la regulació sobre prevenció i correcció de la generació de residus amb origen o destinació a Catalunya i sobre la gestió i el trasllat d'aquests i llur disposició final. Pel que fa a les dejeccions ramaderes, l'Estatut preveu com a competència compartida la regulació en la prevenció, el control, la correcció, la recuperació i la compensació de la contaminació de sòl i subsol, així com la regulació i la gestió dels abocaments efectuats en les aigües interiors de Catalunya, i també dels efectuats en les aigües superficials i subterrànies que no passen per una altra comunitat autònoma, així com la regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d'aquest, la declaració de zones d'atmosfera contaminada i l'establiment d'altres instruments de control de la contaminació, amb independència de l'Administració competent per autoritzar l'obra, la instal·lació o l'activitat que la produeixi.

Tenint en compte que les competències de la Generalitat en matèria de residus corresponen a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), la *Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals*, i el *Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals*, estableixen la participació del Cos d'Agents Rurals en aquesta matèria.

D'una banda, pel que fa a les funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió, estableix que, en col·laboració amb els organismes competents en residus del departament responsable en matèria de medi ambient, el Cos d'Agents Rurals pot prendre part en la gestió, la vigilància i la inspecció pel que fa a aquestes matèries, si afecten el medi natural, segons el protocol corresponent. D'altra banda, pel que fa a les funcions d'investigació, preveu que, en aquesta matèria, les funcions d'investigació de les infraccions administratives s'han de dur a terme en col·laboració amb els organismes del departament competent en matèria de medi ambient als quals correspongui la gestió de residus.

En el detall de funcions que fa el *Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals*, les funcions relacionades amb els residus es troben dins de l'àmbit material dels espais naturals protegits i de

la biodiversitat. Com a funcions bàsiques, s'hi estableixen la vigilància i la inspecció de realització de cremes i abocaments de residus, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria. Com a funcions especialitzades, s'hi preveuen la vigilància i la inspecció de les instal·lacions de tractament i gestió de residus en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

18.1.2. Definicions

El *Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus*, defineix els residus com *qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o l'obligació de desprendre-se'n*.

A continuació s'exposen altres definicions d'interès, contingudes en la mateixa norma:

- **Persona productora:** qualsevol persona, física o jurídica, l'activitat de la qual produeixi residus com a productor o productora inicial i qualsevol persona, física o jurídica, que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o d'altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus.
- **Persona posseïdora:** la persona productora dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la condició de gestor o gestora de residus.
- **Residus municipals:** residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació domiciliària.
- **Residus industrials:** materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se'n i que, d'acord amb aquesta Llei, no poden ser considerats residus municipals.

El *Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus*, és la Llei catalana de residus, i s'aplica als residus que s'originen a Catalunya i als que es gestionen en el seu àmbit territorial. Queden exclosos de l'aplicació d'aquesta Llei els residus radioactius, els residus resultants de la prospecció, l'extracció, el tractament i l'emmagatzematge de recursos minerals i de l'explotació de pedreres, els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin exclusivament en el marc de l'explotació agrària, els explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos emesos a l'atmosfera.

18.1.3. Obligacions de les persones productores o posseïdores de residus

Les persones productores i posseïdores de residus que no estiguin adscrits a un servei públic de recepció obligatòria poden gestionar directament els residus que generin o posseeixin o bé lliurar-los a una persona gestora autoritzada per a la valorització o la disposició del rebuig dels residus, en les condicions que estableixen aquesta Llei i les disposicions específiques o complementàries que la despleguen.

La gestió dels residus per llur productor o productora o posseïdor o posseïdora s'efectua en l'origen o bé en instal·lacions externes. La gestió de residus en l'origen s'ha d'incloure en l'autorització o la llicència administrativa ambiental necessària per a l'exercici de l'activitat que genera els residus. En el

control que es fa en el moment de posar en funcionament l'activitat s'ha de verificar el compliment de les condicions establertes en l'autorització o la llicència ambiental referides a la gestió dels residus. Per a la gestió dels residus en instal·lacions externes pròpies, les persones productores i posseïdores tenen, als efectes d'aquesta Llei, la consideració de persones gestores de residus.

El municipi no es considera productor ni posseïdor pel que fa als residus que adquireix i posseeix com a conseqüència dels serveis municipals de gestió de residus.

Són obligacions de les persones productores i posseïdores de residus les següents:

- Garantir que els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d'acord amb la normativa aplicable.
- Fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residus que generin o posseeixin.
- Les altres imposades per aquesta Llei i per les disposicions que la despleguen.

Alhora, les persones productores de residus, prenent en consideració els condicionants que imposen els processos de producció actuals i la tecnologia disponible, han de:

- Aplicar tecnologies que permetin la reducció de la producció de residus.
- Aplicar les tècniques més adequades per eliminar les substàncies perilloses contingudes en els residus.

Les persones productores i posseïdores de residus han de facilitar a l'Administració la informació, la inspecció, la presa de mostres i la supervisió que aquesta cregui convenients per assegurar el compliment de les normatives.

18.1.4. Tipus de residus

A efectes de la disposició del rebuig i atenent llurs característiques, els residus es classifiquen en residus especials, residus no especials i residus inerts.

— Són **residus especials** els residus qualificats com a perillosos per la normativa bàsica de l'Estat i per la normativa de la Unió Europea.
— Són **residus no especials** els residus qualificats com a no perillosos per la normativa bàsica de l'Estat i per la normativa de la Unió Europea.
— Són **residus inerts** els residus no especials que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques significatives. Els residus inerts no són residus solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament les altres matèries amb les quals entren en contacte de manera que contaminin el medi o perjudiquin la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants dels residus i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants i no han de comportar cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

18.1.5. Classificació dels residus

La regulació en aquest àmbit es concreta en el *Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya*. A través d'aquesta norma reglamentària es classifiquen i es codifiquen els residus produïts o gestionats a Catalunya, i se'n determinen les vies de gestió, amb l'objectiu d'adaptar els canvis introduïts per la normativa estatal i europea.

Amb relació a la classificació dels residus, aquesta s'ha de fer de conformitat amb la llista establerta a la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000, entre residus perillosos (P) i residus no

perillosos (NP). En el catàleg annex al Decret 152/2017 es reserva una classificació DP per a aquells supòsits en què la perillositat es troba pendent de determinació.

En qualsevol cas, la classificació del residu és responsabilitat de la persona productora o posseïdora. Per tant, i en cas que l'Agència de Residus de Catalunya no disposi de prou informació per acceptar la classificació del residu o oposar-s'hi, pot requerir a la persona productora o posseïdora, de forma motivada, la realització de la caracterització del residu, així com la presentació d'aquella documentació que justifiqui la classificació assignada.

D'altra banda, la codificació dels residus es fa en funció de les característiques, la composició i l'origen, i d'acord amb la codificació de sis dígits de la Llista europea de residus (codis LER) establerta a la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000. Quan un residu pugui ser designat amb més d'un codi, s'hi ha d'aplicar aquell que s'hi ajusti més de conformitat amb la llista de residus de la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000.

També en la tasca de codificació dels residus la responsabilitat recau en la persona productora o posseïdora. D'aquesta manera, en cas que l'Agència de Residus de Catalunya no disposi de prou informació per acceptar la codificació del residu o oposar-s'hi, pot requerir a la persona productora o posseïdora, de forma motivada, la presentació d'aquella documentació que justifiqui la codificació assignada.

18.1.6. Intervenció administrativa de les activitats de gestió i producció de residus, i les obligacions registrals

En la regulació de les activitats de producció i gestió de residus cal tenir en compte la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i el Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

D'una banda, la Llei 20/2009 regula la intervenció administrativa aplicable amb caràcter general a les activitats amb incidència ambiental, i estableix els règims d'autorització ambiental (annex I), el règim de llicència ambiental (annex II) i el règim de comunicació (annex III). Aquesta norma és aplicable a les determinades activitats de gestió i producció de residus que es preveuen en els annexos respectius.

D'altra banda, el Decret 197/2016 regula el règim de comunicació prèvia de les activitats de producció, transport, agent o negociant de residus, i estableix el funcionament del Registre general de persones productores de residus de Catalunya i del Registre general de persones gestores de residus de Catalunya.

Quant a l'exigència de la comunicació prèvia en el marc del Decret esmentat, serà aplicable aquest règim a les activitats de producció de residus perillosos, la producció de més de 1.000 t/any de residus no perillosos, el transport professional de residus, la recollida de residus sense instal·lació associada, les activitats d'agent o negociant de residus i l'eliminació en origen de residus no perillosos en casos concrets. Resten exemptes de presentar la comunicació prèvia les activitats sotmeses a la intervenció administrativa ambiental d'acord amb la Llei 20/2009.

Pel que fa a les obligacions registrals previstes en el Decret 197/2016, es regulen els registres següents:

- **Registre general de persones productores de residus de Catalunya:** s'hi inscriuen les persones productores de residus perillosos i les persones productores de residus no perillosos que superen les 1.000 t/any.
- **Registre de persones gestores de residus de Catalunya:** s'hi inscriuen les persones que duen a terme activitats de gestió de residus, transport de residus de manera professional i amb mètodes professionals, i les activitats d'agent o negociants de residus.

18.1.7. Persones productores o posseïdores de residus industrials

Han de portar el seu propi registre de residus, en què consti l'origen dels residus, el codi segons el Catàleg de residus de Catalunya i la descripció i la gestió que es fa amb cadascun d'aquests residus.

Aquest registre serveix de base per omplir les dades de la declaració anual de residus industrials i inclou, com a mínim, la data de sortida, l'entitat receptora, els números de la documentació de control i el codi del transportista.

Les persones productores de residus industrials han de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, dins del primer trimestre de cada any, la declaració anual de residus industrials corresponent a l'any anterior.

18.1.8. Persona responsable de residus industrials

La persona productora o posseïdora de residus industrials ha de designar una persona responsable dels residus, i ha de comunicar-ne el nomenament a l'ARC. La persona responsable dels residus té les funcions següents:

— Controlar el recorregut dels residus des del seu origen fins a la seva gestió.
— Vigilar el compliment de les disposicions aplicables a la gestió dels residus, controlant especialment el centre de producció, informant dels defectes observats i formulant propostes sobre les mesures a prendre per solucionar-los.
— Promoure en la seva empresa l'adopció de tecnologies netes i l'aplicació dels principis de minimització i valorització dels residus.
— Fer d'interlocutor amb l'Agència de Residus i trametre-li la informació exigida en la normativa sobre residus.
— Fer les anotacions en el registre de residus de l'empresa.
— Garantir l'exactitud de les dades i de les anàlisis sobre els residus.

18.1.9. Documents per al control de residus

- **Fitxa d'acceptació:** és el document normalitzat que s'ha de subscriure entre el productor o posseïdor del residu i el gestor, que té per objecte el reconeixement de la seva destinació correcta.
- **Full de seguiment:** és el document normalitzat que acredita el lliurament del residu del productor o posseïdor al transportista per portar-lo fins al gestor.
- **Full de seguiment itinerant:** és el document normalitzat i alternatiu a l'anterior, que acredita el lliurament de diversos residus de diferents productors o posseïdors a un transportista per lliurar-los a un mateix gestor.
- **Justificant de recepció del residu:** és el document normalitzat que ha de lliurar el gestor al productor o al posseïdor del residu en el moment de la seva recepció.
- **Fitxa de destinació: és el document normalitzat que s**'ha de subscriure entre el productor o posseïdor del residu i el destinatari, i que té per objecte l'aplicació de residus a un sòl, amb un pla d'adobat i responsabilitat del productor i del propietari dels terrenys.

Al mateix temps, en la regulació d'aquesta matèria, és necessari prendre en consideració les obligacions que es deriven de la normativa estatal aplicable, que en el present cas es concreten en el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

En aquest sentit, s'ha d'indicar que la normativa estatal disposa, com a requisits generals per efectuar els trasllats de residus, la formulació de la documentació consistent en **un contracte de tractament de residus**, la disposició d'**un document d'identificació**, i, en cas que sigui procedent, la presentació d'una **notificació prèvia al trasllat**.

Així, d'acord amb el Reial decret 553/2020, s'entén per:

- **Contracte de tractament de residus:** l'acord entre l'operador i el gestor d'una instal·lació de tractament de residus pel qual aquest es compromet a tractar els residus una vegada que han estat acceptats, i en què s'estableixen, almenys, les especificacions dels residus, les condicions del trasllat i les obligacions de les parts quan es presentin incidències, en particular, en el cas del rebuig del residu pel destinatari.
- **Document d'identificació (DI):** el document que identifica i acompanya el residu durant el seu trasllat.

Respecte a això, i tenint en compte les diferències que existeixen entre les obligacions documentals pel control de la gestió dels residus a les normatives autonòmica i estatal, cal entendre que l'aplicació de les obligacions generals fixades al Reial decret s'efectua de forma supletòria, mentre no sigui exigible la documentació establerta al Decret autonòmic.

D'aquesta manera, i tal com s'ha indicat, el Decret 93/1999 fixa els supòsits concrets als quals són aplicables les obligacions documentals regulades, i es refereixen a llindars quantitatius, a grups de residus en funció de la seva naturalesa, i a la seva gestió de destinació. Per tant, caldrà atendre aquestes especificitats per tal de determinar la documentació exigible en el control documental de la gestió dels residus.

A l'**últim, cal puntualitzar que** la regla d'aplicació anterior es refereix als transports de residus que es produeixin dins del territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Així, en els supòsits de trasllats de residus entre comunitats autònomes, i, per tant, entrades i sortides produïdes a Catalunya, les obligacions documentals exigibles són les contingudes en el Reial decret estatal.

18.1.10. Gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres

Les vinasses i les aigües del processament de les olives ja no es consideren residus. El celler i/o l'almàssera té l'obligació de presentar una comunicació prèvia i anotar en un registre l'aplicació al sòl de les vinasses i aigües procedents del processament de les olives.

- **Vinasses:** efluents líquids que provenen del processament del raïm per a la producció de vi en les instal·lacions d'un celler. Dosi màxima d'aplicació: 70 m³ per hectàrea i any.
- **Aigües del processament de les olives:** efluents líquids, diferents de l'oli, obtinguts des de l'entrada de les olives a l'almàssera fins a l'obtenció d'oli tant en sistemes de dues fases, de tres fases o de premsatge. Se n'exceptuen les oliasses. Dosi màxima d'aplicació: 60 m3 per hectàrea i any.

Les brises i les mares, les oliasses i la sansa continuen considerant-se residu i es tramiten des de l'ARC. Per a la seva aplicació agrària, han de presentar una declaració responsable. Només es tramiten fitxes de destinació si les parcel·les no són pròpies (règim d'autorització).

- **Brisa:** residu sòlid format pel conjunt de rapa, pinyola i pellofa resultants del desrapament i del premsatge del raïm. La dosi màxima d'aplicació serà de 15 tones de residus de vinificació (brisa i/o mares) en total per hectàrea i any.
- **Mares de vi:** residu que es diposita als recipients que contenen vi després de la fermentació, durant l'emmagatzematge o després d'un tractament autoritzat, així com el residu obtingut

mitjançant la filtració o centrifugació de l'anterior. La dosi màxima d'aplicació serà de 15 tones de residus de vinificació (brisa i/o mares) en total per hectàrea i any.

— **Oliasses:** residus líquids, diferents de l'oli, obtinguts durant el procés d'extracció en les almàsseres amb sistema de tres fases o de premsatge. La dosi màxima d'aplicació és de 30 m^3 per hectàrea i any.
— **Sansa:** residu de consistència pastosa o sòlida resultant de l'extracció d'oli que conté polpa, pinyol i tegument de l'oliva, tant en sistemes de premsatge com en sistemes de dues i tres fases. La dosi màxima d'aplicació és de 3 t/ha i any.

18.1.11. Persones gestores de residus

Les persones que duen a terme activitats de gestió de residus consistents en l'emmagatzematge, la recollida i transferència, la valorització i la disposició del rebuig han d'inscriure's en el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (secció de persones gestores). Han de portar un registre d'entrades de residus i un de sortides de residus i matèries, i han de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, dins del primer trimestre de cada any, la declaració anual de gestió de residus corresponent a l'any immediatament anterior.

18.1.12. Persones agents o negociants de residus

*És t*ota persona física o jurídica que organitzi la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers. Persones amb domicili o seu social a Catalunya que desenvolupen l'activitat d'agents o negociants de residus. Han d'inscriure's en el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (secció de persones agents o negociants).

18.1.13. Persones transportistes de residus

Les persones transportistes de residus han d'inscriure's en el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (secció transportistes de residus), han de portar els residus a la planta del gestor que hagi indicat la persona productora o posseïdora dels residus, i en cas que la persona gestora no accepti el residu per qualsevol motiu, han de retornar el residu al seu origen. Han de portar dins el vehicle la documentació de transport de residus necessària (el full de seguiment o el full de seguiment itinerant). Si transporten residus perillosos, han de constituir una fiança per respondre del compliment de les obligacions derivades de l'activitat, de l'execució de la totalitat de les mesures de protecció del medi ambient, dels treballs de restauració i, si s'escau, del pagament de les sancions imposades d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de residus, i una pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi els danys ocasionats al medi ambient amb motiu del desenvolupament de l'activitat de transport de residus.

18.1.14. Aplicació agrària de fangs de depuradora

Els residus orgànics i llots de depuradora que es gestionen en sòls agrícoles han de tenir unes característiques fertilitzants que justifiquin l'interès agronòmic per al seu reaprofitament en els sòls agrícoles (matèria orgànica, nutrients).

L'aplicació de fangs de depuradora i d'altres residus orgànics es farà d'acord amb un pla de fertilització, el qual ha de contenir un balanç de nutrients i ha de tenir en compte les característiques del residu, el tipus de sòl i el cultiu. La dosi d'aplicació ha de quedar justificada al pla de fertilització.

Els fangs de depuradora han de complir les prescripcions previstes en la normativa en matèria d'utilització dels fangs de depuració en el sector agrari.

El programa de caracterització analítica de les parcel·les receptores de fangs de depuradora ha de tenir la freqüència mínima següent:

a) Anàlisi agronòmica: inicial i cada 4 anys.
b) Anàlisi de metalls pesants: inicial i cada 8 anys.

L'aplicació agrícola de fangs de depuradora i d'altres residus orgànics requereix disposar per escrit de la conformitat de la persona titular de la base agrícola.

La persona productora del residu, en cas que el gestioni directament, o la persona gestora del residu, en cas d'aplicació agrícola mitjançant un gestor de residus, ha d'elaborar un resum mensual dels materials orgànics que ha aplicat, i l'haurà de trametre, els deu primers dies del mes següent, d'acord amb les indicacions de l'Agència de Residus de Catalunya.

En zones vulnerables de tipus A per a la contaminació de nitrogen de fonts agràries, d'acord amb el Decret 153/2019, no s'ha d'incrementar la quantitat de fangs de depuradora aplicada anualment al sòl respecte a la quantitat aplicada l'any 2008.

18.1.15. Restauració d'extractives amb fangs de depuradora

La manera més adequada d'emprar els fangs és efectuar-ne una barreja prèvia amb terres o amb materials estèrils de granulometria fina. Prèviament, s'ha d'avaluar l'aptitud del medi físic que cal restaurar, tenint en compte el tipus de substrat, els aspectes geomorfològics, els accessos, etc. Els materials calcaris i els sediments argilosos són els més adients per a la restauració amb fangs. Les terres i els materials residuals massa pedregosos dificulten la incorporació dels fangs de depuradora i la seva transformació posterior en el sòl. Per això, cal que les terres que s'utilitzen per mesclar amb els fangs tinguin més d'un 20% de fracció fina amb partícules amb una grandària inferior a 2 mm.

Les limitacions més importants les presenten els substrats àcids i sorrencs que faciliten la mobilitat o el drenatge d'alguns contaminants que contenen els fangs. Cal desaconsellar, també, l'aplicació en activitats extractives situades a les lleres dels rius o dins la capa freàtica, a causa de l'alt risc de contaminació que els seus lixiviats poden ocasionar. En definitiva, l'aptitud dels diferents tipus d'activitats extractives per admetre fangs de depuradora en la seva restauració depèn de les característiques edàfiques i geomorfològiques del substrat.

La seva aplicació, en la mesura que és l'aprofitament d'un residu generat en el procés de depuració d'aigües residuals, ha d'estar supervisada per l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Agència de Residus de Catalunya.

18.1.16. Gestió dels residus municipals

La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi. El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim, el servei de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals.

L'ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin lliurats per a la recollida en les condicions establertes per la normativa municipal aplicable.

Els ens locals competents poden obligar les persones posseïdores de residus que, per llurs característiques, esdevinguin perillosos, o difícils de recollir, transportar, valoritzar o tractar, a gestionar-los per si mateixes o a adoptar les mesures necessàries per facilitar-ne la gestió.

Correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d'assumpció d'aquest servei municipal per altres títols, d'acord amb la legislació de règim local.

Als residus municipals no s'hi poden incorporar matèries o substàncies perilloses, que en tot cas s'han de posar en contenidors específics o s'han de dipositar a la deixalleria.

Les categories de residus d'origen domèstic, de comerços, d'oficines o de serveis que siguin objecte d'ordenació legal específica s'han de gestionar segons el que determina la legislació específica esmentada, la qual ha de respectar, en tot cas, les competències municipals sobre els dits residus.

Els municipis de més de cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si escau, els consells comarcals han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus següents:
Residus especials:

- Fluorescents i llums de vapor de mercuri.
- Bateries.
- Dissolvents.
- Pintures.
- Vernissos.
- Piles i acumuladors.
- Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses.

Residus no especials i inerts:

- Paper i cartró.
- Vidre.
- Plàstics.
- Ferralla i metalls.
- Fustes.
- Tèxtils.
- Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses.
- Pneumàtics.
- Enderrocs d'obres menors i de reparació domiciliària.

Amb l'objectiu d'afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals, tots els municipis han de prestar el **servei de recollida selectiva** de les diverses fraccions de residus. Els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i recollida que s'hagin mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial.

En cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar el servei de recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, la recollida selectiva pot ser assumida pel consell comarcal o per l'ens consorciat corresponent, d'acord amb la legislació de règim local aplicable a Catalunya.

18.1.17. Normativa relacionada

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Decret 198/2015, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres.
- Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat

18.2. Vehicles fora d'ús

18.2.1. Introducció

La incidència en l'entorn dels vehicles fora d'**ús, i en especial dels vehicles abandonats, i l'**impacte que implica el seu tractament sense respectar mesures mediambientals, fa necessari establir normes per a la seva gestió, així com per a les diferents activitats que comporta el seu tractament.

18.2.2. Definicions

- **Vehicle fora d'ús:** vehicle de motor que esdevé residu perquè es tracta d'un vehicle abandonat o pel fet que el posseïdor se'n desprèn o té la intenció o l'obligació de desprendre-se'n.

- **Vehicle abandonat:** d'acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d'abril, és aquell vehicle del qual es presumeix racionalment l'abandonament en els casos següents:
  — quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat després de la seva retirada de la via pública per l'autoritat competent;
  — quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que en facin impossible el desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació.

- **Gestor de vehicles fora d'ús:** persona física o jurídica titular d'instal·lacions autoritzades per recollir, emmagatzemar, descontaminar i reciclar vehicles fora d'ús.

- **Centre de recollida i descontaminació de vehicles fora d'ús:** instal·lació d'un gestor de residus autoritzat per recollir, descontaminar i emmagatzemar vehicles fora d'ús, per tal de lliurar-los a gestors autoritzats per al seu reciclatge.

- **Dipòsit municipal i equivalents de vehicles fora d'ús:** instal·lació o la part d'aquesta, de titularitat pública, en què es duu a terme específicament el servei públic de recollida i emmagatzematge de vehicles fora d'ús.

- **Centre de recuperació de vehicles fora d'ús:** instal·lació d'un gestor de residus autoritzat per emmagatzemar, descontaminar i reciclar els vehicles fora d'ús, així com per comercialitzar els subproductes derivats del desballestament.

- **Descontaminació de vehicles fora d'ús:** tractament obligatori dels vehicles fora d'ús, previ a l'emmagatzematge o reciclatge, consistent en la separació controlada dels components, que tenen la consideració de residus especials; en concret, la bateria, els combustibles, els

olis i valvulines, els pneumàtics, els líquids i les pastilles de frens, els fluids de la refrigeració, els fluids de l'aire condicionat, els filtres líquids hidràulics i els catalitzadors.

- **Reciclatge de vehicles fora d'ús:** activitat de valorització, destinada a recuperar subproductes provinents dels vehicles fora d'ús.
- **Subproductes de vehicles fora d'ús:** les parts o els components provinents dels vehicles fora d'ús, reutilitzables com a peces o elements de segona mà, quan puguin considerar-se substituts de productes comercials.

18.2.3. Obligacions de les persones posseïdores o de les persones titulars

La persona posseïdora o titular d'un vehicle fora d'ús ha de lliurar-lo a un gestor autoritzat. És un requisit necessari per sol·licitar la baixa de la circulació d'un vehicle fora d'ús l'acreditació d'haver-lo lliurat a un gestor autoritzat, sens perjudici del procediment de baixa establert en el Reglament general de vehicles.

En el cas dels vehicles abandonats, l'ajuntament en el terme municipal del qual apareguin ha de lliurar-los a un gestor autoritzat, previ compliment de la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, pel que fa als aspectes relatius als vehicles abandonats.

18.2.4. Instal·lacions de gestió dels vehicles fora d'ús

D'acord amb l'annex II del Reial decret 265/2021, les instal·lacions de gestió han de complir les condicions tècniques següents:

1. Les instal·lacions han d'estar envoltades per una tanca perimetral opaca d'una alçària suficient de tal manera que des de l'exterior, tenint en compte la visual de la zona, se n'elimini o se'n minimitzi l'impacte visual.
2. Les instal·lacions han de disposar de xarxes d'aigües residuals, és a dir, de procés, sanitàries i pluvials, amb els registres corresponents, disponibles fàcilment.
3. Les parts de les instal·lacions que puguin generar sorolls, pols, vibracions i les zones de descàrrega i emmagatzematge han d'estar condicionades de manera que no provoquin efectes apreciables a l'exterior de les instal·lacions.
4. La zona d'emmagatzematge previ a la descontaminació dels vehicles fora d'ús ha d'estar pavimentada amb recollida independent d'aigües pluvials, si no està sota cobert. Aquestes aigües pluvials han de tractar-se adequadament abans de desprendre-se'n.
5. La zona d'emmagatzematge dels residus potencialment contaminants ha d'estar sota cobert.
6. Les zones de descontaminació i reciclatge de vehicles fora d'ús han d'estar pavimentades, sota cobert i amb recollida independent d'aigües brutes de procés, les quals han de ser tractades prèviament per aconseguir els nivells d'admissibilitat a la llera pública o al clavegueram.
7. La zona de descontaminació ha de tenir dipòsits independents i estancs per a cadascun dels líquids i gasos a retirar dels vehicles fora d'ús, així com els contenidors o les instal·lacions adequades per emmagatzemar separadament i sense pèrdues o vessaments la resta de residus potencialment contaminants que contenen el vehicles fora d'ús. Aquesta zona ha de tenir també la maquinària tècnicament i mediambientalment ajustada per retirar i separar les parts potencialment contaminants dels vehicles fora d'ús, complint la normativa sobre seguretat industrial.
8. Les zones d'emmagatzematge de vehicles descontaminats han d'estar disposades de manera que permetin l'accés a tots els vehicles fora d'ús, els quals han d'estar disposats en

piles com a màxim de tres unitats. Si se situa a l'aire lliure, el terra ha d'estar compactat o pavimentat degudament; a més, les aigües pluvials d'aquesta zona han de ser conduïdes a un desarenador.

9. En el cas d'efectuar el premsatge de vehicles fora d'ús prèviament descontaminats, mitjançant una premsa fixa o mòbil, cal evitar qualsevol tipus de vessament, per a la qual cosa cal tenir un dipòsit de recollida per a aquests casos. A més, aquesta operació ha de ser efectuada en una zona pavimentada.
10. Els vials interiors i les zones de càrrega i descàrrega han de ser adequats i suficientment amplis per permetre els moviments dels vehicles de transport.
11. Les instal·lacions han de disposar de sistemes de protecció contra incendis, complir les condicions higienicosanitàries i disposar d'elements de neteja i primers auxilis.

18.2.5. Normativa relacionada

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d'ús. Té per objecte la determinació de les obligacions dels posseïdors dels vehicles fora d'ús i la regulació de les operacions de gestió d'aquest tipus de residus.
- Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

18.3. Pneumàtics fora d'ús

18.3.1. Regulació

Un pneumàtic fora d'ús és el pneumàtic que s'ha convertit en residu d'acord amb el que estableix el text refós de la Llei de residus. Els pneumàtics, com a residu, tenen bàsicament dos orígens:

— Pneumàtic que es genera en el procés de desballestament d'un vehicle fora d'ús.
— Pneumàtic de reposició: el que prové de reemplaçar els pneumàtics d'un vehicle (activitat que majoritàriament fa un taller de reparació d'automòbils).

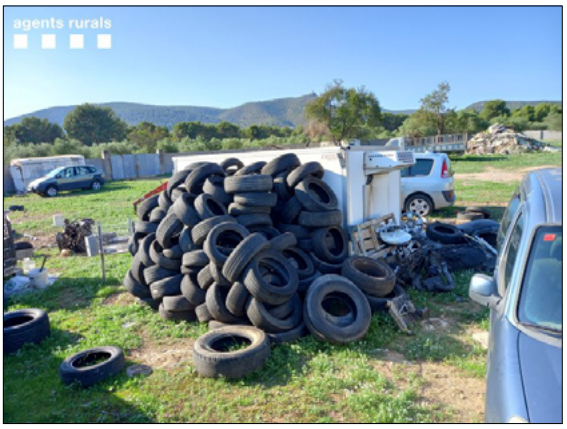
Segons el *Reial decret 1619/2005, sobre la gestió dels pneumàtics fora d'*ús, els pneumàtics de reposició són aquells que els seus productors posen al mercat per primera vegada per reemplaçar els pneumàtics usats dels vehicles.

Aquest mateix Reial decret 1619/2005 atribueix la responsabilitat bàsica de la gestió correcta dels pneumàtics fora d'ús als responsables de la seva posada en el mercat nacional dels pneumàtics, ja siguin fabricants, importadors o adquirents en un altre estat de la UE. A més, prohibeix l'eliminació dels pneumàtics trossejats en dipòsits controlats a partir del juliol del 2006. No entren dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1619/2005 els pneumàtics de bicicleta.

Així mateix, estan exclosos del *Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús*, els pneumàtics procedents de la descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil. La gestió dels vehicles fora d'ús està regulada**,** en l'àmbit estatal, pel *Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.* Aquest Reial decret preveu que els pneumàtics dels vehicles fora d'ús s'han de retirar d'aquests en les operacions de descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil. Aquests pneumàtics, una vegada separats dels vehicles fora d'ús, s'han de gestionar a través de gestors autoritzats.

El taller és el generador i ha de fer-se càrrec d'aquells pneumàtics fora d'ús que generi com a conseqüència de la prestació d'un servei dins del marc de les seves activitats. El taller està obligat a lliurar-los al productor de pneumàtics. Els productors, que són els fabricants o importadors de pneumàtics, a través dels sistemes integrats de gestió (SIG) recolliran els pneumàtics fora d'ús de tots els punts de generació de Catalunya que ho sol·licitin, sense comportar cap cost per a aquests.

El sistema integrat de gestió (SIG) és una entitat sense ànim de lucre formada pels productors dels pneumàtics. Aquest SIG haurà de garantir la recollida i la gestió correcta d'aquests pneumàtics fora d'ús.



Inspecció de pneumàtics fora d'ús.

Els productors que decideixen adherir-se a un SIG financen les operacions de gestió amb un import per unitat i tipus de pneumàtic venut per cadascun d'ells en el mercat de reposició, com a contraprestació pels serveis que el SIG els dona. Posteriorment facturen als seus distribuïdors per cada pneumàtic el mateix import per unitat en concepte de cost de valorització. Finalment, el distribuïdor o punt de venda factura el mateix import a l'usuari final per aquest concepte.

Els pneumàtics fora d'ús a Catalunya recollits pels SIG es gestionen a través de:

- Reutilització: mitjançant el seu recautxutatge i/o la seva incorporació al mercat de pneumàtic de segona mà / d'ocasió.
- Valorització material: en forma de pols, granulat o xips per a aplicacions diverses, com ara llosetes de parcs infantils, sòls esportius (camps de futbol o d'atletisme), mescles asfàltiques, elements de mobiliari urbà, elements aïllants, rebliments lleugers o drenatges en obra pública i d'altres (indústria del calçat, de l'automòbil, etc.).
- Valorització energètica: en forns de ciment com a combustible alternatiu (poder calorífic inferior [PCI] entre 7.644 i 8.122 kcal/kg) o en incineradores amb recuperació de calor. S'hi poden introduir sencers o trossejats (en peces grans). Són plantes situades fora de Catalunya.
- Altres: també s'estan fent aplicacions a França (i en estudi a Catalunya) en forns de fosa d'acer com a aprofitament material (pel seu contingut en acer) i energètic (pel seu PCI).

18.3.2. Normativa relacionada

- Reial decret 1619/2005, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús.

18.4. Runes, terres i altres residus de la construcció

18.4.1. Introducció

El volum de residus de la construcció generats a Catalunya és important tot i que, per les seves característiques, tenen un gran potencial pel que fa a la reutilització i al reciclatge. Per la seva rellevància, doncs, aquests residus disposen d'un programa de gestió i d'un model de gestió específics que,

superant una etapa de consolidació en la qual es pretenia aconseguir una gestió finalista correcta, s'orienten a la prevenció, al reciclatge i a l'impuls dels mercats per a materials reciclats.

La producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició s'ha de fer d'acord amb el que disposa el *Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció*.

Aquest Decret no és aplicable en els supòsits següents:

a) Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que s'hagi previst aquesta reutilització en l'estudi de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i demolició.
b) Els residus d'indústries extractives que regula la *Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre la gestió dels residus d'indústries extractives.*
c) Els llots de drenatge no perillosos reubicats a l'interior de les aigües superficials derivats de les activitats de gestió de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les inundacions o de mitigació dels efectes de les inundacions o les sequeres.

18.4.2. Definicions

- **Residu de construcció i demolició:** qualsevol substància o objecte que compleix la definició de "residu" inclosa a l'article 3.1.a) del *Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus*, i es genera en una obra de construcció o demolició.

- **Residu inert:** el residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o a perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

- **Obra de construcció o demolició:** l'activitat que consisteix en:

  a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d'un bé immoble, com ara un edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una instal·lació esportiva o d'oci, així com qualsevol altre d'anàleg d'enginyeria civil.
  b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del subsol, com ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altres d'anàlegs, amb exclusió de les activitats a les quals sigui aplicable la *Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre la gestió dels residus d'indústries extractives.*

  Es considera part integrant de l'obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la mesura que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l'execució de l'obra o al final, com ara:
  a) plantes de matxucar,
  b) plantes de fabricació de formigó, grava-ciment o sòl-ciment,
  c) plantes de prefabricats de formigó,

d) plantes de fabricació de mescles bituminoses,
e) tallers de fabricació d'encofrats,
f) tallers d'elaboració de ferralla,
g) magatzems de materials i magatzems de residus de l'obra mateixa i
h) plantes de tractament dels residus de construcció i demolició de l'obra.

- **Obra menor de construcció o reparació domiciliària:** obra de construcció o demolició en un domicili particular, un comerç, una oficina o un immoble del sector de serveis, de tècnica senzilla i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi una alteració del volum, de l'ús, de les instal·lacions d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals, i que no necessita cap projecte signat per professionals titulats.

- **Persona productora de residus de construcció i demolició:**

  a) La persona física o jurídica titular de la llicència d'obres en una obra de construcció o demolició; en les obres que no necessiten llicència d'obres, té la consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.
  b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de construcció o demolició.
  c) La persona importadora o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

- **Persona posseïdora de residus de construcció i demolició:** la persona física o jurídica que té en poder seu els residus de construcció i demolició i que no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona posseïdora la persona física o jurídica que executa l'obra de construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònoms. En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors i les treballadores per compte d'altri.

- **Tractament previ:** procés físic, tèrmic, químic o biològic, incloent-hi la classificació, que canvia les característiques dels residus de construcció i demolició reduint-ne el volum o la perillositat, facilitant-ne la manipulació, incrementant-ne el potencial de valorització o millorant-ne el comportament al dipòsit controlat.

18.4.3. Obligacions de la persona productora

Són obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició:

1. Complir les determinacions establertes a l'article 23 del *Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus*, així com a les disposicions específiques o complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició.
2. Incloure en el projecte d'execució de l'obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició.
3. Presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per una persona gestora de residus autoritzada per tal de garantir la destinació correcta dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de persona gestora, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la gestió posterior.

4. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
5. El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la normativa vigent.

18.4.4. Obligacions de la persona posseïdora

Són obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció i demolició:

1. Complir les determinacions establertes a l'article 23 del *Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus*, així com a les disposicions específiques o complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició.
2. Presentar al productor o productora un pla de gestió que reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició.
3. Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les fraccions següents, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats següents:
   — Formigó: 80 t.
   — Maons, teules, ceràmics: 40 t.
   — Metall: 2 t.
   — Fusta: 1 t.
   — Vidre: 1 t.
   — Plàstic: 0,5 t.
   — Paper i cartró: 0,5 t.

   La separació en fraccions de petris i no petris l'ha de portar a terme el posseïdor o la posseïdora dels residus de la construcció i demolició dintre de l'obra en què es produeixin.

   La separació en la resta de fraccions l'ha de portar a terme preferentment el posseïdor o la posseïdora dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra en què es produeixin. Quan per manca d'espai físic a l'obra no resulti tècnicament viable efectuar la separació esmentada en origen, el posseïdor o posseïdora pot encomanar la separació de fraccions a una persona gestora de residus en una instal·lació externa a l'obra. En aquest últim cas, la persona posseïdora ha d'obtenir de la persona gestora de la instal·lació documentació acreditativa que aquesta ha complert, en nom seu, l'obligació esmentada.

18.4.5. Document de seguiment

Cada lliurament de residus de la construcció i demolició ha de constar en un document de seguiment independent on s'identifiqui:

— La persona productora o posseïdora del residu.
— L'obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència d'obres.
— La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la seva codificació d'acord amb el Catàleg europeu de residus.
— Les persones gestores.
— La persona transportista.

La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d'un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els cinc anys següents.

18.4.6. Certificat de gestió

La persona gestora de residus de la construcció i demolició ha d'estendre al posseïdor o a la posseïdora o al gestor o a la gestora que li lliuri residus de construcció i demolició, un cop acabada l'obra, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts. Hi ha de constar la identificació de l'obra.

La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i al tipus de residus lliurats.

En cas que en l'estudi de gestió i en el pla de gestió corresponent s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió.

Aquesta acreditació pot fer-se mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament, o mitjançant empreses acreditades externes. El cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.

18.4.7. Obres menors

Les obligacions que s'estableixen per a la persona productora, posseïdora, per al document de seguiment i per al certificat de gestió no són aplicables a les persones productores o posseïdores de residus de construcció i demolició en obres menors de construcció o reparació domiciliària, que estan subjectes als requisits que estableixin les entitats locals en les seves ordenances municipals respectives.

18.4.8. Normativa relacionada

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

18.5. Dejeccions ramaderes

18.5.1. Introducció

Les dejeccions ramaderes han estat considerades de sempre un recurs valuós per a la terra, perquè aporten nutrients als conreus i milloren l'estructura del sòl. L'aparició i el creixement d'una ramaderia intensiva cada vegada més industrial i deslligada de la base agrària ha provocat un desequilibri entre els volums de dejeccions ramaderes generades pel bestiar i la superfície de conreus on es pot aplicar com a fertilitzant. Això ha portat en algunes zones excedentàries a la sobreutilització d'aquest recurs

com a fertilitzant, i comporta problemes mediambientals com la contaminació d'aqüífers (sobretot per nitrats) o l'eutrofització d'algunes masses d'aigua.

Aquesta situació afecta sobretot les zones amb una alta concentració d'explotacions porcines, que solen ser en comarques o àrees concretes, i sense una base territorial que les suporti. A Catalunya, aquesta problemàtica té una rellevància especial, atès que la producció porcina hi està desenvolupada particularment, amb un cens de gairebé 7 milions de caps, i se sacrifiquen cada any més de 17 milions de porcs. El sector de la producció ramadera representa gairebé el 60% de tota la producció agrària catalana (i, d'aquest 60%, el porcí suposa més del 34%) i és un dels primers sectors industrials de Catalunya. La producció de carn de porcí de Catalunya representa més del 40% de la producció total d'Espanya.

Aquesta situació va fer que, sobretot a partir dels anys 1990, l'Administració comencés a regular la gestió de les dejeccions ramaderes, sobretot després de l'aparició de la *Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats que procedeixen de fonts agràries*, que té per finalitat la reducció de la contaminació causada o provocada pels nitrats d'origen agrari i actuar preventivament contra noves contaminacions d'aquesta classe, i de la *Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'*àmbit de la política d'*aigües*, coneguda per Directiva marc de l'aigua, que té com a objectiu obtenir la bona qualitat de les masses d'aigua.

18.5.2. Àmbit d'aplicació de la regulació

A Catalunya, la regulació de les dejeccions ramaderes és continguda al *Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries*.

Aquest Decret té per objecte regular la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats, així com l'establiment de mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d'origen agrari, i l'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables.

L'àmbit d'aplicació d'aquest Decret és la gestió de dejeccions i d'altres fertilitzants nitrogenats que es fan a Catalunya, i només en queden exceptuades:

a) Les explotacions apícoles i les explotacions helicícoles.
b) Les instal·lacions i/o parcel·les agràries destinades a activitats educatives, d'investigació, recerca i/o transferència tecnològica, amb una exempció prèvia atorgada pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

18.5.3. Definicions

- **Aplicació agrícola:** espargiment o incorporació en sòls agrícoles (terres de conreu, prats, pastures, cultius forestals de cicle curt per a ús energètic i plantacions d'arbres de fusta en terres de conreu) de productes amb valor fertilitzant o d'esmena orgànica.

- **Base agrícola:** superfície de sòls agrícoles (terres de conreu, prats, pastures, cultius forestals de cicle curt per a ús energètic i plantacions d'arbres de fusta en terres de conreu) susceptible de rebre aplicacions de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants en profit de l'agricultura.

- **Compostatge:** procés de transformació biològica controlada de dejeccions ramaderes sòlides, en condicions aeròbiques, de manera que s'assoleixen temperatures termòfiles com a resultat de la generació d'energia calorífica d'origen biològic.

- **Dejeccions ramaderes (dejeccions):** materials residuals excretats pel bestiar o barreges de llit amb materials residuals excretats pel bestiar, encara que s'hagin transformat i encara que continguin restes del menjar i l'aigua subministrats al bestiar.

- **Esmena orgànica:** aportació de fertilitzant orgànic a un sòl per tal de mantenir o incrementar-ne el contingut de matèria orgànica. Únicament els fertilitzants nitrogenats de tipus 1 poden assolir aquesta finalitat.

- **Emmagatzematge en destinació:** instal·lació pertanyent a un centre de gestió de dejeccions ramaderes o a una explotació agrícola que emmagatzema dejeccions procedents de diferents explotacions ramaderes amb la finalitat d'aplicació agrícola.

- **Explotació ramadera tradicional de muntanya:** explotació semiextensiva de bestiar vaquí de carn, oví, cabrum o equí, que durant un període d'almenys sis mesos l'any té el bestiar pasturant tot el dia en prats i pastures de muntanya, mentre que durant la resta de l'any combina la pastura amb un cobert o una nau on poder refugiar-se en cas d'inclemències meteorològiques, ja sigui durant la nit o bé durant períodes de temps concrets, quan la neu impedeix l'accés dels animals a la pastura.

- **Fem:** dejecció ramadera de consistència sòlida.

- **Fertilitzant mineral o adob mineral:** qualsevol dels fertilitzants de tipus 3 o de tipus 4.

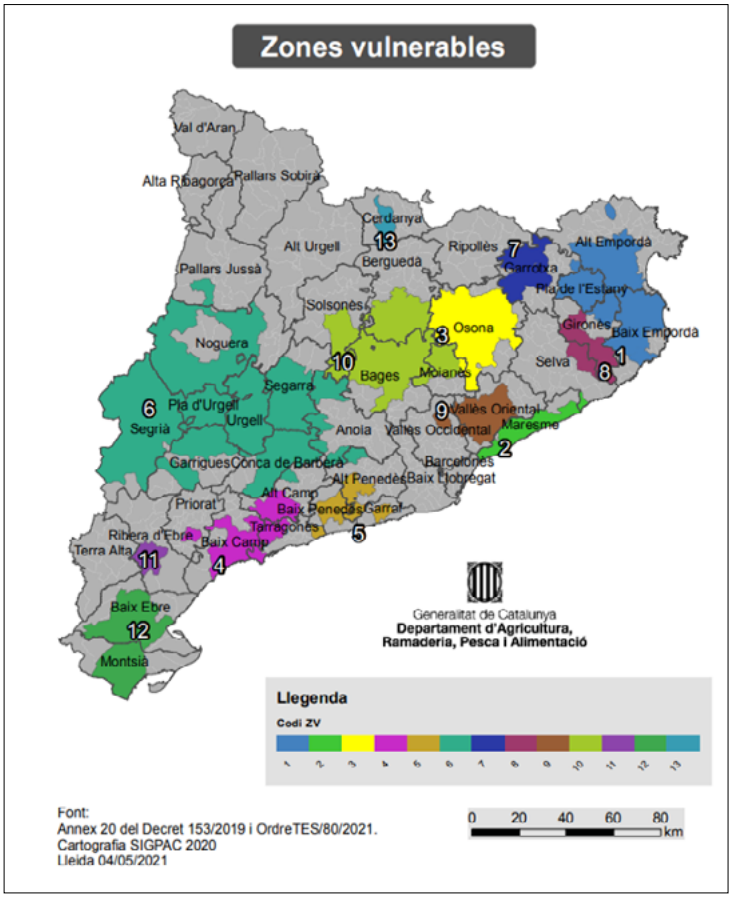
- **Fertilitzant nitrogenat o adob nitrogenat:** producte que conté nitrogen i l'efecte principal del qual, quan és aplicat al sòl, és proporcionar elements nutritius a les plantes. Inclou els fertilitzants minerals nitrogenats, les dejeccions ramaderes, el compost, els residus de les piscifactories, els fangs de depuradora tractats, i tots els productes similars. S'exclouen d'aquesta definició els adobs foliars. També se n'exclouen els materials de molt baixa riquesa en nitrogen que s'apliquen al sòl per millorar altres propietats físiques, químiques o biològiques diferents del contingut de nitrogen en el sòl, sempre que la dosi d'aplicació d'aquests materials doni lloc a una aportació inferior a 10 kg N/ha i any. Els fertilitzants nitrogenats es classifiquen en els tipus següents:
  a. Fertilitzants de tipus 1: contenen nitrogen orgànic i una relació C/N alta, superior a 10. La major part del N que contenen és de mineralització lenta. Es consideren fertilitzants de tipus 1 els productes següents: fem de vaquí, fem de conill, fem d'oví, fem de cabrum, fem d'equí, compost, fems porcins, fracció sòlida de purins porcins, fracció sòlida de purins bovins, determinades gallinasses amb clofolla d'arròs o palla, oliasses, morca, brisa, vinasses i materials assimilables als anteriors. Les dejeccions ramaderes associades a matèries carbonàcies degradables difícilment (per exemple, gallinasses amb serradures), malgrat que tinguin una relació C/N superior a 10, es consideren fertilitzants de tipus 2.
  b. Fertilitzants de tipus 2: contenen nitrogen orgànic i una relació C/N baixa, inferior a 10, o, si és alta, conté matèries carbonàcies degradables difícilment. La major part del N que contenen és mineral o mineralitzable fàcilment. Es consideren fertilitzants de tipus 2, tret que per a un producte determinat s'aportin proves concloents en sentit contrari, els productes següents: purins de porc, fracció líquida de purins de porc, gallinassa líquida, gallinassa sòlida, gallinassa amb serradures, purins bovins, fracció líquida de purins bovins, digerits procedents de digestió anaeròbica, fertilitzants comercials organominerals,

fangs de depuradora tractats i materials assimilables als anteriors. Les gallinasses sòlides formen els fertilitzants de tipus 2a; la resta de fertilitzants, el tipus 2b.

c. Fertilitzants de tipus 3: adob nitrogenat obtingut mitjançant extracció o mitjançant procediments industrials de caràcter físic o químic, els nutrients del qual es presenten en forma inorgànica. La cianamida càlcica, la urea i els seus productes de condensació i associació es consideren adobs inorgànics. Els fertilitzants de tipus 3 són els fertilitzants minerals que no s'engloben dins els fertilitzants de tipus 4.
d. Fertilitzants de tipus 4: fertilitzants minerals nitrogenats d'alliberament lent. Engloba els fertilitzants minerals recoberts (per una membrana semipermeable), els fertilitzants minerals amb baixa solubilitat, els fertilitzants minerals amb inhibidors de la nitrificació i els fertilitzants minerals amb inhibidors de la ureasa.

- **Fertilitzant orgànic o adob orgànic:** qualsevol dels fertilitzants de tipus 1 o de tipus 2.
- **Finca:** conjunt de parcel·les cadastrals adjacents pertanyents a una mateixa persona titular.
- **Gallinassa:** dejeccions ramaderes de l'aviram.
- **GDN (gestió de dejeccions i productes nitrogenats):** aplicació informàtica en entorn web que permet elaborar plans de gestió de dejeccions ramaderes i plans de gestió de plantes de biogàs, i que estableix els models normalitzats per la direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia per a l'elaboració d'aquests plans.
- **Gestió en el marc agrari:** l'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en una base agrícola, l'emmagatzematge de les dejeccions, el transport de les dejeccions, els tractaments de dejeccions en origen, la maduració de dejeccions ramaderes en destinació i la gestió duta a terme pels centres de gestió de dejeccions ramaderes per a la seva aplicació agrícola. Com a gestió en el marc agrari, el tractament de dejeccions en origen i la maduració de dejeccions ramaderes en destinació poden utilitzar palla i altres materials naturals agrícoles o silvícoles no perillosos.
- **Gestió fora del marc agrari:** qualsevol operació de gestió o tractament que es dugui a terme sobre les dejeccions ramaderes i que no es pugui considerar gestió en el marc agrari, d'acord amb la definició anterior, i que es trobi recollida als annexos II i III de la Llei estatal 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. És gestió fora del marc agrari la fabricació de fertilitzants o de substrats, inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la normativa específica d'ambdós tipus de productes, excepte si es fabriquen a la mateixa granja que genera les dejeccions sense barrejar-hi residus procedents d'activitats no agràries.
- **Incorporació de dejeccions al sòl:** operació que barreja les dejeccions ramaderes (o els productes del seu tractament) amb el sòl on s'han aplicat, de manera que només una petita part de les dejeccions queden sobre la superfície. Es pot assolir treballant el sòl amb maquinària que el volteja, però també amb arades de tipus cisell si es treballa el sòl dos cops. L'aplicació de la fracció líquida de dejeccions mitjançant reg per aspersió o localitzat és una altra via d'incorporació dins del sòl. Una altra opció, en cas de dejeccions líquides o semilíquides, és la realització d'un reg per aspersió després d'haver-les escampat. A efectes d'aquest Decret, es considera que s'ha assolit la incorporació dins del sòl quan les restes de dejeccions cobreixen menys d'un 20% de la superfície.
- **Nitrogen de referència (N-ref):** quantitat de N en les dejeccions ramaderes, generades pel bestiar en règim intensiu o semiintensiu, que es pot aplicar com a fertilitzant en terres ubicades en una zona vulnerable (ZV), segons el pla de gestió de dejeccions ramaderes vigent per a cada explotació ramadera a l'entrada en vigor d'aquest Decret.

- **Pastures amb aprofitament mixt:** terres de pastura on, a part de pasturar-hi el bestiar, habitualment s'hi fan dalls. Consisteixen en pastius, prats naturals, prats artificials i praderies permanents.
- **Pastures sense aprofitament mixt:** terres on pastura el bestiar sense que s'hi facin dalls. Consisteixen en pastures arbrades, pastures arbustives, garrigues, matollars, bosc de rebrot, erm per a pastures i pastures de port o d'alta muntanya.
- **Pendent local:** pendent homogeni que té la superfície del recinte o una part del recinte diferenciada de la resta. En terrenys abancalats (feixes) es refereix al pendent que té el bancal o la feixa en la seva part cultivable, que normalment és molt baix.
- **Pla de gestió de les dejeccions ramaderes (pla de gestió):** document de planificació que recull la destinació i altres aspectes de la gestió de les dejeccions ramaderes que genera o transforma una explotació ramadera, un centre de gestió de dejeccions o un gestor de residus, i que permet garantir que es disposa de la capacitat per fer una gestió correcta de les dejeccions.
- **Purins:** dejeccions ramaderes líquides o semilíquides.
- **Recinte:** superfície contínua de terreny, dins d'una parcel·la cadastral, amb un mateix ús o aprofitament i un mateix sistema d'explotació, i que apareix reflectit així al SIGPAC (Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles).
- **Sistema tot dins - tot fora:** aquell sistema de producció en el qual la reposició es fa de tal manera que no hi entren nous animals fins que no n'hagin sortit tots els animals del cicle anterior.
- **Sistema de jaç compostant:** sistema d'estabulació lliure de les vaques de llet consistent a compostar *in situ* les dejeccions que s'acumulen en la zona de repòs, batent-les diàriament, per airejar-les, amb un arreu motoritzat, normalment una grada rotativa o bé un cultivador. Aquest sistema permet homogeneïtzar i mantenir el jaç en condicions, i reduir de forma significativa les aportacions de nou material per a jaç.



- **Tecnologies d'alliberament lent:** tecnologies que aconsegueixen que el nitrogen passi a forma nítrica de manera progressiva.
- **Tractament de dejeccions ramaderes:** operació o conjunt d'operacions que produeixen un canvi de les característiques físiques, químiques i/o biològiques de les dejeccions ramaderes, diferents del transport i de l'emmagatzematge.

- **Tractament de dejeccions ramaderes en origen:** tractament de dejeccions ramaderes fet a la mateixa explotació de procedència de les dejeccions tractades o d'una explotació situada a menys de 500 metres de l'explotació on es fa el tractament i amb la qual formi una unitat epidemiològica.
- **Zona no vulnerable (ZNV):** municipis no designats zona vulnerable.
- **Zona vulnerable (ZV):** superfície de territori el vessament o la filtració de la qual afecti o pugui afectar la contaminació de les aigües per nitrats d'origen agrari i que ha estat designada com a tal en aplicació de la Directiva 91/676/CEE.
  e. Zona vulnerable A (ZV-A): superfície designada zona vulnerable i que pertany als municipis amb un índex de càrrega ramadera (ICR) superior a 0,8 o als municipis que, tenint un ICR entre 0,5 i 0,8, tenen una contaminació elevada per nitrats. Els municipis pertanyents a la ZV-A són els que apareixen a l'annex 20.1.1. del Decret 153/2019.
  f. Zona vulnerable B (ZV-B): superfície designada zona vulnerable i que no pertany a la ZV-A. Els municipis pertanyents a la ZV-B són els que apareixen a l'annex 20.2. del Decret 153/2019.

18.5.4. Índex de càrrega ramadera (ICR)

L'ICR és el quocient resultant de dividir el nitrogen total en les dejeccions produïdes pel bestiar en règim intensiu o semiintensiu de les explotacions ramaderes d'un municipi i dels municipis adjacents entre el nitrogen de dejeccions ramaderes admissible en les terres fertilitzables dels mateixos municipis.

18.5.5. Nitrogen aportat per les dejeccions ramaderes

Als efectes de l'elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes, el càlcul de nitrogen aportat per les dejeccions ramaderes en ser aplicades al sòl s'efectua d'acord amb les dades que apareixen a l'annex 1 del Decret 153/2019. En les aplicacions de dejeccions, aquest càlcul s'efectua d'acord amb els annexos 13 i 14 del Decret 153/2019.

En cas que el pla de gestió de dejeccions ramaderes prevegi el tractament de les dejeccions en la mateixa explotació ramadera, la seva eficàcia es considera quant a la redistribució del nitrogen entre les diferents fases resultants, o l'eliminació de nitrogen, si escau.

En els casos en què sigui viable tècnicament, el departament competent en matèria d'agricultura pot establir una metodologia basada en el balanç de nitrogen a l'explotació ramadera que permeti calcular la quantitat de nitrogen aportada per les dejeccions ramaderes, als efectes de l'elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes.

18.5.6. Persones gestores de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats

Tenen la consideració de persones gestores de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats les persones o les entitats següents:

- Les titulars d'explotacions ramaderes que generen dejeccions ramaderes.
- Les titulars d'explotacions agrícoles on s'apliquen dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats.
- Les titulars de centres de gestió de dejeccions ramaderes per a la seva aplicació agrícola.
- Les persones gestores de residus que tracten dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats.

18.5.7. Obligacions i responsabilitats de les persones gestores de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats

Les persones gestores de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats estan obligades a complir les disposicions del Decret 153/2019.

Les persones titulars d'explotacions ramaderes han de garantir la gestió correcta de les dejeccions en l'àmbit de la seva explotació, incloent-hi l'emmagatzematge individual i el transport fins a l'explotació agrícola o fins a l'entrega a un centre de gestió de dejeccions o a una persona gestora de residus.

Les persones titulars d'explotacions agrícoles són responsables de l'aplicació agrícola correcta de les dejeccions i d'altres fertilitzants nitrogenats que es dugui a terme en els recintes inclosos en la seva explotació. També són responsables de l'apilament temporal i l'emmagatzematge de dejeccions i d'altres fertilitzants nitrogenats dins l'explotació agrícola.

Les persones titulars de centres de gestió de dejeccions ramaderes per a la seva aplicació agrícola són responsables de la gestió de les dejeccions, incloent-hi el transport des de l'explotació ramadera i fins a l'aplicació agrícola. En cas que disposin d'instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions en destinació, són responsables del seu manteniment correcte.

Les persones gestores de residus que operen amb dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats estan obligades a complir les disposicions del capítol 6 del Decret 153/2019, sens perjudici del compliment d'altra normativa que els sigui aplicable.

18.5.8. Centres de gestió de dejeccions ramaderes

Tenen la consideració de centres de gestió de dejeccions ramaderes les persones físiques o jurídiques que duen a terme l'activitat de gestió de les dejeccions procedents de diferents explotacions ramaderes, amb emmagatzematge o sense, amb la finalitat que siguin aplicades a explotacions agrícoles. Es considera que les dejeccions són gestionades per un centre de gestió si els recintes on s'apliquen les dejeccions figuren a la base agrícola del pla de gestió del centre.

Els centres de gestió de dejeccions ramaderes han de complir els requisits següents:

- Disposar d'una base agrícola suficient per a l'aplicació agrícola de les dejeccions que gestionen. En cas que la totalitat o una part de la base agrícola estigui situada en una zona vulnerable, només poden gestionar de cada explotació ramadera una quantitat de dejeccions equivalent com a màxim al seu N-ref. En aquest cas, el centre només pot aplicar en una zona vulnerable una quantitat equivalent a la suma de les quantitats de N-ref que té contractades amb les explotacions ramaderes, i aquestes explotacions no poden aplicar en una zona vulnerable la part de N-ref que està contractada amb el centre.
- Disposar d'un pla de gestió de dejeccions ramaderes i presentar-lo al departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia. La tramitació d'aquest pla se subjecta a allò establert a l'article 35 del Decret 153/2019.

Inspecció de lixiviats d'ensitjats.

- Disposar d'assessorament en fertilització d'acord amb el que determina l'article 32 del Decret 153/2019 si la base agrícola gestionada és superior a 50 ha.
- En cas que duguin a terme l'activitat d'emmagatzematge de dejeccions, han de disposar d'instal·lacions d'emmagatzematge en destinació, amb els requisits que determina l'article 17 del Decret 153/2019.
- Disposar del llibre de gestió de fertilitzants, amb el contingut establert a l'article 37 del Decret 153/2019.

18.5.9. Instal·lacions d'emmagatzematge individual de les dejeccions ramaderes

Les explotacions ramaderes han de disposar a l'explotació d'instal·lacions d'emmagatzematge individual de les dejeccions ramaderes, que han d'estar construïdes amb materials i formes que garanteixin la impermeabilitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic, d'acord amb els requisits següents:

- L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, i les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- El material de recobriment interior ha de ser impermeable. No s'han d'utilitzar materials porosos sense recobriment, atès que s'hi poden produir filtracions. Quan el material impermeabilitzant de les instal·lacions d'emmagatzematge sigui roca, argila, terra compactada o qualsevol altre que ofereixi dubtes sobre la seva impermeabilitat, la permeabilitat a l'aigua ha de ser inferior a $1 \times 10\text{-}7$ m/seg en un gruix d'almenys 100 cm.

Per als sistemes d'emmagatzematge de productes sòlids, a més:

- El terra ha de ser impermeable i resistent per suportar el pes dels productes i, si escau, el pas dels vehicles.
- Cal disposar almenys d'una paret lateral quan la superfície és inferior a 250 m^2.
- Cal disposar d'un sistema de recollida dels líquids que traspua el material mateix que hi ha emmagatzemat, de les aigües de pluja i d'aigües brutes en general. Aquest sistema de recollida de líquids ha de garantir l'estanquitat i pot consistir o bé en el mateix femer, sempre que estigui construït adequadament, o bé en una fossa de lixiviats.

Per als sistemes d'emmagatzematge de productes líquids o semilíquids, a més:

- Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte.
- En cas de dipòsits soterrats, les parets han de ser resistents a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.
- El material de recobriment interior ha de ser impermeable. En cas que es tracti d'una làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.

Per a les noves basses d'emmagatzematge de productes líquids o semilíquids, a més:

a) Han de disposar d'un sistema que permeti detectar les possibles fuites.
b) En emmagatzematges de planta circular, la proporció entre l'altura i el diàmetre és 1:4 o superior. En la resta d'emmagatzematges, la proporció entre l'altura i la superfície és 1:5 o superior. Aquests valors s'apliquen en cas que donin lloc a una fondària d l'emmagatzematge superior a 3 metres.
c) El sistema d'emplenament és per sota del nivell del purí, i el buidatge, el més proper al fons de la bassa.

Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.

Les basses de purins o fraccions líquides del tractament de dejeccions han de disposar de tancament perimetral segur per evitar caigudes al seu interior. Aquest tancament ha de ser específic per a l'element d'emmagatzematge, i diferenciat del tancament perimetral global que pugui o hagi de tenir l'explotació ramadera. Ha d'estar fixat de manera inamovible en la seva base. En queden exemptes les basses cobertes on no és possible l'accés o la caiguda i les basses en què la mateixa estructura fa funcions equivalents a una tanca perimetral.

Els sistemes d'emmagatzematge de purins, si estan coberts, han de disposar de respirador.

En cas d'explotacions semiintensives, s'hi aplica una reducció de volum proporcional al percentatge de temps que el bestiar hi està pasturant, d'acord amb els paràmetres establerts a l'annex 2.1. del Decret 153/2019. En cas d'explotacions totalment extensives, no és exigible disposar d'un sistema d'emmagatzematge de les dejeccions. En cas d'animals que són en patis una part del temps, es té en compte la part de dejeccions que es genera als allotjaments.

En les explotacions ramaderes d'oví, cabrum i boví (en aquest darrer cas, només en cas de gestió en sistema de jaç compostant), es computa als efectes d'emmagatzematge el volum de dejeccions acumulable al terra de la mateixa nau sempre que el terra sigui impermeable, de manera que no s'hi produeixin filtracions de dejeccions. Aquest requisit s'acredita mitjançant un certificat emès per una persona tècnica habilitada conformement al capítol 5 del Decret 153/2019, en el qual s'especifiqui que la tipologia del terra de la nau i el maneig normal del bestiar permeten considerar que no hi ha filtracions cap al subsol. Aquest emmagatzematge al terra de les naus haurà de disposar d'una quantitat suficient de jaç (palla, serradures o material equivalent) per tal de garantir en tot moment que els animals gaudeixen de les condicions d'higiene i de benestar adients.

Els lixiviats dels ensitjats, les aigües de neteja de les instal·lacions ramaderes i els efluents de les àrees exteriors d'espera i exercici dels animals poden incorporar-se a les instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions ramaderes i gestionar-se conjuntament amb les dejeccions.

En les naus on hi ha bestiar, si les dejeccions s'acumulen al terra, aquest ha de tenir almenys el grau d'impermeabilitat especificat per als sistemes d'emmagatzematge.

Les instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semilíquides externes a les naus estan subjectes a una verificació periòdica, cada 6 anys, de la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants.

Inspecció d'emmagatzematge de fems.

18.5.10. Autonomia d'emmagatzematge

Les explotacions ramaderes han de tenir una autonomia d'emmagatzematge individual suficient en funció de les possibilitats d'aplicació agrícola de les dejeccions i, com a mínim, la que s'indica a l'annex 2.1. del Decret 153/2019.

En cas d'aplicació agrícola, l'autonomia d'emmagatzematge requerida ha de complir aquest mínim i, a més, ha de ser suficient per encabir totes les dejeccions generades durant un cicle complet de bestiar. Aquesta autonomia requerida pot assolir-se tant en emmagatzematge individual com conjunt.

18.5.11. Instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes en origen

Tenen la consideració d'instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes en origen aquelles vinculades a una explotació ramadera que tracten dejeccions procedents de la mateixa explotació o d'altres explotacions, sempre que formin una unitat epidemiològica i cap de les explotacions estigui situada a més de 500 m de qualsevol de les altres ni de la instal·lació de tractament.

Les instal·lacions de tractament en origen s'han de limitar a tractar dejeccions, podent-hi barrejar palla o altres materials naturals, agrícoles o silvícoles, no perillosos.

Les instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes en origen han de constar en el títol ambiental habilitador de l'explotació ramadera a la qual es vincula la instal·lació.

18.5.12. Transport de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants orgànics

Només en el cas de gestió fora del marc agrari les activitats de transport de les dejeccions ramaderes requereixen autorització de l'Administració competent en matèria de residus.

En els supòsits que s'indiquen a continuació, els equips de transport de dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat de recepció, registre i transmissió telemàtica de les dades que s'especifiquen a l'annex 15 del Decret 153/2019 i que no en permeti la modificació. Aquestes dades s'han de transmetre telemàticament en temps real a la plataforma que posi a disposició el departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

En tot cas, s'exceptua d'aquesta obligació el transport de dejeccions procedents d'explotacions ramaderes que generin menys de 2.000 kg de nitrogen en còmput anual segons coeficients estàndards, corresponents al bestiar en règim intensiu o semiintensiu.

Taula 1. Quadre resum de l'obligatorietat de GPS en el transport de dejeccions ramaderes (Article 14.2)

Transport i aplicació fet per personal aliè i centres de gestió		
Sempre, en qualsevol transport i aplicació	**A qualsevol distància**	**Obligatori** (gener 2020)
Transport i aplicació fet per personal propi		
Aplicació agrícola a **més de 10 km** en línia recta de l'explotació d'origen	**>10 km**	**Obligatori** (gener 2020)
Aplicació agrícola a **més de 5 km** en línia recta de l'explotació d'origen	**>5 km**	**A partir del 5 juliol 2022**
Altres casos personal propi		
Transport a apilaments temporals	**>10 km**	**Obligatori** (gener 2020)
Origen o destinació a un gestor de residus o centre de gestió	**A qualsevol distància**	
Transport a una instal·lació d'emmagatzematge en destinació		
Té el seu origen en zona vulnerable i s'aplica en zona no vulnerable		

18.5.13. Mesures de caràcter general

L'espargiment o la incorporació al sòl només es pot realitzar en base agrícola, en àrees enjardinades i en activitats de rehabilitació de sòls o de revegetació d'espais degradats. L'aplicació no es pot realitzar sobre marges, ribassos o espones de les parcel·les. No es pot en terrenys forestals.

Quan les dejeccions entren en contacte directe amb els òrgans o parts comestibles, ha de respectar un termini de seguretat de dos mesos.

Les incidències que impliquin un risc o afecció greus per al medi s'han de comunicar immediatament al departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i si s'escau, a l'ACA.

18.5.14. Maduració de dejeccions ramaderes en destinació

És l'etapa del procés d'estabilització de la matèrica orgànica continguda en les dejeccions sòlides mitjançant volteig, que es porta a terme a l'explotació agrícola amb l'exclusiva finalitat d'aplicar el producte final a la mateixa explotació i que, a banda de dejeccions ramaderes, únicament pot incorporar palla o altres materials naturals, agrícoles o silvícoles, no perillosos. La persona titular de les instal·lacions de maduració en destinació ha de ser la mateixa que la de l'explotació agrícola on s'aplicaran els materials que generi l'activitat.

La superfície on es realitza la maduració de dejeccions ha de respectar les distàncies establertes a l'annex 3.1 del Decret 153/2019 i ha de complir els mateixos requisits d'impermeabilitat i control de lixiviats que aquest decret estableix per als emmagatzematges de dejeccions sòlides. No s'ha de realitzar sobre àrees inundables, entenent com a tals les àrees baixes, properes als rius i cursos d'aigua, que s'inunden regularment.

Les persones titulars de les instal·lacions de maduració en destinació han de dur un llibre de gestió de fertilitzants, amb informació permanentment actualitzada sobre sortides i entrades de les dejeccions ramaderes. Aquest llibre de gestió es podrà incorporar i ser el mateix llibre de gestió de fertilitzants previst en l'article 37.2 del Decret 153/2019, que obliga a les persones titulars de les explotacions agrícoles.

18.5.15. Instal·lacions d'emmagatzematge en destinació

Les explotacions agrícoles també poden disposar d'instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions sempre que el seu destí sigui l'aplicació agrícola a la mateixa explotació.

Aquestes instal·lacions no comptabilitzen per assolir el requisit d'autonomia d'emmagatzematge d'explotacions ramaderes a què es refereix el Decret 153/2019.

Aquestes instal·lacions han de complir els requisits que s'especifiquen per a les instal·lacions d'emmagatzematge i, si són per a dejeccions líquides, han de disposar de coberta, que pot ser flexible o flotant.

Aquestes instal·lacions han de respectar les distàncies mínimes establertes a l'annex 3.1 del Decret 153/2019 i se sotmeten al règim d'intervenció ambiental corresponent, amb un informe previ del departament competent en matèria de ramaderia.

Les instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semilíquides externes a les naus estan subjectes a una verificació periòdica, cada 6 anys, de la impermeabilitat, la integritat estructural i l'estat dels materials impermeabilitzants.

18.5.16. Períodes en què no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats

Els períodes de l'any en què no es poden aplicar els diferents tipus de fertilitzants nitrogenats són els que s'especifiquen a l'annex 4 del Decret 153/2019. Malgrat els períodes de prohibició, es podran aplicar fertilitzants en els descrits en l'article 18 del Decret 153/2019.

Els períodes de prohibició d'aplicació de fertilitzants no són aplicables als efluents de cellers i d'almàsseres regulats pel *Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres*, com tampoc a les fruites i hortalisses que es retiren del mercat a través d'una biodegradació controlada en sòls agrícoles, a l'empara del *Decret 126/2007, de 5 de juny, pel qual s'estableix la regulació del control ambiental en la retirada de fruites i hortalisses*, o normes que les substitueixin.

18.5.17. Quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius

En zones no designades vulnerables, la quantitat màxima de nitrogen que procedeixi de les dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants orgànics a aplicar anualment és la que figura a l'annex 12 del Decret 153/2019. El càlcul del nitrogen aportat per les dejeccions ramaderes s'ha d'efectuar d'acord amb els criteris establerts a l'annex 14 del Decret 153/2019. N'hi ha excepcions.

A les zones vulnerables, la quantitat màxima de nitrogen procedent de les dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants orgànics que es pot aplicar és de 170 kg N/ha i any. En cas de producció agrària ecològica en una zona vulnerable, el límit de 170 kg N/ha i any es refereix només a dejeccions ramaderes, i es pot superar aquesta dosi amb altres fertilitzants orgànics sempre dins del límit de N total que apareix a l'annex 5 del Decret 153/2019.

En cas de fertilitzants organominerals inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la normativa de productes fertilitzants, el límit de 170 kg N/ha i any es refereix al nitrogen en forma orgànica que contenen aquests productes.

18.5.18. Mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats

En conreus herbacis, prats i pastures, l'aplicació de qualsevol mena de fertilitzant nitrogenat s'ha de fer de manera que la seva distribució sigui el màxim d'uniforme en cada zona homogènia del conreu, del prat o de la pastura. En cultius llenyosos, la uniformitat en l'aplicació ha de tenir en compte la pauta de distribució dels arbres.

Així doncs, és prohibida l'aplicació de purins amb vano o ventall tot i que s'ha establert un calendari d'adaptació per facilitar que les explotacions puguin adquirir sistemes d'aplicació alternatius al ventall. Tanmateix, el departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia pot establir excepcions d'aquesta prohibició en casos en què el ventall no es pugui substituir per condicions orogràfiques, climàtiques, de tipus de cultiu o per altres motius justificats.

Les aplicacions de fertilitzants orgànics a menys de 500 metres de nuclis de població o àrees de lleure es prohibeixen des de les 15 h del divendres fins a les 24 h del diumenge i des de les 15 h de la vigília d'un dia festiu fins a les 24 h del dia festiu. Se n'exceptuen les aplicacions amb injectors que deixin el fertilitzant totalment incorporat dins del sòl, així com les aplicacions de productes inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la normativa de productes fertilitzants o de substrats. En cas de condicions meteorològiques adverses o circumstàncies excepcionals que redueixin els dies disponibles per dur a terme les aplicacions, la direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia pot acordar per resolució aixecar la prohibició establerta en aquest apartat durant el període de temps imprescindible per completar les tasques de fertilització en els municipis afectats.

18.5.19. Equips d'aplicació de dejeccions

Els equips d'aplicació de dejeccions ramaderes han de disposar d'un sistema que permeti una uniformitat de distribució elevada i un bon ajustament de la dosi, d'acord amb els requeriments tècnics establerts a l'annex 7 del Decret 153/2019, i han de disposar d'un conductímetre, o un altre mètode de precisió almenys equivalent, instal·lat de manera permanent a la cisterna o a la instal·lació d'emmagatzematge on es carrega

L'aplicació de purins amb ventall és prohibida.

la cisterna que permeti estimar la concentració de nitrogen en cas de dejeccions ramaderes líquides o semilíquides.

18.5.20. Incorporació dels fertilitzants nitrogenats dins del sòl

Les dejeccions ramaderes, així com els altres fertilitzants no inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la normativa en matèria de productes fertilitzants, s'han d'incorporar dins del sòl en les condicions següents:

- Dejeccions d'explotacions ramaderes incloses en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2010/75/UE, d'emissions industrials (annex I de la *Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats*):
  - — Aplicats a més de 500 m de nuclis de població, polígons industrials, centres de treball no agraris o àrees de lleure: 12 hores.
  - — Aplicats a menys de 500 m de nuclis de població, polígons industrials, centres de treball no agraris o àrees de lleure: 4 hores.
- Dejeccions d'explotacions ramaderes no incloses en l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2010/75/UE, d'emissions industrials (annex I de la *Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats*):
  - — Els fertilitzants de tipus 1 s'han d'incorporar dins del sòl en els casos i terminis següents, comptats des del dia en què s'apliquen a la superfície del sòl:
    - Aplicats a més de 500 m de nuclis de població, polígons industrials, centres de treball no agraris o àrees de lleure: dins els 3 dies següents al de l'aplicació.
    - Aplicats a menys de 500 m de nuclis de població, polígons industrials, centres de treball no agraris o àrees de lleure: dins els 2 dies següents al de l'aplicació.
  - — Els fertilitzants de tipus 2 s'han d'incorporar dins del sòl en els casos i terminis següents, comptats des del dia en què s'apliquen a la superfície del sòl:
    - Aplicats a més de 500 m de nuclis de població, polígons industrials, centres de treball no agraris o àrees de lleure: dins els 2 dies següents al de l'aplicació.
    - Aplicats a menys de 500 m de nuclis de població, polígons industrials, centres de treball no agraris o àrees de lleure: dins el dia següent al de l'aplicació.

La incorporació dins del sòl no és obligatòria en els supòsits següents:

a) Prats i pastures ja implantats.
b) Cultius llenyosos amb coberta vegetal entre línies.
c) Sistemes de conreu de conservació.
d) Aplicacions de cobertora en cultius herbacis.
e) Cultius d'olivera en què es cullen les olives del terra, si el sòl no es treballa i té més d'un 30% de la superfície consistent en afloraments rocosos i/o presència massiva de graves.

En cas de condicions meteorològiques adverses o circumstàncies excepcionals que n'impedeixin la incorporació, la direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia pot acordar en determinades zones terminis superiors als esmentats.

18.5.21. Aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent

En cas que s'apliquin fertilitzants nitrogenats líquids o semilíquids en terrenys de pendent local superior al 5%, cal prendre alguna de les mesures següents o d'altres d'eficàcia equivalent, per minimitzar l'escolament superficial per tal d'afavorir la infiltració de l'aigua (de reg o de pluja) al sòl:

- Conreu segons les corbes de nivell.
- Conreu mínim o no conreu.

- Cultius en faixes o bandes paral·leles a les corbes de nivell, amb alternança de cultius o barreres vegetals d'alt recobriment.
- Coberta del sòl o encoixinat (*mulch*).
- Aportació d'esmenes orgàniques.

No s'han d'aplicar fertilitzants nitrogenats líquids o semilíquids al sòl en terrenys de pendent local superior al 15%.

18.5.22. Aplicació de fertilitzants en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats

Llevat dels casos en què les característiques del cultiu ho facin inevitable, resta prohibida l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en sòls entollats mentre s'hi mantingui l'entollament.

En terrenys inundables no s'han d'aplicar fertilitzants nitrogenats en èpoques de risc d'inundació. En aquests casos s'hi han d'incorporar els fertilitzants el mateix dia en què s'apliquen a la superfície del sòl.

En sòls gelats no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats. Tampoc no es poden aplicar fertilitzants nitrogenats en sòls nevats.

18.5.23. Distàncies a respectar en l'aplicació de fertilitzants nitrogenats

Els fertilitzants nitrogenats s'han d'aplicar respectant les distàncies mínimes que es detallen a l'annex 8 del Decret 153/2019, excepte en explotacions d'autoconsum.

18.5.24. Apilament temporal de fertilitzants orgànics a l'explotació agrícola

Es permet l'apilament temporal de fertilitzants orgànics dins l'explotació agrícola amb la finalitat de facilitar la logística del repartiment dels fertilitzants als diferents recintes i l'aplicació agrícola posterior, sempre que s'hi respectin les condicions següents:

a) Que els materials orgànics tinguin almenys un 20% de matèria seca i sempre que la seva consistència permeti efectivament la constitució d'amuntegaments que no deixin anar lixiviats.
b) Que s'efectuï en llocs on no hi hagi risc de contaminació per escolament superficial ni infiltració subterrània.
c) Que la quantitat de fertilitzant apilat a la finca no superi la quantitat aplicable a la campanya agrícola en curs i no sigui superior a 200 t per any.
d) Que no es perllongui més enllà de tres mesos, tret que per circumstàncies meteorològiques s'hagi de retardar l'aplicació agrícola. Aquest retard s'haurà de comunicar al departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia abans que es produeixi.
e) En cas que l'apilament se situï a menys de 500 m de nuclis de població, habitatges aïllats, polígons industrials, centres de treball no agraris i àrees de lleure, no es pot perllongar més de quatre dies naturals. No obstant això, els apilaments de fertilitzants inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la normativa en matèria de productes fertilitzants es poden perllongar fins a un màxim de 10 dies naturals.
f) Que s'hi respectin les distàncies establertes a l'annex 3.2. del Decret 153/2019.

No es poden fer apilaments sobre les planes d'inundació, entenent com a tals les àrees baixes, properes als rius i cursos d'aigua, que s'inunden regularment, ni sobre terrenys que presentin porositat per fissuració o en àrees sobre calcàries dures afectades per processos de carstificació dins o immediatament per sota del sòl. L'apilament ha de canviar d'ubicació cada any.

L'apilament temporal no pot comptabilitzar-se per donar compliment als requeriments de capacitat d'emmagatzematge que estableix l'article 11 del Decret 153/2019.

En cap cas un apilament temporal no pot limitar la instal·lació d'una explotació ramadera o la seva ampliació o modificació, sinó que l'apilament temporal haurà de canviar d'ubicació per tal d'adaptar-se a la nova realitat.

18.5.25. Pla de gestió de les dejeccions ramaderes

Les explotacions ramaderes han de disposar d'un pla de gestió que empari la totalitat de la seva capacitat de bestiar, que reflecteixi la gestió de les dejeccions. En queden exemptes les explotacions ramaderes i les orientacions productives següents:

a) Explotacions extensives.
b) Explotacions d'autoconsum.
c) Explotacions que generen menys de 500 kg de nitrogen anuals, calculant-ho amb els coeficients estàndard de generació de nitrogen de l'annex 1.
d) Incubadores, nuclis zoològics, punts de parada i escorxadors.

En el cas de bestiar semiintensiu, el pla de gestió es refereix només a les dejeccions generades durant el temps que el bestiar està estabulat.

La persona titular de l'explotació ramadera és responsable de la veracitat i la fiabilitat de tota la informació i les dades incloses en el pla de gestió i en la documentació amb què s'acompanyi.

18.5.26. Llibre de gestió de fertilitzants

Les actuacions que es duen a terme en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la resta de fertilitzants nitrogenats s'han d'anotar en un llibre de gestió de fertilitzants.

Estan obligades a portar un llibre de gestió de fertilitzants:

a) Les persones titulars de les explotacions ramaderes que han de disposar d'un pla de gestió de dejeccions ramaderes i aplicar-lo.
b) Les persones titulars de les explotacions agrícoles (segons la superfície).
c) Les persones titulars dels centres de gestió de dejeccions ramaderes.

Hi han de constar: la identificació i la descripció de l'explotació o del centre, la identificació de la persona titular, la identificació de l'empresa integradora si escau i la relació de recintes. A més, hi constaran les dades que estableix l'annex 13 del Decret 153/2019.

El llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar per ordre cronològic dins els set dies naturals següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

18.5.27. Declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats

Amb la finalitat de garantir i comprovar una gestió correcta de les dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats, les persones titulars de les explotacions ramaderes, de les explotacions agrícoles, dels centres de gestió de dejeccions ramaderes, han de presentar una declaració relativa a l'origen i

el destí de les dejeccions i d'altres fertilitzants nitrogenats corresponents al període comprès entre l'1 de setembre de l'any anterior i el 31 d'agost de l'any vigent. El termini de presentació de la declaració anual de gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats acaba el 20 de gener de l'any següent al període que es declara. S'exclouen d'aquesta obligació les explotacions ramaderes i les agrícoles que estan exemptes de portar llibre de gestió de fertilitzants.

18.5.28. Normativa relacionada

- Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
- Llei estatal 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Tema 19

19.1. Introducció

19.2. Competències i marc legal

19.3. Àmbit d'aplicació

19.4. Classificació dels recursos minerals i geològics

19.5. Definicions

19.6. Autorització de les activitats mineres

19.7. Extracció d'àrids a les lleres fluvials
- 19.7.1. Activitats extractives en una zona de policia d'aigües
- 19.7.2. Activitats extractives en el domini públic hidràulic

19.8. Programa de restauració
- 19.8.1. Contingut del programa de restauració:

19.9. Restauració integrada

19.10. Restauració morfològica amb runes de la construcció

19.11. Restauració superficial edàfica amb fangs de depuradora

19.12. Ús del compost de la fracció orgànica del residu

19.13. Període de garantia

19.14. Fiança

19.15. Infraccions i sancions

19.16. Normativa de referència

Tema 19

19.1. Introducció

A Catalunya, hi ha força recursos minerals que tradicionalment han estat explotats en funció de la demanda: la roca calcària, com a matèria primera per a la fabricació de ciment i, juntament amb els granits, per a la fabricació de formigó o com a material constructiu divers; les argiles, amb aplicacions en la indústria de la ceràmica; la creta i la potassa, com a primeres matèries en la indústria química; les roques ornamentals... Les que afecten més superfície a Catalunya són les calcàries, les graves i les sorres, les argiles i el granit-sauló. També té certa importància el guix.

Tots els jaciments minerals i altres recursos geològics són béns de domini públic, independentment de la propietat dels terrenys. Això significa que, per a la seva investigació o explotació, cal una autorització administrativa, i pagar unes taxes.

A banda, les activitats extractives comporten un impacte ambiental d'una magnitud notable, com ara modificacions de l'estructura i de la morfologia del relleu, processos erosius i de disminució de biodiversitat, així com una important degradació del paisatge. Per aquest motiu, les activitats extractives s'han de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental, que conclou amb una declaració d'impacte ambiental, la qual, si és favorable, s'incorpora a l'autorització minera.

En el procediment d'avaluació d'impacte ambiental, el titular presenta l'estudi d'impacte ambiental, projecte d'explotació i programa de restauració dels terrenys afectats per l'activitat extractiva. Els treballs de restauració tenen l'objectiu de retornar a un estat natural els terrenys afectats en el termini més breu possible.

Un cop autoritzada l'explotació minera i abans de l'inici de l'activitat, la persona/empresa titular ha de dipositar una fiança pels treballs de restauració. Aquesta fiança garanteix que, durant l'explotació i a la finalització d'aquesta, es duran a terme les mesures de protecció i els treballs de restauració establerts en l'autorització minera.

19.2. Competències i marc legal

Les competències sobre el règim miner en general i sobre les activitats extractives que es desenvolupen dins el territori de Catalunya són compartides per l'Administració de l'Estat i l'autonòmica. La Constitució espanyola de 1978 estableix a l'article 149.25 que l'Estat té la competència exclusiva sobre les bases del règim miner i energètic. L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 133.4, que correspon a la Generalitat la competència compartida sobre el règim miner. Aquesta competència inclou, en tot cas, la regulació i el règim d'intervenció administrativa i control de les mines i els recursos miners que estiguin situats al territori de Catalunya i de les activitats extractives que s'hi acompleixin.

La *Llei estatal 22/1973, de 21 de juliol, de mines*, estableix el marc legislatiu bàsic a escala estatal. El seu Reglament és el *Reial decret 2857/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general per al r*ègim de la *mineria*, i constitueix el marc reglamentari bàsic a escala estatal.

El *Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres*, defineix els procediments de gestió de residus sòlids i d'aigües residuals procedents de les activitats extractives i el contingut dels plans d'explotació i dels *plans de restauració*, aquests darrers reconeguts a la normativa catalana com a *programes de restauració. El Reial decret 777/2012, de 4 de maig, modifica parcialment el Reial decret 975/2009.*

La *Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental*, classifica les activitats mineres en l'annex I, grup 2 Indústria extractiva, com a activitats sotmeses a una avaluació ambiental ordinària. El procediment dona com a resultat la declaració d'impacte ambiental (DIA), que és acordada per la ponència ambiental del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. En cas que la DIA sigui favorable, s'estableixen prescripcions addicionals de protecció del medi ambient que haurà d'incorporar l'autorització minera de l'activitat. En cas de declaració desfavorable, es denegarà l'autorització del projecte i, per tant, no es podrà dur a terme.

A Catalunya, la *Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives*, va ser la primera normativa específica de l'Estat espanyol dedicada a la protecció i a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. Aquesta normativa estableix les bases per a la protecció del medi ambient en aquest tipus d'activitats de manera que es fonamenta en la necessitat de preveure i de pal·liar les conseqüències negatives que les activitats extractives tenen sobre el medi físic.

Abans de la *Llei 12/1981*, les empreses explotadores no estaven obligades a restaurar l'entorn afectat per l'activitat, i això feia que, un cop havia perdut el seu valor, fos abandonada. La *Llei 12/1981* va establir la necessitat del programa de restauració, el dipòsit d'una fiança i la fixació d'un període de garantia. L'àmbit de la *Llei 12/1981* es limitava als espais d'interès natural. La *Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals*, va fer extensiva la seva regulació a tot el territori de Catalunya.

El *Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives*, desplega la *Llei 12/1981*, defineix el contingut del programa de restauració, la seva tramitació i aprovació, i la gestió de les fiances a dipositar per garantir l'execució de la totalitat de les mesures de protecció del medi ambient i dels treballs de restauració. El Decret es va desplegar parcialment amb l'Ordre de 6 de juny de 1988.

El *Decret 202/1994, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els criteris per a la determinació de les fiances relatives als programes de restauració d'activitats extractives*, va fixar els imports de les fiances, el seu fraccionament i l'actualització automàtica dels imports establerts segons l'IPC. Preveu la possibilitat d'utilitzar productes residuals com, per exemple, els fangs de la depuradora, amb la supervisió de l'ACA i l'Agència de Residus de Catalunya. L'*Ordre TES/421/2012, de 12 de desembre, per la qual s'estableixen les especificacions tècniques per a la revisió anual de l'import de les fiances de restauració de les activitats extractives*, estableix les especificacions tècniques necessàries per efectuar la revisió anual de les fiances de restauració.

La *Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats*, regula la intervenció de l'Administració sobre les activitats amb incidència mediambiental. En l'annex I.3. sotmet les activitats mineres a declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva. Dins dels tràmits d'avaluació d'impacte ambiental, la persona (física o jurídica) promotora de l'activitat extractiva haurà de presentar, a més de l'estudi d'impacte ambiental, el programa de restauració.

L'autorització substantiva correspon al departament de la Generalitat competent en matèria de mines (actualment, el Departament d'Empresa i Treball), i incorpora la declaració d'impacte ambiental, amb els valors límit d'emissió associats i altres requeriments ambientals, i el programa de restauració.

Les extraccions d'àrids en el domini públic hidràulic no es regeixen per la Llei de mines, per la qual cosa l'òrgan substantiu no és el Departament d'Empresa i Treball, sinó l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA, a les conques internes) o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE, a la conca de l'Ebre). En aplicació de la *Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües*, i del *Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini p*úblic *hidràulic, que desplega els títols preliminars I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües*, i les seves disposicions posteriors.

19.3. Àmbit d'aplicació

La regulació de la Llei estatal de mines i el seu Reglament afecten totes les activitats d'exploració, investigació, aprofitament i benefici de tots els jaciments minerals i d'altres recursos geològics, sigui quin sigui el seu origen i estat físic.

La investigació i l'aprofitament dels hidrocarburs líquids i gasosos i la investigació i l'aprofitament de minerals radioactius es regulen per les seves pròpies normatives.

Queda fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei estatal de mines i del seu Reglament l'extracció ocasional i de poca importància tècnica i econòmica de recursos minerals que, sigui quina sigui la classificació, la dugui a terme el propietari del terreny en què es trobin, per al seu ús exclusiu, i no exigeixi l'aplicació de cap tècnica minera. S'entén necessària l'aplicació d'una tècnica minera en els treballs que a continuació s'enumeren, quan aquests tinguin per finalitat la investigació i l'aprofitament de recursos minerals:

- Tots els que s'executin mitjançant tasques subterrànies, sigui quina sigui la seva importància.
- Els que requereixin l'ús d'explosius, encara que siguin tasques superficials.
- Els que es facin a fregament obert i sense ús d'explosius i requereixin la formació de talls o bancs de més de 3 metres d'alçada.
- Els que, trobant-se o no compresos en els casos anteriors, requereixin l'ús de qualsevol classe de maquinària per a investigació, extracció, preparació per a concentració, depuració o classificació.
- termals i recursos geotèrmics.

19.4. Classificació dels recursos minerals i geològics

Tots els jaciments minerals i altres recursos geològics es classifiquen en quatre seccions, anomenades A), B), C) i D):

- **Secció A)** Jaciments l'únic aprofitament dels quals sigui obtenir fragments de mida i forma apropiats per a la seva utilització directa en obres d'infraestructura i construcció i altres usos que no exigeixin més operacions que les d'arrencada, trencada i calibratge, entenent-se per calibratge la mera classificació per mides. També s'inclouen en aquesta secció els jaciments d'un valor econòmic escàs i alhora de comercialització geogràfica restringida.

- **Secció B)** Aigües minerals, terrestres o marítimes, que comprenen:
  — Les mineromedicinals, sorgides naturalment o artificialment que per les seves característiques i qualitats siguin declarades d'utilitat pública.
  — Les mineroindustrials que permetin l'aprofitament racional de les substàncies que continguin.
  — Les termals la temperatura de surgència de les quals sigui superior, almenys, en quatre graus centígrads a la mitjana anual del lloc on sorgeixin, sempre que, en cas de des-

tinar-se a usos industrials, la producció calorífica màxima sigui inferior a cinc-centes tèrmies per hora.
— L'aprofitament de materials de rebuig d'altres explotacions (habitualment subterrànies que resultin útils per l'aprofitament d'algun dels seus components).

- **Secció C)** Jaciments minerals i altres recursos geològics que no estiguin classificats en les seccions anteriors i siguin objecte d'explotació o aprofitament conforme a la Llei de mines.
- **Secció D)** Els carbons, minerals radioactius, recursos geotèrmics, les roques bituminoses i qualsevol altre jaciment mineral o recurs geològic d'interès energètic.

19.5. Definicions

- **Activitat extractiva:** conjunt d'operacions que tenen com a finalitat l'obtenció dels recursos naturals del subsol, com ara metalls, hidrocarburs, àrids (per a la fabricació de morters, formigons i ciment), roques ornamentals, guix, etc. Poden ocasionar un impacte ambiental notable, com ara modificacions del relleu i processos erosius i, per això, s'han de cloure amb la restauració de l'espai afectat.
- **Activitats contigües:** aquelles activitats extractives en què els límits d'explotació autoritzats presenten contacte en algun punt.
- **Activitats veïnes:** aquelles activitats extractives en què els límits d'explotació autoritzats estan situats a menys de 500 m, però sense arribar a haver-hi contacte.
- **Adequació morfològica:** conjunt d'actuacions que tenen per finalitat que les modificacions introduïdes en un paisatge per l'activitat humana s'integrin o presentin continuïtat amb les formes i amb les textures predominants en aquest paisatge.
- **Aprofitament:** conjunt d'activitats destinades a l'explotació, l'emmagatzematge, la preparació, la concentració o el benefici dels jaciments minerals i d'altres recursos geològics regulats a la normativa minera.
- **Àrea a restaurar:** en el context del càlcul de les fiances o l'avaluació de la restauració, el conjunt de la superfície subjecte a treballs de restauració
- **Àrea d'afecció mínima:** superfície mínima necessària per al desenvolupament de les tasques d'extracció i tractament del material extret (incloent-hi les instal·lacions, els abassegaments, els accessos i l'àrea en explotació) en una activitat extractiva.
- **Garanties financeres:** són aquells fons constituïts per garantir les mesures de protecció del medi ambient i la restauració final dels terrenys afectats. Poden ser avals bancaris, contractes d'assegurances, dipòsits en metàl·lic o deute públic.
- **Investigació:** conjunt de treballs fets dins d'un perímetre demarcat i durant un termini determinat, encaminats a posar de manifest un o diversos recursos geològics regulats per la normativa minera.
- **Llera del riu:** zona del terreny coberta per les aigües en les màximes crescudes ordinàries dels corrents naturals. Parlem de llera pública quan ens referim a aigües que es troben en domini públic.
- **Mesures mitigadores:** inclou les accions preventives, correctores i compensatòries que tenen per finalitat disminuir l'impacte ambiental de l'activitat i afavorir la recuperació del medi natural.
- **Rebliment:** emplenament amb materials inerts d'una zona excavada per l'ésser humà.

- **Recuperació:** treballs amb l'objectiu d'estabilitzar un terreny, i garantir la seguretat de les persones, la millora estètica, i el retorn a una situació funcional, des de l'òptica regional, sense que s'hagi de prendre obligatòriament com a referència la situació prèvia a l'impacte. Pot incloure la revegetació, tot i que no és indispensable, i pot permetre el canvi d'ús. S'utilitza àmpliament en el context de la mineria. Els projectes de recuperació que s'orienten amb una òptica ecològica es poden classificar com a rehabilitacions, i, si considerem la recuperació de la biodiversitat ecològica i estructural, poden esdevenir fins i tot equivalents a restauracions.
- **Rehabilitació:** actuació de reparació dels processos, les funcions ecosistèmiques i els serveis ambientals d'un ecosistema que ha estat degradat, malmès o destruït, basant-se en la situació prèvia. Comparteix amb el terme *restauració* el fet que es pren com a referència l'ecosistema existent abans de l'impacte, però sense la necessitat de recuperar la mateixa composició d'espècies i estructura de la comunitat.
- **Replantació:** conjunt d'operacions de sembra i de plantació i manteniment d'arbres i d'arbustos en una superfície condicionada degudament a fi d'afavorir-hi el creixement d'una nova coberta vegetal. Té la finalitat d'evitar l'erosió del terreny i/o de restaurar un ecosistema que ha rebut un impacte.
- **Restauració:** conjunt d'operacions destinades a crear de nou les condicions que presentava un sistema natural i que han estat alterades a causa de l'activitat humana.
- **Restauració paisagística:** conjunt d'operacions que tenen per finalitat que la percepció visual d'un espai sigui similar a la que componia abans de ser alterat per una activitat humana.
- **Revegetació:** conjunt d'operacions de sembra i de plantació d'arbres i d'arbustos, i, si cal, de manteniment, que tenen per objecte el foment d'una nova coberta vegetal en una superfície denudada. La revegetació té la finalitat d'evitar l'erosió del terreny o de restaurar un ecosistema.
- **Superfície denudada:** extensió de terreny que ha quedat desproveïda de coberta vegetal i que, per tant, resta exposada als agents erosius.
- **Terra vegetal:** capa de sòl o material procedent del decapatge dels horitzons superficials d'aquest que conté matèria orgànica, propàguls i organismes edàfics. És la capa o part biològicament més activa dels sòls.
- **Vedat miner:** agrupació d'interessos de titulars de drets d'explotació en diverses zones d'un mateix o de diferents jaciments, situats de forma que permetin la utilització conjunta de tots o una part dels serveis necessaris per al seu aprofitament.
- **Zona de domini públic hidràulic:** es consideren com a tal les aigües continentals superficials i subterrànies renovables, les lleres contínues i discontínues de corrents naturals, els llits de llacs i llacunes o d'embassaments superficials i els aqüífers subterranis.

Activitat extractiva.

- **Zona de policia:** les franges compreses dins d'un marge de 100 metres en els terrenys que confronten amb la llera del riu estan sotmeses a una gestió especial que condiciona l'ús del sòl i les activitats que s'hi desenvolupen.

19.6. Autorització de les activitats mineres

D'acord amb la Llei estatal 22/1973, de mines, i el seu Reglament, l'aprofitament dels recursos minerals requereix una autorització administrativa de l'autoritat minera. A Catalunya, l'autoritat minera competent per expedir aquesta autorització és el departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball).

La *Llei 20/2009* estableix de manera expressa que les activitats extractives s'han de sotmetre al procediment d'avaluació ambiental ordinària. La *Llei 21/2013* classifica les activitats mineres en l'annex I, grup 2 Indústria extractiva, com a activitats sotmeses a una avaluació ambiental ordinària. Aquest procediment inclou la presentació d'un estudi d'impacte ambiental (EIA) per part de la persona sol·licitant i acaba amb el pronunciament de la ponència ambiental que emet la declaració d'impacte ambiental (DIA) del projecte, la qual s'incorpora a l'autorització substantiva. A l'efecte de l'avaluació ambiental ordinària, el programa de restauració establert per la *Llei 12/1981* forma part de la documentació que la persona promotora ha de presentar junt amb l'estudi d'impacte ambiental.

La persona o l'empresa promotora, opcionalment, podrà sol·licitar a través de l'òrgan del departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball) l'emissió del document d'abast de l'estudi d'impacte ambiental, on l'òrgan ambiental (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) ha de consultar prèviament les administracions afectades i les persones interessades. En un termini de 3 mesos, la ponència ambiental emetrà el document d'abast. El document d'abast defineix el contingut mínim, l'amplitud, el nivell de detall i la informació bàsica necessària que haurà de tenir l'estudi d'impacte ambiental.

L'estudi d'impacte ambiental del projecte ha d'incloure, com a mínim, les dades següents:

a) Descripció general del projecte i exigències previsibles en el temps, amb relació a la utilització del sòl i d'altres recursos naturals. Estimació del tipus i la quantitat dels residus abocats i les emissions de matèria o energia resultants, i descripció del medi receptor.
b) Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada, atenent l'ús i l'aplicació de les millors tècniques disponibles i els efectes ambientals.
c) Avaluació dels efectes previsibles, directes i indirectes, del projecte sobre la població, la flora, la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, tant terrestres com marítims, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, incloent-hi el patrimoni cultural. Igualment, s'ha d'atendre la interacció entre tots aquests factors i els possibles efectes transfronterers, entre municipis o entre comunitats autònomes.
d) Mesures establertes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius.
e) Programa de vigilància ambiental.
f) Estudi d'impacte acústic.
g) Descripció de les característiques de la il·luminació exterior.
h) Resum de l'estudi i les conclusions en termes fàcilment comprensibles, i, si escau, de les dificultats informatives o de les tècniques trobades en el procés d'elaboració.

Les administracions públiques han de facilitar a la persona o a l'empresa sol·licitant la informació ambiental i qualsevol altra documentació que sigui útil per elaborar l'estudi d'impacte ambiental.

L'estudi d'impacte ambiental perdrà la seva validesa si en el termini d'un any des de la data de la seva conclusió no s'hagués presentat davant l'òrgan substantiu per realitzar el tràmit d'informació pública i de les consultes.

La declaració d'impacte ambiental (DIA) perd la seva vigència si no s'inicia la execució del projecte o activitat en el termini dels 4 anys posteriors a la seva publicació al BOE o diari oficial corresponent. En aquest cas cal tornar a iniciar tot el procediment, llevat que prèviament el promotor hagi sol·licitat i obtingut la pròrroga i ampliació de la vigència per dos anys addicionals.

La persona o l'empresa promotora elabora l'estudi d'impacte ambiental (EIA), el programa de restauració (PR) i ho presenta al departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball) junt amb el projecte d'explotació i la resta de documentació.

1. L'Administració minera (departament competent en matèria de mines, actualment: Departament d'Empresa i Treball) tramet la documentació a l'òrgan ambiental i sol·licita l'emissió de la declaració d'impacte ambiental i de l'informe sobre el programa de restauració.
2. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (òrgan ambiental) fa les consultes als vectors ambientals, a les administracions afectades i a les persones interessades.
3. Quan la documentació presentada pel promotor és incompleta, l'òrgan ambiental demana dades complementàries.
4. L'òrgan del departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball) sotmet la sol·licitud a informació pública.
5. Transcorregut el termini d'informació pública, l'òrgan del departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball) tramet les al·legacions a l'òrgan ambiental que tramita l'expedient. Aquest les valora i, si escau, efectua una consulta als vectors ambientals afectats.
6. La ponència ambiental formula la declaració d'impacte ambiental (DIA). Aquesta inclou les prescripcions de protecció del medi.
7. L'òrgan ambiental que ha tramitat l'expedient de DIA emet l'informe sobre el programa de restauració, en el qual es defineixen l'àrea de l'afecció considerada, el valor de la fiança de restauració i el període de garantia.
8. El departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball) ha d'incorporar les condicions de la declaració d'impacte ambiental i del programa de restauració en l'atorgament de l'autorització substantiva.

Un cop autoritzada l'explotació minera i abans de l'inici de l'activitat, la persona titular ha de dipositar una fiança pels treballs de restauració. Aquesta fiança garanteix que, durant l'explotació i a la finalització d'aquesta, l'empresa durà a terme les mesures de protecció i els treballs de restauració incorporats en el programa aprovat per l'Administració.

La persona titular de l'explotació pot sol·licitar la revisió o el retorn de la fiança. La fiança es pot actualitzar anualment per tal d'ajustar-ne la dipositada amb l'afecció real produïda per l'activitat. Així mateix, al final de la vida de l'explotació i després del període de garantia dels treballs de restauració, es produeix el retorn del que resta pendent una vegada comprovada la integració de la restauració en el medi.

A més de l'autorització minera, el titular de l'explotació també necessita el permís municipal, que ha de sol·licitar als ajuntaments afectats.

19.7. Extracció d'àrids a les lleres fluvials

Els jaciments al·luvials de les lleres i de les terrasses fluvials constitueixen dipòsits de materials molt atraients per als explotadors de recursos petris. Els al·licients són diversos: la facilitat d'extracció, la facilitat en la seva aplicació i, també, la seva abundància. Els materials extrets són àrids formats per sorres i graves que tradicionalment s'han fet servir com a primera matèria per fabricar formigons i altres materials de construcció. L'aprofitament d'aquests materials ha fet que les lleres fluvials hagin estat espais força afectats.

La tramitació, la gestió i el control de les activitats extractives situades a les lleres fluvials es diferencien del procediment que segueix la resta de les activitats extractives i en segueixen un d'específic fonamentat en la Llei d'aigües. Aquesta Llei estableix dos àmbits pel que fa a la protecció de lleres fluvials:

a) La zona de policia d'aigües, de 100 m d'amplada mesurats horitzontalment a partir de la llera del riu.
b) La zona de domini públic hidràulic, que comprèn la llera del riu.

19.7.1. Activitats extractives en una zona de policia d'aigües

Si l'activitat extractiva es vol fer en una zona de policia d'aigües (100 metres d'amplada mesurats horitzontalment a partir de la llera del riu, art. 9 de l'RD 849/1986, d'11 d'abril), a més de l'autorització minera del departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball), caldrà una autorització de l'autoritat hidràulica competent (l'ACA, en conques internes, i la CHE, a la conca de l'Ebre). El seguiment i el control d'aquestes activitats extractives continuarà essent competència de la inspecció minera del departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball) i de la inspecció ambiental del departament competent en matèria de restauració d'activitats extractives (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), sense perjudici de les facultats inspectores de l'autoritat hidràulica.

19.7.2. Activitats extractives en el domini públic hidràulic

L'extracció d'àrids i d'altres recursos minerals en les lleres dels rius, dins de la zona de domini públic hidràulic, es regula per la legislació d'aigües i queda exclosa de l'àmbit d'aplicació de la Llei estatal 22/1973, de mines. Per aquest motiu, l'òrgan substantiu per a l'autorització de l'extracció d'àrids a la llera del riu és l'autoritat hidràulica (l'ACA, en conques internes, i la CHE, a la conca de l'Ebre), i el departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball), com a autoritat minera, no hi té competència.

El Reglament de la Llei d'aigües (RD 849/1986, d'11 d'abril) indica que les extraccions d'àrids en terrenys de domini públic hidràulic (DPH) poden ser:

- **Extraccions que no pretenen un ús exclusiu d'un tram del riu**

  Extraccions en DPH que no tinguin un ús exclusiu d'un tram (art. 76 de l'RD 849/1986, d'11 d'abril) requereixen una autorització administrativa. El promotor de l'extracció presentarà la sol·licitud a l'organisme de conca corresponent: l'ACA, en conques internes, i la CHE, a la conca de l'Ebre (art. 53.4 de l'RD 849/1986).

  El termini per al seu atorgament serà proporcional al volum de l'extracció sense que es pugui excedir un any, i pot ésser prorrogat per un any, previa petició. Els titulars d'aquestes autoritzacions d'explotació en DPH hauran de constituir una fiança o un aval per respondre als possibles danys al DPH, excepte en extraccions inferiors a 500 m3. Una vegada finalitzats els treballs d'extracció i si no s'han produït danys al domini públic hidràulic, se'ls retornarà la fiança.

  Les activitats d'aquesta tipologia que explotin més de 20.000 m3 estan subjectes a una avaluació ambiental ordinària (annex I.3, grup 2.5, de la Llei 20/2009). La declaració d'impacte ambiental s'incorporarà a l'autorització substantiva de l'organisme de conca corresponent (l'ACA, en conques internes, i la CHE, a la conca de l'Ebre).

- **Extraccions que tenen exclusivitat d'un tram del riu (ús privatiu)**

  Les extraccions d'àrids en DPH amb exclusivitat d'un tram de riu (art. 136 de l'RD 849/1986, d'11 d'abril) requereixen una concessió administrativa. El promotor de l'extracció presentarà la sol·licitud a l'organisme de conca corresponent: l'ACA, en conques internes, i la CHE, a la conca de l'Ebre (art. 104 de l'RD 849/1986). Aquestes concessions s'atorgaran per un període màxim de 10 anys, depenent del volum a extreure i les característiques de la llera. Caldrà que prèviament als treballs es constitueixi una fiança, d'import igual al cànon, per tal de respondre dels possibles danys al DPH, que es retornarà una vegada finalitzats els treballs si no s'ha produït cap dany al DPH.

  Les activitats d'aquesta tipologia que explotin més de 20.000 m3 estan subjectes a una avaluació ambiental ordinària (annex I.3, grup 2.5, de la Llei 20/2009). La declaració d'impacte

ambiental s'incorporarà a la concessió de l'organisme de conca corresponent (l'ACA, en conques internes, i la CHE a la conca de l'Ebre). Aquelles que no arribin als 20.000 m3 caldrà que disposin d'un informe ambiental on es poden fixar prescripcions per incorporar a la concessió.

19.8. Programa de restauració

La *Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives*, estableix condicions per a les activitats extractives dels recursos miners classificats en la legislació de mines.

Les sol·licituds d'autorització d'aprofitaments, els permisos d'explotació, els permisos d'investigació, les concessions, les ampliacions i les rectificacions de concessions d'explotació dels recursos miners esmentats que comporten activitats extractives han d'incloure dins el projecte d'explotació un programa de restauració.

Les persones titulars d'autoritzacions d'explotació o d'aprofitament dels recursos miners estan obligades a prevenir i compensar les conseqüències d'aquestes activitats que resultin perjudicials per al medi ambient, d'acord amb el programa de restauració corresponent.

El programa de restauració definirà el conjunt de mesures i d'accions a dur a terme per tal de garantir:

a) La protecció del medi ambient de les conseqüències perjudicials susceptibles d'ésser produïdes per l'activitat de què es tracti.
b) La integració de l'àrea afectada a l'ambient natural que l'envolta amb els objectius de protecció del paisatge i condicionament dels terrenys afectats.

El programa de restauració formarà part de la documentació amb què s'acompanyen les sol·licituds presentades.

En un principi, l'obligació del programa de restauració només s'exigia en uns espais concrets, enumerats en un annex de la *Llei 12/1981, de 24 de desembre*. Però l'any 1985 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 12/1985, d'espais naturals, i va ampliar l'abast territorial en què és un requisit el programa de restauració a tota mena d'espais naturals (EIN, ENPE i també espais naturals fora d'aquests). Finalment, el *Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres*, amplia l'obligació de presentar un programa de restauració a tota mena d'activitats extractives (aquesta norma estatal l'anomena *pla de restauració*).

El programa de restauració s'ha de presentar al departament competent en matèria d'activitats mineres (actualment, el Departament d'Empresa i Treball) juntament amb la resta de documentació que estableixen la Llei i el Reglament estatals de mines (sol·licitud d'explotació minera); la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i la Llei 21/2013, de 9 de desembre (sol·licitud d'avaluació ambiental i estudi d'impacte ambiental).

19.8.1. Contingut del programa de restauració:

El programa de restauració ha d'incloure:

a) Anàlisi detallada de l'indret on es preveu l'activitat i del seu entorn. Inclourà com a mínim les especificacions següents:
   - Descripció del medi físic referida als condicionants geològics, hidrològics, hidrogeològics, climatològics, edàfics, de vegetació, del paisatge i a tots aquells altres aspectes que puguin definir el medi en l'àrea de l'explotació i en el seu entorn.

- Relació i emplaçament dels usos i aprofitaments preexistents, de les propietats, obres d'infrastructura i instal·lacions.
- Règim urbanístic i servituds i altres règims jurídics especials.

b) Descripció de l'activitat sol·licitada amb la delimitació de l'àrea afectada, el material a extreure, els mètodes d'explotació o d'investigació, la producció estimada, els serveis, les plantes de preparació o de tractament, altres instal·lacions, la maquinària, el transport, o totes aquelles dades necessàries per a la determinació de les mesures a adoptar per a la restauració i la protecció del medi ambient.
c) Estudi dels efectes de l'activitat sobre el paisatge i el medi ambient en general.
d) Mesures per prevenir i compensar les conseqüències perjudicials sobre el medi ambient de les activitats projectades.
e) Mesures de restauració a executar a la fi de les diverses fases de l'activitat, així com les que s'hauran de desenvolupar en aquesta, que inclouran: les característiques físiques i químiques dels sòls restaurats; el condicionament del terreny; la protecció contra l'erosió; l'estabilització, la fixació i el condicionament dels fronts o bancs d'explotació, runams i basses estèrils i revegetació.
f) Estudi econòmic del cost dels treballs que inclou el programa de restauració i, si s'escau, de les diverses fases de realització.
g) Programa d'execució de les mesures esmentades als paràgrafs d i e, en relació, si s'escau, amb les diverses fases d'explotació.

A més, ha d'incloure el pla de gestió dels residus miners.

El programa de restauració ha de revisar-se cada cinc anys i modificar-se, si és el cas, per adequar-se als canvis de l'explotació o dels usos previstos del sòl una vegada finalitzada l'activitat.

Els plans de labors corresponents a les autoritzacions d'explotació hauran de contenir un annex amb la documentació que justifiqui el compliment de les mesures de restauració i de protecció del medi ambient que hagin estat establertes.

19.9. Restauració integrada

L'any 1988 es va instaurar el concepte de restauració integrada, que s'ha verificat com un mecanisme molt eficaç per minimitzar l'impacte ambiental que provoquen les activitats extractives a cel obert.

La restauració integrada es basa en el principi de mineria de transferència, que procura aprofitar els moviments de terra que genera la mateixa activitat extractiva per restaurar paral·lelament les zones ja explotades. És un sistema molt efectiu per a la recuperació del medi natural. Permet al titular de l'explotació adaptar les feines de restauració al ritme de les activitats d'extracció i minimitzar així els costos econòmics de la restauració.

Cada vegada hi ha més tendència a fer una restauració integrada amb l'explotació, atès que permet recuperar gradualment la fiança dipositada a mesura que progressen les tasques de restauració. Té avantatges per al medi ambient, atès que accelera el procés de restauració, permet aprofitar les terres pròpies i sobrants, establir un ritme paral·lel entre l'explotació i la restauració, intentar reduir al màxim la zona total afectada, i fer una restauració de qualitat.

19.10. Restauració morfològica amb runes de la construcció

Les activitats del sector de la construcció a Catalunya generen una quantitat important de residus. Els residus de la construcció (com ara runes netes i enderrocs inerts) són gestionats per instal·lacions que han de ser autoritzades i supervisades per l'Agència de Residus de Catalunya.

Antigament, les runes inertes i netes havien estat utilitzades en la regeneració d'una nova morfologia, molt sovint indispensable per a la revegetació posterior. El seu ús exigia que fossin barrejades i homogeneïtzades amb terres de rebliment en proporcions de fins a un 20% del volum sobre el total del material d'aportació exterior. Així, els programes de restauració possibilitaven, en aquells casos concrets, la utilització controlada d'aquests materials en les explotacions en què la recuperació de les morfologies primitives era d'obligat compliment i demanava una gran quantitat de material de rebliment. Aquesta possibilitat va quedar anul·lada amb la promulgació del *Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats*, que només permetia la deposició de residus de la construcció en abocadors controlats que necessiten l'autorització de l'Agència de Residus de Catalunya.

Actualment, els dipòsits controlats de residus de la construcció estan sotmesos a una llicència ambiental, pel fet de figurar a l'annex II de la Llei 20/2009 (monodipòsits de residus de la construcció). Una part dels dipòsits s'ubiquen en activitats extractives. D'una banda, es fa possible la recuperació de l'espai i la revegetació posterior dels clots abandonats i, de l'altra, es proporciona una ubicació correcta dels residus de la construcció que resten així perfectament controlats. La implantació gradual del reciclatge i la valorització d'aquests residus anirà reduint els abocaments incontrolats de residus de la construcció, però cal recordar que, tot i això, després de reciclar i de reutilitzar les fraccions de residus de la construcció que són objecte de valorització, queda encara un residu irrecuperable, inert, que exigeix una deposició controlada.

Si l'activitat extractiva compleix els requisits tècnics, econòmics i mediambientals per a la seva utilització com a dipòsit controlat de runes, després de l'oportuna autorització administrativa com a establiment de gestió de residus es podrà reblir amb aquests residus inerts fins a aconseguir-ne la restauració morfològica, després de la qual se'n durà a terme la regeneració vegetal.

19.11. Restauració superficial edàfica amb fangs de depuradora

El departament competent en medi ambient, d'acord amb diverses proves pilot, ha potenciat la restauració superficial d'espais afectats per activitats extractives amb fangs provinents de depuradores d'aigües residuals urbanes. Els fangs de depuradora són subproductes amb un alt contingut en matèria orgànica i amb quantitats importants de nutrients (nitrogen, fòsfor i oligoelements). Per això són d'un gran interès en la restauració de sòls degradats, ja que en milloren algunes propietats, tant físiques com biològiques: augmenten la resistència a l'erosió, incrementen la concentració de nutrients i són una aportació de matèria orgànica. L'objectiu principal de l'aprofitament dels fangs en la restauració és preparar un substrat edàfic que possibiliti, en una sola intervenció, la revegetació de la zona reduint el requeriment de fertilitzants; en tot cas, l'aplicació de fangs de depuradora ha de ser objecte d'un estudi previ i seguiment, per determinar-ne els efectes sobre la textura, qualitat i fertilitat del sòl, i se n'han de complementar els efectes adequadament.

La utilització de fangs de depuradora o dels seus derivats com a esmena orgànica permet reduir els costos derivats de l'ús de terra vegetal d'aportació. Sempre caldrà justificar-ne la quantitat i qualitat mitjançant una certificació de l'ens titular de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) subministradora, aprovada per l'Agència de Residus de Catalunya i acompanyada de les analítiques corresponents.

La metodologia per a l'aplicació correcta d'aquests fangs per a la creació de substrats edàfics està recollida en el *Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora*, editat pel Departament de Medi Ambient l'any 1996 i revisat i actualitzat l'any 2010. D'acord amb aquest manual, la manera més adequada d'emprar els fangs és efectuar-ne una barreja prèvia amb terres o amb materials

estèrils de granulometria fina. Prèviament, s'ha d'avaluar l'aptitud del medi físic que cal restaurar, tenint en compte el tipus de substrat, els aspectes geomorfològics, els accessos, etc. Els materials calcaris i els sediments argilosos són els més adients per a la restauració amb fangs. Les terres i els materials residuals massa pedregosos dificulten la incorporació dels fangs de depuradora i la seva transformació posterior en el sòl. Per això, cal que les terres que s'utilitzen per mesclar amb els fangs tinguin més d'un 20% de fracció fina amb partícules amb una grandària inferior a 2 mm.

Les limitacions més importants les presenten els substrats àcids i sorrencs, que faciliten la mobilitat o el drenatge d'alguns contaminants que contenen els fangs. Cal desaconsellar, també, l'aplicació en activitats extractives situades a les lleres dels rius o dins la capa freàtica, a causa de l'alt risc de contaminació que els seus lixiviats poden ocasionar. En definitiva, l'aptitud dels diferents tipus d'activitats extractives per admetre fangs de depuradora en la seva restauració depèn de les característiques edàfiques i geomorfològiques del substrat.

La seva aplicació, en la mesura que és l'aprofitament d'un residu generat en el procés de depuració d'aigües residuals, ha d'estar supervisada per l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Agència de Residus de Catalunya.

19.12. Ús del compost de la fracció orgànica del residu

La separació en origen de la fracció orgànica del residu permet disposar d'un nou recurs per a la restauració de les activitats extractives, que poden emprar el compost produït a les instal·lacions que el generen a partir de la fracció orgànica, i reduir les necessitats de terra vegetal i el compost obtingut des de la matèria verda.

L'ús de compost de la fracció orgànica exigeix la verificació de la seva qualitat a través d'una certificació del seu contingut emesa per l'ens titular de la instal·lació productora, ha de disposar de les analítiques corresponents i ha d'estar autoritzat per l'Agència de Residus.

La utilització de compost com a esmena orgànica, així com de compost, ha de ser prevista en el programa de restauració i autoritzada per l'Agència de Residus.

19.13. Període de garantia

Una vegada efectuats correctament els treballs de restauració, per valorar-ne l'eficàcia, cal controlar els resultats de les mesures adoptades. En l'autorització de l'explotació s'estableix la durada del període de garantia, que comença el dia en què es notifica l'acabament de la restauració, en cas que l'Administració l'accepti tècnicament. La part titular de l'explotació manté la seva responsabilitat sobre la restauració efectuada fins al final del període de garantia, i la fiança es retorna en acabar el seu termini, prèvia nova actuació inspectora del departament competent en medi ambient.

Els períodes de garantia s'estableixen obligatòriament tant per als permisos d'investigació com per als d'explotació i per a les autoritzacions o concessions d'explotació dels recursos miners. La localització de l'activitat minera —especialment, si afecta o no un espai d'interès natural— i els criteris tècnics derivats dels treballs de restauració previstos són factors que influeixen en la durada del període de garantia, que pot ser entre els 3 i els 5 anys.

La restauració integrada implica períodes de garantia diferenciats per a cada fase. Això permet reduir el termini de la devolució d'una part de la fiança.

19.14. Fiança

Per garantir l'aplicabilitat de les mesures de protecció del medi ambient i els treballs de restauració previstos en l'autorització, cal que la persona titular constitueixi una fiança abans de començar l'explotació.

L'obligació de la persona titular de dipositar la fiança que correspongui en cada moment i de restaurar els terrenys afectats en les condicions establertes al programa de restauració continuarà vigent fins al moment en què el departament competent en medi ambient accepti definitivament la restauració efectuada a l'acabament, si escau, del termini de garantia, independentment de la situació administrativa de l'autorització minera.

La quantia de la fiança s'ha de fixar en funció de la superfície afectada per la restauració, pel cost global de la restauració o per ambdós aspectes conjuntament. En cap cas la fiança no significarà un import inferior a 2.404 € + % IPC per hectàrea o al 25% del pressupost global de restauració.

L'import total de la fiança és la suma dels imports parcials corresponents a les diferents fases de la restauració. L'import total i els imports parcials s'estableixen en l'informe del programa de restauració, la qual ha de determinar també l'import de la fiança inicial que s'ha de constituir abans de produir qualsevol afecció als terrenys.

L'import de la fiança inicial és el següent:

a) Per a les activitats extractives o les fases d'aquestes activitats amb una durada prevista de cinc anys o més: el 25% de l'import total de la fiança establerta.
b) Per a les activitats extractives o les fases d'aquestes activitats amb una durada prevista d'entre dos i cinc anys: el 50% de l'import total de la fiança establerta.
c) Per a les activitats extractives o les fases d'aquestes activitats amb una durada igual o inferior a dos anys: el 100% de la fiança.

Anualment es revisa l'import de la fiança que s'ha de mantenir, en funció de les superfície afectades o que es preveu d'afectar durant l'any segons el pla anual de labors, de les ja restaurades i de les que encara no han sofert cap afecció. L'import resultant no pot ésser inferior a l'import de la fiança inicial actualitzada. La revisió de l'import de la fiança s'efectua anualment a partir de les dades que les empreses titulars inclouen en el pla de labors.

En cas que s'aprovi de modificar el programa de restauració d'una activitat extractiva per tal que s'hi pugui instal·lar, amb els permisos corresponents, un dipòsit controlat de terres i runes o residus inerts, les fiances de l'activitat extractiva que quedin duplicades amb les fiances establertes per al dipòsit controlat establertes per l'Agència de Residus de Catalunya es poden retornar a petició de la persona dipositària.

La fiança respon de l'execució dels treballs de restauració i de les sancions imposades a la persona titular de l'autorització per incompliment de les mesures de protecció del medi ambient, així com dels danys i els perjudicis directes o indirectes que s'hi ocasionin per raó del desenvolupament de l'activitat extractiva.

La devolució de la fiança es fa quan ha transcorregut el termini de garantia que s'hagi fixat en l'informe sobre el programa de restauració. Aquest termini és, com a màxim, de cinc anys. Això no obstant, un cop s'ha efectuat l'acceptació de les obres de restauració, la persona titular de l'activitat pot sol·licitar la devolució del 75% de l'import dels conceptes de la fiança que es detallen a continuació:

a) Moviment de terres pròpies amb anivellament.
b) Estesa de sòl edàfic propi abassegat.

c) Llaurada i aportació d'adobs.
d) Reblert amb material propi.
e) Reblert amb material d'aportació.
f) Construcció de rases per a la xarxa de desguàs.
g) Hidrosembra.
h) Subsolat.
i) Estufament.

Es permet l'exempció del període de garantia i el retorn immediat de la fiança dels permisos d'investigació que no hagin produït afeccions al medi i de les activitats situades en camps de conreu que no necessitin rebliment en el procés de restauració.

19.15. Infraccions i sancions

L'article 10 de la *Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives*, tipifica les infraccions administratives:

1. Constitueixen infraccions molt greus:
   1. La comissió de tres infraccions tipificades com a greus en un període de tres anys, sancionades amb una resolució ferma.
   2. La comissió d'una infracció tipificada com a greu si afecta un espai protegit.

2. Constitueixen infraccions greus:
   a) La realització d'activitats extractives sense tenir aprovat el programa de restauració o incomplint-ne el contingut.
   b) La realització d'activitats extractives sense haver dipositat la fiança inicial de restauració o qualsevol de les seves revisions anuals.
   c) L'execució de treballs fora de l'àrea autoritzada amb modificació del relleu original.
   d) Els incompliments de les condicions i mesures previstes a la declaració d'impacte ambiental de les activitats extractives contingudes en l'autorització de l'explotació.
   e) La comissió de tres infraccions tipificades com a lleus en un període de tres anys, sancionades amb una resolució ferma.
   f) La comissió d'una infracció tipificada com a lleu quan afecti un espai protegit.

3. Constitueix una infracció lleu l'execució de treballs o d'actuacions fora de l'àrea autoritzada sense modificació del relleu original. S'hi inclouen, entre d'altres, els abassegaments de materials, l'habilitació d'aparcaments o zones de càrrega i descàrrega i la ubicació de plantes mòbils i d'instal·lacions auxiliars.

Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de fins a 1.000.000 d'euros; les greus, amb una multa de fins a 300.000 euros, i les lleus, amb una multa de fins a 30.000 euros.

Els òrgans competents per imposar les sancions són:

a) El director o la directora dels serveis territorials competent en matèria de protecció dels espais afectats per activitats extractives, per a les sancions corresponents a infraccions lleus.
b) El director o la directora general competent en matèria de protecció dels espais afectats per activitats extractives, per a les sancions corresponents a infraccions greus.
c) El secretari o la secretària competent en matèria de protecció dels espais afectats per activitats extractives, per a les sancions corresponents a infraccions molt greus.

En la imposició de sancions caldrà tenir l'adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, atenent especialment els criteris següents per a la graduació de la sanció:

a) L'existència d'intencionalitat o de reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis causats.
c) La superfície afectada.
d) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per una resolució ferma.

Quan el benefici que resulta d'una infracció **és superior** a la sanció que correspon, aquesta es pot incrementar en la quantia equivalent al benefici obtingut.

La imposició de multes és independent del rescabalament dels danys i de la indemnització de perjudicis, així com de les responsabilitats administratives exigibles pels òrgans competents en matèria de mines o de les responsabilitats d'ordre penal en què els infractors hagin pogut incórrer.

El que preveu aquest article s'entén que és sens perjudici de la facultat que correspon al departament competent en matèria de mines (Departament d'Empresa i Treball) i al departament competent en medi ambient (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) de suspendre provisionalment els treballs d'aprofitament de recursos miners en casos d'urgència en què perilli la protecció del medi ambient.

19.16. Normativa de referència

- Llei estatal 22/1973, de 21 de juliol, de mines.
- Reial decret 2857/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general per al règim de la mineria. Constitueix el marc reglamentari bàsic a escala estatal.
- Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives.
- Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives.
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.
- Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües.
- Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres.
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Tema 20

20.1. Els plans de protecció civil a Catalunya: el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT)
- 20.1.1. Introducció i distribució de competències
- 20.1.2. El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT)
- 20.1.3. Conceptes bàsics
- 20.1.4. Abast del PROCICAT
- 20.1.5. Operativitat
- 20.1.6. Mesures de protecció a la població
- 20.1.7. Mesures de protecció als béns
- 20.1.8. Mesures de protecció del medi ambient
- 20.1.9. Fi de l'emergència
- 20.1.10. Instal·lacions, mitjans i recursos adscrits al Pla
- 20.1.11. Implementació i manteniment
- 20.1.12. Normativa de referència

20.2. Els plans especials d'emergències a Catalunya
- 20.2.1. Introducció
- 20.2.2. INFOCAT
- 20.2.3. INUNCAT
- 20.2.4. NEUCAT
- 20.2.5. ALLAUCAT
- 20.2.6. CAMCAT
- 20.2.7. VENTCAT
- 20.2.8. Normativa de referència

20.3. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)
- 20.3.1. Introducció
- 20.3.3. Funcions i funcionament
- 20.3.4. Normativa de referència

20.4. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112)
- 20.4.1. Introducció
- 20.4.2. Funcionament
- 20.4.3. Aspectes a tenir en compte
- 20.4.4. Característiques de la prestació del servei
- 20.4.5. Normativa de referència

Tema 20

20.1. Els plans de protecció civil a Catalunya: el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT)

20.1.1. Introducció i distribució de competències

D'acord amb l'article 5.4 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i l'article 4 del Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals, el Cos d'Agents Rurals participa en els plans de protecció civil, d'acord amb les previsions d'aquests plans.

La protecció civil és un servei públic que comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques, originades per causes naturals o derivades de l'acció humana, sigui aquesta accidental o intencionada. Atén les emergències extraordinàries, en contraposició amb les emergències ordinàries que no tenen afectació col·lectiva.

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció:

- Els **plans territorials** preveuen, amb caràcter general, les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis, tot i que pot haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal.
- Els **plans especials** es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los. Aquests plans s'han d'elaborar d'acord amb les directrius bàsiques previstes a la norma.
- Els **plans d'autoprotecció** preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta en cas de situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

En general, els plans de protecció civil els elaboren les entitats interessades, com els ajuntaments, els consells comarcals, les indústries i instal·lacions o la mateixa Direcció General de Protecció Civil. L'entitat interessada insta l'òrgan competent perquè aprovi el pla.L'homologació de plans de protecció civil d'àmbit municipal i supramunicipal, i també els d'autoprotecció, correspon a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Posteriorment es formalitza la inscripció en el Registre general de plans de protecció civil.

Tots els plans han d'ésser revisats cada vegada que hi hagi canvis de circumstàncies, i com a mínim cada quatre anys, a fi de mantenir-ne plenament la capacitat operativa. La revisió ha d'ésser aprovada i homologada pel mateix procediment de l'aprovació i l'homologació inicials.

Pel que respecta a les emergències i la protecció civil, l'EAC de 2006 estableix, a l'article 132, el següent:

1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.
2. La Generalitat, en els casos relatius a emergències i protecció civil d'abast superior a Catalunya, ha de promoure mecanismes de col·laboració amb altres comunitats autònomes i amb l'Estat.
3. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament marítim, en els termes que determini la legislació de l'Estat.
4. La Generalitat participa en l'execució en matèria de seguretat nuclear, en els termes que siguin acordats en els convenis subscrits a aquest efecte i, si s'escau, en les lleis.

Tanmateix, l'article 84 de l'EAC 2006, sobre les competències locals, recull que els governs locals de Catalunya tenen, en tot cas, competències pròpies sobre la protecció civil i la prevenció d'incendis, en els termes que determinin les lleis.

L'acció pública en matèria de protecció civil té com a finalitats bàsiques:

a) La previsió dels riscs greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i llur localització en el territori.
b) La prevenció, entesa com el conjunt d'actuacions encaminades tant a la disminució dels riscs com a llur detecció immediata, mitjançant la vigilància.
c) La planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l'estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
d) La intervenció per anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
e) El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat, en els termes establerts per aquesta Llei.
f) La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció.
g) La informació i la formació de les persones i dels col·lectius que puguin ésser afectats per riscs, catàstrofes i calamitats públiques.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix drets i deures dels ciutadans i de les ciutadanes en matèria de protecció civil:

- Dret d'informació dels riscs col·lectius greus que els poden afectar i de les mesures públiques per afrontar-los.
- En situacions de risc greu, dret de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència.
- Dret a participar en els plans de protecció civil, en els termes que s'han d'establir per reglament.
- Dret a col·laborar en les tasques de protecció civil, d'acord amb el que estableixen els plans. La col·laboració regular amb les autoritats de protecció civil es fa per mitjà de les associacions del voluntariat.
- Deure de col·laborar en les tasques de protecció civil, d'acord amb aquesta Llei i les instruccions de les autoritats de protecció civil.
- El deure de col·laboració s'estén als simulacres que organitzin les autoritats de protecció civil.
- Obligació d'autoprotecció dels centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública.

- Un cop declarada l'activació d'un pla de protecció civil, els ciutadans i les ciutadanes són obligats a seguir les instruccions i a complir les ordres emanades de l'autoritat del pla.

20.1.2. El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT)

El PROCICAT és el Pla territorial de protecció civil de Catalunya. Va ser aprovat pel Consell Executiu el 16 de maig de 1995, després d'haver rebut l'informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 22 de desembre de 1994 i d'haver estat homologat per la *Comisión Nacional de Protección Civil* el 23 de febrer de 1995.

De fet, en aquell moment no només va ser el Pla territorial de la protecció civil, sinó que també va representar el pla director que va establir el marc organitzatiu i els principis que posteriorment va recollir la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya.

L'abast territorial del PROCICAT és Catalunya, i el Pla s'aplica per gestionar emergències associades a riscos no especials que afectin Catalunya totalment o parcialment.

El PROCICAT és una eina bàsica en la gestió d'emergències de la protecció civil a Catalunya. Com a Pla territorial recull la previsió de resposta a les emergències produïdes per a tots els riscs no previstos als plans d'emergència especials elaborats per la Generalitat de Catalunya. Aquesta resposta inclou tant els possibles nivells d'activació com l'estructura de resposta i l'operativa aplicables en la gestió de l'emergència.

20.1.3. Conceptes bàsics

Als efectes del PROCICAT, s'estableixen els conceptes següents i les definicions corresponents:

- **Prealerta:** contrasenya adreçada als grups actuants i als centres de coordinació. Correspon a una situació de risc potencial que no produeix l'activació del Pla i que es podria classificar d'"anormalitat". Aquesta situació va associada a la constatació d'indicis o a la previsió de fenòmens que podrien desencadenar una situació d'activació del Pla. Es defineix enfront de les situacions d'alerta i emergència com una "anomalia" que no comportaria un risc suficient per a l'activació del Pla. És a dir, en aquells casos en què la materialització de l'emergència no és clara i hi ha una certa incertesa.

- **Activació del Pla en alerta:** contrasenya adreçada als grups actuants, als centres de coordinació i als organismes previstos en el Pla, davant de situacions que comporten un risc suficient per a l'activació del Pla. L'activació en alerta comporta el desplegament parcial de l'estructura inclosa en el Pla, és a dir, l'activació de determinats grups en funció de les característiques de la situació, i implica la informació a la població, a través dels mitjans previstos en el Pla.

- **Activació del Pla en emergència:** contrasenya adreçada als grups actuants, als centres de coordinació i als organismes previstos en el Pla, davant de situacions que comporten un risc suficient per a l'activació del Pla. A diferència de l'activació en alerta, l'activació en emergència comporta el desplegament total o pràcticament total de l'estructura inclosa en el Pla, és a dir, l'activació de tots els grups actuants. Implica, a l'igual de l'activació en alerta, la informació a la població, a través dels mitjans previstos en el Pla.

- **Alarma:** senyal emès per una instal·lació (per exemple, per una sirena d'avís a la població) o informació emesa per una persona (per exemple, a través de determinades emissores de ràdio), que avisa els destinataris de la materialització de determinades situacions de risc.

- **Catàleg de recursos:** instrument de suport informatiu per inventariar les dades identificadores dels béns de titularitat pública o privada, la utilització dels quals pot ser útil en la gestió de les emergències. Actualment, el catàleg de mitjans i recursos és format per diverses bases de dades, en suport informàtic, específiques per a emergències associades a determinats riscos i on figuren tant recursos humans com mitjans materials de diferents empreses i organitzacions, que poden ser necessaris per a la gestió d'una situació d'emergència.

- **Centres d'emergències:** són eines fonamentals de suport a la coordinació de les actuacions que es duen a terme per gestionar l'emergència i minimitzar-ne les conseqüències. Se'n poden destacar dues funcions:
  — Són nuclis de comunicacions on es rep una informació seleccionada, s'analitza i es posa a disposició perquè les persones amb responsabilitat puguin prendre les decisions més adequades. És a dir, són un punt clau i jeràrquic en el circuit d'informació.
  — Tenen una funció logística fonamental: mobilitzen i gestionen recursos no habituals en els grups d'actuació.

- **Centre de Comandament Avançat (CCA):** és el centre des d'on es coordinen les diferents actuacions *in situ* per combatre el sinistre. El CCA és format pels responsables de cada grup actuant que estigui operant a la zona de l'emergència i normalment està dirigit i coordinat pel màxim responsable del Grup d'Intervenció, sens perjudici que els plans d'emergència poden establir que aquesta coordinació recaigui sobre el màxim responsable d'algun dels altres grups actuants. La ubicació del CCA depèn de les característiques de l'emergència, però ha de ser en un lloc segur i prop de la zona afectada pel sinistre, és a dir, prop del lloc on caldrà concentrar els esforços. La seva ubicació serà establerta pel coordinador d'aquest centre.

- **Centre de Coordinació Operativa (CECOP):** concepte procedent de la *Norma básica de protección civil.* Es pot definir com una instal·lació d'auxili a la direcció de protecció civil, mitjançant la qual es coordina i se centralitza la informació entre tot tipus de serveis de seguretat, els seus respectius centres de control d'emergències o centres de coordinació, com també entre autoritats, el CCA i el CRA, en situacions declarades de prealerta, d'activacions dels plans, de simulacre, d'exercici, i també en situacions on calgui fer un seguiment del risc. Hi ha diversos acrònims relatius a les diferents categories de centres de coordinació operativa: CECAT, com a CECOP de la Generalitat. El CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) és el centre superior de coordinació i informació de tota l'estructura de gestió de les emergències que afectin l'àmbit territorial de Catalunya. És el centre de suport tècnic de la Direcció del Pla. En el CECAT estaran situats ordinàriament el/la director/a del Pla, junt amb el Consell Assessor i el Gabinet d'Informació. El CECAT se situa a les instal·lacions del Departament d'Interior. El CECOPAL, com a CECOP d'un ajuntament, és el centre de direcció i coordinació del Pla de protecció civil municipal, ha d'estar en tot moment coordinat amb el CECAT, i l'alcalde/essa o la persona en qui delegui n'és el/la màxim/a responsable.

- **Centre Receptor d'Alarmes (CRA):** instal·lació des de la qual es presta el servei de recepció d'alarmes de riscs o calamitats. Idealment, un CRA ha de funcionar permanentment durant les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l'any.

- **Comitè d'Emergències:** òrgan de gestió de l'emergència integrat pel / per la director/a del Pla, pel Consell Assessor i pel Gabinet d'Informació. Aquest Comitè integra les funcions de direcció, d'assessorament i d'informació sobre l'emergència.

- **Consell Assessor:** és l'òrgan de consulta del director del Pla de protecció civil. Assisteix el/la director/a del Pla en els diferents aspectes de l'emergència. Té com a missions principals:
  — informar i assessorar el/la directora/a del Pla;

— analitzar i valorar la situació de l'emergència, i
— mobilitzar i posar al servei de la Direcció del Pla aquells recursos que el director del PROCICAT consideri necessaris. Els membres del Consell Assessor han de ser persones amb capacitat de mobilitzar recursos dins la seva organització.

- **Director/a del Pla:** persona que dirigeix les actuacions de gestió de l'emergència. En els plans de la Generalitat, habitualment és el/la conseller/a del Departament d'Interior, però pot delegar les funcions directives en els delegats territorials del Govern de la Generalitat, en els alcaldes o en qui consideri adient, depenent de les característiques de l'emergència. En els plans municipals, el/la director/a del Pla és l'alcalde/essa.

- **Efecte dòmino:** concatenació d'efectes que multiplica les conseqüències. La concatenació pot produir-se entre una instal·lació i d'altres, d'un únic titular, així com entre dos o més àmbits de diferents titulars, siguin privats o públics. Anàlogament també es considera efecte dòmino aquells accidents originats a l'exterior d'una instal·lació i que desencadenen accidents en aquesta. També els accidents originats en una instal·lació determinada i que per la seva evolució provoquen nous accidents a l'exterior.

- **Exercici:** consisteix en l'avís programat únicament a una part del personal i mitjans adscrits al Pla (per exemple: un grup d'actuació, o un centre de coordinació). Es planteja una situació inclosa en l'àmbit d'actuació del Pla i els destinataris de l'exercici han d'executar totalment o parcialment les actuacions que els pertoquin, d'acord amb el Pla. És important que l'exercici es faci en condicions com més semblants a una emergència real, millor.

- **Grups d'actuació:** equips que actuen sobre el terreny durant el risc o la calamitat, i que s'organitzen segons funcions homogènies. Les principals funcions homogènies que es tenen en compte en la resolució de la majoria dels riscs són: sanitària, intervenció, logística i ordre, així com les pròpies d'un grup expert en funció de la naturalesa del risc.

- **Homologació:** acord administratiu que dona per verificada la compatibilitat entre un pla de protecció civil i la normativa de protecció civil, pel que fa als requisits mínims de resposta al risc previstos al pla, i respectant l'autonomia dels ens locals.

- **Implantació:** la implantació inclou les actuacions, previstes en el Pla o derivades d'aquest, que tenen com a finalitat fer que el Pla sigui realment operatiu. Van destinades a perfeccionar la prevenció o la resposta dels ciutadans, dels serveis, dels grups i de les autoritats davant dels riscs o calamitats a què estan sotmesos. Cada grup actuant i cada centre de coordinació previst en el Pla ha de concretar la seva operativitat i determinar com portarà a terme les funcions que li pertoquen, d'acord amb el Pla. Les actuacions d'implantació consisteixen en formació, entrenament, simulacres, educació preventiva, inversions i d'altres. Aquestes accions s'haurien de dur a terme durant el període inicial de vigència del Pla.

- **Manteniment:** conjunt de tasques necessàries per assegurar que el Pla sigui operatiu en tot moment. El manteniment comença quan s'ha acabat la implantació.

- **NBPC:** Acrònim de *Norma básica de protección civil*, aprovada pel Reial decret 407/1992.

- **Pla d'autoprotecció (PAU):** en la línia del que estableix l'article 19 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, el pla d'autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar. Els plans d'autoprotecció s'han de fonamentar en una anàlisi de risc i l'han d'incloure. A

més, han d'establir, juntament amb els riscos generats per la mateixa activitat, la relació de coordinació amb els plans territorials, especials i específics que els afectin.

- **Pla de protecció civil:** document que identifica el risc i n'estableix el conjunt sistemàtic d'actuacions de resposta per tal de minimitzar les conseqüències i els danys derivats de l'emergència. Poden afectar competències i funcions d'autoritats de diverses administracions públiques i persones privades, totes les quals són coordinades per la persona del "director del Pla".

- **Planejament especial:** tipus de plans de protecció civil previstos a la legislació vigent. L'NBPC defineix, al capítol II, els plans especials com "aquells que s'elaboraran per fer front als riscos específics la naturalesa dels quals requereixi una metodologia tecnicocientífica adient per a cadascun d'ells. Seran objecte de plans especials, en aquells àmbits territorials que ho requereixin, almenys, els riscos següents: emergències nuclears, situacions bèl·liques, inundacions, sismes, accidents químics, transport de mercaderies perilloses, incendis forestals i volcans". La Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, a l'article 18, defineix els plans especials com "aquells que estableixen les emergències generades per riscos concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics adequats per a avaluar-los i tractar-los. Són objecte de plans especials, en els àmbits territorials que ho requereixin, les emergències produïdes pels riscs d'inundacions, sísmics, químics, de transport de mercaderies perilloses, d'incendis forestals i volcànics i els altres que determini el Govern, sens perjudici de la legislació vigent. Els plans especials es declaren d'interès de Catalunya".

- **Planejament territorial:** tipus de plans de protecció civil previstos a la legislació vigent. L'NBPC defineix, al capítol II, els plans territorials com "quells que s'elaboraran per fer front a les emergències generals que es puguin presentar a l'àmbit territorial de comunitat autònoma i d'àmbit inferior i estabiliran l'organització dels serveis i recursos necessaris". La Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, a l'article 17, defineix els plans territorials com "aquells que preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en l'àmbit respectiu. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant això, hi pot haver plans d'àmbit territorial supramunicipal si les característiques especials dels riscs o dels serveis disponibles ho aconsellen".

- **Risc:** eventualitat de danys greus col·lectius produïts per fets de qualsevol naturalesa. Se sol expressar en pèrdues o danys anuals esperats (víctimes/any, euros/any, etc.). També se sol expressar quantitativament com el producte de la probabilitat que succeeixi el fet pels danys esperats. Així, s'entén per perillositat la freqüència amb la qual es presenten fenòmens d'una severitat determinada (intensitat o magnitud) en un interval de temps i en un espai determinat i que previsiblement puguin ocasionar danys. Per vulnerabilitat, s'entén la predisposició intrínseca d'un sistema (subjecte, grup, element físic, ecosistema, etc.) a patir danys davant un fenomen d'una severitat (intensitat o magnitud) determinada. Per exemple, es pot parlar de la vulnerabilitat d'un edifici davant un terratrèmol d'una determinada intensitat, la vulnerabilitat d'un individu davant una fuita tòxica, la vulnerabilitat d'un ecosistema davant d'un incendi forestal, etc.

- **Simulacre:** consisteix en l'alerta programada del personal i dels mitjans adscrits al Pla. Es planteja una situació inclosa en l'àmbit d'actuació del Pla, i els destinataris del simulacre han d'executar les actuacions que els pertoquin, d'acord amb el Pla. Un simulacre es planteja com una comprovació de l'operativitat del Pla i, a diferència de l'exercici, implica la participació de tota l'estructura i els mitjans previstos al Pla. És important que el simulacre es faci en condicions tan semblants com sigui possible a una emergència real.

20.1.4. Abast del PROCICAT

L'abast territorial del PROCICAT és Catalunya i, per tant, el Pla es podrà aplicar per emergències generals i per incidències greus en els subministraments de serveis bàsics, així com per emergències associades a riscos no especials que es puguin produir en l'àmbit de Catalunya, llevat del risc bèl·lic i de les centrals nuclears de potència.

També es podrà aplicar en àmbits territorials inferiors, quan es valori com a insuficient la capacitat de resposta de l'Administració local competent o del titular de l'equipament amb pla d'autoprotecció i/o quan aquests ho sol·licitin a l'òrgan competent en protecció civil, de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta valoració la farà el director del PROCICAT, sobre la base d'un criteri dinàmic de "gravetat" creixent de la calamitat, o de la necessitat d'ajut i/o de la insuficiència en la capacitat de resposta dels serveis de seguretat públics locals i dels privats que responen al dany.

20.1.4.1. Emergències generals, no especials, en l'àmbit de Catalunya

Emergències generals, associades a riscos no especials, que es puguin produir en l'àmbit de Catalunya, llevat del risc bèl·lic i de les centrals nuclears de potència.

Exemples d'aquest tipus d'emergències, actualment incloses dins de l'àmbit d'aplicació del PROCICAT, serien les associades a glaçades, onades de calor o a fallades en el subministrament de serveis bàsics a la població.

20.1.4.2. Emergències no especials en àmbits territorials inferiors

Emergències, associades a riscos no especials, que afectin àmbits territorials inferiors quan es valori com a insuficient la capacitat de resposta de l'Administració local competent o de la persona titular de l'equipament amb pla d'autoprotecció i/o quan aquests ho sol·licitin a l'òrgan competent en protecció civil de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta valoració la farà el director o la directora del PROCICAT, sobre la base d'un criteri dinàmic de "gravetat" creixent de la calamitat, o de la necessitat d'ajut i/o de la insuficiència en la capacitat de resposta dels serveis de seguretat públics locals i dels privats que responen al dany.

Un exemple d'aquest tipus d'emergències seria una gran explosió a la xarxa de subministrament de gas en una zona urbana, amb una afectació d'un nombre elevat de persones, que provoqui una situació que superi la capacitat d'actuació i de resposta del municipi.

En definitiva, en sentit operatiu, el PROCICAT es pot aplicar per gestionar les emergències, associades a riscos no especials que afectin Catalunya, totalment o parcialment.

El Pla de protecció civil de Catalunya és aprovat i modificat pel Govern de la Generalitat, a proposta del departament competent en matèria de protecció civil.

20.1.4.3. Plans d'actuació del PROCICAT

Conceptualment, els plans d'actuació del PROCICAT estan inclosos i vinculats al PROCICAT però concreten les peculiaritats previstes per a la gestió de determinats riscos. Actualment hi ha quatre plans d'actuació:

- El Pla d'actuació del PROCICAT per emergències per risc de subsidències en el barri de l'Estació de Sallent.
- El Pla d'actuació del PROCICAT per emergències per episodis de contaminació a l'Ebre aigües avall de l'embassament de Flix.
- El Pla d'actuació del PROCICAT per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril.

20.1.4.4. Riscos inclosos al PROCICAT

Inicialment no existeix una classificació oficial dels riscos. Existeixen diverses classificacions basades en diferents aspectes: causes, temporalitat, nombre de persones afectades, el medi que produeix els riscos, l'impacte social, etc. El PROCICAT com a pla d'emergències multirisc, complementari dels plans especials, s'aplica per gestionar riscos o emergències no incloses en els plans especials i que poden afectar a la vegada un volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió important.

Actualment, els riscos no previstos en els plans especials existents són els següents:

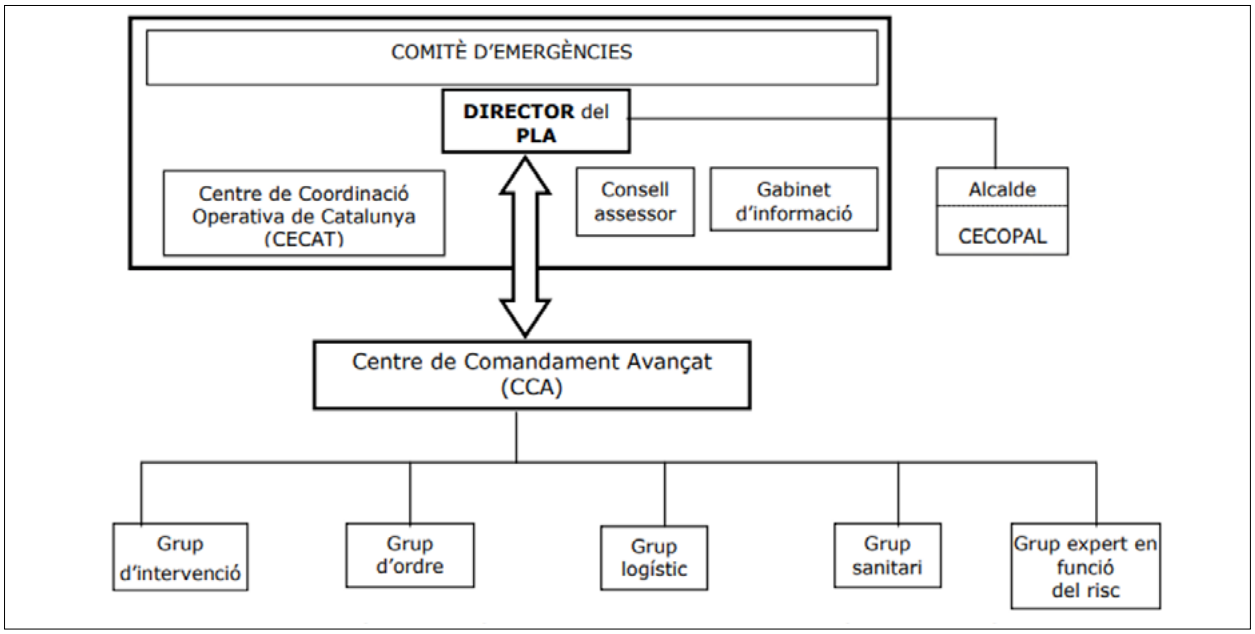
1. Accidents en ports, al mar o en llacs, que impliquen un nombre de víctimes considerable (múltiples víctimes) o amb una repercussió important.
2. Accidents de ferrocarril amb un nombre de víctimes considerable (múltiples víctimes) o amb una repercussió important.
3. Accidents de carretera amb un nombre de víctimes considerable (múltiples víctimes) o amb una repercussió important.
4. Accidents en túnels que impliquen un nombre de víctimes considerable (múltiples víctimes) o amb una repercussió important.
5. Accidents associats a la distribució de productes perillosos per conduccions, sempre que causin víctimes o siguin d'una repercussió important
6. Accidents associats a l'emmagatzematge de productes perillosos, en cas que aquests es produeixin en instal·lacions no industrials.
7. Qualsevol situació que pugui produir afectació potencial o real a persones per substàncies perilloses que estiguin fora de l'àmbit dels plans especials existents.
8. Emergències o riscos en àrees de concurrència pública (centres comercials, parcs temàtics, estadis i altres equipaments poliesportius, centres hospitalaris, equipaments religiosos, espectacles, concerts...).
9. Risc de tempestes de fort aparat elèctric i vent.
10. Risc de sequera.
11. Risc de contaminació del sòl per substàncies perilloses abocades o abandonades massivament.
12. Risc de contaminació de cursos fluvials.
13. Risc de contaminació de l'atmosfera per circumstàncies no previstes (fora del PLASEQCAT).
14. Risc d'infeccions o intoxicacions massives (excloent-ne les pandèmies, que tenen un Pla especial aprovat recentment).
15. Riscos radiològics no associats ni al pla PENTA ni al TRANSCAT.
16. Risc de subsidències, col·lapses i esllavissaments.
17. Risc d'ensorrament d'edificis.
18. Risc per aglomeracions de gent: castells de focs, piromusicals, processons...
19. Risc de fort onatge que pugui produir problemes no associats o no previstos al pla INUNCAT.
20. Risc d'onada de calor.
21. Risc de glaçades.
22. Incidència greu en el subministrament de serveis bàsics.
23. Altres que per la seva gravetat o importància ho requereixin.

A mesura que aquests riscos siguin inclosos en plans especials concrets per al risc en qüestió, el pla que s'aplicarà per gestionar les emergències associades serà el pla especial corresponent.

20.1.4.5. Estructura

Dins de l'àmbit d'aplicació del PROCICAT s'inclouen emergències amb característiques molt diverses i que presenten peculiaritats pròpies. Per aquest motiu, l'estructura que estableix el PROCICAT és una

estructura *genèrica* d'organització i coordinació dels agents que hi intervenen. Aquesta estructura bàsica s'ha d'entendre *flexible* per adaptar-se, si s'escau, a cada risc.



A continuació, s'esquematitza l'estructura que es posa en funcionament quan es produeixen emergències associades a riscos no especials i que no disposen de pla d'actuació concret:

- El/la director/a del Pla és el/la màxim/a responsable de la gestió de l'emergència, amb el suport del Consell Assessor i del Gabinet d'Informació.
- Els grups d'actuació executen les ordres emanades del / de la director/a del Pla. Aquests grups estan coordinats en el lloc de l'emergència pel responsable del Centre de Comandament Avançat (CCA).
- L'actuació municipal és responsabilitat de l'alcalde/essa. En aquells municipis als quals els correspongui, aquesta actuació s'estructura a través del Pla de protecció civil municipal.

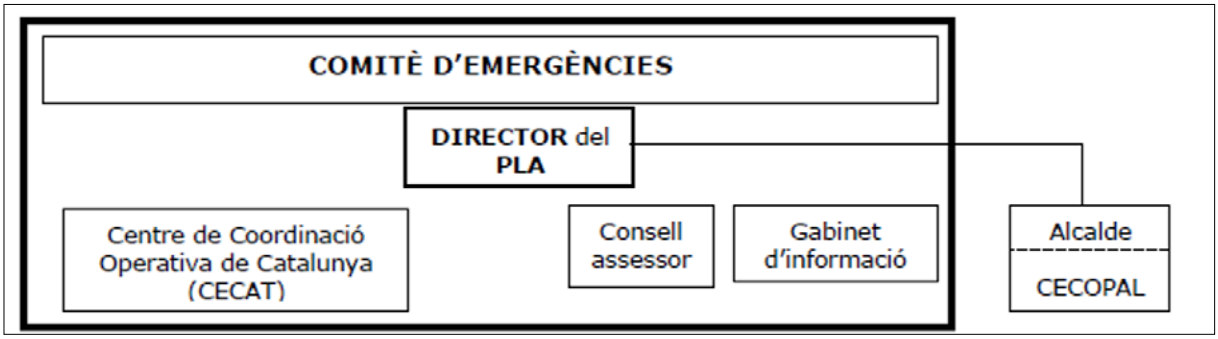
A continuació, s'expliquen més detalladament les diferents parts d'aquesta estructura. Cal tenir en compte que el PROCICAT és un pla multirisc i, lògicament, els components dels grups i la seva denominació i nombre variaran en funció de les característiques del risc del qual es tracti i de l'àmbit territorial afectat.

20.1.4.6. Comitè d'Emergències

És integrat pel director o per la directora del Pla, pel Consell Assessor i pel Gabinet d'Informació.

El CECAT és el Centre de Coordinació Operativa del Pla i és la seu de la direcció del PROCICAT, del Consell Assessor i del Gabinet d'Informació. De tota manera, el/la director/a del Pla pot decidir, si s'escau, canviar-ne la ubicació, depenent de les característiques de l'emergència. El CECAT se situa a les instal·lacions del departament competent en matèria de protecció civil (actualment, Departament d'Interior). El CECAT funcionarà com a Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI) en el moment en què sigui sol·licitat així pel / per la director/a del PROCICAT.

- **Direcció del Pla:** és assumida pel / per la conseller/a del departament competent en matèria de protecció civil (actualment, el Departament d'Interior), o per la persona en qui delegui. El/la director/a del Pla actuarà de forma coordinada amb l'/els alcalde/s del/s municipi/s



— Declarar la prealerta del PROCICAT i la seva activació, d'acord amb els criteris previstos en el Pla.
— Convocar el Consell Assessor, en aquells casos previstos en el Pla.
— Analitzar i valorar les situacions provocades per l'emergència amb tota la informació disponible.
— Valorar i decidir en tot moment, amb l'ajut del Consell Assessor, les actuacions més adients per fer front a l'emergència i l'aplicació de les mesures de protecció a la població, al personal adscrit al Pla, als béns i al medi ambient.
— Planificar i donar l'ordre d'executar les mesures complementàries de les operacions de resposta que siguin necessàries.
— Coordinar els alcaldes dels municipis afectats, establint directrius i gestionant els mitjans i els recursos que es considerin adients.
— Determinar i coordinar, a través del Gabinet d'Informació d'aquest Pla, la informació a donar a la població afectada directament, així com la seva forma de difusió. Concretament, fer la supervisió i donar el vistiplau a les dades que el Gabinet d'Informació del Pla subministrarà als mitjans de comunicació social i a les entitats de les diferents administracions. Aquesta serà la informació oficial sobre l'emergència.
— Declarar la desactivació del PROCICAT.
— Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla.
— Disposar les mesures per al restabliment immediat a la comunitat dels serveis essencials afectats per la catàstrofe o la calamitat produïdes.

- **Consell Assessor:** té les funcions d'informar i assessorar el/la directora/a del Pla, analitzar i valorar la situació de l'emergència i mobilitzar i posar al servei de la Direcció del Pla aquells recursos que el director del PROCICAT consideri necessaris. La composició bàsica del Consell Assessor del PROCICAT és la següent:
  — El/la titular de la Direcció General de Protecció Civil (en cas que la Direcció del PROCICAT no hagi estat assumida per aquest representant, per delegació del / de la conseller/a d'Interior.
  — Els/les representants dels grups actuants que estiguin intervenint en la gestió de l'emergència.
  — La persona cap de servei de guàrdia del CECAT.
  — Persones tècniques coneixedores del risc en qüestió.

  A més, el/la director/a del PROCICAT pot decidir, en funció de les característiques de l'emergència, incloure més membres al Consell Assessor, entre els quals hi pot haver representants de les administracions locals afectades, representants de l'Estat, membres d'altres entitats, el titular de l'equipament on s'ha produït l'emergència o un substitut d'aquest, depenent de les característiques i l'evolució d'aquesta.

- **Gabinet d'Informació:** és l'estructura oficial a través de la qual el director del Pla canalitza la informació a la població durant l'emergència, a través dels diferents mitjans de comunicació. El Gabinet d'Informació forma part del Comitè d'Emergències i, lògicament, està al servei del / de la director/a del Pla.

  El responsable del Gabinet d'Informació serà el cap del Gabinet de Premsa del departament competent en matèria de protecció civil (actualment, el Departament d'Interior). Aquest gabinet és l'únic autoritzat per emetre informació oficial, i els gabinets de premsa que eventualment li poden donar suport emeten informació en nom seu. Hi poden col·laborar els gabinets de premsa de les delegacions territorials del Govern, dels ajuntaments afectats i, si el director del Pla ho considera adient, dels establiments on s'ha produït el sinistre. En alguns casos s'hi poden incorporar també representants d'organismes supramunicipals.

  Concretament, les funcions del Gabinet d'Informació del PROCICAT són les següents:

  — Recaptar informació sobre l'emergència i la seva evolució. Contrastar-la amb el CECAT. Centralitzar aquesta informació, i preparar-la per facilitar-la als mitjans de comunicació socials.
  — Difondre les ordres i recomanacions dictades pel / per la director/a del Pla a través dels mitjans de comunicació social, elaborant comunicats, ordres i recomanacions per a la població. Com a mínim, el Gabinet d'Informació ha de canalitzar la informació que s'hagi de fer pública a través de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i de Radio Nacional de España. A més, és recomanable incloure-hi també les emissores de ràdio locals.
  — Informar sobre l'emergència als organismes i mitjans de comunicació que ho sol·licitin.

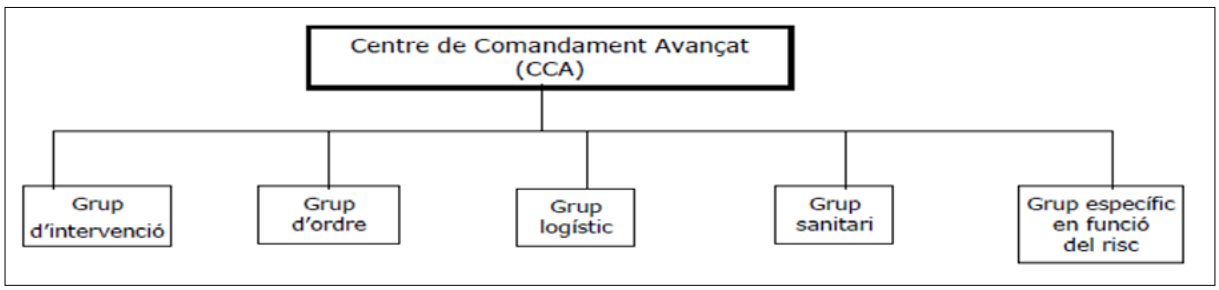
20.1.4.7. Centre de Comandament Avançat (CCA)

És el centre des d'on es coordinen les diferents actuacions *in situ* per controlar l'emergència i minimitzar-ne els efectes. És imprescindible que estigui en coordinació i contacte permanent a temps real amb el/la director/a del Pla, a través del CECAT, i amb el/s CECOPAL del/s municipi/s afectat/s.

Normalment, la ubicació del CCA ha de ser en un lloc segur i prop de la zona més afectada pel sinistre, és a dir, prop del lloc on caldrà concentrar els esforços. En emergències que afectin una gran extensió de territori, pot ser necessari establir més d'un CCA, de manera que des de cadascun dels CCA es coordinen les actuacions en els diferents territoris afectats.

La persona *coordinadora* del CCA és la responsable de coordinar l'actuació dels grups en la zona afectada per l'emergència. Aquesta coordinadora determinarà la ubicació del CCA i la transmetrà immediatament al CECAT.

La persona coordinadora del CCA serà la màxima responsable del Grup d'Intervenció present al lloc o, a falta d'aquesta, la persona responsable del Grup d'Ordre al lloc de l'emergència. El/la director/a del Pla, si ho considera oportú, pot designar una altra persona responsable del CCA diferent dels esmentats.



Les funcions de la persona coordinadora del CCA són les següents:

— Establir prop del lloc de l'emergència el/s CCA que sigui/n necessari/s per gestionar l'emergència, i informar el CECAT de la seva ubicació.
— Coordinar els diferents grups d'actuació des del CCA.
— Transmetre tota la informació sobre les actuacions fetes, sobre les accions a fer, sobre l'evolució del risc o de la calamitat i sobre qualsevol incidència al / a la director/a del Pla, a través del CECAT.
— Rebre i reproduir les instruccions del / de la director/a del Pla.
— Establir una relació directa entre el CCA i l'Àrea Sanitària (AS).

20.1.4.8. Grups d'actuació

Els grups d'actuació formen la part operativa del PROCICAT. Cada grup és format per personal especialitzat i els seus mitjans. De la seva bona organització interna i coordinació en dependrà, en gran part, la bona gestió de l'emergència.

Els apartats següents recullen l'objectiu de cada grup, les seves funcions principals i una llista amb els possibles components. Cal tenir en compte que el PROCICAT és un pla *multirisc* i lògicament els components dels grups actuants variaran en funció de les característiques del risc del qual es tracti i de l'àmbit territorial afectat.

- **Grup d'intervenció:** és format pel Cos de Bombers de la Generalitat, el/s cos/cossos de bombers del/s municipi/s afectat/s, en cas que en disposin, els Bombers propis de l'empresa o de l'equipament o instal·lació en la qual s'ha originat el sinistre, en cas que en disposi, i d'altres, en funció de les característiques de l'emergència.

  La persona coordinadora-responsable del Grup d'Ordre serà assumida pel comandament del Cos de Bombers de la Generalitat.

  El Grup d'Intervenció té com a objectiu principal combatre el sinistre i fer el salvament de les víctimes, i assumeix les funcions següents:
  — Valorar la situació des del lloc de l'accident, determinar inicialment la zona afectada, reconèixer i avaluar els riscos associats i mantenir informat el CCA (Centre de Comandament Avançat) sobre la situació inicial i l'evolució.
  — Controlar, reduir i neutralitzar les causes que han originat l'emergència o sinistre, així com els seus efectes.
  — Fer el salvament i rescat de les víctimes i portar-les cap a una zona segura, on puguin ser ateses pel personal sanitari.
  — Quan la coordinació del CCA recaigui en el Grup d'Intervenció, establir el CCA en un lloc segur i proper al sinistre i informar el CECAT de la ubicació.
  — Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.
  — Col·laborar amb el Grup d'Ordre en l'evacuació de la població present a la possible zona afectada, en aquells casos en els quals el risc ho justifiqui.
  — Col·laborar en l'aplicació d'altres mesures de protecció a la població que es considerin adients.
  — Si s'escau, salvar les propietats i la fauna afectada, i pal·liar les conseqüències sobre l'entorn, dins dels límits possibles.
  — Donar suport a l'actuació del grup sanitari. Recomanar la ubicació de l'Àrea Sanitària (AS). Establir una relació directa entre el CCA i l'AS (quan la coordinació del CCA recaigui en el Grup d'Intervenció).
  — En aquelles emergències que puguin afectar les xarxes de gas, electricitat o aigua i desencadenar nous accidents per efecte dòmino, controlar les xarxes, amb la col·laboració dels responsables de les companyies de serveis.

- **Grup d'Ordre:** és format pels Mossos d'Esquadra, la Policia Local del/s municipi/s afectats i, dins de les seves possibilitats, els Agents Rurals, i d'altres, en funció de les característiques de l'emergència. La persona coordinadora-responsable del Grup d'Ordre serà assumida pel comandament del cos de Mossos d'Esquadra.

  Té com a objectiu principal garantir la seguretat ciutadana a la zona del sinistre i col·laborar, si s'escau, en l'evacuació de la població, i assumeix les funcions següents:
  — Fer la vigilància i les tasques que siguin necessàries per assegurar la seguretat ciutadana a la zona del risc o de la calamitat.
  — Executar el control d'accessos / control de trànsit per tal de garantir:
    - que la població no pugui accedir a la zona de risc;
    - l'accés als components dels grups actuants que estan intervenint a la zona del sinistre i
    - l'evacuació dels afectats amenaçats de dany, en cas que sigui necessària;
    - que puguin oferir-se els serveis bàsics.
  — Col·laborar, en cas que se'ls requereixi, en les tasques d'avís a la població.
  — Col·laborar en les tasques d'acompanyament de vehicles o subministraments que es considerin bàsics.
  — Dirigir i organitzar, si cal, l'evacuació de la població, o qualsevol altra acció que impliqui un moviment gran de persones.
  — Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.
  — Exercir les funcions de policia judicial.
  — Controlar que es compleixen determinades ordres, manaments o prohibicions emanades de la Direcció del Pla durant la gestió de l'emergència i que tenen la finalitat de protegir la població. Per exemple: talls en el subministrament d'aigua en males condicions o prohibicions de pesca en determinats trams de cursos fluvials degut a episodis greus de contaminació.

- **Grup Logístic:** és format per la Direcció General de Protecció Civil, serveis dels municipis afectats (brigades d'obres, serveis socials, serveis de manteniment, voluntaris municipals, etc.), serveis logístics de l'Administració autonòmica i estatal, a través de les delegacions territorials del Govern i dels serveis territorials afectats, empreses de serveis públics i privats que puguin ser requerides pel / per la director/a del Pla, la Creu Roja i/o voluntaris d'altres organitzacions i/o entitats, i d'altres, en funció de les característiques de l'emergència. La persona coordinadora-responsable serà el sotsdirector general d'Operacions de la Direcció General de Protecció Civil.

  El Grup Logístic té com a objectiu donar suport a l'abastament de les necessitats bàsiques dels evacuats i dels grups d'actuació, i assumeix les funcions següents:

  — Donar suport a la constitució del CCA i garantir els mitjans tècnics necessaris per establir les comunicacions entre el CCA i el CECAT.
  — Establir sistemes *complementaris alternatius* de comunicacions on sigui necessari.
  — Vetllar per la provisió de tots aquells recursos complementaris que el/la director/a del Pla i els grups d'actuació necessitin per complir les seves missions respectives i assegurar també la mobilització d'aquests mitjans.
  — Donar suport a l'abastament de queviures per al personal dels grups.
  — Vetllar pel subministrament d'aliments i serveis bàsics en general a la població afectada.
  — Col·laborar amb el Grup Sanitari i donar-li suport, en funció de les característiques de l'emergència i a través dels serveis socials del municipi, en la identificació de les persones que hagin de rebre un tractament mèdic especial i en la detecció de població de risc.

— Donar suport al Grup Sanitari pel que fa al subministrament de medicaments, en cas que sigui necessari.
— Assessorar sobre els serveis i recursos bàsics en una emergència o fallada de subministraments.
— Proveir els mitjans necessaris per al restabliment de la normalitat un cop acabada l'emergència.
— Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.

- **Grup Sanitari:** és format pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la xarxa hospitalària, la xarxa d'atenció primària, la xarxa de salut pública, empreses i entitats amb recursos d'atenció sanitària, prèvia activació per part del comandament operatiu, i que s'incorporaran a les estructures del grup segons la seva especialitat, i altres entitats, organismes, col·lectius i persones amb capacitats de resposta específica, prèvia activació per part del comandament operatiu, i que s'incorporaran a les estructures del grup segons la seva especialitat.

  El Grup Sanitari té com a objectiu principal fer l'assistència sanitària *in situ* de les persones afectades per l'emergència, estabilitzar-les i distribuir-les per tal que rebin l'atenció mèdica necessària. Les funcions de triatge, assistència mèdica als ferits o afectats per l'emergència i organització de l'evacuació es duen a terme a l'Àrea Sanitària (AS), entesa com una zona situada prop del lloc de l'emergència, però en zona segura.

- **Grup expert en funció del risc:** és el grup encarregat del control i l'assessorament tècnic de la situació i dels efectes que aquesta pot causar sobre la població i el medi ambient. Les seves funcions i composició variaran en funció de les característiques del risc que hagi originat l'emergència. En el cas d'episodis associats a situacions meteorològiques, aquest grup serà format pel Servei Meteorològic de Catalunya, que farà la previsió i el seguiment de la situació meteorològica.

20.1.5. Operativitat

El Pla PROCICAT té definides actualment tres fases:

20.1.5.1. Prealerta

La prealerta del PROCICAT es donarà en aquells casos en què hi hagi una situació d'anormalitat o de risc potencial, que no tingui prou gravetat per generar una activació del Pla. Amb caràcter general, la prealerta va associada a la constatació d'indicis o a la previsió de fenòmens que podrien desencadenar més endavant una activació del Pla però respecte als quals hi ha una certa incertesa que fa que la materialització de l'emergència no sigui clara. Genèricament, la prealerta del PROCICAT implica:

— Un seguiment de la situació (aquest seguiment és de tipus "intern" i, per tant, no sempre s'hi preveu la informació a la població).
— Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser significativa. Concretament, se n'informa els membres del Comitè d'Emergències, els centres de coordinació i els grups actuants, si s'escau.
— Una possible convocatòria del Consell Assessor, si es considera necessari.

20.1.5.2. Criteris d'activació del PROCICAT

L'activació del Pla es donarà en aquells casos en què la situació de risc és prou greu o d'una imminència tal, que requereix la posada en marxa de forma immediata de l'estructura prevista en el PROCICAT. El PROCICAT es podrà activar en alerta, en emergència 1 o en emergència 2.

- **Alerta:** l'activació en alerta comporta el desplegament parcial de l'estructura prevista en el Pla, és a dir, l'activació de determinats grups en funció de les característiques de la situació, i implica la informació a la població, a través dels mitjans previstos en el Pla.
- **Emergència:** a diferència de l'activació en alerta, l'activació en emergència comporta el desplegament total o pràcticament total de l'estructura prevista en el Pla, és a dir, l'activació de tots els grups actuants. Implica, a l'igual de l'activació en alerta, la informació a la població, a través dels mitjans previstos en el Pla.

  El Pla es pot activar "en emergència 1" o bé "en emergència 2", depenent de l'extensió i de la vulnerabilitat del territori afectat. De forma genèrica, el Pla s'activa en emergència 1 quan hi ha una afectació a un territori d'extensió limitada o amb població o medi ambient moderadament vulnerable.

  I, seguint un criteri d'extensió i gravetat dels danys, de forma genèrica, el Pla s'activa en emergència 2 quan hi ha una afectació a un territori extens o a una zona especialment vulnerable, ja sigui per la població que l'ocupa o pel medi natural potencialment afectat.

20.1.6. Mesures de protecció a la població

A continuació s'exposen les mesures genèriques, sens perjudici d'adoptar-ne d'altres que es considerin necessàries en funció de l'evolució de l'emergència.

20.1.6.1. Assistència sanitària

Si hi ha víctimes, el Grup Sanitari farà l'atenció sanitària. Això inclou: l'estabilització dels afectats al lloc de l'emergència, el triatge i la seva distribució per tal que rebin assistència ambulatòria o hospitalària, en cas que en necessitin.

La funció d'assistència sanitària és assumida pel Grup Sanitari.

20.1.6.2. Control d'accessos

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc. Pot ser necessari, quan pertoqui, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, a fi de facilitar-hi l'arribada de nous recursos.

La funció del control d'accessos és assumida pel Grup d'Ordre.

20.1.6.3. Avisos a la població

En els moments inicials de l'emergència o davant del risc que aquesta es produeixi, cal avisar la població potencialment afectada per tal que adopti les mesures d'autoprotecció necessàries.

En cas de tractar-se d'emergències o riscos que amenacin instal·lacions o recintes que disposin de sistemes de megafonia propis, el missatge d'autoprotecció necessari es difondrà a través d'aquests. Aquest sistema es podrà complementar amb avisos a través de megafonia mòbil del Grup d'Ordre del Pla PROCICAT o de l'equivalent previst al PAU de la instal·lació.

En cas d'emergències o riscos que afectin àrees o extensions que no disposin de sistemes de megafonia, el missatge d'autoprotecció es difondrà a través de la megafonia mòbil del Grup d'Ordre del PROCICAT.

En tot cas, la Direcció del Pla podrà considerar, en funció de la tipologia d'emergència o de risc, la possibilitat d'aprofitar la xarxa de sirenes d'avís a la població en cas de risc químic.

20.1.6.4. Informació a la població

Al llarg de tot el temps que durarà el risc o la calamitat, cal donar informació periòdica a la població afectada o potencialment afectable.

Aquesta tasca informativa es farà per mitjà del Gabinet d'Informació del PROCICAT, que canalitzarà la informació a la població, a través dels mitjans de comunicació i havent-la contrastat prèviament amb el CECAT. Es poden elaborar els comunicats, les instruccions i les recomanacions necessaris per tal de contribuir a l'autoprotecció de la població, i a evitar situacions de pànic i comportaments negatius.

La persona responsable del Gabinet d'Informació del PROCICAT serà el/la cap del Gabinet de Premsa del Departament d'Interior. Aquest Gabinet és l'únic autoritzat per emetre informació oficial, i els gabinets de premsa que eventualment li poden donar suport emeten informació en nom seu. Els gabinets d'informació municipals col·laboraran amb el Gabinet de Premsa del Departament d'Interior i assumiran, a més, les tasques que els corresponguin, d'acord amb els plans municipals respectius.

La informació haurà de ser concisa i adequada al moment i a la gravetat de l'emergència o l'incident. La transmissió podrà fer-se, entre d'altres, per algun dels mitjans següents:

- Emissores de ràdio:
  - Catalunya Ràdio.
  - Catalunya Informació.
  - Radio Nacional de España.
  - Emissores municipals.
- Megafonia fixa o altres mitjans d'avís.
- Policia Local, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, amb cotxes patrulla i megafonia mòbil.
- Policia Local, porta a porta (en alguns casos especials).
- Telèfons particulars (en alguns casos especials).
- Telèfon 012 i altres línies d'informació específiques que es puguin habilitar amb aquesta funcionalitat.

20.1.6.5. Confinament

És una mesura de protecció de les persones, que consisteix que la població romangui preferentment al seu domicili, si es considera segur, i amb l'acompliment de normes apropiades de seguretat adaptades a les circumstàncies o bé adoptant mesures específiques que els són trameses en el moment oportú. El confinament es mantindrà fins que les condicions a l'exterior siguin segures.

20.1.6.6. Evacuació i allotjament

És una mesura que s'aplica quan el confinament no és una garantia suficient per a la protecció de la població ubicada en una zona de risc.

L'evacuació consisteix en el desallotjament de les persones, de forma ordenada i controlada, i en el refugi en llocs d'aïllament segurs. Aquest desallotjament el poden fer les persones pels seus propis mitjans o amb l'ajut i el suport del Grup d'Ordre del PROCICAT.

En termes generals, caldrà habilitar una o més vies per a ús exclusiu d'evacuació. En cas que l'evacuació no sigui possible pels seus propis mitjans, caldrà disposar dels recursos de transport adequats.

En cas que sigui necessari buscar allotjaments alternatius, el Grup Logístic s'encarregarà de la seva recerca. Aquest tipus d'allotjament ha de ser provisional i caldrà prioritzar el retorn al domicili d'origen.

Tenint en compte el temps necessari per a una evacuació segura i la quantitat de mitjans que s'hi han d'implicar, únicament és recomanable procedir a l'evacuació de la població en aquells casos en què el confinament no sigui eficaç.

20.1.6.7. Mesures d'acompanyament de vehicles

Sistema de transport programat que preveu l'escorta prioritària per part del Grup d'Ordre dels vehicles que prèviament ho hagin sol·licitat, que transportin subministraments bàsics i que compleixin els criteris de prioritat previstos a l'annex. Els combois de vehicles organitzats per aquest procediment es formaran en determinats punts d'origen / de destinació i se'n podran organitzar diferents torns.

20.1.7. Mesures de protecció als béns

Les persones s'han de protegir sempre de forma prioritària. Tan aviat com sigui possible, cal ordenar també mesures de protecció dels béns.

L'objectiu de les mesures protectores de béns és el rescat o la conservació dels de major valor o importància, tant material com cultural: béns immobles i mobles declarats béns culturals d'interès nacional (museus i arxius històrics amb els seus fons, altres monuments d'interès local, etc.).

Un altre objectiu d'aquest tipus de mesures protectores és la dels béns el dany o la destrucció dels quals faci augmentar el risc.

20.1.8. Mesures de protecció del medi ambient

Poden elaborar-se procediments d'actuació relatius a mesures de protecció del medi ambient davant riscs que hi incidiran. Cal tenir en compte l'àmbit dels sòls (terrestres i fons marins), dels recursos hídrics (aigües superficials, subterrànies i marines) i l'atmosfèric.

L'autoritat o la Direcció del Pla pot demanar l'actuació i l'assessorament als òrgans especialitzats.

20.1.9. Fi de l'emergència

El Comitè d'Emergències farà el seguiment del succés, sobre la base de la informació facilitada pel CECAT i pel Consell Assessor.

El/la director/a del PROCICAT decidirà les mesures a prendre, així com la fi de l'emergència basant-se en les recomanacions del Consell Assessor, un cop controlat i eliminat l'origen de l'emergència i minimitzades les conseqüències de l'accident.

Des del CECAT es transmetrà la fi de l'emergència a tots els estaments involucrats. En aquest moment, els grups actuants faran les seves tasques, seguint el Pla de recuperació i rehabilitació, que s'haurà d'adaptar a l'impacte causat per l'accident, tal com s'exposa a la secció cinquena de la Llei de protecció civil de Catalunya.

20.1.10. Instal·lacions, mitjans i recursos adscrits al Pla

Com és habitual en els plans de protecció civil en la gestió dels quals intervé la Generalitat de Catalunya, un dels equipaments al servei de l'emergència és el CECAT. El CECAT és el centre superior de

coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya i se situa a les instal·lacions del Departament d'Interior.

D'altra banda, cada grup actuant té com a responsabilitat complir les funcions que el PROCICAT li assigna, i, per tant, està obligat a aportar els mitjans, tant materials com humans, necessaris per al compliment d'aquestes funcions.

Complementàriament, d'acord amb la Llei 4/1997, de protecció civil, una vegada activat un pla de protecció civil o en les situacions d'emergència declarada, sempre que la naturalesa de l'emergència ho faci necessari, l'autoritat competent de protecció civil pot ordenar la requisició, la intervenció i l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar l'emergència. En les mateixes condicions, pot ordenar l'ocupació de locals, d'indústries i de tota classe d'establiments.

Les autoritats de protecció civil poden concertar convenis amb les persones, les empreses o les entitats en general, o amb les associacions que les representin, a fi de preveure l'eficaç posada a disposició de llurs mitjans i serveis en casos d'emergència.

20.1.11. Implementació i manteniment

Per tal que el Pla sigui realment operatiu, serà necessari que tots els actuants previstos tinguin un ple coneixement dels mecanismes i les actuacions planificades i assignades. Aquesta fase d'assumpció d'actuacions i informació s'anomena *implantació*. La implantació és, per tant, una actuació profunda destinada a aconseguir l'operativitat real del Pla.

En concret, la implantació comporta que:

1. Cada grup actuant ha d'elaborar el seu pla d'actuació de grup (PAG).
2. Els municipis obligats, d'acord amb els criteris d'afectació municipal del PROCICAT, han d'elaborar el seu Pla bàsic d'emergència municipal.
3. S'han de fer sessions de formació dirigides als diversos col·lectius d'actuants (bombers, serveis d'ordre, sanitaris, personal de les diferents entitats integrades...).
4. S'han de fer campanyes d'informació i divulgació dirigides als ciutadans, per aconseguir d'aquests una resposta adequada a les diferents situacions.
5. S'han de dur a terme actuacions destinades a disposar dels mitjans i recursos que es considerin oportuns.
6. Caldrà establir els diversos plans d'actuació que completen o complementen el PROCICAT, per a determinats riscos inclosos dins l'àmbit d'aplicació del PROCICAT.
7. Fer exercicis i simulacres.

La implantació acaba amb l'execució d'un programa d'exercicis i simulacres per comprovar la seva bondat i la del Pla. L'avaluació d'aquests pot comportar modificacions en algunes parts del Pla, que s'inclouran immediatament o en l'actualització següent del Pla.

Els exercicis consisteixen en la mobilització *parcial* dels recursos humans i materials assignats o no al Pla de protecció civil (per exemple, un grup d'actuació determinat). Els exercicis, en mobilitzar menor nombre de persones i recursos materials, permeten més agilitat que els simulacres, però permeten igualment una verificació global de les parts operatives del Pla.

El responsable de cada grup d'actuació ha de preparar, d'acord amb un programa anual d'activitats, un exercici en què els membres del grup hauran d'utilitzar tots o una part dels recursos necessaris en cas de mobilització real.

L'exercici s'ha de fer en la data i l'hora especificades i s'ha de procedir a continuació a l'avaluació de l'eficàcia de les actuacions. Un cop finalitzat, els membres de cada grup d'actuació han d'intercanviar

experiències, impressions i suggeriments a fi de millorar les parts operatives del Pla. Aquelles que a criteri del responsable del grup puguin constituir una millora substancial hauran de ser incorporades al més aviat possible.

Els simulacres consisteixen en l'alerta programada del personal, dels centres i dels mitjans adscrits al PROCICAT. S'hi planteja una situació inclosa en l'àmbit d'actuació del Pla, i els destinataris del simulacre han d'executar les actuacions que els pertoquin, d'acord amb aquest. Un simulacre es planteja com una comprovació de l'operativitat del Pla i, a diferència de l'exercici, *implica la participació de tota l'estructura i els mitjans previstos en el Pla*.

Els simulacres s'han de fer d'acord amb la programació anual establerta. L'organització del simulacre ha d'elaborar una llista de comprovació per avaluar l'eficàcia del simulacre. A la llista de comprovació n'ha d'anotar les dades mínimes per poder avaluar, entre d'altres, els punts següents:

- El temps necessari per a la determinació de les zones afectades.
- El temps necessari per a l'avís als grups d'actuació.
- El temps d'arribada dels grups mobilitzats.

Per a la valoració del temps d'arribada i dels recursos mínims, cal tenir en compte els factors següents: la naturalesa del risc, les distàncies entre els llocs d'origen de les unitats mobilitzades i el lloc de l'emergència, les condicions meteorològiques, l'estat de les vies i la data i l'hora en què es produeix el simulacre.

La persona responsable de cada grup actuant ha d'elaborar un informe on es registraran els temps d'inici de cada operació, incloent-hi el de sortida dels punts d'origen, així com les possibles incidències.

Als punts principals on tinguin lloc actuacions relacionades amb el simulacre, es distribuiran observadors, que seran responsables de controlar els temps d'arribada de les unitats, així com els recursos materials. Cada observador haurà de fer un informe de valoració.

El manteniment del Pla és el conjunt de tasques necessàries per aconseguir que aquest sigui operatiu en tot moment. El manteniment comença quan s'ha acabat la implantació.

Per tal de mantenir el Pla dins els nivells necessaris d'operativitat, cal dur a terme de forma periòdica una sèrie d'activitats:

1. Actualitzacions, que afectaran l'inventari de mitjans i recursos, els canvis normatius i els canvis d'organització.
2. Realització periòdica d'exercicis i de simulacres, per tal que tots els recursos es trobin en el grau d'operativitat que el Pla els assigna.
3. Desenvolupament i seguiment dels programes de formació destinats als òrgans i serveis actuants.
4. Dur a terme les propostes econòmiques adients perquè siguin viables tots els aspectes del Pla.
5. Revisions del Pla, independents de les actualitzacions, que vindran determinades:
   — Per noves anàlisis de riscs.
   — Per altres tipus de modificacions importants.
   — Pel termini de vigència previst d'acord amb la legislació vigent.

20.1.11.1. Informació del Pla a les persones actuants

La informació del Pla a les persones actuants és la primera fase del procés d'implantació. Aquesta etapa consisteix a proporcionar la informació del Pla a tots els elements que hi estan involucrats,

amb una rellevància especial a les responsabilitats i funcions de cadascun d'ells dins del Pla de protecció civil.

Les sessions estan destinades als agents següents:

- Direcció del Pla.
- Representants del Consell Assessor.
- Equip de guàrdia del CECAT.
- Personal tècnic del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112.
- Grup d'Intervenció.
- Grup d'Ordre.
- Grup Sanitari.
- Grup Logístic.
- Gabinet d'Informació.
- Altres grups específics segons el risc concret del Pla.
- Personal tècnic de protecció civil dels ajuntaments i/o consells comarcals.

20.1.11.2. Redacció dels plans d'actuació

Un cop totes les persones integrants del Pla tenen aquesta informació, és el moment de redactar els plans d'actuació. En els plans es recullen les actuacions que ha de fer aquest grup, la seva integració en el Pla de protecció civil autonòmic, la comunicació i coordinació amb el CECAT, així com l'estructura interna del grup, la seva organització, els mitjans de què disposa i la persona coordinadora.

Els grups executen les actuacions previstes en el Pla de protecció civil i aquestes actuacions són les que es reflecteixen en el corresponent pla d'actuació. Aquests plans d'actuació formen part del Pla de protecció civil autonòmic.

Els plans d'actuació de grup (PAG) concreten l'estructura i els procediments operatius de cada grup. És a dir, un PAG ha de tenir les dades necessàries perquè aquest document especifiqui les accions que cal dur a terme, amb quins mitjans i com i qui ho farà. Ha de reflectir com es coordinen els diferents cossos del grup al lloc de l'emergència i entre els seus centres de control. També inclourà la coordinació amb la resta de grups en el Centre de Comandament Avançat (CCA). El PAG ha de ser autosuficient; per tant, contindrà la documentació necessària, com protocols, fitxes concretes, cartografia, etc.

Cada grup té un coordinador o una coordinadora que s'encarrega d'integrar i optimitzar el funcionament conjunt de tots els col·lectius adscrits al grup. Aquesta persona és la responsable de l'elaboració i la implantació del pla d'actuació corresponent i del manteniment de l'operativitat del grup.

Els o les caps de cada grup d'actuació, amb el suport de la Direcció General de Protecció Civil, i amb la resta de components del grup, ha de redactar el PAG. Quan la persona responsable del grup dona per finalitzat el PAG, aquest es lliura a la Direcció General de Protecció Civil perquè aquesta comprovi que no hi hagi interferències operatives, ni descoordinació entre grups, ni amb la resta d'estructura del pla. Un cop s'hi doni el vistiplau, aquest document s'incorpora en el Pla de protecció civil autonòmic.

20.1.12. Normativa de referència

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).

20.2. Els plans especials d'emergències a Catalunya

20.2.1. Introducció

Els plans especials estableixen les emergències generades per riscs concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics adequats per avaluar-los i tractar-los.

Actualment, són objecte de plans especials a Catalunya:

— Incendis forestals (INFOCAT).
— Inundacions (INUNCAT).
— Nevades (NEUCAT).
— Allaus (ALLAUCAT).
— Contaminació d'aigües marines (CAMCAT).
— Ventades (VENTCAT).
— Sismes (SISMICAT).
— Accidents aeris (AEROCAT).
— Accidents químics (PLASEQCAT).
— Accidents radiològics no nuclears (RADCAT).
— Transport de mercaderies perilloses per carretera (TRANSCAT).
— Pandèmies.

L'aprovació dels plans especials correspon al Govern, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Les corporacions municipals en el territori de les quals s'apliquen els plans especials són obligades a incorporar en llurs plans d'actuació municipal les previsions derivades del pla especial en allò que els afecti. Els plans d'actuació municipal s'han d'aprovar i homologar pel mateix procediment que els plans bàsics d'emergència municipal.

20.2.2. INFOCAT

VEGEU EL TEMA 9.3 DE LA PRESENT GUIA D'ESTUDI.

20.2.3. INUNCAT

20.2.3.1. Conceptes

- **Perill (perillositat):** probabilitat d'ocurrència d'una inundació, en un indret, en un període de temps determinat (independentment de la seva vulnerabilitat).
- **Vulnerabilitat:** grau estimat de dany o pèrdua d'un element o grup d'elements exposats a l'ocurrència d'un fenomen d'una magnitud i una intensitat determinades.
- **Element vulnerable:** element (població, edificació, obra d'enginyeria civil, activitat econòmica, servei públic, element mediambiental...) exposat a patir danys davant d'un perill.
- **Risc:** pèrdues esperades (persones, danys en propietats...) degudes a l'exposició a un perill determinat en una àrea i un període determinats. El risc és el producte del perill i de la vulnerabilitat.

20.2.3.2. Grups d'actuació

El Cos d'Agents Rurals participa en els grups d'intervenció d'Ordre i Logístic de l'INUNCAT.

20.2.3.3. Operativitat del Pla

- **Prealerta:** no comporta l'activació del Pla. Es declara en els casos següents:
  — Rius: previsió de crescuda forta a curt termini.
  — Preses: la quantitat d'aigua que desguassa una presa és propera a produir danys.
  — Previsió meteorològica: situació meteorològica de perill (SMP) per intensitat i/o acumulació de grau de perill 2 a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació, o SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a curt termini i molt curt termini.
  — Inundació de la costa a curt termini.

- **Alerta:** és el primer nivell d'activació del Pla. Es declara en els casos següents:
  — Rius:
    - Inundacions imminents.
    - Inundacions sense danys.
  — Preses: desbordament sense danys importants.
  — Previsió meteorològica: SMP per intensitat i/o acumulació de grau de perill 3, a molt curt termini i amb aspectes que puguin agreujar la situació o SMP per intensitat i/o acumulació de graus de perill 4, 5 o 6, a curt i a molt curt termini.
  — Inundació de la costa sense danys importants.

- **Emergència:** es declara en casos de rius que provoquen inundacions amb danys, desbordament de preses, desbordament amb danys importants, inundació de la costa amb danys importants.

20.2.4. NEUCAT

20.2.4.1. Conceptes

- **Perillositat de les nevades:** ve caracteritzada per la seva intensitat i la seva freqüència.
- **Vulnerabilitat del territori potencialment afectat per la nevada:**
  — Xarxa viària i ferroviària.
  — Zones poblades.
  — Serveis importants: hospitals, escoles, recollida de brossa, centres turístics.
  — Serveis bàsics: aigua, electricitat, telecomunicacions, gas

Quantitats normals i en llocs on habitualment neva, en un principi no hauria de presentar cap problema ni cap mena de risc. És quan cau en una quantitat extraordinària en llocs on habitualment neva o bé quan cau (en molta quantitat o no) en llocs on habitualment no neva, quan es poden produir problemes.

20.2.4.2. Grups d'actuació

El Cos d'Agents Rurals participa en els grups d'intervenció d'Ordre i Logístic del NEUCAT.

20.2.4.3. Operativitat del Pla

- **Prealerta:** no comporta l'activació del Pla. És un avís preventiu perquè tots els organismes (grups operatius, municipis...) involucrats en el Pla valorin la situació i prenguin les mesures preventives adients per tal de minimitzar el risc. Es declara quan el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís d'SMP que situï una o més comarques en situació de risc moderat.

- **Alerta:** quan la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui reduïda. Els grups actuants i les entitats implicades en

la gestió de l'emergència procediran, de manera coordinada, a fer les actuacions previstes en els seus plans d'actuació derivades d'una activació en alerta del Pla NEUCAT.

- **Emergència:** si l'evolució prevista del perill de nevades és a l'alça i augmenten les afectacions a causa de la nevada, s'haurà d'activar el Pla en emergència. Es mobilitzaran de manera immediata els grups actuants, les entitats i els organismes adscrits al Pla, que executaran de manera coordinada les actuacions previstes als seus plans d'actuació derivades d'una activació en emergència del Pla NEUCAT.

20.2.5. ALLAUCAT

20.2.5.1. Conceptes i abast territorial i temporal

L'ALLAUCAT és l'estructura de resposta, l'operativa i els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència associada a les allaus, amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, de les infraestructures i del medi ambient. Queden fora del Pla les allaus inherents a les activitats d'alta muntanya hivernal.

- **Abast territorial:** comarques pirinenques i prepirinenques amb condicions orogràfiques i nivometeorològiques favorables al desencadenament d'allaus: la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.
- **Abast temporal:** d'octubre a abril, inclosos.
- **Perillositat:** la perillositat de les allaus és determinada per la seva intensitat i la seva freqüència.
- **Vulnerabilitat:** l'estudi de la vulnerabilitat se centra en els efectes que les allaus poden produir en:
  - La xarxa viària i de ferrocarril.
  - Zones poblades: nuclis de població, població dispersa, zones turístiques
  - Serveis importants: hospitals, escoles, centres turístics...
  - Serveis bàsics: aigua, electricitat, telèfons, gas

20.2.5.2. Grups d'actuació

El Cos d'Agents Rurals participa en els grups d'intervenció i d'ordre, i en el comitè tècnic de l'ALLAUCAT.

20.2.5.3. Operativitat del Pla

- **Prealerta:** no comporta l'activació del Pla. Es declara en els casos següents:
  - Quan el *Butlletí de Perill d'Allaus* (BPA) indiqui índex de perill d'allaus fort (4).
  - Quan es produeixi una allau que tingui una afectació puntual sobre la xarxa viària, o que deixi aïllada població o habitatge, i es prevegi un restabliment ràpid de la circulació, sempre que no hi hagi persones i/o vehicles afectats.

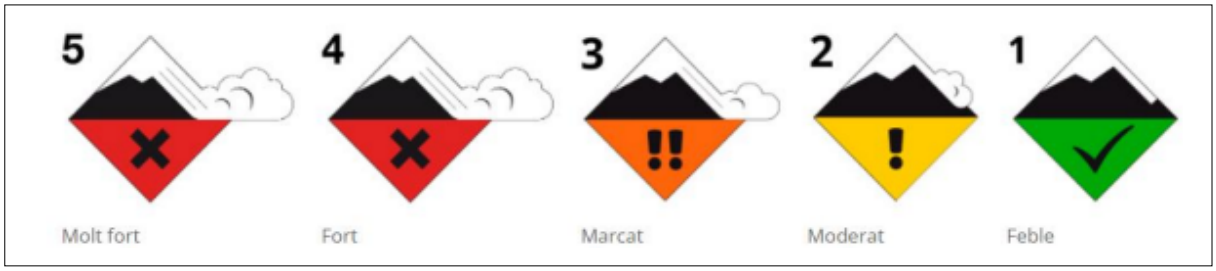
    Cada organisme continuarà donant la seva informació habitual i iniciarà les tasques previstes als seus protocols.

- **Alerta:** és el primer nivell d'activació del Pla. Es declara en els casos següents:
  - Quan el *Butlletí de Perill d'Allaus* (BPA) indiqui índex de perill d'allaus molt fort (5).
  - Allaus amb afectació sobre xarxa viària, subministraments bàsics, evacuació d'un gran nombre de persones.

    Es mantindrà en alerta mentre la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda.

- **Emergència:** es declara en els casos següents:
  — Emergència 1: allau amb afectació sobre la població, béns, infraestructures i zones de concurrència pública, amb múltiples víctimes, o destrosses importants en béns i infraestructures.
  — Emergència 2: allaus generalitzades amb conseqüències d'emergència 1. Situacions en què l'abast territorial de les allaus i la magnitud de les seves conseqüències superi la capacitat de resposta i gestió dels serveis i grups operatius.

El *Butlletí de Perill d'Allaus* segueix l'escala europea de perill d'allaus, que va de l'1 al 5.



20.2.6. CAMCAT

20.2.6.1. Conceptes i abast territorial

L'objectiu del CAMCAT és obtenir la màxima protecció de les persones, dels béns i del medi ambient que puguin resultar afectats en un succés de contaminació marina, ja sigui per una acció deliberada o derivada d'un accident, que afecti o pugui afectar tant la costa de Catalunya com les aigües del mar territorial català.

El seu abast territorial és la costa de Catalunya i les aigües del mar territorial català, és a dir, les aigües del territori de l'Estat espanyol corresponents al litoral català o, el que és el mateix, les aigües situades a una distància de fins a 12 milles a partir de les línies de base corresponents al litoral català. També es pot activar degut a un accident més enllà d'aquest litoral però que origini una contaminació que amenaci o pugui amenaçar la costa catalana.

20.2.6.2. Grups d'actuació

El Cos d'Agents Rurals participa en els grups d'intervenció a terra, Grup d'Ordre a terra i Grup de Control Ambiental a terra.

20.2.6.3. Operativitat del Pla

- **Prealerta:** no comporta l'activació del Pla. Es declara en els casos següents:
  — Quan pugui arribar a mar matèria contaminant en quantitats significatives.
  — Quan es produeixi un accident en una instal·lació costanera o en un vaixell, que emmagatzemi, o manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident es pugui produir una contaminació marina a menys de dotze milles

- **Alerta:** és el primer nivell d'activació del Pla. Es declara quan, per les causes descrites en la prealerta, s'està produint o s'ha produït una contaminació marina de gravetat mitjana a menys de dotze milles de la costa, fora de la delimitació de la instal·lació.

- **Emergència:**
  — Emergència 1: quan la contaminació marina pugui afectar o afecti la terra, en una zona i/o bé en una zona vulnerable.
  — Emergència 2: quan la contaminació marina pugui afectar o afecti una franja de terra molt més extensa (a escala de regió d'emergències) i/o bé en una zona especialment vulnerable.

20.2.7. VENTCAT

20.2.7.1. Conceptes

- Risc per vent: unitats del territori que degut a les seves característiques orogràfiques i geogràfiques poden patir dany per vent.
- Perill per vent: superació del llindar de la ratxa màxima del vent establerta.
- Vulnerabilitat per vent: predisposició intrínseca d'un element (persona, edifici, municipi i infraestructura) a patir danys davant d'un fenomen de vent d'una magnitud determinada.

20.2.7.2. Grups d'actuació

El Cos d'Agents Rurals participa en els grups d'intervenció d'Ordre i del VENTCAT.

20.2.7.3. Operativitat del Pla

- **Prealerta:** no comporta l'activació del Pla. Es declara en els casos següents:
  — SMP 1 a la comarca del Barcelonès.
  — SMP 2 a les comarques de densitat alta de població (a excepció del Barcelonès).
  — SMP 3 a les comarques de densitat baixa de població.

- **Alerta:** és el primer nivell d'activació del Pla. Es declara en els casos següents:
  — SMP 2 a la comarca del Barcelonès.
  — SMP 3 a les comarques de densitat alta de població.
  — SMP 4 a qualsevol comarca.
  — SMP 5 a qualsevol comarca.
  — SMP 6 a qualsevol comarca.
  — O quan el vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat.

- **Emergència:** quan el vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens.

20.2.8. Normativa de referència

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
- Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya.
- Acord GOV/139/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya.
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
- Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya.
- Acord GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya.
- Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT).

20.3. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

20.3.1. Introducció

Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil a Catalunya, el CECAT és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya.

El CECAT vetlla per la bona gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents cossos operatius, organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui l'activació d'un pla d'emergències. Té com a última finalitat la seguretat de les persones, dels seus béns i drets, i també la previsió i la minimització dels efectes que poden patir en cas d'emergència.

El CECAT disposa de les eines per fer front a les situacions de risc potencial (predicció de nevades, allaus, pluges, ventades, etc.) i a les situacions de risc real (inundacions, accident químic, ferroviari, aeronàutic, etc.).

La coordinació que duu a terme el CECAT es fonamenta en la gestió de la informació, en la seva anàlisi en temps real i en la presa de decisions estratègiques de manera inicial, és a dir, amb tanta antelació com es pugui a la materialització de l'emergència i els seus efectes sobre la població.

La funció de coordinació també suposa la gestió de l'aplicació de les mesures d'autoprotecció de la població que pugui quedar afectada per un risc potencial o concret i que impliqui l'activació d'un pla d'emergència. Per tant, és també una funció principal del CECAT la difusió dels avisos i de les mesures d'autoprotecció que han d'aplicar els ciutadans en cada emergència.

El CECAT es va crear mitjançant el Decret 246/1992, de 26 d'octubre. Per respondre a la funció de coordinació d'emergències, duu a terme les actuacions principals següents:

- Coordinació permanent amb els centres d'emergència principals.
- Valoració tècnica i estratègica de l'evolució de les emergències, dels accidents i dels episodis de risc potencial, de manera continuada.
- Gestió de l'activació i desactivació dels plans d'emergència.
- Gestió central dels recursos operatius i la mobilització dels mitjans públics o privats necessaris.
- Gestió i difusió de la informació, i dels avisos a la població.
- Logística.
- Suport institucional.
- Suport al Consell Assessor.

20.3.3. Funcions i funcionament

20.3.3.1. Coordinació permanent amb els centres d'emergència principals

El CECAT es coordina i manté contacte permanent amb els centres d'emergència següents:

- El telèfon únic d'emergències 112.
- Les sales centrals dels operatius d'emergència actuants (principalment els Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM) i el Centre de Comandament Avançat (CCA) corresponent a cada situació d'emergència.
- Els centres receptors d'alarmes (CRA) de les administracions públiques locals afectades i els centres de coordinació municipal (CECOPAL) dels ajuntaments afectats.
- Els centres receptors d'alarmes (CRA) de les activitats generadores o receptores de risc implicades.

- La resta de centres d'emergència que puguin estar recollits en els plans d'emergència de protecció civil i en els convenis vigents, com ara el CECOP (Centre de Coordinació Operativa) de l'Administració de l'Estat o els centres d'emergència dels àmbits limítrofs a Catalunya, si existeix afectació més enllà del territori català.

20.3.3.2. Valoració de manera continuada de l'evolució de les emergències, dels accidents i dels episodis de risc potencial

El CECAT analitza de manera continuada els diferents fenòmens d'origen natural o tecnològic que s'esdevenen en el territori català per tal de valorar si calen mesures extraordinàries d'actuació, d'avís o de protecció a la població. En definitiva, fa un seguiment continuat de l'estat dels riscos col·lectius que poden derivar en una situació d'emergència al país.

20.3.3.3. Gestió de l'activació i la desactivació dels plans d'emergència de la Generalitat de Catalunya

El CECAT rep avisos de risc potencial o real i en duu a terme el seguiment i la vigilància; també rep avisos d'accidents a través de trucades de ciutadans o entitats al telèfon d'emergències 112, i d'empreses, cossos operatius, etc. Amb els avisos rebuts, s'avaluen les conseqüències dels sinistres i els riscos significatius en temps real i es determina si s'activen o no els plans d'emergència i els procediments escaients.

20.3.3.4. Gestió central dels recursos operatius i la mobilització dels mitjans públics o privats necessaris

Davant una situació d'una gran emergència, el CECAT ha de localitzar i gestionar els recursos necessaris per solucionar-la, independentment de qui en sigui el titular o gestor, amb l'objectiu de minimitzar els efectes de les emergències a la població. Un exemple d'aquesta gestió el trobaríem en la distribució de les llevaneus en la xarxa viària quan està activat el pla NEUCAT, la mobilització de barreres de contenció d'una taca contaminant al mar o la d'un camió cisterna per al transvasament d'un producte que hagi vessat d'un altre camió cisterna.

20.3.3.5. Gestió i difusió de la informació i dels avisos a la població

Enfront de situacions de risc potencial (predicció de nevades, allaus, pluges, ventades...) i situacions de risc real (accident amb risc químic, radiològic o ferroviari, aeronàutic...), el CECAT s'encarrega de gestionar els sistemes d'avisos que formen part de la xarxa d'alarmes i comunicacions, per tal de minimitzar els riscos als quals es pot veure sotmesa la ciutadania.

Aquesta xarxa d'alarmes és formada per sistemes tecnològics com ara les sirenes d'avís a la població i també per l'enviament d'SMS, correus electrònics i fax, per trucades telefòniques als centres i municipis principals afectats i per emissores de la xarxa RESCAT, a més d'altres recursos tecnològics que es pretenen implantar. S'optimitza el sistema d'enviament d'SMS, fax i correu electrònic per tal de minimitzar-ne el cost i alhora maximitzar-ne l'eficàcia.

D'altra banda, els plans d'emergència estableixen la figura del Gabinet d'Informació per canalitzar tota la informació als ciutadans a través dels mitjans de comunicació social. La informació que es difon és l'associada a les situacions d'emergència i també la relativa a les situacions d'increment del risc prèvia a emergències (predicció d'episodis meteorològics extrems o accidents que poden esdevenir una emergència).

La informació fa referència a:

- Risc i emergència, tant potencials (avisos de condicions meteorològiques extremes) com reals (inundacions o fuites de productes químics en temps real): característiques, possible evolució temporal i territorial, intensitat dels efectes actuals i dels possibles, etc.

- Actuacions del sistema de protecció civil: mitigació, contenció, protecció, logística, d'ordre, sanitària, de coordinació, etc.
- Actuacions d'autoprotecció a aplicar per part de la població: confinament, supressió de determinades activitats (per exemple, d'alta muntanya o les esportives a l'aire lliure en condicions meteorològiques extremes), seguiment d'informació, recopilació de material o d'aliments, etc.

La informació s'ha de difondre:

- A l'estructura directa del sistema de protecció civil i del Departament d'Interior i del Govern de la Generalitat de Catalunya.
- Als cossos operatius d'emergència i als òrgans implicats de forma activa o passiva en la gestió d'emergències i en el sistema de protecció civil.
- A les administracions públiques, especialment les locals i els ajuntaments.
- Als mitjans de comunicació.
- A la ciutadania a través de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació.

20.3.3.6. Logística

El CECAT té la funció de donar suport als ajuntaments perquè donin servei a la població, i també la d'oferir suport als grups actuants (d'Ordre, Sanitari, Logístic...) pel que fa al material necessari perquè desenvolupin la seva tasca (mitjans de transport, material per a l'actuació, avituallament, etc.).

20.3.3.7. Suport institucional

El CECAT, per tal de complir les seves funcions, col·labora amb entitats i organismes en la difusió d'informació. Aquest suport i col·laboració, per exemple, el trobem amb l'Institut Geològic de Catalunya per difondre i informar d'allaus i de sismes; amb el Servei Meteorològic de Catalunya per advertir de situacions meteorològiques de risc, i amb l'Agència Catalana de l'Aigua per aprofitar situacions hidrològiques de risc, entre altres institucions.

El CECAT aporta al Consell Assessor tota la informació sobre la situació real de l'emergència i, alhora, fa difusió de totes les ordres i decisions aprovades per aquest organisme. Així doncs, recopila informació de l'emergència, de les actuacions dels operatius, de l'estat de la població i dona suport en la planificació de respostes.

20.3.4. Normativa de referència

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
- Decret 246/1992, de 26 d'octubre, sobre la creació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.

20.4. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112)

20.4.1. Introducció

El telèfon 112 és un servei públic gratuït, universal i permanent, que coordina la intervenció de diversos departaments de la Generalitat amb competències diferents, i també l'actuació d'institucions diverses.

Té per missió principal la de contribuir a donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà a Catalunya en matèria de:

- Atenció sanitària.
- Emergències ambientals.
- Extinció d'incendis i salvament.
- Seguretat ciutadana.

Edifici del CAT 112 a Reus (foto: www.gencat.cat).

20.4.2. Funcionament

El servei d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número telefònic 112 no comprèn la prestació material de l'assistència requerida per la ciutadania ni les decisions sobre els recursos que s'hi han de destinar. La dita prestació correspon als centres directius, les administracions i les entitats competents, d'acord amb llurs normes d'atribució de competències, d'organització i de funcionament.

Les administracions públiques i llurs entitats vinculades o dependents que desenvolupen activitats en el territori de Catalunya relacionades directament o indirectament amb el servei públic de trucades d'urgència tenen l'obligació de respondre a tots els requeriments d'assistència que es facin des del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, i han de facilitar informació al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, especialment sobre les matèries següents:

- L'existència de situacions d'urgència o d'emergència de les quals tinguin coneixement.
- El desenvolupament, les incidències i els resultats de les assistències en què intervinguin, tenint en compte que tenen l'obligació específica d'informar en temps real de l'arribada al lloc de l'incident i de l'acabament de llur intervenció.

20.4.3. Aspectes a tenir en compte

Hi ha un règim d'infraccions i de sancions per tal d'evitar un ús fraudulent del servei telefònic del 112.

El número telefònic 112 és l'únic del qual les administracions de les institucions pròpies de Catalunya poden fer publicitat com a número de telèfon d'urgències i d'emergències.

El número 112 ha de figurar obligatòriament i d'una manera visible com a telèfon d'emergències en tots els vehicles dels serveis d'emergències i d'urgències dependents de les administracions de les institucions pròpies de Catalunya, en totes les cabines i telèfons d'ús públic situats a Catalunya i en totes les àrees d'atenció al públic situades a Catalunya d'empreses, entitats i organismes on es puguin generar situacions d'emergència.

20.4.4. Característiques de la prestació del servei

La cobertura del servei ha d'ésser equitativa i equilibrada per tot el territori de Catalunya.

L'accés al servei ha d'ésser universal, gratuït i permanent per a tothom qui es trobi en el territori de Catalunya i s'han de garantir els mecanismes per assegurar-lo a les persones amb discapacitat.

L'atenció del servei s'ha de fer en qualsevol dels idiomes oficials de Catalunya i, com a mínim, en dos dels idiomes oficials en els estats de la Unió Europea.

El servei s'ha de donar a conèixer per mitjà de campanyes d'informació que en difonguin la imatge i n'impulsin una utilització correcta.

Per contactar amb el telèfon 112, cal tenir cobertura en qualsevol companyia de telefonia; no és necessari que sigui la pròpia a la qual la persona interessada estigui abonada.

20.4.5. Normativa de referència

- Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Tema 21

21.1. Introducció

21.2. Geografia física
- 21.2.1. Pirineu-Prepirineu
- 21.2.2. Depressió Central
- 21.2.3. Sistema Mediterrani
- 21.2.4. Serralada Transversal
- 21.2.5. Planes litorals i costa
- 21.2.6. Xarxa hidrogràfica
- 21.2.7. Vegetació

21.3. Geografia política

21.4. Conceptes bàsics sobre geografia
- 21.4.1. Clima
- 21.4.2. Temperatures
- 21.4.3. Precipitacions
- 21.4.4. Vents
- 21.4.5. Població
- 21.4.6. Resum de conceptes bàsics de cartografia

Tema 21

21.1. Introducció

Catalunya té una extensió de 32.108 km2 (3.210.108 ha). Es troba a l'extrem nord-est de la península Ibèrica, en la coneguda per regió mediterrània. Físicament, està delimitada al nord per la serralada dels Pirineus; al sud i a l'est, per la mar Mediterrània, i a l'oest, per la depressió de l'Ebre. Políticament, limita al nord amb Andorra i l'Estat francès; a l'oest, amb Aragó, i al sud, amb el País Valencià.

Catalunya concentra una orografia molt variada i compartimentada, amb serralades que segueixen la línia costanera, depressions a l'interior, pics que superen els 3.000 metres als Pirineus i, 250 quilòmetres més al sud, un delta que recull els sediments d'un dels rius més cabalosos de la península Ibèrica: l'Ebre.

Allà on els Pirineus s'enfonsen a la Mediterrània hi comença la Costa Brava, que es perllonga al llarg de 214 quilòmetres de litoral, alternant zones rocoses en què s'obren nombroses cales i algunes platges molt extenses al golf de Roses i a l'Estartit - Pals. La costa continua cap al sud fins a completar 547 quilòmetres de longitud. Des del Maresme fins al delta de l'Ebre és predominantment plana, amb grans platges.

El territori de Catalunya com a Comunitat Autònoma es va establir a l'Estatut de Catalunya de 1979 i va ser referendat per l'Estatut de 2006. La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona, que és la seu permanent del Parlament, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

Administrativament, el territori català està dividit en 4 províncies (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona), 8 vegueries, 42 comarques i 947 municipis. El municipi és la unitat administrativa bàsica, on resideix l'autoritat local.

21.2. Geografia física

La localització geogràfica del territori català, gairebé equidistant entre zones climàtiques tropicals i zones temperades, sumada a la seva peculiar configuració física, fa que puguem arribar a detectar una varietat d'ambients naturals relativament diferents, que són representatius de les diverses formes de paisatge que podem ubicar tant al continent europeu com al nord de l'africà. Aquest fet tan propi, que no seria gens habitual en països de dimensions similars, és el que fa que puguem arribar a trobar una excepcional diversitat biològica i natural, que s'ha pogut anar preservant en formacions i comunitats més o menys riques i extenses.

Un altre aspecte que ha anat modelant el medi natural al nostre país és la intensa ocupació antròpica que el territori ha suportat al llarg de la història. Els éssers humans tenim avui una capacitat gairebé il·limitada de modificar i alterar el paisatge i les seves condicions, arribant a bastir-hi grans estructures i infraestructures, foradant i travessant muntanyes, desviant rius i creant embassaments... A Catalunya, s'han modelat i transformat grans extensions de territori, paisatges, límits, contorns, s'ha configurat una xarxa de comunicacions, s'han tallat boscos i se n'han replantat..., fets que han afavorit algunes espècies i n'han perjudicat d'altres

Per poder assegurar la continuïtat de molts dels paisatges que avui coneixem, cal dedicar una atenció i uns esforços destinats a la preservació i fomentar-ne, si cal, la riquesa i la diversitat. També és necessari reservar una part d'aquest territori per destinar-lo a garantir la viabilitat dels equilibris naturals i la conservació dels recursos. El territori és un recurs limitat, que ha de permetre les transformacions necessàries per al desenvolupament del país sense perdre tota la seva resta de valors. Per això, cal que se'n faci un ús racional, respectuós i sostenible.

F R A N Ç A
ANDORRA
Pic de Maubermé
Mont-roig
Pica d'Estats
3.143
Pic d'Aneto
3.404
Puig Pedrós
2.911
Puig de Bastiments
2.874
Coll de Portús
Coll d'Ares
1.513
Puigmal
2.913
Collada de Toses
Tossa d'Alp
2.531
Coubet
1.010
Puigsacalm
1.515
Torre del Cadí
2.567
Cap del Boumort
2.070
Coll de Comiols
Pla d'Urgell
Pla de Bages
Plana de Vic
la Panadella
702
Turó de l'Home
1.712
el Corredor
632
St. Jeroni
1.236
Barcelona
Penedès
Mola de la Mussara
1.057
Cap Gros
Tarragona
C. de Salou
Punta de Sant Pere
Golf de Sant Jordi
C. Roig
C. de Tortosa
Punta dels Cossis
Lleida
Girona
Golf de Roses
Illes Medes
C. de Begur
C. de Tossa
Punta de la Tordera
Estany de Banyoles
Pantà de Susqueda
Pantà de Sau
Pantà de Rialb
Pantà de la Baells
Pantà de Talarn
Pantà de Tavascan
Pantà de Llorenç de Montgai
Pantà de Ribarroja
Pantà de Foix
Pantà de Gaià
Pantà de Flix
Pantà de Riudecanyes
Pantà de Boadella
Pantà d'Escales
Pantà de Sopeira
Pantà de Camarasa
Pantà de Oliana
Pantà de Sant Ponç
Pantà de Siurana
Pantà de la Llosa del Cavall
Pantà de Terradets
Pantà de Canelles
Pantà de Santa Anna
Pantà de Vilanova
Pantà de Riudecanyes
Pantà de Pinós
Pantà de Cellers
Pantà de Sant Llorenç de Montgai
Pantà de Sant Ponç

gran diversitat marcat pels circs glacials amb llacs i estanys, antigues glaceres i cursos d'aigua que han excavat valls profundes orientades de nord a sud, cobertes amb boscos de pins, avets, bedolls i prats. Tradicionalment s'ha diferenciat el Pirineu axial del Prepirineu.

El Pirineu axial és el sector més elevat de la serralada i es caracteritza per cims afilats, carenes desiguals, valls fondes i estanys d'origen glacial. Les altures van disminuint d'oest a est. El sector occidental és el més compacte i ocupa la Vall d'Aran i el Pallars. La pica d'Estats és, amb 3.143 m, el cim més alt de Catalunya i, juntament amb el pic Verdaguer (3.129 m), la punta Gabarró (3.114 m) i el pic de Sotllo (3.072 m), configura la part més elevada del país, que es troba al nord de la comarca del Pallars Sobirà. Tot seguit trobem el Comaloformo (3.033 m) i el Besiberri Sud (3.023 m), que són en el terme municipal de la Vall de Boí. A les comarques gironines trobem cims que queden per sota dels 3.000 metres, com, per exemple, el Puigpedrós (2.915 m) i el Puigmal (2.910 m), tots dos a la frontera amb França. En aquest sector també trobem altres àmbits deprimits com la Cerdanya, plana d'origen tectònic, orientada d'est a oest i per on circula el curs alt del Segre.

El Prepirineu, de menor altura, s'estén al sud del Pirineu axial i presenta la seva màxima amplada entre la Noguera Ribagorçana i el Segre. Són formacions muntanyoses paral·leles a les serralades principals però amb altituds menors, menys escarpades i d'una formació geològica diferent. Al Prepirineu hi destaquen diverses serralades com la serralada del Cadí o la del Pedraforca. Els cims més destacats són el Pedraforca (2.497 m), el Port del Comte (2.383 m), l'Ensija (2.327 m), el Boumort (2.070 m), el Montgrony (2.045 m) i el Taga (2.032 m).

Entre els espais protegits destaquen el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa o el Parc Natural del Cap de Creus.

21.2.2. Depressió Central

La depressió Central és una plana situada entre el Pirineu i el sistema Mediterrani i ocupa bona part del territori català. És oberta cap a ponent, cap a la depressió de l'Ebre, de la qual forma part. La depressió Central està lleugerament inclinada cap a ponent i les seves altituds més importants, al voltant dels 1.000 m, es troben en el sector nord-est, en contacte amb la serralada Transversal.

En els sectors central i oriental, la disposició de les roques i la xarxa fluvial han condicionat la formació d'altiplans, relleus en costa, conques d'erosió i planes al·luvials. Destaquen els altiplans del Lluçanès, del Moianès i el de la Segarra. Entre aquests relleus, hi trobem la plana de Vic, el pla del Bages, la conca d'Òdena i la conca de Barberà, que són conques d'erosió que han estat excavades, respectivament, pels rius Ter i Congost, Cardener i Llobregat, i Anoia i Francolí. El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

21.2.3. Sistema Mediterrani

El sistema Mediterrani és format per una alternança d'elevacions i planes paral·leles a la costa mediterrània, entre la depressió Central i la mar Mediterrània. És constituït per tres subunitats de relleu: la serralada Prelitoral i la serralada Litoral, separades per la depressió Prelitoral.

La serralada Litoral s'estén des del massís de Garraf fins al de Begur. La serralada Prelitoral abraça des de les Guilleries fins als Ports, i és on ens trobem amb massissos de la importància del Montseny, de Montserrat o del Montsant. Des de l'altura del massís de Garraf cap al sud, la depressió Prelitoral desapareix de la part emergida de les terres. A l'últim, comptem amb la depressió Prelitoral, que és

el producte de la subducció o enfonsament d'una part de l'antic massís que constituïa el sistema Mediterrani i és on es troben les regions més poblades: el Gironès, la Selva, el Vallès, el Penedès i el Camp de Tarragona.

21.2.4. Serralada Transversal

La serralada Transversal es troba en el sector nord-est de Catalunya, on convergeixen el Pirineu, la depressió Central, les serralades costaneres i la plana de l'Empordà. L'activitat volcànica localitzada a la fossa d'Olot és el tret geomorfològic més característic, i les formacions volcàniques més rellevants són el Santa Margarida i el Croscat, i relleus formats per antigues llengües de lava com la massa basàltica de Castellfollit de la Roca. El Puigsalcam, amb 1.513 m, és la cota més alta de tota la serralada Transversal, on també destaquen les del Corb, Finestres o Rocacorba.

21.2.5. Planes litorals i costa

La línia litoral catalana (d'uns 580 km aprox.), tot i ser considerada un litoral suau i sorrenc, presenta una sèrie d'alternances entre costes abruptes retallades amb badies i cales, segons la proximitat dels relleus muntanyosos o costes sorrenques amb formacions de planes litorals, alguns sectors d'aiguamolls, i deltes formats per les desembocadures de diferents rius que travessen Calalunya o hi neixen, com l'Ebre, la Tordera, el Besòs, el Llobregat i el Francolí. La denominació d'aquestes zones és, de nord a sud, Costa Brava, Costa del Maresme, Costa del Garraf i Costa Daurada.

21.2.6. Xarxa hidrogràfica

De manera general, els rius catalans presenten règims fluvials molt diferents i irregulars. El règim fluvial depèn de la quantitat i del tipus de precipitació que es dona a la seva conca hidrogràfica, així com de la seva distribució al llarg de l'any. Així doncs, el cabal del riu (quantitat d'aigua que porta un riu en un punt i un moment concret) depèn de les precipitacions líquides que arriben directament al riu i de les precipitacions sòlides, que comportaran en època de desglaç una aportació extra. Consegüentment, les capçaleres dels rius que neixen al Pirineu occidental tenen aportacions importants en forma de neu durant l'hivern, la qual cosa garanteix el cabal fins ben avançat l'estiu (règim pluvionival). Aquests rius tenen una major regularitat dels seus cabals. En canvi, els rius que neixen al Pirineu oriental i al sistema Mediterrani depenen exclu-

sivament de les pluges per mantenir regular el seu cabal (règim pluvial); en conseqüència, aquests rius, a més de tenir un menor cabal, el tenen molt més irregular. En alguns casos, aquesta irregularitat pot fer-los assecar durant el període de sequera. Gairebé la totalitat de Catalunya drena cap a la conca mediterrània. Tots els rius que neixen a Catalunya o la travessen pertanyen al vessant mediterrani. Aquesta afirmació, però, té una excepció: la Garona, que neix a la Vall d'Aran, i que acaba desguassant al vessant atlàntic. La xarxa hidrogràfica catalana és integrada per dues conques hidrogràfiques importants, la de l'Ebre (gestionada per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) i les conques internes de Catalunya (gestionada per l'Agència Catalana de l'Aigua), d'una grandària similar sobre el territori (15.038 km² [46,84%] i 16.513 km² [51,43%] respectivament), i una petita part de la conca del Xúquer (pel riu de la Sénia). Totes desguassen al Mediterrani. A més, hi ha la conca de la Garona, que desemboca a l'oceà Atlàntic.

D'aquesta manera, existeixen un total de quatres xarxes diferents, en funció del lloc d'inici i d'acabament dels rius: la xarxa atlàntica, la xarxa Pirineus-Ebre, la xarxa Pirineus-Mediterrània i la xarxa mediterrània.

Aquells rius que pertanyen a la vessant mediterrània es poden agrupar en tres grups: els afluents catalans de l'Ebre, amb el Segre i els seus afluents (la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i la Valira); els rius que tenen la seva capçalera al Pirineu, com la Muga, el Fluvià, el Ter (amb el Freser i l'Onyar) i el Llobregat (amb el Cardener i l'Anoia), i aboquen les seves aigües directament a la mar, i els rius que neixen al sistema Mediterrani (la Tordera, el Besòs, el Foix, el Gaià, el Francolí i la Sénia).

La xarxa hidrogràfica de Catalunya es constitueix en 367 trams fluvials, que formen el conjunt de masses d'aigua de la categoria rius, 248 de les quals pertanyen a les conques internes, i 119, a les conques catalanes de l'Ebre, la Garona i la Sénia. Cada un dels rius té una conca de drenatge i, segons les característiques ambientals i funcionals, es diferencien 12 tipus fluvials, que van des dels rius de muntanya fins als torrents litorals.

Embassament	Capacitat hm³	Conca general	Conca	Tipologia	Titular
Baells, la	109,43	Conques internes	Llobregat	Volta doble corbatura	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Camarasa	163,41	Conca Catalana de l'Ebre	Noguera Pallaresa	Gravetat	ENDESA GENERACIÓN, S.A.
Canelles	679,29	Conca Catalana de l'Ebre	Noguera Ribagorçana	Volta doble corbatura	ENDESA GENERACIÓN, S.A.
Darnius - Boadella	61,10	Conques internes	Muga	Gravetat	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Escales	152,32	Conca Catalana de l'Ebre	Noguera Ribagorçana	Gravetat	ENDESA GENERACIÓN, S.A.
Foix	3,74	Conques internes	Foix	Arc gravetat	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Garona, conca	12,43	Conca Internacional	Garona		
Guiamets, els	10,46	Conca Catalana de l'Ebre	Ebre	Gravetat	ESTADO
Llosa del Cavall, la	80,00	Conques internes	Llobregat	Volta doble corbatura	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Oliana	84,33	Conca Catalana de l'Ebre	Segre	Gravetat	ESTADO
Pasteral, el	1,43	Conques internes	Ter	Gravetat	ENDESA GENERACIÓN, S.A.
Rialb	403,55	Conca Catalana de l'Ebre	Segre	Gravetat	ESTADO
Riba-roja	209,56	Conca Catalana de l'Ebre	Ebre	Gravetat	ENDESA GENERACIÓN, S.A.
Riudecanyes	5,32	Conques internes	Riudecanyes	Arc gravetat	CR DEL PANTÀ DE RIUDECANYES
Sant Ponç	24,38	Conques internes	Llobregat	Gravetat	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Sau	165,26	Conques internes	Ter	Gravetat	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Siurana	12,22	Conca Catalana de l'Ebre	Ebre	Gravetat	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
Susqueda	233,00	Conques internes	Ter	Volta doble corbatura	ENDESA GENERACIÓN, S.A.
Talarn	226,74	Conca Catalana de l'Ebre	Noguera Pallaresa	Gravetat	ENDESA GENERACIÓN, S.A.
Terradets	33,20	Conca Catalana de l'Ebre	Noguera Pallaresa	Gravetat	ENDESA GENERACIÓN, S.A.

A la categoria dels embassaments, també designats com a rius molt modificats, hi incloem els 30 embassaments més singulars i importants de Catalunya, amb capacitat de laminar les crescudes ordinàries. Se situen principalment a les capçaleres i als trams mitjans dels rius, 13 dels quals a les conques internes de Catalunya i 17 a l'Ebre.

Embassaments principals de Catalunya
(font: Agència Catalana de l'Aigua).

21.2.7. Vegetació

L'orografia variada i el clima fan que a Catalunya trobem una gran diversitat de paisatges vegetals. Tot i això, la vegetació que hi trobem actualment és diferent, en la majoria dels casos, de la vegetació espontània que hauria d'haver-hi tenint en compte els factors climàtics i litològics característics de cada zona (vegetació potencial). En general, hi trobem un ampli mosaic de comunitats vegetals dominades per matollars i pinedes, principalment en els sectors de terres baixes que havien estat utilitzats per a conreus i posteriorment abandonats. La vegetació potencial a Catalunya pertany a tres grans regions biogeogràfiques: mediterrània, eurosiberiana i boreoalpina.

Les comunitats vegetals pròpies de la regió mediterrània són els alzinars i les màquies. Els alzinars, amb l'alzina i la carrasca com a arbres característics, es troben acompanyats de diversos arbustos alts. Les màquies són formacions de vegetació arbustiva alta molt ben adaptada a condicions de sequedat i calor; en zones més seques i àrides dominen les brolles, formades per arbustos baixos i mitjans. La regió eurosiberiana es caracteritza per formacions adaptades a condicions d'ambient humit, ombrívol i temperat. És el domini dels boscos caducifolis (rouredes i fagedes) i dels boscos de pi roig. La vegetació de la regió boreoalpina, característica dels climes freds, presenta boscos de pi negre i avetoses entre els 1.600 i els 2.300 m, i prats alpins fins als 2.500 i 2.800 m. A més altitud, la vegetació és gairebé inexistent.

21.3. Geografia política

L'organització territorial és la forma d'estructuració d'un territori des del punt de vista polític i/o juridicoadministratiu, que es poden definir com les línies, físiques o consensuades, que separen unes demarcacions de les altres. Catalunya, tal com diuen l'Estatut d'autonomia i la Constitució espanyola, és formada per municipis, comarques, vegueries i províncies.

La Constitució espanyola de 1978 i l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveuen l'organització territorial en 4 províncies (divisió territorial perifèrica de l'Estat espanyol): Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les lleis d'organització territorial de 1987 aprovades pel Parlament fixen en gran mesura el marc de l'organització territorial catalana.

L'actual divisió territorial de Catalunya en comarques té el seu origen en l'Estatut de 1932 i administrativament va ser efectiva per primer cop el 1936 amb un decret de la Generalitat de Catalunya (divisió comarcal de 1936), que va estar vigent fins al 1939, quan fou suprimida pel franquisme. Un cop consolidada la democràcia, el 1987, la Generalitat adoptà de nou aquesta divisió territorial amb la Llei de la divisió i organització comarcal de Catalunya (1987). El 1988 s'hi afegiren tres noves comarques: el Pla de l'Estany, el Pla d'Urgell i l'Alta Ribagorça, el 1990 es modificà algun límit territorial i l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) amb la nova comarca del Moianès creada a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental. El 2023, es crea la comarca número 43, el Lluçanès, amb capital a Prats de Lluçanès i composada pels municipis d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars i Sobremunt (LLEI 7/2023, del 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès) que modifica límits de les comarques del Bages i d'Osona.

El juliol de 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de vegueries, que va permetre reorganitzar el mapa administratiu de Catalunya. Les vegueries són la divisió territorial adoptada per la Generalitat de Catalunya per a l'organització territorial dels seus serveis i són una unitat administrativa que s'ha de situar entre l'escala comarcal i l'autonòmica. Estan pensades per substituir les diputacions provincials. La Llei, aprovada el 27 de juliol, seguint les directrius marcades a l'Estatut de 2006, fixava en set el

nombre definitiu de vegueries, ampliat a vuit a començaments de 2017, amb la creació de la vegueria del Penedès.

- Vegueria de l'Alt Pirineu: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
- Vegueria de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental.
- Vegueria del Camp de Tarragona: Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat.
- Vegueria de Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Selva i Ripollès.
- Vegueria Central: Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Solsonès i Lluçanès.
- Vegueria de Lleida: Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell.
- Vegueria de les Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
- Vegueria del Penedès: Alt Penedès, Anoia (excepte vuit municipis, que resten a la vegueria central), Baix Penedès i Garraf.

En virtut del règim jurídic especial garantit per l'article 94 de l'Estatut, el Conselh Generau d'Aran és la institució de govern de l'Aran, que constitueix una entitat territorial singular dins de Catalunya. El Conselh Generau es relaciona de manera bilateral amb els òrgans centrals del Govern i de l'Administració de la Generalitat, en els termes fixats per la legislació reguladora d'aquest règim jurídic especial, i l'organització que estableix aquest títol no li és aplicable.

21.4. Conceptes bàsics sobre geografia

21.4.1. Clima

Els elements del clima són aquells fenòmens meteorològics interrelacionats que varien en la seva intensitat d'acord amb la interacció dels factors del clima. Els factors geogràfics (latitud, altitud, exposició...) són constants en el període considerat; els factors astronòmics són cíclics (previsibles), mentre que els factors meteorològics resulten variables i objecte de tractament estadístic. Per descriure les característiques dels climes, s'han de tenir en compte una sèrie d'elements, principalment les temperatures i les precipitacions. Els elements climàtics en qualsevol lloc de la superfície terrestre són: radiació solar, temperatura, humitat, evaporació o evapotranspiració, pressió atmosfèrica, vents i precipitacions.

El clima predominant a Catalunya és l'anomenat mediterrani temperat, d'hiverns suaus i estius calorosos i secs, característiques que defineixen el clima mediterrani, amb l'excepció de la Vall d'Aran, on trobem hiverns freds i plujosos i estius frescos i relativament humits, i, per tant, de clima atlàntic. La presència de la massa d'aire mediterrània modera la temperatura alhora que pot originar episodis de pluja torrencial a la tardor, especialment a la zona litoral i prelitoral. A mesura que s'avança cap a l'interior, les característiques tèrmiques i pluviomètriques es modifiquen, generalment augmentant l'amplitud tèrmica i disminuint la precipitació. Així, a la depressió Central l'hivern és fred i abunden els episodis de boira d'inversió tèrmica, mentre que l'estiu és molt calorós i sec. A les zones de muntanya, la temperatura és més baixa i la precipitació més abundant. Al Pirineu Oriental l'estació més plujosa és l'estiu, degut al gran nombre de tempestes estivals. D'altra banda, la posició de Catalunya, entre Euràsia i Àfrica i a la frontera entre les masses d'aire tropical i polar, fa que es vegi afectada per entrades d'aire fred procedents del nord o d'aire calent procedents del sud, la qual cosa ocasiona baixades o pujades de temperatura sobtades.

El clima a Catalunya ve caracteritzat per una estació freda, l'hivern, i una de càlida, l'estiu. Aquestes dues estacions són força estables, i venen precedides de dues estacions de transició, la primavera

i la tardor, que són més inestables i plujoses. Tot i això, l'altitud i l'orografia de Catalunya, molt compartimentada en serres i depressions amb diferents orientacions en les seves unitats de relleu, i la proximitat a la mar Mediterrània (la continentalitat), tenen influència en el règim termomètric i en el règim de precipitacions, produeixen grans contrastos climàtics i meteorològics entre unes comarques i les seves veïnes i donen lloc a altres varietats climàtiques més locals distribuïdes a Catalunya, com ara el clima mediterrani litoral (d'una influència marítima més rellevant), el clima mediterrani prelitoral (rep gairebé sense entrebancs la influència marítima amb les precipitacions que sovintegen més a les muntanyes), el clima mediterrani de tendència continental, el clima mediterrani prepirinenc (de muntanya baixa i mitjana) i el clima mediterrani pirinenc (zones genuïnament pirinenques i les cotes elevades de l'àmbit prepirinenc llevat de la Vall d'Aran i les valls més baixes de la serralada). A aquests climes, cal afegir-hi el clima atlàntic, que trobem a la Vall d'Aran, i els climes alpí i subalpí, que es donen a partir dels 1.500 m en sectors del Pirineu.

Tal com s'ha dit, la varietat geogràfica de Catalunya és realment extraordinària, sobretot si es té en compte la seva modesta extensió. La gamma d'altituds cobreix més de 3.000 metres i produeix uns pisos climàtics, en especial tèrmics, que donen temperatures mitjanes anuals des de 17 °C fins a 0 °C. L'orografia es troba molt compartimentada en serres i depressions. Aquest factor, unit a diferents orientacions en les seves unitats de relleu, produeix grans contrastos climàtics i meteorològics entre unes comarques i les seves veïnes. Una bona manifestació d'aquests contrastos la trobem en el mapa de precipitació mitjana anual, on els totals pluviomètrics oscil·len entre els més de 1.200 mm, en determinats punts dels Pirineus, i els menys de 400 mm a ponent de la depressió Central.

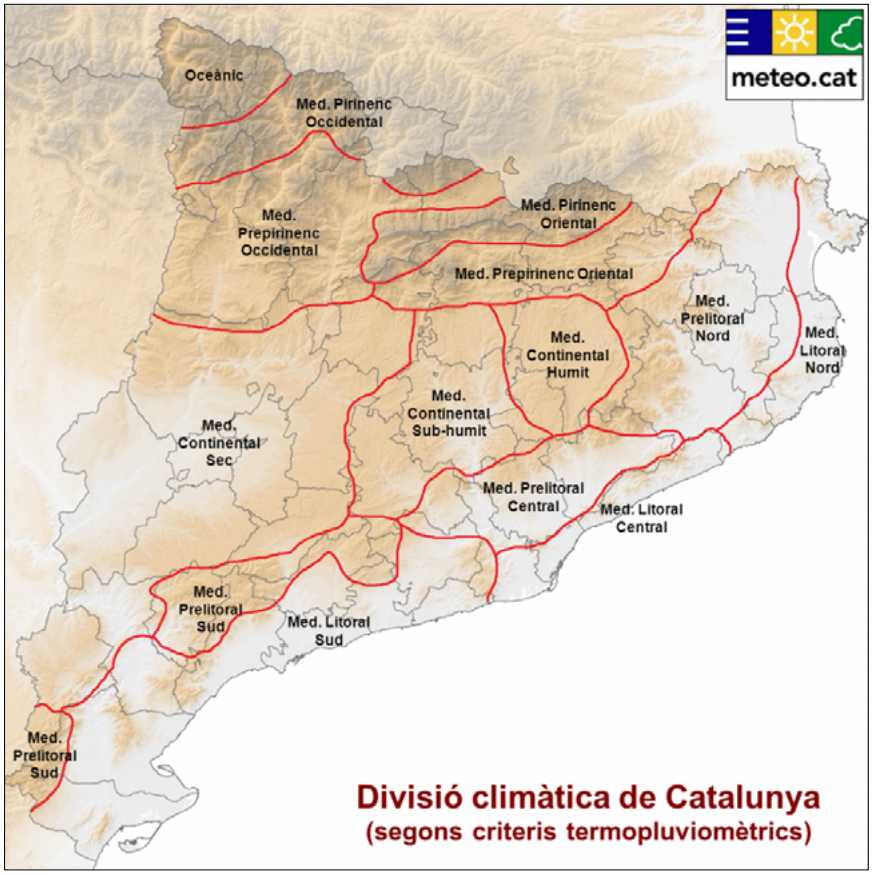
La disposició paral·lela a la costa de les serres Litoral i Prelitoral allunya les terres interiors de la influència marítima, més del que la modesta distància en línia recta faria suposar. Així es donen clars trets de continentalitat a la depressió Central catalana en oposició a la influència suavitzadora de les aigües mediterrànies a la costa.

Els factors geogràfics esmentats i la situació i posició de Catalunya produeixen com a resultat un autèntic mosaic de climes. Així, des del punt de vista termopluviomètric, es poden definir un seguit de zones climàtiques aproximades, totes elles amb uns límits molt tènues i que es mostren al mapa de la divisió climàtica de Catalunya següent.

21.4.2. Temperatures

La temperatura és una magnitud física variable de la matèria que expressa quantitativament les nocions comunes de calor i fred. Els objectes de baixa temperatura són freds, mentre que els nivells de temperatures més altes es coneixen amb els noms de tebi o calent. La temperatura es mesura quantitativament amb termòmetres, que poden ser calibrats respecte a diferents escales de temperatura. Per tal de poder obtenir una mitjana anual representativa, fan falta un mínim de 10 anys de registres tèrmics diaris. La unitat de mesura més habitual és el grau Celsius. En aquesta escala, 0 graus es correspon amb el punt de congelació de l'aigua, i 100 graus, amb el d'evaporació.

Catalunya, tot i que hi podem trobar una gran diversitat tèrmica, en general, gaudeix d'una bonança tèrmica considerable. A l'estiu és necessari subratllar que les diferències són tènues o, fins i tot, inexistents entre la costa i l'interior. Les àrees més càlides del país, al mes de juliol, tenen com a terme mitjà uns valors de 25 °C, i tres de les quatre zones que els aconsegueixen pertanyen a l'interior, una mostra simptomàtica, en realitat, de les temperatures diürnes tan altes, en algunes ocasions tòrrides, de nombrosos punts interiors. A l'hivern, hi ha una diferència notable de temperatures entre el litoral costaner (clima pròpiament mediterrani), amb temperatures mitjanes al voltant de 10 °C, i l'interior (per sota de 1.000 m d'altitud), amb temperatures mitjanes hivernals entre 3 i 7 °C. Les temperatures d'estiu són més homogènies, al voltant de 25 °C a la costa i entre 21 i 25 °C a l'interior. El clima de muntanya



es caracteritza per una disminució de la temperatura i un increment de les precipitacions; tot això, d'acord amb l'augment de l'altitud. A partir de 1.500 metres es considera que comença el clima d'alta muntanya. La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 17 °C del delta de l'Ebre i els 0 °C, o inferior, a partir de 3.000 m d'altitud. Les temperatures extremes han estat des de 43 °C a Lleida i a Igualada al juliol de 1982 i a Montblanc el 4 de juliol de 1994 fins a –32 °C de l'estany Gento (a la cota de 2.030 m) el febrer de 1956.

Aquestes temperatures mitjanes expressen les tendències principals; però, si s'observen les dades de temperatura diària, es pot veure que no sempre les temperatures més baixes es donen als punts més elevats. Durant l'hivern, en algunes planes interiors, com la plana de Vic, es dona aquest fenomen, conegut per inversió tèrmica (és a dir, el no acompliment del gradient tèrmic, és a dir, com més altitud, menys temperatura, en una relació mitjana de 0,6 graus per cada 100 metres d'ascens vertical). Aquesta inversió tèrmica es dona en dies d'hivern amb estabilitat atmosfèrica (domini d'un anticicló), en què l'aire fred s'acumula en els fons de les valls i a les planes formant una densa capa de boira que en alguns casos pot durar dies i que no permet que l'aire proper al terra s'escalfi, cosa que dona lloc a temperatures més baixes respecte als relleus propers.

Un altre fet que cal tenir en compte respecte a la variació de les temperatures és l'amplitud tèrmica, relacionada amb la proximitat d'un punt determinat del territori a la costa. L'amplitud tèrmica és la diferència entre la temperatura màxima i la mínima d'un període determinat de temps, tot i que quan s'evidencia més és en la variació diària de la temperatura. Així, com més lluny del mar, més amplitud tèrmica, mentre que els sectors litorals i els més oberts a la influència del mar són els que tenen una amplitud tèrmica menor. Consegüentment, els climes més allunyats del mar es caracteritzen pel fet de tenir unes majors variacions tèrmiques al llarg del dia i de l'any, a diferència dels climes litorals, que són protagonitzats per una major estabilitat de les temperatures.

21.4.3. Precipitacions

La precipitació és l'aigua procedent de l'atmosfera que es diposita sobre la superfície de la Terra en forma sòlida o líquida com a conseqüència dels processos de condensació i d'agregació que afecten el vapor d'aigua dins dels núvols. Les formes de precipitació principals són la pluja, la neu i la calamarsa. El pluviòmetre s'utilitza com a instrument de mesura i la seva unitat de mesura és el mil·límetre o el litre per metre quadrat. Cal un mínim de 30 anys de registres diaris per tal que les dades siguin vàlides.

Els climes mediterranis es caracteritzen pel fet de tenir precipitacions molt irregulars. A Catalunya, el règim de precipitacions ve definit per una irregularitat molt marcada. És important constatar que, en línies generals, la precipitació creix de sud a nord, tot i que aquesta afirmació pot arribar a ser matisada, i que, per tant, la meitat septentrional de Catalunya és bastant més humida que la meitat sud. Però és que, a més, cal afegir a l'equació l'altitud, o sigui, el relleu, que determina la realitat pluviomètrica catalana. És així que la Catalunya humida es pot localitzar des de la meitat nord cap al Pirineu. On plou més en general és a les zones més elevades de muntanya, als sectors més propers a la costa i a la Vall d'Aran. En canvi, les planes de ponent i els sectors baixos de les valls presenten registres de precipitació anuals més baixos, sovint per l'efecte d'ombra pluviomètrica dels relleus que els envolten, conegut per efecte foehn (de vegades, Föhn).

Geogràficament, es pot dir que, pel que fa als màxims valors pluviomètrics de tardor, se situen a tot el litoral, gairebé per tot el prelitoral i en espaioses zones de l'interior; quant al màxim de primavera, val a dir que es troba a l'extrem sud-oest de Catalunya, en força indrets de l'interior i en bastants punts del Prepirineu lleidatà; els màxims estivals, per la seva banda, són focalitzats en moltes àrees del terç nord català, en especial al Pirineu, mentre que el règim equilibrat, i per això gens mediterrani, s'estableix a la Vall d'Aran.

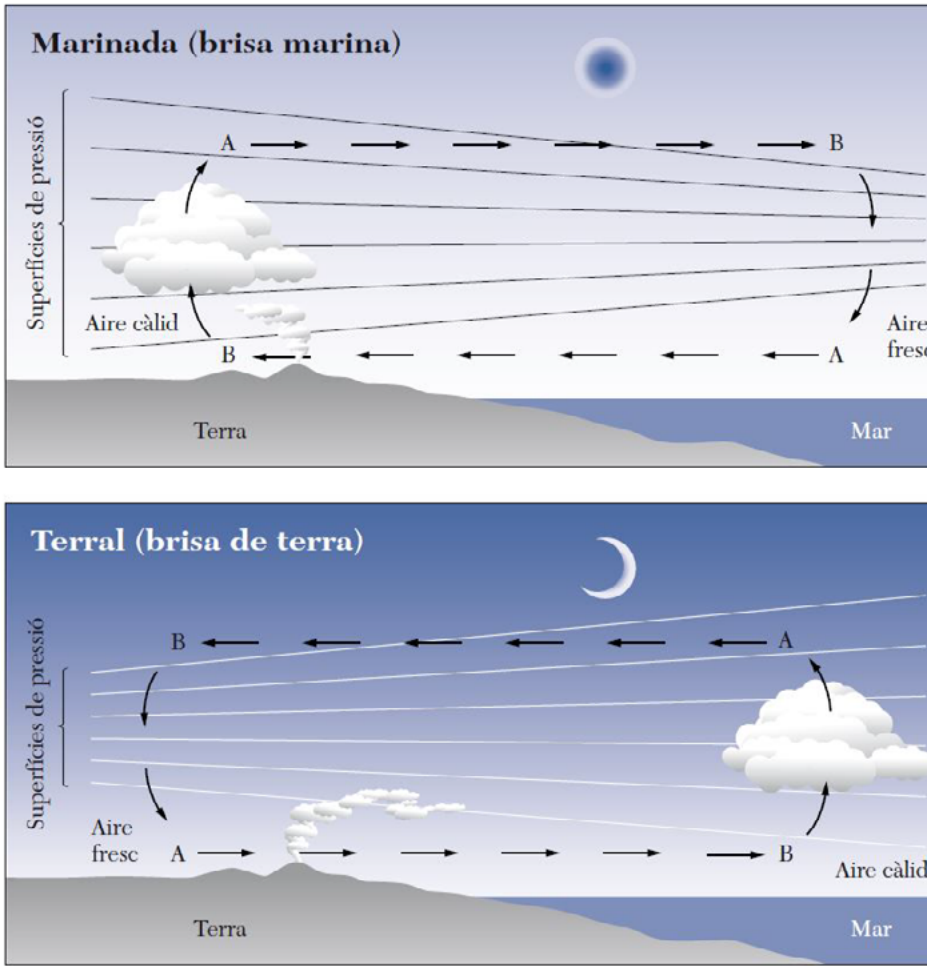
Tot plegat, en suma, genera un panorama pluviomètric certament embolicat. Durant la primavera i la tardor es recull, en la majoria dels casos, bona part de la precipitació anual, sovint en forma de tempestes molt intenses, ocasionades pel fenomen de la gota freda. A l'estiu plou molt a la zona del Pirineu i molt poc a les planes de ponent i la meitat sud. A l'hivern, les pluges solen ser escasses a tot arreu, excepte a les zones d'alta muntanya, on sovint són en forma de neu.

La irregularitat de les precipitacions i especialment el fenomen de la gota freda converteixen les precipitacions en un dels principals riscos climàtics a Catalunya. Les inundacions i les riuades en els períodes d'altes precipitacions són recurrents any rere any. Alhora, la gestió d'aquesta aigua en els períodes de sequera, que cada cop són més freqüents, és un dels reptes principals dels països mediterranis en aquest segle xxi.

21.4.4. Vents

Els vents es diferencien segons la direcció des de la qual buf ció d'allà on venen. Per denominar un cert vent, o bé es par bufa, o bé se li dona un nom propi.

El vent dominant a Catalunya, com en general a la resta d'Europa, és el de ponent (de l'oest). Tanmateix, tant al nord com al sud del país hi dominen vents de component nord: la tramuntana (que bufa del nord), especialment a l'Alt Empordà, i el mestral (del nord-oest), al sud de Catalunya. Les velocitats mitjanes anuals del vent (mesurades a 10 m del



terra) es troben entre 1 m/s a Viella (protegida per les muntanyes que l'envolten) i 10 m/s de Portbou (observatori dalt d'una muntanya)

S'han de tenir en compte vents més irregulars o estacionals com són el vent de marinada i les brises de muntanya o el fogony. La marinada o brisa marina és un vent diürn que bufa de mar cap a terra, i que sol durar des que acaba el terral (cap a mig matí) fins que es fa fosc. És freqüent i intensa a l'estiu, quan esdevé el vent dominant al litoral. La marinada és moderada a la primavera i a la tardor, i escassa a l'hivern. L'altre és el terral, que és un vent nocturn que bufa de terra cap a mar. Es produeix quan la radiació solar desapareix i la superfície del mar conserva durant més temps la calor captada durant el dia que la terra, que es refreda més ràpidament. Això fa que l'aire més calent del mar s'elevi i el seu lloc l'ocupi l'aire més fred provinent de la terra.

21.4.5. Població

La població de Catalunya a 1 de gener de 2021 és de 7,7 milions de persones segons el padró municipal. Catalunya representa el 16,4% de la població d'Espanya i el 2,2% de la zona euro, segons les estimacions de població de l'Institut Nacional d'Estadística espanyol (INE) i de l'Eurostat (oficina d'estadística de la Comissió Europea). El primer cop que es van superar els set milions d'habitants va ser l'any 2006. Des d'aquell moment, la comunitat representa el 16% del conjunt d'Espanya i és la segona amb més població, només per darrere d'Andalusia.

L'augment continuat és la conseqüència de la immigració estrangera. Només des que es va iniciar el segle s'ha produït un increment d'un milió de persones, fet que situa Catalunya, amb un creixement

del 3,4 per mil, per sobre de la mitjana espanyola i europea. El creixement es correspon, quasi fil per randa, amb el nombre d'estrangers que actualment viuen a Catalunya: prop d'un milió. L'impacte migratori ha estat especialment rellevant en l'àmbit metropolità de Barcelona, una àrea que amb quasi cinc milions de persones concentra més del 67% de la població de Catalunya.

Històricament, la industrialització inicià un procés d'immigració procedent de la resta d'Espanya i s'accentuaren els corrents migratoris interns, des de les comarques de muntanya cap a la costa. Aquesta immigració i la davallada progressiva del nombre de naixements marcarien l'evolució demogràfica posterior. Fins al 1936, el creixement natural de la població fou positiu, però aquesta tendència s'invertí per la Guerra Civil.

Durant la postguerra, malgrat una certa recuperació de la natalitat, el fet demogràfic cabdal a Catalunya va ser la intensa immigració procedent d'altres zones de l'Estat i afavorida pel desenvolupament econòmic a Catalunya. Com a conseqüència d'això, la població total augmentà sostingudament: 3,2 milions el 1950, 3,8 milions el 1960, 5,1 milions el 1970 i 5,9 milions el 1980. Les àrees que van absorbir la major part de població immigrada van ser principalment el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Tarragonès.

Des del final dels anys vuitanta té lloc una nova immigració, procedent principalment de països del nord d'Àfrica, de Llatinoamèrica i de l'est d'Europa. Aquesta tercera onada immigratòria ha provocat un important creixement de població en els darrers anys del segle xx i en la primera dècada del XXI.

L'última gran onada migratòria s'havia registrat entre els anys 1950 i 1975, quan la població va créixer gairebé en dos milions i mig d'habitants. En aquell període, en ple franquisme, els protagonistes van ser ciutadans procedents de tot Espanya, impulsats a marxar per les difícils condicions de vida dels seus llocs d'origen. Aquella immigració va fer créixer ràpidament i de forma desordenada la ciutat de Barcelona i la seva conurbació.

En aquests moments, una mica més del 60% dels catalans són nascuts a Catalunya, un 20% van néixer en altres comunitats de l'Estat i al voltant d'un 15% són d'origen estranger. Un de cada tres catalans té entre 20 i 39 anys, el grup més nombrós de la població.

La natalitat es va recuperar, i el procés d'envelliment es va aturar parcialment. Amb la crisi iniciada el 2007, el procés immigratori ha iniciat un període d'estancament. Consegüentment, també s'ha estancat la natalitat, i la població total de Catalunya porta anys estancada.

La població de Catalunya l'any 2016 era de 7.522.596 habitants, gairebé dos terços dels quals es concentraven a les comarques de l'àmbit metropolità de Barcelona. Aquest desequilibri en la distribució de la població també està acompanyat d'uns indicadors demogràfics que mostren una tendència a l'envelliment de la població. Durant els darrers 30 anys, l'estructura per edats s'ha invertit, de manera que, si a finals dels setanta els menors de 15 anys representaven el 25,6% de la població, el 2016 eren el 15,6%, mentre que la població major de 65 anys passà del 10,2% (1975) al 18,35% (2016).

El nombre de fills per dona a Catalunya es va situar en valors mínims durant la segona meitat de la dècada dels noranta. Posteriorment va millorar lleugerament, fins just abans de la crisi financera. Actualment, aquest indicador de fecunditat continua en valors molt baixos i la tendència és cap al decreixement (1,27 segons les dades del 2019), i inferiors a la mitjana de la zona euro (1,52 fills per dona). Això afecta l'evolució futura de la població.

Catalunya té una esperança de vida en néixer molt elevada i continua sent una de les més altes del món: amb dades del 2019, era de 83,5 anys, 1,1 anys més que a la zona euro (82,4 anys). Destaca especialment l'esperança de vida per a les dones (86,16), mentre que la dels homes és de 80,62 anys. El 2020, però, degut a la crisi sanitària, l'esperança de vida es va reduir fins als 82,4 anys. De fet, és de les més altes del món, juntament amb Hong Kong, el Japó, Itàlia i Espanya.

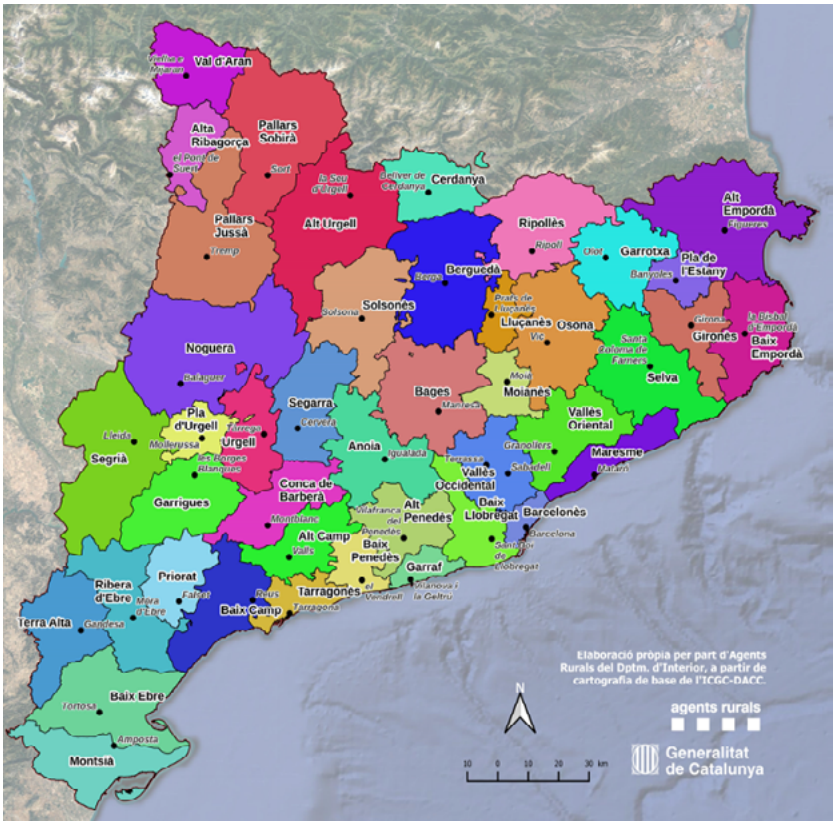
Àmbit	Població	Superfície	Densitat (habitants/km²)	Percentatge
Metropolità	4.938.404	2.464	2.003,90	63,37
Comarques Gironines	777.768	5.584	139,30	9,98
Camp de Tarragona	535.907	2.703	198,20	6,88
Terres de l'Ebre	181.708	3.308	54,90	2,33
Ponent	368.789	5.586	66,00	4,73
Comarques Centrals	415.668	4.941	84,10	5,33
Alt Pirineu i Aran	74.531	5.776	12,90	0,96
Penedès	499.836	1.746	286,30	6,41
Catalunya	**7.792.611**	**32.108**	**242,70**	

Font: Idescat. Padró municipal d'habitants; Institut Cartogràfic de Catalunya. 2022

Aquest repartiment desigual de la població és conseqüència de diferents factors geogràfics, tant físics com humans. L'orografia i el clima han condicionat els assentaments de població i, conseqüentment, la distribució de la població. L'evolució històrica i els processos socioeconòmics que s'han donat als diferents indrets també han estat factors importants en la distribució actual de la població.

A Catalunya, com s'ha dit anteriorment, la població té un repartiment molt heterogeni. Bona part de la població es concentra al litoral, al sistema Mediterrani. Les poblacions principals es troben en aquest territori, així com les àrees industrials principals i altres activitats econòmiques. La importància del mar i del comerç marítim al llarg de la història és un dels responsables principals d'aquesta distribució.

Així, l'atracció de poblacions com Barcelona, Tarragona, Figueres, Vilanova i la Geltrú o Mataró ha estat fonamental.



L'interior de Catalunya està molt menys poblat. La densitat de població de les comarques de l'interior és sensiblement inferior a les xifres que es registren a les costaneres. L'absència de grans vies de comunicació i la presència de les serralades prelitoral i pirenaica l'han mantingut aïllada de la resta del territori. Només les capitals comarcals trenquen aquest paisatge. Lleida fonamentalment, però també Vic, Manresa, Berga, Balaguer, Igualada o Mollerussa, són illes de població enmig d'un desert poblacional.

Tot i tenir una densitat de població de 242,70 hab/km^2, la concentració de factors econòmics implica que aquest valor presenti una gran irregularitat en el territori perquè la distribució de la població és molt desigual. Una proporció elevada dels més de set milions i mig d'habitants de Catalunya és urbana. La majoria dels assentaments urbans es localitzen a la franja litoral i prelitoral gràcies als processos industrials, al desenvolupament del sector terciari i a l'activitat turística. Per contra, a mesura que ens allunyem cap a l'interior de Catalunya i les zones de muntanya, el paisatge urbà deixa pas a les zones de conreu agrícola, boscos i petits i mitjans nuclis de població. Aquesta distribució desigual de la població comporta que a les set comarques que formen la Regió Metropolitana de Barcelona i sobretot als municipis més pròxims a la ciutat de Barcelona (inclosos dins l'Àrea Metropolitana de Barcelona) s'hi concentri gairebé el 64% de la població.

Qualsevol dels fluxos habituals de mobilitat de la població presenta un efecte territorial fonamental, ja que fa variar constantment la seva distribució espacial. La problemàtica més notòria que deriva d'aquest desequilibri és el volum de trànsit i concentració de la població en punts determinats del territori (a l'entrada i la sortida de les grans ciutats, a les zones turístiques, als centres d'oci, als de compres, etc.), que a vegades suposa una pressió poc sostenible per a molts espais naturals protegits d'arreu del territori.

En resum, de les tres grans unitats de relleu de Catalunya, una té un gran percentatge de la població, mentre que les altres dues estan molt més despoblades. Un repàs ràpid de la població per àmbit territorial permet observar que les vegueries barcelonina, penedesenca i del Camp de Tarragona apleguen tres quartes parts de la població de Catalunya, mentre que les Terres de l'Ebre o l'Alt Pirineu i Aran a penes arriben al 3%. Els Pirineus, un dels sistemes muntanyosos més importants de la Península, són el territori menys poblat. Quant a la Catalunya interior, hi trobem capitals comarcals amb uns quants milers d'habitants i predomini del poblament rural.

21.4.6. Resum de conceptes bàsics de cartografia

21.4.6.1. Cartografia

És la ciència que tracta de la representació de la Terra sobre un mapa.

- **Base o bàsica:** proporciona una base de dades territorials en forma cartogràfica. Es fa segons les normes cartogràfiques establertes per l'Administració pública i s'obté per processos directes d'observació i de mesurament.
- **Temàtica:** comprèn aquells mapes que transfereixen informació selectiva pròpia, diferent de la topogràfica.

21.4.6.2. Mapa

És la representació bidimensional, a escala, d'un conjunt de dades seleccionades (relleu, tipus de sòls, vegetació, roques, etc.).

- **Planimètric:** no representa el relleu.
- **Topogràfic:** representa detalladament el relleu de la superfície terrestre on es recullen amb detall tots els elements naturals i antròpics, de manera que facilita el coneixement d'una porció de terreny sense necessitat de veure'l.
- **Altimetria:** part del mapa que representa el relleu a través de corbes de nivell.

21.4.6.3. Plànol

Mapa que representa espais o territoris petits (edifici, parcel·la, barri, ciutat, etc.).

21.4.6.4. Escala

Relació entre una distància qualsevol mesurada sobre el mapa i la seva equivalent en la realitat. El grau de reducció utilitzat, en comparació amb les dimensions reals.

- **Numèrica:** expressada per una fracció en la qual el numerador és sempre una unitat, i el denominador, un número que indica el grau de reducció. Adimensional.
- **Gràfica:** línia dividida en segments que indica distàncies reals al terreny.
- **Literal:** indica la correspondència entre una distància en el mapa i la seva equivalent en la realitat.
- **Gran escala:** denominador petit. Representa poca part del terreny.
- **Petita escala:** té un denominador gran. Representa una gran part del terreny.

21.4.6.5. Representació del relleu

- **Corba de nivell / isohipsa:** línia que segueix els punts situats a la mateixa altitud o cota. El valor que apareix indica l'altitud, l'altura de la superfície terrestre respecte al nivell del mar.
- **Corba mestra:** línia més gruixuda que acostuma a tenir una altitud escrita.
- **Corba de nivell intermedi:** es dibuixen entre corbes mestres.
- **Isolínia:** conjunt de punts amb un mateix valor que s'uneixen en una línia.
- **Equidistància**: distància vertical entre dues corbes de nivell consecutives.
- **Pendent topogràfic:** inclinació del terreny respecte a un pla horitzontal. P = h/d*100
  - h = diferència entre cotes (altura).
  - d = distància real (distància).

21.4.6.6. Aspectes hidrològics en els mapes topogràfics

- **Divisòria d'aigües:** línia d'intersecció entre dues vessants que separa l'escolament de les aigües meteorològiques i que, topogràficament, coincideix amb una carena. (Línia que uneix els punts de màxima altura.)
- **Interfluvi:** espai territorial comprès entre dos tàlvegs veïns. Sovint inclou dos vessants que pertanyen a valls diferents. Una de les conques hidrogràfiques que formen part d'una divisòria d'aigües més gran.
- **Conca hidrogràfica:** conjunt de vessants inclinats cap a un mateix curs d'aigua per on s'escolen les aigües superficials. Està limitada per les línies divisòries d'aigües. És l'àrea total que transporta les aigües d'escolament superficial fins a una sortida única, que pot ser un riu, un llac o el mar. Sinònim de *conca fluvial* i *conca de drenatge*.
- **Endorreiques:** dit de les regions o conques les aigües de les quals no arriben a marts oberts, sinó que desemboquen en un cos d'aigua dins els continents
- **Exorreiques:** dit de les regions o conques les aigües de les quals desemboquen en mars o oceans.

21.4.6.7. Sistemes de projecció cartogràfica

La representació d'una superfície esfèrica sobre una superfície plana sense que hi hagi deformacions és geomètricament impossible. Els sistemes de projecció geogràfica es basen en càlculs matemàtics que transformen la superfície esfèrica de la Terra per mostrar-la com una superfície plana, és a dir, un mapa. Mètodes fonamentats a transformar les coordenades geogràfiques d'un

punt en coordenades cartesianes, que determinen la posició d'un altre punt homòleg sobre una superfície plana.

La **projecció universal transversa de Mercator (UTM)** és un sistema de projecció molt utilitzat, que conserva els angles (tall paral·lels/meridians). S'hi fa una projecció cilíndrica amb l'eix paral·lel a l'equador. Té poca deformació en mapes d'escales grans.

Les **coordenades UTM** són un sistema de posicionament sobre la superfície terrestre que es basa en la projecció UTM (*Universal Tranversal Mercator*). És un sistema de coordenades cartesianes (rectangular) estandarditzat amb base decimal, mètrica i amb coordenades rectangulars.

21.4.6.8.. Cartografia temàtica

Mapes on es representen, sobre un fons de referència, aspectes monogràfics que poden estar relacionats tant amb el medi natural com amb l'humà: geologia, piezometria, pluviometria, temperatures, vegetació, etc.

- **Mapa d'inventari:** emmagatzema informació. La quantitat d'informació que ofereix el fa poc llegible i és difícil d'interpretar. Els elements de diferenciació principals són els colors i els símbols.
- **Mapa analític:** processa informació. Més fàcil d'interpretar. Senzillesa i tècnica i claredat d'exposició.
- **Mapa sintètic:** expressa allò més essencial de la informació. Posa de manifest les tendències generals.
- **Mapa geològic:** representació sobre una mapa topogràfic dels diferents tipus de roques que afloren a la superfície terrestre i dels tipus de contacte entre ells. Permet identificar recursos, planificar obres, avaluar riscos naturals.

21.4.6.9.. Sistemes d'informació geogràfica

Un sistema d'informació geogràfica (SIG o, en anglès, GIS) és un sistema informàtic, format per maquinari, programari, dades, usuaris i un marc organitzatiu, que permet enregistrar, emmagatzemar, gestionar, analitzar, consultar, visualitzar, presentar i difondre qualsevol tipus d'informació geoespacial.

La característica més rellevant i diferenciadora dels sistemes d'informació geogràfica és el fet d'emmagatzemar explícitament la posició geogràfica i la forma geomètrica de les entitats o els fenòmens representats en el sistema d'informació i, en conseqüència, la capacitat d'interrelacionar informacions d'entitats o fenòmens diferents per mitjà de la posició i la capacitat de fer operacions espacials amb les formes geomètriques de les entitats o els fenòmens representats. Les condicions indispensables per fer efectives aquestes capacitats úniques dels sistemes d'informació geogràfica són, d'una banda, la georeferenciació dels diferents conjunts de dades geoespacials, preferiblement segons un mateix sistema de referència espacial, i, d'altra banda, la representació espacial de la forma geomètrica de les entitats o els fenòmens mitjançant models de dades espacials adequats com és ara el model de dades vectorial o el model de dades ràster.

21.4.6.10. Xarxa de carreteres

El 2001 es va posar en marxa a Catalunya un nou sistema de **codificació de les carreteres a Catalunya**. Aquest nou sistema només s'aplica a aquelles carreteres de la xarxa bàsica la titularitat de les quals és de la Generalitat de Catalunya. La nova codificació havia estat aprovada dos anys abans (Decret 261/1999).

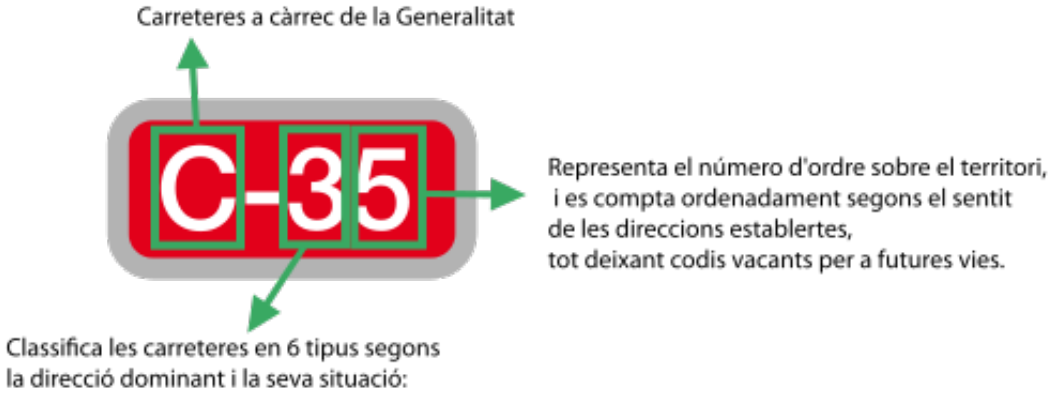
Utilitza la lletra **C** (de Catalunya) per a les carreteres a càrrec de la Generalitat i dos dígits:

- El primer dígit classifica les carreteres en 6 tipus segons la direcció dominant i la seva situació:
  - **1** sud - nord
  - **2** oest - est
  - **3** sud-oest - nord-est (paral·leles a la costa)
  - **4** sud-est - nord-oest (perpendiculars a la costa) de la zona sud de Catalunya
  - **5** sud-est - nord-oest (perpendiculars a la costa) de la zona central de Catalunya
  - **6** sud-est - nord-oest (perpendiculars a la costa) de la zona nord de Catalunya
- El segon dígit representa el número d'ordre sobre el territori, i es compta ordenadament segons el sentit de les direccions establertes, tot deixant codis vacants per a futures vies.

Exemples:

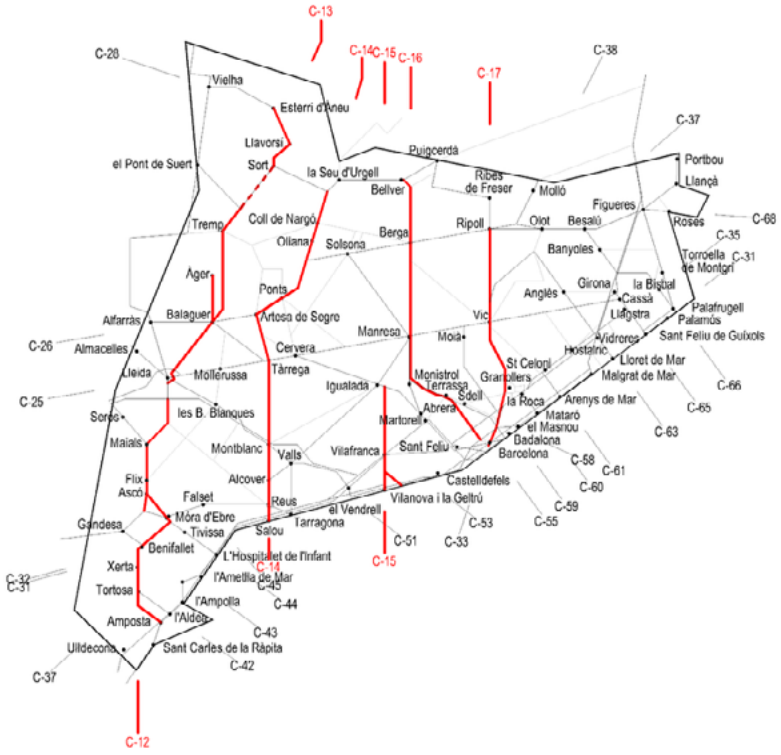
- L'Eix Transversal (Cervera-Girona) es codifica com a C-25 perquè és la cinquena que segueix la direcció est-oest.
- L'autopista Manresa-Barcelona és la C-16 perquè és la sisena que va de nord a sud.
- La carretera d'Arenys de Mar a Sant Celoni és la C-61 perquè és la primera de la zona nord que és perpendicular a la costa.

És important tenir en compte que algunes carreteres poden tenir dues denominacions, la catalana i l'europea, ja que poden formar part dels grans eixos europeus que uneixen Catalunya amb Europa, pel nord, i amb la resta d'Espanya, pel sud i per l'oest. Per exemple, l'autopista de Manresa, a més de ser la C-16, és l'E09 perquè forma part d'aquest eix europeu que va de Barcelona a Orleans (França).



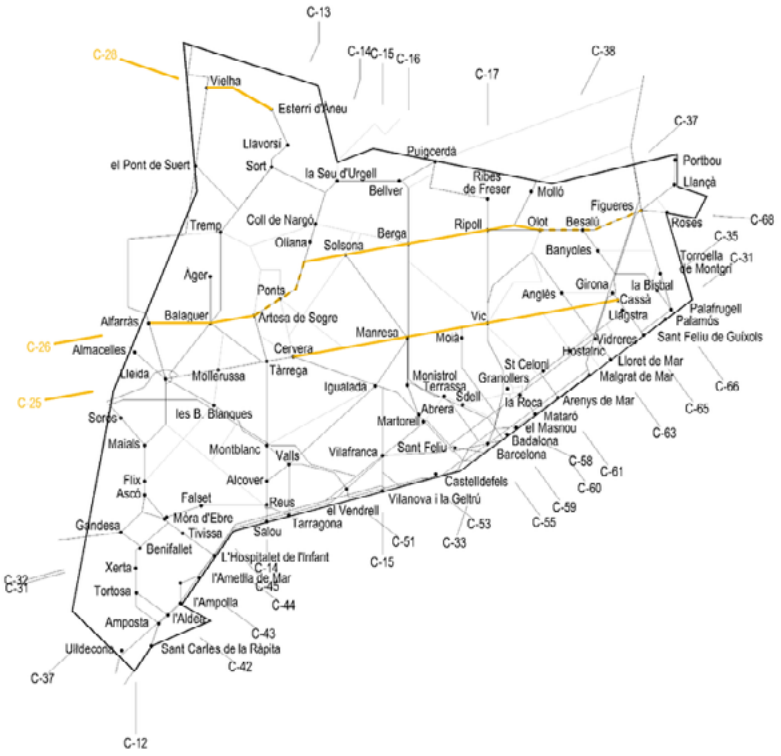
Eixos sud-nord

- C-12 Amposta-Àger (Eix Occidental)
- C-13 Lleida - Esterri d'Àneu (Eix del Pallars)
- C-14 Salou - la Seu d'Urgell (Eix Tarragona-Andorra)
- C-15 Vilanova i la Geltrú - Igualada (Eix Garraf-Anoia)
- C-16 Barcelona-Puigcerdà (Eix del Llobregat)
- C-17 Barcelona-Ripoll
  (Eix del Congost)



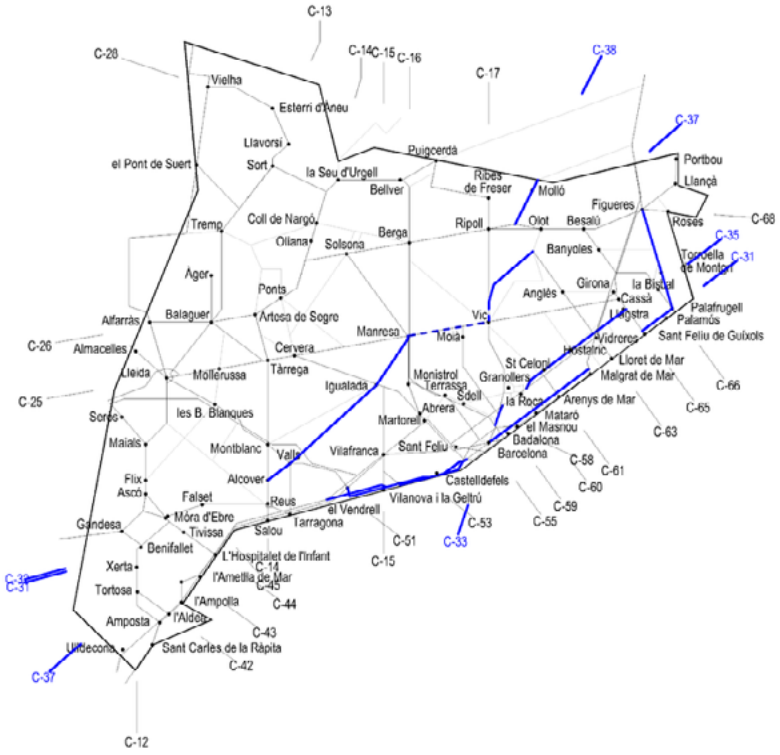
Eixos oest-est

- C-25 Cervera-Girona
  (Eix Transversal)
- C-26 Alfarràs-Olot
  (Eix Prepirinenc)
- C-28 Vielha - Esterri d'Àneu
  (Eix Pirinenc)



Eixos sud-oest - nord-est

- C-31 El Vendrell - Figueres (Eix Costaner)
- C-32 El Vendrell - Tossa de Mar (Corredor del Mediterrani)
- C-33 Barcelona-Montmeló
- C-35 Parets del Vallès - Llagostera
- C-37 Alcover-Olot
- C-38 Sant Joan de les Abadesses - Molló



Eixos sud-est - nord-oest

- C-42 L'Aldea - Tortosa
- C-43 Benifallet-Gandesa
- C-44 L'Hospitalet de l'Infant - Móra la Nova
- C-45 Maials-Seròs
- C-51 El Vendrell - Alcover
- C-53 Vilagrassa-Balaguer
- C-55 Abrera-Solsona
- C-58 Barcelona - Castellbell i el Vilar
- C-59 Santa Perpètua de Mogoda - Santa Maria d'Oló
- C-60 Argentona - la Roca del Vallès
- C-61 Arenys de Mar - Sant Celoni
- C-62 Gironella-C-25 KM 170
- C-63 Lloret de Mar - Olot (Eix Selva-Garrotxa)
- C-65 Sant Feliu de Guíxols - Girona
- C-66 Palafrugell-Besalú